부산교육 2025-32

2025
교육공무원 인사실무 매뉴얼
유·초·중등(특수) 학교용



부산광역시교육청
BUSAN METROPOLITAN CITY OFFICE OF EDUCATION

Contents

1장 **임용**

제 1 절 임용 일반 ····· 3
제 2 절 전직 ····· 8
제 3 절 파견 ····· 12
제 4 절 퇴직 및 면직 ····· 14

2장 **휴직 및 복직**

제 1 절 휴직제도의 개요 ····· 27
제 2 절 휴직 종류별 업무처리 ····· 36

3장 **복무**

제 1 절 교육공무원의 복무 ····· 105
제 2 절 일반적인 근무 형태 ····· 146
제 3 절 공무국외출장 ····· 158
제 4 절 공무외의 국외여행 ····· 166
제 5 절 공립 학교장의 복무 관리 지침 ····· 170
제 6 절 교원 휴가 업무 ····· 179

4장 **승진 및 평정**

제 1 절 평정 개요 ····· 227
제 2 절 승진임용 ····· 230
제 3 절 교육경력평정(70 점 만점) ····· 233
제 4 절 근무성적평정 등(100 점 만점) ····· 238
제 5 절 연수성적평정(30 점 만점) ····· 246
제 6 절 가산점평정 ····· 255



5장 상훈 및 징계

제 1 절 상훈 ····· 281
제 2 절 징계 ····· 289

6장 호봉 및 승급

제 1 절 초임호봉 획정 ····· 317
제 2 절 호봉의 재획정 ····· 329
제 3 절 호봉의 정정 ····· 332
제 4 절 정기승급 ····· 333
제 5 절 교직수당 가산금 ····· 338

7장 계약제교원

제 1 절 기간제교사 ····· 377
제 2 절 시간강사(정규교원 대체 기간제교사를 채용할 수 없을 경우) ··· 410

1장

임용

제1절 임용 일반
제2절 전직
제3절 파견
제4절 퇴직 및 면직

1장 임용

제 1 절 임용 일반

1. 근거

가. 「국가공무원법」(법률 제20627호, 2024. 12. 31.)

나. 「교육공무원법」(법률 제20377호, 2024. 3. 19.)

다. 「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률 시행령」(대통령령 제32233호, 2021. 12. 21.)

라. 「교육공무원임용령」(대통령령 제34930호, 2024. 10. 8.)

마. 「국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정」(대통령령 제34084호, 2023. 12. 29.)

바. 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙」(교육부령 제285호, 2022. 10. 18.)

사. 「공무원보수규정」(대통령령 제34825호, 2024. 8. 13.)

아. 「교육공무원 인사관리규정」(교육부훈령 제402호, 2022. 3. 1.)

2. 임용

가. 임용의 정의 (「교육공무원법」 제2조제6항)

교육공무원의 신분을 부여하여 근무하게 하는 모든 인사활동을 의미하는 것으로, 신규채용, 승진, 승급, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 복직, 면직, 해임 및 파면을 말함

나. 임용의 종류

1) 신분의 발생 : 신규채용 및 특별채용

2) 신분의 변경 : 승진, 승급, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 강등, 휴직, 직위해제, 정직, 복직

3) 신분의 소멸 : 당연퇴직, 명예퇴직, 정년퇴직, 의원면직, 직권면직, 해임, 파면

다. 임용의 시기 (「교육공무원임용령」 제5조, 제6조)

1) 임용시기

가) 임용장 또는 임용통지서에 기재된 일자에 임용된 것으로 봄

나) 임용일자는 소급할 수 없으나 다음의 경우는 예외임

(1) 사망으로 인한 면직은 사망한 다음 날에 면직(「교육공무원임용령」 제5조)

(2) 재직 중 공적이 특히 현저한 자가 공무로 인하여 사망한 때 그 사망 전일을 임용일자로 하여 추서하는 경우(「교육공무원임용령」 제6조)

다) 임용일자까지 그 임용장 또는 임용통지서가 임용될 사람에게 도달할 수 있도록 발령해야 함

2) 임용일

가) 정기인사 : 3월 1일, 9월 1일

나) 정년퇴직, 명예퇴직(특별승진) : 2월 말일, 8월 31일

다) 수시인사(결원 보충 인사) : 임명장 교부(전수)일

3) 임용시기의 특례

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 일자에 임용된 것으로 봄

가) 「교육공무원법」 제15조제1항제5호에 따라 다음의 각 목의 어느 하나에 해당하는 날을 임용일자로 하여 특별승진임용하는 경우

(1) 재직 중 사망한 경우 : 사망일의 전날

(2) 퇴직 후 사망한 경우 : 퇴직일의 전날

나) 「국가공무원법」 제70조제1항제4호 또는 「지방공무원법」 제62조제1항제2호(휴직기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때)에 따라 직권면직할 때 휴직기간 만료일 또는 휴직 사유 소멸일을 임용일자로 면직하는 경우(「교육공무원임용령」 제6조)

4) 채용의 제한

다음 각 호의 어느 하나의 행위로 인하여 파면, 해임되거나 금고 이상의 형을 선고받은 사람(집행유예의 형을 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함)

가) 금품수수 행위

나) 시험문제 유출 및 성적조작 등 학생성적 관련 비위 행위

다) 학생에 대한 신체적 폭력 행위

3. 교육공무원 임용의 결격 사유

가. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

▣ **「국가공무원법」 제33조** [시행 2024. 12. 31.] [법률 제20627호, 2024. 12. 31., 일부개정]

제33조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다.

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자

6의2. 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자

6의3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지니지 아니한 사람

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄

다. 「스토킹범죄의 처벌에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스토킹범죄

6의4. 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람

가. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날

나. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예가 확정된 날

다. 벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날

라. 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날

마. 징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날

7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

나. 「교육공무원법」 제10조4제2호 결격사유자

미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다.)

1) 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위

2) 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위

다. 「교육공무원법」 제10조4제3호 결격사유자

성인에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 대한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다.)

라. 「교육공무원법」 제10조4제4호 결격사유자

마약·대마 또는 향정신성의약품 중독자

마. 「공직선거법」 제266조(선거범죄로 인한 공무담임 등의 제한) 위반자

다른 법률의 규정에도 불구하고 「공직선거법」 제230조부터 제234조까지, 제237조부터 제255조까지, 제256조제1항부터 제3항까지, 제257조부터 제259조까지의 죄(당내경선과 관련한 죄는 제외) 또는 「정치자금법」 제49조의 죄를 범함으로 인하여 징역형의 선고를 받은 자는 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 또는 그 형의 집행이 종료되거나 면제된 후 10년간, 형의 집행유예의 선고를 받은 자는 그 형이 확정된 후 10년간, 100만원 이상의 벌금형을 선고받은 자는 그 형이 확정된 후 5년이 경과하지 아니한 자

바. 임용시험 부정행위자(「교육공무원임용령」 제11조의4제1항 및 제2항 해당자)

4. 임명장 또는 임용장

가. 근거 : 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙」 제17조

나. 임용권자는 교육공무원으로 신규채용되거나 승진 또는 전보(기관 간의 전출·전입을 포함)되는 교육공무원에게 임명장이나 임용장을 수여함

다. 각급 학교 교원의 전보에 있어서는 인사발령 통지서를 주는 것으로 임용장의 수여를 갈음할 수 있음

1) 임명장을 수여하는 경우 : 교장, 교감, 교사, 교육전문직원 등의 신규임용과 전직임용 등으로 새로운 직을 부여할 때

(예시) - □□학교 교사 ○○○
초등학교 교감에 임함.
□□교육지원청교육장이 지정하는 학교 근무를 명함.
- 부산광역시교육연수원 교육연구사 ○○○
장학사에 임함.
□□교육지원청 근무를 명함.

2) 임용장을 수여하는 경우 : 직의 바뀜 없이 직위 부여나 전보 임용 시

(예시) - 부산광역시교육청 교육국 □□과 △△담당장학관 ○○○
부산광역시교육청 교육국 □□과장에 보함.

5. 인사 발령

가. 근거 :「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙」제18조, 제19조, 제20조

나. 교육공무원을 전보, 강임, 면직, 징계, 직위해제, 휴직, 복직, 호봉 재획정, 승급, 전출, 전입의 발령을 하거나 각종 위원회 위원으로 임용, 위촉 또는 해임, 위촉 해제하는 경우

다. 방법

1) 교원 및 각급학교의 교사의 전보에 있어서는 인사발령통지서의 교부로써 임용장의 수여에 갈음할 수 있음

2) 인사기록카드 및 발령대장 기록·보관함

3) 인사보고 : 전보, 승급, 국내연수, 국외연수, 국외출장, 포상, 사망, 징계처분, 직위해제, 휴직, 복직, 겸임 및 파견근무 사유 발생 시 발령일 또는 당해 사유 발생일로부터 7일 이내에 임용권자에게 보고하여야 함

제 2 절 전직

1. 전직과 승진의 구분

가. 전직

1) 정의 : 교육공무원의 종류와 자격을 달리하는 임용(「교육공무원법」 제2조제8항)

2) 전직의 예

가) 교사, 교감(원감), 교장(원장) ↔ 교육전문직원
나) 교육연구사 ↔ 장학사, 교육연구관 ↔ 장학관
다) 초등학교 교원 ↔ 특수학교 교원 ↔ 중등학교 교원
라) 유치원 교원 ↔ 초등학교 교원 ↔ 중등학교 교원

나. 승진

1) 정의 : 같은 종류의 직무에 종사하는 바로 아래 직급의 사람 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 경력평정, 재교육성적, 근무성적, 그밖에 실제 증명되는 능력에 의하여 행하는 임용(「교육공무원법」 제13조)

2) 승진의 예

가) 교사 → 교감(원감) → 교장(원장)
나) 장학사 → 장학관
다) 교육연구사 → 교육연구관

2. 전직임용

가. 교원의 교육전문직원으로의 전직 (「교육공무원 인사관리규정」 제14조)

1) 장학관·교육연구관으로의 전직임용에 관한 사항은 임용권자가 정함. 다만, 교육전문직원을 거치지 않은 교원이 장학관·교육연구관으로의 전직 임용 시에는 공개경쟁시험(교장 및 원장 제외)을 거쳐 선발하되 직무수행에 필요한 역량과 자질을 검증할 수 있는 방법 등이 포함되어야 함

2) 장학사·교육연구사의 최초 전직임용은 교육기관·교육행정기관 또는 교육연구기관의 추천을 받아 공개경쟁시험을 거쳐 임용함
   - 공개경쟁시험은 기본소양에 관한 평가와 역량평가를 포함하여야 하며, 기본소양 평가는 객관식 필기평가 이외의 방법으로 실시하여야 하고, 임용권자는 전직 임용을 위한 평가위원회를 구성하되, 평가위원의 2분의 1 이상은 해당 교육청 소속 교직원이 아닌 사람을 외부위원으로 위촉하여야 하고, 평가위원회의 운영에 관하여 필요한 사항을 정함

3) 교육부와 그 소속기관에 근무하는 장학사·교육연구사로의 전직임용은 정규 교원으로서 실제 근무경력이 5년 이상인 자를 대상으로 공개경쟁시험에 의함을 원칙으로 하고, 공개경쟁시험은 소속기관 또는 전문기관에 위임·위탁할 수 있음. 다만, 임용권자가 능력있는 교육전문직 확보를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 교육부와 그 소속기관에 일정기간 파견근무한 자를 별도의 전형에 의해 임용할 수 있음

4) 교육전문직원이 교원으로 전직하여 2년 이상 근속한 경우 교육전문직원으로 재전직할 수 있음. 다만, 시·도교육청의 과장(지역교육청 과장, 직속기관 부장 이상 포함) 직위 이상 장학관 및 교육연구관으로의 재전직은 그러하지 아니하며, 교육부와 그 소속기관의 교육전문직원의 경우는 교육부장관이 정하는 바에 따름

5) 교육전문직원으로의 전직을 위한 임용요건과 위의 각호에 규정한 내용 이외의 사항은 임용권자가 정함

6) 교장을 교육전문직원으로 전직시키고자 할 때에는 본인의 동의를 얻어야 함

7) 교사를 장학사·교육연구사로 전직임용할 경우 특별한 사유가 없는 한 전직임용에 필요한 직무연수를 이수시켜야 함

나. 교육전문직원의 교원으로의 전직 (「교육공무원 인사관리규정」 제15조)

1) 교육전문직원이 교원으로 전직할 때에는 교원에서 교육전문직원으로 전직할 당시의 직위로 전직하여야 하며, 다만, 교사에서 교육전문직원으로 전직한 경우 5년 이상, 교감에서 교육전문직원으로 전직한 경우 2년 이상 근속한 자는 임용권자가 정하는 기준에 따라 교감 또는 교장으로 전직할 수 있음

2) 교육경력 10년 이상이고 교육전문직원으로 10년 이상 근속한 자는 제1항의 규정에 불구하고 전직될 직위에 제한을 받지 아니함

3) 교육전문직원의 교원으로의 전직은 연구(장학)사·연구(장학)관 각 단계에서 1회에 한하여 허용하되 시·도교육청의 과장(교육지원청 과장, 직속기관 부장 이상 포함) 직위 이상 장학관 및 교육연구관이 교원으로 전직하는 경우에는 그러하지 아니함
- 교육전문직원의 교원으로서의 전직 가능 근무기간 및 전직 제한 횟수 적용은 교육공무원 인사관리규정 개정(2011.11.23.) 이후 교육전문직원으로 신규 임용된 교육공무원과 장학관(교육연구관 포함)으로 승진 임용된 교육공무원부터 적용함

다. 전직 등의 제한 (「교육공무원법」 제21조)

교육공무원의 임용권자 또는 임용제청권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 소속 교육공무원이 당해 직에 임용된 날로부터 1년 이내에 다른 직위에 임용되거나 근무지를 변경하는 인사조치를 하여서는 아니 됨

1) 기구의 개편이나 직제의 개정·폐지 또는 정원의 변경이 있는 경우

2) 해당 교육공무원의 승진 또는 강임으로 인한 경우

3) 그 밖에 대통령령이 정하는 특별한 사유(「교육공무원임용령」 제13조의2)
   가) 전보권자 또는 전보 제청권자를 달리하는 기관 간에 전보하는 경우
   나) 임용예정직위에 관련된 특수한 연수를 받았거나 임용예정직위에 상응한 근무 또는 연구실적이 있는 자를 당해 직위에 보직하는 경우
   다) 징계처분을 받은 경우
   라) 형사사건에 관련된 혐의가 있는 경우
   마) 교육공무원을 배우자 또는 직계존속이 거주하는 시·군·자치구 지역의 기관으로 전보하는 경우
   바) 임신 중인 교육공무원 또는 출산 후 1년이 지나지 않은 교육공무원의 모성 보호, 육아 등을 위하여 필요한 경우
   사) 당해 직위나 근무지에 계속하여 근무하는 것이 교육상 심히 부적당하다고 인정되는 사유로서 교육부장관이 정하는 경우(「교육공무원 인사관리규정」 제17조)
      - 직위해제 후 복직된 자
      - 감사결과 인사조치 지시된 자
      - 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 근무태도가 심히 불성실한 자
      - 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요하는 자

라. 전직임용 시 유의사항

1) 교육감은 교원 수급상 필요한 경우 교원이 희망하는 바에 따라 당해인이 소지하고 있는 교원자격증과 관련있는 학교급의 교원으로 전직임용할 수 있음(「교육공무원인사관리규정」 제13조)

2) 장학사에서 교육연구관 또는 교육연구사에서 장학관의 직에 바로 임용할 수 없음
   - 장학관은 장학사, 교육연구관은 교육연구사와 동종의 직무에 종사하는 자로서 장학관·교육연구관과 장학사·교육연구사는 별개의 직위로 규정(「교육공무원법」 제2조 참조)하고 있음. 따라서 장학사를 교육연구관으로 임용하는 것은 종별과 자격을 달리하면서 동종의 직무가 아닌 상위 직위로 승진까지 이뤄지는 임용행위이므로 「교육공무원법」 제13조에 의한 승진의 원칙에 어긋남

제 3 절 파견

1. 파견의 종류

가. 파견 사유 및 기간 (「교육공무원임용령」 제7조의3제1항 및 제2항)

구분	사유	기간
제1호	교육기관·교육행정기관 및 교육연구기관 외의 기관 또는 단체에서 국가적 사업으로 교육·연구·학술진흥 등의 업무를 수행하기 위하여 특히 필요한 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
제2호	다른 기관의 업무폭주로 행정지원을 위한 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
제3호	업무의 소관이 명백하지 아니하거나 관련 기관 간의 긴밀한 협조를 요하는 특수업무의 공동수행을 위하여 필요한 경우	1년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
제4호	「교원 등의 연수에 관한 규정」에 의한 교육공무원의 연수를 위하여 필요한 경우	필요한 기간
제5호	법령 또는 조례의 규정에 의한 교육공무원 연수기관의 교수요원으로 선발된 경우	1년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
제6호	학술진흥과 지역 간 교육의 균형발전을 도모하기 위하여 교육기관 상호 간, 교육행정기관 상호 간, 교육연구기관 상호 간 또는 교육기관·교육행정기관·교육연구기관 상호 간에 필요한 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
제7호	교육공무원의 능력을 개발하기 위하여 국내외 교육기관 또는 교육연구기관에 파견할 필요가 있는 경우	1년 6월 이내, 6월의 범위 안에서 연장 가능
제8호	국가 간 또는 국제기구와 협력사업을 수행하기 위하여 외국 또는 국제기구에 파견할 필요가 있는 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
제9호	국내의 연구기관, 민간기관 및 단체에서의 관련 업무수행, 능력개발이나 국가정책 수립과 관련된 자료수집 등을 위하여 필요한 경우	1년 이내
제10호	「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 또는 한국교육원의 효율적인 운영을 지원하기 위하여 필요한 경우	3년 이내, 1년의 범위에서 연장

※ 학습연구년 특별연수 : 교육청 지정 연수기관에 파견(근거 : 「교육공무원법」 제40조, 「교육공무원임용령」 제7조의3제1항제4호, 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제13조제2항, 제23조제6호)

나. 파견 절차

1) 학교 → 파견기관 : 파견교사 동의서, 학교장 추천서
(중학교 교사 : 소속 교육지원청 경유)

2) 파견기관 → 교육청 : 파견교사 임용제청(동의서 및 추천서 첨부)

3) 교육청 : 파견 발령

2. 파견자의 복무 및 보수

가. 복무 : 파견받은 기관의 장의 지휘 감독을 받음

나. 보수 : 원 소속 기관에서 지급

다. 결원 보충

1) 파견기간이 1년 이상인 경우에는 「국가공무원법」 제43조제3항 또는 「지방공무원법」 제41조제2항의 규정에 의하여 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있음

2) 이 경우 1년 이상의 파견(「교육공무원법」 제40조의 특별연수 규정에 의한 1년 이상의 파견은 제외)으로 인하여 결원을 보충하고자 하는 때에는 미리 행정안전부장관과 협의하여야 함

- 파견 사유가 소멸하거나 파견 목적이 달성될 가망이 없으면 그 공무원을 지체 없이 원래의 소속기관에 복귀시켜야 함(「국가공무원법」 제32조의4제2항)

제 4 절 퇴직 및 면직

1. 퇴직

가. 당연퇴직 (「교육공무원법」 제43조의2)

1) 당연퇴직 사유

가) 교육공무원이 「교육공무원법」 제10조의4(결격사유)에 해당하게 되는 경우에는 당연히 퇴직

▣ **「교육공무원법」 제10조의4** [시행 2024. 9. 20.] [법률 제20377호, 2024. 3. 19., 타법개정]

제10조의4(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 교육공무원으로 임용될 수 없다. 〈개정 2016. 1. 27., 2021. 3. 23., 2022. 10. 18.〉

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다)
   가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위
   나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위
3. 성인에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다)
4. 마약·대마 또는 향정신성의약품 중독자

나) 다만, 「국가공무원법」 제33조제5호(금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자)는 「형법」 제129조부터 제132조까지(수뢰, 사전수뢰, 제삼자뇌물제공, 수뢰후부정처사, 사후수뢰, 알선수뢰) 및 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄(횡령, 배임, 업무상의 횡령과 배임)를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당됨

2) 당연퇴직 해당자 인사 처리

가) 공무원으로 임용 전에 결격 사유가 있는 경우

(1) 당연 무효로서 당초 임용 행위를 소급하여 취소(당연 무효의 통지·확인 성격)

(2) 이미 퇴직한 자에 대해서도 당초 임용일자로 소급하여 임용 취소

나) 공무원으로 재직 중에 결격 사유가 발생할 경우

(1) 형 확정 일자로 당연퇴직 발령 조치

(2) 이미 퇴직한 자에 대해서도 당연퇴직 발령 조치

※ 당연퇴직이란 공무원으로서 임용된 것을 취소하는 것(자동적으로 면직되는 것)으로, 별도의 징계 절차나 동의 절차가 필요 없음

나. 정년퇴직 (「교육공무원법」 제47조)

1) 교육공무원 정년퇴직 연령 : 만 62세

2) 정년퇴직일 : 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월부터 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는 다음 해 2월 말일에 퇴직함

3) 정년퇴직자의 신분유지 : 정년퇴직 전일까지 유지

▣ **정년퇴직일의 공무원 신분** (대법원 판례 1985.12.24. 85누531)

「공무원임용령」 제6조의 규정에 의하면 공무원의 임용시기는 임용장 또는 임용통지서에 기재된 날짜로 되어 있고, 대법원 판례(1985.12.24. 85누531)에 의하면 임용의 효과는 임용일 영시(00 : 00)에 발생하므로 정년퇴직자의 경우도 정년퇴직일 0시에 공무원의 신분이 소멸됨

4) 직위해제 중인 경우는 직위해제 기간에 불구하고 정년퇴직일에 정년퇴직함

다. 명예퇴직

1) 근거 : 「국가공무원법」 제74조의2, 「교육공무원법」 제36조, 「국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정」

가) 공무원으로 20년 이상 근속한 자가 정년 전에 스스로 퇴직하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있음

나) 교장이 임기 만료 전에 스스로 퇴직하는 경우 그 정년은 만 62세로 봄

2) 교육공무원 명예퇴직수당 지급 대상자 : 「공무원연금법」 제25조(재직기간의 계산) 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 재직기간이 20년 이상이고 정년퇴직일로부터 최소한 1년 전에 스스로 퇴직하는 사람

3) 수당 지급액 산정(「국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정」 제4조 [별표1])

정년잔여기간별 대상자	산정 기준
1년 이상 5년 이내 인 사람	퇴직 당시(「국가공무원법」 제40조의4제1항제4호에 따라 특별승진하는 사람의 경우에는 특별승진 직전을 말한다. 이하 같다.) 월봉급액의 반액 × 정년 잔여월수
5년 초과 10년 이내 인 사람	퇴직 당시의 월봉급액의 반액×(60+ $\frac{\text{정년 잔여월수}-60}{2}$)
10년 초과인 사람	정년 잔여기간이 10년인 사람의 금액과 동일한 금액(10년을 초과하는 정년 잔여기간에 대하여는 수당을 지급하지 아니한다.)

※ 정년 잔여기간은 명예퇴직수당 지급대상자의 퇴직일의 다음 달 1일을 기준으로 산정하고, 정년 잔여월수의 계산에 있어 15일 이상은 1월, 미만은 계산하지 아니함

2. 면직

가. 직권면직 (「국가공무원법」 제70조)

1) 직권면직 사유

다음 각 호의 하나에 해당하면 임용권자는 직권으로 공무원을 면직시킬 수 있음

가) 직제와 정원의 개폐, 예산 감소 등으로 폐직 또는 과원이 되었을 때

나) 휴직기간 만료, 휴직 사유 소멸 후 직무에 복귀하지 않거나 직무를 감당할 수 없을 때

다) 「국가공무원법」 제73조의3제3항에 따라 대기 명령을 받은 자가 그 기간에 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때

라) 병역판정검사·입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무(軍務)를 이탈하였을 때

마) 해당 직급·직위에서 직무를 수행하는 데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때

바) 고위공무원단에 속하는 공무원이 「국가공무원법」 제70조의2에 따른 적격심사 결과 부적격 결정을 받은 때

2) 직권면직의 절차

가) 임용권자가 직권면직시킬 경우는 미리 관할 징계위원회의 의견을 들어야 함

나) 다만, 「국가공무원법」 제70조제1항제5호의 규정(직위해제가 되어 대기 명령을 받은 자가 그 기간에 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때)에 의거 면직시킬 경우는 징계위원회의 동의를 얻어야 함

나. 의원면직

1) 본인의 의사 표시에 의하여 공무원 관계를 소멸시키는 것

2) 의원면직자의 신분 유지 : 면직 발령일 전일까지 신분 유지

3) 의원면직 처리 절차

가) 비위사실 확인 조회 : 학교 → 지원청(행정지원과), 감사관, 관할 경찰서, 감사원, 부산지방검찰청

나) 의원면직 제청 : 학교 → 교육(지원)청
[제출서류 : 사직원, 서약서, 학교장 확인서 및 비위사실 확인조회결과(의원면직 제한대상여부 조회결과) 각 1부]

다) 교육공무원 임용에 따른 결원보충 요청 : 교육지원청 → 시교육청

라) 인사발령통지서 : 교육(지원)청 → 학교

※ 의원면직 전일까지 근무한 것으로 봄

다. 징계면직

1) 징계위원회의 의결을 거쳐 파면, 해임시키는 경우

2) 파면 : 공무원 관계로부터 배제, 5년간 공무원 임용 제한

3) 해임 : 공무원 관계로부터 배제, 3년간 공무원 임용 제한

라. 사망면직

1) 사망면직 일자 : 사망한 다음 날(「교육공무원임용령」 제5조제2항)

2) 사망자 보고 : 발생 7일 이내에 임용권자에게 보고(「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제20조)

3) 사망면직 처리 절차

가) 사망보고서 및 사망진단서 제출 : 학교 → 교육(지원)청

나) 인사기록카드 등재 및 교육행정정보시스템(NEIS)상 면직 처리
: 교육지원청 → 시교육청

※ 인사기록카드 등재 내용 : 「교육공무원임용령」 제5조제2항의 규정에 의한 면직(사망)

다) 사망 보고 및 결원보충 요청 : 교육지원청 → 시교육청

라) 사망에 따른 인사 처리 결과 알림 : 교육(지원)청 → 학교

【서식 1】 의원면직 제출 공문 (학교→교육(지원)청)

제목 교육공무원 의원면직 서류 제출

1. 관련 : 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제12조 제2항
2. 교육공무원의 의원면직 서류를 아래와 같이 제출합니다.

소속	직위 (교과)	성명	생년월일	면직사유	면직청원일	비고

붙임 1. 사직원 1부.
2. 서약서 1부.
3. 확인서 1부.
4. 비위사실조회 회신서 각 1부. 끝.

【서식 2】 의원면직 사직원

사 직 원

소 속 :
직 위 :
성 명 :
생년월일 :

본인은 로 인하여 20○○년 ○○월 ○○일자로 사직하고자 합니다.

20○○년 ○○월 ○○일
교사 ○○○(인)

부산광역시교육감(○○교육지원청교육장) 귀하

【서식 3】 의원면직 서약서

서 약 서

소　　속 :
직　　위 :
성　　명 :
생년월일 :

본인은 20○○년 ○○월 ○○일 현재 어떠한 비위 관련 사실도 없으며, 공무원으로 재직 중 취득한 직무상 비밀에 대하여 절대로 누설하지 않을 것을 약속하며 또한 「국가공무원법」 제60조(비밀 엄수의 의무)를 위해하여 공무상 비밀을 누설할 경우 형법상의 책임 등 어떠한 처벌도 감수할 것을 엄숙히 다짐합니다.

20○○년 ○○월 ○○일
교사 ○○○(인)

부산광역시교육감(○○교육지원청교육장) 귀하

【서식 4】 비위사실 조회 확인서

확 인 서

1. 인적 사항

소 속	직위	성 명	성별	생년월일	현직위 경 력	교 육 총경력	비고

2. 비위 사실 확인(조회결과 회신서 사본 첨부)

조 사 항 목	사실 여부	확인자인	비 고
(1) 형사 사건으로 기소 중인지의 여부	유 · 무		
(2) 징계 의결 요구 여부	유 · 무		
(3) 비위 조사 중인지의 여부	유 · 무		
(4) 비위에 대한 연대책임 여부	유 · 무		
(5) 기타 면직 사유	유 · 무		

위와 같이 확인함

년 월 일

○○중(고등)학교장 [직인]

부산광역시교육감(○○교육지원청교육장) 귀하

【서식 5】 비위사실 조회 요청 (학교 → 각 기관)

○○학교

수신자 부산지방검찰청, OO경찰서, 감사원, 부산광역시교육청 감사관
(경유)
제 목 의원면직 예정자에 대한 비위 사실 조회 요청

의원면직 예정자인 본교 교사 홍길동에 대하여 비위 사실 조회를 요청합니다.

가. 조회 대상

소 속	직위	성 명	성별	주민등록번호
OO학교	교사	홍길동	남	680520-1******

나. 조회 내용

조회기관	조회 내용	조회결과
부산지방검찰청	현재 형사사건으로 기소 중이거나 검찰에서 수사(내사 포함) 중인 사건 여부	
OO경찰서	수사 및 내사 중인 사건 진행 여부	
감사원	감사원 관련 비위 사실 여부	
부산광역시교육청 감사관(고,특수) *OO교육지원청 감사팀(중학교)*	징계 의결 요구, 형사사건 기소, 비위와 관련하여 내부 감사 또는 조사 진행 여부	

끝

○ ○ 학 교 장 [관 인]

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일) 접수 처리과명-연도별 일련번호(접수일)
우 도로명주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 공무원의 전자우편주소 / 공개 구분

【서식 6】 사망 보고 공문

제목 교육공무원 사망 보고

1. 관련 : 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제20조

2. 교육공무원의 사망을 아래와 같이 보고합니다.

소속	직위(직급)	성명	생년월일	사망일자	사망 이유

붙임 사망진단서 1부. 끝.

참고 학교급별 보직교사 배치 기준

구분	배치 기준
유치원	1. 3학급 이상 5학급 이하의 유치원에는 1명 이내 2. 6학급 이상 11학급 이하의 유치원에는 2명 이내 3. 12학급 이상 17학급 이하의 유치원에는 3명 이내 4. 18학급 이상 23학급 이하의 유치원에는 5명 이내 5. 24학급 이상 유치원에는 7명 이내 다만, 11학급 이하의 유치원으로서 교육부장관이 지정하는 연구학교에는 위의 각 호의 구분에 따른 수보다 보직교사 1명을 더 둘 수 있음
초등학교	1. 6학급 이상 11학급 이하의 학교에는 2명 2. 12학급 이상 17학급 이하의 학교에는 4명 이내 3. 18학급 이상 23학급 이하의 학교에는 6명 이내 4. 24학급 이상 29학급 이하의 학교에는 8명 이내 5. 30학급 이상 35학급 이하의 학교에는 10명 이내 6. 36학급 이상의 학교에는 12명 이내 7. 5학급 이하인 학교 또는 분교장에는 1명 다만, 교육부장관이 지정하는 연구학교에는 위의 각 호의 구분에 따른 수보다 보직교사 1명을 더 둘 수 있음
중학교	1. 3학급 이상 5학급 이하의 학교에는 2명 2. 6학급 이상 8학급 이하의 학교에는 3명 3. 9학급 이상 11학급 이하의 학교에는 5명 이내 4. 12학급 이상 17학급 이하의 학교에는 8명 이내 5. 18학급 이상의 학교에는 11명 이내 6. 2학급 이하의 분교장에는 1명 다만, 다음의 경우 보직교사를 더 둘 수 있음 가. 체육중학교, 11학급 이하의 학교로서 교육부장관이 지정하는 연구학교의 경우에는 보직교사를 1명 더 둘 수 있음 나. 방송통신중학교가 설치된 학교에는 방송통신학급의 수가 1~4학급인 경우 1명, 5~8학급인 경우 2명, 9학급 이상인 경우 3명의 보직교사를 더 둘 수 있음 다. 기숙사 운영 학교 1명

<table>
<tr><th>구분</th><th>배치 기준</th></tr>
<tr><td>고등학교</td><td>1. 3학급 이상 5학급 이하의 학교에는 2명
2. 6학급 이상 8학급 이하의 학교에는 3명
3. 9학급 이상 17학급 이하의 학교에는 8명 이내
4. 18학급 이상의 학교에는 11명 이내
5. 1교 2체제 학교의 경우 각 체제의 학급 수에 따라 별도 배치
다만, 다음의 경우 보직교사를 더 둘 수 있음
가. 전공학과 설치한 특성화고등학교 및 마이스터고등학교 1명
나. 체육고등학교 또는 8학급 이하의 학교로서 교육부장관이 지정하는 연구학교 각 1명
다. 19학급 이상의 특성화고등학교(마이스터고)의 학과 보직교사
<table>
<tr><td>학급 수(학급)</td><td>19~21</td><td>22~30</td><td>31~39</td><td>40~49</td></tr>
<tr><td>학과 보직교사 증치수(명)</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>
라. 마이스터고 1명
마. 방송통신고등학교가 설치된 학교는 방송통신 학급이 설치된 학년 당 1명
바. 기숙사 운영 학교 1명</td></tr>
<tr><td>특수학교</td><td>1. 영아 학급 수는 유치원 학급 수에 가산하여 유치원 배치 기준에 따라 배치
2. 초등학교 학급 수는 초등학교 배치 기준에 따라 배치
3. 중학교, 고등학교, 전공과 학급 수는 가산하여 일반고 배치 기준에 따라 배치
다만, 기숙사를 운영하는 학교, 교육부장관이 지정하는 연구학교에는 위의 각 호의 구분에 따른 수보다 보직교사 1명을 더 둘 수 있음</td></tr>
</table>

2장

휴직 및 복직

제1절 휴직제도의 개요

제2절 휴직 종류별 업무처리

2장 휴직 및 복직

제 1 절 휴직제도의 개요

1. 목적

공무원이 재직 중 직무에 종사할 수 없는 사유가 발생한 경우, 해당 사안에 따라 면직시키지 아니하고 일정 기간 동안 신분을 유지하면서 질병 치료, 법률상 의무 이행, 능력개발을 위한 연수 기회를 부여하는 등 공무원의 신분을 보장하기 위한 제도임

2. 연혁

- '49. 08 : 질병휴직 제도 도입(「국가공무원법」 법률 제44호)
- '53. 04 : 「교육공무원법」 제정(기존 국가공무원 휴직제도 준용)
- '63. 12 : 군복무, 천재지변 등으로 인한 행방불명, 기타 법률에 의한 의무수행휴직 추가
- '65. 10 : 해외유학 휴직, 국제기구·외국기관 임시고용 휴직 추가
- '77. 12 : 재외국민교육기관 임시고용 휴직 추가
- '81. 11 : 임신·출산휴직, 국내연수휴직 추가
- '94. 12 : 육아휴직, 간병휴직 추가
- '96. 08 : 1년 이상의 해외연수휴직, 국내연수휴직, 배우자 동반휴직 추가
- '00. 01 : 교원노동조합 전임근무자 휴직 추가
- '11. 07 : 입양휴직 추가
- '14. 02 : 질병휴직기간을 1년 범위에서 연장 가능
- '16. 01 : 자율연수휴직 추가, 남성도 3년까지 육아휴직 가능
- '19. 03 : 간병휴직을 가사휴직으로 변경, 조부모 및 손자녀의 간호를 위한 휴직 가능

- ’20. 02 : 불임·난임휴직 추가(직권휴직에서 청원휴직으로 변경)
- ’23. 04 : 가사휴직을 가족돌봄휴직으로 변경(간호만 가능한 가사휴직에서 가족을 부양하거나 돌보기 위한 가족돌봄휴직으로 변경), 공무상 질병휴직 기간 확대(3년 이내에서 3년 초과 시 절차를 거쳐 2년 범위 내 연장 가능)

3. 근거

가. 「국가공무원법」(법률 제20627호, 2024. 12. 31.)

나. 「교육공무원법」(법률 제20377호, 2024. 9. 20.)

다. 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(법률 제18924호, 2023. 12. 11.)

라. 「공무원임용령」(대통령령 제35191호, 2025. 1. 7.)

마. 「교육공무원임용령」(대통령령 제34930호, 2024. 10. 8.)

바. 「공무원보수규정」(대통령령 제35181호, 2025. 1. 3.)

사. 「공무원수당 등에 관한 규정」(대통령령 제35182호, 2025. 1. 3.)

아. 「교육공무원 승진규정」(대통령령 제33528호, 2024. 3. 1.)

자. 「공무원 임용규칙」(인사혁신처예규 제191호, 2025. 1. 7.)

차. 「교육공무원 인사관리규정」(교육부훈령 제500호, 2024. 12. 10.)

4. 종류 및 내용

(「교육공무원법」 제44조제1항 및 제45조제1항, 「공무원보수규정」 제15조 및 제28조, 「교육공무원 승진규정」 제11조)

가. 직권휴직

종류	질병휴직	병역휴직	행방불명휴직	법정의무수행휴직	노조전임자휴직
근거	제1호	제2호	제3호	제4호	제11호
요건	신체·정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때	「병역법」에 따른 병역 복무를 위하여 징·소집된 경우	천재지변이나 전시·사변 또는 그 밖의 사유로 생사·소재를 알 수 없게 된 경우	기타 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 경우	「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우
기간	•1년 이내(부득이한 경우 1년 범위에서 연장 가능) •「공무원재해보상법」에 따른 공무상 부상 또는 질병으로 인한 경우는 3년 이내 (의학적 소견 등을 고려하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 2년의 범위에서 연장 가능)	복무기간	3월 이내	복무기간	전임기간
경력 인정 및 승급	•경력평정 : 미산입(단, 공무상 질병 또는 부상인 경우 산입) •승급제한(단, 공무상 질병 또는 부상인 경우 포함)	•경력평정 : 산입 •승급인정	•경력평정 : 미산입 •승급제한	•경력평정 : 산입 •승급인정	•경력평정 : 산입 •승급인정
결원 보충	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	결원보충 불가	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능
봉급	•1년 이하 : 70% 지급 •1년 초과~2년 이하 : 50% 지급 •공무상 질병 : 전액 지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급 안함
수당	수당규정에 의하여 지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급 안함
기타	휴·복직 시 진단서나 소견서 등 제출				

나. 청원휴직

종류	유학휴직	고용휴직	육아휴직	입양휴직	불임·난임 휴직	연수휴직	가족돌봄휴직	동반휴직	자율연수 휴직
근거	제5호	제6호	제7호	제7호의2	제7호의3	제8호	제9호	제10호	제12호
요건	학위취득을 목적으로 해외 유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구·연수하게 된 경우	국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관, 재외교육기관 또는 대통령령으로 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우	만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나, 여성 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우	만 19세 미만의 아동(제7호에 따른 육아휴직 대상이 되는 아동 제외)을 입양하는 경우	불임 및 난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우	교육부장관 또는 교육감이 지정하는 연구기관·교육기관 등에서 연수하게 된 경우	조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우(조부모나 손자녀의 경우 본인 외에 돌볼 사람이 없는 경우)	배우자가 국외근무를 하거나 제5호에 해당된 경우	「공무원연금법」 제25조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우
기간	·3년 이내 (학위취득의 경우 3년 범위 내 연장가능)	고용기간	자녀 1명에 대하여 3년 이내 (분할 사용 가능)	입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내	1년 이내 (부득이한 경우 1년의 범위에서 연장 가능)	3년 이내	1년 이내 (재직기간 중 총 3년)	3년 이내 (3년의 범위에서 연장 가능)	1년 이내 (재직기간 중 1회에 한함)
재직 경력 인정	•경력평정 : 50% 산입 •승급인정	•경력평정 : 산입(비상근 50%산입) •승급인정 (비상근 50%인정)	•경력평정 : 산입 •승급인정 (자녀 1명당 최초 1년, 셋째 이후 자녀 전 기간 인정)	•경력평정 : 산입 •승급인정	•경력평정 : 미산입 •승급제한	•경력평정 : 50%산입 •승급제한 (학위취득 시 인정)	•경력평정 : 제외 •승급제한	•경력평정 : 제외 •승급제한	•경력평정 : 제외 •승급제한
결원 보충	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	6월 이상 (출산휴가 와 연계 시 3월 이상) 휴직 시 결원 보충 가능	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능	6월 이상 휴직 시 결원보충 가능
봉급	50% 지급 (3년이내)	지급 안함	지급 안함	지급 안함	•1년 이하 : 70% 지급 •1년초과~2년 이하 : 50% 지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급 안함
수당	수당규정에 의하여 지급	지급 안함	수당규정에 의하여 지급	지급 안함	수당규정에 의하여 지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급 안함
기타	실교육 경력 5년 이상인 자 가능		출산휴가 별도신청 가능		휴직 시 모자보건법에 따른 진단서 제출	실교육 경력 3년 이상인 자 가능			

5. 효력 및 복직(「국가공무원법」 제70조제1항제4호, 제73조)

가. 효력

1) 휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에는 종사하지 못함

2) 휴직 중이라도 공무원의 신분은 보유하므로 신분상의 의무(외국 정부의 영예 수허, 겸직 금지, 집단 행위의 금지, 정치 운동의 금지, 비밀 엄수 등)를 위반하였을 때는 징계처분의 대상이 됨

3) 휴직 중에 정년이 도래한 자는 정년퇴직이 가능하며, 명예퇴직 요건에 해당되면 명예퇴직 신청도 가능함. 또한 「국가공무원법」 제70조제1항제4호의 사유에 해당될 때에는 직권면직 처분도 가능함. 이 경우 별도의 복직절차 없이 바로 퇴직 또는 면직 처분할 수 있음

※ 유학휴직, 고용휴직, 육아휴직 등 휴직기간이 호봉승급 특례로 인정되는 경우 복직절차를 거쳐 호봉 재획정 후 면직 절차를 밟아 호봉승급에 다툼이 없도록 함

나. 복직

1) 휴직기간 중 휴직사유 소멸 시 30일 이내에 임용권자 또는 임용제청권자에게 신고하여야 함 → 지체 없이 복직 조치

2) 휴직기간 만료 시 30일 이내에 복귀 신고 → 당연 복직

※ 휴직기간 만료로 복귀 신고 후 복직 발령일까지 소요되는 기간은 휴직기간으로 봄

· 휴직자는 휴직사유 소멸(질병휴직 중 완치, 해외유학휴직 중 학업 중단 등) 및 휴직기간 만료 시 즉시 복귀 신청하여야 함. 「국가공무원법」 제73조에 따른 30일 이내 복귀 신청 시 당연 복직 조항은 휴직복귀자의 신분 관계를 명확히 하기 위한 규정일 뿐이며, 휴직기간을 당연히 30일 연장해 줄 수 있다는 규정이 아님. "30일 이내 복귀"의 의미는 부득이한 사유로 즉시 복귀 신고할 수 없는 경우에 30일 이내에 복귀 신고하라는 것으로 고의로 30일을 늦추어서 신고해도 된다는 내용이 아님

· 임용권자는 휴직사유 소멸 및 휴직기간 만료 시 휴직 중인 공무원의 복직 신고가 없더라도 지체 없이 복직을 명하여야 함

다. 휴직사유 소멸자의 복직절차

1) 발령 기준일 : 복직원(휴직사유 소멸 시 30일 이내 제출)을 받은 날로부터 지체 없이 발령 조치(제대일·복직원 제출일을 기준한 소급발령 불가, 「교육공무원 임용령」 제5조)

2) 휴직기간 : 「국가공무원법」 제73조제2항 및 제3항에 의한 복직발령일 전일까지는 「교육공무원법」 제45조의 휴직기간으로 봄

3) 휴직기간이 만료되지 않았더라도 휴직사유가 소멸되거나 휴직을 계속 유지할 필요가 없을 경우, 직무에 복귀할 수 있으며 임용권자는 휴직사유의 소멸을 객관적으로 입증할 만한 증빙서류 제출을 요구할 수 있음

4) 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 경우, 휴직기간 만료일 또는 휴직사유 소멸일을 임용일자로 소급하여 직권면직시킬 수 있음(「국가공무원법」 제70조제1항제4호)

※ 본인의 원에 의하지 않은 휴직 또는 면직처분을 할 경우, 처분의 사유를 기재한 설명서 교부(「국가공무원법」 제75조)

6. 결원보충 (「국가공무원법」 제43조, 「교육공무원법」 제53조, 「교육공무원임용령」 제7조의4)

가. 의의

1) 휴직으로 인한 업무 공백 방지

2) 기관별 정원관리원칙(조직 관계 법령상)의 예외 인정

나. 인정 범위

1) 질병, 병역, 법정의무수행, 노조전임, 해외유학, 고용, 육아, 입양, 불임·난임, 교육기관 연수, 가족돌봄, 동반, 자율연수 휴직 등으로 6월 이상 휴직하는 경우 당해 공무원의 휴직일로부터 결원보충 가능. 단, 출산휴가와 연계하여 3개월 이상 육아휴직하는 경우 출산휴가일로부터 결원보충이 가능

2) 별도의 결원보충 승인은 필요 없음

다. 별도정원의 소멸

1) 휴직자의 복귀 후, 당해 직급에 최초 결원 발생 시 별도정원 소멸

2) 휴직자가 복귀 신고를 한 때에는 그 직급(위)에 결원이 없더라도 휴직자는 반드시 복직시켜야 함

3) 현원이 정원보다 초과된 때는 과원으로 처리하는 것이 아니라, 그 초과된 현원에 상당하는 숫자만큼을 별도 정원으로 관리함

4) 별도 정원은 당해 직급(위)의 정원이 증가되거나 또 다른 휴직자의 발생, 면직 또는 퇴직의 발생 등으로 인하여 당해 직급(위)의 정원과 현원이 최초로 같아질 때 소멸됨

7. 휴직업무 처리 시 유의사항 (「교육공무원법」 제45조제3항, 「교육공무원 인사관리규정」 제24조, 제25조, 제26조)

가. 허가

1) 임용권자는 휴직 허가 시 교육과정 운영, 교원수급, 소요 예산, 휴직 목적의 적합성, 복직 후 교육 발전 기여 가능성, 기간제교원의 신분보장 가능 여부 등을 종합적으로 판단하여 휴직을 허가하여야 함

2) 본인의 청원에 의하여 휴직을 허가하는 해외유학휴직, 고용휴직, 국내연수휴직, 동반휴직 등에 대하여 최소한 휴직기간(예 : ○개월 이상)에 대한 기준은 없으나, 이를 이유로 하여 단기간의 휴직(예 : 6개월간의 고용휴직 등)을 신청하였을 때는 그 기간 동안에 휴직의 목적 달성 가능성 여부 또는 휴직의 목적 적합성 등을 면밀히 검토하여 처리하여야 함

3) 휴직 후 복직 시에는 휴직사유의 소멸 여부를 파악하여 방학 직전 또는 방학 기간에 복직하였다가 재휴직을 반복하는 사례가 없도록 해야 함(국민권익위원회 사회제도개선과-632(2020.4.23.))

나. 기간 및 연장

1) 모든 휴직은 학생의 학습권 보호와 안정적인 학교 운영, 학교의 특수성 등을 고려하여 학기 단위로 기간을 정하여 휴직하도록 권장하고, 휴직에 따른 기간제교사 임용도 학기 단위로 임용하여 정원관리에 적정을 기하도록 함

2) 휴직사유의 소멸 또는 휴직기간이 만료된 후 다른 사유로 계속 휴직하고자 할 경우에는 당초의 휴직에 대하여 복직 신고를 함과 동시에 다른 사유로의 휴직 신청

※ (예) 동반휴직 중 휴직사유가 소멸되거나 기간이 만료된 후 육아휴직을 하고자 할 경우, 동반휴직에 대하여는 복직을 신청함과 동시에 육아휴직에 대한 휴직 신청을 할 수 있음. 이 경우 임용권자는 복직명령(동반휴직에 대하여)과 휴직명령(육아휴직에 대하여)을 같은 날에 발령할 수 있음

3) 휴직 중에 있는 자가 「교육공무원법」 제45조에 규정된 휴직기간 범위 내에서 휴직기간을 연장하고자 할 때에는 휴직기간 만료 전 15일까지 신청하여야 함

다. 휴직자 복무관리

1) 휴직 중에 있는 자는 휴직기간 중 휴직자 실태 보고서(서식15)를 첨부하여 매 반기별(6월 30일, 12월 31일)로 소재지, 연락처, 휴직사유의 계속 여부 등을 소속기관의 장에게 보고하여야 함. 보고시점이 휴직 시작 후 1개월 이내인 경우에는 보고 생략(교육공무원인사관리규정 제26조)

2) 소속기관의 장은 휴직자의 실태를 파악하고 필요시 이에 대한 조치를 취하여야 하며, 휴직자 실태 보고서(서식15) 및 실태 파악 결과를 관리하여야 함

▣ **휴직사유별 증빙서류** (신학기 시작 전에 소속기관 장에게 제출)
- 유학휴직(학위취득 목적) : 매 학기 성적증명서, 다음 학기 등록확인서
- 동반휴직 : 재직 관련 서류 및 출입국사실증명서 등
- 연수휴직 : 매 학기 성적증명서, 재학증명서
- 불임·난임휴직 : 진료확인서 또는 통원확인서

3) 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때는 직권면직시킬 수 있음

4) 휴직 중 국내에서 해외에 나가거나 해외에서 국내에 일시 귀국시에는 반드시 소속기관장에게 알리고 증빙서류를 학교에 제출해야함(동반휴직, 고용휴직, 유학휴직)

5) 소속기관장은 휴직자 실태 보고서의 기타부분에 휴직자의 출입국기간, 사유 및 목적 등을 명시하고 증빙서류를 첨부하여 함께 보관해야 함

※ 국내체류 기간은 국외훈련파견의 기준을 준용하여 통상 연간 15일 이내로 한다.

▣ **휴직 전 휴직사유 소멸에 대한 내용 안내**
- 병역휴직 – 소집해제, 귀가 조치
- 육아휴직 – 유산, 유아 사망
- 고용휴직 – 고용 해제
- 가족돌봄휴직 – 부양 및 돌봄 사유 소멸
- 유학휴직 – 학업 중단(휴학 포함), 학위 조기 취득, 대학(원) 변경, 전공과목 변경 등
- 동반휴직 – 본인 및 배우자 귀국, 배우자의 유학휴직사유 소멸, 배우자의 근무지 또는 근무처 변경 등
- 연수휴직 – 학업 중단(휴학 포함)
- 불임·난임휴직 – 임신, 치료 중단

라. 복직 시 유의사항

1) 「교육공무원법」 제44조제1항제7호(육아휴직) 또는 제10호(동반휴직)의 사유로 인하여 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 하는 경우에는 대통령령(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제6조제1항제1호)으로 정하는 바에 따라 연수를 받아야 함 (출산휴가 기간 포함 2년 이상인 경우도 연수 가능)

※ 연수시기 : 복직예정일 이전(단, 복직예정일 이내에 불가피한 사정 등으로 연수를 이수하지 못할 경우 복직 이후 1년 이내에 연수를 이수하여야 함)

2) 휴직기간이 6개월 이상인 경우 복직 후 1개월 이내에 결핵검진을 실시하고 결과는 학교 자체 보관(「결핵예방법」 제11조, 동법 시행규칙 제4조제2항)

제 2 절 휴직 종류별 업무처리

1. 질병휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제1호

나. 휴직사유 : 신체상 · 정신상의 장애로 장기요양이 필요할 때

다. 요건 : 합병성, 단일성 또는 공무로 인한 것인지에 불문하고 직무수행에 상당한 지장을 줄 수 있는 신체 ·정신상의 장애로 장기요양을 요하는 경우

라. 기간 : (일반질병휴직) 1년 이내, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장 가능(공무상 질병휴직) 3년 이내, 대통령령으로 정하는 바에 따라 2년의 범위에서 연장가능 (「교육공무원법」 제45조 1항)

1) 휴직기간은 진단서에 나타난 요양기간 또는 요양에 실제 필요한 기간임. 따라서 추가 진단서 또는 요양이 더 필요함을 입증하는 증빙서류를 제출할 경우 2년 (공무상질병은 3년, 질병휴직위원회 자문 후 2년 범위 연장 가능, 총 5년) 범위 내에서 계속적인 휴직 또는 연장 가능

2) 휴직기간(총2년)을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직기간을 연장하거나, 복직하였다가 재휴직도 가능함. 다만, 복직 시에는 휴직사유의 소멸 여부를 파악하여 방학 기간에 복직하였다가 다시 휴직을 반복하는 사례 방지

3) 휴직기간(총2년)이 만료된 후에도 직무를 정상적으로 감당할 수 없을 경우, 「국가공무원법」 제70조제1항제4호의 규정에 의하여 직권면직처분 가능

▣ 유의사항

- 본인의 원에 의하지 않은 휴직 또는 면직처분을 할 경우에는 처분의 사유를 기재한 설명서를 교부하여야 함 (「국가공무원법」 제75조)
- 처분사유 설명서를 받은 공무원이 그 처분에 불복할 때에는 그 설명서를 받은 날부터 30일 이내에 교원소청심사위원회에 재심을 청구할 수 있으며, 이 경우 면직처분에 대하여는 교원소청심사위원회의 최종 결정이 있을 때까지 후임자를 보충하지 못함. 다만, 기간 내에 소청심사 청구를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 지난 후에 후임자를 보충 발령할 수 있음(「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제9조)
- 휴직기간이 만료되어 복직 후 정상적인 근무가 상당 기간 지속되다가 재발된 경우에는 그 재발된 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무 수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직 부여 가능
- 다만, 복직 후의 근무상태가 불완전하고 비정상적인 상태여서 직무를 감당하지 못할 만한 지장이 있다고 판단될 때에는 직권면직함이 타당하다고 사료됨(총무처 인기 12107-45, 1996.1.25.)

마. 횟수 : 횟수에 제한은 없으나 동일 질병으로 총 2년(공무상질병은 3년, 질병휴직위원회 자문 후 2년 범위 연장 가능, 총 5년)을 초과할 수 없음

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시

- 직권으로 휴직을 명할 경우에는 제출받을 필요가 없으나, 본인의 원에 의할 경우에는 필요한 서류를 징구할 수 있음(「공무원임용령」 제57조의7제1항)

2) 휴직사유 입증서류

- 진단서 :「공무원 재해보상법」 제24조에 따른 요양기관에서 발행한, 「의료법」 제17조에 의하여 교부된 진단서(치료내용 및 향후 치료에 대한 소견, 치료 예정기간 명시)
- 기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류 :「의료법 시행규칙」 제9조에 따른 진단서 기재 사항이 모두 기재된 의사 소견서 등

사. 복직절차

1) 휴직사유가 소멸되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우, 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

2) 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직되며 이 경우 복직일 전일까지는 휴직기간으로 봄

3) 휴직기간 중이라도 본인이 질병이 완쾌되었다는 증빙서류(진단서 등)와 함께 복직원을 제출하면 임용권자는 이를 근거로 정상적인 직무수행 가능 여부를 판단하여 복직 여부를 결정함

아. 병가 및 연가와의 관계

1) 일반질병휴직

- 일반병가(60일) → 법정연가 사용(미사용 연가 범위 내) → 일반질병휴직(1년, 1년 범위 내 연장 가능)

2) 공무상질병휴직

- 공무상병가(180일) → 일반병가(60일) → 법정연가 사용(미사용 연가 범위 내) → 공무상질병휴직(3년, 질병휴직위원회 자문 후 2년 범위 연장 가능)

자. 공무상질병휴직

1) 대상 : 「공무원재해보상법 시행령」 제28조에 따른 공무상 요양승인이나 제32조에 따른 재요양 승인을 받은 경우

2) 기간 : 3년 이내로 하되, 3년 초과 시에는 질병휴직위원회의 자문을 거쳐 2년 범위 연장 가능(교육공무원법 제45조제1항제1호 개정, 2023. 4. 19.시행)

- 공무상 요양 승인(연장승인 포함)을 받은 경우 공무상 요양 결정대상 질병 또는 부상에 한함
- 공무상 요양 승인 등을 받은 기간이 종료된 경우, 동일한 사유의 진단서로 휴직 신청 시 공무상질병휴직을 새로 명하거나 휴직기간 연장 불가
  ※ 단, '21.12.9. 당시 공무상질병휴직 중인 공무원만 승인 또는 결정을 받은 공무상 요양기간이나 요양급여 지급이 끝난 후에도 같은 사유로 질병·부상이 계속되는 경우 진단서를 통해 공무상질병휴직 연장 가능
- 공무상질병휴직기간 만료 후 복직하여 정상근무 중에 동일 질병이 재발하는 경우에는 복직 후의 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당 기간 지속되었다면 그 재발된 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무 수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 공무상질병휴직을 부여할 수 있음
- 공무상질병휴직의 만료로 복직 후에는 상당 기간 동일 질병으로 재휴직이 어려우므로 휴직 신청 시 신중하게 판단해야 함
- 공무상질병휴직이 만료되면 복직하여야 하고, 일상생활이 가능하다는 진단서를 제출해야 함
- 공무상질병휴직의 연장은 미리 연장 기간의 승인이 된 공무상 요양승인서를 휴직 연장 시 제출하여 서류 미발급으로 인한 불이익이 발생하지 않도록 함
- 공무상 요양 승인 신청을 한 교사가 일반 병가 및 연가를 사용한 후에도 공무상 요양승인이 결정되지 아니하여 일반질병휴직 중인 경우 휴직기간중에 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 당초의 휴직처분(일반 병가·연가 포함)을 취소하고 공무상 병가로 소급 처리하거나 일반질병휴직이 끝난 경우에는 당초의 일반질병휴직을 취소하고 공무상질병휴직을 명할 수 있음

3) 소급 적용

- 당초 질병휴직을 취소하고 그 발령일로 소급하여 공무상질병휴직을 명하거나 당초의 질병휴직 명령을 공무상질병휴직 명령으로 변경 가능(「공무원임용령」 제57조의7제6항)
- 당초의 일반질병 휴직 처분을 소급하여 취소하고 공무상병가로 처리 가능하며, 공무상요양승인이 공무상병가·일반병가 및 법정연가일수를 경과하여 결정된 경우에는 공무상병가·일반병가 및 법정연가를 합산한 날이 경과한 날에 공무상질병휴직 처리 가능함(총무처 인기 12107-351, 1996.6.11.)

차. 질병휴직위원회

1) 임용권자 또는 임용제청권자는 질병휴직 여부(휴직명령의 필요성·복직 후 정상근무 가부·직권면직 대상 여부 등)를 결정하려는 경우 관계 전문가 등으로 질병휴직위원회를 구성하여 휴직의 필요성 등에 대해 자문 가능

2) 임용권자 또는 임용제청권자는 공무상 부상 또는 질병으로 인하여 휴직을 명한 교육공무원에게 당초 휴직 사유와 같은 사유로 그 휴직기간 연장을 명하려는 경우로서 총 휴직기간이 3년을 초과하는 경우에는 질병휴직위원회에 자문해야 함

3) 위원장 포함 3명 이상으로 구성하되, 위원의 1/2 이상은 의료전문가 등 공무원이 아닌 자로 구성

카. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 제외(공무상질병인 경우 산입, 「교육공무원 승진규정」 제11조제1항제1호)

2) 호봉승급 : 제외(공무상질병인 경우 산입, 「공무원보수규정」 제14조제1항제1호)

타. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

파. 보수

1) 봉급(「공무원보수규정」 제28조제1항)

- 일반질병휴직 : 1년 이하 봉급액의 70%, 1년 초과 2년 이하 봉급액의 50%
- 공무상질병휴직 : 봉급 전액

2) 수당(「공무원수당 등에 관한 규정」)

구분		대우 수당	정근 수당	정근 수당 가산금	가족 수당 및 가산금	자녀학비 보조수당	특수지 근무 수당	특수 업무 수당	관리 업무 수당	정액 급식비	명절 휴가비	직급 보조비
일반 질병 휴직	1년 이하	3할감	휴직 1월당 1/6감	3할감	3할감	3할감	×	×	×	×	×	×
	1년 초과 2년 이하	5할감	휴직 1월당 1/6감	5할감	5할감	5할감	×	×	×	×	×	×
공무상 질병휴직		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2. 병역휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제2호

나. 휴직사유 : 「병역법」에 따른 병역 복무를 위하여 징집되거나 소집된 경우

다. 요건

1) 현역의 장교, 부사관 또는 병(의무경찰대원·의무소방원 포함)으로 복무하게 된 때. 다만, 사관학교·육군3사관학교 및 국군간호사관학교의 무관후보생이 된 때와 장기부사관이 된 때는 제외함

2) 병역준비역이 아닌 사관후보생이 된 때

3) 상근예비역, 보충역 또는 대체역으로 복무하게 된 때

▣ 유의사항

- 병역의무를 수행하는 것으로 족하고 구체적인 병역의무의 종류를 가릴 것은 아니므로, 단기복무부사관으로 지원입대 하거나 사병으로 근무 중 단기복무 부사관으로 복무하더라도 병역법상 의무수행을 위한 것이라면 당연히 휴직사유에 포함되며,
- 단기복무부사관으로 지원입대한 자가 본인의 의사에 반하여 「군인사법」 제7조제1항제7호의 규정에 의한 의무복무기간인 4년을 초과하여 복무하고 제대한 경우에도 그 초과근무기간이 「병역법」 제19조의 규정에 의하여 조정한 기간의 범위 내라면 정당한 입대휴직이며, 복직 처리도 가능함

라. 기간 : 복무기간이 만료될 때까지

1) 「병역법」 제18조 및 제30조와 「군인사법」 제7조의 규정에 의한 의무복무 기간

2) 각급학교의 재학생으로서 재학 시 「군인사법」 제62조의 규정에 의한 군장학생으로 선발되어 군 가산복무 지원금을 지급받고 졸업 후 장교 또는 부사관으로 복무하게 되었을 경우, 본인의 의무복무기간(단기 복무장교인 경우 3년)에 군 가산복무 지원금을 지급받고 학업을 이수한 기간에 해당되는 기간을 가산한 기간을 의무복무기간(현역입영 통지서를 받은 날로부터 해당 의무복무기간이 완료되는 날까지)으로 봄

3) 휴직발령 기준일 : 군 입대를 위하여 휴직원을 제출한 공무원에 대하여는 입영일자로 휴직발령하고 그 후 입대증명서 또는 군복무확인서를 제출하도록 하여 이를 보완

4) 입영 준비 처리 기간 : 연가 사용

마. 횟수 : 성격상 1회로 한정하나, 「병역법 시행령」 제18조의8제3항 및 제29조의2 제1항의 규정에 의하여 귀가 처리되어 복직을 한 후, 동법 제29조의2 제2항의 규정에 의하여 재입영을 할 때에는 다시 휴직을 명하여야 함

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유 등을 명시

2) 휴직사유 입증서류 : 「병역법」 제6조에 의한 병역의무부과 통지서(입영통지서)
- 반드시 첨부해야 하는 서류는 아님
- 먼저 휴직처분을 하고 사후에 입대증명서 또는 군복무확인서를 제출받아도 됨

사. 복직절차

1) 귀가 처리된 자 : 「병역법」 제47조제2항의 규정에 의하여 귀가 처리된 자는 휴직사유가 소멸된 것으로 보아 지체 없이 복직을 명하여야 함(총무처 인제 203-1752)

2) 휴직자가 휴직기간 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직됨.
이 경우 복직일 전일까지는 휴직기간으로 봄

아. 기타

군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무(軍務)를 이탈하였을 때는 직권으로 면직시킬 수 있음(「국가공무원법」 제70조제1항제7호)

자. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 산입(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항)

2) 호봉승급 : 산입(「공무원보수규정」 제15조)

차. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

카. 보수

1) 봉급 : 미지급(「공무원보수규정」 제28조제4항)

- 단, 「공무원보수규정」 제24조 규정에 의해 2년 이상 근속한 공무원이 「병역법」이나 그 밖의 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 휴직한 경우, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급 전액을 지급(2년 미만 근무한 자는 휴직일을 기준으로 일할 계산하여 지급)

2) 수당 : 미지급(「공무원수당 등에 관한 규정」)

3. 행방불명휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제3호

나. 휴직사유 : 천재지변이나 전시·사변 또는 그 밖의 사유로 생사(生死)나 소재(所在)를 알 수 없게 된 경우

다. 요건 : 당해 교육공무원의 생사 여부와 소재가 모두 불명할 것을 요구하지 않고, 어느 한쪽만 알 수 없어도 휴직 처리하여야 함

라. 기간 : 3개월 이내

- 휴직발령 기준일 : 당해 교육공무원의 생사 또는 소재가 불명한 것을 인지하였을 때 또는 실종신고가 된 것을 안 날

마. 횟수 : 제한 없음

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 휴직원 없이 직권으로 휴직을 명함

2) 휴직사유 입증서류 : 당해 교육공무원이 생사 또는 소재지가 불명하다는 것을 객관적으로 증명할 수 있는 서류

사. 복직절차

1) 휴직 처리 후 3개월 이내에 본인이 복귀 신고를 할 경우 지체 없이 복직을 명하여야 함

2) 휴직기간 만료 후에도 복귀하지 아니할 경우 직권으로 면직시킬 수 있음 (「국가공무원법」 제70조제1항제4호)

아. 기타

1)「국가공무원법」 제58조 직장 이탈 금지 조항과의 관계

- 천재지변이나 전시·사변은 대부분 외부요인에 의한 것이나, 기타의 경우에는 개인이나 불법단체에 의한 납치 또는 공무원 본인 스스로 잠적하는 등 내·외적 요인까지 모두 포함됨
- 교육공무원의 생사 여부 또는 소재가 불명한 것의 원인이 외부에 의하지 않고, 공무원 스스로가 행한 것이 객관적으로 명백하다면 직장 이탈을 금지하고 있는 「국가공무원법」 제58조의 규정을 위배한 것이므로 징계처분의 대상이 될 수도 있음

자. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 제외(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항)

2) 호봉승급 : 제외(「공무원보수규정」 제14조제1항)

차. 결원보충 : 불가

카. 보수

1) 봉급 : 미지급(「공무원보수규정」 제28조제4항)

- 단, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할계산 지급

2) 수당 : 미지급(「공무원수당 등에 관한 규정」)

- 단, 휴직한 날이 속하는 달의 수당은 일할계산 지급

4. 법정의무수행휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제4호

나. 휴직사유 : 기타 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 경우

다. 요건 : 기타 법률에 따른 의무 수행

- 「정당법」제22조제1항의 규정에 의하여 정당의 당원이 될 수 있는 교원이 국회의원으로 당선된 경우에도 법률상의 의무수행으로 보아 휴직 처분을 할 수 있음

라. 기간 : 의무복무기간

- 휴직발령 기준일 : 법률상의 의무 수행을 개시한 날

마. 횟수 : 제한 없음

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유 등을 명시

2) 휴직사유 입증서류 : 국회의원 당선통지서 등 객관적으로 입증할 수 있는 서류

사. 복직절차

1) 휴직기간 만료 후 30일 이내에 복귀 신고를 한 경우 지체 없이 복직을 명하여야 함

2) 휴직기간 만료 후에도 복귀하지 아니할 경우 직권으로 면직시킬 수 있음(「국가공무원법」 제70조제1항제4호)

아. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 산입(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항)

2) 호봉승급 : 산입(「공무원보수규정」 제15조제1호)

자. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

차. 보수

1) 봉급 : 미지급(「공무원보수규정」 제28조제4항)

- 단, 「공무원보수규정」 제24조 규정에 의해 2년 이상 근속한 공무원이 「병역법」 이나 그 밖의 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 휴직한 경우, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급 전액을 지급(2년 미만 근무한 자는 휴직일을 기준으로 일할 계산하여 지급)

2) 수당 : 미지급(「공무원수당 등에 관한 규정」)

- 휴직한 날이 속하는 달은 일할 계산하여 지급

5. 유학휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제5호

나. 휴직사유 : 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 경우

다. 요건

1) 우리교육청 실교육경력 5년 이상

- 정규교사로 임용되어 실제로 학생을 가르친 경력
- 휴직, 파견, 연수기간 등 제외

2) 복직 후 유학휴직과 동일한 기간 이상 우리교육청 교육기관에서 의무복무 가능한 자 (의무복무 기간 중 타시도 전출, 명예퇴직, 의원면직 불가)

- 유학휴직 복직 후 의무복무 기간 중에 명예퇴직 및 의원면직은 의무복무를 면할 특별한 사유가 있는 경우 심사를 통해 허가 여부 결정
- 유학휴직은 의무복무기간이 만료된 이후에만 다시 유학휴직을 신청·허가할 수 있음

3) 해외유학, 연구, 연수과정은 자기 전공(지도)교과 또는 직무 관련이어야 함

4) 해외유학, 연구 및 연수의 범위

가) 학위취득을 목적으로 외국에서 유학하게 되는 경우

나) 외국의 교육기관 및 연수기관에서 연수하게 되는 경우(자기 비용에 의한 유학뿐만 아니라 외국기관의 경비부담 초청도 포함)

※ 국비유학의 경우, 국가의 필요에 의해 해당 교육공무원의 능력을 발전시키기 위한 것이라는 점에서 휴직이 아니라, 「교육공무원법」 제40조(특별연수) 및 「교육공무원임용령」 제7조의3의 규정에 의한 장기파견으로 처리하는 것이 보통임

▣ 유학, 외국의 교육기관·연구기관 및 연수기관의 정의(「국외유학에 관한 규정」 제2조)

- **유학** 외국의 교육기관, 외국의 연구기관 또는 외국의 연수기관에서 6월 이상의 기간에 걸쳐 수학하거나 학문·기술을 연구 또는 연수하는 것
- **외국의 교육기관** : 유학 또는 연수하려는 국가의 법령 등에 따라 설립된 기관으로 각종 교육과정을 설치·운영하는 기관
- **외국의 연구기관** : 유학 또는 연수하려는 국가의 법령 등에 따라 설립된 기관으로 학문적 지식·이론을 연구하는 기관
- **외국의 연수기관** : 유학 또는 연수하려는 국가의 법령 등에 따라 설립된 기관으로서 어학 및 기술·기능에 관한 연수과정을 설치·운영하는 기관

다) 외국대학 등 공인기관(정규교육기관)이 개설한 교육과정에서 어학연수할 경우(「공무원 임용규칙」 제89조제1항제2호)

- 사설어학원, 개인교습기관 등을 통한 어학연수과정은 제외
- 어학연수는 해당 언어를 모국어로 사용하는 국가로의 연수만을 허가함
  · 중등교원 : 전공교과 또는 지도교과 관련
  · 초등교원 : 영어교과 관련

라) 「공무원 인재개발법」 제13조에 따른 6개월 이상의 국외훈련 종료 후 의무복무 중인 공무원이 진행 중인 연구의 완수나 학위취득을 위하여 동법시행령 제41조에 따라 휴직하는 경우(「공무원 임용규칙」 제89조제1항제3호)

라. 기간 : 3년 이내(학위취득의 경우 3년의 범위 안에서 연장 가능)

※ '3년의 범위 안에서 연장 가능'의 의미 : 유학휴직은 3년 이내에서 가능하며 최초에 1년 또는 2년간만 휴직하였다 하더라도 최초 3년의 기간은 모두 사용한 것으로 간주하고, 그 후 연장하는 것은 횟수에 관계없이 3년 이내에서 가능

▣ 예시

교사가 학위취득을 위하여 2020.1.1. ~ 2021.12.31.(2년간)까지 휴직을 하였으나, 동 기간 중 논문이 완성되지 않아 휴직기간을 연장하고자 할 경우에는 4년(최초휴직의 잔여기간 1년 + 연장가능기간 3년)의 범위 내에서가 아니라, 3년의 범위 내에서만 연장 횟수에 제한을 두지 아니하고 연장이 가능함

1) 법정 휴직기간 내에서 본인의 희망 기간(예 : 1년 또는 1년6월)에 따라 정하여 운영하되, 가급적 학기단위로 휴직

2) 연장가능기간을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직기간 연장 가능

마. 횟수 : 제한 없음

※ 휴직의 횟수에는 제한이 없으나, 유학휴직의 경우 휴직기간 중 봉급의 50%를 지급할 수 있고, 유학기간의 ½을 경력평정기간에 포함되는 점을 감안하여 신중하게 운영

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등 명시

2) 휴직사유 입증서류
- 외국의 교육기관 또는 연수기관의 등록·입원 또는 입학증명서 등
- 휴직자의 출·입국을 증명할 수 있는 출·입국 서류
- 기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류 등

3) 기타 서류 : '유학휴직 처리지침' 참고

사. 복직절차

1) 휴직기간 중 그 사유가 소멸하거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우(학위의 조기취득, 임용권자의 허락 없이 대학이나 전공 변경, 기취득 허가된 학위보다 상위학위 취득으로 변경 등) 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

▣ 유의사항

- 휴직자가 당초 휴직 시에는 A대학에서 ○○에 관한 석사학위 취득을 목적으로 휴직을 허가받은 후, 임용권자의 허락 없이 B대학으로 옮기거나, ××에 관한 학위취득을 하는 등의 행위는 당초 휴직의 목적에 어긋나므로 휴직사유의 소멸로 간주, 지체 없이 복직시켜야 함
- 다만, 본인의 귀책사유가 아닌 부득이한 사유로 인해서 대학 또는 학위과정을 변경하여야 할 경우에는 임용권자에게 신고를 하고 허가를 받아야 함
- 당초, 석사학위 취득을 목적으로 휴직을 하고 유학 중 석사학위를 조기에 취득한 경우도 휴직사유의 소멸로 봄. 따라서 휴직기간이 남았다는 이유로 박사과정을 계속 이수할 수는 없음

2) 휴직자가 휴직기간의 만료 후 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직되며 이 경우 복직일 전일까지는 휴직기간으로 봄

아. 기타

1) 휴직자는 6개월마다 실태파악을 위해 휴직사유의 계속 여부를 소속기관장에게 보고해야 함(보고 시 성적증명서, 다음 학기 등록확인서 등 제출)

2) 복직 후 유학휴직과 동일한 기간 이상 우리교육청 교육기관에 의무적으로 근무하여야 함(타시도 전출, 명예퇴직, 의원면직 불가)

자. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 50% 산입(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항제2호)

2) 호봉승급 : 산입(「공무원보수규정」 제15조제4호)

차. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

카. 보수

1) 봉급 : 50% 지급(「공무원보수규정」 제28조제2항)

- 최초 휴직기간 동안에 지급(3년 이내)
- 연장 휴직기간에는 미지급
- 유학휴직 복직 후 일정 기간 근무 후, 새로운 유학휴직을 하는 경우에도 최초 휴직기간에 지급(3년 이내)

2) 수당(「공무원수당 등에 관한 규정」)

구분	대우 수당	정근 수당	정근수당 가산금	가족수당 및 가산금	자녀학비 보조수당	특수지 근무수당	특수업무 수당	관리업무 수당	정액 급식비	명절 휴가비	직급 보조비
지급액	5할감	○	5할감	5할감	5할감	×	×	×	×	×	×

▣ 아포스티유 협약

1. 아포스티유 확인이란?

- 한 국가에서 발행한 문서가 다른 국가에서 인정받기 위해서는 문서의 국외사용을 위한 확인(Legalization)을 받아야만 함
- 문서접수국 해외공관원(영사)이 문서발행국 문서를 '영사확인'하는 경우, 문서발행국 공문서 신뢰성 여부를 신속하게 확인하기 힘들고 확인에 장시간이 소요되는 불편이 있어 공관 소재국의 외교부 영사확인 등을 먼저 이행하도록 요구하고 있으며, 민원인 또한 시간·비용 면에서 이중의 불편을 감수하고 있음. 이러한 불편을 해소하기 위해, 문서발행국의 권한 있는 당국이 자국 문서를 확인하면, 아포스티유 협약 가입국들은 자국의 해외공관이 현지 국가가 발행한 문서에 대한 추가적 확인 없이 자국에서 직접 사용할 수 있도록 인정하는 '외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약(이른바 아포스티유 협약)'이 도입됨
  (출처 : 외교부해외안전여행홈페이지 - 영사서비스/비자 - 아포스티유&영사확인)

2. 휴·복직 및 휴직 연장 시의 아포스티유 확인 방법

- 유학, 고용 및 동반 휴·복직 및 휴직 연장 시에 필요하며, 교육청에 제출하는 서류 중 해외의 재직증명서나 고용계약서 등에 아포스티유 확인을 받아야 그 서류에 대한 공식적인 인정을 받을 수 있음
- 아포스티유 확인 방법(절차)`
  · 공문서 : 공문서 발급(번역문 첨부, 반드시 기관장 직인, 서명 또는 날인 포함) ⇒ 해당 국가 외교부 또는 아포스티유 발급기관 확인(Apostille 부착) ⇒ 학교에 제출(공문서로 인정)
  · 공증문서 : 외국 정부기관 발행 문서가 아닌 문서로서 외국의 법(공증인법 또는 변호사법의 성격)에 의해 공증인의 자격을 가진 자가 공증한 문서(번역문 첨부) ⇒ 해당 국가 외교부 또는 아포스티유 발급기관 확인(Apostille 부착) ⇒ 학교에 제출(공증문서로 인정)

3. 아포스티유 확인서 양식

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : 국가
   This public document
2. has been signed by (①)
3. acting in the capacity of (②)
4. bears the seal/stamp of (③)

Certified

5. at (④) 6. (⑤)
7. by (⑥)
8. No (⑦)
9. Seal/stamp 10. Signature

(⑧) (⑨)

① 문서발급자의 성명
② 문서발급자의 직위
③ 문서발급기관
④ 발급 장소
⑤ 발급 일자
⑥ Apostille 발급기관
⑦ 발급 번호
⑧ Apostille 발급기관의 스탬프
⑨ Apostille 발급 담당자의 서명

4. 아포스티유 가입국 현황(2024.6.5.현재)

지역	국가/지역
아시아, 대양주	뉴질랜드, 니우에, 마샬군도, 모리셔스, 몽골, 바누아투, 브루나이, 사모아, 싱가포르, 오스트레일리아(호주), 인도, 인도네시아, 일본, 중국(마카오, 홍콩 포함), 쿡제도, 타지키스탄, 통가, 파키스탄, 팔라우, 피지, 필리핀, 한국
유럽	그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 러시아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 리히텐슈타인, 북마케도니아, 모나코, 몬테네그로, 몰도바, 몰타, 벨기에, 벨라루스, 보스니아 헤르체고비나, 불가리아, 산마리노, 세르비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아르메니아, 아이슬란드, 아일랜드, 아제르바이잔, 안도라, 알바니아, 에스토니아, 영국, 오스트리아, 우즈베키스탄, 우크라이나, 이탈리아, 조지아, 체코, 카자흐스탄, 코소보, 크로아티아, 키르키즈스탄, 키프로스, 튀르키예, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리
북미	미국(괌, 마우리제도, 사이판, 푸에르토리코 포함), 캐나다
중남미	가이아나, 과테말라, 그라나다, 니카라과, 도미니카공화국, 도미니카연방, 멕시코, 바베이도스, 바하마, 베네수엘라, 벨리즈, 볼리비아, 브라질, 세인트루시아, 세인트빈센트, 세인트키츠네비스, 수리남, 아르헨티나, 앤티가바부다, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 우루과이, 칠레, 코스타리카, 콜롬비아, 트리니다드토바고, 파나마, 페루, 파라과이, 자메이카
아프리카	나미비아, 남아프리카공화국, 라이베리아, 레소토, 말라위, 보츠와나, 상투메프린시페, 세네갈, 세이셸, 에스와티니, 카보베르데, 브룬디, 튀니지, 르완다
중동	모로코, 바레인, 사우디아라비아, 오만, 이스라엘

▣ 부산광역시교육청 교육공무원 유학휴직 처리지침(교원인사과-19269, 2022.11.23.)

1. 근거

가.「교육공무원법」 제44조제1항제5호(유학휴직)

- 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때

나.「공무원보수규정」 제28조제2항(휴직기간 중의 봉급 감액)

- 외국 유학 또는 1년 이상의 국외연수를 위하여 휴직한 공무원에 대하여는 휴직기간 중 봉급의 5할을 지급할 수 있음

2. 휴직 허가 결정권자

가. 공립 고등학교·특수학교 교원 및 유·초·중 교장, 교감, 교육전문직 : 교육감

나. 공립 유·초·중학교의 교사 : 지역교육청교육장

다. 사립학교 교원 : 임용권자

3. 승인 기준

가. 해외유학의 적임자로 학교장 또는 소속 기관장의 추천을 받은 자

나. 귀국 후 초·중등교육 발전에 이바지할 수 있다고 판단되는 자

다. 휴직 목적이 담당 교과와 직접 관련이 있는 분야에 관한 수학(修學)으로 전문성 제고에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 유학 목적에 적정하다고 인정되는 교육기관·연구기관·연수기관에서의 유학을 목적으로 하는 경우

1) 학위취득 시 : 교육학 또는 담당 전공교과 석사학위 취득 이상
2) 연구·연수 시 : 교과 관련 연구 또는 연수

라. 외국 유학에 필요한 외국어 능력을 가진 자
1) 영어권(아래 조건 중 하나 이상 제출 가능)
- TOFEL(IBT) : 84점 이상 - TOEIC : 693점 이상
- TEPS : 420점 이상 - IELTS : 6.3 이상
2) 비영어권
- 서울대학교 언어교육원(SNULT) 또는 한국외국어대학교 FLEX센터(FLEX) 등이 주관하는 동일교과 어학능력 시험성적이 만점의 70% 이상일 때
3) 어학성적은 유학휴직 신청서류 제출일 기준 최근 2년 이내 성적으로 제한

마. 최초 임용일 이후 휴직·정직·직위해제 기간을 제외한 교육경력(정규교사로 임용되어 실제로 학생을 가르친 교육경력)이 5년 이상이고, 우리교육청 근속연한이 5년 이상인 자

바. 징계 중인 자 또는 징계의결 요구된 자는 징계처분이 완료된 후에 승인 여부를 결정함(공무원범죄처분이 통보되어 징계의결 요구 중인 자도 제외)

4. 휴직기간

구 분	학위 취득 시	연구·연수 시
휴직기간	3년 이내(3년까지 연장 가능)	1년(연장 불가능)

5. 제출 서류

가. 학위 취득 시

휴직 시	휴직 연장 시	복직 시
1. 휴직 승인 신청서(서식7) 2. 입학허가서(공관확인) 및 번역문(공증) 3. 유학계획서 1부(서식9) 4. 학교장 추천서 5. 어학성적증명서 6. 서약서(서식8) 7. 출입국·증빙서류(VISA 사본 등)	1. 휴직 연장원 2. 재학증명서(공관확인) 및 번역문(공증) 3. 성적증명서(공관확인) 및 번역문(공증) 4. 수학연장기간이 명시된 대학발급 확인서	1. 복직원 1부 2. ① 학위 취득 시 : 학위증명(공관확인) 및 번역문(공증) ② 학위미취득 시 : 학적증명(공관확인) 및 번역문(공증) 3. 출입국사실증명 4. 호봉획정표 5. 유학 결과물(성적증명서 포함)

나. 해외 연수 · 연구 시

휴직 시	복직 시
1. 휴직 승인 신청서(서식7) 2. 교육입학허가서 3. 유학계획서(서식9) 4. 학교장 추천서 5. 어학성적 증명서 6. 서약서(서식8) 7. 출입국·증빙서류(VISA 사본 등)	1. 복직원 2. 연수이수 증명서(공관확인) 및 번역문(공증) 3. 출입국사실증명 4. 호봉획정표 5. 연수 또는 연구 결과물

6. 사후 관리

가. 휴직자는 휴직기간 중 학위의 조기 취득 등으로 휴직사유가 소멸되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 즉시 소속기관의 장에게 신고하고, 소속기관의 장은 휴직사유 소멸일로부터 30일 이내 복직이 가능하도록 복직절차를 밟아야 한다.

나. 복직 신청 시(휴직 만료일 30일 전까지) 유학 결과를 확인할 수 있는 학위증, 이수증, 연구실적, 연구논문, 성적표 등의 관련 증빙서류를 제출하여야 한다.

다. 휴직 중에 있는 자는 6개월마다(6월 30일, 12월 31일) 소재지, 연락처와 휴직사유의 계속 여부를 소속기관장에게 보고하여야 하고, 매 학기말 성적증명서와 다음 학기 등록확인서를 우편 또는 메일로 소속기관장에게 제출하여야 하며, 소속 기관의 장은 휴직자의 동태를 항상 파악하고 있어야 한다.

라. 휴직기간 중 불성실한 연구 또는 연수를 한 것으로 판단될 시에는 복무 관리 차원에서 신분상 조치를 할 수 있다.

마. 우리교육청의 국내·외 특별 연수파견자로 선발되어 파견 후 복직을 한 자는 의무복무기간(파견기간) 동안 근무 후 유학휴직을 신청할 수 있다.

바. 유학휴직 후 재유학휴직 신청 시에는 유학휴직 복직 후 유학기간 이상의 교육경력이 있어야 한다. 다만, 석사학위 취득 후 이어서 동일 분야의 박사학위 취득을 위한 재휴직신청은 가능하다.

사. 교육청은 유학휴직자의 전문성 활용을 위하여 인력풀을 구성하고 적재적소에 배치될 수 있도록 최대한 지원한다.

아. 복직 후에는 유학휴직과 동일한 기간 이상 우리교육청 교육기관에 의무적으로 근무하여야 한다. (명예퇴직, 의원면직 불가)

※ 명예퇴직 및 의원면직은 의무복무를 면할 특별한 사유가 있는 경우 심사를 통하여 허가를 결정할 수 있다.

7. 행정사항

가. 유학휴직자는 학교의 학사운영을 고려하여 출국 예정 30일 전까지 신청한다.

나. 해외연구·연수 휴직의 경우 매년 1월과 7월 중 2차례 휴직 신청을 받아 교원수급과 예산사정 등을 감안하여 일괄 심의 후 승인한다.

다. 사립학교 교원은 이 지침에 준하여 운용한다.

라. 이 지침은 2023. 3. 1.부터 시행한다.

6. 고용휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제6호

나. 휴직사유 : 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 제외교육기관) 또는 대통령령으로 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우로 재외교육기관에서는 전임으로 고용계약을 한 경우에 한하여 허가함을 원칙으로 함

다. 요건

1) 주당 수업시수 6시간 이상 또는 주 40시간(당해 국가의 법정근무 시간) 이상 근무

2) 해당 기관과 정식으로 근로계약을 체결하여 노동력을 제공하고, 이에 대하여 매월 일정액의 임금을 지급받아야 함
- 단순히 용역계약에 의한 과제연구나 시간제근무(시간강사) 등은 해당되지 않음
- 임금을 받지 않고 학생을 교육하는 등의 근로를 제공하는 행위는 고용계약이 아니므로, 휴직사유에 해당되지 않음
- 교통비 등의 명목으로 받는 돈은 임금으로 볼 수 없음

3) 고용목적(「공무원 임용규칙」 제81조제3항)
- 외국기관 및 다른 국가기관의 국가적 사업추진이나 공동의 업무수행 등을 위해 필요하다고 인정되는 경우
- 대학 및 연구기관의 요청 등에 따라 강의 및 연구·학술활동 등을 하는 경우 (강의 및 연구·학술활동이 아닌 일반지원부서(예산·기획·감사·인사 등)에서의 근무는 제외됨) 등

4) 대상 기관의 범위

구분	내 용
국제기구	복수의 국가가 집합하여 구성하는 국제법상 독자적 지위를 가지는 조직체로서 국제연합 및 그 산하기관 등
외국기관	외국의 정부기관·공공단체 등은 포함되나 외국의 사기업체는 해당 안 됨. 외국의 정부기관이란 연방정부뿐만 아니라 주정부와 지방자치단체도 포함되며, 정부에서 직접 관리·보조하는 공공성 있는 연구소·공기업 등도 해당
국내외의 대학·연구기관	「고등교육법」 제2조에 의한 대학 및 동등 이상의 교육·연구기관
다른 국가기관	정부 및 소속 기관(국회, 대법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회 등 행정부 이외의 기관) 및 지방자치단체(공공단체 포함, 교육청 제외)
재외교육기관	「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조에서 규정하고 있는 교육기관으로 재외국민에게 학교교육 및 평생교육 등을 실시하기 위하여 외국에 설립된 한국학교·한글학교·한국교육원 등의 교육기관을 말함
대통령령으로 정하는 민간단체	「민법」 제32조에 따라 교육부장관 또는 특별시·광역시·도 및 특별자치도 교육감의 허가를 받은 비영리법인

라. 기간 : 고용 기간

마. 횟수 : 제한 없음

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유 등을 명시

2) 휴직사유 입증서류 : 국제기구·외국기관 또는 재외국민교육기관에의 고용사실 확인서 또는 고용계약서 등

※ 재외 주재 교육관 또는 교육원장(교육관 또는 교육원장이 파견되지 아니한 국가 및 지역은 당해 지역을 관할하는 교육담당 영사)의 확인 또는 아포스티유를 받아 제출

3) 기타 서류 : 휴직자의 출입 사실을 확인할 수 있는 출입국 확인서 등

▣ 유의사항

- 임용권자는 재외 주재 교육관의 확인 또는 아포스티유를 받은 서류에 의해서만 휴직허가 및 경력인정 등의 조치를 취함

- 휴직·복직 시 재외 주재 교육관 등의 확인을 받아 제출해야 하는 서류

· **고용계약서(휴직 시) :** 고용기간, 주당 수업 담당 예정시수 및 보수지급예정액이 반드시 명시되어야 함

· **경력증명서(복직 시) :** 실제 담당한 주당 수업시수 및 보수지급액이 반드시 명시되어야 함 (가능한 월별로 작성)

· **보수지급 증거 자료(복직 시) :** 경력증명서에 기재된 월별 보수지급액을 확인할 수 있는 증거 자료의 사본 등

· **교원수업시수 배당표 등(복직 시) :** 경력증명서에 기재된 주당 수업시수를 확인할 수 있는 증거 자료의 사본

· 기타 이외에 필요한 서류를 임용권자가 정하여 징구할 수 있음

사. 복직절차

1) 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸(해고 등)되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우(퇴직 등) 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

- 휴직기간 중 주당 수업시수가 5시간 이하인 상태로 6개월 이상 경과할 시 휴직 사유 소멸로 간주하여 복직 조치하여야 함
- 당초 계약과 달리 무보수가 6개월 이상 계속될 경우, 휴직사유 소멸로 간주하여 복직 조치하여야 함

2) 휴직기간 만료 전에 휴직자가 휴직사유 소멸을 사유로 복직원을 제출한 경우, 임용권자는 그 사실을 확인할 수 있는 서류(경력증명서, 보수지급 자료 등)를 징구할 수 있으며, 그것을 근거로 복직을 명할 수 있음

3) 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직되며, 이 경우 복직일까지는 휴직기간으로 봄

4) 복직 시 결과를 확인할 수 있는 서류(계약만료 증빙서, 보수지급 확인 증명서, 교원수업시수 배당표 등)를 제출하여야 함

아. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 산입(비상근 50%, 「교육공무원 승진규정」 제11조제1항)

2) 호봉승급 : 산입(비상근 50%, 「공무원보수규정」 제15조제4호)

▣ 상근근무와 비상근근무의 구별 및 재직경력 등 인정 여부

- 상근 및 비상근의 구별

· 상근근무 : 주당 수업시수 15시간 이상 수업 또는 주 40시간(당해 국가의 법정근무시간) 이상 근무

· 비상근근무 : 주당 수업시수 6시간 이상 14시간 이하 수업(주당 수업시수 5시간 이하는 휴직사유 불인정)

- 재직경력 인정 및 호봉승급 포함 여부

· 고용휴직 중 고용기관의 사정으로 주당 5시간 이하의 수업을 담당하였을 경우 : 동 기간은 교육경력 및 호봉승급 기간에 미산입

· 당초 계약과 달리 매월 일정액을 보수로 받지 않는 경우 : 교육경력 또는 승급기간에 미산입

자. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

차. 보수

1) 봉급 : 지급 안함

2) 수당 : 지급 안함

7. 육아휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제7호

나. 휴직사유 : 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우

다. 요건

1) 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위한 남·여 교육공무원, 임신 또는 출산한 여성 교육공무원
   - 만 9세 초등학교 2학년 자녀 또는 만 8세 초등학교 3학년 자녀 휴직 가능
   - 부부 공무원인 경우, 동일 자녀에 대하여 각각 휴직 가능
   - 쌍둥이 자녀의 경우, 각각의 자녀에 대하여 휴직 가능

2) 자녀의 범위
   - 친생자는 물론 양자도 포함
   - 이혼한 경우에는 양육권을 가진 자녀에 한함
   - 재혼한 경우에는 배우자에게 양육권이 있는 자녀도 포함

라. 기간 : 자녀 1명당 3년 이내, 분할 사용 가능

1) 만 8세 이하인 경우, 만 8세가 속하는 학기 말까지 휴직 가능
   - 1학기말 : 여름방학 끝나는 날, 2학기말 : 2월 말

2) 초등학교 2학년 이하인 경우, 초등학교 2학년 말(2월 말)까지 휴직 가능

3) 1)와 2)의 요건 중 택일하여 신청 가능하나, 법정휴직기간 3년 범위 내 요건은 충족하여야 함

4) 여자 교육공무원의 경우 「국가공무원 복무규정」에 의한 90일 이내의 출산휴가와는 별도로 육아휴직 신청 가능하며, 출산휴가 직후 또는 일정 기간 근무 후 법정 휴직기간 내의 육아휴직 가능

5) 휴직기간은 학기 단위가 원칙
   가) 특별한 이유가 없는 한 휴직기간 내 조기복직 제한(국민권익위 권고사항) 다만, 「교육공무원 인사관리규정」 제24조에 의거 임용권자는 자체 심사기준을 마련하여 학기단위 휴·복직 허가원칙의 예외 허용 가능
   나) 학기단위 휴·복직 허가의 예외
      - 출산휴가 후 기간의 단절 없이 계속하여 육아휴직을 사용할 경우(휴직만료 기간은 학기 말 또는 학년도 단위 허용)
      - 임신을 사유로 건강상 긴급히 휴직해야 할 사유가 발생한 경우(휴직)
      - 휴직기간 중 그 사유가 소멸(유산, 양육 대상 자녀의 사망 등)된 경우(복직)
      - 휴직가능 잔여기간이 학기 중에 종료될 경우(복직)
      - 기타 불가피한 경우 증빙서류를 갖추어 신청하되 임용권자가 허가 여부를 결정함

마. 횟수 : 제한 없음

※ 휴직기간 중 다른 자녀의 임신·양육 등으로 계속 휴직을 하고자 할 때에는 복직 후 다시 휴직하여야 함. 이 경우, 복직과 휴직을 동시에 신청하여 현재 자녀의 복직과 다른 자녀의 휴직을 같은 날에 발령할 수 있음

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유 등을 명시(대상 자녀 반드시 기재)

2) 휴직사유 입증서류

가) 가족관계기록사항 증명서 또는 주민등록등본

나) 이혼자의 경우에는 양육권을 입증할 수 있는 서류

다) 임신 또는 출산의 경우에는 그 사실을 입증할 수 있는 서류(「의료법」 제17조에 의하여 교부된 의사의 진단서 또는 출산확인서, 임신확인서, 출산예정증명서 등)

※ 진단서는 의료보험이 적용되는 병·의원 또는 한의원에서 발행한 것

라) 기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류

사. 복직절차

1) 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸되거나(유산, 양육 대상 자녀의 사망 등), 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

2) 휴직자가 휴직사유 소멸 또는 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직됨

3) 임용권자는 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 할 때에는 직무연수를 받도록 조치하여야 함(「교육공무원법」 제45조제3항)

아. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 산입(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항제1호)

2) 호봉승급 : 산입(「공무원보수규정」 제15조제6호)

- 자녀 1명당 최초 1년만 포함, 셋째 이후 자녀는 전 기간 산입

자. 결원보충 : 6월 이상(출산휴가와 연계한 경우 3월 이상) 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능(「교육공무원임용령」 제7조의4제2항)

차. 보수

1) 봉급 : 지급 안함

2) 수당 : 육아휴직수당만 지급(「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3)

가) 지급 대상 : 육아휴직을 사유로 30일 이상 휴직한 공무원

- '21.1.1.부터 동일 자녀에 대해 분할하여 사용한 경우 합산하여 30일 이상이면 지급 대상에 포함
- 부부 교육공무원이 동일 자녀에 대해 각각 육아휴직한 경우, 각각 육아휴직수당 지급

나) 지급 기간 : 휴직일로부터 최초 1년 이내

- 동일 자녀에 대해 육아휴직을 분할사용하거나, 기간 연장하는 경우도 최초 휴직일로부터 기산하여 휴직기간 1년 범위에서 지급
- 임신기간 중 육아휴직을 사용하는 경우에도 지급(산전)
- 육아휴직수당 및 육아기 근로시간 단축수당의 지급 기간을 합산하여 최대 1년을 초과할 수 없음

다) 지급액

지급 기간	지급액(육아휴직 시작일 기준)
육아휴직 시작일 ~ 6개월까지	육아휴직 시작일 기준 월봉급액에 해당하는 금액 육아휴직 시작일부터 3개월째까지 : 250만원(상한액) 육아휴직 4개월째부터 6개월째까지 : 200만원(상한액)
7개월 이후~	육아휴직 시작일 기준 월봉급액의 80% 해당하는 금액 육아휴직 7개월째 이후 : 160만원(상한액)

(1) 같은 자녀에 대하여 부모가 순차적으로 육아휴직을 한 경우로서 두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우 해당 공무원('아빠의달')

지급 기간	지급액
육아휴직 시작일 ~ 6개월까지	육아휴직 시작일 기준 월봉급액에 해당하는 금액 - 2개월째까지는 250만원, 3개월째는 300만원, 4개월째는 350만원, 5개월째는 400만원, 6개월째는 450만원으로 함(상한액)
7개월 이후~	육아휴직 시작일 기준 월봉급액의 80% 해당하는 금액 단, 최소 70만원, 최대 160만원

- 부모가 같은 날 육아휴직을 한 경우는 부부 공무원 중 신청한 1인에게만 지급. 부부 공무원의 경우 누가 수당을 받을 것인지 결정하여 상대방 동의서 첨부하여 신청. 두 번째 육아휴직('아빠의달') 수당 신청을 하고자 하는 경우, 같은 자녀에 대한 배우자의 육아휴직 사실 입증 서류 제출

- 신청서류 : 인사발령(휴직)통지서, 사업장 발행 육아휴직 확인서, 고용지원센터 발급 육아휴직 입증서류 등(휴직 기간, 대상 자녀 기재 필수)

(2)「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 공무원

지급 기간	지급액
육아휴직 시작일 ~ 3개월까지	육아휴직 시작일 기준 월봉급액에 해당하는 금액 단, 최대 300만원
4개월 이후~	4개월째부터 6개월째까지 : 월봉금액의 100% (최소 70만원, 최대 200만원) 7개월째 이후 12개월까지 : 월봉급액의 80% (최소 70만원, 최대 160만원)

※ ’25.1.1.이후 모든 자녀에 대해 육아휴직 중 15% 공제 없이 육아휴직 수당 전액 지급(「2025 공무원보수 등의 업무지침」)

※ 육아휴직 수당 및 육아기 근무시간 단축수당의 지급기간은 휴직일 또는 지정일부터 최초 18개월 이내로 하되, 각 수당의 지급기간을 합산하여 최대 18개월을 초과할 수 없음(공무원수당 등에 관한 규정 신설 ’25.1.3.)

① 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 한 경우의 부 또는 모

② 「한부모가족지원법」에 따른 모 또는 부

③ 인사혁신처장이 정하는 장애가 있는 자녀의 부 또는 모

- 인사혁신처장이 정하는 장애가 있는 자녀 :「장애인복지법 시행규칙」 제2조제1항 및 별표1에 따른 “장애의 정도가 심한 장애인”에 해당되는 자녀를 말함
- “장애의 정도가 심한 장애인”에 해당되는 자녀의 증명은 「장애인복지법 시행 규칙」에서 정한 서식 등 해당 사실을 입증할 수 있는 서류 등을 소속기관장에게 제출하여 신청(대상 자녀의 장애의 정도가 기재된 것이어야 함)

※ 육아휴직수당은 「공무원수당 등에 관한 규정」 및 「2025 공무원보수 등의 업무지침」 규정을 따름

라) 각급 행정기관의 장은 소속 공무원이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 육아휴직수당 또는 육아기 근로시간 단축수당을 지급받은 경우, 그 지급받은 수당에 해당하는 금액을 징수하여야 함(「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3 제7항)

▣ 육아기 근로시간 단축수당

- 대상 : 육아휴직 대상자가 육아휴직 대신 시간선택제전환공무원으로 지정된 경우
- 지급 기간 : 최초 1년(단, 육아휴직수당 및 육아기 근로시간 단축수당의 지급기간을 합산하여 최대 1년을 초과할 수 없음)
- 지급액

(매주 최초 10시간 단축분) 시간선택제전환공무원 지정일 기준 월봉급액에 해당하는 금액 (상한액 220만원, 하한액 50만원)	×	10 (주당 단축 근로시간이 10시간 미만인 경우에는 실제 단축한 시간으로 한다) / 공무원의 주당 근무시간
(나머지 근무시간 단축분) 시간선택제전환공무원 지정일 기준 월봉급액의 80퍼센트에 해당하는 금액 (상한액 150만원, 하한액 50만원)	×	공무원의 주당 근무시간 - 시간선택제전환공무원 주당 근무시간 - 10(주당 단축 근무시간이 10시간 미만인 경우에는 실제 단축한 시간으로 한다) / 공무원의 주당 근무시간

※ 단, 육아기 근로시간 단축수당을 포함한 보수액이 해당 공무원이 전일제로 근무할 때에 받을 보수액을 초과하는 경우는 그 차액을 빼고 지급

8. 입양휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제7호의2

나. 휴직사유 : 만 19세 미만의 아동(제7호에 따른 육아휴직 대상 아동은 제외)을 입양하는 경우

다. 요건 : 만 19세 미만의 아동(육아휴직 대상 아동 제외) 입양

- 부부 공무원인 경우 각각 또는 동시에 휴직 가능

※ 육아휴직 요건에 해당하는 아동을 입양하는 경우에는 육아휴직 가능

라. 기간 : 입양 자녀 1명당 6개월 이내(분할사용 불가)

마. 횟수 : 입양 자녀 1명당 1회

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유 등을 명시

2) 휴직사유 입증서류

가) 가족관계기록사항 증명서 또는 주민등록등본

나) 입양사실을 확인할 수 있는 서류(입양관계증명서, 친입양자입양관계증명서 등)

사. 복직절차

1) 휴직기간이 만료되거나, 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

아. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 산입(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항제1호)

2) 호봉승급 : 산입(「공무원보수규정」 제15조제6호)

자. 결원보충 : 6개월 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

차. 보수

1) 봉급 : 지급 안함

2) 수당 : 지급 안함

9. 불임·난임휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제7호의3

나. 휴직사유 : 불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우

다. 요건 : 불임·난임으로 인하여 장기간 치료가 필요한 교육공무원

라. 기간 : 1년 이내(부득이한 경우 1년의 범위에서 연장 가능)

1) 가급적 학기단위로 휴직
   - 학기 중 휴직사유가 발생한 경우 : 휴직종료일은 학기말로 함
   - 잔여 사용기간이 한 학기 미만인 경우 : 휴직과 복직 중 하나는 학기 시작일 또는 학기말에 맞춤

2) 휴직기간은 불임·난임 치료에 실제로 필요한 기간이 되어야 하므로 진단서에 나타난 요양기간이나 휴직원에서 본인의 희망에 따라 정한 기간을 초과하였다 하더라도 휴직자가 치료가 더 필요하다는 객관적 증빙서류 제출 시 총 2년의 범위 안에서 휴직 연장이 가능함

마. 횟수 : 제한 없음(동일 사유로 1년 이내, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장 가능)

1) 휴직기간(총 2년)이 만료된 후 복직하여 정상 근무 중에 동일 사유(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료 필요)로 휴직을 희망할 경우, 복직 후의 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당 기간 지속되었다면, 불임·난임의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무 수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직의 부여가 가능함

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
   - 당초 불임·난임휴직(불임·난임 사유의 질병휴직 포함)을 사용한 적이 있는 경우 기 휴직기간을 반드시 명기

2) 「모자보건법」 제11조의3에 따른 난임시술 의료기관 발급 진단서

※ [보건복지부(www.mohw.go.kr)-정보-현황] 홈페이지에서 난임시술 의료기관 확인 가능

사. 복직절차

1) 학교장은 휴직사유 소멸 시(임신, 진료 중단) 즉시 복직해야 함을 사전 안내

2) 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸되거나(임신, 진료 중단), 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

3) 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직되며 이 경우 복직일 전일까지는 휴직기간으로 봄

4) 휴직기간이 도래하거나 사유 소멸로 인한 복직원을 제출하는 경우, 불임·난임시술 의료기관 등에서 발급하는 진료확인서 또는 통원확인서 등을 제출하여야 하며 임용권자는 휴직의 목적 외 사용 여부를 확인하여야 함.(제출서류에 시술방법 및 통원횟수 또는 통원날짜 기재 필요)

5) 불임·난임휴직기간 중 휴직사유 소멸 등으로 증빙서류(진단서 등)와 함께 복직원을 제출하면 임용권자는 이를 근거로 정상적인 직무수행 가능 여부를 판단하여 복직 여부를 결정함

6) 휴직의 목적 외 사용 시 휴직 중에 지급한 보수를 징수하며(「공무원보수규정」 제28조제3항), 이는 복무규정 위반으로 징계사유에 해당함

아. 기타

1) 임용권자 또는 임용제청권자는 휴직 여부(휴직명령의 필요성·복직 후 정상근무 가부·직권면직 대상 여부 등)를 결정하려는 경우 관계 전문가 등으로 질병휴직 위원회를 구성하여 휴직의 필요성 등에 대해 자문 가능

2) 휴직자 실태파악 : 휴직 중인 교원은 매 반기별(6월 30일, 12월 31일) 불임·난임시술 의료기관 등에서 발급하는 진료확인서 또는 통원확인서를 소속기관 장에게 제출하고, 소속기관의 장은 휴직자의 실태파악을 철저히 하도록 함(「교육공무원 인사관리규정」 제26조)

- 개인정보보호를 위해 구체적인 시술 내용이 드러나지 않더라도, 불임·난임 의료기관 등 진료 또는 통원날짜가 기록된 확인서 징구(의료기관에 따라 서식이 다를 수 있음)

3) 불임·난임휴직기간 중 여성 교육공무원이 임신한 경우 복직 후 육아휴직 가능

자. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 제외(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항)

2) 호봉승급 : 제외(「공무원보수규정」 제14조제1항)

차. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

카. 보수

1) 봉급(「공무원보수규정」 제28조제1항)

- 1년 이하 봉급액의 70%, 1년 초과 2년 이하 봉급액의 50%
- 현행 「공무원보수규정」 제28조제1항 규정에 따라 특정직 공무원의 질병휴직은 「국가공무원법」 제71조제1항제1호로 간주하여 보수지급. 「교육공무원법」 개정에도 불구하고, 질병휴직 및 불임·난임휴직은 「국가공무원법」 제71조제1항제1호에 해당하므로 질병휴직 보수 지급

2) 수당(「공무원수당 등에 관한 규정」)

구분	대우 수당	정근 수당	정근수당 가산금	가족 수당 및 가산금	자녀학비 보조수당	특수지 근무수당	특수 업무 수당	관리 업무 수당	정액 급식비	명절 휴가비	직급 보조비
1년 이하	3할감	휴직 1월당 1/6감	3할감	3할감	3할감	×	×	×	×	×	×
1년 초과 2년 이하	5할감	휴직 1월당 1/6감	5할감	5할감	5할감	×	×	×	×	×	×

10. 연수휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제8호

나. 휴직사유 : 교육부장관 또는 교육감이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 경우

다. 요건

1) 우리교육청 실교육경력 3년 이상
- 정규교사로 임용되어 실제로 학생을 가르친 경력
- 휴직, 파견, 연수기간 등 제외

2) 교육부장관이 지정하는 연구기관이나 교육기관의 입학 또는 연수허가를 받은 자
- 국내에 있는 교육기관에서 연수(학위취득 등)하는 경우를 말하며, 연구기관이나 교육기관이라 함은 명칭에 관계없이 학술연구와 교육을 담당하는 모든 기관을 말함
- 계절제, 야간제, 시간수업은 제외
- 대학원에서 교육과정을 수료한 후, 학위논문 작성을 위한 휴직은 불가
- 교육부장관이 지정하는 연구·교육기관에서의 박사 후 연수과정 수행 시 가능
- 연구소나 대학원에서 연구원으로 활동하기 위한 사유는 불가
(교육부 교정 07000-735 '97. 11. 18)

▣ 「교육부장관이 지정하는 연구기관·교육기관의 범위」 (교육부훈령 제98호)
- 고등교육법에 의하여 설치된 대학(교)·대학원·산업대학·교육대학·전문대학·기술대학과 전문대학 이상의 학력이 인정되는 각종 학교 및 부설연구소(단 야간수업, 계절수업, 시간 수업 제외)
- 한국학중앙연구원, 한국교육개발원 및 한국직업능력개발원
- 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원
- 「한국국제협력단법」에 따라 해외봉사단으로 선발되는 경우
- 기타 교육부장관이 개별적으로 정하는 연구기관 또는 교육기관

3) 전공은 전공(지도)교과 또는 교육 관련이어야 함

라. 기간 : 3년 이내

- 법정 휴직기간 내에서 본인의 희망 기간에 따라 정하되, 가급적 학기단위로 휴직

마. 횟수 : 제한 없음

- 동일한 목적으로 2회 이상 휴직하고자 할 때에는 교원수급 사정, 연수의 효과, 연수(휴직)목적 달성 가능성 등을 종합적으로 고려하여 판단

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시

2) 휴직사유 입증서류 : 교육기관의 입학 또는 연수 확인서 등

사. 복직절차

1) 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸(조기 학위취득 또는 연수목적 달성)되거나, 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함
2) 이 경우, 더 이상의 휴직이 불필요하다는 것을 객관적으로 입증할 수 있는 서류(학위증 또는 연수 수료증명서 등)를 제출
3) 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직

아. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 50% 산입(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항제2호)
2) 호봉승급 : 제외(단, 상위자격이나 학위를 취득하였거나 교육경력의 산입으로 인정되는 경우 포함, 「공무원보수규정」 제14조제1항)

자. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

차. 보수

1) 봉급 : 지급 안함
2) 수당 : 지급 안함

11. 가족돌봄휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제9호, 제45조제1항제8호

나. 휴직사유 : 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우. 다만, 조부모나 손자녀의 돌봄을 위하여 휴직할 수 있는 경우는 본인 외에는 돌볼 사람이 없는 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우로 한정(교육공무원법 제44조제1항제9호 개정, 2023. 4. 19.시행)

다. 요건

1) 부양 및 돌봄이 필요한 가족이 있는 경우
   - 부양 및 돌봄 대상자 1인에 대하여 부부공무원인 경우, 그 중 1인만 휴직 가능

2) 부양 및 돌봄 대상자의 범위 : 조부모, 부모, 배우자(배우자의 부모 포함), 자녀 또는 손자녀

- 조부모 : 본인 외에는 조부모의 직계비속이 없는 경우. 다만, 다른 직계비속이 있으나 질병, 고령(高齡), 장애 또는 미성년 등의 사유로 본인이 돌볼 수밖에 없는 경우를 포함
- 손자녀 : 본인 외에는 손자녀의 직계존속 및 형제자매가 없는 경우. 다만, 다른 직계존속 또는 형제자매가 있으나 질병, 고령, 장애 또는 미성년 등의 사유로 본인이 돌볼 수밖에 없는 경우를 포함
- 부모, 자녀 : 친부모·친생자녀뿐만 아니라 양부모·양자녀도 포함(단, 양부모·양자녀의 경우에는 가족관계등록부에 등재된 경우에 한함)
- 이혼한 교육공무원에게 대상 자녀가 있을 경우에는 대상 자녀에 대한 양육권을 가진 경우에 한함
- 재혼한 교육공무원의 경우, 배우자가 양육권을 가진 자녀가 있는 때에는 그 자녀를 포함함
- 본인 및 배우자의 부모가 재혼한 경우에는 부 또는 모의 배우자를 포함함

라. 기간 : 1년 이내(재직기간 중 총 3년 이내)

1) 법정 휴직기간 내에서 본인의 희망에 따라 기간을 정하여 운영하되, 학생의 학습권 보호와 안정적인 학교 운영, 학교의 특수성 등을 고려하여 학기 단위로 기간을 정하여 휴직(적극 권장)

2) 단, 이 경우 휴직기간이 1년을 초과하게 될 경우에는 1년 만료 시 복직과 동시에 다시 새로운 가족돌봄휴직을 신청하여야 함

마. 횟수 : 휴직의 횟수에는 제한을 두지 않으나, 교육공무원으로 재직 중 총 휴직기간은 3년을 초과할 수 없음

바. 휴직신청서류

1) 휴직원

2) 가족돌봄휴직신청서(서식10)

가) 소속, 직, 성명, 담당업무, 휴직희망기간, 돌봄가족 등을 명시

나) 돌봄 필요성 : 대상 가족이 어떤 돌봄을 필요로 하는지 기재, 배우자 부모 포함
다) 휴직 필요성 : 돌봄과 업무를 병행할 수 없는 사유를 기재
- 조부모, 손자녀 돌봄 사유 : 조부모에 대해서는 조부모의 직계비속이 없거나 다른 직계비속이 돌볼 수 없는 경우, 손자녀에 대해서는 손자녀의 직계존속 및 형제자매가 없거나 다른 직계존속 및 형제자매가 돌볼 수 없는 경우 등 본인이 돌봐야 하는 사유를 기재(「교육공무원임용령」 제19조의4)

라) 돌봄 계획 : 돌봄 휴직 중 대상 가족을 어떻게 돌볼 계획인지를 기재(원래의 근무시간을 어떻게 돌봄에 사용할 것인지 기술)

3) 휴직사유 입증서류

가) 가족관계증명서
나) 주민등록등본
다) 대상이 되는 가족의 돌봄이 필요한 사유를 증빙할 수 있는 자료
라) 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위한 휴직 사유를 증빙할 수 있는 자료

사. 휴직 승인 시 고려사항

휴직은 일정한 사유로 업무수행이 어려운 경우에 예외적으로 직무를 수행하지 않는 것인 만큼, 가족돌봄휴직의 경우에도 업무수행과 돌봄을 병행하기 어려운 이유와 휴직기간 동안 원래의 근무시간을 어떻게 돌봄에 사용할 것인지에 대한 충분한 소명 필요

1) 대상이 되는 가족의 **돌봄과 직무수행을 병행**하기 곤란한 경우인지 확인
2) 신청자가 대상이 되는 가족을 **장소적·시간적**으로 **실제로 돌볼** 수 있는지 확인
- 임용권자는 동일 거주 또는 상식적으로 부양, 돌봄이 가능한 거리에 거주하는지를 비롯하여 실질적 돌봄이 이루어질 수 있는 상황인지에 대한 확인

3) 가족돌봄휴직도 다른 휴직과 마찬가지로 휴직의 목적 외 사용은 엄격히 금지되므로, 향후 휴직 신청 시 제출된 내용과 실제 내용이 크게 다를 경우 휴직의 목적 외 사용이 될 수 있다는 점 등을 안내
- 가족돌봄휴직 요건 중 하나인 '부양'은 경제적 부양이 아닌 물리적 부양을 의미함. 경제적 부양이란 금전적 지원을 의미하게 되는데, 금전적 지원이 직무수행을 중단할 만한 사유에 해당하지는 않음

아. 복직절차

1) 휴직자가 휴직기간 중 돌봄이 필요한 가족이 사망하거나 질병 등이 치유된 경우 등 그 사유가 소멸되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우, 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하고 필요한 경우 휴직사유 소멸을 입증할 수 있는 서류 제출하여야 하며, 임용권자는 지체없이 복직을 명함.

2) 휴직기간이 1년을 초과하게 되는 경우에는 1년을 경과하기 전에 미리 복직원과 함께 휴직원을 제출하여 일단 복직을 한 후 새로운 휴직 발령을 하여야 함(동일자로 처리). 이 경우 휴직요건이 동일한 때에는 휴직신청서만 제출

3) 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직되며, 이 경우 복직일까지는 휴직기간으로 봄

자. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 제외(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항)

2) 호봉승급 : 제외(「공무원보수규정」 제14조제1항)

차. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

카. 보수

1) 봉급 : 지급 안함, 단, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할계산 지급

2) 수당 : 지급 안함, 단, 휴직한 날이 속하는 달의 수당은 일할계산 지급

12. 동반휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제10호

나. 휴직사유 : 배우자가 국외 근무를 하게 되거나 제5호*에 해당하게 된 경우

* 제5호 : 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 경우

다. 요건 : 배우자가 국외 근무를 하거나 학위취득을 목적으로 해외유학 또는 외국에서 1년 이상 연구·연수를 하게 된 때에 동반하는 배우자인 경우

라. 기간 : 3년 이내(3년의 범위 내에서 연장 가능)

1) 총 휴직기간은 배우자의 국외 근무, 해외유학·연구 또는 연수기간을 초과할 수 없음
   - 출입국 일정상 휴직 가능 기간보다 일찍 출국하거나 늦게 귀국해야 할 경우는 개인이 사용 가능한 연가 범위 안에서 연가 사용
2) 법정 휴직기간 내에서 본인의 희망에 따라 기간을 정하되, 가급적 학기단위로 휴직

마. 횟수 : 제한 없음

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
2) 휴직사유 입증서류(해외기관 발급서류는 아포스티유 또는 재외공관 확인, 공증본 첨부)
   - 배우자의 해외 근무 사실을 확인할 수 있는 인사명령서
   - 배우자의 가족관계를 확인할 수 있는 가족관계기록사항 증명서 또는 주민등록등본
   - 배우자의 해외연수를 확인할 수 있는 등록증·입학허가서 등
   - 해외 출국 사실을 확인할 수 있는 출·입국 증명서류 등

사. 복직절차

1) 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우, 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함
2) 임용권자는 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 할 때에는 직무연수를 받도록 조치하여야 함(「교육공무원법」 제45조제3항)
3) 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직되며, 이 경우 복직일까지는 휴직기간으로 봄

아. 기타

1) 휴직 후 매 반기별(6월 30일, 12월 31일)마다 소속기관 장은 휴직자의 근황 확인 후 휴직자 실태 보고서를 작성하여 보관(서식15)
2) 배우자의 휴가 및 방학 등 일시귀국이 필요할 시 귀국 기간 및 사유에 대한 증빙서류를 학교에 제출

3) 학교는 일시귀국자에 대해서 휴직자 실태 보고서의 기타 부분에 귀국 일시 및 사유를 작성하고 제출된 증빙서류를 함께 첨부하여 보관

4) 국내 체류 기간 : 통상 연간 15일 이내(국외훈련파견 기준 준용, 휴직일로부터 기산함)

자. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 제외(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항)

2) 호봉승급 : 제외(「공무원보수규정」 제14조제1항)

차. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

카. 보수

1) 봉급 : 지급 안함

2) 수당 : 지급 안함

13. 노조전임자휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제11호

나. 휴직사유 : 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우

다. 요건 : 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조에 따라 노동조합 전임자 허가를 받은 교육공무원

라. 기간 : 전임기간

※ 전임자 허가 조건, 허가 기간 등을 감안하여 임용권자는 직권으로 휴직기간 등을 변경하여 허가할 수 있음

마. 횟수 : 교육부장관이 정하는 바에 따름

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시

2) 노조전임 허가 공문

3) 휴직원을 제출받아 전임자 허가 및 휴직 처리가 병행하여 처리되도록 함 (휴직원을 전임자 허가신청서로 봄)

사. 복직절차

1) 원칙적으로 전임자는 휴직기간 만료 이전에 복직 불가

2) 휴직기간 중 전임자 허가가 취소되거나, 기타 임용권자의 복직 허가가 있는 경우에 휴직자는 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

3) 휴직자가 휴직기간이 만료되어 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직되며, 이 경우 복직일까지 휴직기간으로 봄

아. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 산입(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항)

2) 호봉승급 : 산입(「공무원보수규정」 제14조제1항)

자. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

차. 보수

1) 봉급 : 지급 안함

2) 수당 : 지급 안함

14. 자율연수휴직

가. 근거 : 「교육공무원법」 제44조제1항제12호

나. 휴직사유 : 「공무원연금법」 제25조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우

다. 요건 : 「공무원연금법」 제25조제1항~제3항에 따른 재직기간이 10년 이상인 교원
- 본인이 희망하고, 학교장(소속기관장)이 추천하여 임용권자가 검토한 후 허가

라. 기간 : 1년 이내(학기 또는 학년도 단위 허가)
- 학기단위 : (1학기) 3.1. ~ 2학기 개학일 전일, (2학기) 2학기 개학일 ~ 2월말

마. 횟수 : 교원으로 재직하는 기간 중 1회
- 1년의 범위 내에서 휴직기간을 단절 없이 연장한 경우에도 1회로 봄
- 휴직기간 중 중도 복직한 경우에도 1회 모두 사용한 것으로 간주

바. 휴직신청서류

1) 휴직원 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
2) 자율연수계획서 : 1쪽 내외(서식11)
3) 가급적 6월 말, 12월 말까지 신청(초등에 해당)

사. 복직절차
- 휴직기간이 만료되는 경우 또는 휴직기간 중 그 사유가 소멸되는 경우 복직원을 제출하여 신고하여야 하고, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

아. 재직경력 인정

1) 경력평정 : 제외(「교육공무원 승진규정」 제11조제1항)
2) 호봉승급 : 제외(「공무원보수규정」 제14조제1항)

자. 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능

차. 보수

1) 봉급 : 지급 안함
2) 수당 : 지급 안함

휴직 · 휴직 연장 · 복직청원 제출서류

※ 경력에 포함되는 휴직 : 공무상질병, 병역, 법정의무수행, 유학, 고용, 육아, 입양, 연수, 노조전임자 휴직

※ **모든 휴직 복직 시 호봉획정표 제출** : 휴직 전 인정경력 누락 등 호봉 오류 방지, 단 복직일과 같은 날에 다른 휴직을 하는 경우는 최종 복직 시에 제출

사유	구분	제 출 서 류	참 고 사 항
질병 (1호)	휴직	1. 휴직원 2. 진단서, 소견서 등 3. 서약서	· 「의료법」 제17조에 따른 진단서 기재 내용이 포함된 증빙서류
	연장	1. 휴직 연장원 2. 진단서, 소견서 등 3. 서약서	
	복직	1. 복직원 2. 진단서, 소견서 등 3. 호봉획정표	· 진단서 등에 '정상근무 가능' 내용 포함
병역 (2호)	휴직	1. 휴직원 2. 병역의무부과통지서(필수첨부 아님) - 사후 입대증명서 또는 군복무확인서 첨부 가능 3. 서약서	
	복직	1. 복직원 2. 전역증(소집해제증) 또는 주민등록초본 등 3.호봉획정표	· 병적증명서, 전역예정증명서 등
행방 불명 (3호)	휴직	1. 휴직원 2. 생사불명 관련 학교장 의견서(객관적 증명서류 포함)	· 휴직시작일 : 생사불명 인지일 또는 실종신고 된 것을 안 날
	복직	1. 복직원 2. 복귀 신고서(사유서 등) 3. 호봉획정표	
법정 의무 (4호)	휴직	1. 휴직원 2. 사유증명서 3. 서약서	· 병역휴직과 유사 · 공중보건의, 국회의원, 교육감, 지방의원 등
	복직	1. 복직원 2. 호봉획정표	
유학 (5호)	휴직	1. 휴직 승인 신청서 2. 입학허가서(공관확인) 및 번역문(공증) 3. 유학계획서(서식) 4. 학교장 추천서 5. 어학성적 증명서 6. 유학휴직 서약서(서식) 7. 출입국사실증명서 (휴직 후 제출)	· 입학허가서에 수학기간 명시 · 입학허가서 : 아포스티유 또는 재외공관 확인, 번역공증본(외국발급서류일 경우)
	연장	1. 휴직 연장원 2. 재학증명서(공관확인) 및 번역문(공증) 3. 성적증명서(공관확인) 및 번역문 4. 수학연장기간이 명시된 대학발급 확인서	· 재학·성적증명서는 아포스티유 또는 재외공관 확인, 변역공증본
	복직	1. 복직원 2. ① 학위취득 시 : 학위증명 (공관확인) 및 번역문(공증) ② 학위미취득 시 : 학적증명 (공관확인) 및 번역문(공증) 3. 출입국사실증명서 4. 유학 결과물(이수증, 연구실적, 연구논문, 성적증명서 등) 5. 호봉획정표	· 학위, 수료증,학적증명 : 아포스티유 또는 재외공관 확인 · 증빙서류는 번역공증본으로 제출 · 학위미취득시 : 학적증명(번역공증필요)
고용 (6호)	휴직	1. 휴직원 2. 고용사실확인서 또는 고용계약서 등 3. 서약서 4. 출입국사실증명서 (휴직 후 제출)	· 계약서 : 재외 주재 교육관(교육원장) 확인 또는 아포스티유 확인. 고용기간, 주당 수업시수 및 보수지급 예정액 반드시 명시
	연장	1. 휴직 연장원 2. 고용연장확인서 또는 고용계약서 등 3. 서약서	· 고용계약기간 임의 변경 불가 (징계사유)

사유	구분	제 출 서 류		참 고 사 항
고용 (6호)	복직	1. 복직원 2. 계약만료증빙서 (경력증명서) 3. 보수지급 확인 증명서	4. 교원수업시수 배당표 5. 호봉획정표 6. 출입국사실 증명서 (입국후 즉시제출)	· 경력증명서 : 주당 수업시수, 보수지급액 명시 · 제출 서류 2,3,4번 : 재외주재 교육관 확인 또는 아포스티유 확인필
육아 (7호)	휴직	1. 휴직원 2. 가족관계확인용 증명서	3. 서약서 4. 배우자휴직관련공문 (**아빠의달** 휴직시, 몇째자녀인지표기된)	· 휴직원에 대상 자녀 반드시 기재 · 산전휴직 : 출산 예정일이 기재된 진단서 또는 임신확인서 등 첨부
	연장	1. 휴직 연장원 2. 가족관계확인용 증명서	3. 서약서	
	복직	1. 복직원 2. 가족관계확인용 증명서	3. 호봉획정표	· 2년 이상 휴직자 연수이수증 첨부
입양 (7호의2)	휴직	1. 휴직원 2. 가족관계확인용 증명서	3. 입양 사실 확인 서류 4. 서약서	
	복직	1. 복직원 2. 가족관계확인용 증명서	3. 호봉획정표	
불임 난임 (7호의3)	휴직	1. 휴직원 2. 진단서(불임·난임 확인용)	3. 서약서	· 진단서는 「모자보건법」 제11조의3에 따른 불임난임시술 의료기관 발급
	연장	1. 휴직연장원 2. 진단서(불임·난임 확인용)	3. 서약서	· 치료가 더 필요하다는 객관적인 증빙서류로 증명
	복직	1. 복직원 2. 진료확인서 또는 통원확인서	3. 호봉획정표	
연수 (8호)	휴직	1. 휴직원 2. 입학 또는 연수 확인서	3. 서약서	· 재학증명서, 합격증명서도 가능 · 담당과목 관련전공만 가능
	연장	1. 휴직 연장원 2. 재학증명서	3. 서약서	
	복직	1. 복직원 2. 학위증명서	3. 호봉획정표	· 학위미취득 시 수료증명서 제출
가족 돌봄 (9호)	휴직	1. 휴직원 2. 가족돌봄휴직 신청서(서식10) 3. 가족관계증명서	4. 주민등록등본 5. 가족돌봄 사유 증빙 서류 6. 서약서	
	연장	1. 휴직 연장원 2. 가족돌봄휴직계획서(서식10) 3. 가족관계증명서	4. 주민등록등본 5. 가족돌봄 사유 증빙 서류 6. 서약서	· 1년 이상일 경우 복직 후 재휴직
	복직	1. 복직원 2. 가족관계확인용 증명서	3. 호봉획정표	
동반 (10호)	휴직	1. 휴직원 2. 가족관계확인용 증명서 3. 배우자의 해외 근무 또는 해외연수 확인 서류	4. 서약서 5. 출입국사실증명서 (휴직후 제출)	· 3번 서류 : 아포스티유 또는 재외공관 확인, 영문서류는 번역공증본
	연장	1. 휴직 연장원 2. 재직·재학증명서 등	3. 가족관계확인용 증명서	· 2번 서류 : 아포스티유 또는 재외공관 확인, 영문서류는 번역공증본
	복직	1. 복직원 2. 재직 또는 유학 등 만료 확인서	3. 주민등록등본 4. 출입국사실증명서 5. 호봉획정표	· 2년 이상 휴직자 연수이수증 첨부 · 2번 서류 : 아포스티유 또는 재외공관 확인, 영문서류는 번역공증본
노조 전임 (11호)	휴직	1. 휴직원		· 휴직원을 전임자허가신청서로 봄
	연장	1. 휴직연장원		
	복직	1. 복직원	2. 호봉획정표	
자율 연수 (12호)	휴직	1. 휴직원 2. 자율연수휴직계획서(서식11)	3. 서약서	· 재직기간 중 1회, 1년 이내의 학기단위로 허가
	복직	1. 복직원	2. 호봉획정표	

【서식 1】 휴직 신청 공문

○○○○학교

수신자 부산광역시교육감(교원인사과장)/○○교육지원청교육장(유초등교육지원과장 또는 중등교육지원과장)
(경유)
제목 교육공무원 휴직서류 제출

「교육공무원법」 제44조제1항제○호 및 제45조제1항제○호의 규정에 의하여 다음과 같이 교육공무원의 휴직서류를 제출합니다.

소 속	직위	성 명 (한자)	성별	생년월일	휴직사유 (자녀성명)	휴직기간	비 고 (담당과목)
		( )			육아휴직 (홍길동, 둘째)	~ (년 월 일)	국어 (아빠의달 적용)

붙임 1. 휴직원 1부.
2. 서약서 1부.
3. 가족관계증명서 1부.
4. 관련 증빙서류('아빠의달 육아휴직' 신청 시 증빙서류 등) 각 1부. 끝.

※ 비고란 기재사항
- 아빠의달 육아휴직 : 두 번째 휴직자 1명만 선택 가능

○○학교장[관인]

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일) 접수 처리과명-연도별 일련번호(접수일)
우 도로명주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 공무원의 전자우편주소 / 공개 구분

【서식 2】 휴직원

휴 직 원

□ 소　　속 : ○○학교
□ 직　　위 : ○○학교 교사
□ 성　　명 :　　(한자 :　　)
□ 임 용 교 과 :
□ 생 년 월 일 :

본인은 「교육공무원법」 제44조제1항제○호의 규정에 의거　　년　　월　　일부터　　년　　월　　일까지 휴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

년　　월　　일

교사　　(서명)

부산광역시(　　) 귀하

【서식 2-1】 육아휴직의 경우 휴직원, 휴직 연장원

휴 직 (연 장) 원

□ 소　　속 : ○○학교
□ 직　　위 : ○○학교 교사
□ 성　　명 :　　(한자 :　)
□ 임 용　교 과 :
□ 생 년　월 일 :
□ 대상 자녀에 대하여 기 사용한 육아휴직 기간
□ 같은 자녀에 대한 배우자 육아휴직 여부

대상 자녀 성 명	(　째)	생년월일	년　월　일
같은 자녀에 대한 배우자 육아휴직 여부		□여　□부	
※ 같은 자녀에 대하여 부부가 모두 육아휴직을 할 때 두번째로 육아휴직을 신청한 사람이 공무원인 경우 체크란 "√" 표시, 배우자의 육아휴직 증빙서류 제출 (경력증명서 등 육아휴직 기간 및 대상 자녀가 기재된 서류)			

□ 육아휴직 사용기간

최초 : 20　.　.　.부터　20　.　.　.까지(　개월간)
2회차 : 20　.　.　.부터　20　.　.　.까지(　개월간)
3회차 : 20　.　.　.부터　20　.　.　.까지(　개월간)

본인은 「교육공무원법」 제44조제1항제7호(및 제44조제1항제6호)의 규정에 의거　　년 월 일부터 년 월 일까지 휴직(연장)하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

□ 아빠의달 적용 : 예 / 아니오

년　　월　　일

교사　　(서명)

부산광역시(　　) 귀하

【서식 2-2】 불임·난임휴직의 경우 휴직원, 휴직 연장원

휴 직 (연 장) 원

□ 소　　속 : ○○학교
□ 직　　위 : ○○학교 교사
□ 성　　명 :　　(한자 :　)
□ 임 용 교 과 :
□ 생 년 월 일 :
□ 기 불임·난임휴직 사용기간

1. 20 . . .부터 20 . . .까지(개월간)
2. 20 . . .부터 20 . . .까지(개월간)

본인은 「교육공무원법」 제44조제1항제7호의3의 규정에 의거 년 월 일부터 년 월 일까지 휴직(연장)하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

교사 (서명)

부산광역시( ) 귀하

【서식 3】 휴직 서약서

서 약 서

□ 소　　속 : ○○학교
□ 직　　위 : ○○학교 교사
□ 성　　명 :　　(한자 :　)
□ 임 용 교 과 :
□ 생 년 월 일 :

본인은 휴직함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 「교육공무원법」 및 「국가공무원 복무규정」을 준수하여 교사로서의 품위를 유지하겠습니다.
2. 휴직기간 중 6개월마다(6월 30일, 12월 31일) 소재지, 연락처, 휴직사유의 계속 여부(휴직자 실태보고서, 서식)를 학교장에게 신고하겠습니다.
3. 휴직기간이 만료되거나 휴직사유가 소멸된 경우에는 즉시 복직하겠으며, 30일 이내에 복직하지 않을 경우에는 관계규정에 의거 어떠한 처벌이나 불이익도 감수하겠습니다.
4. 복직 시에는 원소속교로 복직되지 않아도 이의를 제기하지 않겠습니다.

20 년 월 일

교사 (서명)

부산광역시( ) 귀하

【서식 4】 휴직 연장 신청 공문

○○○○학교

수신자 부산광역시교육감(교원인사과장)/○○교육지원청교육장(유초등교육지원과장 또는 중등교육지원과장)
(경유)
제목 교육공무원 휴직기간 연장 서류 제출

「교육공무원 인사관리규정」 제25조에 의하여 다음과 같이 교육공무원의 휴직기간 연장 서류를 제출합니다.

소 속	직위	성 명 (한자)	성별	생년월일	휴직사유 (자녀성명)	당 초 휴직기간	휴직 연장 신청기간	비 고 (담당과목)
		( )			육아휴직 (홍길동, 둘째)			국어 (아빠의달 적용)

붙임 1. 휴직 연장원 1부.
2. 관련 증빙서류 각 1부. 끝.

○○학교장[관인]

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일) 접수 처리과명-연도별 일련번호(접수일)
우 도로명주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 공무원의 전자우편주소 / 공개 구분

【서식 5】 휴직 연장원

휴 직 연 장 원

□ 소　　속 : ○○학교
□ 직　　위 : ○○학교 교사
□ 성　　명 :　　(한자 :　　)
□ 임 용 교 과 :
□ 생 년 월 일 :

본인은 「교육공무원법」 제44조제1항제○호 및 제45조제1항제○호의 규정에 의거 년 월 일부터 년 월 일까지 휴직 연장하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

- 당초 휴직기간 : . . . ~ . . .
- 총 휴직기간 : . . . ~ . . .

년 월 일

교사 (서명)

부산광역시( ) 귀하

※ 불임·난임 휴직인 경우 기 해당 휴직기간을 전부 명시

【서식 6】 휴직 연장 서약서

서 약 서

□ 소　　속 : ○○학교
□ 직　　위 : ○○학교 교사
□ 성　　명 :　　(한자 :　　)
□ 임 용 교 과 :
□ 생 년 월 일 :

본인은 휴직을 연장함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 「교육공무원법」 및 「국가공무원 복무규정」을 준수하여 교사로서의 품위를 유지하겠습니다.
2. 휴직기간 중 6개월마다(6월 30일, 12월 31일) 소재지, 연락처, 휴직사유의 계속 여부를 학교장에게 신고하겠습니다.
3. 휴직기간이 만료되거나 휴직사유가 소멸된 경우에는 즉시 복직하겠으며, 30일 이내에 복직하지 않을 경우에는 관계규정에 의거 어떠한 처벌이나 불이익도 감수하겠습니다.
4. 복직 시에는 원소속교로 복직되지 않아도 이의를 제기하지 않겠습니다.

년 월 일

교사 (서명)

부산광역시( ) 귀하

【서식 7】 유학(학위·연구·연수)휴직 승인 신청서

유학(학위·연구·연수)휴직 승인 신청서

<table>
<tr><td>소 속</td><td></td><td>성 명</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">사 진</td></tr>
<tr><td>담당교과</td><td></td><td>생년월일</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">현 주 소</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">전화</td><td>자택</td><td></td></tr>
<tr><td>HP</td><td></td></tr>
<tr><td>e-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>비상 연락망
(본인과 관계)</td><td></td><td>현지 연락처</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>유학국가</td><td></td><td>유학기관</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>외국어능력</td><td>(　　)점</td><td>휴직사유</td><td colspan="3">(석사, 박사, 석·박사, 연수·연구)</td></tr>
<tr><td>휴직신청기간</td><td></td><td>휴직내용</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

위와 같이 유학(학위·연구·연수)휴직 승인 신청서를 제출하니 허가하여 주시기 바랍니다.

년　　월　　일

신청인 :　　(인)

부산광역시(　　) 귀하

【서식 8】 유학 휴직 서약서

서 약 서

□ 소　　속 : ○○학교

□ 직　　위 : ○○학교 교사

□ 성　　명 :　　(한자 :　　)

□ 생 년 월 일 :

위 본인은 해외유학휴직을 허가받아 다음 사항을 성실히 이행할 것을 서약합니다.

1. 유학에 임함에 있어 대한민국을 대표하는 교직자로서 품위를 유지하고 국위를 선양하며 능력을 신장하여 교육 발전에 이바지하겠습니다.
2. 최소 6개월마다(6월 30일, 12월 31일) 소재지, 연락처 보고와 학업 상황 제출(성적 또는 이수실적) 및 휴직사유의 계속 여부를 소속기관의 장에게 보고하고 그 지시에 따르겠습니다.
3. 유학휴직 중 사전 허락 없이 수학기간을 변경하는 등 휴직의 목적을 위배하지 않겠습니다.
4. 유학기간 중 소기의 유학목적을 달성하겠으며, 유학목적이 달성되면 바로 복직을 신청하고, 복귀명령을 받은 때에는 언제든지 이에 따르겠습니다.
5. 유학휴직이 끝난 후 적어도 유학기간에 해당하는 기간 동안 부산광역시의 교원으로서 복무의무를 성실히 이행하겠습니다.(의무복무기간 중 타시도전출, 명예퇴직, 의원면직 불가)
6. 복직 시 원소속교로 복직되지 않아도 이의를 제기하지 않겠습니다.

년　　월　　일

교사　　(서명)

부산광역시(　　) 귀하

【서식 9】 유학(학위·연구·연수)계획서

유학(학위·연구·연수)계획서

<table>
<tr><td>소속</td><td></td><td>직위(급)</td><td></td><td>성명
(한자)</td><td>(　　)</td></tr>
<tr><td>임 용
교과목</td><td></td><td>생년월일</td><td></td><td>전화번호
(e-mail)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">사　　유</td><td colspan="4">(석사취득, 석·박사취득, 박사취득, 연수·연구)</td></tr>
<tr><td colspan="2">전공 예정 분야
(학위취득 목적시만 기재)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">연수
예정
기관</td><td>국 가 명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>사용언어</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>대 학 명</td><td colspan="4">대학　　과</td></tr>
<tr><td colspan="2">기 간</td><td colspan="4">20　.　.　. ~ 20　.　.　.(　년　월)</td></tr>
</table>

※ 다음 사항이 포함된 구체적 내용을 별지로 작성하여 첨부할 것
(단, 해외 어학연수 시는 ③번만 작성)

① 휴직기간 중 연구하려는 분야에 대한 국내외 학문 동향과 향후 전망

② 연수기관으로 선택한 대학의 해당 분야의 학문적·교육적 전통이나 실정 등 대학 소개 및 선택 이유

③ (유학·해외연수) 중 수학(연수) 계획 및 귀국 후의 활동 계획

【서식 10】 가족돌봄휴직 신청서

■ 공무원임용규칙 [별지 제42호서식] 〈신설 2022.12.27.〉

가족돌봄휴직 신청서

인적사항	성명		직급(위)	
	소속		생년월일	
	임용교과			
휴직 희망 기간	년 월 일 ~ 년 월 일			
돌봄 가족	부[ ] 모[ ] 자녀[ ] 조부[ ] 조모[ ] 손자녀[ ]			
돌봄 필요성[1]				
휴직 필요성[2]	※ 조부모, 손자녀인 경우 「공무원임용령」 제57조의8 각 호 해당 사유 추가 기재			
돌봄 계획[3]	(오전)			
	(오후)			

「국가공무원법」 제71조제2항제5호에 따라 가족돌봄휴직을 신청하고자 합니다.

년 월 일

신청자 성명 : 인(서명)

작성요령

1) 돌봄 필요성 : 대상 가족이 어떤 돌봄을 필요로 하는지 기재 / 배우자 부모 포함

2) 휴직 필요성 : 돌봄과 업무를 병행할 수 없는 사유를 기재

- 조부모, 손자녀 돌봄 사유 : 조부모에 대해서는 조부모의 직계비속이 없거나 다른 직계비속이 돌볼 수 없는 경우, 손자녀에 대해서는 손자녀의 직계존속 및 형제자매가 없거나 다른 직계존속 및 형제자매가 돌볼 수 없는 경우 등 본인이 돌봐야 하는 사유를 기재 (「공무원임용령」 제57조의8)

3) 돌봄 계획 : 돌봄 휴직 중 대상 가족을 어떻게 돌볼 계획인지를 기재(원래의 근무시간을 어떻게 돌봄에 사용할 것인지 기술)

※ 증빙자료 예시 : 가족관계증명서, 주민등록등본, 기타 돌봄이 필요한 사유를 증빙할 수 있는 자료

〈휴직을 목적 외 사용 시, 복직 및 징계사유에 해당 할 수 있음〉

【서식 11】 자율연수휴직 계획서

자율연수휴직 계획서

소속		직위(급)		성명 (한자)	( )
임 용 교과목		생년월일		재직기간	00.00 (『공무원연금법』 제25조에 따른 재직기간)
자율연수 계획					
연수 기간	20 . . . ~ 20 . . .(년 월) * 학기단위 휴직				
연수 주제					

1. 목적

○

○

2. 연수 내용 및 방법

○

○

○

○

○

* 전체항목을 포함하여 총 1쪽 이내로 기술

【서식 12】 복직 신청 공문

○○○○학교

수신자 부산광역시교육감(교원인사과장)/○○교육지원청교육장(유초등교육지원과장 또는 중등교육지원과장)
(경유)
제 목 교육공무원 복직서류 제출

「국가공무원법」 제73조제2항(3항)의 규정에 의하여 다음과 같이 교육공무원의 복직서류를 제출합니다.

소 속	직위	성 명 (한자)	성별	생년월일	복직일	휴직 종류	휴직기간	비 고 (담당과목)
		( )					~ (년 월 일)	국어

붙임 1. 복직원 1부.
2. 관련 증빙서류 각 1부. 끝.

○○학교장[관인]

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행 처리과명-연도별 일련번호(시행일) 접수 처리과명-연도별 일련번호(접수일)
우 도로명주소 / 홈페이지 주소
전화번호( ) 팩스번호( ) / 공무원의 전자우편주소 / 공개 구분

【서식 13】 복직원

복 직 원

□ 소 속 : ○○학교
□ 직 위 : ○○학교 교사
□ 성 명 : (한자 :)
□ 임 용 교 과 :
□ 생 년 월 일 :
□ 당초 휴직기간 :

본인은 「국가공무원법」 제73조제2항(제3항)의 규정에 의거 년 월 일자로 복직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

교사 (서명)

부산광역시( ) 귀하

【서식 14】 신임교 휴직동의서 (학년말 전보 발표 후 3월1일자 휴직 시)

동 의 서

□ 소 속 : (현임교)
□ 직 위 :
□ 성 명 :
□ 임 용 교 과 :
□ 생 년 월 일 :

위 교사는 년 월 일자 학교 전보대상자로서 교육공무원법 제44조 제1항 제 호의 규정에 의거 년 월 일부터 년 월 일까지 휴직에 동의합니다.

년 월 일

(신임교) 학교장(직인)

부산광역시( ) 귀하

【서식 15】 휴직자 실태 보고서

휴직자 실태 보고서(『교육공무원 인사관리규정』 제26조)	
1. 소 속	○○○○학교
2. 직 위(급)	○○○
3. 성 명(생년월일)	홍 길 동 (1980년 1월 1일생)
4. 휴직종류	질병휴직/ 육아휴직/ 유학휴직/ 가족돌봄휴직 등
5. 휴직기간	2025.03.01. ~ 2026.08.31. (1년 6월)
6. 주소(소재지)	
7. 연락처	
8. 휴직사유 계속 여부	□ 계속됨, □ 계속되지 않음 ※ (계속되지 않을 시) 휴직기간 만료일 이전 휴직사유 소멸 또는 변경 등에 관한 사항을 기재
9. 기타	
년 월 일 휴직자 성명 (인) ○○학교장 귀하	

이런 경우는 어떻게 할까요?

1 휴직기간이 끝난 공무원의 복직시기에 관한 해석

【질의】「국가공무원법」제73조제3항 '휴직기간이 끝난 공무원이 30일 이내에 복귀 신고를 하면 당연히 복직된다'를 근거로 복직예정일로부터 30일 이내 기간 중 아무 날에 복귀 신고를 해도 되는 것인지?

【답변】「국가공무원법」제73조제3항에서 30일 이내 복귀 신청 시 당연 복직 조항은 휴직 복귀자의 신분관계를 명확히 하기 위한 규정일 뿐이며, 휴직기간을 당연히 30일 연장해 줄 수 있다는 규정이 아님. 입국수속, 인수인계, 예기치 않은 사고 등 부득이한 사유로 복귀 신고를 할 수 없는 경우에 불가피하게 적용하는 것으로 휴직기간이 만료된 자는 원칙적으로 즉시 복직신청을 하는 것이 바람직할 것임. 불가피하게 휴직기간 만료일로부터 30일 이내에 복귀 신고를 한다면 당연히 복직 처리됨. 이 경우 복직 신고한 날까지의 기간은 휴직기간으로 보며, 이에 따라 휴직 종류별 법적 휴직기간을 초과하는 결과가 생길 수도 있으나 이는 불가피한 것이라 하겠음

2 휴직자의 명예퇴직 가능 여부

【질의】 휴직 중에 있는 자가 명예퇴직이 가능한지?

【답변】 휴직 중에 있는 자도 명예퇴직 요건에 해당하면 명예퇴직을 할 수 있음.(총무처 인기 01254-1294, 1985.4.19.) 다만, 휴직 중에 있는 자가 명예퇴직 할 경우 특별승진 임용 대상자에서 제외됨(「교육공무원임용령」 제16조제1항제1호)

3 휴직 중 형사사건으로 기소된 공무원의 인사처리

【질의】 공무수행 중 사고로 「교육공무원법」 제44조제1항제1호의 규정에 의거 공무상질병 휴직 중인 자가 형사사건으로 기소된 경우의 인사처리 방안은?

【답변】 휴직 중 기소된 공무원에 대하여는 「국가공무원법」 제73조의3제1항제4호의 규정에 의하여 휴직 중인 상태에서 기소일자로 직위해제하여야 함(총무처 인기 125-2717, 1981.6.25.). 직위해제 처분 상태가 지속되고 있는 중에 휴직기간이 만료되어 복직신고를 한 경우 임용권자는 휴직사유 소멸에 따라 지체 없이 복직을 명하여 휴직에 따른 임용조치를 취하여야 하나, 휴직과 직위해제 처분은 각각 다른 법령규정의 사유에 의해 행하는 별개의

임용행위로서 재판이 확정될 때까지는 직위해제 처분의 효력은 유효하므로 직위해제 상태는 계속되는 것이며, 휴직기간이 만료되었음에도 불구하고 기간 내에 복직신고를 하지 않은 경우 임용권자는 직위해제 상태와는 상관없이 「국가공무원법」 제70조제1항제4호의 규정에 의해 당해자를 직권면직시킬 수 있음

4 질병휴직 후 동일질병 재발 또는 다른질병 발병의 경우

【질의】 1년(부득이한 경우 2년)의 질병휴직기간이 만료된 후 복직하여 정상근무 중에 동일 질병이 재발하거나 다른 질병이 발병하는 경우에는 어떻게 처리하는지?

【답변】 복직 후의 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당 기간 지속되었다면 그 재발된 질병 또는 다른 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무 수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직을 부여할 수 있음. 다만, 복직 후의 근무상태가 불완전하고 비정상적인 상태여서 직무를 감당하지 못할 만한 지장이 있다고 판단될 때에는 직권면직 함이 타당하다고 사료됨

5 질병휴직 복직 후 직무를 감당하지 못할 경우

【질의】 질병휴직기간(최대 2년)이 만료된 후에도 직무를 정상적으로 감당할 수 없을 때에는 어떻게 처리되는지?

【답변】 「국가공무원법」 제70조제1항제4호의 규정에 의하여 직권면직처분을 할 수 있음. 본인의 원에 의하지 않은 휴직 또는 면직처분을 할 경우에는 처분의 사유를 기재한 설명서를 교부하여야 함. 그 처분에 불복이 있는 교육공무원은 그 설명서를 받은 날부터 30일 이내에 교원소청심사위원회에 재심을 청구할 수 있으며, 이 경우 면직처분에 대하여는 교원소청심사위원회의 최종결정이 있을 때까지 후임자를 보충하지 못함

6 휴직기간 중 학위취득 가능 여부

【질의】 학위취득 이외의 사유로 휴직을 신청한 교육공무원이 휴직기간 중 석사 또는 박사 학위를 취득할 경우 연구실적을 인정하는지? 또한 호봉승급 경력으로 인정할 수 있는지?

【답변】 질병휴직, 불임·난임휴직, 가족돌봄휴직 등 학위취득이 휴직사유에 부합하지 않는 경우는 연구실적과 호봉승급 경력이 모두 인정될 수 없음. 더불어 「공무원임용령」 제57조의5에 따라 휴직자가 휴직 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우 복직을 명할 수 있도록 규정하고 있음. 다만, 육아휴직 중 근무시간 이외의 시간(야간)을 활용하여 야간대학 등을 다니며 학위취득을 한 경우는 「공무원보수규정」 제15조(승급기간의특례)제6호에

따라 인정되는 경력(첫째 및 둘째 자녀의 육아휴직 최초 1년, 셋째 자녀의 육아휴직 전 기간)과 중복되지 않는 경력, 즉 첫째 및 둘째 자녀 육아휴직의 1년이 넘는 기간에 대해서는 호봉승급 경력으로 인정될 수 있을 것임

7 질병휴직 중 해외체류 가능 여부

【질의】 질병휴직기간에 해외에 나가는 경우 법령에 위배되나?

【답변】 교원에 대하여 질병휴직 중 해외 출국을 금지하거나 해외체류 가능 기간을 명시한 규정은 없으나 휴직목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우 복직을 명할 수 있도록 규정하고 있음. 따라서 휴직사유에 반하는지 여부는 해당 교원의 해외 체류 시 질병치료 여부(추후 공증받은 진단서, 치료기록 제출 필요), 해외 방문 기간, 목적, 동반자, 체류지 등에 대한 내용을 바탕으로 임용권자의 판단을 받는 것이 타당함

8 병역휴직 중 장기복무 지원자의 처리

【질의】 군입대로 인한 병역휴직 중인 자가 군복무 중 장기 군복무를 지원하였을 경우 공무원 신분처리는 어떻게 해야 하나?

【답변】 군복무를 필하기 위하여 휴직 중인 자가 장기 군복무를 지원하였을 때에는 면직 조치하여야 함

9 무단결근 시 행방불명휴직 가능 여부

【질의】 소속 공무원이 출근한다고 집을 나간 후 현재까지 가족 및 사무실(학교)에 전혀 연락 없이 무단결근 중에 있는데 휴직이 가능한가?

【답변】 「교육공무원법」 제44조제1항제3호의 규정에 의하면 “기타의 사유로 생사 또는 소재가 불명한 때”를 직원휴직사유로 하고 있는 바, 이때의 기타의 사유에는 천재지변이나 전시·사변 이외의 납치 등과 같은 외부적인 요인뿐만 아니라 무단가출·잠적 등과 같은 내부적인 요인에 의한 것까지 포함한다고 판단되므로 동 규정에 의한 3월 이내의 휴직이 가능함

10 국가대표선수 강화훈련 참가 시 법정의무수행휴직 가능 여부

【질의】 교육공무원이 국가대표 선수로 선발되어 대한체육회가 주관하는 아시아 경기대회에 대비한 선수 강화훈련에 참가하고자 할 때, 동 훈련 참가를 「교육공무원법」 제44조제1항제4호의 규정에 의한 휴직사유로 볼 수 있는지?

【답변】 현직교사로서 대한체육회가 주관하는 선수 강화훈련 참가는 법률의 규정에 의한 의무수행이 아니므로 「교육공무원법」 제44조제1항제4호의 규정에 의한 휴직사유가 될 수 없음. 다만, 교육공무원이 국가대표선수로 선발되어 대한체육회가 주관하는 선수 강화훈련에 참가하고자 할 때에는 「국가공무원법」 제32조의4 및 「교육공무원임용령」 제7조의3제1항제1호의 규정에 의하여 파견근무를 할 수 있음

11 유학휴직자의 휴직기간 재연장 가능 여부

【질의】 「교육공무원법」 제44조제1항제5호의 규정에 의하여 3년의 휴직기간을 연장받은 자가 학위를 취득하고자 다시 3년을 연장할 수 있는지?

【답변】 「교육공무원법」 제45조제1항제5호에 의해 해외유학 휴직기간은 3년 이내로 하되 학위취득 등 부득이한 경우에는 3년의 범위 내에서 연장할 수 있도록 규정하고 있으므로 동 규정에 의해 휴직기간을 3년 연장한 자에 대해서는 다시 휴직기간을 연장할 수 없음. 참고로 휴직 연장기간이 3년 미만인 경우라면 전체 연장기간이 3년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 추가로 연장할 수 있음

12 유학휴직 만료 후 타 사유의 휴직 가능 여부

【질의】 유학휴직기간 만료 시 복직 후 곧바로 국제기구 또는 외국기관에 임시로 고용될 경우 「교육공무원법」 제44조제1항제6호의 규정에 의하여 또 다시 휴직이 가능한지?

【답변】 유학휴직은 타휴직과 달리 휴직기간 중에도 보수의 50%를 지급(3년 이내)하고 경력평정에서도 5할을 인정하는 등 공무원의 능력 향상과 행정 발전을 도모하는 데 그 목적이 있으므로 국가가 직접 훈련계획을 수립·시행하는 특별훈련파견에 준하여 특별관리하도록 한, 해외연수를 위한 휴직처리지침(총무처 교훈 01146-322, 1990.7.14.)에 따라 휴직기간 만료 후에는 즉시 직무에 복귀하여 관련 훈련분야에서 근무하여야 함. 따라서 해외유학 휴직기간 만료 후 다시 국제기구나 외국기관에 고용되기 위해 휴직하는 것은 유학휴직을 허가한 본래의 취지와 상반되므로 휴직을 제한함이 타당할 것임

13 어학연수를 위한 유학휴직 가능 여부

【질의】 해외 어학연수를 갈 경우 유학휴직이 가능한가?

【답변】 「교육공무원법」 제44조제1항제5호의 규정에 의거 휴직신청이 가능함. 다만, 우리 교육청 유학휴직지침의 승인기준에 부합하여야 하고, 임용권자가 연수의 필요성, 교원수급, 예산사정 등을 감안하여 허가 여부를 결정함

14 유학휴직 연장

【질의】 교사가 학위취득을 위하여 2년간 휴직을 하였으나, 그 기간 중 논문이 완성되지 않아 휴직기간을 연장하고자 할 경우에 연장가능한가?

【답변】 유학휴직은 최초 3년 이내에서 가능하나 최초에 1년 또는 2년간만 휴직을 하였다 하더라도 최초 3년의 기간을 모두 사용한 것으로 간주하여, 그 후 연장하는 3년은 횟수에 관계없이 3년 이내에서 연장할 수 있음(단, 대학원 과정 수료 후 논문 작성을 위한 휴직 연장은 불가함)

15 유학휴직의 다른 학위로 인한 연장

【질의】 석사학위 취득을 위하여 유학휴직 중이며, 학위과정이 마무리되어가는 현재 시점에 박사학위 입학허가를 받았음. 이 경우 박사학위 과정을 위해 유학휴직을 연장하는 것이 가능한가?

【답변】 유학휴직의 법정휴직기간은 3년 이내이며, 학위취득의 경우 3년의 범위에서 연장이 가능함. 한편, 유학휴직은 당초 학위를 취득할 경우 휴직사유가 소멸된 것으로 보아 지체 없이 복직해야 함. 위 교원이 당초 석사학위 취득을 위하여 유학휴직을 승인받은 경우, 석사학위를 취득하였다면 휴직사유는 종료된 것으로 판단됨. 또한 복직하여 일정 기간 근무 후 다시 박사학위를 위해 유학휴직을 신청할 수 있으며, 다만 석사학위 취득 후 이어서 동일 분야의 박사학위 취득을 위한 재휴직 신청은 가능함

16 유학휴직 시 보수지급 기한

【질의】 유학휴직 시 봉급의 50%를 지급할 수 있는 기간은 언제까지인가?

【답변】「공무원보수규정」 제28조제2항에 의하면 외국유학 또는 1년 이상의 국외연수를 위하여 휴직한 공무원에 대하여는 그 기간 중 봉급의 50%를 지급할 수 있음. 우리교육청의 경우 최초 유학휴직기간(3년 이내)동안 봉급의 50%를 지급하며, 휴직 연장을 할 경우에는 지급하지 않음. 최초에 허가받은 휴직기간이 3년이 안 되는 경우에도 최초에 허가받은 휴직기간에만 봉급이 지급되며, 휴직 연장 기간 중에는 봉급을 지급하지 않음. 다만, 유학휴직 복직 후 일정 기간 근무하고 새로운 유학휴직을 하는 경우, 새로운 유학휴직도 역시 최초에 허가받은 휴직기간(3년 이내)에는 봉급의 50%를 지급함

17 사기업체(민간기업) 임시고용으로 인한 휴직가능 여부

【질의】「교육공무원법」 제44조제1항제6호의 규정 중 "외국기관"의 범주에 외국 사기업체(민간기업)가 포함되는지?

【답변】 외국기관의 범주에는 외국의 정부기관 공공단체는 포함되나 외국의 사기업체(민간기업)는 포함되지 아니하므로 고용휴직 승인이 불가함

18 대학·연구기관 감사직위 고용으로 인한 휴직가능 여부

【질의】 ○○대학교 부설 연구소 감사직위 공모에 합격하여 다음 달부터 근무하기로 하였는데, 고용휴직을 인정하기 어렵다고 함. 인정할 수 없는 근거는 무엇인가?

【답변】 대학·연구기관 등에서 고용휴직을 도입한 취지는 공직생활 중에 얻기 힘든 전문분야에 대한 연구나 학술활동 등을 지원해주기 위한 것임. 한편, 「공무원 임용규칙」 제81조제3항에서는 외국기관 및 다른 국가기관에 고용휴직을 하려는 경우 국가적 사업추진이나 공동의 업무수행 등을 위해 필요한 경우에 한하고 있고, 대학이나 연구기관에 고용휴직을 하려는 경우 강의나 학술·연구 목적에 한해 고용휴직을 허용하도록 하고 있으므로, 이와 관련없는 감사직위인 경우에는 고용휴직을 허용할 수가 없는 것임

19 시·도 교육청으로의 고용으로 인한 고용휴직 가능 여부

【질의】 '다른 국가기관'의 범위인 '지방자치단체'에 시·도교육청이 포함되는지?

【답변】「공무원 임용규칙」 제81조제2항제4호 고용휴직 대상기관 중 '다른 국가기관'의 범위를 국회, 대법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회로 한정하고 행정부 기관 간 고용휴직은 허용하지 않는 점, 「공무원 임용규칙」 제81조제3항제1호 '외국기관 및 다른 국가기관'으로의 고용휴직사유가 '국가적 사업이나 공동의 업무수행 등을 위해 필요한 경우'로 규정하고 있는 점, 교육공무원의 고용휴직 대상기관을 '다른 국가기관'까지 확대하는 교육공무원법 개정 시 개정 취지를 교육공무원의 전문성 및 경쟁력 강화에 있다고 명시한 점('08.3.14. 「교육공무원법」 개정 취지 참조) 등을 볼 때, 고등학교 이하 각급학교의 교육 등에 관한 유사한 성격의 업무를 수행하는 교육청 간의 고용휴직은 타당하지 않다고 판단됨

20 육아휴직 가능 기간

【질의】 2020학년도 현재 초등학교 3학년인 2011년 10월 8일생 자녀를 가진 교원이 2021년 2월 말까지 육아휴직이 가능한지요?

【답변】 육아휴직기간은 '만 8세가 속하는 학기 말까지'이므로 해당 자녀의 만 8세가 속하는 학기인 2020학년도 2학기 말(2021. 2월 말)까지 휴직이 가능함. 아울러 육아휴직 시 법정 휴직기간 3년 범위 내 요건은 충족하여야 함

21 쌍생아 출산 시 육아휴직

【질의】 쌍생아일 경우 육아휴직 신청은 어떻게 처리하나?

【답변】 첫째 자녀의 휴직에 이어 계속하여 둘째 자녀에 대한 휴직을 하고자 할 때에는 첫째 자녀에 대한 휴직은 복직신청을 하고 동시에 둘째 자녀에 대하여 휴직신청을 하여 각각의 자녀에 대한 복직 및 휴직을 허가받아야 함. 그러지 아니할 경우, 첫째 자녀에 대한 휴직의 연장으로 간주됨

22 육아휴직 상태에서의 출산휴가

【질의】 현재 육아휴직 중인 여교사가 휴직 중 둘째 아이의 출산으로 90일간의 출산휴가를 사용할 수 있나?

【답변】 육아휴직 상태에서는 출산휴가를 사용할 수 없음. 출산휴가를 신청하기 위해서는 첫째 자녀에 대하여는 복직을 한 후 출산휴가를 신청하여야 하며 휴가일수는 출산일을 포함한 90일 범위 내에서 남은 일수에 한함

23 휴직 중 자녀 출산 시 휴직 처리

【질의】 유학휴직(고용휴직, 연수휴직, 동반휴직) 중 자녀 출산 시 육아휴직으로의 변경이 가능한지?

【답변】 유학휴직(고용휴직, 연수휴직, 동반휴직)을 육아휴직으로 변경하기를 원할 경우 유학휴직(고용휴직, 연수휴직, 동반휴직)의 복직원과 육아휴직의 휴직원을 받아 유학휴직(고용휴직, 연수휴직, 동반휴직)을 복직 처리한 후 같은 날짜로 육아휴직을 명하는 방식으로 처리할 수 있음

24 임신 중 공무원의 육아휴직 가능 시기

【질의】 임신 중인 공무원은 임신 몇 개월부터 육아휴직이 가능한지?

【답변】 육아휴직은 「교육공무원법」 제44조제1항제7호의 규정에 의거 여성 공무원이 임신하게 된 때 휴직이 가능하므로 임신확인서 등을 통해 임신이 확인되면 언제든지 휴직이 가능함

25 육아휴직 중 전국연합학력평가 문제출제위원(검토위원)참여 가능여부

【질의】 육아휴직 중 전국연합학력평가 문제출제위원 제안을 받게 되었을 때 활동해도 되는지?

【답변】 육아휴직은 「교육공무원법」 제44조제1항제7호에 따라 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우 사용할 수 있는 휴직임. 육아휴직 중 전국연합학력평가 문제출제위원 또는 검토위원, 대학교 및 교육청 주관 행사 및 연수 강의 등은 준비기간 및 문제출제, 강의에 많은 시일이 소요되는 업무로 육아휴직의 목적인 자녀 양육에 부합되지 않으므로 휴직 중에 다른 업무를 하는 것은 타당하지 않다고 판단됨

26 육아휴직 중 대학원 학위 취득의 경력인정

【질의】 육아휴직 중 대학원에서 학위 취득 시 경력인정 여부

【답변】 교육공무원의 재직기간 경력인정에 있어 휴직기간은 휴직사유에 따라 '승진경력', '호봉승급경력'이 달리 인정됨. 육아휴직의 승진경력은 「교육공무원 승진규정」 제11조(경력의 기간 계산)제1항 제1호 나목에 따라 휴직기간의 전 기간을 재직기간으로 보아 승진경력 평정기간에 포함하여 계산함.

한편, 육아휴직의 호봉승급경력은 「공무원보수규정」 제15조(승급기간의특례) 제6호에 따라 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초의 1년만 인정하고, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간이 인정됨.

따라서, 육아휴직기간이 1년이 넘어 호봉승급경력에 있어 중복이 없는 시기에 취득한 대학원(야간대학원만가능)학위는 호봉승급경력으로 인정함

27 불임·난임휴직 중 임신으로 인한 사유소멸 시기

【질의】 불임·난임휴직 중 임신 등으로 휴직사유가 소멸하는 경우 즉시 복직신고 하여야 함. 난임시술 후 임신이 되었으나 유산 등의 걱정으로 복직을 미룰 수 있는지 여부와 복직 시기는 어떻게 되나?

【답변】 불임·난임휴직 중 임신한 경우 임신확인서 등으로 이를 확인할 수 있는 시기에 즉시 복직신청 하여야 함. 아울러 복직과 동시에 동일자로 육아휴직을 신청하는 것은 가능하며, 이 경우 육아휴직 중에 육아휴직사유가 소멸(유산 등)한 경우에도 사유소멸 즉시 복직신고 하여야 함. 따라서 임신확인서 등으로 임신 사실이 확인되었으나 유산 위험 등의 사유로 복직 시기를 늦출 수는 없으며, 휴직사유가 소멸하고도 복직신고를 하지 않는 것은 휴직의 목적달성에 위배되는 행위로 볼 수 있음. 이 경우 「공무원보수규정」 제28조제3항에 따라 휴직 중에 지급한 보수를 징수하며, 복무규정 위반으로 징계사유에 해당함

28 불임·난임 휴직기간 만료 시 제출서류

【질의】 불임·난임 치료에 따른 휴직자가 복직할 경우 정상적인 근무가 가능하다는 증빙서류를 제출해야 하는지?

【답변】 불임치료는 휴직기간 내에 임신이 안 된 경우 휴직만료 시점에 불임·난임시술 의료기관 등에서 발급하는 진료확인서 또는 통원확인서를 제출하여 휴직 목적 외 사용여부를 확인하고 복직 처리할 수 있으므로 정상적인 근무 가능 여부 확인 서류는 제출하지 않아도 됨

29 불임·난임휴직 후 재휴직 가능 여부

【질의】 2020.3.1.~21.2.28.기간 동안 불임·난임휴직을 하던 중 임신을 하여 첫째 자녀를 출산하여 육아휴직을 1년간 사용한 후 바로 다시 둘째 자녀를 갖기 위한 불임·난임휴직을 다시 사용하고자 하는데 가능한지?

【답변】 불임·난임휴직은 1년간 휴직이 가능하고 부득이한 경우 1년의 연장이 가능함. 휴직기간이 만료된 후 복직하여 정상근무 중에 동일 사유(불임·난임으로 인하여 장기간 치료 필요)로 휴직을 희망할 경우 중 복직 후의 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당기간 지속되었다면 재휴직이 가능하나, 질문처럼 복직 없이 바로 휴직의 사용은 불가하고, 육아휴직 후 복직하여 일정 기간 근무하여, 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당 기간 지속이 되었고, 불임·난임의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무 수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직의 부여가 가능함

30 로스쿨 입학을 위한 연수휴직 가능 여부

【질의】 로스쿨 입학을 위한 연수휴직이 가능한지?

【답변】 법학 전문대학원은 법조인 양성을 위해 설립된 교육기관으로서 전문직업 분야 인력양성을 주된 목적으로 함. 현재 법학전문대학원 연수를 목적으로 한 휴직은 가능하지 않음

31 연수휴직의 경력 인정

【질의】 연수휴직을 한 교사가 박사학위를 취득하지 못하고 박사과정만 수료한 경우는 연수휴직기간을 어떻게 가산하여 호봉 재획정을 하는지?

【답변】 학위를 취득하기 위하여 휴직을 한 경우 경력은 50%를 인정하며, 호봉은 학위를 취득한 경우에만 인정함. 따라서 박사학위를 취득하지 못하면 호봉 재획정은 없으며, 박사학위를 취득하면 입학일로부터 3년에 한하여 경력을 인정함

32 사립학교 교원의 연수휴직 경력 인정

【질의】 사립학교 교원이 석사학위 취득을 위한 국내 대학원 연수휴직기간은 재직경력으로 인정되나?

【답변】 사립학교의 교직원은 국·공립학교의 교원과는 달리 사립학교법의 적용을 받으며, 「사립학교법」 제59조제4항의 규정에 의하면 "동조 제1항부터 3항까지에서 규정한 사항 외에 휴직기간과 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여는 정관으로 정한다"라고 규정하고 있으므로 위의 경우에는 정관이 정하는 바에 의하여 연수휴직기간을 재직경력으로 인정받을 수 있음

33 연수휴직 중 출강 및 겸임교수 임용 가능 여부

【질의】 교육학 박사학위취득을 목적으로 연수휴직 중인 교사임. 교육대학으로부터 학위 관련 과목에 대한 출강 의뢰를 받았으며 아울러 관련 학과 겸임교수로 추천을 받았음. 학위 취득을 위한 휴직교사가 출강 및 겸임교수로 임용이 가능한가?

【답변】 교육공무원은 휴직 중에도 공무원으로서의 복무를 적용받으므로 겸직은 반드시 허가를 받아야 하며 겸직허가 시에는 당초 휴직 목적 달성에 지장이 없어야 할 것임. 따라서 휴직 중인 교원이 대학의 시간강사나 겸임교수로 임용되어 강의를 하게 되는 경우에 담당 직무수행에 대해 상당한 지장을 초래하는지 여부를 판단하여 겸직 허가 여부를 결정할 것임(주당 강의시수 또는 겸임교수로서의 업무 등)

34 가족돌봄휴직 중 외국여행 가능 여부

【질의】 가족돌봄휴직 중 해외여행이 가능하나?

【답변】 부양(돌봄)대상자를 동행하여 해외에 요양 차 출국하는 것은 가능하나, 부양(돌봄)대상자를 국내에 두고 휴직자만 특별한 이유 없이 출국하여 해외에 체류하는 것은 휴직사유 소멸에 해당되며, 이 경우 지체 없이 복직신고 하여야 하고, 사안에 따라 징계사유에 해당될 수 있음

35 동반휴직 가능 여부

【질의】 배우자의 해외근무로 독일에서 총 6년간(3년 종료 후 3년 연장)의 동반휴직을 마치고 복직하였음. 그런데, 배우자가 다른 회사로 이직하여 싱가포르로 해외근무 발령이 났음. 이 경우 동반휴직이 가능한지?

【답변】 동반휴직은 총 사용 연수 및 횟수의 제한이 없으므로 휴직사유가 다르면 새로운 휴직을 허가받을 수 있음. 따라서 싱가포르 해외근무를 사유로 3년 이내(3년의 범위 내에서 연장 가능)의 기간 동안 동반휴직을 신청할 수 있음

36 동반휴직 중 영주권 취득 가능 여부

【질의】 배우자가 해외취업을 하여 동반휴직하고 해외로 이주했을 경우, 영주권 취득이 가능한가?

【답변】 외국의 영주권(장기체류사증 포함)을 보유한 공무원의 경우 대한민국 국민으로서 공무담임권의 주체가 되고 그 신분이 보장되므로, 영주권을 보유한 사실만으로 명확한 법적 근거 없이 본인의 의사에 반하여 신분상 불이익 조치를 하는 것은 곤란하다고 판단됨. 그러나 대부분의 국가에서는 자국의 영주권 취득자가 일정 기간을 초과하여 자국 내에 체재하지 않을 경우 영주권을 상실하도록 한 점 등을 감안할 때, 공무원 신분을 계속 유지하면서(휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다) 외국의 영주권을 취득하는 것은 현실적으로 곤란할 것으로 판단됨. 다만, 영주권 신청은 교원의 신분에 영향이 없으나 시민권에 대하여는 공무원이 공무담임권과 관련이 있어 면직 사유가 됨
(2011 교육부 질의회신 사례집)

37 교원 자율연수휴직 사용 요건

【질의】 자율연수휴직은 10년 이상 재직한 교원이 신청 가능하다고 하는데, 학교에서 실제 근무한 기간은 8년(타시도 초등학교에서 파견근무 3년 포함)이고, 첫째 아이 육아휴직 1년, 둘째 아이로 육아휴직 2년째임. 한 아이당 육아휴직 1년씩은 재직기간으로 포함되는 것으로 알고 있는데 저의 경우 8년에서 두 아이의 육아휴직기간 1년씩을 더하면 10년이 되는데 자율연수휴직을 사용할 수 있는 조건이 되는지?

【답변】 교원 자율연수휴직은 「교육공무원법」 제44조(휴직)제1호제12항에 따르면 공무원의 재직기간은 공무원으로 임명된 날이 속하는 달로부터 퇴직한 날의 전날 또는 사망한 날이 속하는 달까지의 연월수(年月數)로 계산함. 또한 동조 제2항과 제3항에 따른 과거의 재직기간·복무기간, 연금법 적용 이전의 재직기간 등을 제1항의 재직기간에 합산할 수 있음. 한편, 퇴직수당 지급을 위한 재직기간은 동조 제4항 및 제5항에 따라 산정하지만 자율연수휴직의 요건이 되는 재직기간 계산 시에는 적용하지 않는 것이 타당한 것으로 보임. 위 교원의 재직기간은 「공무원연금법」상 총 11년으로 재직요건을 충족하여 휴직이 가능함 (교원정책과-7531, 2022.10.14. “재직기간의 계산 관련 법령 해석 요청에 대한 교육부 회신”)

3장

복무

제1절 교육공무원의 복무
제2절 일반적인 근무 형태
제3절 공무국외출장
제4절 공무외의 국외여행
제5절 공립 학교장의 복무 관리 지침
제6절 교원 휴가 업무

3장 복무

제 1 절 교육공무원의 복무

1. 근거

가. 「국가공무원법」(법률 제20627호, 2024. 12. 31.)

나. 「교육공무원법」(법률 제20377호, 2024. 9. 20.)

다. 「초·중등교육법」(법률 제19740호, 2024. 4. 25.)

라. 「국가공무원 복무규정」(대통령령 제34660호, 2024. 7. 2.)

마. 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처예규 제193호, 2025. 2. 11.)

바. 「교원휴가에 관한 예규」(교육부예규 제83호, 2023. 12. 11.)

사. 「부산광역시교육청 공무원 행동강령」(부산광역시교육규칙 제915호, 2024. 11. 11.)

2. 교원의 임무 (「초·중등교육법」 제20조)

가. 교장은 교무를 총괄하고, 민원처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고, 학생을 교육함

나. 교감은 교장을 보좌하여 교무를 관리하고 학생을 교육하며, 교장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 교장의 직무를 대행함. 다만, 교감이 없는 학교에서는 교장이 미리 지명한 교사(수석교사를 포함한다)가 교장의 직무를 대행함

다. 수석교사는 교사의 교수·연구 활동을 지원하며, 학생을 교육함

라. 교사는 법령에서 정하는 바에 따라 학생을 교육함

3. 교육공무원의 복무상 의무 (「국가공무원법」, 「국가공무원 복무규정」)

※ 휴직 중에 있는 공무원도 공무원 신분을 보유하고 있는 이상 복무상 의무에 관한 규정을 적용받음

가. 직무상 의무

1) 성실 의무 (「국가공무원법」 제56조)

- 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 함
- 공무원은 국민 전체의 봉사자로서 직무를 민주적이고 능률적으로 수행하기 위하여 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 완수하여야 함

2) 복종의 의무 (「국가공무원법」 제57조)

- 공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 함
- 공무원은 법령 및 직무상의 명령을 준수하며 근무기강을 확립하고 질서를 존중하여야 함
- 소속 상관이라 함은 그 기관이 관청 또는 보조기관인지의 여부와 관계없이 당해 공무원의 직무에 관하여 지휘·감독권을 가진 자를 말하므로 기관의 장뿐만 아니라 보조기관인 상관과 기타 지휘·감독권을 가지는 상급자를 포함함

▣ 「직무상 명령의 요건(「국가공무원 복무·징계 관련 예규」)

① 정당한 권한을 가진 소속 상관(실질적인 지휘·감독권을 가진 자)이 발(發)하여야 하고,
② 부하의 직무 범위 내에 관한 명령이어야 하며,
③ 그 형식이 법정 절차를 구비하여야 하고,
④ 그 내용이 적법한 것이어야 함

복종의 의무 관련 해석

○ 관련 : 교육부 교원정책과-2775(2019. 5. 3.)

- 「초·중등교육법」 제19조 본문에 따른 교무(校務)는 '학교의 사무'로 해석되며, 동법 제20조(교직원의 임무)에서 교장은 교무를 총괄한다고 규정하고 있음.
  - 교장은 교육관계 법령에 따라, 교육과정 계획 · 운영뿐만 아니라 예산집행 및 결산, 학교안전 및 시설관리, 학적관리, 학생평가, 각종 법정위원회 운영 등 다양한 학교의 사무를 총괄함
- 이와 관련, 「초·중등교육법」 제20조 관련 법령해석례*에는, "학교의 장이 해당 업무의 성격, 학교의 조직구성, 사무의 분장, 소속 공무원의 업무량, 업무처리의 효율성 등을 종합적으로 고려하여…(중략)…일정한 업무를 내부위임하거나 분장하여 처리하게 할 수 있다."고 판단하고 있음
  *** 법령해석례(15-0796) 해석 요지 : 공립학교에서 이루어지는 행정사무로서 학교의 장인 교장의 업무 관할에 있는 사무는 원칙적으로 교직원이 담당하는 사무에 포함될 수 있음**
- 이에 따라, 학교장은 총괄하는 교무(학교의 사무)를 내부 분장에 따라 교직원에게 처리하게 할 수 있고, 소속 교원은 「국가공무원법」 제57조에 따라 소속 상관의 직무상 명령에 복종해야 할 의무가 있음

복종의 의무 위반 사례

법률상 허용되지 아니하는 목적을 위한 집회에 참석하지 말라는 학교장의 교사에 대한 명령은 감독자의 지위에서 교육에 전심전력하여야 할 교원에게 발하여지는 정당한 직무상의 명령이므로 교사가 이에 복종하지 않음은 의무를 위반한 것임.
(대판 91누-11780, 1992. 6. 28.)

3) 직장 이탈 금지(「국가공무원법」 제58조)

가) 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못함

나) 수사기관이 공무원을 구속하려면 그 소속 기관의 장에게 미리 통보하여야 함. 다만, 현행범은 그러하지 아니함

직장 이탈 금지에 대한 해석

- 직장이라 함은 공무원이 소속되어 근무하고 있는 공간개념으로서의 부서라고 보아야 함
- 공무원이 사직원을 제출한 후 사직원이 수리되어 면직되기 전에 무단결근한 경우와 법정 연가 일수의 범위 내에서 연가 신청을 하였으나 행정기관장의 허가가 있기 전에 근무지를 이탈하는 경우도 직장 이탈 금지 의무의 위반으로 징계사유가 됨
- 수사 회피 목적으로 공무원이 직장을 이탈한 후 검찰에 자진 출두하여 무혐의 결정을 받았더라도 이는 직장 이탈 금지 의무의 위반으로 징계사유가 됨
- 직위해제처분을 받은 사람은 직위해제처분을 받음과 동시에 직위해제기간 중 담당직무가 없어 직무 수행의 의무가 없음은 물론 직무 수행을 전제로 한 출근의무도 없어지는 것이나 대기명령을 받고 과제를 부여받은 경우에는 임용권자 등의 교육훈련 또는 특별한 연구과제 부여 등의 조치에 응하기 위하여 출근하여야 할 의무가 있음
- 이 의무는 근무시간 중에 성립하는 것이나 시간 외 근무 명령이 있는 경우에도 성립하며, 이 의무의 위배는 징계사유가 될 뿐 아니라 형법상 직무유기죄 구성함

4) 친절 · 공정의 의무 (「국가공무원법」 제59조)

- 공무원은 국민 전체의 봉사자로서 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 함
- 공무원은 공사(公私)를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 함

5) 종교중립의 의무 (「국가공무원법」 제59조의2)

가) 공무원은 종교에 따른 차별 없이 직무를 수행하여야 함

나) 공무원은 소속 상관이 가)항에 위배되는 직무상 명령을 한 경우에는 이에 따르지 아니할 수 있음

6) 비밀 엄수의 의무 (「국가공무원법」 제60조)

공무원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 엄수(嚴守)하여야 함

정보공개법과 공무원 비밀엄수 의무의 관계

비공개하기로 결정된 정보나 공개 청구되지는 않았지만 비밀로써 보호할 가치가 있는 정보에 대하여는 당연히 공무원의 비밀 엄수 의무가 적용됨. 다시 말하면 정보공개법의 절차에 따라 공개하기로 결정되었거나 비밀로써 보호할 가치가 없는 정보에 대하여는 그 의무가 면제될 수 있을 것임.

하지만 어느 정보가 비밀로써 보호할 가치가 있는지 없는지에 대하여 담당 공무원이 스스로 판단하기는 어렵고 잘못 판단할 가능성이 있으므로 직무상 감독관과 명령권을 갖고 있는 소속 상관의 허가 등 내부적인 의사결정과정을 거쳐 판단하는 것이 타당함.

7) 청렴의 의무 (「국가공무원법」 제61조)

가) 공무원은 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없음

나) 공무원은 직무상의 관계가 있든 없든 그 소속 상관에게 증여하거나 소속 공무원으로부터 증여를 받아서는 아니 됨

청렴의 의무에 대한 해석

- 영득의 의사로 금품을 수수한 후 이를 반환하였다 하더라도 청렴의 의무 위반에는 변함이 없으며, 또한 적극적으로 상대방에게 금품을 요구하여 그 대가로 직무와 관련된 불법적인 이익을 줄 것을 제안한 경우 돈을 받지 않았다 하더라도 징계 책임을 물을 수 있음
- 공무원의 금품 수수 행위가 직무상 관련이 없다 하더라도 공무원으로서 지켜야 할 성실의무를 저버리고 공무원의 품위를 손상하는 행위를 저지른 것으로서 징계사유에 해당함

나. 신분상 의무

1) 선서 의무 (「국가공무원법」 제55조)

공무원은 취임할 때에 소속 기관장 앞에서 대통령령등으로 정하는 바에 따라 선서(宣誓)하여야 함. 다만, 불가피한 사유가 있으면 취임 후에 선서하게 할 수 있음

2) 품위 유지의 의무 (「국가공무원법」 제63조)

공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 됨

품위 유지의 의무에 대한 해석

- 품위라 함은 주권자인 국민의 수임자로서의 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품을 말하는 것이며, 공무원으로서 갖추어야 할 품위에는 사적인 행위까지 포함함
- 공무원이 모든 국민에게 보장된 기본권을 행사하는 행위를 하였다고 할지라도 그 권리행사의 정도가 권리를 인정한 사회적 의의를 벗어날 정도로 지나쳐 주권자인 국민의 입장에서 보아 바람직스럽지 못한 행위라고 판단되는 경우라면 공무원의 그와 같은 행위는 그 품위를 손상하는 행위에 해당한다고 할 것임(대법원 '87.12.8, 선고, 87누657, 판결)
- 품위 손상에 해당되는 구체적인 사례
  - 공무원의 폭행 행위, 불륜 행위, 도박 행위, 성희롱(성폭력), 음주운전, 마약류 소지 및 투약, 논문표절 행위, 예비군 동원 훈련 도중 군무 이탈, 직장 내외의 여러명에게 채무를 변제하지 못하여 채권자들에게 정신적·물리적 피해를 주는 행위, 뚜렷한 자료 없이 동료를 수사기관에 고소·고발하거나 근거 없는 진정서 제출로 상관을 중상하는 행위

※ SNS 등 온라인에서 교사임을 밝히고, 품위 유지의 의무에 어긋날 수 있는 부적절한 언행 사례가 있다는 민원이 다수 접수되고 있음. 교원의 품위 유지 의무는 온·오프라인을 불문하고 적용된다는 점을 유의

3) 정치 운동의 금지 (「국가공무원법」 제65조)

가) 공무원은 정당이나 그 밖의 정치단체의 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없음

나) 공무원은 선거에서 특정 정당 또는 특정인을 지지 또는 반대하기 위한 행위를 하여서는 아니 됨

다) 공무원은 다른 공무원에게 가)항과 나)항에 위배되는 행위를 하도록 요구하거나, 정치적 행위에 대한 보상 또는 보복으로서 이익 또는 불이익을 약속하여서는 아니 됨

4) 집단 행위의 금지 (「국가공무원법」 제66조)

공무원은 노동운동이나 그 밖에 공무 외의 일을 위한 집단 행위를 하여서는 아니 됨. 다만, 사실상 노무에 종사하는 공무원은 예외로 함(노무 종사 공무원 범위는 대통령령으로 정함)

5) 영리 업무 및 겸직 금지 (「국가공무원법」 제64조)

공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없음

가) 영리 업무의 금지

(1) 영리 업무의 개념 : 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위

(가) 계속성이 없는 일시적인 행위로 계속적인 수입이 발생하는 경우는 업무가 아니므로 금지 또는 허가의 대상이 아님

▣ **계속성 기준** ① 매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것
② 계절적으로 행해지는 것
③ 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것
④ 현재 하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

(나) 공무원은 겸하려는 행위가 누가 보더라도 명백하게 계속성이 없는 행위라고 볼 수 있는 경우가 아니라면, 반드시 소속 기관의 장에게 겸직 허가를 신청하여야 함

(2) 「국가공무원 복무규정」 제25조 각 호에 따른 영리 업무

(가) 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무

- 스스로 경영하는지 여부는 사업자 명의와 관계없이 그 공무원이 실질적으로 영리 업무에 종사하는지 여부로 판단함

(나) 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것

- 사기업체의 이사는 등기이사 및 비등기이사 모두 포함됨
- 그 밖의 임원이란 사외이사·고문·자문위원 등 직위·직책 여부를 불문하고 그 대가로 임금·봉급 등을 받는지 여부로 판단함

(다) 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자

- 투자란 본인의 직무와 관련 있는 주식·채권 등의 구입, 영리사업에 지분 투자 등 경제적 이익을 얻기 위해 어떠한 명목과 형태로든 금전·물품·부동산 등 자산을 지출하는 모든 행위를 말함

(라) 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

- 자기 또는 타인의 업무에 종사하여 어떠한 명목과 형태로든 금전·증권·부동산·물품 등 재산상의 이익을 취하는지 여부로 판단함

- 비영리기관에 종사하더라도 그 대가로 계속적인 재산상의 이득을 취하는 경우에는 영리 업무에 해당
- 다만, 실비변상적 수당, 회의 참석비 등 소액의 금품을 받는 것은 영리 업무에 해당하지 않음

(3)「국가공무원 복무규정」 제25조 본문에 따른 금지 요건

(가) 공무원의 직무능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우

① 근무시간 내에는 전적으로 직무 수행에 전념하여야 하고, 근무시간 외의 시간에 다른 영리 업무(비영리 업무 포함)에 종사함으로써 평소 직무 수행에 지장을 주어서는 안 됨

② 근무시간 내에 겸직 업무에 종사하는 것은 원칙적으로 금지하되, 다음과 같은 경우에는 근무시간 내에도 가능

- 해당 공무원의 담당 직무 수행과 관련이 있는 경우
- 소속 기관의 기능 및 국가정책 수행의 목적상 필요한 경우
- 그 밖에 소속 기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우

※ 이 경우 복무 관리는 원칙적으로 연가·외출·조퇴 등으로 조치

③ 근무시간 외의 시간에 겸직 업무에 종사하는 것은 겸직 허가의 대상이 될 수 있으나, 다음과 같은 경우에는 직무 능률을 떨어뜨릴 소지가 있음

- 근무시간과 겸직 업무 종사 시간을 합한 시간이 점심 및 저녁 시간(각 1시간), 휴게시간을 제외하고 1주 52시간, 1일 12시간을 초과하는 경우(단, 시간외근무시간은 제외함)
- 자정 이후에도 근무하는 심야 업종인 경우
- 그 밖에 소속 기관의 장이 겸직 업무의 성격상 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있다고 인정하는 경우

(나) 공무에 대하여 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는 경우

① 공무 수행에 공정성을 확보하고 부당한 영향을 끼칠 가능성을 차단하기 위하여 공익과 사익의 이해 충돌 가능성이 있는 영리 업무(비영리 업무 포함)에 종사하는 것을 금지함

※ 공무란 원칙적으로 그 공무원의 법령상 소관 직무를 말함

② 이해 충돌 가능성 유무는 다음과 같이 공무원이 영리 업무(비영리 업무 포함)에 직접 또는 간접으로 관여하거나 영향력을 행사할 수 있는지 여부로 판단함

- 보조금·장려금·조성금 등을 배정·지급하는 등 재정 보조를 제공하는 경우
- 인가·허가·면허·특허·승인 등에 관계되는 경우
- 생산방식·규격·경리 등에 대한 검사·감사에 관계되는 경우
- 조세의 조사·부과·징수에 관계되는 경우
- 공사 또는 물품 구입의 계약·검사·검수에 관계되는 경우
- 법령에 근거하여 지도·감독하는 경우
- 사기업체 등이 당사자이거나 이해관계를 가지는 사건의 수사 및 심리·판단과 관계되는 경우
- 그 밖에 소속 기관의 장이 공익과 사익의 직접적인 이해 충돌 가능성이 상당한 것으로 인정하는 경우

(다) 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는 경우

① 공무원은 국민 전체에 대한 봉사자로서 국가 및 공공의 이익을 최대한으로 도모하여야 하고 그에 반하거나 충돌될 우려가 있는 영리 업무에 종사하는 것은 금지됨

(라) 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우

① 영리 업무가 사회 통념상 볼 때 바람직하지 못하여 정부의 명예나 신뢰를 저해할 우려가 있는 경우에는 금지되어야 하나, 그 판단은 상당한 합리성과 객관성이 있어야 함

② 국가나 공공에 위해를 끼치거나, 유흥·사행업과 같이 선량한 풍속을 해치거나, 여성·장애인·학생·노인 등 사회적 약자를 이용하는 등 사회적 비난을 초래할 우려가 있는 경우에는 반드시 금지

※ 위 (다), (라)는 직무관련성 유무와는 관계없이 판단함

(마) 영리 업무가 위 (가) 내지 (라)에 해당되지 않는 경우에는 「국가공무원 복무규정」 제26조에 따른 겸직 허가를 받아 그 업무에 종사할 수 있음

① 다음과 같이 국가 및 공공의 이익을 위해 영리 업무 겸직이 특히 필요한 경우에는 이를 허가할 수 있음

- 국가안보상의 이유, 국가의 대외경쟁력 강화 및 그 밖에 공공의 이익을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우
- 「국가기술자격법」에 따른 기술 분야 자격증 소지자(「자격기본법」에 따른 국가 공인 민간자격증 소지자 포함)로서 해당 산업 분야 발전과 과학기술 진흥에 특히 기여할 수 있다고 인정되는 경우
- 그 밖에 전문지식·기술이 요구되는 직위에 소속 기관의 장이 특히 필요하다고 인정하는 경우

② 관련 법령에서 겸직 금지 또는 전업 의무를 규정하고 있는 전문자격증 소지자의 경우 공무원 신분을 보유하고 있는 동안에는 그 자격증 관련 영리 업무에 종사할 수 없음

(4) 영리 업무 예시

(가) 학원 강의, 사기업 경영 및 운영 참여

(나) 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 현저하거나 기타 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 영리 업무 등

나) 겸직 허가

(1) 대상 : 「국가공무원 복무규정」 제26조제1항의 다른 직무

(가) 영리 업무 : 「국가공무원 복무규정」 제25조 금지 요건에 해당하지 않는 영리 업무

▣ 복무규정 제25조에 따른 금지요건

1) 공무원의 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우
2) 공무에 대해 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는 경우
3) 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는 경우
4) 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우

(나) 비영리 업무 : 계속성이 있는 비영리 업무

구분	영리업무	비영리업무
계속성이 있는 경우	겸직 허가 대상	겸직 허가 대상
계속성이 없는 경우	-	-

※ 계속성이 명백히 없는 행위가 아니면 겸직허가를 신청하여야 하며, 계속성이 없는 행위는 겸직허가의 대상은 아니나 복무상 의무(품위유지 등)에 따라 규율

(2) 허가기준 : 겸직허가 대상인 업무에 종사함으로써 복무규정 제25조에 따른 금지요건에 해당하지 않는 경우

(3) 허가권자 : 소속 기관의 장

- 어떤 업무가 금지되는 영리 업무인지 또는 겸직을 허가할 것인지의 여부는 해당 교육공무원이 소속된 기관의 장이, 해당 공무원이 하고자 하는 업무의 내용과 성격, 담당 직무의 내용과 성격 및 영리 업무 금지와 겸직 허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여야 함

대 상	허가권자	서류 제출처	첨부서류
유·초·중등학교 교(원)감, 교사	학교의 장	소속 학교	겸직 허가 신청서, 기관(대학 등)의 겸직요청서
유·초·중학교 교(원)장	교육지원청 교육장	교육지원청 유초등교육지원과/중등교육지원과	
교육전문직	소속 기관의 장	해당 기관	
교육지원청교육장 직속기관장 고등학교의 장	교육감	시교육청 교원인사과	

(4) 겸직 허가 절차 및 방법

신청	심사	허가여부 결정	결과통보	실태 조사 및 관리점검 (매년 1,7월)	허가 취소 등 처분
해당 공무원 → 복무담당부서	복무부서장 검토→ 기관장 보고	소속기관의장 (필요시 겸직 심사위원회)	복무부서장 → 해당공무원	소속기관의장 →시도교육청 →교육부	겸직허가 사항 위반 시

(가) 신청

- 해당 교육공무원은 겸직하고자 하는 직무(직위) 관련 상세 자료(수익 발생 내역, 겸직 내용, 겸직 기간, 사교육업체 연계여부 등 포함)를 소속 교육청에서 정하는 서식(서식1)에 의하여 소속 기관의 허가권자에 제출하여 겸직 허가 신청
- 교육공무원으로 임용된 자가 기존 영리·비영리 업무에 계속 종사하기를 원하는 경우 임용된 날부터 1개월 이내에 겸직 허가를 신청해야 함
- 겸직 허가를 받은 교육공무원이 이후 담당 직무가 변경된 경우에는 직무가 변경된 날부터 1개월 이내에 겸직 허가 재심사를 신청하여야 함

(나) 심사

- 겸직 허가권자는 겸직 허가 신청 교육공무원의 겸직 신청자료 등을 토대로 복무규정 상 겸직 허가 대상인지, 허가기준에 부합하는지 여부를 검토하고, 겸직 허가 신청서에 기재된 업무 성격, 수익, 담당 직무와의 관련성 등에 대해 증빙자료를 제출받고 사실 여부를 확인하고, 서식의 겸직심사 주요 체크리스트(서식4)를 참고하여 심사하여야 함

▣ 겸직심사위원회에서 심사할 겸직사항

1) 인터넷 개인방송 활동　　2) 부동산 임대업
3) 과도한 겸직 수익 발생
4) 직무 관련 지식·정보를 이용한 겸직 활동 사항(학교 기출문제 활용 등 포함)
5) 정치적 중립성 확보에 주의가 필요한 행동
6) 그 밖에 면밀한 검토가 필요한 사항(사교육업체 관련 여부 등 포함)

- 인터넷 개인방송 활동, 부동산 임대업, 과도한 겸직 수익 발생, 직무 관련 지식·정보를 이용한 겸직 활동 사항, 정치적 중립성 확보에 주의가 필요한 활동* 등 면밀한 심사가 필요한 겸직 사항(별첨 체크리스트 참고)에 대해서는 겸직심사위원회를 구성하여 심사하여야 함

※ 인터넷 개인방송 활동 겸직 허가 신청 후 최종 허가를 받기 전까지는 새로운 콘텐츠·방송 업로드 금지

※ 나이스 대국민서비스를 통해 학원, 교습소 등 정보 확인 가능

* (1) 겸직 기관의 정관상 목적이 공무원의 정치적 중립의무를 해할 우려가 있는 경우, (2) 겸직 기관이 공직선거에서 특정 정당 또는 특정인을 지지·반대하는 활동(의견 발표) 등을 하는 경우, (3) 특정 지방자치단체의 정책을 지역주민에게 홍보하는 활동 등

* 겸직 활동 신청 기간 중 공직선거기간이 포함되는 경우에는 신중한 허가 필요

※ 사교육업체 관련 활동은 겸직 목적의 공익성, 겸직 업무의 공개성 등 면밀한 심사를 위해 겸직심사위원회를 필수 운영

▣ 겸직심사위원회 구성·운영

(구성) 부서장급 이상(교(원)감 포함)의 내부 위원 3인 이상(복무·감사 담당 부서장을 반드시 포함)으로 구성하되, 매 심사 시마다 구성하거나 임기제로 운영 가능

※ 병설유치원은 병설한 학교의 겸직심사위원회와 통합하여 운영 가능

- 위원회 위원은 기존에 운영하고 있는 다른 위원회 위원과 동일하게 구성할 수 있으나, 공정하고 객관적인 심사가 될 수 있도록 구성하여야 함

(심사대상) 다음 사항에 대해 겸직 허가 대상 여부, 허가기준 부합 여부 등 겸직 허가 여부에 대한 제반 사항을 심사

1. 인터넷 개인방송 활동
2. 부동산 임대업
3. 과도한 겸직 수익 발생
4. 직무 관련 지식 · 정보를 이용한 겸직 활동 사항(학교 기출문제 활용 등 포함)
5. 정치적 중립성 확보에 주의가 필요한 활동
6. 그 밖에 면밀한 검토가 필요한 사항(사교육업체 관련 여부 등 포함)

(운영기준) 재적위원 과반수 출석으로 개회하고, 출석위원 과반수 찬성으로 의결

(다) 겸직 허가 여부 결정

- 겸직 허가권자는 해당 교육공무원이 하고자 하는 업무의 내용과 성격, 담당 직무의 내용과 성격 및 영리 업무 금지와 겸직 허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여 허가 여부 결정
- 겸직을 허가하는 경우, 허가 기간은 처분일로부터 2년 이내가 원칙이며, 사교육업체 관련 및 인터넷 개인방송 활동의 경우 최대 1년임. 겸직 연장의 경우 겸직허가 종료일 1개월 이전까지 소속기관의 장에게 신청하고, 전보 등 소속기관 변경 시 변경기관에 재신청함. 시간강사·자문위원 등과 같이 임명·위촉 기간이 정해진 업무의 경우에는 그 기간의 종료일까지 허가할 수 있음

(라) 결과 통보

- 겸직 허가권자는 공문을 통해 겸직 허가 신청에 대한 심사결과를 해당 교육공무원에게 통보
- 통보 시 허가 여부, 허가 기간 등 심사 결과를 명확히 전달하고, 실태조사 실시 및 겸직 시 준수사항* 등을 사전에 안내

  * 겸직 허가 범위 내 활동, 인터넷 개인방송 시 금지 및 준수사항 등
- 신청을 반려하는 경우 구체적 이유를 명시하여 통보하고, 이의가 있는 교원은 신청서를 보완하여 소속기관의 장에게 재신청

(5) 겸직실태 조사 관리 강화

(가) 겸직실태 조사

- 각 기관의 장은 매년 1월(전년도 12월말 기준), 7월(당해연도 6월말 기준)에 겸직 허가를 받은 공무원의 실제 겸직 내용을 확인하여 허가 내용과 동일한지, 영리 업무 금지 규정 및 공무원의 겸직 활동 준수사항 등의 위반사항이 없는지 등을 조사
- 겸직 허가를 받은 공무원은 실태조사에 필요한 자료를 소속 기관의 장에게 제출
- 실태조사 결과 위반사항 발견 시 그 위반 정도에 따라 겸직 허가 취소, 재심사, 징계 의결 요구 등 적절한 조치를 수행하여야 함

시도	설립유형	학교급	학교명	직급	성명 (실명 기재)	겸직허가 내용				
						겸직유형	겸직기관	겸직기간	직위·직무	수익형태

겸직허가 내용			겸직실태 조사 내용				실태조사 후 조치내역
대가(수익)*	사교육업체 연계 여부	겸직심사위원회 개최 여부	실제 겸직 수행 여부	허가 내용 일치 여부	겸직 요견 위반 여부	기타 의무 위반 여부	

* 연간 총 수익(예상)액 기재(실수익이 이를 초과하는 경우 겸직실태조사 시 반드시 기관장에게 보고 및 재심사 여부 검토)

※ 1월 조사는 전년도 말일(12.31.), 7월 조사는 전반기 말일(6.30.) 기준으로 겸직 기간 내에 있는 교원을 대상으로 실태조사를 실시

(나) 관리·점검

- 각 기관의 장은 겸직실태 조사 결과를 매년 연초(전년도 6월말·12월말 기준 조사 결과)에 교육(지원)청에 제출하여야 함
- 결과 통보 대상 : 기관별 소속 교원 겸직 현황, 영리 업무 금지 및 겸직 허가 의무 위반현황 등
- 시도교육청은 학교별 겸직 현황 및 실태조사 결과를 점검하고, 위반 정도에 따라 조치 및 결과 통보(시도교육청→교육부)
- 교육부는 교육청 실태조사 결과 등을 활용하여 겸직 관리의 적정 여부를 매년 점검하고, 필요한 조치를 시도교육청에 요구

(다) 겸직허가의 취소 : 다음과 같은 경우에는 겸직허가를 취소함

- 겸직허가 신청 시 제출한 심사관련 자료가 허위로 또는 부실하게 제출한 것으로 밝혀진 경우
- 실제 종사하는 겸직업무가 겸직허가받은 업무와 실체적 동일성이 없는 것으로 밝혀진 경우
- 그 밖에 소속 기관의 장이 중대한 사정 변경으로 인해 겸직허가를 취소할 필요가 있다고 인정하는 경우

(라) 위반 시 엄정 처분

- 시도교육감은 사교육업체 관련 겸직 등 위반 사항 발견 시 위반 정도에 따라 겸직허가 취소, 재심사, 징계 의결 요구 등 조치
- 특히, 가이드라인 안내(교육부 교원정책과-10191, 2023. 12. 28.) 이후 사교육업체 관련 겸직 허가 원칙을 위반한 경우 징계 양정 시 고의 또는 중과실 여부를 엄격히 심사

▣ 겸직 허가 심사 시 참고사례 (「국가공무원 복무·징계 관련 예규」)

1. 기관·단체 임원

가. 비영리법인의 당연직 이사 : 법령이나 법인의 정관에 의하여 특정 직위의 공무원이 당연직 이사로 정해져 있는 경우에도 해당 공무원[自然人]이 이사직을 겸직하기 위해서는 겸직 허가를 받아야 함

나. 사기업체의 사외이사 : 사외이사 겸직은 공무원이 특정 회사와 특수한 관계를 맺음으로써 공무에 대한 부당한 영향을 초래하거나 직무상 능률을 저해할 우려가 있으므로 금지됨

※「교육공무원법」 제19조의2에 따라 「고등교육법」 제14조제2항에 따른 교수·부교수 및 조교수는 허가를 득한 후 겸직 가능

다. 공무원 친목단체 : 수익사업을 직접 운영하고 있는 공무원 친목단체의 이사회·운영위원회 등 의결·집행 기구의 임원은 겸직 불가

2. 공동주택 입주자 대표, 재건축조합 임원 등

가. 공동주택 등의 관리·감사 등 업무를 계속적으로 수행하므로 겸직 허가 후 종사가능

- 법령에 따라 선출되어 겸직 업무를 수행하게 되는 경우 입후보 전 겸직 허가를 받는 것이 바람직하며, 임기 시작 전에는 반드시 겸직 허가를 받아야 함

나. 공무원 신분을 이용하여 인·허가 등에 부당한 영향을 끼칠 우려가 있거나 과도한 이권 사업 개입으로 정부의 신뢰를 실추시킬 우려가 있는 등에는 겸직 불가

다. 대규모 공동주택이나 자치관리방식으로 운영되는 입주자 대표회의의 임원 등은 직무 능률을 저해할 경우 겸직 불가

3. 부동산 임대

가. 공무원이 임대사업자로 등록하고 주택·상가를 임대하는 행위가 지속성이 없는 경우에는 겸직 허가 대상이 아님

나. 다만, 주택·상가 등을 다수 소유하여 관리하거나 수시로 매매·임대하는 등 지속성이 있는 업무로 판단되는 경우 겸직 허가를 받아 종사 가능

- 이 경우에도 부동산 관련 업무가 직무 수행에 지장을 초래할 정도로 과다한 경우 불허

4. 「예비군법」 제3조의3에 따른 비상근 예비군

가. 단기 비상근 예비군은 '지원' 하기 전 소속 기관장의 겸직허가를 받아야 함

※ 겸직 허가 후 지원하였으나 선발이 되지 않은 경우는 겸직허가 취소로 처리

나. 장기 비상근 예비군은 겸직 금지

5. 기 타

가. 저술, 번역, 서적출판, 작사·작곡 등

- 1회적인 저술·번역 등 행위는 겸직허가 대상 업무에 해당하지 않으나 행위의 지속성이 인정된다면 소속 기관장의 겸직허가를 받아야 함

※ (예) 주기적 업데이트 및 월 00회·연 00회 등 기간을 정한 저술 등

- 직접 서적을 출판·판매하는 행위나 주기적으로 서적(학습지·문제지 등)을 저술하여 원고료를 받는 행위는 영리업무에 해당됨

나. 야간 대리운전 : 공무원이 야간 대리운전에 종사할 경우 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있으므로 금지

다. 블로그 광고

- 블로그를 계속적으로 제작·관리하여 수익을 얻는 행위는 영리 업무에 해당하므로 겸직 허가를 받아야 함
- 블로그 내용이 공무원으로서 부적절한 내용 또는 정책수행 등에 반하는 경우 불허

※ 업체 등으로부터 협찬을 받아 특정물품을 홍보함으로써 금전 또는 물품을 얻는 행위 (예 : 직·간접 광고) 등 금지

라. 모바일 애플리케이션·이모티콘 제작·관리

- 애플리케이션·이모티콘을 계속적으로 제작·관리하여 수익을 얻는 경우 겸직허가를 받아야 함
- 다만, 그 내용이 공무원으로서 품위를 훼손하거나 직무상 알게 된 비밀을 이용하는 경우에는 불허

마. 교원의 경우 사설학원 강사, 과외교습 등은 불허

바. 기타 다른 법령에 의해 금지되는 행위도 겸직 금지

※ (예) 다단계 판매업은 「방문판매 등에 관한 법률」 제15조제2항에 따라 금지

▣ 공무원의 겸직 활동 준수사항 (「국가공무원 복무·징계 관련 예규」)

1. 기본방침

가. 자신이 담당하는 직무 외 계속성이 있는 다른 업무를 하거나 직을 겸하고자 하는 자는 반드시 **소속 기관장의 허가를 받아 활동하여야 함**

※ 겸직허가 대상 여부는 '공무원 겸직심사 주요 체크리스트(서식4)' 참조

나. 겸직 허가를 받은 공무원은 허가 받은 범위 내에서 활동해야 하며, 겸직 활동 중에는 다음의 사항을 준수해야 함

2. 겸직 활동 시 준수 사항

가. 겸직 활동 중에도 공무원으로서의 의무와 본분을 지키는 범위 내에서 활동하여야 함

- 직무 수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 기관의 미공개 정보를 공개해서는 안 됨 (「국가공무원법」 제60조)
- 직무 내외를 불문하고, 공직자로서의 품위를 유지해야 함(「국가공무원법」 제63조)
- 선거에서 특정 정당 또는 특정인을 지지·반대하기 위한 행위 등 정치적 중립에 위반되는 활동을 해서는 안 됨 (「국가공무원법」 제65조)

나. 겸직 활동으로 직무능률을 떨어뜨려서는 안 됨

- 근무시간 내에는 전적으로 직무 수행에 전념
- 겸직 활동에 과도한 노력·시간을 투입하여 평소 직무 수행에 지장을 주어서는 안 됨

다. 겸직 활동으로 직무에 부당한 영향을 끼쳐서는 안 됨

- 겸직으로 인해 공정한 직무 수행을 해치는 상황이 일어나지 않도록 노력해야 함
- 공직을 이용하여 사적 이익을 추구하거나, 직무 수행 중 취득한 정보를 부당하게 사적으로 이용하거나 타인에게 제공하는 등의 행위를 해서는 안 됨

라. 겸직 활동 중에 국가의 이익과 상반되는 이익을 취할 우려가 있거나 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 행위를 해서는 안 됨

3. 행정 사항

가. 겸직 허가를 받은 이후 자신의 담당 직무가 변경된 경우에는 1개월 이내에 겸직 허가 재심사를 신청해야 함

나. 겸직 활동의 주요 사항이 변경된 경우에는 겸직 허가를 다시 신청해야 함

▣ 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침

(교육부 교원정책과-8970.2021.11.18., -6093.2022.8.26.)

1. 지침의 목적 및 적용

가. 목적

- 인터넷 플랫폼을 활용한 교원의 다양한 활동이 유·초·중등 교육활동의 질 제고 및 교원의 전문성 향상에 기여할 수 있도록 유도

나. 적용 대상

- 유·초·중등 모든 교원

다. 적용 범위

- 교원 인터넷 개인 미디어 활동에 대해서는 동 지침을 우선 적용하되, 지침에 없는 내용은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 따름

라. 적용 세부 기준

- 교원의 인터넷 개인 미디어 활동에 대한 겸직 허가에 관한 사항은 동 지침을 우선 적용

2. '인터넷 개인 미디어 활동'의 정의

가. 정의(지침 적용 대상 활동)

- 인터넷 개인 미디어 활동이란 ① 본인 또는 다른 사람의 콘텐츠(영상, 음성, 사진, 글 등)를 ② 인터넷 플랫폼*의 개인 계정에 탑재하여 ③ 불특정 다수의 인터넷 이용자와 공유하고 상호소통하는 일체의 행위

  * 인터넷 플랫폼 : 네이버TV, 아프리카TV, 유튜브, 트위치, 팟빵, 네이버 블로그, 다음 브런치, 인스타그램 등

나. 유의 사항

- 원격수업 등 수업 활용 목적의 콘텐츠를 제작한 후 공개 범위를 제한하여 탑재하는 경우 '인터넷 개인 미디어 활동'에 미포함
- 업무의 일환으로 콘텐츠를 제작하여 인터넷 플랫폼 공공 계정에 탑재하는 활동은 '인터넷 개인 미디어 활동'에 미포함

[인터넷 개인 미디어 활동 영역]

<table>
<tr><td rowspan="2">콘텐츠 목적</td><td colspan="2">인터넷 플랫폼</td></tr>
<tr><td>개인 계정</td><td>공공 계정</td></tr>
<tr><td>개인 취미 등 사적 목적</td><td rowspan="2">인터넷 개인 미디어 활동</td><td></td></tr>
<tr><td>수업 외 직무 관련</td><td rowspan="2">업무 관련 활동</td></tr>
<tr><td>학교(유치원) 수업용
(공개 범위 제한)</td></tr>
</table>

3. 준수할 사항

▸ 일반적으로 교원에게 적용되는 복무규정과 행동 강령 등은 인터넷 개인 미디어 활동을 할 때에도 동일하게 적용됨을 각별히 유의

가. 직무상 알게 된 비밀 누설 금지 (「국가공무원법」 제60조)

※ 브이로그 등을 통해 비공개 직무정보가 공개되지 않도록 각별히 유의해야 하며, 특히 유아·학생을 특정할 수 있는 정보 노출 금지

나. 직무 내외를 불문하고 공무원으로서 품위 유지 (「국가공무원법」 제63조)

※ 타인의 명예나 권리 침해, 비속어 사용, 허위사실 유포, 폭력적·선정적 콘텐츠 제작·공유하는 행위 등 금지

다. 정당이나 그 밖의 정치단체의 결성 및 가입 관련 행위, 선거에서 특정 정당 또는 특정인을 지지·반대하기 위한 행위 금지 (「국가공무원법」 제65조)

라. 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 행위 금지 (「국가공무원 복무규정」 제25조)

마. 동의 없이 타인(유아·학생, 동료 교직원, 보호자 등)이 등장하는 콘텐츠를 제작·공유함으로써 타인의 초상권을 침해하는 행위 금지

※ 영상·사진 탑재 시 출연자의 동의를 받았음을 자막 처리 등을 통해 명시해야 함

바. 유아·학생 평가의 공정성에 부정적인 영향을 초래할 수 있는 내용의 콘텐츠 탑재금지

4. 겸직 허가

▸ 대부분의 일상적인 인터넷 개인 미디어 활동에 대해서는 겸직 허가가 필요하지 않음

▸ 다만, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」의 겸직 허가 대상에 해당된다고 판단하는 경우 겸직 허가 신청을 하여 승인을 받아야 함

가. 겸직 허가 대상

1) 인터넷 개인방송*인 경우

* 인터넷 개인방송 플랫폼 : 네이버TV, 아프리카TV, 유튜브, 트위치 등

(가) 수익 창출 요건이 있는 경우* : 인터넷 플랫폼에서 정하는 수익 창출 요건을 충족하고, 이후에도 계속 활동을 하고자 하는 경우

* (예) 유튜브 : 구독자 1,000명이고, 연간 누적재생시간 4,000시간 이상

(나) 수익 창출 요건이 없는 경우* : 인터넷 플랫폼을 통해 수익이 최초 발생하고, 이후에도 계속 활동을 하고자 하는 경우

* (예) 아프리카 TV는 별도의 수익 창출 요건 없이 바로 수익 발생 가능

2) 인터넷 개인방송이 아닌 경우* : 인터넷 플랫폼을 통해 수익이 최초 발생하고, 이후에도 계속 활동을 하고자 하는 경우

* (예) 네이버 블로그, 다음 브런치 등

나. 겸직 허가권자 : 소속 기관의 장(학교(원)장 등)

다. 겸직 허가기준

1) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 콘텐츠의 내용과 성격, 콘텐츠의 제작 및 운영·관리에 소요되는 시간과 노력 등을 구체적으로 심사하여 준수할 사항*을 위반하지 않고, 담당 직무 수행에 지장이 없는 경우 겸직 허가
   * 직무상 비밀 누설 금지, 품위 유지, 정치운동의 금지 등「3. 준수할 사항」
2) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 인터넷 개인 미디어 활동이 교원으로서 준수할 사항을 위반한 경우, 그 내용 및 정도 등을 고려하여 겸직 불허, 콘텐츠 삭제 요청, 활동 금지, 징계 요구 등 조치

라. 겸직 허가 절차

1) (신청) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)에게 개인 미디어 채널별로 겸직 허가 신청
   - 겸직 허가 신청서(서식6), 겸직심사 체크리스트(별첨 인터넷 개인방송 활동 겸직심사 체크리스트 참고), (필요시) 촬영 및 초상권 활용 동의서(서식7), 관련 증빙 서류* 제출
     * 개인 미디어 채널의 관리자 화면 캡처 등 겸직 허가 신청서와 겸직심사 체크리스트에 기술한 내용을 증빙할 수 있는 자료
   - 겸직 신청 대상에 해당되면 새로운 콘텐츠 게시 전에 신청
   - 교원 임용 전 겸직 허가 대상이 되는 인터넷 개인 미디어 활동을 하고 있었던 경우, 교원 임용 후에도 그 활동을 계속하고자 하는 경우, 임용된 날부터 1개월 이내에 겸직 허가 신청
2) (심사) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 겸직 허가 신청자료 등을 토대로 복무규정 상 겸직 허가 대상인지, 허가기준에 부합하는지 여부 등 검토
   - 겸직 허가 신청서·겸직심사 체크리스트에 기재된 콘텐츠의 성격, 수익, 담당 직무 관련성 등에 대해 증빙자료를 제출받아 사실 여부를 확인 및 심사
   - 영리 업무 금지와 겸직 허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여 허가 여부 결정
   - 겸직을 허가하는 경우, 허가 기간은 허가일로부터 1년 이내를 원칙으로 하되, 전보 등 소속 기관 변경 시 변경 기관에 재신청
   - 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 겸직심사위원회를 구성하고 심사 결과를 제출받아 허가 여부를 결정할 수 있음
   - 심사 결과는 내부 결재를 하여 보관
3) (결과 통보) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 공문을 통해 겸직 허가 신청에 대한 심사 결과를 해당 교원에게 통보
   - 통보 시 허가 여부, 허가 기간 등 심사 결과를 명확히 전달하고 실태조사 실시 및 겸직 시 준수사항* 등을 사전에 안내
     * 겸직 허가 범위 내 활동, 인터넷 개인 미디어 활동 시 금지 및 준수사항 등

5. 실태조사 및 관리상 유의 사항

가. 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따라 매년 1월(전년도 12월말 기준), 7월(당해연도 6월말 기준)에 시·도교육감이 겸직 실태조사를 할 때, 겸직 허가를 받은 인터넷 개인 미디어 활동도 포함

1) 점검 사항 : 허가 내용대로 활동하고 있는지 여부, 준수할 사항 위반 여부 등

2) 점검 후 조치 사항 : 겸직 허가 내용과 다른 활동, 준수할 사항 위반 등의 경우에는 그 정도를 고려하여 징계 의결 요구, 겸직 허가 취소, 관련 콘텐츠 삭제 요청 등 조치

3) 점검 결과 보고 : 매년 1월 겸직 허가 실태조사를 할 때, 겸직 허가를 받은 교원의 인터넷 개인 미디어 활동 실태조사 결과(점검 후 조치사항 포함)를 시교육청은 교육부에 제출

나. 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 아래의 사항에 해당되는 경우를 확인한 경우 그 위반 행태 및 정도 등을 감안하여 시정 요구, 징계 의결 요구 등 조치

1) 겸직 신청 대상에 해당함에도 겸직 신청을 불이행한 사실이 확인되는 경우

2) 겸직 허가 여부와 관계없이 교원이 인터넷 개인 미디어 활동 중 교원으로서의 품위 손상, 초상권 침해, 유아·학생 정보 노출, 직무 전념 저해 등 지침 위반 사실이 밝혀진 경우

다. 겸직 허가 기간은 최대 1년, 겸직 연장의 경우 겸직 허가 종료일 1개월 이전까지 소속 기관의 장(학교(원)장 등)에게 신청

▣ 사교육업체 관련 교원 겸직허가 가이드 라인(교육부 교원정책과-10191,2023.12.28.)

1. 적용 대상 및 범위

가. 목적 : 국가공무원법령 범위 내에서 교원 대상 사교육업체 관련 금지 행위 및 사례를 구체화하여 현장 혼란 최소화 및 공교육 공정성 제고

나. 적용대상 : 유·초·중등 교원(기간제교원 포함)

다. 적용범위 : 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 범위 내에서 사교육 업체 관련 금지 사례 등 본 지침을 준수하여 심사

라. 세부 기준 : 시·도교육감은 자체 여건을 고려하여 본 지침 취지에 벗어나지 않는 범위에서 별도 세부 기준을 마련하여 시행 가능

2. 국가공무원법령 규정에 따른 원칙

가. 직무 능률 저하, 공무에 부당한 영향, 국익에 상반되는 이익 발생, 정부에 불명예스러운 영향 등이 우려되는 영리행위는 금지

나. 상기 조건에 해당하지 않는 경우,「국가공무원 복무규정」 제26조에 따라 소속기관의 장의 사전 허가를 받아 겸직 가능

- 단, 영리행위가 아니더라도 계속성이 있는 비영리업무도 겸직허가 대상이며, 계속성이 없는 일시적 행위는 겸직허가 대상이 아님

3. 사교육업체 관련 겸직 허가 원칙

가. 사교육업체의 범위 및 업무

- (범위) 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 학원법)」 제2조의2에 따른 학교교과교습학원*

  *학원법 제2조의2에 따라 학교교과교습학원, 평생직업교육학원으로 구분하며, 학원 설립·운영 등록 증명서를 통해 확인 가능

- (업무) 강의, 문항 출제*, 출판, 컨설팅 등 사교육업체와 관련된 일체의 행위

  *학원, 학원 강사, 출판사 등 계약 상대방과 관계없이 학원 교재 등을 제작하기 위한 활동

- 학원으로 등록하지 않은 출판사, 정보통신판매업 등 업체에서 이뤄지는 (원격)컨설팅, 강의 영상(유상) 제작 등 교습행위를 포함

나. 겸직 등 가능 여부 판단

- (계속성 있는 (비)영리업무) 복무규정 제25조 및 예규 겸직 허가 요건에 따라 겸직이 원칙적으로 금지

- (계속성 없는 행위) 관련 법령 및 공무원 청렴 및 품위 유지 의무 등에 따라 원칙적으로 금지

  ※ 학원법 제3조(교원의 과외교습 제한)에 따라 교원은 학교교과교습학원 등에서 과외교습 금지

다. 단, 사교육업체와 일부 관련성이 있더라도 겸직 목적의 공익성*, 겸직 활동 결과물의 성격**을 종합 고려하여, 겸직 허가 기준에 부합하는 경우에 한해 겸직 허가 가능

*에듀테크 업체에서 에듀테크 소프트랩 등 정부사업으로 이뤄지는 컨설팅, 디지털 교과서 개발, 교원연수자료 개발, 자문 등

**학원 수강생 등 특정인이 아닌 대중에 판매·활용을 위한 것인지 여부 등

4. 사교육업체가 아닌 경우의 겸직 허가 원칙

공무원 겸직 허가 심사 기준에 따라 직무 능률 저하 등 금지 요건에 해당하지 않는 경우 소속기관 장의 겸직 허가*를 얻어 겸직 가능
*직무 능률 저하 우려, 공무에 부당한 영향을 끼칠 우려, 국익에 상반되는 이익을 취득할 우려, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 없는 경우만 허가

가. 평생직업교육학원
- (범위) 학원법 제2조의2에 따른 평생직업교육학원(직업기술, 성인 어학 등 평생교육이나 직업교육을 목적으로 하는 학원)
- (업무) 강의, 컨설팅, 교재 저술·감수, 문항 출제 등
- (겸직 가능 여부) 복무규정 제25 금지 요건에 해당하지 않는 계속성 있는 (비)영리업무는 허가를 받은 후 겸직 가능
  ※ 단, 겸직 업체·활동 성격에 따라 사교육 유발 요인이 있는 경우* 등은 엄격히 심사하여 허가 기준에 맞지 않는 경우 겸직 제한
  *대학 입시 관련 실기학원, 대학 편입 학원 등
  ※ 계속성이 없는 업무는 겸직 신청 대상은 아니나, 금지 대상 겸직활동, 복무 규정 위반 여부를 확인 후 활동 가능

나. 학원과 관련이 없는 기관 및 업체
- (범위) 공공기관(교육과정평가원 등), EBS, 대학, 일반 교과학습용 도서 출판사, 일반 출판사 등 학원과 무관한 기관 및 업체
- (업무) 강의, 컨설팅, 교재 저술·감수, 문항 출제 등
- (겸직 가능 여부) 복무규정 제25조 금지 요건에 해당되지 않는 계속성 있는 (비)영리업무는 허가를 받은 후 겸직 가능
  ※ 계속성이 없는 업무는 겸직 신청 대상은 아니며, 복무 규정을 준수하여 활동 가능
- 학원과 무관한 기관 및 업체더라도 특정 학교교과교습학원을 대상으로 콘텐츠(문항, 특강 등)를 제공하는 경우는 제한

5. 사교육업체 등 유형에 따른 겸직허가 기준

구분	원칙적 금지	겸직 허가 신청 가능	
	사교육업체 (학교교과교습학원 등)	평생직업교육학원	학원업과 무관한 기관 및 업체
범위	● 학원법 제2조의2에 따른 학교교과교습학원	● 학원법 제2조의2에 따른 평생직업교육학원(직업기술, 성인 어학 등 평생교육이나 직업교육을 목적으로 하는 학원) ※ 단, 학원법 제2조의2에 따른 평생직업교육학원 중 사교육 유발 요인이 있는 경우(대학 입시 관련 실기학원, 대학 편입 학원 등)는 엄격히 심사하여 겸직 제한	● 학원법상 학원 및 학원업 종사자와 관련이 없는 기관 및 업체 - 공공기관(교육과정평가원 등), EBS, 대학, 일반 교과학습용 도서 출판사, 일반 출판사 등 학원과 무관한 기관 및 업체

※ 학원법 제2조의2(학원의 종류)에 따라 학교교과교습학원, 평생직업교육학원으로 구분하며, 학원설립·운영등록 증명서를 통해 확인 가능

구분	원칙적 금지	겸직 허가 신청 가능	
	사교육업체 (학교교과교습학원 등)	평생직업교육학원	학원업과 무관한 기관 및 업체
업무	• 강의, 문항 출제, 출판, 컨설팅 등 사교육업체와 관련되는 일체의 행위	• 강의, 컨설팅, 교재 저술·감수, 문항 출제 등 - 단, 학원과 무관한 기관 및 업체더라도 특정 학교교과교습 학원을 대상으로 콘텐츠(문항, 특강 등)를 제공하는 경우는 제한	
판단 기준	• (계속성이 있는 경우) 복무 규정 제25조 및 예규에 따라 금지 • (계속성이 없는 경우) 공무원 청렴 및 품위 유지 의무 등에 따라 금지	• (계속성이 있는 경우) 공무원 겸직 허가 심사기준에 따라 겸직 허가 후 가능 • (계속성이 없는 경우) 겸직 신청 대상 아님	

6. 사교육업체 관련 교원 겸직허가 가이드라인 주요 내용

순	구 분	주요 사항	
1	겸직 허가 신청	겸직신청서 개선을 통한 심사 기초자료 강화	▸겸직유형, 구체적 겸직수익 기재(연간 예상 총수익 등), 사교육업체 관련성, 이전(최근 3년) 겸직내역 추가
2	겸직 허가 심사	사교육업체 관련 금지되는 영리업무 사례 제시	▸겸직이 원칙적으로 불가한 사교육업체의 범위와 겸직 활동이 가능한 업무 구분
		겸직심사 체크리스트 활용 의무화	▸사교육업체 관련 여부 확인 문항을 추가하고 겸직심사 시 체크리스트 활용 의무화
		겸직심사위원회 기능 강화	▸사교육업체와 관련된 예외적 겸직활동에 대해 목적(공익성), 겸직업무(공개성), 수익의 과도성 등 면밀한 심사를 위해 위원회 심사 의무화
		겸직허가 기간 단축	▸겸직허가 기간을 현행 2년이내에서 1년 이내로 단축 ※ 현행 인터넷 개인방송 활동은 1년 이내
3	심사 결과 통보	겸직허가 결과 통보 절차 준수	▸겸직허가 여부, 허가시간, 겸직 시 준수사항 등 허가 범위 내 활동을 구체적으로 기재하여 해당 교원에게 통보
4	겸직 실태 조사·관리	실태조사 서식 개선	▸학교명, 교원실명 기재, 사교육업체 관련 여부 및 겸직 심사위원회 개최 여부 포함 등 서식을 개선하여 안내
5	위반시 처분 조치	사교육업체 영리행위 시 엄정 처분	▸가이드라인 안내 이후 사교육업체 관련 위반사항은 징계 양정 시 고의 또는 중과실 여부를 엄격히 심사
6	기타	겸직관련 안내 및 홍보 강화	▸학교 및 교육청 교원 대상 복무(겸직허가)관련 교육 실시 강화

7. 참고 자료

예시 1 학교교과교습학원과 계약하여 문항 판매 및 교재를 제작하는 경우

- 학교교과교습학원에 등록한 학생들만을 위한 교재 활용 등을 목적으로 문항을 판매하는 경우 국가공무원 복무규정 제25조에 따라 공익에 반하는 경우에 해당하여 원칙적으로 금지되는 영리행위에 해당함

예시 2 겸직을 금지하는 학교교과교습학원에서 계속성이 없는 일회성 영리행위 또는 비영리행위를 하는 경우

- 계속성이 없는 활동은 겸직 신청 및 허가 대상은 아니나, 계속성이 없는 행위라도 국가공무원법 상 공무원의 청렴 및 품위유지 의무를 준수하여야 함. 계속성과 관계 없이 겸직을 금지하는 학원 등에서의 특강 등 활동은 교원의 공정한 교육활동 수행에 부당한 영향을 끼칠 우려, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있으므로 금지되는 행위에 해당함

예시 3 일반출판사 학습교재의 개념 설명 또는 문제풀이 영상을 제작하는 경우

- 학원업과 관련없는 출판사와 계약하여 학습교재의 개념 설명 또는 문제풀이 영상을 제작, 출판사 홈페이지 등에 업로드하는 경우에는 교재 등 학습자료를 제작하는 연장선에서 겸직 허가 가능 대상으로 볼 수 있으나, 해당 영상이 유상으로 제공되는 경우 원격교습학원 인터넷강의와 다르지 않으므로 금지되는 영리업무에 해당함

예시 4 검인정 교과서를 출판하는 출판사와 계약하여 교과용 도서(검인정) 또는 학습교재(참고서, 문제집)를 저작하고 인세 등을 받는 경우

- 검인정 교과서를 출판하는 출판사에서 참고서, 문제집 제작에 참여하는 경우 교과서 출판 업무의 연장선에서 학생의 자율 학습을 지원하기 위한 공익성이 있으므로, 직무 능률 저하 우려 등 금지요건에 해당하지 않는 경우 금지되는 영리업무에 해당하지 아니함

예시 5 학원업을 겸하는 에듀테크 업체와 계약하여 교재 및 자료개발 컨설팅에 참여하는 경우

- (학원업과 관련성이 있더라도) 에듀테크 업체에서 정부 사업 등을 위한 컨설팅, 콘텐츠 개발, 자문 등에 참여하는 경우 공익성이 있으므로, 직무 능률 저하 우려 등 금지요건에 해당하지 않는 경우 금지되는 영리업무에 해당하지 아니함. 다만, 겸직 활동이 에듀테크 업체의 사교육 등 영리활동이 아닌 공익 목적 또는 정부사업 관련 활동임을 사전에 확인할 필요가 있음

예시 6 교원이 평생직업교육학원에서 국가자격증 취득을 위한 교재 제작 등 활동을 하는 경우

- 평생직업교육학원에서의 교재제작 등 활동은 겸직활동의 목적, 계속성, 근무시간 내 활동 여부, 사교육 유발 영향(입시·편입 학원 등) 등을 종합적으로 고려하여 소속기관의 장 또는 겸직심사위원회에서 심사하여 겸직허가가 가능함

예시 7 교원이 입시(실기학원) 또는 편입 학원에서 강의하는 경우

- 성인을 대상으로 하는 실기·편입학원은 평생직업교육학원으로 분류되나, 사교육 유발요인, 공무에 부당한 영향을 끼칠 우려가 크므로, 금지되는 영리행위에 해당함

예시 8 학원과 관련이 없는 대학, 공공기관 등에서 강의를 하는 경우

- 학원과 관련이 없는 기관 및 업체에서 강의를 하는 경우 계속성 여부에 따라 겸직허가 심사 대상이 되며, 공무에 부당한 영향 또는 직무 능률 저하 등 겸직 심사기준에 따라 소속기관장의 겸직허가를 받아 겸직 활동이 가능함

8. 학원법에 따른 학원 및 교습과정 유형

■ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 [별표 2]

학원의 교습과정(제3조의3제1항 관련)

종류	분야	계열	교습과정
학교교과교습학원	입시·검정 및 보습	보통교과	초등학교·중학교·고등학교의 교육과정에 속하는 교과(정보교과, 예·체능계 및 실업계 고등학교의 전문교과 제외) 및 논술
		진학지도	진학상담·지도
	국제화	외국어	보통교과에 속하지 않는 교과로서 유아 또는 초등학교·중학교·고등학교 학생을 주된 교습대상으로 하는 실용 외국어
	예능	예능	음악, 미술, 무용
	독서실	독서	유아 또는 초등학교·중학교·고등학교 학생을 주된 대상으로 하는 시설
	정보	정보	정보교과에 속하는 교육활동
	특수교육	특수교육	특수학교 교육과정에 속하는 교육활동
	기타	기타	그 밖의 교습과정
평생직업교육학원	직업기술	산업기반기술	기계, 자동차, 금속, 화공 및 세라믹, 전기, 통신, 전자, 조선, 항공, 토목, 건축, 의복, 섬유, 광업자원, 국토개발, 농림, 해양, 에너지, 환경, 공예, 교통, 안전관리, 조경
		산업응용기술	디자인, 이용·미용, 식음료품(조리, 제과·제빵, 바리스타, 소믈리에 등), 포장, 인쇄, 사진, 피아노 조율
		산업서비스	속기, 전산회계, 전자상거래, 직업상담, 사회조사, 컨벤션기획, 소비자전문상담, 텔레마케팅, 카지노 딜러, 도배, 미장, 세탁
		일반서비스	애견 미용·훈련, 장의, 호스피스, 항공승무원, 병원 코디네이터, 청소
		컴퓨터	컴퓨터(정보처리, 통신기기, 인터넷, 소프트웨어 등), 게임, 로봇
		문화관광	출판, 영상, 음반, 영화, 방송, 캐릭터, 관광
		간호보조기술	간호조무사
		경영·사무관리	금융, 보험, 유통, 부동산, 비서, 경리, 펜글씨, 부기, 주산, 속셈, 속독, 경매
	국제화	국제	성인 대상 어학, 통역, 번역
	인문사회·자연	인문사회·자연	대학 편입, 행정, 경영, 회계, 통계, 성인 고시
	기예	기예	국악, 무용(전통무용, 현대무용 등), 서예, 만화, 모델, 화술, 마술(매직), 실용음악(성악), 바둑, 웅변, 공예(종이접기, 꽃꽂이, 꽃기예 등), 도예, 미술, 댄스(「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 무도학원업 제외), 연기(연극, 뮤지컬, 오페라 등)
	독서실	독서	학교교과교습학원에 속하지 않는 독서실

다) 외부강의(「국가공무원 복무·징계 관련 예규」, 감사관-6363(2021.09.16.))

(1) 기본 방향

(가) 「국가공무원 복무규정」에 따른 외부강의 겸직허가 대상 명확화

(나) 「공무원 행동강령」에 따른 외부강의 사전 신고 철저

(다) 외부강의는 소속 부서장의 사전 결재를 득함

- 공정한 직무수행을 저해한다고 판단될 경우 이를 제한할 수 있음

(라) 외부강의는 반드시 요청공문서에 근거하여 허용

(마) 근무시간內 외부강의는 직무 수행과의 관련성이 있어야 허용

(바) 근무시간外 외부강의는 업무에 지장이 없는 범위에서 허용

(사) 강의 중 행정 내부정보를 누설하는 사례가 없도록 교육 강화

(아) 사회통념을 벗어나는 고액 강의료 수수 금지

- 직무 관련성이 있거나 사실상의 영향력을 통해 행해지는 외부강의는 기준금액을 초과할 수 없음

(자) 외부강의 출강 시 복무 관리 철저

(차) 횟수(월 3회 또는 월 6시간)를 초과하는 외부강의는 미리 소속 기관의 장의 승인을 득함

(2) 외부강의의 허가 및 복무 관리

(가) 「국가공무원 복무규정」제26조에 의한 겸직 허가

- 대학(교)의 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되어 출강할 때와 1월을 초과하여 지속적으로 출강할 때(대가의 유무 및 월간 강의 횟수와 무관)는 소속 기관장의 겸직 허가를 받아야 함

※ 방송강의, 사이버강의의 경우에도 동일한 기준을 적용하여야 함(강의 촬영행위 포함)

- 강의내용이 교육공무원으로서 부적절한 내용 또는 정책수행 등에 반하는 경우 겸직 불가

(나) 「공무원 행동강령」제15조에 의한 신고

- 자신의 직무와 관련하여 또는 그 지위·직책 등에서 유래하는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의 중 사례금을 받는 경우에는 그 내역을 소속 기관의 장에게 신고하여야 함

※ 다만, 외부강의 요청자가 국가나 지방자치단체(그 소속기관을 포함)인 경우는 신고 대상이 아님

- 신고 대상에 해당하는 외부강의의 경우, 외부강의를 마친 날부터 10일 이내에 서면 또는 전자문서 등으로 신고하여야 함

(다) 외부강의는 소속 기관의 장의 사전 결재를 받아 출강해야 함

- 모든 외부강의는 소속 기관의 장으로부터 사전 결재를 받아야 함. 다만, 겸직 허가를 받은 경우는 제외함
- 소속 기관의 장은 강의 교육공무원의 직무 연관성 및 업무형편 등을 엄격히 확인하여 외부강의 출강을 허용하여야 하며, 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 이를 제한할 수 있음

(라) 외부강의 유의 사항

▣ 외부강의 허가업무 처리요령(「국가공무원 복무·징계 관련 예규」)

① 모든 외부강의(대가의 유무와 무관)
- 소속 기관의 장에게 사전 결재를 받은 후 출강 (다만, 겸직 허가를 받은 경우는 예외)

② 대학의 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되는 경우
- 소속 기관의 장으로부터 겸직 허가를 받아야 함

③ 대가의 유무 및 월 강의 회수와 관계없이 1월을 초과하여 지속적으로 출강하는 경우
- 소속 기관의 장으로부터 겸직 허가를 받아야 함

④ 직무관련성 또는 지위 등에서 유래하는 사실상의 영향력을 통해 실시하는 외부강의 중 사례금을 받는 경우
- 외부강의를 마친 날부터 10일 이내에 소속 기관의 장에게 서면으로 신고하되, 강의 요청자가 국가나 지방자치단체(그 소속 기관을 포함)인 경우는 신고 대상이 아님(「공무원 행동강령」 제15조)

※ 국·공립대학 및 특수학교, 국공립 초·중등학교는 교육부 및 지방자치단체 또는 지방교육청 소속의 교육행정기관이므로 동 학교에 출강 하는 것은 외부강의신고 대상에서 제외됨 다만, 동 학교에 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되어 출강하거나 1월이상 지속적으로 출강하는 경우는 겸직허가를 받아야 함

① 외부강의 출강은 반드시 요청기관의 공문서에 근거해 허용함
- 개인적인 전화나 e-메일 등을 통한 외부강의 행위 금지

② 근무시간內 외부강의는 원칙적으로 금지하되 다음과 같은 경우만 허용
- 해당 교육공무원의 담당 직무 수행과 관련이 있는 경우
- 해당기관의 기능수행 및 국가정책수행 목적상 필요한 경우
- 기타 해당 기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우

③ 근무시간外 외부강의는 업무에 지장이 없는 범위 내에서 허용

④ 직무 수행과 관련되지 않은 외부강의는 업무 수행에 지장을 초래하지 않을 경우 허용함

- 직무 수행에 지장을 초래할 우려가 있다고 판단될 때에는 외부강의를 허용하지 않도록 함

⑤ 외부강의 시 행정내부정보 누설사례가 없도록 교육 실시

⑥ 사회통념을 벗어나는 고액 강의료 수수 금지

- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」 [별표2] '외부강의등 사례금 상한액(제25조 관련)'에 따라 강의료 지급 가능

구분	상한액	
외부강의 등 상한액	공무원, 공직유관단체의 장과 그 임직원	시간당 40만원 (강의시간에 관계없이 1시간 상한액의 150% 금액을 초과하지 못함)
	각급학교의 장과 교직원, 학교법인 임직원	시간당 100만원

※ 외국기관(국제기구, 외국정부등)에서 지급하는 외부강의등의 사례금 상한액은 사례금을 지급하는 자의 지급기준에 따름

⑦ 외부강의 출강 시 복무 관리 철저

- 담당 직무의 수행과 관련이 있거나 해당 기관의 기능 수행 및 국가정책 수행 목적상 필요한 경우와 해당 기관의 장이 필요하다고 인정하는 외부강의에 대하여는 출장 처리

  ※ 강의 요청 기관에서 교통편을 제공하거나 여비와 관련한 실비를 지급하는 경우에는 출장여비를 지급하지 않음.

- 위의 경우를 제외하고는 원칙적으로 연가·외출·조퇴 등으로 복무 처리

  ※ 겸직 허가를 받은 외부강의, 담당 직무와 직접적인 관련이 없는 외부강의 등

⑧ 외부강의 출강을 위하여 「국가공무원 복무규정」 제26조에 의한 겸직 허가를 받고자 하는 자는 별도 서식에 의하여 소속 기관의 장에게 신청함

⑨ 「공무원 행동강령」 제15조에 의한 외부강의 등의 신고를 하고자 하는 자는 소속 기관의 장에게 신고함

⑩ 각 기관에서는 별도 서식의 겸직 허가 대장(서식3)을 비치·관리

▣ **「부산광역시교육청 공무원 행동강령」** (시행 2024. 11. 11., 부산광역시교육규칙 제915호)

제24조(외부강의등의 사례금 수수 제한)

① 공무원은 자신의 직무와 관련되거나 그 직위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 "외부강의등"이라 한다)의 대가로서 별표 3에 따른 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 안 된다.

② 공무원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 별지 제14호 서식(서식5)으로 소속 기관의 장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면 또는 전자문서 등으로 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 삭제〈2020.6.15.〉

④ 삭제〈2020.6.15〉

⑤ 소속 기관의 장은 제2항에 따라 공무원이 신고한 외부강의등이 공정한 직무 수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 그 공무원의 외부강의등을 제한할 수 있다.

⑥ 공무원은 제1항 및 별표 3에 따른 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 초과사례금을 받은 사실을 안 날부터 2일 이내에 별지 제15호 서식으로 소속 기관의 장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 한다.

⑦ 공무원은 제6항에 따라 초과금액을 반환하는 경우에는 증명자료를 붙여 제31조제3항에 따라 그 반환 비용을 소속 기관의 장에게 청구할 수 있다.

⑧ 공무원은 월 3회 또는 월 6시간을 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 소속 기관의 장에게 승인을 받아야 한다. 다만, 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 「국가공무원 복무규정」 제26조 또는 「지방공무원 복무규정」 제11조에 따른 겸직 허가를 받고 수행하는 외부강의 등은 그 횟수 및 시간에 포함하지 아니한다.

【서식 1】 겸직 허가 신청서

겸직 허가 신청서

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">인적 사항</td><td>소 속</td><td></td><td>직 위(급)</td><td></td></tr>
<tr><td>생 년
월 일</td><td></td><td>성 명</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">담당직무</td><td>직무내용과 성격</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>근무 장소
(소재지)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">겸직신청내용</td><td>겸직기관명</td><td colspan="2"></td><td>겸직 장소
(소재지)</td><td></td></tr>
<tr><td>직위/직무</td><td colspan="2"></td><td>겸직 기간</td><td></td></tr>
<tr><td>겸직 유형</td><td colspan="4">- 겸직허가 유형 기재</td></tr>
<tr><td>겸직 업무의
내용과 성격</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>겸직 수익</td><td colspan="4">- 수익 발생 형태 기재(수당, 건별, 기간, 월별, 연도별 수익 등)
- 연간 총 수익예상액 기재(실수익이 이를 초과하는 경우 겸직실태조사 시 반드시 기관장에게 보고 및 재심사 여부 검토)</td></tr>
<tr><td>사교육업체
관련 여부</td><td colspan="4">- 겸직기관이 학원법 상 학원 또는 학원과 관련된 기관인지 여부 기재
※ 학원의 경우 학원설립등록운영증명서를 통해 학원의 종류 등 기재
- 겸직활동의 사교육 유발 영향 또는 공익 목적 활동 여부 기재
※ 콘텐츠 유·무상 제공 여부, 시중 출판 여부 등 기재</td></tr>
<tr><td colspan="2">이전 겸직허가 내역
(최근 3년)</td><td colspan="4">- 겸직허가 연도, 유형, 업체 및 취득액 기재</td></tr>
<tr><td colspan="2">담당 직무와 겸직 신청
업무와의 관련성</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">직무 전념에 미칠 영향 정도
(근무시간 내 활동 여부)</td><td colspan="4">- 문항개발, 문제집 제작 등 겸직활동은 고유 업무와 구분이 모호하므로 근무 시간 내 겸직활동이 이뤄지지 않도록 유의</td></tr>
</table>

〈필수 첨부〉 겸직 요청 관련 증빙서류[겸직기관의 요청서, 학원설립운영등록증명서 등]

20○○. ○○. ○○.

신청자 ○○○ (서명)

○○○○○ 귀하(소속기관장)

【서식 2】 대학 출강 허가 신청서

대학 출강 허가 신청서

소 속	학교	직 급	
성 명 (한 자)	( )	생 년 월 일	
출 강 기 관	대학교 대학 과		
출 강 사 유			
출 강 기 간	~		
주당 출강 시수	시간		
보 수	시간당 원		
직무와 무관한 활동 내용	※ 출강 기관에서 주된 직무 외에 하는 기타 활동		

〈첨부〉 대학 출강 요청서

20OO. . .

신청자 (인)

○○○○○기관장 귀하

※ 각 기관의 형편에 따라 서식 변경 가능

【서식 3】 겸직 허가 대장

겸직 허가 대장

(외부강의용)

연번	허가 일시	부서명	직위 (직급)	성명	출강 기관 (소재지)	겸직 직위	겸직 기간	강의 과목 또는 주제	강의가 이루어지는 시간	1회당 강의료

※ 각 기관의 형편에 따라 서식 변경 가능

【서식 4】 교원 겸직심사 주요 체크리스트

교원 겸직심사 주요 체크리스트

※ 아래의 체크리스트는 겸직 허가 심사 시(영리 업무 여부 불문) **필수적으로 점검해야 할 주요 내용들**을 뽑아놓은 것입니다. 따라서 각 기관 업무담당자는 **사안별로 체크리스트 외의 사항들도 반드시 점검**하시길 바랍니다.

1. 겸직허가 대상 여부 검토

○ **겸직을 신청한 사항이 허가 대상*인지?** * 공무가 아닌 계속성 있는 영리·비영리업무		
- 겸직을 신청한 사항이 업무로 볼 수 있는 영역인가? ※ 직업 또는 계속적으로 종사하는 사무·사업은 업무에 해당하나 단순취미 활동, 학업 등은 업무로 볼 수 없음	**예**	아니오
- 겸직허가를 신청한 업무가 계속성이 있는지?	**예**	아니오
- 겸직허가를 신청한 업무가 해당 교원이 담당하고 있는 공무 범위 밖의 사항인지?	**예**	아니오

* 계속성 기준 : ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

2. 관련 법령 위반여부 검토

○ **겸직신청 업무 관련 법령에서 교원의 겸직을 제한하고 있는지?**		
- 겸직허가를 신청한 업무를 규율하는 다른 법령에서 교원의 겸직을 제한하고 있는지? (예) 「변호사법」 제38조에 따라 변호사는 보수를 받는 공무원을 겸할 수 없으며, 「방문판매 등에 관한 법률」 제15조에 따라 공무원은 다단계판매원으로 등록 불가 ※ 「학원법」 제3조(교원의 과외교습 제한)에 따라 교원은 과외교습 불가	예	**아니오**

3. 사교육업체 관련 검토

○ **겸직을 신청한 사항이 사교육업체 관련 허가 가능 대상인지?**		
- 사교육업체 관련 강의, 문항 출제, 출판, 컨설팅 등의 업무인지? ※ (관련성이 있더라도) 공익 목적 컨설팅·콘텐츠 개발·자문 등에 한해 심사 가능	예	**아니오**
- 평생직업교육학원 중 입시(실기학원), 편입 학원 등에 강의·출강하는 경우 또는 일반 교과학습도서에 수록된 유료 강의 동영상 제작 참여 등의 업무인지? ※ 입시·편입학원 출강, 인터넷 유료 동영상 강의 제작 등 사교육 유발 요인이 있는 경우 금지	예	**아니오**

4. 겸직허가 요건 검토

○ 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는지?		
- 근무시간과 겸직업무 종사시간을 합한 시간이 주 52시간, 1일 12시간을 초과하는지?	예	**아니오**
- 자정 이후에도 근무하는 심야업종인지?	예	**아니오**
- **겸직수익이 높은 수준인지?** * 높은 겸직수익은 겸직업무에 대한 과도한 노력·시간 투입의 결과일 가능성이 높기에, 직무 능률 저하의 소지가 없는지 철저한 점검 필요	예	**아니오**
- 기타 직무능률 저하의 소지가 있는지?	예	**아니오**
○ 공무에 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는지?		
- 공무와 이해충돌 가능성이 있는 겸직 업무에 종사하려고 하는지? * 이해충돌 가능성 유무는 해당 공무원의 직무가 겸직 업무에 직·간접적으로 관여하거나 영향력을 행사할 수 있는지 여부(예 : 보조금 등 재정보조 제공, 인·허가 등에 관계, 법령에 근거한 지도·감독, 국토계획·주택정책 등의 수립에 관여 등)로 판단	예	**아니오**
- 직무 수행 중 알게 된 비밀 또는 소속기관의 미공개 정보*를 이용하는지? * 재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것	예	**아니오**
○ 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는지?		
- 겸직하고자 하는 업무가 국가 및 공공의 이익에 반하거나 충돌될 우려가 있는지?	예	**아니오**
○ 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는지?		
- 겸직하고자 하는 업무가 사회 통념상 바람직하지 못하여 정부의 명예나 신뢰를 저해할 우려가 있는지? ※ (예) 유흥·사행업 등 선량한 풍속을 해치거나 장애인·학생·노인 등 사회적 약자를 부당하게 이용하는 등 사회적 비난을 초래할 우려가 있는 경우 등	예	**아니오**

5. 최종 검토 의견

허가 여부	검토 의견
	(허가 시) 허가 기간 및 허가 범위 내 활동 등 준수사항 명시 (반려 시) 신청을 반려하는 구체적 이유 명시

【서식 5】 외부강의등 신고서

■「부산광역시교육청 공무원 행동강령」[별지 제14호 서식]

외부강의등 신고서

접수번호	접수일자	처리일자

신고자	성명		소속	
	직위 (직급)		연락처	
요청인	기관명		대표자	
	담당부서 (담당자)		연락처	
외부강의등 주제				
장 소				
일 시	20 . . . ~ 20 . . . 시 분 ~ 시 분	일괄신고	월(연)평균 횟수 : 회 1회 평균 시간 : 시간	
사례금	총액 _____천원(※ 1회 평균 대가 천원) [교통비·숙박비·식비(실비) ____천원 별도](※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 천원)			

년 월 일

신고자

(서명 또는 인)

유 의 사 항

1. 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [ ] 속에 별도 기재함.
2. 동일한 교육과정에 수회 출강하는 경우에는 일괄신고 할 수 있음. 이 경우 일괄신고란에 기재하고, 1회 평균 대가를 기재함.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

【서식 6】 인터넷 개인 미디어 활동 겸직 허가 신청서

인터넷 개인 미디어 활동 겸직 허가 신청서

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">인적 사항</td><td>소 속</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>직 위(급)</td><td></td><td>성 명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">담당 직무</td><td colspan="5">○
○</td></tr>
<tr><td rowspan="8">겸직 신청 내용</td><td>겸직 허가기간</td><td colspan="5">(예시 : 연도 중 겸직 신청) 2025. 신청일 ~ 2025. 12. 31.
(예시 : 1년 기준) 2025. 4. 1. ~ 2026. 3. 31.</td></tr>
<tr><td>채널명</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>채널 URL</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>활동 구분
(중복체크 가능)</td><td colspan="5">☐ 수업 외 직무 활동 ☐ 개인 취미 등 사적 목적 활동
☐ 기타 (_____)</td></tr>
<tr><td>활동 목적</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>주요 활동 내용</td><td colspan="5">○
○
○</td></tr>
<tr><td>초상권 활용
동의 필요 여부</td><td colspan="2">☐ 필요함
☐ 필요하지 않음</td><td>구독자 수
(신청일 기준)</td><td colspan="2">(단위 : 명)</td></tr>
<tr><td>게시물 수
(신청일 기준)</td><td colspan="2">(단위 : 개)</td><td>월평균 광고 수익
(신청일 기준)</td><td colspan="2">(단위 : 만원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고 사항</td><td colspan="5">「초상권 활용 동의 필요 여부」는 유아·학생, 교원, 학부모(보호자) 등이 영상·사진에 등장하는지 여부로 판단 (등장하는 경우 동의 필요)</td></tr>
</table>

〈필수 첨부〉 1. 인터넷 개인 미디어 활동 겸직심사 체크리스트

2. 촬영 및 초상권 활용 동의서(초상권 활용 동의가 필요한 경우)

20○○. ○○. ○○.

신청자 ○○○ (서명)

○ ○ 학교장 귀하

※ 각 기관의 여건에 따라 서식 변경 가능

【서식 7】 촬영 및 초상권 활용 동의서(예시)

촬영 및 초상권 활용 동의서

○ 영상·사진 촬영 목적 :

○ 영상·사진 탑재 인터넷 플랫폼 :

○ 영상·사진 제작자(소속/직급/성명) :

○ 촬영 일시 :

○ 촬영 장소 :

○ 촬영 내용(구체적으로 기재)

-

○ 촬영물 사용 기한 : OO년 O월 O일부터 ~ OO년 O월 O일까지

○ 동의 여부(✓)

- 해당 영상·사진을 위 플랫폼에서 제작자가 촬영 및 활용하는 것에 동의합니다.

동의함	동의하지 않음

(단, 동의서를 제출하지 않은 경우 해당자는 반드시 모자이크 처리)

20○○. ○○. ○○.

학생(보호자, 교사) ○ ○ ○ (인)

법정대리인(보호자) ○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ 학교장 귀하

※ 만 14세 미만의 유아·학생인 경우엔 법정대리인(보호자)의 동의가 필요

※ 각 기관의 여건에 따라 서식 변경 가능

〈별첨 : 인터넷 개인방송 활동 겸직심사 체크리스트〉

1. 겸직 허가 대상 여부 검토

○ 「공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침」에서 정하고 있는 겸직 신청 대상에 해당하는지?		
- (개인방송 플랫폼에서 정하는 수익 창출 요건이 있는 경우*) 수익 창출 요건을 충족하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는지? * 유튜브 : 구독자 1,000명 & 연간 누적재생시간 4,000시간 이상	**예**	아니오
- (개인방송 플랫폼에서 정하는 수익 창출 요건이 없는 경우*) 수익이 최초 발생하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는지? * 아프리카 TV 구독료 : 별도의 수익 창출 요건 없이 바로 수익 발생	**예**	아니오

2. 「공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침」의 준수사항 검토

○ 직무상 알게 된 비밀을 누설하는 내용의 콘텐츠가 있는지?		
- 공무원은 직무상 알게 된 비밀을 엄수해야 할 의무가 있음(「국가공무원법」 제60조) - 직무를 수행하는 과정에서 직·간접적으로 관련되어 알게 된 비밀적인 업무 내용을 콘텐츠로 제작·공유하는 것은 금지됨 ※ 브이로그 등을 통해 비공개 직무정보가 공개되지 않도록 유의	예	**아니오**
○ 공무원으로서 품위를 훼손하는 내용의 콘텐츠가 있는지?		
- 공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 해서는 아니 됨(「국가공무원법」 제63조) - 타인의 명예나 권리를 침해, 비속어 사용, 허위사실 유포, 폭력적·선정적 콘텐츠 제작·공유 등 품위유지 의무에 위반되는 활동은 금지됨	예	**아니오**
○ 공무원의 정치적 중립성 원칙에 위반되는 내용의 콘텐츠가 있는지?		
- 정당 가입, 선거운동 등 공무원의 정치운동은 금지됨(「국가공무원법」 제65조) - 특정 정당 지지·반대, 공직선거에서 특정 후보자 지지·반대 등 정치적 내용의 콘텐츠를 제작·공유하는 것은 금지됨	예	**아니오**

○ 타인의 초상권을 침해하는 콘텐츠가 있는지?		
- 헌법에 의해 보장되는 초상권은 사람이 자신의 얼굴 기타 사회 통념상 특정인임을 식별할 수 있는 신체적 특징에 관하여 함부로 촬영당하거나 공표되지 아니하고 영리적으로 이용당하지 않을 권리를 의미(대법원 2004다16280) - 동의 없이 타인이 등장하는 콘텐츠를 제작·공유함으로써 타인의 초상권을 침해하는 행위는 금지됨	예	**아니오**

3. 겸직허가 요건 검토

○ 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는지?		
- 근무시간과 콘텐츠의 제작, 채널 운영·관리 등 개인방송 활동에 소요되는 시간을 합한 시간이 주 52시간, 1일 12시간을 초과하는지?	예	**아니오**
- 자정 이후에도 콘텐츠 제작 등 개인방송 활동을 하는지?	예	**아니오**
- 개인방송을 통해 얻는 수익이 높은 수준인지? * 높은 겸직 수익은 겸직 업무에 대한 과도한 노력·시간 투입의 결과일 가능성이 높기에, 직무 능률 저하의 소지가 없는지 철저한 점검 필요	예	**아니오**
- 기타 직무 능률 저하의 소지가 있는지?	예	**아니오**
○ 공무에 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는지?		
- 인터넷 개인방송 활동으로 공무와 이해 충돌 가능성이 있는지?	예	**아니오**
- 직무 수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 기관의 미공개 정보*를 이용하는지? * 재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것	예	**아니오**
○ 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는지?		
- 인터넷 개인방송 활동이 국가 및 공공의 이익에 반하거나 충돌될 우려가 있는지?	예	**아니오**
○ 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는지?		
- 개인방송 콘텐츠가 사회 통념상 바람직하지 못하여 정부의 명예나 신뢰를 저해할 우려가 있는지? ※ (예) 가짜뉴스 생성·전파, 욕설 사용 등	예	**아니오**

〈별첨 : 인터넷 개인 미디어 활동 겸직심사 체크리스트〉

1. 겸직허가 대상 여부 검토

○ 「교원의 인터넷 개인 미디어 활동 지침」에서 정하고 있는 겸직 신청 대상에 해당하는지?		
- (인터넷 개인방송이고 수익창출 요건이 있는 경우*) 인터넷 플랫폼에서 정하는 수익창출 요건을 충족하고, 이후에도 계속 활동을 하고자 하는 경우 * (예) 유튜브 : 구독자 1000명이고, 연간 누적재생시간 4000시간 이상	**예**	아니오
- (인터넷 개인방송이고 수익창출 요건이 없는 경우*) 인터넷 플랫폼을 통해 수익이 최초 발생하고, 이후에도 계속 활동을 하고자 하는 경우 * (예) 아프리카 TV의 경우 별도의 수익창출 요건 없이 바로 수익 발생 가능	**예**	아니오
- (인터넷 개인방송이 아닌 경우*) 인터넷 플랫폼을 통해 수익이 최초 발생하고, 이후에도 계속 활동을 하고자 하는 경우 * (예) 네이버 블로그, 다음 브런치 등	**예**	아니오

2. 『교원의 인터넷 개인 미디어 활동 지침』의 준수사항 검토

○ 직무상 알게 된 비밀을 누설하는 내용의 콘텐츠가 있는지?		
- 공무원은 직무상 알게 된 비밀을 엄수해야 할 의무 존재 (「국가공무원법」 제60조) - 직무를 수행하는 과정에서 직·간접적으로 관련되어 알게 된 비밀적인 업무 내용을 콘텐츠로 제작 · 공유하는 것은 금지됨 ※ 브이로그 등을 통해 비공개 직무정보가 공개되지 않도록 유의	예	**아니오**
○ 공무원으로서 품위를 훼손하는 내용의 콘텐츠가 있는지?		
- 공무원은 직무 내외 불문 그 품위가 손상되는 행위 금지 (「국가공무원법」 제63조) - 타인의 명예나 권리를 침해, 비속어 사용, 허위사실 유포, 폭력적 · 선정적 콘텐츠 제작 · 공유 등 품위유지 의무에 위반되는 활동은 금지됨	예	**아니오**
○ 공무원의 정치적 중립성 원칙에 위반되는 내용의 콘텐츠가 있는지?		
- 정당 가입, 선거운동 등 공무원의 정치 운동은 금지됨 (「국가공무원법」 제65조) - 특정 정당 지지 · 반대, 공직선거에서 특정 후보자 지지 · 반대 등 정치적 내용의 콘텐츠를 제작 · 공유하는 것은 금지됨	예	**아니오**

○ 타인의 초상권을 침해하는 콘텐츠가 있는지?		
- 동의 없이 타인이 등장하는 콘텐츠를 제작 · 공유함으로써 타인의 초상권을 침해하는 행위는 금지됨	예	아니오
○ 유아·학생 평가의 공정성에 부정적인 영향을 초래할 수 있는 콘텐츠가 있는지?		
- 수업에서 다루지 않고 해당 콘텐츠에만 포함된 내용이 유아·학생 평가에 반영되는 등 평가의 공정성을 해쳐서는 안 됨	예	아니오

3. 겸직허가 요건 검토

○ 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는지?		
- 근무시간과 콘텐츠의 제작, 채널 운영 · 관리 등 개인 미디어 활동에 소요되는 시간을 합한 시간이 주 52시간, 1일 12시간을 초과하는지?	예	아니오
- 자정 이후에도 콘텐츠 제작 등 개인 미디어 활동을 하는지?	예	아니오
- 개인 미디어를 통해 얻는 수익이 높은* 수준인지? * 높은 겸직수익은 겸직업무에 대한 과도한 노력 · 시간 투입의 결과일 가능성이 높기에, 직무 능률 저하의 소지가 없는지 철저한 점검 필요	예	아니오
- 기타 직무능률 저하의 소지가 있는지?	예	아니오
○ 공무에 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는지?		
- 인터넷 개인 미디어 활동으로 공무와 이해충돌 가능성*이 있는지? * 이해충돌 가능성 유무는 해당 공무원의 직무가 겸직 업무에 직 · 간접적으로 관여하거나 영향력을 행사할 수 있는지 여부(예 : 보조금 등 재정보조 제공, 인 · 허가 등에 관계, 법령에 근거한 지도 · 감독 등)로 판단	예	아니오
- 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 기관의 미공개 정보*를 이용하는지? * 재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것	예	아니오
○ 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는지?		
- 인터넷 개인 미디어 활동이 국가 및 공공의 이익에 반하거나 충돌될 우려가 있는지?	예	아니오
○ 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는지?		
- 개인 미디어 콘텐츠가 사회 통념상 바람직하지 못하여 정부의 명예나 신뢰를 저해할 우려가 있는지? ※ (예) 가짜뉴스 생성 · 전파, 욕설 사용 등	예	아니오

제 2 절 일반적인 근무 형태

1. 교육공무원 근무사항 관리

가. 용어의 정의 (「국가공무원 복무·징계 관련 예규」)

1) 출근 : 근무시작 시간 전까지 근무장소(사무실 또는 현장)에 도착하는 것

2) 지각 : 근무장소에 근무시작 시간 이후에 출근하는 것

3) 조퇴 : 근무종료 시간 이전에 퇴근하는 것

4) 외출 : 근무시간 중 개인 용무를 위하여 근무장소 외부로 나간 후, 근무종료 시간 이전에 돌아오는 것

5) 퇴근 : 그 날의 업무를 종료하고 근무종료 시간 이후에 근무장소를 떠나는 것

6) 결근 : 출장, 휴가 등의 정당한 사유 없이 근무종료 시간까지 출근하지 아니하거나 국가공무원 복무규정에서 정한 휴가일수를 초과하여 휴가를 사용한 경우

나. 근무시간 (「국가공무원 복무규정」 제9조제1항, 제2항)

- 공무원의 1주간 근무시간은 점심시간을 제외하고 40시간으로 하며 토요일은 휴무(休務)함을 원칙으로 함

※ 초·중등 교원의 근무시간은 직무의 특수성을 감안하여,
(문교부, 교행01136-104, 1985. 2. 6.) **교원의 근무시간에는 점심시간이 포함되는데, 이는 급식지도 및 학생 생활지도를 하기 때문임**

다. 근무상황 관리 (「국가공무원 복무규칙」)

- 각급 기관의 장은 엄정한 근무기강의 확립을 위하여 노력해야 함(제6조)
- 각급 기관의 장은 소속 공무원의 복무관리를 위하여 근무상황부를 개인별로 비치하여야 함(제7조)
- 각급 기관의 장은 소속 공무원에 대한 근무상황을 「공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규정」 제6조의2에 따라 전자적으로 관리할 수 있음(제10조)
- 휴가·지각·조퇴 및 외출과 출장하려는 때에는 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 사전에 소속 기관의 장의 승인을 받아야 함. 다만, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받지 못한 경우에는 사후에 지체 없이 승인을 받아야 함(제8조제2항)

- 승인을 받지 아니하고 출근하지 아니한 때에는 근무상황부 등에 결근으로 처리함 (제8조제3항)

라. 근무시간 등의 변경 (「국가공무원 복무규정」 제10조)

1) 직무의 성질·지역 또는 기관의 특수성에 따라 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 또는 근무일을 변경할 수 있음

2) 단위학교별 탄력적 근무시간제(교원12410-52, 2002.1.21.)

가) 「국가공무원 복무규정」에 의한 1일 근무시간의 총량을 확보하여 근무시간을 정하고, 교육과정 운영에 지장이 없는 범위 내에서 교원의 출·퇴근시간을 학교별로 자율적으로 정할 수 있도록 하는 제도임

나) 개인별 또는 일부 집단별 근무시간의 조정은 불가능함

- 영양교사의 경우 개인별 근무시간 조정 가능(교육부 교원정책과-4168(2016.07.21.)
- 한시적으로 코로나19 등 감염병 예방 및 확산 방지를 위하여 소속 기관의 필요에 따라 학교장이 승인할 경우 교원 개별 시차출퇴근 가능

마. 출장 (「국가공무원 복무규정」 제6조)

1) 출장의 정의(「국가공무원 복무·징계 관련 예규」)

- 상사의 명에 의하여 정규 근무지 이외의 장소에서 공무를 수행하는 것
  ※ 공무와 무관한 사항에 대하여 출장 처리를 해서는 아니됨
- 출장명령은 해당 교원의 업무 관련성, 출장 내용, 출장 목적 등의 요건을 종합적으로 고려하여 명령권자가 판단하는 사항임

▣ 사례별 출장조치 가능 여부(「국가공무원 복무·징계 관련 예규」)

- 교원단체 주최 체육행사에 교원이 선수로 참여하는 경우, 체육행사의 주체가 행정기관이 아닐 뿐만 아니라 교원 본연의 직무 수행과 무관한 활동이므로 출장조치 불가
- 소속 직원의 경조사에 기관대표의 자격으로 조기 전달 등을 위해 참석하는 약간 명의 공무원에 대하여 출장조치가 가능함. 이 경우 경조사가 있는 직원과 출장명령을 받는 공무원은 동일한 단위 기관에 근무하고 있어야 함(지방의 지소 또는 지원 등의 하부 기관의 경우도 동일)
- 기관장 이·취임식 또는 정년퇴임식에 참석하는 경우, 행사 주관기관에서 참석대상자의 범위를 지정하여 참석을 요청한 경우 해당 참석자에 대하여는 출장조치가 가능하나, 그 외에 친분 관계 등을 이유로 하는 개인적인 참석에 대하여는 출장조치 불가

- 재해·재난 발생지역이나 사회복지시설 등에서 소외계층을 돕기 위한 자원봉사활동을 하고자 하는 경우 출장조치 불가. 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 상 재해·재난 발생지역에서 자원봉사활동을 하고자 하는 경우에는 5일 이내의 특별휴가(재해구호휴가)를 얻을 수 있음(「국가공무원 복무규정」 제20조제9항)
- 기관 차원의 계획에 의한 봉사활동 등은 출장조치 가능
- 공무원직장협의회 대표자와 협의위원이 기관장과의 협의에 참석하는 경우 등 공무원 직장협의회 관련 법령에 따라 근무시간 중 수행할 수 있도록 허용되는 정당한 협의회 활동에 한해 출장조치 가능
- 사회복지법인 등 민간기관 주최 행사에 초청되어 참석하는 경우 해당 공무원의 업무와 관련이 있고, 소속 기관의 대표 자격으로 참석하는 경우에는 출장조치 가능
- 타기관 소관 위원회 위원 또는 비영리법인의 당연직 임원으로 위원회 등 회의 참석 시 본인의 업무와 관련이 있고 소속 기관의 대표 자격으로 참석하는 경우 출장조치 가능
- 공무원이 석사과정을 이수하기 위하여 대학원에 다닐 경우 대학원 강의를 듣기 위해 근무시간 내에 근무지를 벗어나게 되는 경우에는 연가를 사용해야 하며 출장조치 불가
- 근무 중인 소속 직원이나 관공서를 방문한 민원인의 긴급한 질병·부상으로 인해 스스로 응급치료(병원 방문 등)가 불가능한 경우, 기관대표의 자격으로 약간 명의 공무원에 대하여 응급조치 및 병원으로의 이송을 위한 출장조치가 가능함
- 인사발령 명령을 받고 업무를 인수인계하기 위해 정규근무 외의 장소로 이동이 필요한 경우에는 출장조치 가능

2) 출장공무원의 의무(「국가공무원 복무규정」 제6조)

가) 학교장의 명을 받아 출장하는 교원(이하 '출장교원'이라 한다)은 공무수행을 위하여 전력을 다하여야 하며, 사적인 일을 위하여 시간을 소비하여서는 아니 됨

나) 출장교원은 지정된 출장기간에 그 업무를 완수해야 하며, 출장기간을 변경할 사유가 발생한 때에는 지체없이 전화, 팩스 또는 그 밖의 방법으로 학교장에게 보고하고 그 지시를 받아야 함. 다만, 신속히 업무를 수행해야 하는 긴급한 사정이 있는 경우에는 사후에 보고 할 수 있음

다) 출장교원이 그 출장 용무를 마치고 학교로 돌아왔을 때에는 지체 없이 학교장에게 결과 보고서를 제출하여야 하며, 다만 경미한 사항에 대한 결과 보고는 말로 대신할 수 있음

라) 학교장은 임신 중인 공무원과 태아의 건강을 보호하기 위하여 해당 공무원의 장거리 또는 장기간 출장을 제한할 수 있음

- 임신부와 태아의 건강상태, 임신 주수, 출장지역까지의 교통여건 등을 종합적으로 고려하여 제한 여부를 결정함
  ※ 예1) 임신부가 특히 안정을 취해야 할 필요가 있는 임신주수(12주 이내 또는 36주 이상)에 해당하는 경우
  ※ 예2) 조산·유산·사산의 우려가 있어 안정을 취할 필요가 있다는 의사의 진단 또는 소견이 있는 경우
  ※ 예3) 비행기와 선박을 이용하는 출장, 도로포장이 제대로 안 되어 있거나 교통이 불편한 지역(도서, 산간벽지 등)으로의 출장의 경우
- 임신 중인 공무원이 신청하는 경우에는 장거리 또는 장기간 출장을 명할 수 있음

3) 출장과 초과근무

가) 출장 기간 중의 초과근무는 원칙적으로 인정되지 않으므로, 출장 목적 달성에 지장이 없도록 이동시간과 휴식시간 등을 고려하여 출장 기간을 부여하여야 함

나) 국내출장의 경우 시간외근무수당·야간근무수당 및 휴일근무수당은 원칙적으로 지급할 수 없으나, 출장의 목적상 필연적으로 시간외근무의 발생이 예상되는 경우 시간외근무명령에 따라 출장 중 또는 출장 후 「국가공무원 복무규정」상의 근무시간 외에 근무를 한 자에게는 시간외근무수당 지급 가능(「공무원보수 등의 업무지침」)

다) 현행 제도상 국내출장 기간 중 출장여비 외에 초과근무수당 지급은 원칙적으로 불가하나, 학교장의 판단 하에 교육과정 운영상 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 법령 및 지침에 의거 객관적인 증빙*이 있는 경우에 한해 초과근무수당 지급이 가능함(교육부, 국내출장 기간 중 초과근무수당 처리지침 보완 안내, 2013.06.11., 교원인사과-18476(2017.12.27.))

* 객관적인 증빙 예시 : 교장, 교감 등 초과근무 명령권자의 현지 확인서, 시간외근무 조 편성이 포함된 '세부계획서', 대회 주관 협회 등의 해당 학교 학생들의 대회 일정 및 출전 시간 확인 공문 등

※ 수당 지급 가능 예시 : 수학여행 기간 중 야간 학생지도 담당교원, 주말 체육 특기자 등 전국규모 대회 등의 학생 인솔 담당 교원, 현장체험활동 사전답사 등 (실제로 당일 총 근무한 시간이 드러나는 객관적인 증빙이 있는 경우)

※ 수당 지급 불가 예시 : 교직원 체육대회, 교원연수, 전국대회 참관 등에 대해서는 초과근무수당 지급 불가

4) 출장명령과 출장여비 지급

가) 출장명령은 출장여비의 지급근거가 되나, 출장명령이 있다하여 반드시 출장여비를 지급하여야 하는 것은 아님

※ 직무 수행의 일환으로 공무원교육원 등에 출강하여 여비 또는 여비가 포함된 강사료를 받은 경우에는 출장여비 지급 없이 출장으로 처리함

바. 시간외근무 및 공휴일 등 근무 (「국가공무원 복무규정」 제11조)

기관의 장은 민원 편의 등 공무수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 외의 근무를 명하거나 토요일 또는 공휴일의 근무를 명할 수 있음

사. 재택근무 [교원인사과-14025(2022.09.02.), 국가공무원 복무·징계 관련 예규]

※ 학교(기관)의 장은 소속 교육공무원이 출근할 경우, 코로나19 등 감염의 위험이 있다고 판단하면 해당 교육공무원 등에 대해 출근하지 않도록 조치할 수 있고, 이 경우, '재택근무' 원칙

1) 신청 및 승인

가) 실시 기간 : 4시간 이상, 1주일 단위 신청 가능

나) 신청 시기 : 실시 전일까지 신청하는 것이 원칙이며, 불가피한 사유로 긴급하게 재택근무를 해야 하는 경우, 당일 근무시작 전까지 신청하여 당일 24시까지 학교장 승인

2) 복무 관리

가) (출퇴근 관리) 나이스 복무시스템을 이용하거나 기관에서 정한 방법에 따라 출·퇴근을 등록하여 관리하며, 당일 근무종료 후 학교장에게 재택근무 일일 상황 보고*

* 재택근무 기간 종료 후, 재택근무 업무실적 보고서를 학교 출근 시 일괄 제출

나) (근무시간) 원칙적으로 재택근무자의 근무시간과 휴게시간은 사무실 근무자와 동일하게 봄

다) (근무지) 재택근무로 업무수행 중 사적 이유에 의해서 임의로 근무 장소를 무단이탈할 수 없음

※ 복무관리자의 승인을 받지 않고 근무지를 이탈해서는 아니 됨(「국가공무원법」 제58조)

라) (학교 출근) 재택근무 중 불가피하게 학교로 출근해야 하는 사유 발생 시 출장지를 학교로 하여 여비부지급 출장 처리

마) (휴가 사용) 재택근무일 중 휴가 사용 요건에 부합하는 경우 연가, 특별휴가 등 사용 가능

- 재택근무 중 개인 용무가 발생하여 외출해야 하거나 집에서 개인 용무를 봐야 하는 경우 해당 시간만큼 외출(연가) 등 처리

바) (품위 유지) 재택근무 중, 특히 원격수업 중 교원으로서 품위를 유지할 수 있는 복장을 갖추어야 함

※ 공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 됨 (「국가공무원법」 제63조)

사) (초과근무) 긴급 업무 발생 시 재택근무 중 초과근무 실시 가능

- 「공무원 보수 등의 업무지침」에 따라 재택근무 시 시간외근무수당 실적분 미지급(정액분은 지급 가능)이 원칙임
- 단, 예상하지 못한 긴급한 업무가 발생하여 사전에 학교장의 '긴급 초과근무 명령'을 받아 근무시간 전·후에 근무한 경우에는 「공무원 보수 등의 업무지침」에도 불구하고, 해당 시간에 대한 시간외근무수당 실적분 지급 가능

▣ 재택근무 중 주요 복무조치 사례

① 재택근무일에 출근시간 보다 출근지정이 늦었을 경우

- 본인의 귀책사유로 출근지정이 늦은 경우에는 늦어진 출근 시간만큼 '지각(연가)'으로 처리

② 재택근무 중에 급한 볼일이 생겨 외출해야 하는 경우

- 재택근무 시에 정규 근무지는 '자택' 등 재택근무지이므로 정당한 복무 처리 없이 재택근무지를 이탈하는 경우 '근무지 이탈'이 적용되므로 재택근무 중에 개인 용무를 위해 외출을 해야 하는 경우에는 학교장에게 보고하고 반드시 '외출(연가)' 등으로 처리

③ 재택근무 중에 집에서 개인 용무를 봐야 하는 경우

- 재택근무일에 '자택' 등 재택근무지에서 개인 용무를 보는 경우도 개인 용무를 보는 시간 동안은 근무를 하는 것이 아니므로, 학교장에게 보고하고 해당 시간만큼 반드시 '외출(연가)' 등으로 처리

④ 재택근무 중에 특별휴가, 공가 등을 사용해야 하는 경우

- 재택근무 시에도 육아시간, 가족돌봄휴가 등 사유가 있는 경우 특별휴가, 공가 등 사용 가능
- 다만 특별휴가 등을 사용하기 전에 관리자의 승인을 받아야 함

⑤ 재택근무 중에 출장을 가야하는 경우

- 재택근무를 하는 중에도 업무상 필요한 경우 출장을 갈 수 있으며 여비 관련 규정에 따라 여비도 지급 가능함

※ 단, 재택근무 시 여비는 사무실에서 출장지까지의 지급액을 상한으로 함

- 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」의 사례 인용

아. 휴업과 휴교

1) 휴업

가) 휴업의 근거 : 「초·중등교육법」 제64조 및 「초·중등교육법 시행령」 제47조

나) 휴업의 효력 : 휴업기간 중 수업과 학생의 등교 정지

다) 휴업 실시 절차

(1) 관할청의 휴업명령

(가) 관할청은 재해 등의 긴급한 사유로 정상수업이 불가능하다고 인정하는 경우에는 학교의 장에게 휴업을 명할 수 있음

(나) 관할청의 명령을 받은 학교의 장은 지체 없이 휴업을 하여야 함

(2) 학교의 장의 휴업 결정

(가) 학교의 장이 매 학년도가 시작되기 전에 학교운영위원회의 심의를 거쳐 정함. 이때, 토요일 또는 관공서의 공휴일 및 여름·겨울휴가가 포함되어야 함

(나) 학교의 장이 비상재해나 그 밖의 기타 급박한 사정이 발생한 때 실시함. 이 경우 지체 없이 관할청에 보고하여야 함

(다) 학교의 장은 토요일 또는 관공서의 공휴일에 체육대회·수학여행 등의 학교 행사를 개최할 수 있음. 이 경우 미리 학생, 학부모 및 교원의 의견을 듣고 법 제31조제1항에 따른 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 함.
학교 행사가 개최되는 날을 제45조제1항에 따른 수업일수에 포함할 수 있으며, 그 수업일수만큼 제1항에 따른 휴업일을 별도로 정해야 함

라) 교원의 복무

(1) 휴업일은 교육공무원인 교원의 공휴일이 아니므로 수업이 없다고 하더라도 근무일에 당연히 출근해야 하고, 소속 학교장의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈할 수 없음

※ 관공서의 공휴일은 “관공서의 공휴일에 관한 규정”이 정하는 바에 의함

(2) 학교운영위원회에서 개교기념일 또는 일부 학교의 이른바 효도휴가일, 가정학습 체험일 등을 휴업일로 정하였다 하더라도 관공서의 공휴일은 아니므로 교원의 복무는 정당한 절차에 의하여 관리하여야 함

(3) 휴업일에 「교육공무원법」 제41조의 규정에 의한 근무장소 이외에서의 연수를 승인할 경우, 연수 목적, 연수의 적합성, 지역사회와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 근무지 이외에서의 연수 효과가 나타나도록 조치

(4) 복무지도감독권자는 휴업일의 복무 관리가 적정하게 이뤄질 수 있도록 복무감독을 철저히 하여 물의를 일으키는 일이 없어야 함

마) 휴(원)교처분 (「초·중등교육법」 제64조, 「유아교육법」 제31조)

(1) 휴(원)교명령 : 관할청

(2) 사유

(가) 학교(유치원)의 장이 명령에 불구하고 휴업을 하지 아니하는 경우

(나) 특별히 긴급한 사유가 있는 경우

(3) 효력 : 휴(원)교기간 중 단순한 관리업무를 제외하고는 학교(유치원)의 모든 기능이 정지됨

(4) 교원의 복무 : 휴(원)교명령권자는 휴(원)교명령의 목적 달성 및 업무수행의 효율화를 도모하기 위하여 소속 교원의 복무에 관한 사항을 정함

자. 교원의 대학원 수강

1) 초·중등 교원의 주간대학원 학위과정 수강 (교원16330－538, 2001.07.20.)

2) 교원의 교육활동에 지장을 받지 않는 범위 내에서 법령이 정하는 바에 따라 외출, 조퇴, 연가 등을 활용하여 소속 기관장의 허가를 받는 경우에는 주간 대학원 수학이 가능함

- 허가라 함은 상대적 금지를 해제하여 적법하게 일정한 행위를 하게 하되, 소속 기관장 (학교장)에게 판단과 결정의 재량권이 있는 처분임
- 본인의 연가 일수를 초과한 대학원 수학은 「국가공무원법」 제58조(직장 이탈 금지)에 위반됨(복무12140-79, ’97.3.7.)

3) 교원의 야간제·계절제 대학원 수강

가) 고등학교 이하 국·공립 각급 학교에 재직 중인 교원은 근무시간 내에 수업이 지장이 없는 한 학교장의 허가를 받고 야간 또는 계절제 대학원을 수강할 수 있음. 이때 근무상황은 출장(연수)로 처리하면 됨(출장비 미지급)

나) 시행문 : 교정07000-666('98.7.28.)

(1) 야간제 대학원이라고 하더라도 장거리 수강이나 주간 대학원의 수업시간 대에 운영되는 등 복무지도감독권자인 학교장의 종합적인 판단에 의하여 주간 대학원의 복무에 준하여 처리할 수 있을 것임

(2) 파견교사의 계절제 대학원 수강

- 방학이 없는 교육행정(연구)기관에 파견 근무 중인 교사가 계절제 대학원을 수강하는 경우는 주간대학원과 같은 복무규정을 적용해야 함

※ 참고사항

– 대학원과 시간외근무수당 정액분 지급 관련(교원07000-426,1999.12.16.) 교원이 학교장의 허가를 받고 본인의 희망에 의한 대학원을 수강하는 것은 특정한 공무수행을 위한 출장으로 보기 어렵고 본인의 의사결정에 의한 자율연수이므로 근무상황부에 출장(연수)로 기재한 것은 「교육공무원법」 제41조에서 규정한 근무지 이외의 장소에서 연수할 수 있도록 "승인"한 것에 해당되므로 이러한 경우 시간외근무수당 정액분을 지급할 수 없음

차. 교원의 과외교습 금지 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제3조)

- 현직교원은 과외교습행위가 금지되어 있으나, 현직교원이라도 공익적인 목적으로 행해지는 다음과 같은 과외교습행위는 예외적으로 허용됨

▣ 현직 교원에게 허용되는 과외교습행위

– 공익 실현을 위한 봉사활동에 속하는 교습행위는 허용하고 있음

• 근로청소년에 대한 교습행위

• 장애인의 재활을 위한 교습행위

• 그밖에 교육부령으로 정하는 봉사활동에 속하는 교습행위

- 「도서벽지 교육진흥법 시행규칙」 별표의 읍·면·길·로 지역에서의 무상교습행위
- 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호에 따른 수급권자에 대한 무상 교습행위
- 그 밖에 지역적·경제적으로 열악한 상황에 있는 사람에 대한 교습 등 교육장이 봉사활동으로 인정하는 교습행위

– 처벌조항(「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제22조제2항)
1년 이하의 금고 또는 1000만원 이하의 벌금

(「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제3조, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행규칙」 제2조의2)

2. 겸임 (「교육공무원법」제18조, 제22조의2, 「국가공무원 복무규정」제6조의3, 「교육공무원임용령」 제7조의2)

가. 겸임의 의의

1) 겸임은 법령에 의하여 다른 공직을 겸하는 것을 말함(예 : 순회교사)

2) 허가권자는 「교육공무원법」 제18조 및 「교육공무원 임용령」 제7조의2(겸임)의 요건에 맞는지 판단해야 함

3) 겸임허가 신청 교원에 대하여 수업 등 담당 직무에 지장이 없는 범위 내에서 허가권자(임용권자)가 사전 허가를 해야 함

나. 겸임시킬 수 있는 경우

1) 관련 교과나 업무를 담당할 전문인력의 확보를 위하여 필요한 경우

2) 한국방송통신대학교·산업대학의 교원 및 각급 연수기관의 교수요원을 임용하는 경우

3) 위 1)~2)의 규정에 의한 겸임은 본직의 직무 수행에 지장이 없는 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한함

가) 각종 기술직렬 또는 기술 분야 연구직렬의 일반직 공무원과 직무내용이 유사한 고등학교 이상의 각급학교의 자연과학계 교육공무원 간

나) 학예·공안 및 행정직군의 일반직 공무원과 직무내용이 유사한 전문대학 이상의 각급학교의 인문사회과학계 교육공무원 간

다) 각급학교 교원과 직무내용이 유사한 인근 학교의 교원 간 또는 병설(부설)된 학교와 당해 학교를 병설(부설)한 학교의 교원 간

라) 정부투자기관 또는 교육부장관이 정하는 정부출연기관 등 정부산하단체의 임직원과 직무내용이 유사한 교육공무원 간

마) 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체의 임·직원과 직무내용이 유사한 교육공무원 간

다. 겸임근무와 복무 (겸임(순회)교사제 운영계획-교원인사과)

1) 겸임근무하는 사람은 복무에 관하여 본직기관의 장의 지휘·감독을 받음.
다만, 겸임업무와 관련한 복무에 관하여는 겸임기관의 장의 지휘· 감독을 받음

2) 겸임근무하는 사람은 겸임업무와 관련하여 징계사유에 해당하게 된 때에는 그 겸임기관의 장은 당해 겸임근무자의 본직기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 함

3) 겸임(순회)교사의 복무는 소속교(또는 소속 기관)와 지원교의 복무로 구분하되, 모든 복무 관리는 지원교 학교장의 협조를 받아 소속교(또는 소속 기관) 학교장(또는 기관장)의 책임하에 시행함

☞ 소속교 : 겸임(순회)교사가 소속하는 학교(또는 기관)
지원교 : 겸임(순회)교사가 순회 지원하는 학교

※ 소속교와 지원교의 휴업일이 다를 경우

수업 있는 학교가 휴업일인 경우	수업 있는 학교가 휴업일이 아닌 경우
「교육공무원법」 제41조 연수 신청 가능	정상 출근

4) 겸임(순회)교사의 지원교 복무는 지원교 학교장의 명을 받아 해당 교과의 학습지도 및 평가를 담당함(학습지도안 작성, 수업 준비, 지도교과 평가업무 등)

5) 소속교(또는 소속 기관) 학교장(또는 기관장)은 지원교 학교장과 협의하여 겸임(순회)교사의 지원교 근무일(요일) 및 근무시간을 지정하여 근무하도록 함(지원교의 담당 수업시수를 참작함)

6) 겸임(순회)교사의 주당 수업시수는 소속교(또는 소속기관) 및 지원교형편에 따라 분담 · 배정하되, 총 주당 수업시수는 동일교과의 일반교사보다 감하여 배정할 수 있음

7) 지원교 학교장은 겸임(순회)교사에게 근무 장소(좌석 배치)를 제공해 주고, 학생지도에 필요한 학교 교육 시설물의 이용, 교육 자료의 활용, 교과협의회의 참석, 학생 및 학부모 상담 등을 원활히 할 수 있도록 적극 지원하고 지도함

8) 교육행정기관 소속 겸임(순회)교사는 소속 기관장이 명하는 업무를 담당하여야 하며, 해당 기관장은 겸임(순회)교사의 근무에 지장이 없도록 제반 근무 여건을 조성

9) 복무 관리는 업무포털의 나이스를 활용할 수 있음
- 소속교와 지원교의 수업 요일과 시간이 일정할 경우 1학기 1회 결재 가능
(일시적인 변동이 있을 경우는 별도의 결재를 시행하여 운영)

10) 지원을 받는 학교의 학교장은 복무 결재를 근거로 예산의 범위 내에서 1일 10,000원 내외의 여비 지급
- 단, 지원교에서 출근과 퇴근이 이루어질 경우 여비 지급하지 않음(순회기간제 교사도 동일한 조건 적용)
- 단, 겸임(순회)교사가 지원교에 출근하여 근무 후, 소속교 학교장의 명에 의하여 소속교의 업무처리(수업 제외)를 위해 돌아와 근무하는 경우에는 소속교에서 여비 지급

11) 겸임(순회)교사는 소속교 및 지원교의 구별 없이 학생지도 및 교과지도에 최선을 다함

※ 겸임과 겸직의 차이

구분	겸임	겸직
근거	「국가공무원 복무규정」 제6조의3 「교육공무원 임용령」 제7조의2	「국가공무원 복무규정」 제26조
목적	임용권자의 필요에 의한 임용	개인의 필요
효과	공무 수행	사적 필요로 허가 대상 (사적인 출강은 겸직 허가 대상)
복무 관리	출장	외출 또는 조퇴

제 3 절 공무국외출장

1. 총칙

가. 근거

1) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처예규 제188호, 2024. 12. 20.)

2) 「부산광역시교육감 소속 공무원의 공무국외출장 조례」(부산광역시조례 제6485호, 2021. 9. 29.)

3) 「부산광역시교육감 소속 공무원의 공무국외출장 허가지침」(총무과-16184, 2021. 11. 15.)

나. 목적

「부산광역시교육감 소속 공무원의 공무국외출장 조례」의 일부개정에 따른 부산광역시교육감 소속 공무원 등의 국외출장과 그 밖의 업무 수행에 관한 사항 규정

다. 허가 적용 대상

1) 부산광역시교육감 소속 공무원이 공무수행과 그 밖에 직무와 관련하여 국외에 파견되거나 출장하는 경우

2) 공무원이 아닌 사람이 교육감 소속 기관(학교)의 예산으로 공무의 수행을 위하여 국외에 파견되거나 출장하는 경우

▣ 「부산광역시교육감 소속 공무원의 공무국외출장 조례」를 적용하지 않는 경우

부산광역시교육감, 「교원 등의 연수에 관한 규정」 또는 「지방공무원 교육훈련법」에 따른 교육훈련을 위한 국외파견자, 「국제과학기술협력 규정」에 따른 국외파견자, 해외주재관으로 파견되는 자, 「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률 시행령」에 따른 국외파견자, 「지방공무원법」 제30조의4에 따른 파견근무자

3) 기관(학교)에서 주관하는 계약 또는 용역에 포함된 공무국외출장 등은 원칙적으로 금지함

- 다만, 사업 수행상 공무국외출장 등이 반드시 필요한 부분은 계약 또는 용역에서 분리하여 따로 예산을 확보하여 시행하여야 함

2. 공무국외출장 기본계획

가. 공무국외출장 기본계획 수립·공개

1) 전 기관(학교)에서는 매년 12월 31일까지 해당 연도의 공무국외출장 기본계획을 수립하고 이를 부산광역시교육청 홈페이지에 공개(변경한 경우에도 같음)

※ 공개 위치 : 부산광역시교육청 홈페이지 〉 정보공개 〉 공무국외출장 〉 공무국외출장계획서

2) 기본계획 수립(변경) 시 공무국외출장 심사위원회 심사를 거쳐야 함

- 각 기관(학교)은 공무국외출장 자체계획 수립하여 자체 공무국외출장 심사위원회의 심사받은 후 부산광역시교육청 홈페이지에 공개

▣ 본청 공무국외출장 기본계획 수립 일정

- 8월 30일까지 : 사업별 다음 연도 공무국외출장 기본계획 취합(총무과 주관)
- 9월 15일까지 : 공무국외출장 심사위원회 심사 완료

3) 기본계획에는 공무국외출장명, 목적, 출장국, 방문 기관, 출장 인원, 인솔자, 공무국외출장 심사위원회 운영현황 및 다음 연도 공무국외출장의 예산편성계획(재원조달방법 포함)이 수반되어야 함

나. 허가 신청

1) 신청처 : 각 기관(학교)별 공무국외출장 허가권자

2) 신청 기한 : 출국예정일 30일 이전

※ 단, 각 기관(학교)에서 공무국외출장 계획 수립 시 출장자, 출장 일정 등 확정된 출장개요에 대한 공무국외출장 심사위원회 심사 결과 “적정”인 경우 출국 전 허가 신청을 생략할 수 있음

3) 제출 서류 : 공무국외출장 계획서, 전자항공권(E-ticket) 등 항공운임 증빙자료, 그 밖의 관련 서류

4) 허가 신청 후 신청자는 확정된 공무국외출장 계획서를 교육청 홈페이지에 공개(기본계획 공개 위치와 동일)

다. 허가

1) 공무국외출장 대상자는 공무국외출장 시행 전 허가권자의 허가를 받아야 함

2) 허가권자는 공무국외출장 심사위원회 심사 결과에 따라 허가 여부 결정
- 공무국외출장 대상자는 간사가 속한 부서장으로부터 공무국외출장 심사위원회의 심사 결과를 “적정”으로 통보받으면 이를 허가권자의 허가를 받은 것으로 간주
- 단, 공무국외출장 심사위원회 심사 대상에서 제외되는 공무국외출장의 경우 허가권자의 별도 허가 필요

라. 허가권자 및 허가권의 위임

1) 허가권자 : 부산광역시교육감

2) 허가권의 위임 : 기관장(학교장)에게 허가권 위임
- 소속 기관별

대상자의 소속	공무국외출장 대상자	허가권자
본 청	소 속 직 원	교 육 감
직속 기관, 공립고등(특수·각종)학교	기관(학교)장	교 육 감
	소 속 직 원	기관(학교)장
교육지원청	교 육 장	교 육 감
	소 속 직 원	관할 교 육 장
공립유치원, 초·중학교	학교(유치원)장	관할 교 육 장
	소 속 직 원	학교(유치원)장

- 동일한 공무국외출장에 2명 이상이 동행할 경우

구 분	허가권자
허가권자의 급을 달리하는 2명 이상의 공무원	동행자 중 상급 공무원의 허가권자
단위 기관을 달리하는 2인 이상의 공무원	출장주관부서의 기관장

예 시

[예 1] 국외출장을 인솔하는 소속 교원의 공무국외출장 허가권자는 학교장

[예 2] 국외출장 인솔단에 학교장이 포함되어 있는 경우
인솔단의 공무국외출장 허가권자는 그 학교장의 허가권자
(고등학교장은 교육감, 유·초·중학교장은 관할 교육장)

[예 3] 시교육청 부서(과) 주관 국외출장으로 2인 이상의 공무원이 동행하는 경우
허가권자는 교육감

[예 4] 교육지원청 주관 국외출장으로 2인 이상의 공무원이 동행하는 경우
허가권자는 관할 교육장

[예 5] 교육지원청 주관 국외출장 인솔단에 교육장이 포함되어 있는 경우
인솔단의 공무국외출장 허가권자는 교육감

3. 공무국외출장 심사위원회

가. 개최 요건

- 허가권자는 공무국외출장을 허가하기 전 그 타당성을 심사하기 위하여 공무국외출장 심사위원회를 둠

나. 심사 대상

심 사 시 기	심 사 대 상
계획 수립(변경) 전	공무국외출장 기본계획 수립 및 변경에 관한 사항
공무국외출장 허가 신청 후	각종 시찰, 견학, 참관, 자료 수집 등을 주된 목적으로 하는 공무국외출장
	교육감 소속 기관(학교)의 예산으로 시행하는 공무국외출장
	교육감 소속 기관(학교) 이외의 다른 기관·단체 또는 개인이 부담하는 예산으로 시행하는 공무국외출장
	각급 기관(학교)이 주관하는 10명 이상의 단체 공무국외출장
	그 밖에 교육감이 위원회의 심사를 거칠 필요가 있다고 인정하는 공무국외출장

▣ **공무국외출장 심사위원회 심사대상에서 제외되는 경우**(조례 제5조제1항제2호)

- 국가, 외국의 정부기관과 국제기구가 출장경비의 전부 또는 일부를 부담하여 시행하는 공무국외출장

다. 운영 방법

1) 회의 개최 : 정기회(기본계획 수립심사 시 연 1회), 임시회(수시)

2) 의결 정족수 : 재적위원 과반수 출석, 출석위원 과반수 찬성

※ 긴급한 국외출장 등 위원회를 소집할 시간적 여유가 없거나 그 밖에 위원장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우 서면 의결 가능

3) 위원회 구성(안)

가) 위원 수 : 9명

- 이 중 6명은 공무국외출장에 관한 경험이 풍부하거나 전문적 식견을 가진 민간위원으로 위촉

※ 민간위원은 특정 성별이 10분의 6을 넘지 않도록 구성

※ 공무국외출장자 본인과 그 소속 부서장은 위원회 구성에서 제외

나) 임기 : 위촉일로부터 2년(한 차례 연임 가능)

다) 간사 : 공무국외출장 업무담당자 중 기관 실정에 맞게 선정

라) 위원회 설치기관 : 전 기관(학교)

※ 학교운영위원회의 심의사항(「초·중등교육법」 제32조)에 따라 교직원이 공무국외출장을 가는 경우(예 : 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동 등)에는 학교운영위원회가 공무국외출장 심사위원회를 대신하여 그 심사기준에 따른 해당 교직원의 공무국외출장 타당성 여부 등에 대해 심사 가능

- 대상자별 허가권자 및 공무국외출장 심사위원회 설치기관

대 상 자		허가권자	공무국외출장 심사위원회 설치기관
본청 전 공무원 (교육감은 허가대상에서 제외)		교 육 감	본 청
직 속 기 관	직속기관장	교 육 감	본 청
	그 외 소속공무원	직속기관장	직속기관
고 등 학 교 (특수·각종 포함)	학 교 장	교 육 감	본 청
	그 외 소속공무원	학 교 장	고등학교(특수·각종)
교육지원청	교 육 장	교 육 감	본 청
	그 외 소속공무원	관할 교육장	교육지원청
공립유치원, 초·중학교	학 교 장(원장)	관할 교육장	교육지원청
	그 외 소속공무원	학 교 장	공립 유치원, 초·중학교

4) 심사기준

연 번	심 사 기 준
1	출장의 필요성
2	방문국과 방문기관의 타당성
3	출장자의 적합성
4	출장시기의 적시성
5	출장경비의 적정성
6	감염병 및 안전사고 예방조치 적정성

4. 공무국외출장 추진 시 유의 사항

가. 사전 준비

1) 소양교육

- 공무국외출장 주관부서의 장은 공무국외출장 대상자가 허가권자에게 제출한 출장자 수칙, 보안서약서 등을 바탕으로 소양교육 실시
  ※ 출장대상자의 출장 경력, 국외출장 경험 등을 고려하여 교육 생략 가능

2) 출국 전 복무상황 처리

- 공무국외출장 대상자는 공무국외출장 심사위원회의 심사결과 통보 이후, 출장 출발 전 NEIS 시스템의 국외출장 상신·처리
- 공무국외출장 심사위원회 심사대상에서 제외되는 공무국외출장 대상자는 허가권자의 허가 통보 이후 국외출장 상신·처리
- 허가권자의 국외출장 허가를 받은 경우, 출장 출발 전에 소속 기관장에게 출장 허가를 받고 업무대행자 인계 등 업무 공백이 발생하지 않도록 조치

3) 국외출장 대행업체 선정

- 「공무원 여비 규정」에 따라 산출된 여행경비가 2천만 원 이상인 경우에는 계약 관련 규정에서 정하는 바에 따라 대행업체 선정

4) 항공료 지급 방법

- 항공운임은 부득이한 경우를 제외하고 「공무원 여비 규정」에 따라 개인별 지급이 아닌 발매자(항공사 등)에게 직접 지급하거나 기관카드로 결제
- 공무상 국외출장으로 발생한 누적된 항공마일리지 활용에 적극 노력
- 출장자는 항공운임 신청 전에 본인이 보유한 공적 항공마일리지를 활용할 수 있는지를 반드시 확인하여, 항공권 구매 시 본인이 보유한 공적 항공마일리지를 우선하여 사용하여야 함

5) 현지 활동

- 공무국외출장자는 출장지 도착 직후 구두 또는 전화 중 편리한 방법을 이용하여 출장지역 관할 재외공관장에게 국외출장 목적, 기간, 인원, 현지 연락처 등을 신고
  ※ 출장자가 2인 이상인 경우 대표자의 신고로 갈음
- 국외에서 업무 수행 중 특수한 사정이 발생하였거나 지정된 기일 내에 그 목적을 수행하지 못할 때는 즉시 허가권자 또는 출장지역 관할 재외공관장에게 보고하고, 그 지시를 받아야 함
- 공직자로서의 품위를 유지하고, 현지의 규범·관습·공중도덕 등을 지키며, 사전 계획된 방문 약속을 예고 없이 변경 또는 취소하거나 기타 국위를 손상하는 일이 없도록 해야 함
  · 직무와 관련하여 취득한 기밀을 누설하는 일체의 행위 금지
  · 특히 과도한 음주행위나 성범죄(성폭력·성희롱·성매매) 등이 발생하지 않도록 각별히 유념

나. 보고서 제출 및 사후관리

1) 공무국외출장 보고서 제출

가) 제출처 : 각 기관(학교) 공무국외출장 허가권자

나) 제출 기한 : 귀국 후 30일 이내

- 기일 내 제출하지 않을 시 향후 공무국외출장 허가 제한 가능

다) 제출 내용 : 공무국외출장 보고서, 여행자보험 가입 증명서 사본,
(필요시) 감염병 예방접종 확인서 사본

- 보고서는 계획서상의 출장 목적과 결과가 부합되도록 주요 활동 내용, 시사점 등을 중심으로 상세히 작성

2) 공무국외출장 보고서 등록 및 공개

가) 등록 기한 : 보고서 제출 후 15일 이내

나) 등록처 : 2곳

(1) 국외출장연수정보시스템 ※ “기관관리자 승인” 이후 보고서 등록 가능

(2) 부산광역시교육청 홈페이지

※ 등록위치 : 정보공개〉공무국외출장〉공무국외출장보고서

- 다만, 국가 및 기관의 기밀보호, 보안유지 등을 위하여 필요한 경우에는 보고서를 시스템에 등록하지 않을 수 있으며, 이 경우 비공개 사유를 구체적으로 명시하여 허가권자에게 통보하여야 함

3) 공적 항공마일리지 등록(관리)

가) 등록 기한 : 귀국 후 14일 이내

나) 등록(관리) : 나이스〉기본메뉴〉복무〉개인항공마일리지관리〉등록 탭에 본인의 공적 항공마일리지의 적립, 활용 등 변경 사항을 입력하여 관리(항공마일리지관리가 보이지 않은 경우 기본메뉴 우측의 톱니바퀴 선택 후 항공마일리지 선택 후 저장)

※「공무원보수 등의 업무지침(공적 항공마일리지 관리 및 활용 기준)」참고

4) 공무국외출장 사후관리

가) 직무분야 활용 노력

- 각 기관(학교)은 공무국외출장자가 출장 중 습득한 지식 또는 기술을 관련 직무분야에서 충분히 활용할 수 있도록 노력하여야 함

나) 각 기관(학교)은 공무국외출장의 사후관리에 관한 업무를 담당할 자를 지정하여야 함

- 공무국외출장 보고서의 제출 및 등록 관리
- 공무국외출장 허가 관리대장 관리

제 4 절 공무외의 국외여행

1. 근거

가. 「교원휴가에 관한 예규」(교육부예규 제83호, 2023. 12. 11.)

나. 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처예규 제193호, 2025. 2. 11.)

2. 기본방침

가. 교원의 공무외 국외여행은 휴업일(여름·겨울 및 학기말 휴업일을 말함) 중에 실시함을 원칙으로 함

나. 교원의 전문성 신장을 위하여 휴업일 중 공무외의 자율연수 목적의 국외여행 기회를 부여함

※ 「교육공무원법」 제41조의 규정에 의한 공무외 자율연수 목적의 국외여행은 「국가공무원 복무규정」에 의한 휴가와 별도로 실시

다. 공무외 자율연수 목적의 국외여행 인정범위 및 절차 등에 관한 세부적인 사항은 시·도교육감(국립은 총장 또는 학교의 장)이 정함

3. 실시 방법

가. 휴가일수 범위 내 공무외 국외여행 등

1) 사유 : 본인 또는 친인척의 경조사, 질병의 치료, 친지 방문, 견문 목적, 취미활동, 가족기념일 여행, 기타 필요한 경우

2) 기간

가) 휴가기간의 범위 안에서 공무외의 목적으로 국외여행을 할 수 있음

나) 교원(「교육공무원법」 제2조제1항제1호)이 여름·겨울 및 학기말 등의 휴업일에 공무외의 국외여행을 할 경우에도 「국가공무원 복무규정」에 의한 휴가일수의 범위 안에서 실시함. 다만, 「교육공무원법」 제41조의 규정에 의한 연수 목적의 국외여행은 별도임

3) 근무상황의 처리

가) 교육행정정보시스템(NEIS) 근무상황에서 '연가, 병가, 특별휴가 등', 비고 및 사유 또는 용무에 '공무외의 국외여행(국가명)'을 명시한 후, 학교장의 허가를 받음

나) 연가의 경우에는 본인의 법정 연가 일수 범위 안에서 필요한 기간을 허가할 수 있음

다) 국외에서 훈련 중인 공무원이 일시 귀국하고자 하는 경우에는 귀국사유 등을 구체적으로 밝혀 소속 기관장의 승인을 얻어야 함

나. 국외자율연수를 위한 공무외의 국외여행(이하 '국외자율연수')

1) 사유

- 교직단체가 주관하는 연수 또는 해외 교육기관의 초청에 의한 연수 참가, 개인의 학습자료 수집 등

2) 기간 : 휴업일 중 실시하되 학교 교육에 지장이 없는 범위 내

3) 절차

가) 개인 근무상황 신청 및 승인

교육행정정보시스템(NEIS) - 개인근무상황관리 - 연수 -「교육공무원법」 제41조 연수
- '사유 또는 용무'란에「국외자율연수」임을 표시하고 '국외자율연수 계획서' 첨부하여 학교장의 사전 승인을 얻은 후 실시

※ 연수계획서 포함 내용 : 제출자, 연수 희망국, 연수 기간, 연수 목적, 활동계획, 기대되는 성과, 연수 중 연락처 또는 연락 방법 등

나) 연수보고서 미제출(관련 : 교원인사과-18469(2017. 12. 27.))

다. 유의 사항

1) 행정기관의 장은 소속공무원이 공무외의 목적으로 국외여행을 하고자 할 때 불필요한 규제를 할 수 없음

2) 여행자는 여권발급절차, 입국사증의 취득, 출입국관리, 통관절차 등 관계 법령을 준수하여야 함

3) 여행 기간 중 현지의 규범·관습 등을 지켜 교원의 품위를 유지 및 건전한 여행 문화 풍토조성에 솔선수범하도록 함

4) 국외출장과 관련한 민폐·관폐 등 금지

[실시 사례]

- 친지를 방문(10일)하고 이어서 국외자율연수(10일간)를 할 경우 친지 방문을 위한 연가 신청을 하고 동시에 국외자율연수 승인절차를 취하여야 함
- 본인이 해외로 신혼여행을 갈 경우는 특별휴가 기간 내에서 신청함

【서식 1】 공무외의 국외자율연수 계획서

공무외의 국외자율연수 계획서

소 속		직 위 (급)		성 명	(인)	과 목	
목 적				연수 희망국			
기 간	. . . ~ . . . (일간)						
연수 구분	○ 교직단체가 주관하는 연수 ( ) ○ 해외 교육기관의 초청 ( ) ○ 개인의 학습자료 수집 ( ) ○ 기타 ( )						

연수 세부 일정

월 일	출발지	도착지	연수기관명 (방문 기관)	연수 내용	비고
~					
~					
~					
~					

연수 효과 (개조식으로 기술)

○
○
○
○

연수 중 연락처	

위와 같이 국외 자율연수를 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

신청인 : (인)

○○○학교장 귀하

※ 견문 목적, 취미활동, 가족 기념일 여행은 휴가일수(연가) 범위 내 공무외 국외여행에 해당함

제5절 공립 학교장의 복무 관리 지침

- 학교장 복무 신청(관련 : 교원인사과-20342(2021. 12. 21.))

<table>
<tr><th colspan="2">복 무 내 용</th><th colspan="3">신 청 방 법</th></tr>
<tr><td colspan="2">휴가
(연가, 반일연가, 병가, 반일병가, 공가, 특별휴가)</td><td colspan="3">- 직근 상급기관에 NEIS 신청
※ 1일 미만은 지각, 조퇴 등으로 처리 가능</td></tr>
<tr><td colspan="2">지각, 조퇴, 외출</td><td colspan="3">- 학교장 NEIS 처리</td></tr>
<tr><td colspan="2">출장</td><td colspan="3">- 학교장 NEIS 처리</td></tr>
<tr><td colspan="2">공무국외출장</td><td colspan="3">- 직근 상급기관에 허가 신청
- 허가 후 학교장 NEIS 처리
- 보고서 제출 및 ‘국외출장연수정보시스템’ 탑재</td></tr>
<tr><td colspan="2">공무외 국외여행(연가 활용)</td><td colspan="3">- 직근 상급기관에 NEIS 신청</td></tr>
<tr><td rowspan="3">교육공무원법 41조 연수</td><td>국외자율연수</td><td colspan="3">- 직근 상급기관에 NEIS 신청(계획서 학교 자체 관리)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">국내연수</td><td>3일</td><td>- 학교장 NEIS 처리</td><td rowspan="2">· 사유, 행선지를 구체적으로 명시
· 연수 목적 이외의 사유는 불가
· 장소가 자택인 경우 연가 사용 권장</td></tr>
<tr><td>4일 이상</td><td>- 직근 상급기관에 NEIS 신청</td></tr>
<tr><td>사전 승인 신청</td><td colspan="4">- NEIS 상에서 신청 및 승인 절차
○ 유·초·중학교장 ► 유초등교육지원과장 또는 중등교육지원과장(검토) ► 교육지원국장(결재)
○ 고등(특수)학교장 ► 중등인사담당장학관(검토) ► 교원인사과장(결재)</td></tr>
</table>

※ 학교장 ‘「교육공무원법」 제41조 연수’ 기간 중 관리자의 업무 공백이 발생하지 않도록 교감이 근무하는 등 학교 관리 업무에 만전을 기하여야 함

이런 경우는 어떻게 할까요?

1 겸직 및 영리 업무

【질의1】 공무원이 서적을 편집·출판함에 있어 공무원 자신이 편집대표를 맡아 자기의 소속·직책·성명을 기재함과 동시에 판권에 실인을 찍어 판매할 수 있는지?

【답 변】「국가공무원법」 제64조 및 「국가공무원 복무규정」 제25조에 의하면, 직무상의 능률을 저해하고 국가이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 영리 업무를 종사할 수 없도록 그 한계를 규정하고 있음. 따라서 공무원이 서적을 편집하고 그 판권을 가지고 인세를 받는다 하여도 그 행위는 영리 업무금지 규정에 저촉되지 않으며, 다만 출판·판매까지 종사함으로써 직무상 능률 저해 등의 영향이 초래될 우려가 있다면 이는 마땅히 금지되어야 할 것이나 그 사실 여부 및 영리 업무의 한계 저촉 여부는 구체적인 자료에 입각하여 소속 기관장이 판단하여야 할 것임
(교육부, 법무811-113, 1982. 6. 10.)

【질의2】 교사가 가진 공인중개사 자격증을 가족이 사용할 수 있는지?

【답 변】 본인 이외의 타인이 사용할 수 없는 공인중개사 자격증을 가진 공무원이 사무실을 마련하여 가족에게 공인중개업을 운영하게 할 수 없음

【질의3】「임대주택법」 제6조에 의거 공무원 신분으로 주택임대사업자로 등록하여 주택임대를 할 수 있는지?

【답 변】「국가공무원 복무규정」 제25조제1호에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무상의 능률의 저해, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 이에 종사할 수 없다고 규정되어 있는 바, 실제 관여의 정도가 직무상 능률을 저해할 정도가 아니라면 공무원도 부동산 임대와 이에 필요한 사업자 등록이 가능하다고 판단됨. 다만 지나치게 과도한 부동산 임대로 담당 직무 수행에 지장을 초래하거나 관련 법령에 저촉되는 부당한 이익을 취득한 경우에는 금지된 영리행위에 해당된다고 볼 수 있음(복무 12141-166, 1997. 5. 13.)

【질의4】 교사가 원룸이나 사무실 또는 상가를 건축해서 임대사업을 할 수 있나?
【답 변】 국가공무원인 교원은 「국가공무원법」 제64조에 따라, 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가를 득하여, 다른 직무를 겸할 수 있도록 하고 있음
공무원이 상가/오피스텔/아파트 등의 임대사업자로 등록하고 임대업을 하는 것은 그 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 전념·능률의 저해, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 등에 대해 종합적으로 고려해야 할 사항이므로, 임용권자와 상의가 필요함 (교육과학기술부, 「민원 질의회신사례집」, 2013. 10. 14.)

【질의5】 휴직기간 중에 공무원이 영리 행위를 할 수 있는지?
【답 변】 휴직이란 재직 중 일정한 사유가 있을 때 공직신분을 유지하면서 직무에 종사할 수 없도록 하는 것으로 휴직의 종류에 따라 각기 다른 이유와 목적이 있는 것임. 따라서 휴직기간 중 영리 행위가 휴직제도의 취지와 목적에 반하거나, 공무에 부당한 영향, 정부에 대한 불명예스러운 영향 등의 초래 우려가 있을 경우에는 금지되어야 함. 특히 교원의 경우 사설학원 강사, 과외교습 등은 할 수 없도록 하고 있음(「학원의 설립운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제3조)

【질의6】 교원이 야간에 대리운전을 하는 경우 영리 업무 금지위반이 되는지?
【답 변】 교원이 퇴근 이후 음주자의 차량을 대리 운전하는 경우에는 동 행위가 심야에 집중됨에 따라 다음날 정상 근무에 지장을 초래할 우려가 있으므로 영리 업무종사 금지의무에 위반된다고 판단됨

【질의7】 교원의 과외교습 금지 근거는?
【답 변】 현직교원은 과외교습행위가 금지되어 있음. 다만, 현직교원이라도 공익적인 목적으로 행해지는 다음과 같은 과외교습행위는 예외적으로 공익 실현을 위한 봉사활동에 속하는 교습행위는 허용하고 있음. 근로청소년에 대한 교습행위, 장애인의 재활을 위한 교습행위, 기타 교육부령이 정하는 봉사활동에 속하는 교습행위(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제3조)

【질의8】 교원이 유튜브를 통해 수익을 얻는다면 불법행위에 해당하나?
【답 변】 교육공무원은 「국가공무원법」 제64조에 따라 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없음. 다만, 「국가공무원 복무규정」 제25조에 금지된 영리 업무에 해당하지 않는 다른 직무에 대하여 담당 직무 수행에 지장이 없는 경우에 소속 기관의 장에게 사전 허가를 받아 겸직이 가능함. 겸직 허가 여부 결정은 소속 기관의 장이 해당 교원이 하고자 하는 업무의 내용과 성격 및 제도의 취지 등을 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여야 할 사항임. 겸직 허가 대상 업무를 허가받지 않고 겸직하는 경우는 영리 업무 금지 및 겸직 허가 의무(「국가공무원법」 제64조)를 위반하여 징계사유에 해당됨. 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙에 의거 영리 업무 및 겸직금지 의무 위반은 비위의 정도 및 과실에 따라 최소 견책에서 최대 파면까지 징계기준으로 정하고 있음 (교육부, 「민원 질의·회신사례집」, 2018. 9. 4.)

【질의9】 교육공무원의 사설모의고사 출제 또는 학습교재 개발 참여가 가능한지?
【답 변】 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)의 각 호에서 영리 업무 금지 요건을 규정하고 있으며, 금지 요건에 해당하지 않는 영리 업무는 같은 령 제26조(겸직 허가)에 따른 겸직 허가를 받아 그 업무에 종사할 수 있음. 이때, 겸직 허가 여부의 결정은 소속 기관장이 해당 교육공무원이 하고자 하는 업무의 내용과 성격, 담당 직무의 내용과 성격 및 영리 업무 금지와 겸직 허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여 결정하도록 규정하고 있음. 1회적인 저술·번역, 서적출판, 작사, 작곡 등의 행위는 겸직 허가 대상 업무에 해당하지 않으나, 행위의 지속성이 인정된다면 소속 기관장의 겸직 허가를 받아야 함. 이에 따라 최초의 1회의 시험문항 출제, 학습교재 개발의 경우 겸직 허가 대상은 아니라고 판단되나, 주관기관 및 업체 등을 달리하여 문항 출제, 학습교재 개발을 계속 행할 의지와 가능성이 있다면 출제·개발 활동내용, 활동기간, 수익 등에 관한 구체적인 증빙자료를 갖추어 소속 학교장에게 겸직 허가를 신청하고, 겸직 허가 승인을 받을 경우 겸직이 가능함(교육부, 「2020년도 민원 질의·회신 사례집」, 2020. 6. 9.)

【질의10】 근무시간 중 교사들의 개인 일상을 담은 유튜브 브이로그 촬영은 가능한가요?
【답 변】 교원은 근무시간 중에 직무에 전념할 의무가 있으며 직무 능률을 떨어뜨릴 행위를 해서는 안 되므로, 직무와 관련 없이 이루어지는 브이로그 촬영은 원칙적으로 금지됩니다. 다만, 소속 기관, 교육부·교육청 등의 요청에 따라 업무의 일환으로 브이로그 등 영상을 촬영하는 것은 가능하며, 소속 기관의 장(학교(원)장 등)에게 사전 보고를 하는 것이 바람직합니다. (교육부, 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침, 2021. 11. 18.)

【질의11】 인터넷 개인 미디어 활동 시, 물품이나 금전을 받고 직·간접 광고를 하거나 후원 수익을 취할 수 있나요?
【답 변】 할 수 없습니다. 업체 등으로부터 협찬을 받아 특정 물품을 홍보하는 행위(예 : 직·간접 광고) 또는 인터넷 개인 미디어 등을 통해 후원 수익을 취득하는 행위는 공무에 부당한 영향을 끼치거나 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 행위로서 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 금지되어 있습니다.(교육부, 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침, 2021. 11. 18.)

【질의12】 겸직 허가 대상이 아닌 인터넷 개인 미디어 활동을 하는 경우에도 콘텐츠에 유아·학생이 등장할 때 초상권 동의를 받아야 하나요?
【답 변】 유아·학생이 등장하는 영상·사진을 촬영할 때는 겸직 허가 여부와 무관하게 초상권 동의를 받아야 합니다. 겸직 허가를 받기 전에는 동의서를 받아 보관해두고, 겸직 허가를 신청하는 경우에 보관해둔 촬영 및 초상권 활용 동의서를 겸직 허가 신청서에 첨부하여 제출해야 합니다.(교육부, 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침, 2021. 11. 18.)

【질의13】 공공 계정에 유아·학생이 등장하는 콘텐츠를 탑재할 때도 초상권 동의를 받아야 하나요?
【답 변】 초상권은 자신의 얼굴 기타 사회통념상 특정인임을 식별할 수 있는 신체적 특징에 관하여 함부로 촬영되거나 공표되지 아니하고 영리적으로 이용당하지 않을 권리를 의미하므로, 공공 계정에 콘텐츠를 탑재하는 경우라도 유아·학생이 등장하는 경우라면 초상권 동의를 받아야 합니다.(교육부, 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침, 2021. 11. 18.)

【질의14】 운영 중인 유튜브에 촬영 및 초상권 동의를 받지 않은 유아·학생이 등장하는 콘텐츠가 탑재되어 있는 경우 어떻게 해야 하나요?
【답 변】 출연 유아·학생의 신분이 특정되지 않도록 화면 인물 불투명 처리 등을 하여 재탑재하거나, 해당 콘텐츠를 삭제해야 합니다.(교육부, 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침, 2021. 11. 18.)

【질의15】 유아·학생과 학부모(보호자)로부터 촬영 및 초상권 동의를 받았지만, 동의서 등 관련 증빙 서류를 보관하지 못하고 있는 경우 어떻게 해야 하나요?
【답 변】 관련 증빙 서류가 없는 경우 동의를 받지 않은 경우와 동일하게 처리해야 합니다. 즉, 출연한 유아·학생의 신분이 특정되지 않도록 불투명 처리 등을 하여 재탑재하거나, 해당 콘텐츠를 삭제해야 합니다.(교육부, 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침, 2021. 11. 18.)

【질의16】 유아·학생과 학부모(보호자)로부터 촬영 및 초상권 동의를 받았고 관련 증빙 서류도 있습니다. 이미 유튜브 등에 탑재한 영상도 '출연자 동의를 받았음' 자막 처리해야 하나요?
【답 변】 동 지침 이전에 탑재한 영상의 경우에도 가능하면 자막 처리를 하여 영상을 재탑재하는 것이 원칙입니다. 다만, 불가피한 경우 공지나 영상 설명 게시판 등을 통해 일정 시점 이전의 영상은 출연자 및 보호자의 촬영 및 초상권 사용 동의를 받은 것임을 명시하는 것으로 갈음할 수 있습니다.(교육부, 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침, 2021. 11. 18.)

【질의17】 겸직심사위원회는 반드시 운영해야하나요?
【답 변】 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따르면 인터넷 개인방송 활동, 부동산 임대업, 과도한 겸직수익 발생, 직무 관련 지식·정보를 이용한 겸직 활동 사항, 그 밖에 면밀한 검토가 필요한 사항 등에 대해서 겸직심사위원회를 반드시 운영해야 합니다.
(교육부, 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침, 2021. 11. 18.)

【질의18】 가족이나 지인 등 타인이 개설한 인터넷 (개인) 미디어에 출연하거나 기획 등 운영에 참여하는 경우에도 겸직허가를 받아야 하나요?
【답 변】 교원이 직접 인터넷 개인미디어 계정을 개설하고 운영하는 것이 아니라면 '인터넷 개인 미디어 활동'에 포함되지 않습니다.
다만, 타인이 개설한 인터넷 (개인) 미디어에 기획, 출연 등을 하고자 한다면, 겸직허가의 일반 원칙에 따라 ①영리 업무이거나 ②비영리 업무일지라도 계속성이 있다고 판단되는 경우에는 겸직허가를 받아야 합니다.(교육부, 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침, 2021. 11. 18.)

2 공무원의 복무 관리

【질의1】 교사가 학교장으로부터 연가 허가를 받기 전에 직장을 이탈한 경우 직장이탈 금지 의무 위반에 해당하는지?
【답 변】 공무원이 법정 연가 일수의 범위 내에서 연가 신청을 하였고 그와 같은 연가 신청에 대하여 행정기관의 장은 공무 수행상 특별한 지장이 없는 한 이를 허가하여야 한다고 되어 있더라도 그 연가 신청에 대한 허가도 있기 전에 근무지를 이탈한 행위는 특단의 사정이 없는 한 「국가공무원법」제58조에 위반되는 행위로서 징계사유가 됨

【질의2】 공무원이 외부 출강 시 출장 처리는 어떻게 하나?
【답 변】 민간기관 또는 산하기관에 출강할 경우 강의가 직무 수행과 관련이 있는 경우에는 출장조치가 가능하나, 직무 수행과 무관한 출강의 경우에는 연가를 사용해야 함. 출장조치가 가능한 출강한 경우에도 강의를 요청한 기관에서 실비를 지급할 경우에는 출장여비를 지급할 수 없음

【질의3】 출장으로 인하여 근무시간을 초과한 경우 시간외근무 수당을 지급할 수 있나?
【답 변】 국내출장 기간 중 교원들에게 출장여비 외에 초과근무수당 지급은 원칙적으로 불가하나, 학교장의 판단 하에 교육과정 운영상 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 법령 및 지침에 의거 객관적인 증빙이 있는 경우에 한해 초과근무수당 지급이 가능함. 다만 교직원 체육대회, 교원연수, 전국대회 참관 등에 대해서는 초과근무수당 지급 불가함

【질의4】 소속 직원의 경조사에 기관대표로 참석할 경우의 출장조치는?
【답 변】 출장 조치와 여비 지급은 가능하나 최소한의 인원에 한함

3 「교육공무원법」 제41조의 연수

【질의1】 ① 「교육공무원법」 제41조의 규정 중 연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서의 연수를 승인할 수 있는 구체적인 한계는?
② 동 규정에 의하여 연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서의 연수를 소속 기관의 장이 승인하는 경우 공무출장으로 처리해야 할 것인지?
③ 교육공무원이 방학기간 중(1개 학기 2개월 이내) 자비 부담으로 외국에서 어학연수를 받고자 할 경우 이를 「교육공무원법」 제41조의 규정에 의한 연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서의 연수로 보아 전 기간 이를 승인할 수 있는지?

【답 변】 ① 교육공무원은 그 직책을 수행하기 위하여 부단히 연구와 수양에 노력하여야 하므로(「교육공무원법」 제38조), 그 연구와 수양은 적절한 때와 곳이라면 어느 때 어느 곳에서든 이루어질 것임. 다만, 소속 기관의 장의 허가 또는 정당한 이유 없이는 직장을 이탈할 수 없으므로(「국가공무원법」 제58조) 직장을 이탈하게 되는 연수는 소속 기관의 장의 허가를 받아야 하며, 「교육공무원법」 제41조는 이 경우에 교원은 수업에 지장이 없는 범위 안에서 소속 기관의 장의 승인을 얻어 연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서 연수할 수 있다고 규정한 것임. 따라서

연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서의 연수로 승인할 것인지 여부는 소속 기관의 장(학교의 장)이 구체적인 사안에 따라 연수계획, 수업에의 지장 여부, 직책 수행에 필요한 정도 등을 종합 판단하여 결정할 사항이라고 봄

② 소속 기관의 장(학교의 장)이 소속 교원에게 연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서의 연수를 승인한다 하더라도 공무출장으로 처리할 것인지 여부는 별도로 구체적인 사안에 따라 연수의 목적과 내용은 물론 연수의 시간과 장소, 기타 여건 등을 종합적으로 판단하여 결정할 사항이라고 봄

③ 교육공무원이 방학기간 중 자비 부담으로 외국에서 어학연수를 하고자 할 때, 학교의 장은 연수계획, 직책 수행상의 지장이나 필요성 등 구체적 사안에 따라 '연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서의 연수'(「교육공무원법」 제41조)로 승인할 것인지 여부를 결정해야 할 것으로 보아 연수를 승인한 경우에도 공무출장으로 인정할 수는 없을 것이며 또한 외국 여행을 수반하므로 이에 대하여 규정한 절차를 거쳐야 할 것임

【질의2】 학기 중 수업일의 경우에도 교사 개인이 당일 수업이 없거나 조기 종료 시, 「교육공무원법」 제41조에 따른 근무지외 연수가 가능한지?

【답 변】 「교육공무원법」 제41조에 따른 근무지외 연수는 '휴업일' 실시가 원칙이므로, 학기 중 수업일의 경우에는 수업이 없는 경우라도 근무지외 연수는 적용되지 아니함. 교사는 법령에 따라 학생을 교육하도록 「초·중등교육법」 제20조제4항에서 정하고 있고, 국·공립 교원은 국가공무원으로서 1일당 8시간이라는 정규 근무시간을 준수하여야 함

4 교장의 교직원 지도·감독 권한

【질의】 교장이 교원에게 주의나 경고를 할 수 있는지?

【답변】 「초 ·중등교육법」 제20조(교직원의 임무) 제1항의 규정에 의하여 교장은 소속 교직원을 지도·감독하도록 하고 있음. 따라서 교장은 복무지도 감독권자로서 복무지도 권한과 감독관계에 기초하여 징계 의결 요구 대상에 이르지 아니하는 경미한 비위나 불성실한 근무자세 등에 대하여 근무태도의 개선을 목적으로 각성을 촉구하는 주의·경고 등의 행정조치를 문서나 구두로 할 수 있음

5 공무외의 국외여행

【질의1】 방학 때 해외연수여행을 하려고 하는데 NEIS상에는 어떠한 항목으로 기재해야 하는지?

【답 변】 자율연수를 위한 공무외의 국외여행은 「교육공무원법」 제41조 연수를 신청하고, 사유 또는 용무란에 국외자율연수임을 기재, 국외자율연수 계획서를 첨부하여 학교장의 허가를 득하여야 할 것임

【질의2】 휴업일에만 국외여행을 실시할 수 있는지?

【답 변】 휴업일이란 여름, 겨울방학 및 학기말 휴업일, 재량휴업일도 포함된다 할 것이며, 휴업일인 경우 연가를 허가받고 공무외 국외여행은 가능함(교육부 교원정책과, 2012. 4. 3.)

【질의3】 공휴일을 이용하여 공무외 국외여행을 하는 경우 조치할 사항은 무엇인가?

【답 변】 사전에 여행 일정과 여행지 등을 비상연락 담당자에게 통보하여 긴급 시 소재 파악 및 비상연락이 될 수 있도록 비상연락체계가 유지되게 해야 할 것임

제6절 교원 휴가 업무

1. 근거

가. 「국가공무원 복무규정」(대통령령 제34660호, 2024. 7. 2.)

나. 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처예규 제193호, 2025. 2. 11.)

다. 「교원휴가에 관한 예규」(교육부예규 제83호, 2023. 12. 11.)

2. 적용 대상 : 고등학교 이하 각급 국·공립학교 교원

3. 휴가제도의 운영

가. 휴가의 정의 : 학교의 장이 일정한 사유가 있는 교원의 신청 등에 의하여 일정기간 출근의 의무를 면제하여 주는 것으로서, 연가·병가·공가·특별휴가 등을 총칭함

※ 출근의 의무가 발생하지 않는 토요일·공휴일(현업공무원의 비번일·휴무일 등)은 휴가 사용 대상이 아님

나. 교원의 휴가 : 교원(교육기관에 근무하는 교원 및 조교)의 휴가는 교육부장관이 학사 일정 등을 고려하여 따로 정할 수 있음

다. 휴가의 종류

1) 연가 : 정신적·신체적 휴식을 취함으로써 근무능률을 유지하고 개인생활의 편의를 위하여 사용하는 휴가

2) 병가 : 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없는 경우 또는 감염병에 걸려 다른 교직원, 학생 등의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 부여받는 휴가

3) 공가 : 교원이 일반 국민의 자격으로 국가기관의 업무 수행에 협조하거나 법령상 의무의 이행이 필요한 경우에 부여받는 휴가

4) 특별휴가 : 사회통념 및 관례상 특별한 사유(경조사 등)가 있는 경우 부여받는 휴가

라. 휴가의 실시원칙

1) 학교의 장은 휴가를 승인함에 있어 소속 교원이 원하는 시기에 법정 휴가일수를 사용할 수 있도록 보장하되, 연가는 수업 및 교육활동 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 수업일을 제외하여 실시하도록 함

2) 학교의 장은 휴가로 인한 수업 결손 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 함

3) 학교의 장의 휴가는 직근 상급기관의 장의 허가를 받아 실시

4) 근무상황부는 교육정보시스템(NEIS)에 의하여 개인별로 관리하되, 교육정보시스템(NEIS)에 의한 근무상황부를 운용하지 아니하는 경우 학교의 장은 별도로 근무상황부를 비치· 관리할 수 있음

마. 휴가 등의 승인권자 및 절차

1) 교원이 휴가·지각·조퇴·외출과 「공무원 여비 규정」 제18조의 규정에 의한 근무지 내 출장을 하고자 하는 때에는 「위임전결규정」이 정한 허가권자에게 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 미리 신청을 하여 사유 발생 전까지 허가를 받아야 함
   - 다만, 병가·특별휴가 등 불가피한 경우에는 당일 정오까지 필요한 절차를 취하여야 하며, 이 경우 다른 교원으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있음

2) 교원이 정해진 시간까지 출근할 수 없을 때에는 소속 기관에 미리 신고하여야 하고, 그 후 출근한 때에는 지각으로, 출근하지 않는 때에는 결근으로 처리함

바. 휴가일수의 계산

1) 연가·병가·공가 및 특별휴가는 별개의 요건에 따라 운영되므로 그 휴가일수의 계산은 휴가 종류별로 따로 계산함

2) 휴가기간 중의 공휴일과 토요일은 다음과 같이 처리함
   - 공휴일과 토요일은 휴가일수에서 제외함. 다만, 연가를 제외한 각 휴가별(병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용일수(토·공휴일포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입함

(예시) ① 병가를 주중 21일 + 토·공휴일 8일 사용 = 병가 21일 사용
② 병가를 주중 21일 + 토·공휴일 9일 사용 = 병가 30일 사용

3) 퇴직 후 당해 연도에 재임용된 교원의 휴가일수 산정 시 퇴직 전 근무기관에서 사용한 휴가일수를 공제하여야 함

※ 필요한 경우 퇴직 전 근무기관에 휴가 사용내역 확인 후 조치

4) 법정휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 처리함

사. 휴가 실시 등에 있어 유의할 점

1) 긴급 시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 함

2) 휴가를 실시하는 교원은 수업 및 담당 사무 등을 학교의 장이 정한 자에게 사전에 인계하여 업무의 연속성을 유지하여야 함

3) 근무상황부 또는 근무상황카드를 관리하는 부서의 장은 근무상황을 수시로 확인하여 다음과 같은 사례가 발생하지 않도록 하여야 함

가) 연가사유의 고의적 병가처리

나) 연가 사실 미기록

다) 지각·조퇴·외출 사실의 묵인

라) 진단서 제출 없이 연간 6일을 초과한 병가일수의 연가미공제 등

4. 휴가 종류별 실시 방법

가. 연가

1) 연가 일수

가) 연가는 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 계산하며, 미사용 연가는 다음 해로 이월하여 허가할 수 없음

나) 재직기간별 연가 일수

재 직 기 간	연가 일수	재 직 기 간	연가 일수
1개월 이상 1년 미만	11일	4년 이상 5년 미만	17일
1년 이상 3년 미만	15일	5년 이상 6년 미만	20일
3년 이상 4년 미만	16일	6년 이상	21일

다) 교원이 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간이 있는 경우 연가 일수를 지정할 때에는 해당 기간을 제외하고 다음 산식에 의하여 산출함

$$\frac{\text{해당연도 중 사실상 직무에 종사한 기간(월)}}{12(\text{월})} \times \text{해당연도 연가일수}$$

- 이 경우 해당연도 중 사실상 직무에 종사한 기간은 월로 환산하여 계산하되, 15일 이상은 1월로 계산하고 15일 미만은 이를 산입하지 아니하며, 계산식에 의하여 산출된 소수점 이하의 일수는 반올림함

▣ 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간

- 퇴직자의 경우 미근무기간
  * 다만, 사실상 근무기간의 연속성이 유지되면서 일반직⇄특정직, 국가직⇄지방직 공무원으로 임용 등 다른 직종의 공무원으로 임용되기 위해 퇴직하는 경우는 제외
  예) 6.30.에 일반직 공무원에서 퇴직하고 동일한 날(6.30.)에 외무직 공무원으로 임용되는 경우
- 연도 중 임용자의 경우 미근무기간
- 1개월 이상 연속된 교육파견 기간(「공무원임용령」 제41조제6항에 따른 수습행정관 파견 기간은 제외)
- 연간통산 병가(공무상병가 제외)
- 정년퇴직예정자 퇴직준비교육 기간
- 연도 중 군입대한 경우 입대 후의 미근무기간과 복직시 군에서 근무했던 기간
- 1개월 이상 연속한 국외교육훈련파견 등의 경우 그 파견기간
- 대기발령 등으로 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간(소속 기관장으로부터 특정한 업무(국정과제 등)를 부여받은 경우 제외)
- 직제와 정원의 개폐나 예산의 감소 등에 따른 폐직·과원 등의 사유로 보직을 받지 못한 기간(소속 기관장으로부터 특정한 업무를 부여받은 사람은 제외)

(사례 1) '25.2월 28일에 퇴직 예정인 교원의 경우 가용 연가가 총 21일이라 가정했을 때, '25.1.1.부터 '25.2.28.까지 사용 가능한 연가 일수는?

☞ (2/12*21=3.5일) 4일 사용 가능

(사례 2) 재직기간 10년인 교사, 2025. 1. 1. ~ 1. 31. 41조 연수, 2025. 2. 1. ~ 2. 28. 정상근무, 2025. 3. 1. ~ 4. 29. (60일) 병가, 이후 연가 사용하고 질병휴직을 희망할 경우 사용 가능한 연가 일수는?

☞ (2/12*21=3.5일) 4일 사용 가능

(사례 3) 재직기간 10년인 교사, 2025. 1. 1. ~ 1. 31. 41조 연수, 2025. 2. 1. ~ 2. 28. 정상근무, 2025. 3. 1. ~ 4. 29. (60일) 병가, 이후 연가 사용하고 연가 종료 후 정상 근무를 희망할 경우 사용 가능한 연가 일수는?

☞ (10/12*21=17.5일) 18일 사용 가능

다만, 정상 근무 중 병원 진료 등의 사유가 발생할 수 있으므로 이를 감안하여 연가를 모두 사용하는 것은 지양

2) 연가 일수의 가산

가) 연도 중 결근·휴직(공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 제외)·정직·강등 및 직위해제된 사실 및 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간이 없는 교원으로서 다음 어느 하나에 해당하는 경우, 다음해에 한하여 재직기간별 연가 일수에 각각 1일(합계 2일)을 가산하며, 가산 사실을 개인별 근무상황부 또는 근무상황카드의 첫째 칸에 기재하고 승인권자의 확인을 받아야 함

(1) 연간 병가일수가 1일 미만인 교원
(단, 공무상병가만을 사용한 경우 연가 가산 대상에 해당)

(2) 연간 연가 실시 일수가 3일 미만인 교원

〈근무상황부 연가가산 기재 예시〉

종별	기간 또는 일시			사유 또는 용무	연락처 (전화번호)	결재		
	부터	까지	일수 시간					
연가 가산			2일	병가1일미만 연가3일미만				

나) 연가가산은 연도 중 임용되어 1년 미만 근무한 경우에는 해당되지 않음(1월 1일자 신규임용자는 해당, 1월 2일 이후 임용자는 제외)

3) 재직기간

가) 재직기간은 「공무원연금법」 제25조제1항 내지 제3항에서 규정한 재직기간(연금 합산 신청 또는 기여금 불입 여부에 관계 없음)의 연월일수를 적용하며, 휴직·정직·직위해제기간 및 강등처분에 따라 직무에 종사하지 못하는 기간은 재직기간에 산입하지 아니함

- 다만, 육아휴직 및 법령에 의한 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 재직기간에 산입함
- 단, 「교육공무원임용령」 제19조의5에 따른 시간선택제 전환 교사의 재직기간은 다음의 산식에 의해 산출
(※ 일 단위 이하로 산출된 시간에 대하여는 1일로 산정)

$$\text{시간선택제 근무기간} = \text{시간선택제 교사의 주당 근무시간} \times \frac{\text{시간선택제 교사의 주당 근무시간}}{\text{교사의 주당 근무시간}}$$

※ 교사의 주당 근무시간 : 「국가공무원 복무규정」 제9조제1항에 의함 근무시간

나) 재직기간은 연가 사용 직전일을 기준으로 계산함

4) 연가 계획 및 실시

가) 교원의 연가는 수업 및 교육활동 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 수업일을 제외하여 실시하도록 함(「교원휴가에 관한 예규」 제4조제1항)

나) 학교의 장은 다음의 어느 하나에 해당한다고 판단할 경우에는 수업일 중 소속 교원의 연가를 승인함(「교원휴가에 관한 예규」 제5조제1항)

▣ 수업일 중 연가 사유

1. 본인 및 배우자 직계존속의 생일
2. 배우자, 본인 및 배우자 직계존속의 기일
3. 배우자, 본인 및 배우자 직계존비속 또는 형제·자매의 질병, 부상 등으로 일시적인 간호 또는 위로가 필요하다고 인정되는 경우
4. 병가를 모두 사용한 후에도 직무를 수행할 수 없거나 계속 요양을 할 필요가 있는 경우
5. 한국방송통신대학교 출석 수업 및 일반대학원 시험에 참석하는 경우
6. 본인 및 배우자 부모의 형제·자매 장례식
7. 본인 및 배우자 형제·자매의 배우자 장례식
8. 본인 자녀의 입영일
9. 기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우

▣ 퇴직 예정 교원의 연가 사용

- 관련 : 교육부 교원정책과-1250(2016. 2. 25.)
- 내용 : 「교육공무원법」 제47조에 의한 정년퇴직과 「교육공무원법」 제36조에 의한 명예퇴직을 할 교원이 퇴직 준비를 위하여 연가를 신청하는 경우 「(구)「교원휴가업무처리요령」(현 「교원휴가에 관한 예규」)의 '기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우'에 해당하여 연가를 허가할 수 있다고 안내(단, 퇴직예정일이 속한 학기 중에만 적용, 명예퇴직 예정자는 명예퇴직 확정 공문 시행 이후에 적용)

다) 연가는 반일단위로 허가할 수 있으며, 반일연가 2회는 연가 1일로 봄

라) 휴업일 중 근무상황부 종별 중 연가(반일연가를 포함한다)를 신청할 때에는 교육정보시스템(NEIS, 근무상황부 또는 근무상황카드를 포함한다)의 「사유

또는 용무」란에 사유를 기재하지 않고, 수업일 중 연가를 신청할 때에는 교육정보시스템에서 동 예규 제5조제1항 각 호에 해당되는 연가 사유 호 등을 기재한 후 학교의 장의 승인을 받아야 함(「교원휴가에 관한 예규」제5조제3항)

(수업일의 경우)

- '관련법령'을 클릭 후 팝업창에서 해당하는 사유를 선택
- 1호~8호의 경우는 비고란은 공란으로 둠
  9호의 경우에는 학교장이 '기타 상당한 이유가 있는지'를 판단할 수 있도록 비고란에 9호에 해당하는 사유를 입력함(단, 사유를 구체적으로 기재할 경우 개인의 민감한 정보가 유출된다면 학교장에게 구두로 사유를 전달하고, 나이스 신청 시 사유를 '개인용무' 등으로 기재하는 것도 가능)

(휴업일의 경우)

- 드롭다운 기능을 활용하여 사유란에서 휴업일을 선택함
- 휴업일 중 연가 사용 시에는 연가 사유를 기재하지 않으나, 연가를 이용한 공무외의 국외여행의 경우에는 긴급 시 소재 파악 및 비상연락이 될 수 있도록 비고란에 '공무외 국외여행'과 '방문 국가명' 등을 기재함

마) 지각·조퇴·외출은 근무를 전제로 한 날에 특별한 사유가 발생하여 정상 근무를 할 수 없게 된 경우이므로, 지각·조퇴·외출을 신청할 때에는 교육정보시스템에 사유를 기재한 후 학교의 장의 승인을 받아야 함. 단, 사유를 구체적으로 기재할 경우 개인의 민감한 정보가 유출된다면 학교장에게 구두 등의 방법으로 사유를 전달하고, 나이스 신청 시 사유를 '개인용무' 등으로 기재하는 것도 가능함 (단위학교의 위임전결규정에 의하여 해당 복무 승인권자가 교감일 경우 전결 가능함)

5) 다음 재직기간 연가의 미리 사용

가) 교원(연도 중 휴직·퇴직예정자 제외)에게 연가 일수가 없는 경우 또는 당해 재직기간의 잔여 연가 일수를 초과하는 휴가 사유가 발생한 경우에는 그 다음 재직기간의 연가 일수를 다음 표에 따라 미리 사용하게 할 수 있음

재직기간	미리 사용하게 할 수 있는 최대 연가 일수	재직기간	미리 사용하게 할 수 있는 최대 연가 일수
6월 미만	3일	2년 이상 3년 미만	7일
6월 이상 1년 미만	4일	3년 이상 4년 미만	8일
1년 이상 2년 미만	6일	4년 이상	10일

※ 유의 사항

① 다음 재직기간의 연가를 미리 사용하는 것은 해당 공무원이 실제로 다음 재직기간의 전 기간(1.1.~12.31.)을 근무하는 것을 전제로 함
- 미리 사용한 연가 일수는 다음 재직기간의 연가 일수에서 뺌
- 다음 재직기간의 연가 일수를 미리 사용한 이후에 당해연도에 휴직·퇴직하는 경우 등에는 사용한 연가 일수(「국가공무원 복무규정」 제16조의제6항에 따라 미리 사용한 연가 일수 포함)를 보유한 연가 일수에서 차감하되, 이를 초과하여 연가를 사용한 경우는 결근으로 처리함

② 당해연도에 휴직하는 경우 해당 일수는 해당 연도의 마지막 근무月에 발생한 결근으로 간주하여 「공무원보수규정」 제27조 및 제46조, 「공무원수당 등에 관한 규정」 제19조에 따라 정산하며, 퇴직하는 경우는 퇴직일로부터 역산하여 결근으로 처리함

나) 연가 미리 사용은 ① 별도의 사전 결재를 받고, ② NEIS상 신청·승인
- 휴직·연도 중 임용 등 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간이 존재하여 연가가 공제된 경우에, 초과 사용된 연가에 대해서 연가 미리 사용에 대한 사전 결재 없이 쓴 경우에는 결근 처리함

다) 연가 미리 사용을 한 후 다음연도에 휴직을 하면 미리 사용한 연가 일수가 결근 처리될 수 있으므로, 병가, 연가를 모두 사용한 후 연가 미리 사용은 제한 필요

(사례) 교원 A가 '19. 1. 1.에 부여받은 연가는 14일이었으며, '19. 7. 1.부터 1년간 휴직하였음
→ A는 '19. 7. 1.에 휴직했으므로 7일의 연가만 사용했어야 하지만 부여받은 연가 14일(6. 3. ~ 6. 21.)과 다음 재직기간의 연가 5일(6. 24. ~ 28.)을 당겨 사용하고 휴직하였음

☞ 교원 A가 휴직 전 사용한 연가는 6. 3. ~ 28.까지 총 19일 사용 → 이 중 본인의 잔여 연가 일수 7일을 제외한 12일이 결근 처리대상. 당해 연도 마지막 근무月에 발생한 결근으로 간주하여 마지막 날로부터 역산하여 총 12일(6. 13. ~ 28.)을 결근 처리함

6) 연가 일수의 공제

가) 결근·정직·직위해제 일수 및 강등처분으로 인하여 직무에 종사하지 못하는 일수가 있는 연도에는 이를 당해 연도의 잔여연가 일수에서 공제함

※ 다만, 「국가공무원법」 제73조의3제1항에 따른 직위해제처분기간 중 「공무원임용령」 제31조제2항제2호 각 목의 기간의 경우는 그러하지 아니함

나) 반일연가 1회는 4시간으로 계산하므로, 반일연가 2회는 연가 1일로 계산하여 공제함. 따라서 반일연가 5회인 경우는 연가 2일과 반일연가 1회가 됨

다) 지각·조퇴·외출, 반일연가는 종별 구분 없이 각각의 시간을 모두 합산한 후 8시간을 연가 1일로 환산하여 공제하고, 8시간 미만의 잔여 연가는 계산하지 아니함

※ 누계시간의 연가 일단위 계산방법 예시

【1년간 외출 15시간, 조퇴 9시간, 지각 1시간, 반일연가 1회가 있는 경우】
- (15시간+9시간+1시간+4시간) ÷ 8시간 = 3일 5시간
- 연가공제일수는 3일이며, 잔여 5시간은 계산하지 아니함

라) 위의 절차에 따라 공제되고 남은 연가 일수를 초과하여 사용한 경우는 결근으로 처리함

마) 결근 일수는 잔여 연가 일수(「국가공무원 복무규정」 제17조제2항에 따라 사실상 직무에 종사하지 않은 기간을 공제하고 부여하는 연가 일수를 말함)를 차감한 최종 연가 일수를 기준으로 함

바) 당해연도에 휴직하는 경우 해당 일수는 해당 연도의 마지막 근무月에 발생한 결근으로 간주하여, 「공무원보수규정」 제27조 및 제46조, 「공무원수당 등에 관한 규정」 제19조에 따라 정산하며, 퇴직하는 경우는 퇴직일로부터 역산하여 결근으로 처리함

나. 병가

1) 병가의 종류별 내용

가) 일반병가는 다음의 경우, 연간 60일의 범위 안에서 승인함

(1) 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때

(2) 감염병에 걸려 그 공무원의 출근이 다른 공무원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

나) 공무상병가는 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양을 요할 경우 연간 180일의 범위 안에서 승인함. 다만, 병가 사유가 동일한 경우에는 연도의 구분 없이 180일의 범위 안에서 승인함

- '동일한 사유'라 함은 동일한 사고/사안을 말하며, 최초의 질병·부상으로 인해 추가 질병이 발생한 경우 동일 사안으로 처리하여 연도 구분 없이 180일의 공무상병가 사용 가능

2) 병가 일수의 계산

가) 병가 일수는 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 계산하며, 전년도 병가 사용 일수에 관계없이 연도가 바뀌면 새로 시작함. 다만, 공무상병가에 있어서는 병가사유에는 그러하지 아니함

나) 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴 및 외출은 종별 구분 없이 누계 시간으로 계산하여 누계 8시간을 병가 1일로 계산하고 8시간 미만의 잔여 시간은 계산하지 아니함

다) 진단서를 제출하여야 함에도 제출하지 못한 병가 일수는 이를 연가 일수에서 공제하고 병가 일수에는 산입하지 아니함

3) 병가의 운영 방법

가) 연간 누계 6일까지는 진단서의 제출 없이도 병가를 사용할 수 있으나, 7일 이상 연속되는 병가와 병가의 연간 누계가 6일을 초과*하게 되는 경우에는 「의료법」 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출하여야 함

* 병가 전체를 합산하여 연도 중 최초 6일까지만 사전 진단서 제출 없이 병가 사용 가능

- 동일한 사유의 병가는 최초 제출한 진단서로 갈음할 수 있음
- 진단서를 제출하지 못하는 경우에는 연가를 활용
- 동일한 사유 여부는 기관장(승인권자)이 진단서 등의 내용을 감안하여 결정하며, 연가 사유의 고의적 병가처리가 발생하지 않도록 하여야 함

※ 동일한 사유의 질병임을 검진하기 위한 병가 신청 시 기관장(승인권자)이 결정하되, 이후 진단서 등을 확인하여야 함

나) 일반병가와 공무상병가의 사용 일수는 각각 별도로 운영함

(1) 공무상병가 기간 만료 후에도 직무 수행이 어렵거나 계속 요양을 요할 경우에는 일반병가를 승인할 수 있음

(2) 일반병가 기간이 만료된 후에는 개인별 법정연가 일수의 범위 안에서 연가를 승인할 수 있으나 병가·연가를 모두 사용한 후에는 휴직조치하여야 함

※ 휴직조치 후의 복직은 질병·부상의 완쾌 등 휴직 사유의 소멸 시 가능하므로 휴직기간 만료 시 동일 사유로 연속하여 일반병가를 승인할 수 없으며, 휴직기간(2년) 만료 후 복직하여 정상 근무 중 동일 질병 또는 부상이 재발된 때에는 복직 후의 근무가 정상적인 상태로 상당기간 지속된 경우에만 일반병가를 승인할 수 있음

다) 병가의 기간은 기관장(승인권자)이 해당 공무원의 직무 수행 가능 여부와 진단서의 내용을 감안하여 결정함

- 기관장(승인권자)은 소속 공무원의 병가 사용이 질병의 치료와 감염위험의 차단이라는 본연의 목적을 위해서 사용될 수 있도록 하여야 함

※ 기관장은 병가 기간과 관계없이 직무 수행 가능 여부 판단을 위해 필요시 추가 진단서 제출을 요구할 수 있음

※ 병가 일수 산정 예시

(사례 1) A질병으로 4일간(화, 수, 목, 금) 병가를 쓰고, 다음 주 월요일 1일 출근한 후 화요일부터 B질병으로 25일(토요일과 공휴일 합산 시 36일)의 병가를 사용한 경우에는

- 각 병가의 시작일부터 종료일까지의 병가기간(토요일과 공휴일을 포함)으로 합산하였을 때 총 병가기간은 40일이 됨. 이 경우 "각 병가기간의 총합"이 30일 이상이 되므로 토요일과 공휴일을 포함하여 총 40일의 병가를 사용한 것임

(사례 2) 2개 년도에 걸쳐 30일을 초과하는 병가의 경우에는

- 연도별로 구분하여 각각 30일 이상인 경우에만 공휴일과 토요일을 휴가 일수에 산입해야 함

4) 공무상병가 제도의 운영상 유의 사항

가) 공무상병가의 실시에 있어서 공무상 질병·부상 사실 여부는 「공무원 재해보상법」의 규정에 의한 요양승인 결정에 따름

- 단, 공무상병가기간은 기관장이 진단서와 해당 공무원의 직무 수행 가능 여부 등을 감안하여 결정함
- 가해자에 의한 손해배상 등의 사유로 공무상 요양비가 지급되지 않는 경우에도 공무상 요양승인을 받아야 함

나) 학교장이 공무상 질병·부상 여부를 판단하여 공무상병가를 허가할 수 있는 경우

(1) 「공무원연금법」의 적용을 받지 않는 교원(기간제교원 등)의 경우

(2) 6일 이내의 단순안정만을 요하는 경미한 질병·부상의 경우

다) 공무상 요양승인 기간 중이라도 공무상병가 일수 180일이 만료된 후에는 동일한 사유로 재차 공무상병가를 승인할 수 없음

라) 공무원연금공단에 공무상 요양승인을 신청하여 심의 중에 있으면 그 결정서를 통보받을 때까지는 일반병가와 연가를 승인할 수 있으며, 이후 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 사용한 일반병가와 연가를 공무상병가로 소급 처리할 수 있음. 이는 불이익을 최소화하기 위한 취지이므로, 본인이 원하는 경우 공무상병가로 소급 처리하지 않거나 일반병가·연가의 일부만 소급 처리할 수도 있음

마) 일반병가 및 연가를 모두 사용한 후에도 공무상 요양승인이 결정되지 아니하여 질병휴직 중인 경우, 휴직기간 중에 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 당초의 일반병가·연가·휴직 처분을 취소하고 공무상병가로 처리할 수 있음. 이 경우, 「공무원임용령」 제57조의7제6항에 따라 당초의 일반병가·연가는 공무상질병휴직으로 처리할 수 없음

※ 질병 또는 부상으로 인하여 출근하지 못하는 교원에 대하여 병가, 연가, 휴직 등으로 처리하고자 하는 경우 업무 담당 공무원은 해당 교원의 의사(意思)를 확인한 후 근무상황을 처리함(병가·연가는 본인의 신청에 따라 부여하여야 함. 다만, 갑작스런 발병이나, 본인이 의식불명 등으로 의사표시를 할 수 없는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 가족이 연락하여 휴가 신청을 대행할 수 있음)

▣ 진단서에 관하여

1. 한의원에서 발행하는 진단서도 가능함. 「국가공무원법」 제71제1항에 의거 병휴직 시 입증서류는 「의료법」제17조에 의한 의사의 진단서로 되어 있으며, 이때 진단서는 의료보험이 적용되는 병·의원 또는 한의원에서 발행하는 것이라야 함 2006.10.27.[민원조사담당관실]
2. 의사의 진단서가 아닌 '증명서'나 '확인서'만으로 병가를 허가할 수 없음
3. 진단서는 병가신청과 동시에 제출하는 것이 원칙임. 다만, 갑작스런 발병 등으로 진단서를 첨부할 시간적인 여유가 없을 때에는 우선 병가신청을 하고 최대한 빨리 진단서를 제출해야 함
4. 연도를 달리하더라도 동일 사유 병가인 경우 최초 제출한 진단서로 갈음할 수 있음

다. 공가

1) 학교의 장은 소속 교원이 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간 또는 시간에 대하여 공가를 허가하여야 함

가) 「병역법」이나 그 밖의 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때

나) 공무와 관련하여 국회, 법원, 검찰 또는 그 밖의 국가기관에 소환되었을 때

다) 법률에 따라 투표에 참가할 때

라) 승진시험·전직시험에 응시할 때

마) 원격지로 전보 발령을 받고 부임할 때

바) 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진, 「초·중등교육법」 제21조의2제1호 및 「유아교육법」제22조의2제1호에 따른 마약류 중독 검사 또는 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진 등을 받을 때

사) 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때

아) 「교원 등의 연수에 관한 규정」제13조에 따른 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때

자) 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때

차) 천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때

카) 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의2에 따라 근무시간 면제자로 지정된 교원을 제외한 교원이 같은 법 제6조에 따른 교섭위원으로 선임되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석하거나 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령」제3조제6항에 의한 교섭관련 협의를 위하여 지명된 자로 참석하거나 같은 법 제14조 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「교원 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 교원 노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때

타) 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제11조 및 「교원 지위 향상을 위한 교섭·협의에 관한 규정」 제2조의 교섭·협의당사자로 교섭·협의에 참석할 때, 「교육기본법」 제15조에 의한 교원단체의 대의원회(「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따라 설립된 교원단체의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때

파) 공무국외출장 등을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때

하) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조의 제1급감염병에 대하여 같은 법 제24조 및 제25조에 따라 예방접종을 받는 경우 또는 질병관리청장, 시·도지사, 시장·군수·구청장, 행정기관의 장의 조치·명령에 따라 같은 법 제42조제2항제3호의 감염 여부 검사를 받는 경우

2) 공가 제도의 운영상 유의 사항

가) 복무관리를 위해 필요한 경우 부서장은 공가사유에 대한 증빙서류의 제출을 요구할 수 있음

나) 공가의 승인 대상인 “직접 필요한 기간(시간)”에는 검사일 · 소환일 · 투표일 · 시험일 등의 당일에 왕복 소요일수(시간)를 가산할 수 있음

※ 승진시험 준비기간은 공가의 승인 대상이 아님

다) 원격지간* 전보 시 이사 등에 소요되는 최소한의 일수를 포함하되, 부임일의 다음 정상근무일까지 공가를 사용할 수 있음

* 원 소속기관 등으로부터 전보 발령지로 이동할 때 가장 빠른 교통수단으로 편도 4시간 이상이 소요되는 등 인사발령을 받은 당일에 부임에 관한 일을 모두 처리하기 곤란한 경우

라) 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진의 확진 검사와 「결핵예방법」 제11조 제1항에 따른 결핵검진의 확진검사는 공가 대상이 아님

※ 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단 중 의무사항으로 규정된 확진검사는 공가 대상임

마) 행사 참가는 학교의 장이 선수·심판 등 공가 활용이 불가피하다고 인정되는 경우에 한함

바) 공무원 노조 활동과 관련하여 공가 처리를 할 수 없는 경우

- 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령」 제3조의3제2항에 따른 근무시간 면제자
- 노조의 단체교섭 및 협의와 관련하여 사진 촬영, 참관 등을 위해 참석하거나 사무 처리를 위하여 동행하는 인원
- 노조의 자체규약 등에 의한 총회, 대의원회, 조합연수, 조합행사, 설명회, 기타 조합회의 및 집회 등에 참석하는 경우
- 공무원노조법에 의한 근거 없이 최소 설립 단위의 정부 교섭대표 및 각급 기관과의 협의를 위해 참석하는 경우 등

사) 제1급 감염병에 대하여 예방접종을 받는 경우, 공가 부여 기준

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 제1급 법정감염병에 한정하며, 인플루엔자 등 일반 독감 예방접종은 미해당
- 접종기관으로 이동·복귀시간, 접종 소요시간 등 예방 접종에 직접 필요한 시간만큼만 부여

※ 공가 사례

(사례 1) 「국가기술자격법」에 의한 기술자격취득자의 경우 자격의 유지를 위한 개별법령에 따른 보수교육에 대하여는 공가 처리. 다만, 공무원 임용 시 「국가기술자격법」 기타 개별법령에 의한 자격취득이 공무원 임용요건으로 의무화된 경우에는 교육파견절차에 따라 처리

(사례 2) 구속된 경우 기소 전까지는 공가 처리

※ 유죄판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정되는 헌법정신을 감안하고 불기소·기소유예 등의 경우에 대비, 다만, 직위해제 등 인사 조치를 신속히 취하여 공가기간을 최소화해야 함

(사례 3) 징계·소청·행정소송 등에 있어서 업무담당 공무원의 출석은 출장 처리하고, 당사자 및 참고인은 공가 처리, 다만, 그 내용이 공직 신분과 무관한 사항은 연가를 활용해야 함

(사례 4) 민사소송의 당사자로서 출석할 때는 연가를 사용하여야 함. 다만, 민사소송 절차에 업무상 관련이 있는 공무원이 당사자(정당한 공무수행과 관련하여 제기된 소송에 한함)일 경우는 공가 처리

민사소송 절차에 업무상 관련이 있는 공무원이 참고인·증인 또는 감정인으로 출석 요구에 응할 때는 공가 처리

(사례 5) 중앙행정기관 동호인대회에 선수로 참석할 경우 공가 처리하고, 동호인대회 업무 담당자의 경우 출장 처리. 다만 부처별 동호인 대회에 참석할 경우에는 연가 처리하여야 함

라. 특별휴가

1) 경조사휴가

가) 경조사별 휴가 일수

구 분	대 상	일 수
결 혼	본인	5
	자녀	1
출 산	배우자(한 번에 둘 이상의 자녀를 출산한 경우)	20(25)
사 망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5
	본인 및 배우자의 조부모·외조부모	3
	자녀와 그 자녀의 배우자	3
	본인 및 배우자의 형제·자매	3
입 양	본인	20

※ 개정규정 시행일('25.2.11.)을 기준으로 출산일로부터 90일이 지나지 않았다면 종전 10일을 모두 사용한 경우라도 확대되는 10일만큼 추가로 사용 가능

나) 입양은 「입양특례법」에 의한 입양에 한하며, 입양 휴가를 사용하고자 하는 자는 「입양특례법」에 따라 가정법원의 허가를 받거나 「가족관계 등록 등에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 신고한 때에 입양휴가를 사용할 수 있으며, 법원의 입양 허가 전 사용할 경우에는 입양할 아동을 인도받은 입양기관의 확인 서류를 첨부하여야 함

다) 입양 이외의 경조사휴가를 실시함에 있어 원격지일 경우에는 2일 범위 내에서 왕복 소요일수를 가산할 수 있음. 이 경우, 원격지라 함은 가장 빠른 교통수단으로도 왕복 8시간 이상 소요되는 지역을 말함

※ 본인 결혼 경조사휴가의 경우 원격지는 결혼식장을 기준으로 함

라) 경조사휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전후에 연속하여 실시하는 것이 원칙임

※ 경조사휴가는 토요일·공휴일로 인하여 분리되는 경우를 제외하고는 분할하여 사용할 수 없음

- 단, 본인 결혼 휴가의 경우에는 그 사유가 발생한 날(결혼식일 또는 혼인신고일)부터 30일 이내의 범위에서 사용 가능함(이 경우, 휴가 사용 시 마지막 날이 30일 범위 내에 있어야 함) 다만, 업무상 불가피하게 휴가 사유 발생일로부터 30일 이내 사용할 수 없는 경우에는 90일 이내의 범위에서 사용 가능함(이 경우 휴가 사용시 마지막 날이 90일 범위 내에 있어야 함)
- 배우자 출산 휴가의 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 120일 이내의 범위에서 3회에 한정하여 나누어 사용 가능함, 다만 한번에 둘 이상의 자녀를 출산한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 150일 이내의 범위에서 5회에 한정하여 나누어 사용 가능함(이 경우 휴가 사용시 마지막 날이 120일 또는 150일 범위 내에 있어야 함)
- 사망으로 인한 경조사 휴가의 경우 그 사유가 발생한 날(사망일 또는 장례일) 또는 사망일 다음날부터 휴가를 사용할 수 있음

  ※ 장례일로 변경한 경우 이를 증빙할 수 있는 자료를 요구할 수 있음

※ 경조사휴가 사례

(사례 1) 토요일에 부모가 사망한 경우의 경조사 휴가일수는 다음 주 월, 화, 수, 목, 금으로 5일의 휴가를 얻을 수 있음

(사례 2) 토요일에 자녀가 결혼하는 경우 경조사 휴가는 전일 금요일 또는 다음 주 월요일에 휴가를 얻을 수 있음

(사례 3) 금요일 오후 5시에 본인의 형제자매가 사망한 경우 경조사 휴가는 금요일 당일부터 다음주 화요일까지(3일) 또는 다음 주 월요일부터 수요일까지(3일) 휴가를 얻을 수 있음

(사례 4) 2020년 6월 13일(토) 본인이 결혼하는 경우, 사유 발생 즉시 사용하지 않고 7월 8일부터 해당 휴가를 사용 시 7월 12(일)까지 사용할 수 있으며(3일), 30일이 초과되는 7월 13일부터는 해당 휴가를 사용할 수 없음

(사례 5) 2025년 2월 20일(목) 배우자가 한 명의 자녀를 출산한 경우, 사유 발생즉시 사용하지 않고 5월 27일부터 해당 휴가를 사용시 6월 19일(목)까지 사용할 수 있으며(17일), 120일이 초과되는 6월 20일부터는 해당 휴가를 사용할 수 없음

2) 출산휴가

가) 임신하거나 출산한 공무원은 출산 전과 출산 후를 통하여 90일의 출산휴가를 사용할 수 있으며, 출산 후의 휴가기간이 45일 이상이 되게 함

- 다만, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일의 출산휴가를 승인할 수 있으며, 출산 후의 휴가기간이 60일 이상이 되게 함

※ 휴가기간의 배치는 의료기관의 진단서에 의한 출산 예정일을 기준으로 하되, 조산의 우려 등 특별한 경우는 예외 인정

※ 휴직 중이 아닌 공무원의 경우, 출산일에 출근하여 출산휴가를 온전히 사용하지 못한 경우 출산일 다음날부터 90일의 출산휴가를 사용할 수 있음

- 출산일 전에 육아휴직 등 휴직 중인 경우에는 실제 출산일에 맞추어 복직을 한 후 출산휴가를 신청하는 것이 바람직함

나)「모자보건법 시행령」 제1조의2제1호에 따른 미숙아(임신 37주 미만의 출생아 또는 출생 시 체중이 2천500그램 미만인 영유아)를 출산하여 1일 이내에 신생아중환자실에 입원한 경우에는 100일의 출산휴가를 사용할 수 있음

- 이 경우 출산휴가를 추가로 부여받기 위해서는 출산휴가 종료예정일(90일 기준) 7일 전까지 미숙아 출산 사실을 증명할 수 있는 출생보고서 또는 출생증명서, 생후 1일 이내 신생아중환자실 입원기록을 확인할 수 있는 진료비 세부내역서나 진단서 등을 제출하여야 함

※ 출산휴가 사례

육아휴직 중인 여성공무원이 출산휴가 사용을 위해 출산예정일('20. 9. 14.)에 맞춰 미리 복직 신청을 하였음. 그러나 출산예정일보다 일찍 출산(9. 7.)하게 되었음에도 불구하고 이에 따른 복직신청을 변경하지 않아 인사부서에서는 '20. 9. 14일부로 해당 여성공무원에 대한 복직과 동시에 출산휴가 처리를 완료하였음. 하지만 출산휴가는 실제 출산일(9. 7.)로부터 90일까지 사용할 수 있으므로 해당 여성공무원은 결국 총 83일의 출산휴가만 사용할 수 있음

다) 임신 중인 공무원은 다음 중 어느 하나에 해당하는 사유로 출산휴가를 신청하는 경우에는 출산 전 어느 때라도 최장 44일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 59일)의 범위에서 출산휴가를 나누어 사용할 수 있음

(1) 임신 중인 공무원이 유산(「모자보건법」 제14조제1항에 따라 허용되는 경우 외의 인공임신중절에 의한 유산은 제외)·사산의 경험이 있는 경우

(2) 임신 중인 공무원이 출산휴가를 신청할 당시 연령이 40세 이상인 경우

(3) 임신 중인 공무원이 조산·유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우

라) 임신 중 유산 또는 사산한 여성공무원은 다음 기준에 따라 유산·사산휴가를 사용할 수 있음. 다만, 인공임신중절수술(「모자보건법」 제14조제1항의 규정에 의한 경우는 제외)에 의한 유산의 경우는 휴가를 사용할 수 없음

(1) 유산 또는 사산한 공무원의 임신기간(이하 "임신기간"이라 한다)이 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 10일까지

(2) 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 30일까지

(3) 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 60일까지

(4) 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 90일까지

※ 유산·사산 휴가일수 계산 : (2)~(4)의 경우에는 토요일 또는 공휴일 포함하여 부여

※ 1주는 7일이므로, 임신 106일부터 147일까지는 30일, 임신 148일부터 189일까지는 60일, 임신 190일 이후는 90일

※ 휴가기간은 유산·사산한 날부터 기산함(유산·사산한 날이 지난 이후에 휴가를 신청하여 사용할 경우 유산·사산한 날부터 휴가를 사용하는 날의 전날까지의 일수를 휴가 사용 가능 일수에서 제외). 다만, 유산·사산한 날에 출근하여 당일부터 유산·사산휴가를 온전히 사용할 수 없는 경우에는 유산·사산한 날의 다음날부터 기산하여 사용할 수 있음

마) 배우자가 유산하거나 사산한 경우 남성 공무원은 3일의 배우자 유산휴가 또는 사산휴가를 사용할 수 있음

- 위의 다)에 따른 기간 내에 휴가를 사용하여야 하며, 1회에 한하여 분할사용 가능

※ (예시1) 임신한 배우자가 15주 이내에 유·사산한 경우 : 유·사산한 날로부터 10일 내에 3일의 휴가 사용

※ (예시2) 임신한 배우자가 16주~20주 이내에 유·사산한 경우 : 유·사산한 날로부터 30일 내에 3일의 휴가 사용

바) 출산 및 유산·사산 휴가는 산모의 건강을 고려하여 일정 기간 휴가를 부여하는 것이며, 아래의 경우에는 일반병가를 승인

- 임신 중 심한 입덧이나 부작용 등으로 안정의 필요가 있을 경우

3) 난임치료시술휴가

가) 여성공무원

(1) 인공수정 시술을 받는 경우 : 시술을 할 때마다 총 2일의 휴가를 부여받을 수 있으며, 시술일 당일을 반드시 포함하고, 나머지 1일은 시술일 전날, 시술 후 2일 이내 또는 인공수정 시술을 위하여 반드시 수반되는 병원진료일 중에 선택할 수 있음

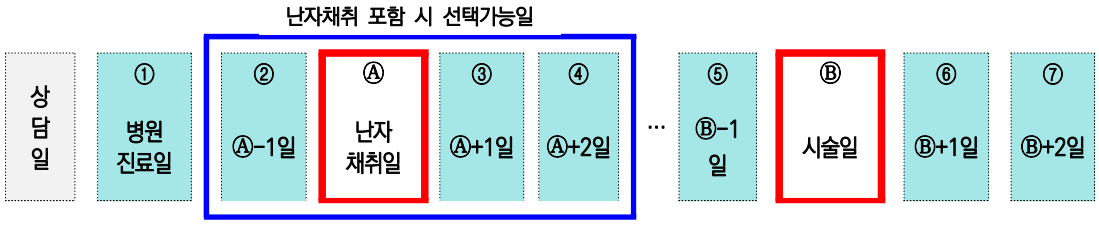
※ 의사와 단순 상담만을 위한 병원진료일에는 사용 불가

(2) 체외수정 시술을 받는 경우

- 동결 보존된 배아를 이식하는 체외수정 시술을 받는 경우 : 시술을 할 때마다 총 3일의 휴가를 부여받을 수 있으며, 시술일 당일을 반드시 포함하고, 나머지 2일은 시술일의 전날, 시술일 후 2일 이내, 체외수정 시술을 위하여 반드시 수반되는 병원진료일 중에 선택할 수 있음
- 난자를 채취하여 체외수정 시술을 받는 경우 : 시술을 할 때마다 총 4일의 휴가를 부여받을 수 있으며, 난자 채취일 당일과 시술일 당일을 반드시 포함하고, 나머지 2일은 난자 채취일 전날 또는 시술일의 전날, 난자 채취일 후 2일 이내 또는 시술일 후 2일 이내, 체외수정 시술을 위하여 반드시 수반되는 병원진료일 중에 선택할 수 있음

※ 의사와 단순 상담만을 위한 병원진료일에는 사용 불가

〈 난임치료 시술별 휴가 사용일 〉



▸ 인공수정 시술 시 : Ⓑ 1일 부여, ①, ⑤~⑦ 중 1일 선택 가능
▸ 동결 보존 배아를 이식하는 체외수정 시술 시 : Ⓑ 1일 부여, ①, ⑤~⑦ 중 2일 선택 가능
▸ 난자를 채취하는 체외수정 시술 시 : Ⓐ·Ⓑ 각 1일 부여, ①~⑦ 중 2일 선택 가능
※ 단, 초음파 검사, 과배란 유도 등 난임치료 시술에 수반되는 병원진료만 사용 가능(상담일 사용 불가)

나) 남성공무원 : 정자채취일 당일

4) 여성보건휴가

- 여성공무원은 생리기간 중 휴식을 위하여 매월 1일의 여성보건휴가(무급)를 받을 수 있음

5) 모성보호시간

가) 임신 중인 여성공무원은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원진료 등을 위한 '모성보호시간'을 받을 수 있음

(1) 인력 운영 상황, 대국민 서비스 제공 및 공무수행 필요성 등을 종합적으로 고려하여 승인함

※ 부서장은 부서의 인력 운영 상황, 민원업무 처리 등 공무수행에 지장이 없는 범위에서 모성보호시간을 사용할 수 있도록 보장하여야 함

(2) 모성보호시간 사용 시 日 최소 근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소 근무시간을 충족하지 못한 모성보호시간 사용은 연가로 처리함

※ 예) 日 8시간 근무 기준
◦ 모성보호시간 2시간, 연가 3시간 사용 시 → 연가 5시간 사용으로 처리
◦ 모성보호시간 2시간, 병가 4시간 사용 시 → 연가 2시간, 병가 4시간 사용으로 처리

(3) 유연근무제 사용자의 모성보호시간 사용은 일(日) 총 근무시간이 모성보호시간을 사용하는 시간을 제외하고 4시간 이상이 되는 경우에 한해 사용할 수 있음

(4) 모성보호시간은 근무일에 출근을 전제로 하는 특별휴가(육아시간)와 중복하여 사용할 수 없음

나) 근무시간 중의 적절한 시간을 선택하여 신청할 수 있으며, 승인 대상 여부는 병원에서 발급한 증빙서류(진단서, 임신확인서, 산모수첩 등)로 확인(최초 이용 시에 한하여 제출)

※ 늦게 출근하거나, 일찍 퇴근 또는 근무시간 중 모두 활용 가능

다) 모성보호시간 사용하는 날에는 근무시간 전·후에 시간외근무를 명할 수 없음

6) 육아시간

가) 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 공무원은 36개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 사용할 수 있음

※ '만 9세가 되는 날(생일)의 전날' 또는 '초등학교 3학년이 되는 날(해당 학년 3월 1일)의 전날'두 가지 요건 중 하나만 충족해도 사용 가능하며, 학년을 기준으로 사용할 경우에는 자녀의 재학증명서를 제출하여야 함

(1) 부서장은 부서의 인력 운영 상황, 민원업무 처리 등 공무수행에 지장이 없는 범위에서 육아시간을 사용할 수 있도록 보장하여야 함

(2) 육아시간 사용은 학교별 학사운영, 인력 운영 등을 고려한 학교장 승인 사항임. 다만, 학교별로 육아시간 운영 방법에 대한 합의가 필요한 경우 학교장은 소속 교원의 의견을 수렴할 필요가 있으며, 「국가공무원 복무규정」을 위배하지 않는 범위에서 단위 학교의 여건에 따라 탄력적으로 운영 가능(교육부 교원정책과-146(2019. 1. 8.))

(3) 육아시간 사용 시 日 최소 근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소 근무시간을 충족하지 못한 육아시간 사용은 연가로 처리함

※ 예) 日 8시간 근무 기준
- 육아시간 2시간, 연가 3시간 사용 시 → 연가 5시간 사용으로 처리
- 육아시간 2시간, 병가 4시간 사용 시 → 연가 2시간, 병가 4시간 사용으로 처리

(4) 유연근무제 사용자의 육아시간 사용은 일(日) 총 근무시간이 육아시간을 사용하는 시간을 제외하고 4시간 이상이 되는 경우에 한해 사용할 수 있음

(5) 육아시간 사용 시 36개월은 다음과 같이 산정함

- 월 단위 이상 연속하여 사용한 경우는 합산하여 해당 개월을 사용한 것으로 계산함(1개월이 30일이 안 되는 월에 연속 사용한 경우에도 해당 월을 연속 사용한 것으로 봄)

※ (예1) 4.15.~6.14.까지 사용한 경우 2개월을 사용한 것으로 봄(육아시간을 최초로 사용한 기산일로부터 익월의 기산일에 해당하는 날의 전일까지를 1개월로 봄)

※ (예2) 2월이 28일인 경우 30일이 안되더라도 1개월을 사용한 것으로 봄

- 월 단위 이상 연속하여 사용하지 않은 경우는 사용 일수를 합산하여 20일마다 1개월을 사용한 것으로 계산함

※ (예) 4.2.~6.(5일), 4.16.~20.(5일), 4.24.~27.(4일), 5.14.~18.(5일), 5.28.(1일)을 사용한 경우 총 20일을 사용했으므로 1개월을 사용한 것으로 봄

(6) 자녀가 만 9세 또는 초등학교 3학년이 되는 날(日)에 남아있는 육아시간은 소멸되며, 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 2명 이상인 경우에는 자녀 1인당 각각 사용할 수 있으나, 동일한 날(日)에 중복하여 사용할 수 없음

(7) 육아시간은 근무일에 출근을 전제로 하는 특별휴가(모성보호시간)와 중복하여 사용할 수 없음

나) 근무시간 중의 적절한 시간을 선택하여 신청할 수 있으며, 승인 대상 여부는 병원의 출생증명서 또는 주민등록등본으로 확인(최초 이용 시에 한하여 제출)

※ 늦게 출근하거나, 일찍 퇴근 또는 근무시간 중 모두 사용 가능

다) 「국가공무원 복무규정」(2018. 7. 2.)의 개정에 따른 경과조치

- 국가공무원 복무규정 개정안 시행 당시, 시행 전의 규정에 따라 이미 육아시간을 사용하였거나 사용 중인 공무원의 육아시간은 시행일 기준으로 시행 전에 사용한 일수를 공제함
- 개정안('18.7.2.) 시행 이전 사용일수를 합산하여 20일마다 1개월을 사용한 것으로 계산함

※ 다만, 합산 일수가 240일을 초과하는 경우 12개월을 사용한 것으로 봄

※ 예1) '18.4.2.~4.6.(5일), 4.16.~4.20.(5일), 4.24.~4.27.(4일), 5.14.~5.18.(5일), 5.28.~ 5.31. (4일)을 사용한 경우 총 23일을 사용했으므로 1개월을 사용한 것으로 봄

※ 예2) '18.5.1.~6.30.까지 사용한 경우, 총 40일을 사용했으므로 2개월을 사용한 것으로 봄

- 경과규정에 따른 사용일수 처리는 만 5세 이하 자녀의 이용 가능 기간에 산입하여 처리

라) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 개정(2023. 1. 1.)에 따른 경과조치

- 예규 개정 시행일 기준, 종전 규정에 따라 월 단위(육아시간을 최초로 사용한 날로부터 1개월이 되는 날까지를 1월 사용한 것으로 봄)로 사용이 종료된 육아시간은 개정일 전 사용한 월을 공제함

※ 예) 최초 사용 시작일이 ’22.12.1.인 경우 ’22.12.31.까지 1개월 사용한 것으로 봄

- 예규 개정 시행일 기준, 월 단위로 사용 중인 육아시간(최초 사용 시작일이 ’22.12.2.부터 ’22.12.31.까지 중에 있는 경우)은 개정 규정을 적용함

※ 예) 최초 사용 시작일이 ’22.12.5.이고, ’22.12.6.~9. 미사용 후 ’22.12.12. ~ ’23.1.4. 까지 사용 시 → 19일 사용, 19일 차감

- 다만, 이 경우(최초 사용 시작일이 ’22.12.2.부터 ’22.12.31.까지 중에 있는 경우) 월 단위로 사용 중인 육아시간의 최초 사용 시작일부터 1개월 내 육아시간을 사용한 일수가 20일을 초과하는 경우에는 종전 규정에 따라 월 단위로 공제함

※ 예) 최초 사용 시작일이 ’22.12.5.이고, ’22.12.6. 미사용 후 ’22.12.7. ~ ’23.1.4. 까지 사용 시 → 22일 사용, 1개월 차감

마) 「국가공무원 복무규정」 개정(2024. 7. 2.)에 따른 적용례

- 개정규정 시행 전에 종전의 규정에 따라 이미 육아시간을 사용하였거나 사용중인 공무원의 경우 개정규정의 시행일을 기준으로 종전의 사용한 일수를 공제하고 적용함

바) 육아시간 사용일에도 시간외근무 가능(「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 2024.11.8. 시행)

7) 수업휴가

가) 한국방송통신대학교에 재학 중인 공무원은 「한국방송통신대학교 설치령」에 의한 출석수업에 참석하기 위하여 연가 일수를 초과하는 출석수업기간에 대하여 수업휴가를 승인받을 수 있음

나) 본인의 법정연가 일수를 먼저 사용한 후 부족한 일수에 한하여 수업휴가가 인정되므로 출석수업 전 연가 사용은 불가피한 경우로 제한하여야 함

8) 재해구호휴가

가) 수해·화재·붕괴·폭발 등 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호에 따른 재난으로 피해를 입은 교원과 재난 발생 지역에서 자원봉사활동을 하고자 하는 교원에 대하여 5일 이내의 재해구호휴가를 받을 수 있음

- 특히, 「재난 및 안전관리 기본법 제14조 제1항에 따른 대규모 재난으로 피해를 입은 교원으로서 장기간 피해 수습이 필요하다고 학교의 장이 인정하는 경우에는 10일 이내의 재해구호 휴가를 받을 수 있음

▣ 대규모 재난의 정의 (「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제13조)

- 재난 중 인명 또는 재산의 피해 정도가 매우 크거나 재난의 영향이 사회적·경제적으로 광범위하여

① 주무부처의 장 또는 지역재난안전대책본부의 본부장의 건의를 받아 중앙재난안전대책본부의 본부장이 인정하는 재난

② 중앙대책본부장이 재난관리를 위하여 중앙재난안전대책본부의 설치가 필요하다고 판단하는 재난

(1) '피해를 입은 교원'이라 함은 재난·재해발생으로 인하여 본인, 배우자, 본인 및 배우자의 부모, 자녀의 인명과 재산에 상당한 피해를 입은 교원을 말함

(2) '자원봉사 활동을 하고자 하는 교원'이라 함은 재난 발생지역에서 정부 또는 지자체가 실시하는 시설복구에 참가하거나 재난으로 피해를 입은 친·인척 또는 재난 발생 지역의 주민을 돕고자 하는 교원을 말함

나) 학교의 장은 재난의 규모와 재난으로 인한 피해 정도, 피해지역에 대한 자원봉사 활동의 필요성, 학생수업상의 지장 유무 등을 감안하여 자원봉사를 위한 재해구호휴가를 신중하게 승인하고 이를 남용하지 않아야 함

9) 가족돌봄휴가

가) 공무원은 다음에 해당하는 경우 유·무급 포함 연간 총 10일의 범위에서 가족돌봄휴가를 사용할 수 있음

(1) 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 "어린이집등"이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유*로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

* 「영유아보육법」, 「유아교육법」, 「초·중등교육법」에 따른 임시휴업·휴업일(방학, 재량휴업 등), 감염병, 재난 등으로 인한 개학 연기, 온라인수업 등으로 돌봄이 필요한 경우 등

(2) 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

※ (예) 입학식, 졸업식, 학예회, 운동회, 참여수업, 학부모 상담 등

(3) 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인(이하 “장애인”이라 한다)인 자녀·손자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우

(4) 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

※ 질병, 사고 등으로 병원에 입원하거나 가정 등에서 돌봄이 필요한 경우 등

나) 자녀를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 자녀(어린이집등에 재학 중인 자녀, 미성년인 자녀 또는 장애인인 자녀) 수에 1을 더한 일수의 범위에서 유급으로 사용할 수 있음. 이때 장애인인 자녀가 있거나 공무원이 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 연 1일(8시간)의 유급 일수를 가산함

(1) 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 경우에는 미성년자 또는 장애인인 자녀를 돌보는 경우에만 유급휴가 사용 가능

(2) 학교장은 유급 가족돌봄휴가 승인 시 관련 증빙서류를 확인하여야 함

- 어린이집등의 휴업·휴원·휴교 또는 온라인수업을 증빙할 수 있는 서류, 학부모 알림장, 가정통신문 등
- 병원 진료 여부를 입증할 수 있는 진단서, 확인서, 소견서, 진료확인서, 진료비세부내역서, 진료비 계산서·영수증, 처방전, 약국영수증 등(예방접종 증명서, 영유아건강검진결과통보서 포함)
- 유급 가족돌봄휴가 부여 또는 가산의 대상임을 입증할 수 있는 장애인 등록증, 가족관계증명서 등

(3) 유급 가족돌봄휴가는 시간단위로 분할하여 사용할 수 있음

- 학교장은 증빙서류, 교통상황, 왕복 소요시간, 소속공무원의 진술 등을 고려하여 “자녀돌봄휴가 사용에 필요한 기간(시간)”을 승인

(4) 유급 가족돌봄휴가를 모두 사용한 경우 무급 가족돌봄휴가 사용 가능(유급 가족돌봄휴가가 남아 있어도 원하는 경우 자녀 돌봄을 위한 무급 가족돌봄휴가 사용 가능)

다) 자녀 외의 가족(성년인 자녀 등 유급 가족돌봄휴가 대상이 아닌 자녀 포함)을 돌보기 위해 가)의 각 요건에 해당할 경우 무급 가족돌봄휴가를 사용할 수 있음

(1) 학교장은 무급 가족돌봄휴가 승인 시 가족관계를 입증할 수 있는 가족관계 증명서 등을 확인하여야 함

- 단, 복무 관리를 위해 필요한 경우 학교장은 유급 가족돌봄휴가 승인 관련 증빙서류에 준하는 증빙서류의 제출을 요구할 수 있음

(2) 무급 가족돌봄휴가는 일 단위로만 사용할 수 있음

※ 「공무원 수당 등에 관한 규정」에 따라 결근 처리는 일(日) 단위로만 할 수 있음

<table>
<tr><th colspan="2">부여 대상</th><th colspan="2">공무원의 직계가족* (*자녀, 배우자, 부모(배우자의 부모), 조부모, 손자녀)</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">부여 사유</td><td>자녀·손자녀</td><td>① 어린이집·학교 등 공식행사 참여(대학교 제외)
② 교사와의 상담에 참여
③ 미성년 자녀 병원 진료 동행 시
④ 어린이집·학교 등의 휴업·휴원·휴교* 시, 그 밖의 이에 준하는 사유
(*「영유아보육법」, 「유아교육법」, 「초·중등교육법」에 따른 임시휴업·휴업일(방학, 재량휴업 등), 감염병, 재난 등으로 인한 개학 연기, 온라인 수업 등으로 돌봄이 필요한 경우)
⑤ 질병·사고 등의 사유로 돌봐야 하는 경우</td></tr>
<tr><td>그 외 가족</td><td>질병·사고 등의 사유로 돌봐야 하는 경우</td></tr>
<tr><td colspan="2">휴가 일수</td><td colspan="2">연간 10일 이내 ※ 휴가 부여 대상별 총합으로 산정</td></tr>
<tr><td rowspan="2">급여 지급</td><td>유급</td><td colspan="2">자녀 돌봄 시 자녀(어린이집, 유치원, 초·중·고등학교에 재학 중인 자녀, 미성년인 자녀 또는 장애인인 자녀) 수에 1을 더한 일수
- 장애인인 자녀가 있거나 한부모 공무원은 유급 1일을 추가 사용 가능</td></tr>
<tr><td>무급</td><td colspan="2">① 자녀 외 가족(성년인 자녀, 손자녀 포함) 돌봄 시
② 자녀 돌봄을 위한 유급 가족돌봄휴가 소진 후 자녀 돌봄 필요시</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">분할 사용</td><td>유급 휴가</td><td>시간 단위</td></tr>
<tr><td>무급 휴가</td><td>일 단위</td></tr>
</table>

10) 임신검진휴가

가) 임신한 여성공무원은 임신검진을 위하여 임신기간 동안 10일의 범위에서 임신검진휴가를 받을 수 있음

(1) 임신검진휴가 최초 신청 시 신청자는 임신확인서 등을 제출하여야 함

(2) 임신검진휴가는 반일 또는 하루 단위로 신청할 수 있으며, 임신검진을 확인할 수 있는 자료를 증빙하여야 함

- 임신확인서 등에 기재된 출산예정일과 달리 출산한 경우 잔여 휴가일수가 있어도 실제 출산한 날부터는 임신검진휴가를 사용할 수 없음
- 임신 중에 임용된 교원의 경우 남은 임신기간에 걸쳐 10일의 임신검진휴가를 사용할 수 있음

나) 기관장(승인권자)은 소속 공무원의 임신검진휴가가 임신검진이라는 본연의 목적을 위해서 사용될 수 있도록 하여야 함

11) 교육활동 침해 피해 교원의 회복 지원 특별휴가

가) 근거 :「교원휴가에 관한 예규」 제8조(특별휴가)제1항
「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제23조

나) 학교의 장은「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조에 따른 교육활동 침해의 피해를 받은 교원에 대해서는 피해 교원의 회복을 지원하기 위해 5일의 범위에서 특별휴가를 부여할 수 있음

다) 교육활동 침해를 당하여 학교장이 특별휴가가 필요하다고 허가한 경우 사용 가능하며 별도 연간 허용 일수의 제한은 없음. 특별휴가를 허가하기 위해 학교 자체의 증빙자료를 첨부한 내부 결재 등 근거자료가 필요함

이런 경우는 어떻게 할까요?

「교원의 휴가 관련 질의·답변 자료집(제1-1판)」(교육부 교원정책과-4577(2022.6.27.))을 중심으로

1 연가 사유

【질의1】 수업일 중 연가(반일연가 포함) 사용이 가능한 사유는?

【답 변】 「교원휴가에 관한 예규」 제5조에서는 수업일 중 연가 사유를 제1호부터 제9호까지로 규정하고 있음. 동 예규 제4조에 따라 휴가는 교원이 원하는 시기에 사용할 수 있도록 보장하되, 연가는 수업 및 교육활동 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 수업일을 제외하여 실시하여야 하며, 수업일 중 연가를 쓰고자 하는 교원은 아래 사유에 해당하는 경우 학교 업무 및 교육과정 운영에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 연가를 실시할 수 있음

〈 수업일 중 연가 사유 〉

- **(제1호)** 본인 및 배우자 직계존속의 생일
- **(제2호)** 배우자, 본인 및 배우자 직계존속의 기일
- **(제3호)** 배우자, 본인 및 배우자 직계존비속 또는 형제·자매의 질병, 부상 등으로 일시적인 간호 또는 위로가 필요하다고 인정되는 경우
- **(제4호)** 병가를 모두 사용한 후에도 직무를 수행할 수 없거나 계속 요양을 할 필요가 있는 경우
- **(제5호)** 한국방송통신대학교 출석 수업 및 일반대학원 시험에 참석하는 경우
- **(제6호)** 본인 및 배우자 부모의 형제·자매 장례식
- **(제7호)** 본인 및 배우자 형제·자매의 배우자 장례식
- **(제8호)** 본인 자녀의 입영일
- **(제9호)** 기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우

【질의2】 「교원휴가에 관한 예규」 제5조(연가) 제1항 제1호부터 제8호까지의 사유에 대해서만 수업일 중 연가 사용이 가능한지?

【답 변】 학교의 장은 동 예규 제4조(휴가 실시의 원칙)와 제5조(연가) 규정을 종합적으로 고려하여 제5조제1항제1호부터 제8호까지에 규정되지 않은 사유에 대해서도 연가 사용의 필요성이 있고, 수업 및 교육과정 등에 지장을 초래하지 않는다고 판단하는 경우 연가를 승인할 수 있음

【질의3】 연가(반일연가 포함) 승인받을 때 사유를 기재해야 하는 이유는?
【답 변】「교원휴가에 관한 예규」 제4조에 따라 연가는 수업 및 교육활동 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 수업일을 제외하여 실시하여야 하므로, 소속 교원이 불가피하게 수업일 중에 연가를 사용할 특별한 사유가 있는지를 학교장이 판단하기 위한 최소한의 정보를 요구하는 취지임 (휴업일 중 연가 사용 시에는 사유를 기재하지 않음)

【질의4】 수업일 중 연가(반일연가 포함) 사용 시 신청 방법은?
【답 변】 교원은 수업일 중 연가를 신청하는 경우 교육정보시스템(NEIS) 또는 별도의 근무상황부에 「교원휴가에 관한 예규」 제5조제1항제1호부터 제9호까지 중 연가 사유에 해당하는 호 등을 기재하여 신청하여야 함

- 제1호부터 제8호까지의 사유에 해당하는 경우, 교육정보시스템(NEIS, 근무상황부 또는 근무상황카드 포함)의 사유란에 “제1호”, “제2호” 등 해당하는 호를 입력
- 제9호 사유의 경우 학교장이 ‘기타 상당한 이유가 있는지’를 판단 할 수 있도록 사유 및 비고란에 “제9호”를 선택한 후 제9호에 해당하는 사유를 기재*

  * 단, 사유를 구체적으로 기재할 경우 개인의 민감한 정보가 유출된다면 학교장에게 구두 등의 방법으로 사유를 전달하고, 나이스 신청 시 사유를 ‘개인용무’ 등으로 기재하는 것도 가능함

【질의5】 휴업일인 방학 중 연가를 이용한 공무외 국외여행 승인을 받을 때 사유를 기재해야 하는지?
【답 변】 휴업일 중 연가 사용 시에는 연가 사유를 기재하지 않으나, 연가를 이용한 공무외의 국외여행을 하는 경우에는 나이스 승인 신청 시 사유로 ‘휴업일’을 선택 후, 비고란에 ‘공무외 국외여행’과 ‘방문 국가명’ 등을 기재하여 긴급 시 소재파악 및 비상연락이 될 수 있도록 하여야 함

【질의6】「교원휴가에 관한 예규」 제5조제1항제6호와 제7호의 장례식 참가를 위한 연가 사용 방법은?
【답 변】「국가공무원 복무규정」상 특별휴가에 해당하지 않는 장례식(본인 및 배우자 부모의 형제·자매의 장례식(제6호), 본인 및 배우자 형제·자매의 배우자의 장례식(제7호)으로 이모·고모·삼촌·형수·제부 등의 장례식) 참가를 「교원휴가에 관한 예규」의 수업일 중 연가 사유로 포함(’22.2.15. 개정)하였음. 장례식이란 통상적인 장례 기간(3일장 등)을 의미하며, 해당하는

장례 기간 중 1일에 대하여 제6호 또는 제7호의 사유로 수업일 중 연가 사용이 가능함. (본인 및 배우자의 형제·자매의 사망에 대하여 3일의 특별휴가를 부여하고 있는 점을 고려) 1일을 초과하는 연가 사용이 필요한 경우, 추가적인 연가에 대해서는 제9호(기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교장이 인정하는 경우) 사유로 연가를 신청·승인하여 사용할 수 있음. 제6호 또는 제7호의 사유로 연가 신청 시 별도의 증빙서류를 반드시 제출할 필요는 없으나, 복무 실태 점검 등 증빙서류가 필요한 경우 학교의 장은 관련 서류의 제출을 요구할 수 있음. 또한, 연가 허위 사용 등 복무규정 위반 시 징계 의결 요구 등 조치를 할 수 있음

【질의7】 연가 실시 중 병가 또는 특별휴가 사유가 발생한 경우 병가를 신청할 수 있는지?
【답 변】 연가를 실시하는 기간 중에 병가 또는 특별휴가 사유가 발생한 경우 본인의 신청에 의하여 연가를 중지(취소)하고, 병가 또는 특별휴가를 허가받을 수 있음

2 지각·조퇴·외출과 연가의 관계

【질의】 지각·조퇴·외출은 연가의 일종인지?
【답변】 연가는 학교의 장이 일정한 사유가 있는 교원의 신청 등에 의하여 일정 기간 출근의 의무를 면제하여 주는 휴가의 일종이므로, 근무사항*에 해당되는 지각·조퇴·외출은 연가에 해당되지 않음

- 지각·조퇴·외출은 근무를 전제로 한 날에 특별한 사유가 발생하여 정상 근무를 할 수 없게 된 경우이므로, 그 사유를 기재**하여 학교장에게 허가를 받아야 함.

  * 근무사항에는 출근, 지각, 조퇴, 외출, 퇴근, 결근이 해당됨

  ** 단, 사유를 구체적으로 기재할 경우 개인의 민감한 정보가 유출된다면 학교장에게 구두 등의 방법으로 사유를 전달하고, 나이스 신청 시 사유를 '개인용무' 등으로 기재하는 것도 가능

  또한, 지각·조퇴·외출, 반일연가는 종별 구분 없이 시간을 모두 합산한 후 8시간을 연가 1일로 환산하여 연가 일수를 공제하므로,

- 근무사항에 해당되는 지각·조퇴·외출은 연가에 해당되지 아니함에도 나이스 개인근무 상황의 대분류(연가, 병가, 공가, 특별휴가, 대체휴무, 결근, 출장, 연수, 기타) 중 연가에 포함되어 있음

3 연가 가산 및 미리사용

【질의】 재직기간별 연가 일수에 연가가 가산되는 경우는?

【답변】「교원휴가에 관한 예규」 제5조(연가)제5항에 따르면 연도 중 결근·휴직(공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 제외)·정직·강등 및 직위해제된 사실이 없는 교원으로 아래의 어느 하나에 해당하는 공무원에 대해서는 재직기간*별 연가 일수에 각각 1일(총 2일 이내)을 가산함

- 연간 병가일수가 1일 미만인 교원(단, 공무상병가만을 사용한 경우 연가 가산 대상에 해당)
- 연간 연가실시일수가 3일 미만인 교원

단, 부칙 제2조(연가가산 적용례)에 따라 제5조제5항제1호 단서조항*은 2023.1.1. 부터 시행됨

단,「국가공무원 복무규정」 제18조제2항의 공무상병가만을 사용한 경우 연가 가산 대상에 해당함

4 퇴직예정 교원 연가 사용

【질의】 퇴직예정자의 '퇴직 후 적응 준비'를 위한 연가 사용이 가능한지?

【답변】 교육부는「교육공무원법」 제47조에 의한 정년퇴직과「교육공무원법」 제36조에 의한 명예퇴직을 할 교원이 퇴직 준비를 위하여 연가를 신청하는 경우 (구)「교원휴가업무처리요령」(현「교원휴가에 관한 예규」)의 '기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우'에 해당하여 연가를 허가할 수 있다고 안내('16.2.25.)한 바 있음. 다만, 이는 퇴직예정일이 속한 학기 중에만 적용됨. 그리고 명예퇴직 예정자는 명예퇴직 확정공문 시행 이후에 적용함

5 진단서, 병가 사유 및 병가일수

【질의1】 병가 연간 누계가 6일 초과 시 진단서를 제출해야 하는지?

【답 변】 연간 누계 6일까지는 진단서의 제출 없이도 병가를 사용할 수 있으나, 7일 이상 연속되는 병가와 병가의 연간 누계가 6일을 초과하는 경우(병지참, 병조퇴 등 시간단위 포함)에는 매번 병가를 사용 때마다「의료법」 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출하여 승인권자(학교장)의 판단을 받아야 함

- 동일한 병가의 경우 승인권자의 판단하에 최초의 진단서로 갈음하여 병가를 사용할 수 있음. 단, 동일한 사유 여부는 학교장(승인권자)이 진단서 등의 내용을 감안하여 결정하며, 연가 사유의 고의적 병가처리가 발생하지 않도록 하여야 함

- 진단서를 제출하지 못하는 병가일수는 이를 연가 일수에서 공제하고, 병가일수에는 산입하지 아니함
- 갑작스러운 병가 사유 발생으로 병가 사용 당일 진단서를 첨부하지 못하는 경우에는 우선 연가로 처리하고, 진단서 발급 후 병가로 소급처리 가능함

【질의2】 연도를 달리하는 경우 일반병가 사용은 어떻게 되는지? 동일 사유 질병으로 연도를 달리하여 병가를 연속하여 사용하는 경우에도 진단서를 다시 제출해야 하는지?
【답 변】 「국가공무원 복무규정」 제18조제1항 및 관련 복무예규에 따라, 일반병가는 1년 단위(1월 1일부터 12월 31일까지)로 60일을 사용할 수 있으므로 12월 말까지 병가 60일을 사용한 경우에도 다음해 1월부터 병가 60일을 다시 사용할 수 있음. 또한 연도를 달리하더라도 진단서에 기재된 향후 치료기간 내에서 동일 사유 병가를 연속하여 사용하는 경우라면 이전 연도에 제출한 진단서로 갈음할 수 있음

【질의3】 질병휴직 기간 만료 시 동일한 사유로 병가 승인이 가능한지?
【답 변】 질병휴직은 질병·부상의 완쾌 등 휴직사유의 소멸 시 복직할 수 있으므로, 질병휴직 기간 만료 시 동일한 사유로 연속하여 일반병가를 승인할 수 없음. 휴직기간 만료 후 복직하여 정상 근무 중 동일 사유의 질병 또는 부상이 재발된 때에는 복직 후의 근무가 정상적인 상태로 상당기간 지속된 경우에만 일반병가를 승인할 수 있음

【질의4】 치료기간이 명시되지 않은 진단서를 제출한 경우에 병가를 승인할 수 있는지?
【답 변】 「국가공무원 복무규정」 제18조제1항 및 관련 복무예규에 따라, 병가 사용과 관련하여 승인권자(학교장)는

- 진단서 등으로 병가를 신청한 교원의 건강상태에 대해 관련 전문가의 의학적 소견을 참고하여 질병·부상 또는 감염병 여부를 확인하고,
- 병가를 신청한 교원의 진술이나 진단서, 기타 질병 치료와 관련된 자료 등을 참고하여 직무수행이 불가능한 상태인지에 대해 판단하여 병가의 승인 여부 및 기간 등을 결정해야 함
  ※ 기관장은 병가기간과 관계없이 직무 수행 가능 여부 판단을 위해 필요시 추가 진단서 제출을 요구할 수 있음

따라서, 진단서에 기재된 치료기간은 병가 요건 및 사용 일수를 판단하는 기준이 될 수 있겠으나 병가 요건이 되는 것은 아니므로, 진단서에 치료기간이 명시되지 않았을 경우에도 병가를 허가할 수 있음

【질의5】 질병이나 부상으로 60일을 초과하여 쉬고자 하는 경우는 어떻게 해야 하는지?
【답 변】「국가공무원 복무규정」 제18조제1항 및 관련 복무예규에 따라, 일반병가는 연간 60일의 범위 내에서만 가능하므로 60일을 초과하여 쉬고자 하는 경우에는 본인의 연가일수 범위 내에서 연가를 사용하여야 함. 그 이후에도 계속 질병치료 등으로 출근이 불가능한 경우에는 휴직을 해야 할 것임. 이 경우 휴직기간이 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간에 해당되어 연가 공제로 결근 처리가 될 수도 있음에 유의해야 함

【질의6】 병가일수(기간)는 어떻게 산정하는지?
【답 변】 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴 및 외출은 각각의 종별 구분 없이 누계시간으로 계산하여 누계 8시간을 병가 1일로 계산함. 2개년도에 걸쳐 30일을 초과하는 병가의 경우에는 연도별로 구분하여 각각 30일 이상인 경우에만 공휴일과 토요일을 휴가일수에 산입해야 함. 휴가기간이란 휴가시작일과 종료일을 말하므로 각각 다른 사유의 병가를 사용하는 경우에도 연간 각 병가기간의 총합이 주말을 포함해 30일 이상인 경우에는 일반병가 사용 기간에 공휴일과 토요일을 휴가일수에 산입함

(사례1) A질병으로 4일간(화, 수, 목, 금) 병가를 쓰고, 다음 주 월요일 1일 출근한 후 화요일부터 B질병으로 25일(토요일과 공휴일 합산 시 36일)의 병가를 사용한 경우

- 각 병가의 시작일부터 종료일까지의 병가기간(토요일과 공휴일을 포함)으로 합산하였을 때 총 병가기간은 40일이 됨. 이 경우 "각 병가기간의 총합"이 30일 이상이 되므로 토요일과 공휴일을 포함하여 총 40일의 병가를 사용한 것임

(사례2) 연간 사용한 각각의 **병가 일수 합산이 30일을 초과**할 경우 토요일과 공휴일도 포함하여 계산

① **병가를 3일(월,화,수) 사용**
② **병가를 5일 사용(수,목,금**,토,일,**월,화**)
③ **병가를 15일 사용(월,화,수,목,금**,토,일,**월,화,수,목,금**,토,일,**월,화,수,목,금**)
④ **병가를 10일 사용(월,화,수,목,금,**토,일,**월,화,수,목,금**)

⇒ **연간 병가일수 : ① 3일 + ② 7일 + ③ 19일 + ④ 12일 = 41일**

【질의7】 교사가 질병으로 인하여 2월 미만의 병가원을 제출하여 병가를 허가 받은 다음 병가일 만료 후 2~3일 출근하여 동일사유로 다시 병가원을 제출한 경우에 재차 2월의 범위 내에서 수차 반복 허가가 가능한지?
【답 변】 연 60일을 초과하지 않는 범위 내에서 동일한 사유에 대하여 바로 허가할 수 있음. 그러나 연 60일을 초과할 시는 결근 또는 휴직의 조치를 취하여야 할 것임

【질의8】 한 달 이상 병가를 사용하고자 함. 병가의 시작이 공휴일인 경우, 시작일이 병가일수에 산입이 되는지?

【답 변】 휴가란 기관의 장이 일정한 사유가 있는 공무원의 신청 등에 의하여 출근의 의무를 면제하여 주는 것으로서 연가·병가·공가·특별휴가 등을 총칭함. 따라서 공휴일은 출근의 의무가 없기 때문에 출근의 의무가 시작되는 날을 병가의 시작일로 보는 것이 타당하다고 판단됨

6 방학 중 교원 병가 처리

【질의】 방학 중인 현재 교사가 병원에 입원해 있음. 방학 전에 「교육공무원법」 제41조 연수를 신청하였는데, 병가처리를 방학날부터 신청해야 하는지? 아니면 개학 후부터 신청해도 되는지?

【답변】 방학 등 휴업일에도 학기 중과 마찬가지로 병가 등 휴가사유일 경우에는 휴가요건에 따라 휴가를 허가해야 하며, 「교육공무원법」 제41조의 근무지외 연수 승인은 연수목적과 내용 등을 학교장이 판단하여 효과가 있을 경우에 승인하는 것임. 연가나 병가 사유가 있는 경우에 검토없이 「교육공무원법」 제41조 연수를 승인할 수는 없음

7 공무상병가

【질의1】 공무상 요양승인 여부, 공무상병가기간 등의 결정은 누가, 어떻게 하는지?

【답 변】 공무상 질병·부상 사실 여부는 「공무원 재해보상법」의 규정에 의한 요양승인 결정을 따르고 있음. 그러나 공무상병가의 기간은 기관장(학교장)이 진단서와 직무 수행 가능 여부 등을 감안하여 결정할 수 있음

- 단, 6일 이내의 단순 안정만을 요하는 경미한 질병·부상의 경우에는 승인권자(학교장)가 공무상 질병·부상 여부를 판단하여 공무상병가를 승인할 수 있음. 공무상 요양승인 기간 중이라도 공무상병가 일수 180일이 만료된 후에는 동일한 사유로 재차 공무상병가를 승인할 수 없음
- 다만, 공무상병가 기간 만료 후에도 직무 수행이 어렵거나 계속 요양이 필요한 경우에는 일반병가를 승인할 수 있음. 아울러 요양승인의 결정기간을 벗어난 기간에 대해 공무상병가를 승인하는 것은 바람직하지 않음

【질의2】 동일 질병으로 일반병가와 공무상병가를 모두 사용할 수 있는지?

【답 변】 일반병가와 공무상병가는 각각 별도로 운영하므로 동일한 질병으로 각 병가 요건에 해당한다면 공무상병가 180일과 일반병가 60일을 각각 사용할 수 있으며, 연속하여 사용하는 것도 가능함

【질의3】 공무상 요양승인 신청 후 결정서를 통보받을 때까지 상당한 시일이 소요됨. 해당 기간 동안 복무처리 방법은?

【답 변】 공무상 요양승인을 신청하여 심의 중에 있으면 그 결정서를 통보받을 때까지는 일반병가와 연가를 승인할 수 있으며, 이후 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 사용한 일반병가와 연가를 공무상병가로 소급 처리할 수 있음

- 이는 공무원에 대한 불이익을 최소화하기 위한 취지이므로, 본인이 원하는 경우 공무상병가로 소급 처리하지 않거나 일반병가·연가의 일부만 소급 처리할 수도 있음
  일반병가 및 연가를 모두 사용한 후에도 공무상 요양승인이 결정되지 아니하여 질병휴직 중인 경우, 휴직기간 중에 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 당초의 일반병가·연가·휴직처분을 취소하고 공무상병가로 처리할 수 있음
  ※ 질병 또는 부상으로 인하여 출근하지 못하는 공무원에 대하여 병가, 연가, 휴직 등으로 처리하고자 하는 경우 업무담당자는 해당 교원의 의사(意思)를 확인한 후 근무상황을 처리함 (병가, 연가는 본인의 신청에 따라 부여하여야 함. 다만, 갑작스러운 발병이나, 본인이 의식불명 등으로 의사표시를 할 수 없는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 가족이 연락하여 휴가 신청을 대행할 수 있음)

【질의4】 공무상 부상으로 병가를 6개월 사용하고 1년간 휴직한 교원이 복직하였으나 동일 질병의 후유증으로 5~6개월의 요양이 더 필요한 경우 다시 공무상병가 6개월을 허가받을 수 있는지?

【답 변】 공무상병가를 180일 모두 사용하였으면 비록 연도가 바뀌었다고 하더라도 같은 질병으로 인하여 또다시 공무상병가를 허가 할 수 없음

8 공가-검가 및 검진

【질의1】마약류 중독 검사를 받는 경우 복무 처리는?

【답 변】「초·중등교육법」 제21조의2제1호,「유아교육법」 제22조의2제1호 개정으로 1급 정교사 자격취득을 위해 마약류 중독 여부를 확인하도록 하여,「교원휴가에 관한 예규」

제7조(공가)제6호에 따라 마약류 중독 검사를 공가 사유로 규정하고 있음

- 따라서, 학교장(승인권자)은 이에 직접 필요한 기간 또는 시간*에 대하여 공가를 승인할 수 있음

  * '직접 필요한 기간(시간)'에는 검사일의 당일에 왕복 소요일수(시간)를 가산할 수 있음

【질의2】 교원은 건강검진 시 공가를 신청할 수 있습니다. 검진 후 확진검사를 받아야 하는 경우도 공가가 가능한지?

【답 변】 「교원휴가에 관한 예규」 제7조(공가)제6호에 따르면 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진, 「초·중등교육법」 제21조의2제1호 및 「유아교육법」 제22조의2제1호에 따른 마약류 중독 검사 또는 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진 등을 받을 때 공가 사용이 가능함

다만, 수검 의무가 없는 검진(재검진, 2차검진, 확진검사 등 포함)은 공가 사유에 해당되지 않음

- 따라서, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진의 확진검사와 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진의 확진검사는 공가 대상이 아니며, 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단 중 의무사항으로 규정된 확진검사는 공가 대상임

9 공가-예방접종

【질의】 예방접종 시 공가 사용이 되는지?

【답변】 「교원휴가에 관한 예규」 제7조(공가)제13호에 따르면 공무국외출장 등을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때 공가 대상이 됨

「교원휴가에 관한 예규」 제7조(공가)제14호에 따르면 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조의 제1급 감염병에 대하여 같은 법 제24조 및 제25조에 따라 예방접종을 받는 경우에도 공가 대상이 됨

- 제1급 감염병에 대하여 예방접종을 받는 경우는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 제1급 법정감염병에 한정하며, 인플루엔자 등 일반 독감 예방접종은 해당하지 않음

공가 시간은 접종기관으로 이동·복귀시간, 접종소요시간 등 예방접종에 직접 필요한 시간만큼만 부여하여야 함

10 교권침해 피해교원 특별휴가

【질의】 교육활동 침해의 피해를 받은 교원에게 허가할 수 있는 휴가는?

【답변】 「교원휴가에 관한 예규」 제8조(특별휴가)제1항에 따르면 학교의 장은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조에 따른 교육활동 침해의 피해를 받은 교원에 대해서는 피해 교원의 회복을 지원하기 위해 5일의 범위에서 특별휴가를 부여할 수 있음

- 별도의 연간 허용 일수의 제한은 없으나, 특별휴가를 허가하기 위해 학교 자체의 증빙 자료를 첨부한 내부 결재 등 근거자료가 필요함

11 경조사휴가

【질의1】 경조사휴가를 분할하여 사용 가능한지?

【답 변】 경조사휴가*는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전후에 연속하여 실시하는 것이 원칙이므로, 토요일·공휴일로 인하여 분리되는 경우를 제외하고는 분할하여 사용할 수 없음

- 단, 본인 결혼 휴가의 경우에는 그 사유가 발생한 날(결혼식일 또는 혼인신고일)부터 30일 이내의 범위에서 사용 가능함(이 경우 휴가 사용 시 마지막 날이 30일 범위 내에 있어야 함) 다만, 업무상 불가피하게 휴가 사유 발생일로부터 30일 이내 사용할 수 없는 경우에는 90일 이내의 범위에서 사용 가능함(이 경우 휴가 사용시 마지막 날이 90일 범위 내에 있어야 함)
- 배우자 출산 휴가의 경우에는 그 사유가 발생한 날(출산일)부터 120일 이내의 범위에서 3회에 한정하여 나누어 사용 가능함, 다만 한번에 둘 이상의 자녀를 출산한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 150일 이내의 범위에서 5회에 한정하여 나누어 사용 가능함 (이 경우, 휴가 사용 시 마지막 날이 120일 또는 150일 범위 내에 있어야 함)
- 사망으로 인한 경조사 휴가의 경우 그 사유가 발생한 날(사망일 또는 장례일) 또는 사망일 다음날부터 휴가를 사용할 수 있음

  ※ 장례일로 변경한 경우 이를 증빙할 수 있는 자료를 요구할 수 있음

【질의2】 퇴근시간 이후에 부모상을 당한 경우 당일이 경조사 휴가 일수에 포함되는지?

【답 변】 퇴근시간 이후에 상을 당한 경우에는 경조사 휴가 일수에서 제외하고. 그 다음날 기산하여 경조사 휴가를 얻을 수 있음

【질의3】 사실혼 관계인 배우자의 경조사휴가가 가능한지?

【답 변】 경조사휴가는 직계혈족 또는 법률상 가족 관계로 등록된 경우에 사용이 가능함. 따라서 사실혼 관계인 배우자의 출산휴가의 경우 그 자녀의 가족관계 증명을 통해 경조사휴가를 부여할 수 있으나,

- 가족관계로 등록되지 않은 사실혼 관계인 배우자의 부모님 등 가족에 대한 경조사휴가는 부여할 수 없음

12 출산휴가

【질의1】 출산 전·후로 출산휴가 일수 90일을 나누어 사용 가능한지?

【답 변】 임신하거나 출산한 공무원에 대하여는 출산 전과 출산 후를 통하여 90일의 출산휴가를 승인해야 하며, 출산 후의 휴가기간이 45일 이상이 되게 함

(단, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일의 출산휴가를 승인할 수 있으며, 출산 후의 휴가기간이 60일 이상이 되게 함)

- 휴가기간의 배치는 의료기관의 진단서에 의한 출산 예정일을 기준으로 하되, 조산의 우려 등 특별한 경우는 예외가 인정됨
- 휴직 중이 아닌 공무원의 경우, 출산일에 출근하여 출산휴가를 온전히 사용하지 못한 경우 출산일 다음날부터 90일의 출산휴가를 사용할 수 있음
- 출산일 전에 육아휴직 등 휴직 중인 경우에는 실제 출산일에 맞추어 복직을 한 후 출산휴가를 신청하는 것이 바람직함
- 학교장은 임신 중인 공무원이 다음에 해당하는 사유*로 출산휴가를 신청하는 경우, 출산 전 어느 때라도 최장 44일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 59일)의 범위에서 출산휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 함

  * ① 임신 중인 공무원이 유산(「모자보건법」 제14조제1항에 따라 허용되는 경우 외의 인공임신중절에 의한 유산은 제외)·사산의 경험이 있는 경우
    ② 임신 중인 공무원이 출산휴가를 신청할 당시 연령이 40세 이상인 경우
    ③ 임신 중인 공무원이 조산·유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우

【질의2】 임신 17주에 유산이 된 경우 휴가일수는?

【답 변】 임신 중 유산 또는 사산한 경우로서 공무원이 신청하는 때에는 다음 기준*에 따라 유산·사산휴가를 주어야 함. 다만, 인공임신중절수술(「모자보건법」 제14조제1항의 규정에 의한 경우는 제외)에 의한 유산의 경우는 휴가를 부여하지 않음

* ① 임신기간이 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 10일까지
② 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 30일까지
③ 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 60일까지
④ 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 90일까지
(단, ②~④의 경우에는 토요일 또는 공휴일 포함하여 부여)
※ 임신기간은 7일을 1주일로 계산함

- 따라서 임신 17주에 유산이 된 경우엔 토요일 또는 공휴일을 포함하여 30일의 특별휴가를 부여할 수 있음
- 휴가기간은 유산·사산한 날부터 기산함(유산·사산한 날이 지난 이후에 휴가를 신청하여 사용할 경우 유산·사산한 날부터 휴가를 사용하는 날의 전날까지의 일수를 휴가 사용 가능 일수에서 제외). 다만, 유산·사산한 날에 사산한 날의 다음날부터 기산하여 사용할 수 있음
- 배우자가 유산(사산)한 경우 남성 공무원은 3일의 배우자 유산휴가 또는 사산휴가를 사용할 수 있음(단, ①~④에 따른 기간 내에 휴가를 사용하여야 하며, 1회에 한하여 분할사용 가능)

【질의3】 다태아 중 분만 시 1명 정상출산, 1명 사산된 경우 휴가 부여 일수는?

【답 변】 「모성보호와 일가정 양립 지원 업무편람」에 따르면 사산 시점부터 새로이 유산·사산 휴가를 부여해야 하므로 분만 시점을 기준으로 해당 임신주차의 유산·사산 휴가와 남은 출산휴가 중 긴 기간을 부여함

다태아 중 유사 사례로,

- 1명 정상 출산, 1명 유산된 경우에는 해당 임신주차의 유산·사산 휴가를 부여하고 출산에 대해서는 단태아 기준으로 출산휴가를 부여함
- 2명 모두 출산하지 못하고 사산된 경우에는 해당 임신주차의 유산·사산 휴가를 부여함
- 각각 다른 시기에 2명 모두 유산된 경우에는 각각 임신주차에 해당하는 유산·사산 휴가를 부여함. 단, 유산일을 기준하여 부여하되 기간이 중복될 경우 첫 번째 유산·사산휴가는 즉시 종료하고 두 번째 유산·사산 휴가를 부여함

【질의4】 출산예정일 전에 일반병가를 사용할 수 있나?

【답 변】 임신 중인 교원에 대하여 그 출산 전후를 통하여 90일의 출산휴가를 허가하여야 하고, 출산예정일 기준, 출산 후에 45일 이상이 확보되도록 하여야 하므로, 출산예정일 45일 전 이후부터는 출산휴가의 요건이 갖추어진 상태이므로, 임신검진을 위한 임신검진휴가 외에는 출산휴가를 신청하도록 하는 것이 타당함

【질의5】 퇴근 이후, 토요일 또는 공휴일에 출산 시 출산휴가의 기산 시점은 언제부터인가?
【답 변】 정규근무를 마치고 퇴근한 후 출산을 한 경우에는 당일을 제외하고 다음날부터 기산함. 그러나 토요일 또는 공휴일에 출산한 경우에는 그 날을 포함하여 90일의 출산휴가를 허가받을 수 있음

【질의6】 출산휴가는 출산일 또는 출산예정일을 기준으로 출산 후에 45일 이상 확보되도록 되어 있는데, 이때 45일은 출산예정일 당일을 포함하는 것인지?
【답 변】 45일 이상의 의미는 출산일 당일을 제외한 이후 날부터임

13 난임치료시술휴가

【질의1】 남성도 난임치료시술휴가가 가능한지?
【답 변】 남성공무원의 경우 정자채취일 당일 난임치료시술휴가가 가능함

【질의2】 여성 교원의 난임치료 시술 시 휴가 일수는?
【답 변】 난임치료 시술 종류별로 휴가 일수가 다름. 단, 의사와 단순 상담만을 위한 병원진료일에는 난임치료시술휴가를 사용할 수 없음

난임치료시술휴가는 연간 횟수 제한이 없으며, 시술 시마다 휴가 사용이 가능함

※ 의사와 단순 상담만을 위한 병원진료일에는 사용 불가

① 인공수정 등 시술을 받는 경우 : 시술마다 총 2일

시술 당일	1일
시술일 전날, 시술 후 2일 이내 또는 인공수정시술을 위해 반드시 수반되는 병원진료일 중	1일

② 체외수정 시술을 받는 경우

◦ 동결 보존된 배아를 이식하는 체외수정 시술을 받는 경우 : 시술마다 총 3일

시술 당일	1일
시술일 전날, 시술일 후 2일 이내 또는 체외수정시술을 위해 반드시 수반되는 병원진료일 중	2일

◦ 난자를 채취하여 체외수정 시술을 받는 경우 : 시술마다 총 4일

난자 채취일 당일	1일
시술 당일	1일
난자 채취일 전날, 시술일 전날, 난자 채취일 후 시술일 후 2일 이내 또는 체외수정시술을 위해 반드시 수반되는 병원진료일 중	2일

14 가족돌봄휴가

【질의1】 연도 중 9월에 복직하여 근무하고 있는데, 가족돌봄휴가를 며칠까지 쓸 수 있는지?

【답 변】 「국가공무원 복무규정」 제17조제2항 및 관련 복무예규에 따라, 사실상 직무에 종사하지 않는 기간은 연가 일수 산정 시에만 적용됨

따라서 가족돌봄휴가 일수는 사실상 직무에 종사하지 않는 기간과 무관함

- 즉, 「국가공무원 복무규정」 제20조제14항 및 제15항에 따른 가족돌봄휴가 사용요건에 해당하는 경우, 연간 10일의 범위에서 사용이 가능함

【질의2】 어린이집등의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유의 구체적인 사례는 무엇인지?

【답 변】 「국가공무원 복무규정」 제20조제14항제1호 및 관련 복무예규에 따라, 국가공무원은 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 "어린이집등"이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 연간 10일의 범위에서 가족돌봄휴가를 받을 수 있음

- 어린이집등의 휴업·휴원·휴교의 구체적인 사례로는 학교의 재량휴교 등으로 자녀가 다니는 학교가 휴교하여 자녀 돌봄이 필요한 경우를 말함
- 그 밖에 이에 준하는 사유의 구체적인 사례로는 「영유아보육법」, 「유아교육법」, 「초·중등교육법」에 따른 임시휴업·휴업일(방학, 재량휴업 등), 감염병·재난·파업 등으로 인해 자녀가 다니는 학교의 개학이 연기되거나 온라인 수업으로 진행되는 등 자녀 돌봄이 필요한 경우를 말함

【질의3】 어린이집등의 공식 행사에 해당하는 구체적인 사례는 무엇인지?

【답 변】 「국가공무원 복무규정」 제20조제14항제2호 및 관련 복무예규에 따라, 국가공무원은 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집등의 공식요청 및 공문 등에 의해 해당 어린이집등이 주최하는 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우 가족돌봄휴가를 받을 수 있음

- 어린이집등의 공식 행사의 구체적인 사례로는 입학식, 졸업식, 운동회 등의 행사나 부모참여수업, 시험감독, 학부모 자격으로 참여하는 학교운영위원회, 자녀의 학교예비소집일 등이 있음
- 다만, 다른 학교로의 전학은 자녀 및 부모의 의사결정으로 이루어지는 사항이므로 학교의 공식행사로 보기 어려움

【질의4】 자녀가 대학수학능력시험에 응시하는 경우에 유급 가족돌봄휴가를 사용할 수 있는지?

【답 변】「국가공무원 복무규정」 제20조제14항제2호 및 관련 복무예규에 따라, 자녀의 대학수학능력시험 응시는 자녀를 돌보기 위한 가족돌봄휴가 사용 요건으로 보기 어려움

- 수능은 학교가 주최하는 공식행사가 아닐 뿐 아니라 수능시험을 치르는 시간 동안 자녀를 만날 수 없어 자녀를 돌볼 수 없기 때문임
  유사 사례로 수능 예비소집일 동행, 대입 실기·면접·논술시험 동행 등도 가족돌봄휴가 사용 요건으로 보기 어려움

【질의5】 자녀가 입대하는 경우에 가족돌봄휴가가 가능한지?

【답 변】「국가공무원 복무규정」 제20조제14항 및 관련 복무예규에 따라, 자녀의 입대 배웅은 자녀를 돌보기 위한 휴가 사용 요건으로 보기 어려움

- 「교원휴가에 관한 예규」 제5조(연가)제1항제8호에 따라 본인 자녀의 입영일에는 연가를 사용할 수 있음

【질의6】 성인인 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 유급으로 사용할 수 있는지?

【답 변】「국가공무원 복무규정」 제20조제15항 및 관련 복무예규에 따라, 자녀가 성인이 되었다면 기본적으로 무급 가족돌봄휴가를 사용하여야 함

- 다만, 자녀가 성인이지만 고등학교 이하 교육기관에 다니고 있는 경우라면, 해당 학교의 공식 행사나 교사와의 상담에 참여하는 경우 유급 휴가 사용이 가능함
- 아울러 장애인 자녀의 경우에는 성인이 되더라도 병원 진료에 동행하거나 아파서 돌봐야 하는 경우에 유급 가족돌봄휴가를 사용할 수 있음

【질의7】 교사와의 전화 상담에도 유급 가족돌봄휴가 사용이 가능한지?

【답 변】「국가공무원 복무규정」 제20조제14항제2호 및 관련 복무예규에 따라, 전화상담도 자녀 돌봄을 위한 것이기 때문에 학교에서의 공식 요청이 있었다면 전화 상담에 필요한 시간만큼 가족돌봄휴가를 사용할 수 있음

- 다만, 학교로 이동하는 것이 아니므로 이동시간 등은 발생하지 않기 때문에 상담에 필요한 적정 시간만큼만 휴가를 부여할 수 있도록 해야 함

【질의8】 무급 가족돌봄휴가는 연령에 무관하게 가족돌봄이 필요한 경우 증빙서류가 없더라도 사용이 가능한지?

【답 변】「국가공무원 복무규정」 제20조제15항 및 관련 복무예규에 따라, 무급 가족돌봄휴가는 연령과 상관없이 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모 포함), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 사용이 가능함.

아울러 무급휴가이기 때문에 유급 가족돌봄휴가와 달리 상황에 대한 구체적인 증빙자료를 제출하도록 하지는 않고 있으나, 가족관계증명서 등 해당 가족과의 관계를 증명할 수 있는 서류를 제출하도록 규정하고 있음

- 또한 복무 관리를 위해 필요한 경우에는 유급 가족돌봄휴가 승인 관련 증빙서류에 준하는 서류의 제출을 요구할 수 있음

15 선거휴무

【질의】 선거 투·개표 등 선거 사무에 종사한 경우 복무처리는?

【답변】 소속 공무원이「공직선거법」 제5조에 따라 투표관리관, 투·개표사무원으로 위촉되어 선거사무에 종사하는 경우 복무 상황 관리를 위해 출장명령 조치가 가능함(공가는 부여할 수 없음)

※ 선거관리위원회에서 여비가 포함된 수당 등을 지급받는 경우 출장 여비 지급 제한

이 경우「국가공무원 복무규정」 제6조의2에 따라 1일의 '선거휴무'를 부여받을 수 있고 선거일(사전투표일)이 토요일 또는 공휴일이면 1일을 추가 부여받을 수 있음.

'선거휴무'는 해당 선거일 다음 정상근무일 사용이 원칙이나 학교 운영 상황에 따라 해당 선거일부터 6주 이내의 범위에서 다른 정상근무일을 지정 하여 휴무할 수 있음(대체휴무가 아닌 선거휴무를 사용해야 함)

휴무는 일 단위로 부여(시간 단위 부여 불가)하되, 2일 이상인 경우 일 단위 분할하여 부여 가능함

16 육아시간

【질의1】 부부 공무원의 경우 부부가 육아시간과 가족돌봄휴가를 동시간대에 사용할 수 있는지?

【답 변】 육아시간과 가족돌봄휴가는 특정한 사유가 발생하였을 때 부여받을 수 있는 '특별휴가'의 일종임. 따라서 각 휴가 요건에 부합한다면 부부 공무원이 자녀를 돌보기 위해 동일 자녀에 대해 각각 육아시간과 가족돌봄휴가를 사용할 수 있음

【질의2】 '8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀'의 의미는?

【답 변】 '만 9세가 되는 날(생일)의 전날' 또는 '초등학교 3학년이 되는 날(해당 학년 3월 1일)의 전날' 두 가지 요건 중 하나만 충족해도 사용 가능하며, 학년을 기준으로 사용할 경우에는 자녀의 재학증명서를 제출하여야 함,

자녀가 만 9세 또는 초등학교 3학년이 되는 날(日)에 남아있는 육아시간은 소멸되며, 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 2명 이상인 경우에는 자녀 1인당 각각 사용할 수 있으나, 동일한 날(日)에 중복하여 사용할 수 없음

【질의3】 단위 학교가 육아시간 사용을 위한 자체기준을 만들 수 있는지? 만들 수 있다면 어떤 절차와 내용을 담는 것이 필요한지?

【답 변】 「교원휴가에 관한 예규」 제8조제2항에 따라 교육감은 「국가공무원 복무규정」을 위반하지 않는 범위에서 교육활동 및 인력 운영상황 등에 대한 고려와 소속 교원의 의견 수렴을 통해 육아시간 활용에 대한 자체기준을 만들어 적용할 수 있음

아울러, 소속 교원의 복무 관리는 소속 기관장(학교장)에게 위임된 사무이므로, 단위 학교는 관련 법규를 준수하는 범위 내에서 육아시간 운영에 필요한 자체기준을 정하여 운영할 수 있음

단위 학교별 자체기준을 정할 때 복무 허가권자와 사용자 간, 육아시간 사용 대상자와 비대상자 간의 견해차가 있을 수 있으므로, 민주적 의사결정을 통해 갈등 조정을 함으로써 소통과 협력이 활발한 학교문화를 조성할 필요가 있음

- 우선 육아시간은 공무수행에 지장이 없는 범위에서 사용하여야 하므로, '공무수행에 지장이 없는 범위'에 관한 협의가 필요함. 교원의 공무수행은 단순히 수업·담당 업무에만 국한된 것이 아니며, 학교 교육과정 운영에 필요한 각종 행사, 연수, 협의회(교과·학년·부서 등), 위원회, 학생 및 학부모 상담 등을 고려하여 육아시간 사용 범위(사용일, 사용시간대 등)를 정하는 것이 필요함.
- 교원 상호 간 원만한 의사소통을 위해 협의회(학년·교과·교직원), 대토론회, 인사자문위원회 등을 활용하여 민주적인 의사결정을 하는 것이 바람직함
- 육아시간 사용자를 위한 배려 여부(업무분장, 담임배정, 육아시간 사용 시 대행자 지정, 시간표 조정 등)를 협의하여 발생 가능한 갈등을 사전에 조정함으로써 서로 연대하고 소통하는 민주적 학교문화를 조성해 나갈 수 있음
- 가정친화적인 제도의 취지를 살려 허용적 분위기를 조성함과 더불어 교육적 책무 및 사용자의 윤리의식의 균형과 조화가 필요함

17 기타

【질의1】 휴가일수 산정 시 토요일과 공휴일을 산입하는지?

【답 변】 연가·병가·공가 및 특별휴가는 별개의 요건에 따라 운영되므로 그 휴가일수의 계산은 휴가 종류별로 따로 계산함

휴가 기간 중의 공휴일과 토요일은 그 휴가일수에 산입하지 않음. 다만, 연가를 제외한 각 휴가별(공가, 병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용 일수(토·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입함

【질의2】 교원의 경우, 사용 못하고 남은 연가 일수에 대해 연가보상비 또는 연가저축이 가능한지?

【답 변】 「교원휴가에 관한 예규」 제10조에 따르면 고등학교 이하 학교에서 근무하는 교원의 연가는 「국가공무원 복무규정」 제16조제5항(연가보상비)과 제16조의3(연가의 저축)을 적용하지 아니하며, 이에 따라 교원인 경우, 연가보상비와 저축연가제도는 적용되지 않음

【질의3】 연가 일수 산정으로 발생한 초과 사용 연가 일수에 대한 처리 방법은?

【답 변】 휴직(「교육공무원법」 제44조제1항제4호에 의한 법정의무수행 휴직이나 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 경우는 제외) 등 소속 교원이 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간*이 있는 경우 권장 연가 일수를 지정할 때에는 해당 기간을 제외하고 다음 산식에 의하여 산출함

* 퇴직자, 연도 중 임용자, 1개월 이상 연속된 교육파견기간, 연간통산 병가(공무상병가 제외), 연도 중 군입대한 경우 등 (「국가공무원 복무징계 관련 예규」 제8장 휴가)

$$\frac{\text{해당연도 중 사실상 직무에 종사한 기간(월)}}{\text{12(월)}} \times \text{권장연가일수}$$

- 이 경우 해당연도 중 사실상 직무에 종사한 기간은 월로 환산하여 계산하되, 15일 이상은 1월로 계산하고 15일 미만은 이를 산입하지 아니하며, 산식에 의하여 산출된 소수점 이하의 일수는 반올림함

○ 교원이 계산식에 따른 연가 일수를 초과하여 사용한 연가 일수는 결근으로 봄

- 다만, 초과 사용한 연가가 8시간 미만인 경우에는 다음 해(해당 교원이 휴직하는 경우에는 복직한 해)에 부여되는 연가 일수에서 차감함

4장

승진 및 평정

제1절 평정 개요
제2절 승진임용
제3절 교육경력평정(70점 만점)
제4절 근무성적평정 등(100점 만점)
제5절 연수성적평정(30점 만점)
제6절 가산점평정

4장 승진 및 평정

제 1 절 평정 개요

1. 근거

가. 「교육공무원법」(법률 제20377호, 2024.3.19.)

나. 「교육공무원 승진규정」(대통령령 제33528호, 2023.6.13.)

다. 「교육공무원 인사관리규정」(교육부훈령 제500호, 2024.12.10.)

라. 「교원 등의 연수에 관한 규정」(대통령령 제31359호, 2021.1.5.)

마. 「교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙」(교육부령 제265호, 2022.4.27.)

바. 「교육공무원승진규정에 따른 부산광역시교육청 가산점 평정 규정」(2024.8.31.)

2. 평정 일반

가. 승진평정점의 구성

1) 교(원)감 승진후보자 : 200점 만점(가산점은 별도)

- 경력평정점 70점, 근무성적평정점 100점, 연수성적평정점 30점

2) 교(원)장·장학관·교육연구관 승진후보자 : 185점 만점(가산점은 별도)

- 경력평정점 70점, 근무성적평정점 100점, 연수성적평정점 15점

구 분	배 점	내 용
1. 경력평정	70점	❖ 경력평정기간 : 20년(총경력제) - 기본경력(15년) + 초과경력(5년)
2. 근무성적 평정 (다면평가)	100점	❖ 평정자 및 확인자 • 교사 : 평정자(교감 20%), 확인자(교장 40%), 다면평가 40% ※ 다면평가 : 정성평가 32%+정량평가 8%, 다면평가자는 교육공무원 승진규정 제28조의4에 따라 선정 • 교감 등 : 평정자(교장 50%), 확인자(교육장/교육국장 50%)

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>배 점</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>❖ 명부작성시 연도별 반영 비율
• 교사 : 명부작성기준일부터 5년 이내 해당 직위에서 평정한 합산점 중에서 유리한 3년을 선택하여 반영
(명부의 작성기준일부터 가장 가까운 학년도의 합산점 × 34/100) +
(명부의 작성기준일부터 두 번째 가까운 학년도의 합산점 × 33/100) +
(명부의 작성기준일부터 세 번째 가까운 학년도의 합산점 × 33/100)
• 교감 등 : 명부작성기준일부터 3년 이내에 해당 직위에서 평정한 평정점을 반영
(최근 1년 이내 평정점 × 34/100) + (최근 1년전 2년 이내 평정점 × 33/100) + (최근 2년전 3년 이내 평정점 × 33/100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.
연수 성적
평정</td><td>교육성적</td><td>27점
(15점)</td><td>❖ 평정점
• 교사 : 27점
· 자격연수 : 9점
· 직무연수 : 18점(직무연수환산성적 6점+직무연수이수실적 12점)
• 교감 등 : 15점
· 자격연수 : 9점
· 직무연수 : 6점(직무연수환산성적)</td></tr>
<tr><td>연구실적</td><td>3점</td><td>❖ 연구대회입상실적
<table><tr><th>규모 / 등급</th><th>전국</th><th>시도</th></tr><tr><td>1등급</td><td>1.5</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2등급</td><td>1.25</td><td>0.75</td></tr><tr><td>3등급</td><td>1.00</td><td>0.5</td></tr></table>
❖ 학위취득실적
<table><tr><th>학위 / 관련성</th><th>박사</th><th>석사</th></tr><tr><td>유</td><td>3</td><td>1.5</td></tr><tr><td>무</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr></table>
• 교감 등은 2021.3.1.자 이후 연구실적은 평정하지 않음</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.
가산점</td><td></td><td>❖ 가산점
• 공통가산점
- 교육부지정 연구학교 근무(1.00점 이내)
- 재외국민교육기관 파견근무(0.50점 이내)
- 직무연수이수실적 학점(1.00점 이내)
- 학교폭력 예방 및 해결 등 기여교원에 대한 가산점(1.00점 이내)
• 선택가산점 : 부산광역시교육청 가산점 평정규정 제6조1항 1호~20호</td></tr>
</table>

나. 승진평정 적용 대상

1) 각급 학교의 교감(원감)으로서 그가 근무하는 학교 또는 이와 동등급학교 교장(원장)의 자격증을 받은 자

2) 각급 학교의 교사로서 그가 근무하는 학교 또는 이와 동등급학교의 교감(원감)의 자격증을 받은 자

3) 장학사 또는 교육연구사로서 장학관 또는 교육연구관의 자격기준에 달한 자

4) 교장(원장) 자격연수 대상자 및 교감(원감) 자격연수 응시 대상자

5) 위의 '1)~4)'항 외의 교감·교사·장학사 및 교육연구사[근무성적 평정에 관한 규정만 적용]

다. 평정자 및 확인자

구 분	기관별	평정대상자	평정자	확인자
경력연수성적 및 가산점 평정	유치원	원감·교사	원감	원장
	초등학교	교감·교사	교감	교장
	중등학교	교감·교사	교감	교장
	시교육청	장학사	초등/중등인사장학관	교원인사과장
	교육지원청	장학사	초등/중등교육지원과장	교육장
	직속기관	교육연구사	소속부장(주무부장)	소속기관장
근무성적 평정	유치원	교사	원감	원장
		원감	원장	교육장
	초등학교	교사	교감	교장
		교감	교장	교육장
	중등학교	교사	교감	교장
	중학교	교감	교장	교육장 교육국장
	고등학교	교감	교장	교육국장
	시교육청	장학사	소속과장	교육국장
		시교육청소속교사	소속장학관	소속과장
	교육지원청	장학사	교육장	교육국장
		교육지원청소속교사	초등/중등교육지원과장	교육장
	직속기관	교육연구사	소속기관장	교육국장

라. 평정의 시기

근무성적평정은 매 학년도 종료일을 기준으로 하여 정기적으로 실시함. 다만, 휴직이나 직위해제 또는 그 밖의 사유로 평정단위 학년도 중 2개월 미만을 근무한 경우는 평정하지 아니하며, 신규채용, 승진, 연수, 파견, 겸임, 전직, 상위자격취득 등의 경우에는 승진규정 제20조제2항~제7항에 따라 평정함

제 2 절 승진임용

1. 개요

가. 승진임용의 원칙 (「교육공무원법」 제13조)

교육공무원의 승진임용은 같은 종류의 직무에 종사하는 바로 아래 직급의 사람 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 경력평정, 재교육성적, 근무성적, 그 밖에 실제 증명되는 능력에 의함

나. 승진임용의 방법 (「교육공무원임용령」 제14조)

임용권자 또는 임용제청권자가 소속교육공무원(수석교사 제외) 을 승진임용 하고자 할 때에는 승진후보자명부의 고순위자 순위에 의하여 승진예정인원의 3배수 범위 안에서 임용하거나 임용제청함

다. 승진임용의 제한 (「교육공무원임용령」 제16조)

1) 교육공무원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승진임용 될 수 없음
   - 징계의결요구·징계처분·직위해제 또는 휴직 중에 있는 경우
   - 징계처분의 집행이 끝난 날부터 견책은 6개월, 감봉은 12개월, 정직 및 강등은 18개월을 경과하지 아니한 경우
     ※ 다음 관련 비위자는 가산기간을 추가하여 승진임용 될 수 없음

- 금전·물품·부동산·향응 수수, 공금의 횡령·배임·절도·사기·유용, 소극행정, 음주운전(음주측정 거부 포함), 성폭행, 성희롱, 성매매, 상습폭행, 학생성적 관련 비위에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간

2) 승진임용 제한기간 중에 있는 자가 다시 징계처분을 받은 경우의 승진임용 제한기간은 전(前) 처분에 대한 승진임용 제한기간이 만료된 날부터 새로운 징계처분에 따른 승진임용 제한기간을 기산함

3) 징계처분으로 승진임용 제한기간 중에 있는 자가 휴직하는 경우에 잔여(殘餘) 승진임용 제한기간은 복직한 날부터 다시 기산함

4) 교육공무원이 징계처분을 받은 이후 당해직위에서 훈장·포장·모범공무원포상·국무총리이상의 표창 또는 제안의 채택시행으로 포상을 받는 경우에는 그가 받은 가장 중한 징계처분에 한하여 승진임용 제한기간의 2분의 1을 단축할 수 있음

2. 승진 후보자 명부

가. 작성권자 및 작성단위 (「교육공무원 승진규정」 제42조)

1) 명부작성권자는 임용권자 또는 임용제청권자중에서 교육부장관이 지정함

2) 명부작성권자는 교원의 수급상 필요하다고 인정되는 경우 당해 교육공무원의 소속 기관별 또는 담당과목별로 명부에 분할하여 작성할 수 있음

나. 작성 시기 (「교육공무원 승진규정」 제43조) : 매년 3월 31일을 기준으로 함

다. 작성 방법 (「교육공무원 승진규정」 제40조)

1) 각급 학교의 교감(원감)으로서 그가 근무하는 학교 또는 이와 동등급학교의 교장(원장)의 자격증을 받은 자, 장학사 또는 교육연구사로서 장학관 또는 교육연구관의 자격기준에 달한 자 등에 대하여는 승진될 직위별로 나누어 승진후보자명부를 작성하되, 경력평정점 70점, 근무성적평정점 100점, 연수성적평정점 15점을 각각 만점으로 평정하여 그 평정점을 합산한 점수가 높은 승진후보자의 순서대로 등재

- 근무성적평정점은 명부의 작성기준일부터 3년 이내에 해당 직위에서 평정한 평정점을 대상으로 하여 다음 계산방식에 따라 산정

❖ 근무성적평정점 = (최근 1년 이내 평정점 × 34/100) +
(최근 1년전 2년 이내 평정점 × 33/100) +
(최근 2년전 3년 이내 평정점 × 33/100)

2) 각급 학교의 교사로서 그가 근무하는 학교 또는 이와 동등급학교의 교감의 자격증을 받은 자에 대하여는 경력평정점 70점, 합산점 100점, 연수성적평정점 30점을 각각 만점으로 평정하여 그 평정점을 합산한 점수가 높은 승진후보자의 순서대로 등재

- 근무성적평정점 합산점은 명부의 작성기준일부터 5년 이내에 해당 직위에서 평정한 합산점 중에서 평정대상자에게 유리한 3년을 선택하여 다음 계산 방식에 따라 산정

❖ 합산점 = (명부의 작성기준일부터 가장 가까운 학년도의 합산점 × 34/100) +
(명부의 작성기준일부터 두 번째 가까운 학년도의 합산점 × 33/100) +
(명부의 작성기준일부터 세 번째 가까운 학년도의 합산점 × 33/100)

3) 평정대상기간 중 평정점 등이 없는 평정단위 학년도가 있는 때에는 그 평정단위 학년도의 전후에 평정한 평정점 등의 평균을 그 평정단위 학년도의 평정점 등으로 한다. 이 경우 평정점 등이 없는 평정단위 학년도 전의 평정점 등이 없는 때에는 그 평정단위 학년도 전의 평정점 등은 85점으로 함

4) 근무성적평정점 또는 합산점 등의 소수점 이하는 넷째자리에서 반올림하여 셋째자리까지 계산

라. 명부 조정 (「교육공무원 승진규정」 제44조) : 조정사유로 인하여 작성권자가 특히 필요하다고 인정하는 때에는 수시로 조정할 수 있음

마. 동점자의 순위 결정 (「교육공무원 승진규정」 제45조) : 명부의 작성에 있어서 동점자가 2인 이상인 때에는 근무성적이 우수한 자, 현직위에 장기근무한 자, 교육공무원으로서 계속 장기근무한 자의 순으로 순위를 결정함. 다만, 이 기준으로도 순위가 결정되지 아니할 때에는 명부작성권자가 그 순위를 결정함

제 3 절 교육경력평정(70점 만점)

1. 평정의 대상 (「교육공무원 승진규정」 제2조)

○ 교감, 장학사, 교육연구사, 교감자격증 소지 교사, 교감자격연수 희망교사

2. 경력의 평정기간 (「교육공무원 승진규정」 제7조, 제8조)

가. 경력평정기간 중 일시퇴직기간 등이 없는 경우

1) 기본경력 : 평정시기로부터 역(逆)으로 15년

2) 초과경력 : 기본경력 전 5년

나. 경력평정기간 중 일시 퇴직기간 등이 있는 경우

1) 일시퇴직기간을 제외하고 경력평정 시점으로부터 경력평정기간이 충족되는 시점까지 도달하여 평정(총경력제)하며, 불리한 경력이 평정기간 중간에 있는 경우 기본경력에서는 불리한 경력을 제외하고 유리한 경력만 평정할 수 있음

2) 기본경력에서 제외한 불리한 경력은 초과경력에 합산할 수 없음

3. 경력의 등급별 평정점 (「교육공무원 승진규정」 제10조)

가. 기본경력 및 초과경력의 등급별 평정점

구분	등급	평점만점	근무기간 1월에 대한 평정점	근무기간 1일에 대한 평정점
기본경력	가경력	64.00	0.3555	0.0118
	나경력	60.00	0.3333	0.0111
	다경력	56.00	0.3111	0.0103
초과경력	가경력	6.00	0.1000	0.0033
	나경력	5.00	0.0833	0.0027
	다경력	4.00	0.0666	0.0022

나. 기본경력과 초과경력의 등급별 경력이 각각 15년, 5년인 경우 경력평정 점수는 평정점 만점으로 평정함

기본경력 가경력이 15년인 경우 0.3555×180월 = 63.99이지만 64.0000으로 평정
초과경력 나경력이 5년인 경우 0.0833점×60월 = 4.9980점이지만 5.0000으로 평정

4. 경력의 등급 및 종별 (「교육공무원 승진규정」 제9조)

평정대상 직위	등 급	경 력 종 별
교 감	가 경력	1. 각급학교 교장 또는 교감의 경력 2. 장학관, 교육연구관, 장학사 또는 교육연구사의 경력
	나 경력	1. 각급학교 교사(전임강사 이상의 대학교원 경력 및 중학교 또는 고등학교 졸업학력이 인정되는 사회교육시설에서 동등급 교원자격증을 가지고 학생을 지도한 경력 포함)의 경력 2. 교육부장관이 지정하는 법인인 교육연구기관(한국교육개발원 포함)에서 당해직위와 상응한 직무를 담당한 경력 3. 교육공무원으로 임용되기 전에 『병역법』기타 법률에 의한 의무를 수행하기 위하여 징집 또는 소집되거나 근무한 경력
	다 경력	임용권자가 임용하여 전임으로 근무한 강사(대학의 전임강사는 제외한다) 또는 기간제교원(임시교원의 경력을 포함한다)의 경력. 다만, 「교육공무원 임용령」 제13조제2항에 따라 교원의 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 시간제근무 기간제교원은 해당 교원이 근무한 시간을 합산하여 1일 단위(근무한 시간을 8로 나누어 산정하되, 8시간 미만의 나머지는 버린다)로 경력을 평정함
교 사	가 경력	1. 각급학교 교장, 교감 또는 교사(전임강사 이상의 대학교원 경력 및 중학교 또는 고등학교 졸업학력이 인정되는 사회교육시설에서 동등급 교원자격증을 가지고 학생을 지도한 경력 포함)의 경력 2. 장학관, 교육연구관, 장학사 또는 교육연구사의 경력 3. 교육공무원으로 임용되기 전에 『병역법』기타 법률에 의한 의무를 수행하기 위하여 징집 또는 소집되거나 근무한 경력
	나 경력	임용권자가 임용하여 전임으로 근무한 강사(대학의 전임강사는 제외한다) 또는 기간제교원(임시교원의 경력을 포함한다)의 경력. 다만, 「교육공무원 임용령」 제13조제2항에 따라 교원의 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 시간제근무 기간제교원은 해당 교원이 근무한 시간을 합산하여 1일 단위(근무한 시간을 8로 나누어 산정하되, 8시간 미만의 나머지는 버린다)로 경력을 평정함
장 학 사 교육연구사	가 경력	1. 장학관, 교육연구관, 장학사 또는 교육연구사의 경력 2. 각급학교의 교장 또는 교감의 경력
	나 경력	1. 각급학교 교사(전임강사 이상의 대학교원 경력 및 중학교 또는 고등학교 졸업학력이 인정되는 사회교육시설에서 동등급교원자격증을 가지고 학생을 지도한 경력 포함)의 경력 2. 5급 이상의 일반직 국가공무원 또는 지방공무원으로서의 교육행정 경력 3. 교육부장관이 지정하는 법인인 교육연구기관(한국교육개발원 포함)에서 당해직위와 상응한 직무를 담당한 경력 4. 교육공무원으로 임용되기 전에 『병역법』기타 법률에 의한 의무를 수행하기 위하여 징집 또는 소집되거나 근무한 경력
	다 경력	1. 임용권자가 임용하여 전임으로 근무한 강사(대학의 전임강사를 제외한다) 및 기간제교원(임시교원의 경력을 포함한다)의 경력. 다만, 「교육공무원 임용령」 제13조제2항에 따라 교원의 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 시간제근무 기간제교원은 해당 교원이 근무한 시간을 합산하여 1일 단위(근무한 시간을 8로 나누어 산정하되, 8시간 미만의 나머지는 버린다)로 경력을 평정함 2. 5급이하의 일반직 국가공무원 또는 지방공무원으로서의 경력(나경력 제2호 제외) 3. 「고등교육법」 제14조의 규정에 의한 조교의 경력

5. 경력의 기간 계산 (「교육공무원 승진규정」 제11조제1항, 제2항)

가. 평정경력기간은 월수를 단위로 하여 계산하되, 1개월 미만은 일단위로 계산함. 이 경우 「교육공무원임용령」 제19조의4에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 교육공무원(시간선택제교사)의 평정경력기간을 계산할 때에는 근무시간에 비례하여 평정함

❖ 평정점 합계 : 재직월 · 일 수 × 월 · 일 평정점
가, 나, 다 경력 및 '소계'의 평정점 합계는 소수점 이하 넷째자리, '합계'의 평정점 합계는 소수점 이하 넷째자리에서 반올림하여 셋째자리까지 계산함(「승진규정」 제10조제2항)

나. 경력평정기간 중에 휴직·직위해제·정직기간이 있는 때에는 그 기간을 평정에서 제외함

다. 다음에 해당하는 휴직의 경우에는 휴직기간 전부를 재직기간으로 보아 평정함

1) 「공무원 재해보상법」에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직

2) 병역휴직, 법정의무수행, 육아휴직, 입양휴직 및 노조전임자의 사유로 인한 휴직

3) 고용휴직의 사유(상근으로 근무한 경우)로 인한 휴직

라. 다음에 해당하는 휴직의 경우에는 휴직기간의 50%에 해당하는 기간을 재직기간으로 평정함

1) 유학, 연구 또는 연수 등의 사유로 인한 휴직

2) 고용휴직의 사유(비상근으로 근무한 경우)로 인한 휴직

구 분	상 근(10할)	비 상 근(5할)	비 고
1994.9.21. 이전	10할 평정		
1994.9.22.~2000.3.31.	주당 수업시수 10시간 이상	주당수업시수 9시간 이하	
2000.4.1. 이후	주당 수업시수 15시간 이상	주당수업시수 6시간 이상 14시간 이하	주당수업시간 5시간 이하 불인정

※ 경과조치 : 1994.9.21. 이전 국제기구·외국기관 또는 재외국민교육기관에 비상근으로 근무한 휴직기간은 종전의 규정에 의하여 경력평정기간에 포함시킴(휴직 당시 재직하였던 직위에 재직한 것으로 보아 100% 평정)

마. 다음 사유로 직위해제된 기간은 직위해제 당시 재직하였던 직위의 경력으로 보아 이를 평정함

1) 법 제44조의2제1항제2호에 따라 직위해제처분을 받은 사람이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
   - 해당 교육공무원에 대한 징계의결 요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 않기로 의결한 경우
   - 직위해제처분 또는 직위해제처분의 사유가 된 징계의결 요구에 의한 징계처분이 교원소청심사위원회 또는 소청심사위원회의 결정이나 법원의 판결에 의하여 무효 또는 취소로 확정된 경우

2) 법 제44조의2제1항제3호에 따라 직위해제처분을 받은 사람이 그 처분의 사유가 된 형사사건에 대하여 법원의 판결에 따라 무죄로 확정된 경우

3) 법 제44조의2제1항제4호에 따라 직위해제처분을 받은 사람이 다음에 모두 해당하는 경우
   - 법 제44조의2제1항제4호에 따라 직위해제처분을 받은 사람에 대한 징계의결 요구 또는 징계처분이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 (가) 소속 교육기관의 장 등이 법 제51조에 따른 징계의결 요구를 하지 않기로 한 경우 (나) 해당 교육공무원에 대한 징계의결 요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 않기로 의결한 경우 (다) 조사 또는 수사 결과에 의한 징계처분이 교원소청심사위원회 또는 소청심사위원회의 결정이나 법원의 판결에 의하여 무효 또는 취소로 확정된 경우
   - 법 제44조의2제1항제4호에 따른 직위해제처분의 원인이 된 비위행위에 대한 조사 또는 수사 결과가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 (가) 형사사건에 해당하지 않는 경우 (나) 사법경찰관이 불송치를 하거나 검사가 불기소를 한 경우. 다만, 「형사소송법」 제247조에 따라 공소를 제기하지 않는 경우와 불송치 또는 불기소를 했으나 해당 사건이 다시 수사 및 기소되어 법원의 판결에 따라 유죄가 확정된 경우는 제외 (다) 형사사건으로 기소되거나 약식명령이 청구된 사람이 법원의 판결에 따라 무죄로 확정된 경우

바. 정직기간의 경력평정

[사면에 따른 인사처리지침, 행정안전부 공고237호, 2010.8.16.]

- 징계처분을 받았으나 특별사면 또는 일반사면에 의하여 사면된 경우 해당 정직기간을 경력평정에 포함하여 평정함

사. 교육공무원 임용 전의 병역의무복무기간 인정 범위

1) 교육공무원으로 임용되기 전에 「병역법」 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 징집 또는 소집되거나 근무한 기간은 3년의 범위 내에서 경력평정기간에 포함하여 평정함(교사는 '가'경력, 교감ㆍ교육전문직은 '나'경력)

2) 무관후보생(현역의 사관생도, 사관후보생, 준사관후보생, 하사관후보생과 제1국민역의 사관후보생 및 하사관후보생을 말함)은 군복무경력에 포함되지 아니함. 따라서 교육대학 출신의 예비역 하사관 후보생(RNTC)이거나 또는 사병으로 복무하다가 장교로 임관된 경우 등, 임관 전 무관후보생 기간이 병적증명서에 병, 하사관 또는 장교의 복무기간으로 기재되어 있어도 군복무경력에서 제외. 다만, 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사 또는 사병은 무관후보생 기간이 없는 것으로 봄

3) 방위소집 복무자는 다음 기간을 군복무경력으로 인정

가) 1986.1.1. 이후에 방위소집 입영자는 법령상 복무기간의 범위 안에서 병적상의 실역 복무한 기간

나) 1985.12.31. 이전에 방위소집 입영자는 실역 복무기간이 12월 이상이거나 해제사유가 만기인 경우에는 1년을, 기타 복무단축사유(의가사, 질병사유 등)로 실역을 필한 경우에는 6월을 합산대상 기간으로 하며, 6월 미만인 실역미필 보충역은 군경력이 없는 것으로 함. 다만, 6월 미만 복무도 대학생 복무단축 등에 따라 실역을 필한 경우에는 6월을 인정

다) 의무경찰(전투경찰 포함), 해양경찰, 의무소방 대원 등으로 전환복무한 자는 「병역법」 제24조, 제25조 및 「전투경찰대설치법」 제3조제1항, 제2항 및 제3항, 「교정시설경비교도대설치법」 제3조제2항에 따라 군복무경력으로 갈음

라) 「병역법」 제5조 병역의 종류 및 제5장 보충역의 복무 중 공익근무/전문연구/산업기능요원(구 특례보충역) 등 병역지정업체(산업체)에서 근무한 경력이 병역증명서에 실역복무기간으로 기재되어 있다 하더라도 사실상 실역에 복무한 기간이 아니므로 군복무기간으로 인정하지 아니함

4) 여교원의 지원에 의한 군복무경력은 「병역법」 제3조에 따른 병역의무를 수행하기 위한 징집 또는 소집된 경력이 아니라 자발적인 직업선택에 의한 경력으로서 평정대상이 아님

제 4 절 근무성적평정 등(100점 만점)

1. 평정 기간 : 학년도 기준(매학년도 3월 1일~매학년도 종료일)

2. 평정 대상 : 교감, 장학사, 교육연구사, 교사

3. 평정 기준 (「교육공무원 승진규정」 제16조 ~ 제28조의9)

교감, 장학사 및 교육연구사(이하 '교감등' 이라 한다)의 근무성적평정은 승진규정 제16조 평정의 기준과 제17조 평정표의 평정사항에 따른 자료에 의거 평정하고, 교사는 승진규정 제28조의2 평정기준과 제28조의3 평정표의 평정사항에 따른 자료에 의거 평정하며, 다음 사항에 유의함

가. 교육공무원 자기실적평가서를 작성 · 제출하게 하고 이를 참작하여 평정

나. 직위별로 타당한 요소의 기준에 의하여 평정

다. 평정자의 주관을 배제하고 객관적 근거에 의하여 평정

라. 신뢰성과 타당성을 보장

마. 평정대상자의 근무성적을 종합적으로 분석 · 평가함

바. 평정 요소

구 분	평정요소
교감,장학사 교육연구사	교육공무원으로서의 태도(20점), 교육활동 및 교육연구 지원(40점) 교원 지원(20점), 행정 · 사무관리(20점)
교 사	교육공무원으로서의 태도(10점), 학습지도(40점) 생활지도(30점), 전문성개발(5점), 담당업무(15점)
※ 보건·사서·상담·영양교사는 업무의 특성을 충분히 고려하여 평정	

4. 평정점의 분포비율

가. 교감, 장학사, 교육연구사의 근무성적 평정결과 및 교사의 근무성적평정점과 다면평가점을 합산한 결과는 평정대상자 직위별로 다음의 평정 분포비율에 맞도록 평정하여야 함

평어	평정점	분포비율	비고
수	95점 이상	30%	○ '양'에 해당하는 비율을 적용하지 아니할 때에는 그 비율을 '미'에 가산하여 평정 ※ 단, '양'의 경우 최초 정기승급 예정일부터 6개월간 승급 제한(「공무원보수규정」 제14조제1항제3호)
우	90점 이상 ~ 95점 미만	40%	
미	85점 이상 ~ 90점 미만	20%(30%)	
양	85점 미만	10%(0%)	

나. 최종 근무성적 총평정점은 특별한 사정이 없는 한 동일하지 아니하도록 하여야 함

다. 남·여를 평정함에 있어 불합리한 평정이 되지 않도록 유의

5. 근무성적평정점 산출방법 (승진규정 제22조, 제28조의 7,8)

가. 교감, 장학사, 교육연구사

- 교감 등의 최종 근무성적 평정점은 100점을 만점으로 하되, 평정자의 평정점과 확인자의 평정점을 각각 50%로 환산한 후 그 환산된 점수를 합산하여 산출

나. 교사 : 근무성적평정점과 다면평가점의 합산점

1) 근무성적평정점은 평정자가 100점 만점으로 평정한 점수를 20%로, 확인자가 100점 만점으로 평정한 점수를 40%로 환산한 후 그 환산된 점수를 합산하여 60점 만점으로 산출

2) 다면평가점은 『부산시교육청 교사 다면평가 운영계획』에 의거 실시하되, 다면평가자가 정성평가의 방법에 따라 100점 만점으로 평가한 점수를 32%로, 정량평가의 방법에 따라 100점 만점으로 평가한 점수를 8%로 각각 환산한 후 그 환산된 점수를 합산하여 40점 만점으로 산출

3) 최종 근무성적평정점은 근무성적평정점과 다면평가점을 합산하여 100점 만점으로 산출

다. 교감 등의 근무성적 평정점 및 교사의 근무성적평정점과 다면평가점 합산점 산출 비율

평정대상	환 산 율			비고
	평정자	확인자	다면평가자	
교 사	20%	40%	40%	소수 넷째자리에서 반올림하여 소수 셋째자리까지 산출
교감, 장학사, 교육연구사	50%	50%	·	

6. 근무성적평정점 평정방법

가. 평정점 부여는 자연수 배분 방식(최상위점부터 자연수 단위로 배분)으로 급간을 고르게 하되, 각 자연수 단위의 급간에 해당하는 대상자가 1명 이상일 경우 동점이 없도록 '소수점 부여 방식'대로 소수점을 부여함(단, '수'등급은 대상인원이 11명까지는 100점부터 0.5점 단위로 차감하여 부여함)

▣ 소수점 부여 방식

1명일 때 0	9명일 때 9,8,7,6,4,3,2,1,0
2명일 때 5,0	10명일 때 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
3명일 때 7,3,0	11명일 때 95,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0,
4명일 때 8,5,3,0	12명일 때 95,9,85,8,7,6,5,4,3,2,1,0
5명일 때 8,6,4,2,0	13명일 때 95,9,85,8,75,7,6,5,4,3,2,1,0
6명일 때 8,7,5,3,2,0	14명일 때 95,9,85,8,75,7,65,6,5,4,3,2,1,0
7명일 때 9,7,6,4,3,1,0	15명일 때 95,9,85,8,75,7,65,6,55,5,4,3,2,1,0
8명일 때 9,8,6,5,4,3,1,0	16명일 때 95,9,85,8,75,7,65,6,55,5,45,4,3,2,1,0

1) 평정점 '수' 등급은 대상인원이 11명까지는 아래표와 같이 부여함(순위별 차이 0.5점)

등급	수										
순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
점수	100	99.5	99	98.5	98	97.5	97	96.5	96	95.5	95

2) 평정점의 '수' 등급 대상인원이 12명 이상일 경우 자연수 배분 방식(최상위점부터 자연수 단위로 배분)으로 급간을 고르게 하되, 자연수 단위의 급간 인원수에 따라 위의 '소수점 부여 방식' 대로 소수점을 부여함

3) '우', '미'('양' 포함) 등급 대상자의 평정점 부여는 대상인원에 관계없이 자연수 배분 방식(최상위점부터 자연수 단위로 배분)으로 급간을 고르게 하되, 자연수 단위의 급간 크기보다 대상자가 많을 때 동점이 없도록 '소수점 부여 방식' 대로 소수점을 부여함

(예1) '수' 단계의 대상인원이 8명인 경우(11명까지는 0.5점 단위로 부여)

순위(수)	1	2	3	4	5	6	7	8
점수	100	99.5	99	98.5	98	97.5	97	96.5

(예2) '수' 단계의 대상인원이 14명인 경우

- 99점, 98점, 97점이 3명씩 : 소수점 이하 7,3,0 적용
- 96점, 95점이 2명씩 : 소수점 이하 5,0 적용

점수대	100	99	98	97	96	95	계
인원배분	1	3	3	3	2	2	14
점수배분	100	99.7/99.3/99.0	98.7/98.3/98.0	97.7/97.3/97.0	96.5/96.0	95.5/95.0	

순위(수)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
점수	100	99.7	99.3	99	98.7	98.3	98	97.7	97.3	97	96.5	96	95.5	95

(예3) '우' 단계의 대상인원이 4명일 경우

순위(우)	1	2	3	4
점수	94	93	92	91

(예4) '우' 단계의 대상인원이 12명일 경우

- 94점, 93점이 3명씩 : 소수점 이하 7,3,0 적용
- 92점, 91점, 90점이 2명씩 : 소수점 이하 5,0 적용

점수대	94	93	92	91	90	계
인원수	3	3	2	2	2	12
점수	94.7/94.3/94.0	93.7/93.3/93.0	92.5/92.0	91.5/91.0	90.5/90.0	

순위(우)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
점수	94.7	94.3	94	93.7	93.3	93	92.5	92	91.5	91	90.5	90

7. 평정표 및 평정사항 (「교육공무원 승진규정」 제17조, 제28조의3)

가. 교감, 장학사, 교육연구사 : 근무성적평정표에 의함

나. 교사 : 근무성적평정표, 다면평가표, 근무성적평정 및 다면평가 합산표에 의함

다. 승진후보자명부작성권자는 필요하다고 인정하는 경우에 교육부장관이 정하는 범위 안에서 근무성적평정조정위원회의 심의를 거쳐 교감 등의 평정요소별 평정점 및 교사의 근무성적평정표 및 다면평가표의 요소별 점수를 조정할 수 있음

8. 평정의 예외

가. 휴가, 휴직, 직위해제 기타 사유로 평정단위 학년도의 2개월 미만 근무한 자

※ '근무'란 '실 근무'를 의미함

※ 휴직, 직위해제된 자라 하더라도 당해 평정단위 연도 중 2개월 이상 근무한 경우에는 평정함(퇴직자 제외)

나. 2개월 이상 교육기관, 교육행정기관, 교육연구기관의 다른 직위를 겸임하거나, 특별연수파견 외의 사유로 동기관 등에 파견근무하게 된 경우에는 당해 기관의 의견을 반영하여 「승진규정」 제16조 및 제21조의 규정에 의하여 평정함

※ 겸임기관 또는 파견되는 기관에서 해당 교육공무원의 근무실적 등을 객관적으로 보여줄 수 있는 참고자료를 제출받도록 함

〈 제출 자료 예시 〉
- 겸임기관 또는 파견되는 기관장의 근무성적평정 지표별 의견서
- 겸임기관 또는 파견되는 기관의 다면평가 자료
- 해당 교육공무원의 당해 연도 주요 활동실적 및 기타 증빙서류(초과근무 확인서, 표창장 사본, 사진, 포트폴리오, 관련 공문 등)

다. 평정단위 연도의 10개월을 초과한 연수나 특별연수파견, 교육기관, 교육행정기관, 교육연구기관 외의 기관 파견으로 인하여 근무성적을 평정할 수 없을 때에는 파견 전 2회의 근무성적평정의 평균을 당해 교육공무원에 대한 평정으로 갈음함(2개월 이상 근무한 경우에는 평정해야 함)

라. 신규채용 또는 승진임용된 경우에는 2개월이 경과한 후의 최초의 정기평정일에 평정하여야 함

마. 상위의 교원자격을 취득한 때에는 2개월이 경과한 후에 동 자격 취득 전의 평정을 참작하여 평정하여야 함

바. 교감 등이 전직된 경우에는 전직된 당해연도 평정 외의 평정은 전직되기 전의 직위에서 받은 근무성적평정을 당해 평정으로 함. 다만, 장학사 또는 교육연구사의 경우에는 교감 등의 직위에서 받은 근무성적평정을 당해 평정으로 함
(「교육공무원 승진규정」 제20조제7항)

사. 수석교사는 평정대상 대상에서 제외하고 별도 방법(업적평가(90점)과 연수실적평가(10점)을 합산)으로 평정함

아. 평정대상기간 중 평정점이 없는 평정단위 연도가 있을 때에는 그 평정단위 연도의 전후에 평정한 평정점의 평균을 그 평정단위 연도의 평정점으로 함. 이 경우, 평정점이 없는 평정단위 연도 전의 평정점이 없을 때에는 그 평정단위 연도 전의 평정점 등은 85점으로 함

9. 평정결과의 공개

가. 평정대상자의 요구가 있는 때에는 특별한 사정이 없는 한 본인의 최종 근무성적 평정점을 알려주어야 함

☞ 특별한 사정 : 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 제5호에 의거 최종 근무성적평정점을 조정하고 승진후보자 명부를 작성하는 등 일련의 과정 중에 최종 근무성적평정점을 공개할 경우 인사업무의 정상적인 추진이 어렵다고 판단되는 때

나. 평정대상자의 '개인적인 정보공개청구' 요구가 있는 경우, 유·초·중학교 교사는 교육지원청, 고등학교 및 특수학교 교사는 시교육청에서 본인의 최종 근무성적 평정점 공개

* 공개 내용 : 근무성적총괄표의 평정점, 평어
* 공개 주체 : 시교육청 또는 교육지원청
* 유의 사항 : 청구인 '본인'의 정보에 한해 공개하며, 청구와 관계없이 일괄공지하거나, 본인이 아닌 제3자에게 공개하지 않음[교육부 교원정책과-1896, 2007.11.15.]

10. 근무성적평정 결과의 활용(「교육공무원 승진규정」 제27조, 제28조의9)

근무성적평정 결과는 전보, 포상 등 인사관리에 반영함

11. 승진후보자의 근무성적평정점 산정(「교육공무원 승진규정」 제40조제2항~제4항)

가. 교장, 장학관 및 교육연구관 승진후보자 평정

근무성적평정점 = (최근 1년 이내 평정점 × 34/100) + (최근 1년전 2년 이내 평정점 × 33/100) + (최근 2년전 3년 이내 평정점 × 33/100)

나. 교감 승진 및 교감자격연수 대상자 평정

1) 명부의 작성기준일부터 5년 이내에 해당 직위에서 평정한 합산점 중에서 평정 대상자에게 유리한 3년을 선택하여 산정

2) 합산점 = (명부의 작성기준일부터 가장 가까운 학년도의 합산점 × 34/100)
+ (명부의 작성기준일부터 두 번째 가까운 학년도의 합산점 × 33/100)
+ (명부의 작성기준일부터 세 번째 가까운 학년도의 합산점 × 33/100)

다. 근무성적평정점을 계산함에 있어서 소숫점 이하는 넷째자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 계산함

라. 교감 등이 전직된 경우에는 전직된 당해 학년도 평정 외의 평정은 전직되기 전의 직위에서 받은 근무성적평정을 당해 평정으로 함. 다만, 장학사 또는 교육연구사의 경우에는 교감 등의 직위에서 받은 근무성적평정을 당해 평정으로 함 (「교육공무원 승진규정」 제20조제7항)

12. 기타 근무성적평정 시 유의 사항

가. 교육공무원 행정 및 징계처분에 따른 인사상 불이익 처분기준

[2007.11.07. 부산광역시교육청]

구 분	근무성적 반영	비고
주의	2건의 경우 0.2점, 추가 1건당 0.1점씩 평정된 점수에서 감점	※ 감점 시 근무성적총괄표 작성 요령 - '평점'란에 감점된 점수를 기재하고 '비고'란에 원점수 기재 - 순위는 감점하고 난 후의 점수에 따른 순위 기재 (감점으로 인한 동점은 특별한 사정으로 간주하여 인정함)
경고	근무성적 최상위 5% 이내 평정할 수 없음	
불문경고	근무성적 최상위 15% 이내 평정할 수 없음	
징계	근무성적 '우' 이하 평정	

나. 교감이 2인 이상인 학교는 교감 전원이 공동 평정하고 날인

다. 근무성적평정조정위원회의 근무성적 심의·조정

(「교육공무원 승진규정」 제23, 24조, 제28조의8)

1) 교육공무원의 근무성적을 평정할 때는 근무성적평정조정위원회의 심의 · 조정을 거쳐야 함

2) 근무성적평정조정위원회 : 교육(지원)청(위원은 5~7명, 위원장은 설치기관장의 차순위 자)

3) 조정 내용

가) 평정대상 전원의 분포 비율

나) 소속기관 간 및 보조기관 간의 균형

다) 기타 근무성적평정의 신뢰성과 타당성을 높이기 위한 필요한 사항

4) 재조정 요구 : 조정위원회의 설치기관의 장은 조정 결과가 심히 부당하다고 인정하는 경우에는 당해 조정위원회의 장에게 재조정 요구 가능

라. 근무성적평정 확인위원회의 근무성적 심의

1) 확인자가 교감 등의 근무성적을 평정할 때에는 근무성적평정 확인위원회의 심의를 거쳐야 함

2) 근무성적평정 확인위원회는 근무성적평정 확인자가 소속된 기관에 설치하되 그 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 설치기관의 장이 정함

마. 근무성적평정 결과의 보고

근무성적 평정과 다면평가의 결과를 합산한 때에 그 결과를 평정후 10일 이내에 임용권자에게 보고하되, 근무성적의 확인자는 근무성적평정표와 다면평가표, 근무성적평정 및 다면평가 합산표를 모두 평정대상자의 임용권자에게 보고하여야 함

바. 평정자와 확인자가 동일인이 되어서는 아니됨

(「교육공무원인사관리규정」 제6조)

제 5 절 연수성적평정(30점 만점)

1. 평정의 대상 : 교감, 장학사, 교육연구사, 교감자격 증 소지 교사, 교감자격연수 희망교사

2. 평정의 내용 (「교육공무원 승진규정」 제29조, 제32조)

구 분	내 용	비 고
교감 등(15점)	교육성적평정(15점) ※ 2021.3.1.자 이후 연구실적은 평정하지 않음	〈교육성적평정〉 : 직무연수성적 + 자격연수성적 〈연구실적평정〉 : 연구대회입상실적 + 학위취득실적
교 사(30점)	교육성적평정(27점) + 연구실적평정(3점)	

3. 교육성적평정 (「교육공무원 승진규정」 제32조 및 부칙)

가. 직무연수성적

1) 당해 직위에서 「교원 등의 연수에 관한 규정」에 의한 연수기관 또는 교육부장관 또는 교육감이 지정한 연수기관에서 10년 이내에 이수한 60시간 이상의 직무연수 환산 성적 및 직무연수 이수 실적(교감 등 제외)을 대상으로 평정함(180시간 또는 120시간 이상의 직무연수도 1회로 간주하며 평정기준일 2월 말일 현재 10년 이내의 직무연수만 인정함)

※ 제31조제1항의 개정규정에 따라 2016학년도에 대한 평정부터 2025학년도에 대한 평정까지 연수성적평정을 실시하는 경우 제32조제2항을 적용할 때에는 "10년 이내에 이수한 60시간 이상의 직무연수성적"을 "10년 2개월 이내에 이수한 60시간 이상의 직무연수성적"으로 본다.

다만, 교육공무원이 전직된 경우에는 전직 전의 직위 중의 이수한 직무연수(교육전문직원경력이 있는 교감은 교감자격증을 받은 후의 직무연수에 한하고, 교육전문직원은 교감 등의 직위에서 이수한 직무연수에 한함)를 포함하여 평정함

2) 교육성적으로 평정된 직무연수성적은 다시 중복하여 직무연수이수실적으로 평정할 수 없음[교원정책과-35397(2012.10.5.), 2016.1.31.자 명부작성 시부터 적용]

3) 직무연수성적 환산표

직무연수성적	직무연수환산성적
95점 초과	100점
90점 초과 ~ 95점 이하	95점
85점 초과 ~ 90점 이하	90점
85점 이하	85점

나. 자격연수성적

1) 교장 승진후보자명부 작성의 경우 : 교장자격연수 성적

2) 교감 승진후보자명부 작성의 경우 : 교감자격연수 성적

3) 장학관·교육연구관 승진후보자명부 작성의 경우 : 교장자격연수 성적, 교감자격연수 성적, 1급정교사자격연수 성적, 전문상담교사자격연수 성적 등 모든 자격연수 성적 중 최근에 이수한 성적

4) 교장자격연수대상자 지명을 위한 순위명부 작성의 경우 : 교감자격연수 성적

5) 교감자격연수대상자 지명을 위한 순위명부 작성의 경우 : 1급정교사·전문상담교사 또는 1급정교사자격증 취득 후의 사서교사 자격연수 성적. 단, 동일한 자격종별 내에서 발령과목이 변경된 경우(1급에서 2급으로 또는 2급에서 1급으로)에는 변경 전 · 후의 1급 정교사 과목을 교육성적 평정대상 자격연수성적으로 하고, 1급 정교사 자격이 2개 이상인 경우에는 응시대상자 본인에게 유리한 과목을 교육성적 평정대상 자격연수성적으로 함

다. 특수한 경우의 직무연수 및 자격연수의 평정 방법

연번	해 당 사 항	평 정 방 법
1	교육성적이 만점의 6할 미만일 때	○ 평정하지 않음
2	하나의 자격연수가 분할 실시되어 그 성적이 둘 이상인 때	○ 둘 이상의 성적을 이수시간 수에 비례하여 환산한 후 합산 평균 (소수점이하 셋째자리까지 산출)
3	평어와 점수로 기재된 연수성적	○ 점수로 기재된 것을 평정
4	연수성적이 평어로만 평정되어 있을 때	○ 최상위 등급의 평어 : 만점의 90% ○ 차상위 등급의 평어 : 만점의 85% ○ 제3등급 이하의 평어 : 만점의 80%

연번	해 당 사 항	평 정 방 법
5	학위취득성적을 자격연수성적으로 평정할 때 (교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원 교육과)	○ A학점 이상 : 만점의 90% ○ B학점 이상 : 만점의 85% ○ D학점 이상 : 만점의 80%
6	교육성적이 만점의 8할 미만 (교육을 받았으나 교육성적이 없는 경우 포함)	○ 만점의 80%

라. 교육성적평정점(「교육공무원 승진규정」 제33조)

평정대상자		자 격 연 수	직 무 연 수
교장	승진 후보자	○ 교장자격연수성적(9점) ☞ 9점-(자격연수성적만점-자격연수성적)×0.05	○ 당해직위에서 이수한 1개의 성적(6점) ☞ 6점× 직무연수환산성적 / 직무연수성적만점
	자격연수 대상자	○ 교감자격연수성적(9점) ☞ 9점-(자격연수성적만점-자격연수성적)×0.05	
교감	승진 후보자	○ 교감자격연수성적(9점) ☞ 9점-(자격연수성적만점-자격연수성적)×0.05	○ 평정일로부터 10년 2개월이내에 받은 60시간 이상의 직무연수(18점) ☞ 6점× 직무연수환산성적 / 직무연수성적만점 + 6점×직무연수횟수 (2회에 한함)
	자격연수 대상자	○ 1급정교사 및 보건교사 자격연수성적 ○ 전문상담교사자격연수성적 ○ 석사학위 연계과정을 이수하여 석사학위를 취득하고 전문상담교사(1급) 자격증을 취득한 자의 자격연수성적(학위평정방법으로 평정)(9점) ☞ 9점-(자격연수성적만점-자격연수성적)×0.025 *「교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙」 제4조제4항	
장학관 교육연구관 승진후보자		○ 교장자격연수성적, 교감자격연수성적, 1급정교사 자격연수성적, 전문상담교사자격연수성적등 모든 자격연수성적 중 최근에 이수한 성적(9점) ☞ 9점-(자격연수성적만점-자격연수성적)×0.05	○ 당해직위에서 이수한 1개의 성적(6점) ☞ 6점× 직무연수환산성적 / 직무연수성적만점

4. 연구실적 평정 (「교육공무원 승진규정」 제34조 ~ 제37조)

가. 연구실적 평정방법

1) 연구대회 입상실적 평정

가) 연구대회 입상실적 평정은 해당 직위에서 다음 각 호의 1에 해당하는 실적을 대상으로 함. 다만, 교육공무원이 전직을 한 경우에는 전직하기 전의 직위에서 입상한 연구실적을 포함하여 평정함

(1) 국가, 공공기관 또는 공공단체가 개최하는 교육에 관한 연구대회로서 교육부장관이 인정하는 전국규모의 연구대회에서 입상한 연구실적

(2) 특별시·광역시 또는 특별자치시·도 또는 특별자치도의 교육청·지방공공기관 및 공공단체등이 개최하는 교육에 관한 연구대회로서 시·도 교육감이 인정하는 시·도 규모의 연구대회에서 입상한 연구실적

나) 연구대회 입상실적은 1년에 1회의 연구대회입상실적에 한하여 평정함

다) 연구대회 입상실적이 2인 공동작일 경우 각각 입상실적의 7할, 3인 공동작인 경우 각각 입상실적의 5할, 4인 이상 공동작일 경우 각각 입상실적의 3할로 평정함

라) 시·도간 교류로 전입한 교원의 전입 전 해당 시·도 교육감이 수여한 연구실적은 「교육공무원 승진규정」 제35조제1항제2호와 「교육공무원 인사관리규정」 제9조제1항 및 제3항의 조건을 충족시킨 경우, 「교육공무원 승진규정」 제35조를 적용하여 연구실적으로 평정함(교육부 교정 07000-504, 1999.5.24.)

2) 학위 취득실적 평정

가) 교육공무원이 해당 직위에서 석사 또는 박사학위를 취득한 경우에는 그 취득학위 중 하나를 평정대상으로 하고, 교육공무원이 전직된 경우에는 전직되기 이전의 직위 중의 학위 취득실적을 포함하여 평정함

※ 2005학년도 1학기까지 대학원에 입학한 경우에는 2개의 석사학위를 인정하며, 이 경우 2개의 석사학위가 동일 전공이거나, 이수 또는 수강기간이 중복될 경우 그 중 유리한 1개의 실적만을 인정함

※ 2005학년도 1학기까지 대학원에 입학한 2개의 석사학위와 1개의 박사학위를 가진 경우, 2개의 석사학위 또는 1개의 박사학위 중 택일하여 인정함

※ 2005학년도 2학기 대학원 입학자부터는 해당 직위에서 취득한 1개의 석사학위만을 평정대상으로 인정함.(교원정책과-3378, 2004.12.29.)

※ 임용 전 취득한 석사학위 이상은 학위취득실적으로 인정하지 않음

※ 대학원에서의 학위 취득 실적을 연구점수로 대체하지 않을 경우 직무연수 학점화 대상으로 인정(1학점 당 0.02점)

나) 「교육공무원 승진규정」 제33조제4항의 규정에 의하여 자격연수성적으로 평정된 석사학위취득논문은 평정대상에서 제외함

다) 일반대학원에서 학위를 취득한 경우 : 직무와 관련 있음을 입증할 수 있는 자료 제출

라) 직무와 관련 있는 학위 논문

(1) 직접 수업을 담당하고 있는 교과목 이외에도 학생생활지도, 특별활동, 학교 또는 학급경영, 교무업무, 기타 학생교육과 관련된 내용의 학위논문 (교직 01101-788 : 1987.12.22.)

(2) 교육대학원에서 취득한 교육학 석사학위 이외의 석사학위에 1.5점의 가산점을 부여할 경우에는 '직무와 관련 있는 학위'임을 입증할 수 있는 자료를 제출함

※ 학위취득실적 평정은 학위취득을 위한 논문을 대상으로 평정하는 것이 아니라 학위취득실적을 평정 대상으로 하는 것임(교육부 교육공무원 승진규정 중 개정령 업무안내, 2002.6.25.)

마) 사이버대학 설립·운영 규정 [대통령령 제29816호, 2019.6.11.]에 따른 특수대학원 학위인정

【참고】 **교육공무원 승진규정 부칙** 〈제30495호, 2020.2.28.〉

제1조 (시행일) 이 영은 2020년 3월 1일부터 시행한다.

제2조 (연구실적평정 및 명부의 작성에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 연구대회입상실적(이 영 시행 전이나 이 영 시행 이후 1년 이내에 연구대회에 참가하여 입상한 실적을 포함한다)이 있거나 학위취득실적(이 영 시행 전이나 이 영 시행 이후 1년 이내에 대학원에 입학하여 학위를 취득한 실적을 포함한다)이 있는 사람에 대한 연구실적평정 및 명부의 작성에 관하여는 제29조(평정의 구분), 제35조(연구대회입상실적평정)제1항 각 호 외의 부분 단서, 제36조(학위취득실적평정) 본문 및 제40조(명부의 작성)제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

나. 연구실적 평정점 (「교육공무원 승진규정」 제36조, 제37조)

○ 연구실적 평정점은 다음 표에 의하여 평정하되 3점을 초과할 수 없음

구 분	평 정 점		
「교육공무원 승진규정」 제35조의 규정에 의한 연구대회입상실적	입상등급	전국규모	시·도규모
	1등급 2등급 3등급	1.50점 1.25점 1.00점	1.00점 0.75점 0.50점
「교육공무원 승진규정」 제36조의 규정에 의한 학위취득실적	박 사	○ 직무와 관련있는 학위 : 3점 ○ 그 밖의 학위 : 1.5점	
	석 사	○ 직무와 관련있는 학위 : 1.5점 ○ 그 밖의 학위 : 1점	

다. 연구실적의 등급기준

1) 전국규모 연구대회(「교육공무원 인사관리규정」 제9조제1항 및 「연구대회 관리에 관한 훈령」 제480호(2024.3.15.일부개정)

연번	대 회 명	개최 조직
1	전국학교체육연구대회(종전 전국학교체육연구논문 발표대회)	대한체육회
2	전국교육자료전	한국교원단체총연합회
3	전국현장교육연구대회	한국교원단체총연합회
4	전국초등교육연구대회	한국교원단체총연합회
5	인성교육실천사례연구발표대회	교육부 한국교육개발원
6	수업혁신사례연구대회 (종전 교실수업개선실천사례연구발표대회, 열린교육실천사례연구발표대회)	교육부
7	전국과학전람회 관련 학생작품지도논문연구대회	과학기술정보통신부 국립중앙과학관
8	전국학생과학발명품경진대회 관련 학생작품지도논문연구대회	과학기술정보통신부 국립중앙과학관
9	전국교원발명연구대회	특허청
10	과학교육연구대회	한국과학교육단체총연합회

연번	대 회 명	개최 조직
11	전국농업교사현장연구대회	한국농업교육협회
12	교육방송연구대회	한국교육방송공사
13	디지털교육연구대회(종전 교육정보화연구대회, 전산개발경진대회, 전국교육용소프트웨어공모전, ICT활용교육연구대회)	한국교육학술정보원
14	전국특수교육연구대회(종전 특수교육용소프트웨어공모전)	한국특수교육총연합회
15	진로교육실천사례연구발표대회	교육부
16	학교통일교육 연구대회	교육부, 국립통일교육원
※	올해의스승교육발전연구실천대회(2019 폐지)	교육부
※	전국교과교육연구발표대회(종전 전국열린교육연구발표대회)(2022폐지)	한국미래교육연구협의회 (종전 한국열린교육협의회)
※	전국 특성화고/마이스터고 학교경영 및 교수학습 연구대회(2022폐지)	교육부 한국직업능력개발원
※	자유학기제 실천사례 연구대회(2023폐지)	교육부 한국과학창의재단

2) 시도규모 연구대회

가) 시·도 교원단체가 해당 시·도교육청 교육감과 협의를 거쳐 개최한 교육에 관한 연구논문 평가대회

나) 기타 시·도교육감의 승인을 받아 주최한 교육에 관한 연구대회

- 교육과학전시회 입상실적('64년 이후)
- 교육자료전시회 입상실적('69년 이후)
- 교육연구회(분과회) 실천사례('80년 이후)
- 우리 교육청 주최 과학전시회의 학생작품 지도교사상('84년 이후)
- 학생과학발명품경진대회 학생작품지도사례('97년~'99년), 지도논문 연구대회 (과기 81320-11416, 2000.12.23. 이후)
- 생활지도 사례('77년~'81년) 및 학생상담지도사례('82년 이후)
- 부산교육지 게재 연구논문('76 이후)
- 체전 지도교사상(체육 우수지도 사례 논문 입상)('82년 이후)

- 진로지도 우수사례('91년 이후)
- 인성교육실천사례('95년 이후)
- 교육정보화연구대회(교육부훈령 제720호, '07.3.12.이후)
- 교육용 Software 공모전, ICT활용교육연구대회(명칭변경)
- 특별연구교사 연구실적('97.12. 이후)
- 교육방송활용 연구대회('92년 이후)
- 모범수업('82.12.31.~'84.12.9.), 수업참관제('85.12.31. ~ '91.12.26.), 수업연구 발표대회('96 이후)
- 수업혁신사례연구대회(교실수업개선(열린교육) 실천사례 발표대회)('99년 이후)
- 영어로 진행하는 영어수업 경연대회(2000.12. 이후)
- 독서교육 실천사례(초등 81132-531, 2002.3.20. 이후)
- 문화예술교육 실천사례 발표대회(2009년 이후)

3) 전국규모 등급 기준

구 분	과 학 전람회	교 육 자료전	연구 논문	대한민국 미 술 전	학교체육연구논문 (대한체육회)	전산개발 경진대회	교육용 SOFTWARE 공 모 전
1등급 (최상위입상)	특 선	특 상 (특 선)	우수	대통령상	최우수상 문화체육부장관	금 상	금 상
2등급 (차상위입상)	우 수	우 량	우량	국 무 총리상	우수상 대한체육회장	은 상	은 상
3등급 (기타 입상)	우 량 (입선작)	노 력 (장 려)	장려	장관상	장려상 대한체육회장	동 상 장려상	동 상 장려상

※ 단, 입상의 등급이 없거나 등급을 구분할 수 없을 때에는 3등급으로 봄

※ 다음 입상은 연구실적에서 제외

○ 1991.9.20. 이후 한국문화예술진흥원 주최의 대한민국미술전람회의 입상(교육부 훈령 484호 1991.9.20.「인사관리규정」 개정)

○ 1994.9.8. 사단법인 한국체육학회가 주최한 제10회 체육연구논문 발표회의 입상(「교육공무원 승진규정」 제35조제1항제1호의 규정에 의거 교육부장관이 인정한 연구대회가 아님)

4) 유의 사항

가) 동일 연구물로 중복 입상한 것은 유리한 쪽 하나만을 평정함(지방대회입상과 전국대회입상을 중복 평정하는 사례가 없도록 함)

나) 연구계획 수립·연구 연도(학년도)와 입상 연도(학년도)가 다를 경우나, 상장 내용상 명시된 연도(학년도)와 수상연도(학년도)가 다를 경우 입상(수상) 연도(학년도)를 기준으로 평정함(교육부 교정 81801-1042, 1998.12.2.)

○ 2016학년도 연구실적평정대상기간은 2016.1.1.~2017.2.28.까지로 한다.
(교육부 교원정책과-3618(2016.6.29.) 연구대회 입상실적 평정기간 안내 공문)

제 6 절 가산점평정

1. 평정 대상 : 교감, 장학사, 교육연구사, 교감자격증 소지 교사, 교감자격연수 희망교사

2. 평정 기준 (「교육공무원 승진규정」 제41조)

가. 공통가산점과 선택가산점으로 구분하여 평정

나. 당해직위 또는 전직 이전의 직위에서 취득한 실적을 평정함

다. 교육전문직원경력이 있는 교감의 가산점 평정은 교감자격증 취득 후의 사유에 한함

라. 교육전문직원은 교감·장학사 및 교육연구사의 직위에서 취득한 가산점에 한함

3. 평정 기준일 : 매학년도 종료일(2월말)

4. 공통가산점 (「교육공무원 승진규정」 제41조제3항제1호~제4호)

가. 교육부장관 지정 연구학교(시범·실험학교 포함, 이하 같음) 근무경력(1.00점 만점)

1) 1973.1.1. 이후 교육부장관이 지정한 연구학교의 교원으로 학교지정의 목적달성에 직접 이바지하였다고 표창을 받은 자 또는 인정된 자의 경력에 대하여 1월마다 0.018점(1개월 미만인 경우에는 일 0.0006점)씩의 점수를 가산함

※ 종전의 「학교급식법 시행령」 제9조에 의하여 문화체육관광부장관 또는 교육감이 지정한 학교급식시범(연구)학교 교원으로 지정, 목적달성에 직접 이바지한 경력은 현행 연구(시범)학교 근무 가산점 부여(1996.4.26. 이후)

2) 해당자에 대하여는 확인자가 확인한 인정서(또는 공문) 사본 1부를 제출

나. 재외국민교육기관의 파견근무경력(0.50점 만점)

1) 재외국민교육기관에 파견근무한 경력에 대하여는 1월마다 0.015점(1개월 미만인 경우에는 일 0.0005점)씩의 점수를 가산함

2) 해당자에 대하여는 보직교사경력확인서와 유사한 확인서를 작성하여 제출

다. 직무연수 이수실적(1점 만점)

1) 임용 후 직무연수에 대하여 15시간을 1학점으로 하여, 1학점 당 0.02점, 연 0.08점이내 총 상한점 1점
(2004.2.29. 이전 기 취득점은 1학점 당 0.02점, 연 0.12점까지 인정)

연도	평정기간	상한점
2015.12.31. 이전	1.1.~12.31.	2004.02.29. 이전 : 연 0.12점 2004.03.01. 이후 : 연 0.08점
2016.1.1.~2017.02.28.	2016.1.1.~2017.02.28.	연 0.08점
2017.3.1.이후	3.1. ~ 다음해 2월말일	연 0.08점

[참고] 교원 등의 연수에 관한 규정 시행 규칙 제4조(연수대상자의 선발) 제6항 : 교감과정의 응시대상자 순위명부를 작성할 때에는 한국사 능력의 검정 결과가 3급 이상이거나 연수원에서 60시간 이상의 한국사 관련 연수를 받은 사람을 대상으로 함. 2018.1.1.부터 시행

2) 직무연수 이수실적 인정 연수기관

가) 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제2조제2항의 규정에 의거 대학, 산업대학, 교육대학에 부설한 연수기관(교육연수원, 교육행정연수원, 종합교육연수원, 원격교육연수원)

나) 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제2조제2항 및 동시행규칙 제3조의 규정에 의거 교육부장관이 인가한 공립·사립의 대학 및 사범대학 부설 연수기관 및 교육부장관이 지정하는 기관 부설 연수기관(교육연수원, 교육행정연수원, 종합교육연수원, 원격교육연수원)

다) 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제5조에 의거 교육부장관 또는 교육감이 지정한 특수분야 연수기관

라) 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제12조 및 동시행규칙 제10조에 의거 선정된 특별연수기관

마) 기타 교원 연수기관

(1) 국가전문행정연수원의 교육행정연수부 및 교육부 직속 국립특수교육원

(2) 시·도교육청 조례에 의거 교원연수를 담당하는 교육청 직속기관

※ 위 다)에서 지정한 교원연수기관이 아닌 곳에서 연수한 실적(특수분야연수기관 지정을 받지 않은 학교에서 실시한 연수 등)은 제외

3) 직무연수 이수실적 인정 대상 연수 : 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제6조제1항의 규정에 의한 직무연수 중 NEIS 인사기록에 등재된 연수에 한함

가) 대학원 학위취득과 국가자격법령에 의한 자격취득이 연구점수, 자격연수성적 대체가산점 등으로 이미 평정된 경우 평정대상에서 제외

나) 교육성적으로 평정된 직무연수의 경우는 직무연수이수실적 평정대상에서 제외함 [교원정책과-35397(2012.10.5.), 2016.1.31.자 명부 작성 시부터 적용]

다) 교원연수 인정 기준[「2014년도 교원연수 중점추진 방향」 2013.11.14. 교육부]

(1) **동일 · 유사과정 중복 허용 범위**

(가) 2014.1.1. 이후 이수한 연수(기간 제한 없음)

- 원칙 : 2강좌 중 1강좌 인정
- 예외 : 해당 연수생이 동일 · 유사과정이 아님을 증명할 경우 2강좌 모두 인정(연수생 입증책임)
- 2개 강좌명이 동일 · 유사하여도 해당 연수과정표 등을 통해 과목의 70% 이상 다른 과정임을 증명할 경우 2강좌 모두 인정

(나) 2013.12.31. 이전 이수한 연수(초등교육과-2112, 2005.3.8. 2005학년도 연수운영 방향)

- 동일과정 중복연수(동일 연수기관의 동일 연수과정명)는 불인정 : 제한 기간 2년

(2) **연수 기간 중복 허용** [교원복지연수과-5960(2013.11.14.)]

기존의 기간 중복 금지는 2013.12.31.까지 받은 연수에 적용하고, 2014년 1월 이후에 개설되는 연수과정부터 기간 중복 금지 폐지

(가) 2014년 1월 이후 개설되는 연수 과정 : 연수기간 중복 허용

- 같은 기간 동안 2개 이상 연수과정을 이수하여도 전부 인정
- 같은 기간 중에 다양한 원격연수과정 수강 가능
- 단, 같은 기간 동안에 서로 다른 집합연수를 2개 이상 이수하는 등 물리적으로 불가능한 경우에는 허용되지 아니함(사례 : 대학원 연수 파견 기간 중 교감 자격연수 이수 등)

(나) 2013.12.31.이전 개설 된 연수

- 원격교육 연수과정 인정범위
  - ○ 학기 중 : 1강좌
  - ○ 방학 중 : 2강좌(출석연수와 중복될 경우 1강좌만 인정)
- 원격연수와 집합(원격)연수의 중복 허용 범위
  - ○ 학기 중 기간 중복 : 원격연수와 집합(원격)연수의 중복은 허용하지 않음
  - ○ 단, 원격연수와 집합(원격)연수의 중복 시 연수기간이 짧은 연수의 기간을 기준으로 연수기간의 1/4 이하인 경우에는 2강좌 모두 인정(기간 중복이 1/4 초과인 경우 2강좌 중 1강좌만 인정)
    (예) 원격연수 3주, 출석연수 2주(10일)의 경우 중복허용 기간 2일

(예외1) 교육부 및 교육청에서 긴급하게 실시되는 정책연수는 중복 허용(2012.3.1.부터)
① 이수증 좌측상단에 “중복허용” 문구를 삽입하거나,
② 교육청에서 이수번호 “직무” → “직무(중복허용)” 등 방법으로 별도 표기
(예시) 본래 매주 토요일 특수분야 지정된 학교단위 연수를 받는 교사가 학교폭력과 관련하여 긴급하게 15시간 집합연수한 경우 예외 적용
(예외2) 휴업일(토·일 등 주말 포함)에 실시하는 연수의 경우 ‘방학 중 기간 중복’을 준용하여 2강좌 중복 허용
※ 연수과정명에 휴업일 실시 여부를 표기하고, 해당 교원의 소속 학교장이 지명번호 부여할 때 확인 : (예시) 창의적 체험활동의 실제(주말반)
○ 방학 중 기간 중복 : 원격연수와 집합(원격)연수의 경우 2강좌 중복 허용
(원격연수 1강좌 + 집합(원격)연수 1강좌)

(3) **국외 특별연수 이수** : 직무연수 실적으로 인정

라) 대학원 취득 학위에 대한 연수 실적

(1) 학점화 대상

(가) 국내대학원에서 취득한 석사 또는 박사 학위

(나) 해당 국가의 정부·대사관 또는 주재 한국대사관의 확인서가 첨부되어, 학력이 인정되는 적법한 외국대학원에서 취득한 석사 또는 박사 학위

(2) 학점 환산 방법

구 분	직무와 관련 있는 학위	기타의 학위
석 · 박사 학위	취득학점 전부	취득학점의 1/2

(가) 우리나라와 석사·박사 기준이 다른 경우는 우리나라 방식으로 환산

(나) 학위 취득 시점이 아니라, 실제 수학 연도 기준 학점 인정(반드시 학위수여증명서, 성적증명서(외국대학원의 경우에는 아포스티유 혹은 재외공관 확인, 공증번역필) 등을 교육청에 제출)

〈예시〉 2001. 3월 대학원 입학
2001학년도 1학기 6학점, 2학기 6학점 ⇒ 2001년 12학점(12학점×15시간=180시간 인정)
2002학년도 1학기 6학점, 2학기 6학점 ⇒ 2002년 12학점(12학점×15시간=180시간 인정)
2003.8.25. 석사학위 취득(2003학년도 1학기 취득 학점 없음) ⇒ 2003년 인정학점 없음

(다) 교원 ‘갑’이 ‘을’ 박사학위를 취득하고 학위취득실적으로 평정한 경우, ‘을’ 박사학위 및 ‘을’ 석사학위의 취득학점은 연수 학점화 대상이 아니며, 별도의 ‘병’ 석사학위의 취득학점은 연수 학점화 대상이 됨

마) 자격 취득의 학점화에 따른 연수 실적

(1) 학점화 대상 및 인정 학점

학점화 대상 자격			인정 학점	직무 관련 학점인정기준
국가기술 자격법령에 의한 자격	기술계 및 기능계 기술자격	기능사(기능사보 제외)	3	- 직무와 직접적으로 관련된 경우 : 인정학점 전부 - 직무와 간접적으로 관련된 경우 : 인정학점의 1/2
		기사	5	
		기능장 및 기술사	10	
	서비스계 기술자격		3	
기타 교육부장관이 정하는 직무능력 인증 자격			3	

(2) 국가기술자격법시행령 별표상의 동일종목의 자격증이 2개 이상의 경우는 인정 학점이 가장 많은 자격증 하나만을 학점화 대상으로 함

※ 교원연수 이수실적 기록 및 관리요령(교육부예규 제30호) 제5조

바) 교육공무원이 당해직위 또는 전직 이전의 직위에서 이수한 직무연수 이수 실적 인정

사) 교육전문직원경력이 있는 교감의 실적은 교감자격증을 받은 후의 실적에 한하고, 교육전문직원은 교감 · 장학사 및 교육연구사 직위에서의 실적에 한함

4) 직무연수이수실적 인정 대상자 : 「교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙」 제4조에 의거

가) 관할 교육감 또는 국립학교 등의 장이 지명한 자

나) 교육장(교육전문직의 경우 교육장 또는 직속기관의 장) 또는 학교장이 교육감의 위임을 받아 지명한 자(우리교육청은 2002.3.1. 이후 시행)

5) 학점 환산방법 : 2012.9.1.부터 연수과정 단위로 학점을 산정하되, 매년 2월 말 기준으로 학년도별 누적 연수시간에 대해 15시간마다 1학점으로 환산하여 인정하고 잔여시간은 학점 인정 제외(NEIS 인사기록에 연수시간 기록이 없는 연수실적은 1일 6시간으로 계산)

라. 학교폭력 예방 및 대책 마련 기여실적(연 0.1점, 1점 만점)

1) 학교폭력 예방 유공교사에게 1년간의 실적을 하나의 실적으로 인정

2) 연 0.1점, 2013.1.1.부터 시행

5. 선택가산점

가. 도서·벽지 근무경력

1) 「도서·벽지 교육진흥법」 제2조에 규정된 도서·벽지 소재 교육기관 또는 교육행정기관에 근무한 경력에 대하여는 다음의 점수를 가산함

기간	월평정점	일평정점
~ 1997.12.31	'가'지역학교 : 0.063	0.0021
	'나'지역학교 : 0.051	0.0017
	'다'지역학교 : 0.038	0.0012
	'라'지역학교 : 0.025	0.0008
1998.1.1. ~ 2001.12.31.	'가'지역학교 : 0.042	0.0014
	'나'지역학교 : 0.034	0.0011
	'다'지역학교 : 0.025	0.0008
	'라'지역학교 : 0.017	0.0005
2002.1.1. ~ 2004.2.29.	'가'지역학교 : 0.042	0.0014
	'나'지역학교 : 0.034	0.0011
	'다'지역학교 : 0.030	0.0010
	'라'지역학교 : 0.022	0.0007
2004.3.1.~ 2015.2.28. 2015.3.1. 이후의 도서벽지 근무경력은 인정하지 않음	'가'지역학교 : 0.032	0.0010
	'나'지역학교 : 0.027	0.0009
	'다'지역학교 : 0.022	0.0007
	'라'지역학교 : 0.017	0.0005

※ 타시·도에서 전입한 교원 중 도서·벽지에 있는 교육기관 또는 교육행정기관에 근무한 경력이 있는 교원은 우리 교육청 교육공무원 승진가산점 평정 규정에 따라 가산점을 부여하며, 1점을 초과할 수 없다. 다만, 2004년 2월 29일 이전 타시·도에서 전입한 교원은 2004년 2월 29일 이전의 근무경력에 대하여 가산점을 2점까지 인정한다.

※ 초등의 경우 학교별 계속 재직기간에 대한 승진가산점 평정 기간은 3년 이내로 한다. 다만, 3년 초과 기간이 2010.2.28.이전인 경우는 재직기간 전부를 평정기간으로 한다.

※ 중등의 경우 학교별 계속 재직기간에 대한 승진가산점 평정 기간은 4년 이내로 한다. 다만, 4년 초과 기간이 2013.2.28.이전인 경우는 재직기간 전부를 평정기간으로 한다.

2) 타시도에서 전입한 교원에 한해 '도서·벽지 근무확인서' 및 관련증빙서류(원본대조필) 제출

나. 읍·면·동 지역의 농어촌 중 명부작성권자가 농어촌교육의 진흥을 위하여 특별히 지정한 지역의 유·초·중고등학교(병설 포함)

1) 유·초등

학교명	기간	월평정점	1개월 미만인 경우 일평정점
가락초등학교, 녹명초등학교, 대사초등학교, 대상초등학교, 대저초등학교, 대저중앙초등학교, 덕도초등학교, 덕두초등학교, 명지초등학교, 배영초등학교, 삼광초등학교, 세산초등학교, (구)송정초등학교(북), 대변초등학교, 일광초등학교, 정관초등학교, 죽성초등학교, 철마초등학교, 기장초등학교, 대청초등학교, 교리초등학교, 명호초등학교, 내리초등학교, 신정초등학교, 신진초등학교	~ 2004.2.29.	0.015	0.0005
	2004.3.1. ~	0.010	0.0003
신호초등학교, 정관유치원	2010.3.1. ~	0.010	0.0003
남명초등학교, 모전초등학교, 한솔학교, 남명유치원	2013.3.1. ~	0.010	0.0003
달산초등학교, 정원초등학교, 달산유치원,	2014.3.1. ~	0.010	0.0003
가동초등학교, 가동유치원	2015.3.1. ~	0.010	0.0003
천가초등학교	2015.3.1. ~	0.010	0.0003
	2016.3.1. ~	0.017	0.0005
오션초등학교, 방곡초등학교, 오션유치원, 방곡유치원, 명지유치원	2016.3.1. ~	0.010	0.0003
신명초등학교, (신)송정초등학교(북), 신명유치원, 송정유치원	2017.3.1. ~	0.010	0.0003
월내초등학교, 월평초등학교, 장안초등학교, 좌천초등학교(해), 칠암초등학교	~ 2004.2.29.	0.015	0.0005
	2004.3.1. ~	0.010	0.0003
	2019.3.1.자 전입자부터 ~	0.012	0.0004
녹산초등학교, 녹산유치원	2015.3.1. ~	0.010	0.0003
	2019.3.1.자 전입자부터 ~	0.012	0.0004

학교명	기간	월평정점	1개월 미만인 경우 일평정점
명일초등학교, 명일유치원	2019.3.1. ~	0.010	0.0003
명원초등학교, 일광유치원	2020.3.1. ~	0.010	0.0003
해빛초등학교 해빛단설유치원, 해누리유치원	2021.3.1. ~	0.010	0.0003
명지꿈자람유치원, 명지가온유치원	2022.3.1. ~	0.010	0.0003
명문초등학교	2023.3.1. ~	0.010	0.0003
(가칭)에코5초등학교, (가칭)에코5유치원	2025.3.1. ~	0.010	0.0003

※ 천가초등학교의 경우, 2015년 2월 28일 이전 전입자에 대해서는 월 0.017점(일0.0005)을 인정한다.

※ 타시·도에서 전입한 교원 중 명부작성권자가 농어촌 교육의 진흥을 위하여 특별히 지정한 지역의 학교에 근무한 경력이 있는 교원은 우리 교육청 가산점평정규정에 따라 가산점을 부여하며, 0.75점을 초과할 수 없다. 다만, 2004년 2월 29일 이전 타시·도에서 전입한 교원은 2004년 2월 29일 이전의 근무 경력에 대하여 가산점을 1.5점까지 인정한다.

※ 학교별 계속 재직기간에 대한 승진 가산점 평정 기간은 3년 이내로 한다. 다만, 3년 초과 기간이 2010년 2월 28일 이전인 경우는 재직기간 전부를 평정기간으로 한다.

※ 농어촌교육의 진흥을 위하여 특별히 지정한 학교(이하 '농어촌 가산점 부여 대상학교'), 교육력 제고에 특히 필요하다고 인정하여 지정한 학교 간 및 학교 상호 간 연속하여 전보한 경우 연속 재직기간에 대한 승진 가산점 평정기간은 3년 이내로 한다. (다만, 2019.3.1. ~ 2022.2.28.이전 농어촌 가산점 부여 대상학교에서 농어촌 가산점 부여 대상학교로 전보한 경우 전임 근무 학교 경력 3년 이내에 대해서만 가산점을 부여한다.)

※ 가산점 평정규정 제6조제1항2호 해당학교에 근무한 교사가, 제6조제1항2호 외의 학교로 임용된 후 학교급지별 근무연한 만료 전에, 제6조제1항2호에 속하는 학교로 임용될 경우 전전임·전임·현임 근무 학교 재직기간에 대한 승진 가산점 평정기간은 3년 이내로 한다.

2) 중등

학교명	근무 기간	월평정점	1개월 미만인 경우 일평정점
가락중학교, 부산소프트웨어마이스터고등학교 (부산산업과학고등학교)	2002.1.1. ~ 2004.2.29.	0.015	0.0005
	2004.3.1. ~ 2009.2.28.	0.010	0.0003
	2009.3.1. ~ 2012.2.29.	0.012	0.0004
	2012.3.1. ~	0.010	0.0003
부산장안고등학교*	~ 2004.2.29.	0.015	0.0005
	2004.3.1. ~ 2009.2.28.	0.010	0.0003
	2009.3.1. ~ 2012.2.29.	0.012	0.0004
	2012.3.1. ~	0.009	0.0003
명호중학교, 신정중학교, 명호고등학교, 신정고등학교	~ 2012.2.29.	0.010	0.0003
	2012.3.1. ~	0.009	0.0003
부산해마루학교, 부산한솔학교, 부산중앙중학교	2013.3.1. ~	0.009	0.0003
모전중학교	2014.3.1. ~	0.009	0.0003
신호중학교	~ 2024.2.29.	0.009	0.0003
	2024.3.1. ~	0.010	0.0003
정관고등학교	2015.3.1. ~	0.009	0.0003
기장중학교, 낙동중학교, 대청중학교, 기장고등학교, 부산강서고등학교	~ 2004.2.29.	0.015	0.0005
	2004.3.1. ~ 2012.2.29.	0.010	0.0003
	2012.3.1. ~	0.008	0.0002
덕문중학교, 덕문고등학교	2015.3.1. ~	0.017	0.0005
명지중학교	2016.3.1. ~	0.009	0.0003
지사중학교	2017.3.1. ~	0.012	0.0004
정관중학교	2017.3.1. ~	0.009	0.0003
송정중학교	~ 2024.2.29.	0.012	0.0004
	2024.3.1. ~	0.015	0.0005
경일중학교	2020.3.1. ~	0.009	0.0003
일광중학교	2021.3.1. ~	0.008	0.0002
오션중학교	2022.3.1. ~	0.009	0.0003
부산예빛학교	2023.3.1. ~	0.008	0.0002
(가칭)에코4중학교, 부산남고등학교(강서구)	2025.3.1. ~	0.009	0.0003

다. 명부작성권자가 교육력 제고에 특히 필요하다고 인정하여 지정한 학교

1) 초등

학교명	적용 기간	월평정점	1개월 미만인 경우 일평정점
동삼초등학교, 봉삼초등학교, 상리초등학교 절영초등학교, 태종대초등학교, 신선초등학교 좌천초등학교(남), 좌성초등학교, 신연초등학교, 가남초등학교, 회동초등학교	2007.3.1.자 전입자부터~	0.01	0.0003
공덕초등학교, 서명초등학교	2009.3.1.자 전입자부터~	0.01	0.0003
감정초등학교, 천마초등학교, 가산초등학교 선암초등학교, 금성초등학교, 서곡초등학교	2010.3.1.자 전입자부터~	0.01	0.0003
봉학초등학교, 서천초등학교, 성천초등학교 용당초등학교, 금사초등학교, 서동초등학교	2011.3.1.자 전입자부터~	0.01	0.0003
아미초등학교, 신촌초등학교, 범일초등학교 초량초등학교, 수성초등학교, 연미초등학교 동명초등학교, 동상초등학교	2016.3.1.자 전입자부터~	0.01	0.0003
감천초등학교, 수정초등학교, 명서초등학교	2019.3.1.자 전입자부터~	0.01	0.0003
개화초등학교, 연일초등학교	2021.3.1.자 전입자부터~	0.01	0.0003
남부민초등학교, 동일중앙초등학교, 백운초등학교	2024.3.1.자 전입자부터~	0.01	0.0003
보수초등학교	2025.3.1.자 전입자부터~	0.01	0.0003

※ 학교별 계속 재직기간에 대한 승진 가산점 평정 기간은 3년 이내로 한다.

※ 교육력 제고에 특히 필요하다고 인정하여 지정한 학교(이하, '교육력 제고 가산점 부여 대상학교'), 농어촌 가산점 부여 대상학교 간 및 학교 상호 간 연속하여 전보한 경우 연속 재직기간에 대한 승진 가산점 평정기간은 3년 이내로 한다. (다만, 2024.2.29.이전 교육력 제고 가산점 부여 대상학교에서 교육력 제고 가산점 부여 대상학교로 전보한 경우 전임 근무 학교 경력 3년 이내에 대해서만 가산점을 부여한다.)

※ 가산점 평정규정 제6조제1항제2호 해당학교에 근무한 교사가, 제6조제1항제2호 외의 학교로 임용된 후 학교급지별 근무연한 만료 전에, 제6조제1항제2호에 속하는 학교로 임용될 경우 전전임·전임·현임 근무 학교 재직기간에 대한 승진 가산점 평정기간은 3년 이내로 한다.

2) 중등

학교명	근무 기간	월평정점	1개월 미만인 경우 일평정점
한빛학교	2016. 3. 1. ~	0.010	0.0003
태종대중학교, 동삼중학교, 영도(제일)중학교, 삼락중학교, 모동중학교, 덕포여자중학교, 부산남고등학교(영도구), 영도여자고등학교, 부산체육고등학교, 부산영상예술고등학교, 다대고등학교, 부산자동차고등학교	2008. 3. 1. ~	0.006	0.0002
신선중학교	2010. 3. 1. ~		
부산체육중학교	2013. 3. 1. ~		
부산남중학교, 부산영선중학교, 다대중학교, 다선중학교, 다송중학교, 두송중학교, 장림여자중학교, 엄궁중학교, 학장중학교	2024. 3. 1. ~		
부산일과학고등학교	2012. 3. 1. ~	0.004	0.0001
구덕고등학교, 금명여자고등학교, 사상고등학교, 부산산업학교, 부산항공고등학교(서부산공업고등학교)	2010. 3. 1. ~	0.003	0.0001
감천중학교, 당리중학교, 사하중학교, 장평중학교, 하남중학교, 하단중학교, 동주중학교, 모라중학교, 주감중학교, 주례중학교, 주례여자중학교	2024. 3. 1. ~		
부산솔빛학교, 부산혜송학교	2013. 3. 1. ~	0.003	0.0001
경남고등학교, 금곡고등학교, 낙동고등학교, 만덕고등학교, 부경고등학교, 부산백양고등학교, 부산서여자고등학교, 부산여자고등학교, 주례여자고등학교, 화명고등학교	2010. 3. 1. ~	0.002	0.00006
경남중학교, 부산대신중학교, 부산여자중학교, 부산중앙여자중학교, 초장중학교, 경남여자중학교, 부산중학교, 부산서중학교, 가람중학교, 구남중학교, 구포중학교, 금곡중학교, 금명중학교, 대천리중학교, 덕천중학교, 만덕중학교, 명진중학교, 백양중학교, 신덕중학교, 양덕여자중학교, 용수중학교, 화명중학교, 화신중학교	2024. 3. 1. ~		

※ 학교별 계속 재직기간에 대한 승진가산점 평정 기간은 재직기간 전부로 한다. 다만, 2024년 2월 29일 이전까지는 월 평정점 0.006점인 학교별 계속 재직기간에 대한 가산점 평정 기간은 5년 이내로 한다.

※ 농어촌교육의 진흥을 위하여 특별히 지정한 중등학교 및 교육력 제고에 특히 필요하다고 인정하여 지정한 중등학교(월0.008점 이상) 간 연속 근무 시 승진가산점 평정기간은 한 학교의 근무경력만을 평정하며 학교별 계속 재직기간 4년 이내에서 전임교와 후임교 중 유리한 근무경력을 선택할 수 있다. 다만, 2024.3.1.이후 서부 및 북부 관내 중등(특수)학교로 연속 전보했을 경우 연속 근무한 재직기간 전부를 평정기간으로 한다. (2022.3.1.~ 2024.2.29.에 서부 및 북부 관내 중등(특수)학교로 연속 전보한 교사는 전임교(재직기간 4년 이내 평정)와 후임교(2022.3.1.~2024.2.29.) 중 유리한 근무경력을 선택하여야 하며, 2024.3.1.이후 근무한 기간부터는 재직기간 전부를 평정기간으로 한다.)

라. 특수학교, 특수학급, 통합학급 및 한센병환자 자녀학교 근무경력

구분	평정기간	평정대상	월평정점	1개월 미만인 경우 일평정점
특수학교	~ 2005.2.28.	특수학교 근무경력	0.021	0.0007
특수학급	1985.3.1. ~ 1994.9.21.	특수학급을 담당한 경력	0.021	0.0007
	1994.9.22. ~ 1995.2.28.	1994.9.22. 개정령 시행 당시 특수학급을 담당한 경력	0.021	0.0007
		1994.9.22. 이후 학기 중간에 새로 특수학급을 담당한 경력	0.0105	0.0003
	1995.3.1. ~ 2005.2.28.	특수학급을 담당한 경력	0.0105	0.0003
통합학급	2002.1.1. ~ 2004.2.29.	「장애인 등에 대한 특수교육법」 제2조 제6호의 규정에 의거 통합교육을 위한 학급을 직접 담당한 경력	0.0053	0.0001
한센병 관련	2008.12.31. 이전 (※초등은 2006.2.28.까지만 인정)	학생전체가 한센병 환자 자녀인 학교 근무경력 또는 한센병환자의 자녀가 있는 학급 담당경력	0.0210	0.0007

마. 보직·파견·담임교사, 입학사정관 근무경력

1) 1급정교사 또는 전문상담교사 자격이 있는 자가 보직교사(1998.2.23. 이전에는 종전의 「주임교사 임용규정」에 의함)로 근무한 경력 : 1월마다 0.021점, 1개월 미만인 경우에는 일 0.0007점씩 가산

※ 종전(1.25점)보다 상향조정된 가산점(1.75점)은 1998.1.1. 이후의 보직교사경력에 대하여 평정

2) 2002.1.1. 이후 우리교육청 소속 기관 파견교사로 근무한 경력은 월 0.021점, 1개월 미만인 경우에는 일 0.0007점씩 가산

3) 1급 정교사 또는 전문상담교사 자격이 있는 자가 2011.3.1. 이후 우리교육청관내 고등학교 전임 입학사정관(담당관)으로 근무한 경력은 월 0.021점, 1개월 미만인 경우에는 일 0.0007점씩 가산

4) 2010.3.1.이후 담임교사로 근무한 경력은 월 0.003점, 1개월 미만인 경우에는 일 0.0001점씩 가산(만점 0.75점)

※ 보직교사, 파견교사, 담임교사, 입학사정 담당관 근무경력 중 유리한 것을 평정함

바. 교육전문직 근무경력(0.75점 만점)

- 장학사 또는 교육연구사로 근무한 경력은 월 0.021점, 1개월 미만인 경우에는 일 0.0007점씩 가산

사. 기능·기술 자격증 소지자에 대한 근무경력, 정보화관련 국가기술자격증, 영어교육관련 자격증서, 정보화관련 국가공인 민간자격증 및 부산광역시 교육청 시행 교원정보활용능력 인증서 소지자(0.5점 만점, 유리한 것 하나만 인정)

1) 「국가기술자격법」에 의한 기능계 또는 기술계의 자격증 또는 「선박직원법」에 의한 해기사 자격증(담당 과목에 관련되는 자격에 한한다)을 가진 실과담당교원으로 전문계고등학교[농업계고, 공업계고, 상업계고, 수산해운계고, 가사실업계고 등 전문계학과를 설치하여 실업교육(직업교육)을 담당하는 고등학교]에 근무한 경력에 대하여는 다음의 가산점을 부여함

자격증	가산점
기술사, 기능장, 기사, 산업기사, 기능사 1급, 서비스계 기술 종목 1단 이상 및 1급, 항해사 1~3급, 운항사 1~3급, 기관사 1~3급, 통신사 1~3급 자격증 소지자	0.5점
기능사 2급, 서비스계 기술 종목 2~3급, 항해사 4~6급, 기관사 4~6급, 운항사 4~5급, 소형선박조종사 자격증 소지자	0.25점

※ 서비스계 기술 자격(「국가기술자격법 시행규칙」 제3조 별표 2) : 주산, 부기, 한글 타자 또는 영문 타자, 한글 속기 또는 영문 속기, 비서, 워드프로세서

※ 공업계를 제외한 전문계는 1994년 9월 22일 이후의 경력에 한하여 가산점 부가, 다만 해기사 면허증 소지자의 경우는 1997년 7월 9일 이후의 경력에 한하여 가산점 부가

2) 정보화관련 국가기술자격증에 대한 가산점은 담당과목, 근무교의 계열 및 학교 급별에 관계하지 아니하고 취득교원 모두에게 다음과 같이 가산점을 부여함

자격증	가산점
정보처리·전자계산기조직응용·정보기술·사무자동화 기사·산업기사, 워드프로세서·컴퓨터활용능력 1급(2012.1.1.부터 워드프로세서) 소지자	0.5점
정보처리·전자계산기조직응용·정보기술·사무자동화 기능사, 워드프로세서·컴퓨터활용능력 2·3급 소지자	0.25점

3) 영어교육관련 TESOL, CELTA, TEFL, TESL 학위(석사, 박사) 및 자격증 소지자에 대한 가산점은 담당과목, 근무교의 계열 및 학교 급별에 관계하지 아니하고 취득 교원 모두에게 다음과 같이 가산점을 부여함

자격증	가산점
자격증(180시간 이상), 석사 및 박사 학위 소지자	0.5점
자격증(120시간 이상) 소지자	0.25점

※ 정규 대학 또는 교육청에서 개설한 교육과정 이수자만 인정하며, 사설학원과 연계한 단기 자격증 과정 및 원격연수과정은 인정 안함

※ 외국 대학의 경우는 영어를 모국어로 하는 국가 소재의 대학 학위(자격증)만 인증(미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 남아프리카공화국, 아일랜드)

※ 자격증으로 연구점수를 받는 경우는 가산점 부여 제외

4) 정보화관련 국가공인 민간자격증 및 부산광역시교육청 시행 교원정보활용능력 인증서에 대한 가산점을 부여함

가) 정보화관련 국가공인 민간자격증 취득자에 대한 가산점은 아래 표와 같이 부여

※ 자격종목의 공인 유효기간은 해당 소관부처의 규정에 따름

소관부처	자격종목	자격관리자	최상위급 (0.50점)	2 · 3위급 (0.25점)
과학기술 정보 통신부	E-TEST(E-Professionals)	(사)한국창의인성교육연구원	1급	2 · 3급
	PC활용능력평가시험(PCT)	㈜피씨티	A급	B급
	인터넷정보검색사(관리사)	(사)한국정보통신진흥협회	전문가	1 · 2급
	리눅스마스터	(사)한국정보통신진흥협회	·	1 · 2급
	공무원정보이용능력평가(NIT)	(사)한국정보통신진흥협회	·	합격
	디지털정보활용능력(DIAT)	(사)한국정보통신진흥협회	고급	초 · 중급
	네트워크관리사	(사)한국정보통신자격협회	1급	2급
	PC정비사	(사)한국정보통신자격협회	1급	2급
	정보기술자격(ITQ)시험	한국생산성본부	2과목 A급	2과목 C급 이상
	정보보호전문가(SIS)	(사)한국인터넷진흥원	1급	2급
행정안전부	정보시스템감리사	(사)한국정보화진흥원	·	합격
고용노동부	문서실무사	(사)한국정보관리협회	1급	2 · 3급

나) 부산광역시교육청시행 교원정보활용능력인증서 취득자에 대해 가산점 0.5점 부여(2004.3.1. 이후 취득자부터 인정)

다) 정보화관련 국가공인 민간자격증 및 부산광역시교육청시행 교원정보활용능력 인증서 취득자에 대한 가산점은 담당과목, 근무교의 계열 및 학교 급별에 관계하지 아니하고 취득교원 모두에게 부여

라) 해당자는 자격증 사본 1부를 제출하여야 함

※ 국가공인 민간자격증의 공인기간 만료 및 공인이 취소된 경우 취득한 자격증은 가산점 대상으로 인정하지 않음

아. 교육감 지정 연구학교 근무경력(교육부장관 지정을 포함하여 1.25점 만점)

- 교육감이 지정한 연구학교의 교원으로 학교 지정의 목적달성에 직접 이바지하였다고 인정된 자의 경력에 대하여 1월마다 0.010점, 1개월 미만인 경우에는 일 0.0003점씩 가산

자. 발명공작교실 전담교사, 교재생물 연구중심학교 주무교사로 근무한 경력 (만점 0.75점)

평정 기간	월평정점	일평정점	비고
2002.1.1.~2008.12.31.	0.0105	0.0003	2009.2.28. 이전까지의 경력에 대하여 연구학교 가산점과 중복인정 및 가산점 별도 인정(만점 : 1.25)
2009.1.1.~	0.01	0.0003	

차. 영재교육 담당 유공교원, 연수 협력학교 업무 담당자, 거점초등학교 영어체험센터 업무 담당자, 개교학교 추진 유공교원으로 인정받은 경력(만점 0.5점)

- 월 0.01점, 1개월 미만인 경우에는 일 0.0003점씩 가산

카. 교육실습지정협력학교 교생지도 유공교원으로 인정받은 경력(만점 0.25.점)

- 교육실습지정협력학교 교생지도 유공교원으로 인정받은 경력은 초등교원의 경우 주 0.02점(연간 6주 초과 시 연도별 상한점을 주수로 나누어 산출), 중등교원의 경우 주 0.01점으로 평정하되, 이 경우 연도별 0.12점을 초과할 수 없고 가산점의 총합계는 초등교원의 경우 0.5점, 중등교원의 경우 0.25점을 초과할 수 없다. 다만, 초등의 경우 2024년 2월 29일 이전의 경력에 대한 가산점은 0.25점까지 인정한다.(개정 2023. 8. 31.)

타. 청소년단체활동지도 유공교원으로 인정받은 경력(만점 0.5점)

- 청소년단체활동 지도 유공교원으로 인정받은 경력은 2024년 2월 29일 이전의 경력에 한하여 월 0.004점(1개월 미만인 경우에는 일 0.0001점)으로 평정하되, 이 경우 가산점의 총합계는 0.5점을 초과할 수 없으며, 2024년 3월 1일 이후 경력은 승진가산점으로 인정하지 않는다.(개정 2021. 8. 31.)

파. 마이스터고에 근무 경력(만점 0.75점)

- 2012년 3월 1일 이후 마이스터고에 근무한 경력은 월 0.002점(1개월 미만인 경우에는 일0.00006점)으로 평정하되, 이 경우 가산점의 총합계는 0.75점을 초과할 수 없다.(단, 국립학교는 2013.3.1. 이후부터 부여한다.)(개정 2012. 5. 29.) 2024년 3월 1일부터 부산항공고등학교(부산형마이스터고등학교)에 근무한 경력은 마이스터고에 근무한 경력에 준한다.(개정 2023. 8. 31.)

하. 교육활동 우수교사로 선정된 교사의 경력(만점 0.5점)

- 2012년 9월 1일 이후 학교장이 인정하는 교육활동 우수교사로 근무한 경력은 월 0.005점(1개월 미만인 경우에는 일 0.00016점)으로 평정하되, 이 경우 가산점의 총합계는 0.5점을 초과할 수 없다.(단, 초등은 2013년 9월 1일 이후부터 부여하며, 2016년 3월 1일 이후는 월 0.007점(1개월 미만인 경우에는 일0.0002점)을 부여한다.)

갸. 특수교육지원센터 업무겸임 특수교육 순회교사(1급 정교사 자격소지)**로 근무한 경력**(만점 0.75점)

- 2016.3.1. 이후 경력 인정, 월 0.021점(일 0.0007점)

냐. 귀국학급, 한국어학급, 안전체험학교 운영 유공교사로 선정된 교사의 경력(만점 0.5점)

- 월 0.01점(1개월 미만인 경우에는 일 0.0003점)으로 평정하되, 이 경우 가산점의 총합계는 0.5점을 초과할 수 없다. 단, 유치원은 2024.3.1.부터, 초등은 2016.3.1.부터, 중등은 2020.3.1.부터 적용한다. 안전체험학교(초등)는 2024.3.1.부터 적용한다. (개정 2023. 8. 31.)

댜. 교감승진후보자 명부 등재(초등)

- 최초 등재된 해의 9월 1일부터 교사로 근무한 경력 최초 1년간 월 0.014점(1개월 미만인 경우에는 일 0.0004점), 1년 초과 2년까지 월 0.028점(1개월 미만인 경우에는 일 0.0009점)으로 평정하되, 이 경우 가산점의 총합계는 0.5점을 초과할 수 없다. (단, 2017년 3월 31일 이전 등재된 자는 이 규정 시행일부터 부여한다.) (신설 2018. 3. 1.)

랴. 교육균형발전 가산점(유,초등)

- 명부작성권자가 교육균형발전을 위해 특히 필요하다고 인정하여 지정한 초등학교, 유치원(병설포함)에 근무한 경력에 대한 가산점의 총합계는 0.5점을 초과할 수 없다.(신설 2023. 8. 31.)

먀. 2025년 3월 1일 이후 공립형 대안학교(송정중 등)에 근무한 경력은 월 0.01점(1개월 미만인 경우에는 일 0.0003점)으로 평정하되, 이 경우 가산점의 총합계는 0.5점을 초과할 수 없다.(신설 2024. 8. 31.)

5. 가산점평정 경력기간 계산

(「교육공무원 승진규정」 제41조제3항제1호 내지 제2호 및 제4항)

가. 가산점의 평정경력기간은 월수를 단위로 계산하되, 1개월 미만은 일단위로 계산함

나. 각 호에 규정된 경력기간 중 휴직, 직위해제 및 정직기간이 있을 때에는 그 기간은 평정에서 제외

6. 기간제(전일제)교사 가산점

[교육부 교원07000-439(1999.12.20.), 교원 07000-107(2000.1.29.)]

가. 기간제교사로 근무한 기간 중의 가산점 인정함

나. 2022.3.1.부터 학교폭력예방 및 해결 등 기여 교원 승진 가산점 인정(학교생활교육과-20366, 2021.11.08.)

※ 2022.2.28.이전 학교폭력예방 및 해결 등 기여 교원 승진 가산점은 제외함 (교육과학기술부 교원정책과-575,2013.1.14.)

7. 가산점 중복 평정 금지

(「교육공무원 승진규정」 제41조제5항, 부산광역시교육청 가산점 평정규정)

가산점을 평정함에 있어서 동일한 평정기간 중의 평정사유가 다음과 같이 중복될 때는 유리한 것 하나만을 평정하여야 함

1. 연구학교, 시범학교, 실험학교에 근무한 경력이 중복되는 경우
2. 보직교사근무경력 ↔ 한센병환자 자녀가 있는 학급담당경력
3. 보직교사근무경력 ↔ 특수학급을 직접 담당한 경력(2002.1.1. 이후 중복 가능)
4. 보직교사근무경력 ↔ 중등학교 담임교사로 근무한 경력
5. 보직교사근무경력 ↔ 고등학교 전임 입학사정관으로 근무한 경력
6. 장학사 또는 교육연구사로 근무한 경력 ↔ 도서벽지 교육기관, 교육행정기관 근무경력
7. 도서 · 벽지 학교근무경력 ↔ 한센병환자 자녀학교 또는 학급담당경력
8. 도서 · 벽지 학교근무경력 ↔ 특수학교 근무 또는 특수(통합)학급담당경력
9. 도서 · 벽지 학교근무경력 ↔ 교육활동 우수교사경력
10. 한센병환자 자녀학교 또는 학급담당경력 ↔ 특수(통합)학급담당경력
11. 농어촌(교육력제고)학교에 근무한 경력 ↔ 도서벽지에 있는 학교에 근무한 경력
12. 농어촌(교육력제고)학교에 근무한 경력 ↔ 한센병환자 자녀학교 또는 학급담당경력
13. 농어촌(교육력제고)학교에 근무한 경력 ↔ 특수학교 근무 또는 특수(통합)학급담당경력
14. 농어촌(교육력제고)학교에 근무한 경력 ↔ 교육활동 우수교사경력
15. 마이스터고에 근무한 경력 ↔ 교육활동 우수교사경력
16. 교육부장관 지정 연구학교, 교육감 지정 연구학교, 발명공작교실 전담교사, 영재교육 담당교원, 교육실습생 담당교원, 청소년단체 지도교원, 한국어학급 담당 등으로 근무한 경력

〈가산점 중복 평정 여부〉

평정사유 / 평정사유	도서 벽지	농어촌 학교	교육력 제고 학교	연구시범 실험학교	한센병 환자 학교	한센병 환자 학급	특수 학교	특수 학급	보직 교사	학급 담임	입학 사정관	마이스터고	교육 활동 우수 교사	한국어 학급	교육 균형 발전 (유초등)
도서 · 벽지	·	X	X	○	X	X	X	X	○	○	○		X	○	·
농어촌학교	X	·	·	○	X	X	X	X	○	○	○	X	X	○	○
교육력 제고학교	X	·	·	○	X	X	X	X	○	○	○	○	X	○	○
연구시범 실험학교	○	○	○	·	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○
한센병 환자학교	X	X	X	○	·			X	○	○	○			○	·
한센병 환자학급	X	X	X	○		·		X	X	○	○			○	·
특수학교	X	X	X	○			·		○	○	○		○	○	·
특수학급	X	X	X	○	X	X		·	02.1.1. 이후 가능	○	○		○	○	·
보직교사	○	○	○	○	○	X	○	02.1.1. 이후 가능	·	X	X	○	○	○	○
학금담임	○	○	○	○	○	○	○	○	X	·	X	○	○	○	·
입학사정관	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	·	○	○	○	·
마이스터고		X	○	○					○	○	○	·	X	○	·
교육활동 우수교사	X	X	X	○			○	○	○	○	○	X	·	○	○
한국어학급	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○
교육균형발전 (유초등)	·	○	○	○	·	·	·	·	○	·	·	·	○	○	·

부산광역시교육청 「교육공무원 승진규정」에 따른 가산점 평정기준표(2024.9.1.)

종별	호별	평정 대상	월평정점	일평정점	평정만점	비 고
공통 가산점	1	교육부장관이 지정한 연구학교(시범·실험학교 포함)의 교원으로 근무한 경력	0.018	0.0006	1.00	
	2	교육공무원으로 재외국민교육기관에 파견근무한 경력	0.015	0.0005	0.5	
	3	「교원 등의 연수에 관한 규정」 제6조제1항의 규정에 의한 직무연수이수실적(1학점당 0.02점)	연 0.08이내	·	1.00	-교육감이 지명(위임사항 포함)한 연수에 한함 -2004.2.29.이전은 연 0.12점까지 인정
	4	학교폭력 예방 및 대책 마련 기여실적	연 0.1	·	1.00	2013.1.1.부터 시행
선택 가산점	1	「도서·벽지교육진흥법」 제2조의 규정에 의한 도서벽지에 있는 교육기관 또는 교육행정기관에 근무한 경력	가 지역 0.032 나 지역 0.027 다 지역 0.022 라 지역 0.017	가 지역 0.001 나 지역 0.0009 다 지역 0.0007 라 지역 0.0005	1.00 (2.00)	2004.2.29.이전 기 취득 경력은 2.00점까지 인정
	2	읍·면·동지역의 농어촌 중 명부작성권자가 농어촌교육의 진흥을 위하여 특별히 지정한 지역(기장군, 강서구)의 학교에 근무한 경력	0.017/0.015 0.012 0.010/0.009 0.008	0.0005 0.0004 0.0003 0.0002	0.75	-선택가산점 1호의 도서벽지로 지정된 학교 제외 -2004.2.29.이전 근무 경력은 1.5점까지 인정
		명부작성권자가 교육력 제고를 위하여 특별히 지정한 학교에 근무한 경력	0.006 0.003 0.002	0.0002 0.0001 0.00006		
	3	-1급정교사 또는 전문상담교사자격이 있는 자가 직교사로 근무한 경력 -우리교육청 소속 기관 파견교사로 근무한 경력	0.021	0.0007	1.75	입학사정관경력은 2011.3.1. 이후 근무 경력부터 인정
	13	고등학교 전임 입학사정관으로 근무한 경력				
	12	2010.3.1. 이후 중등학교 담임경력	0.003	0.0001	0.75	보직교사경력과 중복불가
	16	특수교육지원센터 업무겸임 특수교육 순회교사 근무경력 (1급 정교사 자격 소지)	0.021	0.007	0.75	2016.3.1.이후 근무경력 부터 인정, 3호 경력에 포함하여 평정
	4	장학사 또는 교육연구사로 근무한 경력	0.021	0.0007	0.75	
	5	-특수학교에 근무하거나 특수학급 또는 「장애인등에대한특수교육법」 제2조제6호의 규정에 의한 통합교육을 위한 학급을 직접 담당한 경력 -한센병환자 자녀가 있는 학급을 직접 담당한 경력	특수학교 0.021 특수학급 0.0105 통합학급 0.0053 한센병학급 0.021	특수학교 0.0007 특수학급 0.0003 통합학급 0.0001 한센병학급 0.0007	1.25	도서·벽지, 농어촌 진흥, 교육력 제고, 마이스터고, 교육활동 우수교사 가산점에 포함하여 1.0점까지 평정(2016.3.1.이후). 단, 2008.12.31.이전 기취득점은 인정
	6	기능·기술 자격증 소지자에 대한 근무경력, 정보화관련 국가기술자격증, 영어교육관련 자격증서, 정보화관련 국가공인 민간자격증 및 부산광역시교육청 시행 교원정보활용능력 인증서 소지자			0.5	
	7	교육감이 지정한 연구학교의 교원으로 근무한 경력	0.01	0.0003	1.25 1.5 (초등)	교육부장관 지정 연구학교가산점에 포함하여 평정
	8	발명공작교실 전담교사, 교재생물연구중심학교 주무교사 교당 1명	0.01	0.0003	0.75	2009.2.28.이전까지는 연구학교 가산점과 중복인정 및 가산점 별도 인정
	9	영재교육 담당 유공교원, 연수 협력학교, 거점초등학교 영어체험센터 업무담당자, 개교학교(유치원)추진 유공교원으로 인정받은 경력	0.01	0.0003	0.5	-연구학교 유공가산점에 포함하여 평정 (당해연도 연구학교 유공가산점과 중복 불가) -청소년단체활동 지도경력은 2024.2.29.까지 인정
	10	교육실습지정협력학교 교생지도 유공교원	주당 0.01 (연상한점 0.12)		0.25 0.5 (초등)	
	11	청소년단체활동 지도 유공교원	0.004	0.0001	0.5	
	17	2020.3.1. 이후 한국어학급 담당 유공교원으로 근무한 경력 2024.3.1. 이후 안전체험학교(초등) 유공교원으로 인정받은 경력	0.01	0.0003	0.5	
	20	2025.3.1. 이후 공립형 대안학교(송정중 등)에 근무한 경력	0.01	0.0003	0.5	
	14	2012.3.1. 이후 마이스터고 근무경력	0.002	0.00006	0.75	
	15	교육활동 우수교사경력	0.005	0.00016	0.5	도서·벽지, 농어촌 진흥, 교육력 제고, 특수학교, 마이스터고 가산점에 포함하여 평정
	18	교감승진후보자명부 최초 등재된 해의 9.1.부터 교사로 근무한 경력	최초1년 0.014, 1년초과 2년까지 0.028	최초1년 0.0004, 1년 초과 2년까지 0.0009	0.5 (초등)	2018.3.1.부터 적용
	19	교육감이 지정한 교육균형발전 초등학교, 유치원(병설포함) 근무 경력	0.0033 0.0017	0.00011 0.00005	0.5 (초등)	

※ 가산점 인정범위

<table>
<tr><th>종별 및 호</th><th>내용</th><th>평정만점</th><th>인정범위</th></tr>
<tr><td colspan="2">공통가산점1호, 7호, 8호, 9호, 10호, 11호, 17호, 20호</td><td>1.25
1.5(초등)</td><td rowspan="9">• 각각의 경력에 대한 가산점은 인정하되 그 가산점의 총합은 1.25점(초등 1.5점)을 초과할 수 없으며, 당해학년도 경력이 중복된 경우 유리한 것 하나만 평정
• 발명공작교실 전담교사, 교재생물 연구중심학교 경력과 연구학교 가산점은 2009.2.28. 이전까지의 경력에 대하여만 중복인정(만점 : 1.25)
• 한국어학급 담당경력은 2020.3.1.부터 인정, 안전체험학교(초등)은 2024.3.1.부터 인정
• 청소년단체활동 지도경력은 2024.2.29. 까지 인정</td></tr>
<tr><td>공통가산점 1호</td><td>교육부장관 지정 연구학교 근무경력</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>선택가산점 7호</td><td>교육감 지정 연구학교 근무경력</td><td>1.25
1.5(초등)</td></tr>
<tr><td>선택가산점 8호</td><td>발명공작교실 전담교사경력, 교재생물연구중심학교 경력</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>선택가산점 9호</td><td>영재교육 담당경력, 연수협력학교 업무담당자경력,
개교학교(유치원)추진 유공교원으로 인정받은 경력</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>선택가산점 10호</td><td>교육실습생 지도경력</td><td>0.25
0.5(초등)</td></tr>
<tr><td>선택가산점 11호</td><td>청소년단체활동 지도경력</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>선택가산점 17호</td><td>한국어학급 담당경력, 안전체험학교(초등)</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>선택가산점 20호</td><td>공립형 대안학교(송정중 등) 근무경력</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">3호, 12호, 13호, 16호</td><td>1.75</td><td rowspan="5">• 각각의 경력에 대한 가산점은 인정하되 그 가산점의 총합은 1.75점을 초과할 수 없으며, 당해학년도 경력이 중복된 경우 유리한 것 하나만 평정
• 2024년 3월 1일부터 서부 및 북부 관내 중등(특수)학교 경력은 중복인정</td></tr>
<tr><td>선택가산점 3호</td><td>보직교사 또는 파견교사경력</td><td>1.75</td></tr>
<tr><td>선택가산점 12호</td><td>중등학교 담임교사경력</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>선택가산점 13호</td><td>입학사정관경력</td><td>1.75</td></tr>
<tr><td>선택가산점 16호</td><td>특수교육센터 업무겸임 특수교육
순회교사(2016.3.1.부터 부여)</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">1호, 15호</td><td>1.00</td><td rowspan="3">• 각각의 경력에 대한 가산점은 인정하되 그 가산점의 총합은 1.0점을 초과할 수 없으며, 당해학년도 경력이 중복된 경우 유리한 것 하나만 평정
• 2024년 3월 1일부터 서부 및 북부 관내 중등(특수)학교 경력은 중복인정</td></tr>
<tr><td>선택가산점 1호</td><td>도서 · 벽지 근무경력</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>선택가산점 15호</td><td>교육활동 우수교사 경력</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2호, 14호, 15호</td><td>0.75</td><td rowspan="4">• 각각의 경력에 대한 가산점은 인정하되 그 가산점의 총합은 0.75점을 초과할 수 없으며, 당해학년도 경력이 중복된 경우 유리한 것 하나만 평정하되, 교육력제고 학교와 마이스터고 근무경력은 중복 허용
• 2024년 2월 29일까지 월 평정점 0.006점인 학교에 한해 교육활동 우수교사 가산점의 중복을 월 0.007점까지만 허용(부산자동차고 제외)
• 2024년 3월 1일부터 서부 및 북부 관내 중등(특수)학교 경력은 중복인정
- 부산소프트웨어마이스터고는 제2호와 15호 중복인정
- 부산자동차고는 제14호와 제15호 중복인정 안 함</td></tr>
<tr><td>선택가산점 2호</td><td>농어촌 또는 교육력제고 학교 근무경력</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>선택가산점 14호</td><td>마이스터고 근무경력</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>선택가산점 15호</td><td>교육활동 우수교사 경력</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">5호, 15호</td><td>1.25</td><td rowspan="3">• 각각의 가산점은 인정하되 그 가산점의 총합은 1.25점을 초과할 수 없다. (2016.3.1.이후 1.00을 초과할 수 없다.)</td></tr>
<tr><td>선택가산점 5호</td><td>특수학교 경력 또는 특수학급 담임</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>선택가산점 15호</td><td>교육활동 우수교사 경력</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="4">☞ 제15호 가산점은 제1호(도서벽지), 제2호(농어촌교육 진흥 또는 교육력 제고), 제5호(특수학교 근무경력), 제14호(마이스터고)의 가산 총점 중 각 호의 만점에 가장 가까운 항목에 추가 합산하되, 그 합산점이 제1호, 제2호, 제5호, 제14호 중 하나의 가산점이 만점이 되었을 경우 제15호(교육활동 우수교사) 가산점은 더 이상 산입하지 않음.
☞ 1호, 2호, 5호, 14호, 15호 가산점의 총합은 1.0을 초과할 수 없다.(2016.3.1.이후부터)</td></tr>
</table>

이런 경우는 어떻게 할까요?

1 승진평정 시 일반직 공무원 및 산업체 근무경력의 인정 여부

【질의】 평정대상자가 교사인 경우 일반직 공무원 및 산업체 근무경력을 승진임용을 위한 경력평정대상으로 인정해 줄 수 있는지?

【답변】 교육공무원으로 임용되기 전에 근무한 일반직 공무원 및 산업체 경력은, 승진규정상 경력평정의 기준인 교육공무원으로서 직무수행(교사의 경우 각급학교 교원으로 학생을 직접 가르친 경력)과 관련이 있다고 어렵고, 경력평정의 종별인 교육경력, 교육행정경력, 교육연구경력 및 기타경력 중 어느 하나에 해당한다고 할 수 없음〔교원정책과-2476(2006.06.07.)〕

2 ROTC장교의 가산근무기간 평정

【질의】 ROTC 장교로 군복무기간이 4년 4개월인 경우 2년의 가산근무기간을 '가'경력으로 하여 임용 전 군경력으로 평정할 수 있는지?

【답변】 교육공무원의 임용 전 경력은 「병역법」 그밖에 법률에 의한 의무수행을 위하여 징집 또는 소집되어 근무한 기간만을 승진 시 경력평정 기간으로 산입함. ROTC 장교로 복무한 기간 중 가산복무기간은 병역의무를 수행하기 위하여 징집 된 기간이 아니라 당사자의 지원에 따라 「군인사법」에 의해 현역으로 임용되어 복무한 기간임. 그러므로 교원의 직무와 관련이 없는 일반 경력은 남녀 모두 승진 경력평정의 대상으로 인정하지 않는 원칙에 따라서 ROTC 장교 복무경력 중 가산복무기간도 산입하지 않는 것이 타당함〔교원 12113-880(2001.11.29.)〕

3 근무성적이 없는 경우

【질의】 교감승진 1년 미만인 교감의 당해 직위 근무성적 일부가 없는 경우의 평정방법은 무엇인지?

【답변】 「교육공무원 승진규정」 제40조제1항에 의거하여 당해 직위에서 평정한 평정점을 대상으로 제40조제5항에 의해 평정점이 없는 평정단위 학년도 전의 평정점은 85점으로 함

4 1급 정교사 자격취득 후 취득한 학위실적을 자격연수로 대체

【질의】 1급 정교사 자격취득 후에 석사학위를 취득한 경우 대학원 이수성적을 1급정교사 자격연수성적으로 대체할 수 있는지?

【답변】「교육공무원인사관리규정」 제12조제1항제1호에 따라 교감자격연수대상자 지명을 위한 응시대상자 순위 명부작성시 평정하는 자격연수는 1급정교사·전문상담교사 또는 1급정교사 자격증 취득 후의 사서교사」 자격연수 성적으로 정하고 있어 자격연수 성적으로 평정할 수 없음〔교정07000-156(1999.02.19.)〕

5 교육대학원 학위실적을 자격연수로 대체

【질의】 방송통신대학 초등교육과 졸업으로 1급정교사 자격증을 취득한 후 교육대학원에서 석사학위를 취득한 경우 학위취득시 성적을 자격연수 성적으로 평정할 수 있는지?

【답변】「교육공무원인사관리규정」 제12조제1항제1호에 따라 교감자격연수대상자 지명을 위한 응시대상자 순위 명부작성시 자격연수는 1급정교사 · 전문상담교사 또는 1급정교사 자격증 취득 후의 사서교사」 자격연수 성적으로 정하고 있어 자격연수 성적으로 중복 또는 대체하여 평정할 수 없음

6 2007년 교육공무원 승진규정 개정 이전에 취득한 연구실적 평정

【질의】 2007년「교육공무원법 승진규정」 개정 이전에 취득했던 대학원 학위와 연구점수도 개정된 승진규정에 의거하여 연구실적으로 평정되는지?

【답변】 연구실적평정(연구대회입상실적, 학위취득실적)은 평정시점에서 해당하는 실적이 있는 경우에 적용되는 것이므로, 2007년「승진규정」 개정 이전에 이수한 연구점수나 취득한 학위 등도 개정된 규정을 적용받게 됨. 예를 들어 2006년에 시·도규모 연구대회에 출전하여 1등급을 입상하였다면, 2017년 3월 31일자 평정시에도 개정된 승진규정에 따라 1.0점으로 평정하게 됨

7 학위취득실적 평정

【질의】 교육대학원 석사학위로 1급정교사 자격을 취득하고 전문상담교사자격연수 성적을「교육공무원 승진규정」상의 자격연수 성적으로 사용하였다면, 석사학위 취득실적은 연구실적으로 평정가능한지?

【답변】「교육공무원법 승진규정」 제32조 및 제33조의 규정에 의한 자격연수성적 평정시 전문상담교사자격연수 성적을 자격연수성적으로 평정받는다면 석사학위 취득실적은 연구실적은 규정 제36조 및 제37조에 따라 연구실적으로 평정 받을 수 있음〔교정07000-33(1999.09.07.)〕

8 교사 임용 전 학위취득실적 평정

【질의】 교사로 임용 전 취득한 석·박사 학위는 연구실적으로 평정 가능한지?

【답변】「교육공무원 승진규정」에 의해 당해직위나 전직된 경우 직전 직위에서 취득한 학위를 연구실적으로 평정하고 있으므로 임용 전 학위취득은 평정대상이 안됨

9 교사 임용 전 자격증 취득 실적 평정

【질의】 교사 임용 전 취득한 기능·기술자격증, 정보화자격증, 영어교육관련 자격증 등은 가산점 평정 대상인지?

【답변】 해당 직위에서 취득한 실적에 대해 평정하므로 교사 임용 전에 취득한 자격증은 평정대상이 아님. 단, 자격증 취득일이 계약제교원으로 근무한 채용 기간에 해당하면 평정대상으로 인정함

10 2개 석사학위취득 실적 평정 시 인정 여부

【질의】 석사학위가 2개까지 인정되는 것은 언제까지인지?

【답변】 2005년 1학기에 대학원에 입학한 자까지는 석사학위 2개를 개정「승진규정」 제37조가 시행된 후에도 평정대상으로 인정함〔교육과학기술부 교육발전기획과-1003(2008.05.20. 교원정책과-13967(2008.05.21.)〕

11 논문 없는 학위취득실적 인정 여부

【질의】「교육공무원법 승진규정」 제37조제3항의 규정에 의하면 직무와 관련있는 석사학위를 취득할 경우 1.5점의 연구실적평정대상이 되는 바, ○○대학교 교육대학원 학칙에 의거 논문을 쓰지 않고 논문에 상응하는 학점을 이수하여 취득한 석사학위가 연구실적 평정대상인 학위취득에 해당하는지?

【답변】「교육공무원법 승진규정」 제36조 규정에 의거 학위취득실적평정은 교육공무원이 당해직위에서 취득한 학위를 대상으로 하므로 관련법령과 대학원 학칙에 따라 적법한 절차를 거쳐 취득한 학위는 평정대상이 됨

12 동반휴직기간 중 학위취득실적

【질의】 교원이 동반휴직 기간 중에 외국에서 학위를 취득한 경우 인사기록변경 신청 및 연구실적으로 평정 가능한지?

【답변】「교육공무원법」 제44조제1항제10호의 규정에 의한 동반휴직기간동안 학위취득을 했다면, 동반휴직의 목적에는 부합하지 않으나, 휴직명분을 유지하면서 교원의 전문성 향상을 위한 차원에서 적법한 학위를 취득하였을 경우에는 교육공무원인사기록 변경(추가) 등재 신청이 가능함.

아울러 적법한 학위취득실적은 「교육공무원 승진규정」에 의한 연구실적 평정대상이 됨

13 10년 이내 연수의 기한

【질의】 2016.1.1.~2016.2.29.에 이수한 직무연수 성적은 2025학년도 승진 시 평정 여부?

【답변】 최근 10년 이내 이수한 직무연수 이수실적이므로 「교육공무원 승진규정」 부칙 제3조(연수성적평정에 있어서 직무연수성적의 평정대상에 관한 경과조치) 제31조제1항의 개정규정에 따라 2016학년도에 대한 평정부터 2025학년도에 대한 평정까지 연수성적평정을 실시하는 경우 제32조제2항을 적용할 때에는 “10년 이내에 이수한 60시간 이상의 직무연수성적”을 “10년 2개월 이내에 이수한 60시간 이상의 직무연수성적”으로 봄

5장

상훈 및 징계

제1절 상훈

제2절 징계

5장 상훈 및 징계

제 1 절 상훈

1. 상훈 일반

가. 관련 법규 : 「상훈법」, 「상훈법시행령」, 「정부표창규정」, 「정부포상업무지침」

나. 의미 및 구분

1) 상훈 : 사전적 의미는 상(賞)과 훈장(勳章)을 뜻하나, 상훈법은 훈장(勳章)과 포장(褒章)으로 규정

2) 상훈 제도 : 훈장, 포장, 대통령표창, 국무총리표창, 각 중앙행정기관장 표창의 순으로 체계화 되어 있음

3) 표창의 종류

구분	의 미	종 류
포상	공적에 대한 표창	대통령표창, 국무총리표창, 기관장표창
시상	성적에 대한 표창	대통령상, 국무총리상, 기관장상

2. 교원의 주요 포상

가. 스승의 날 포상 : 매년 5월 15일 실시

나. 업무추진유공(우수·모범) 공무원 포상 : 매년 6월, 12월 실시

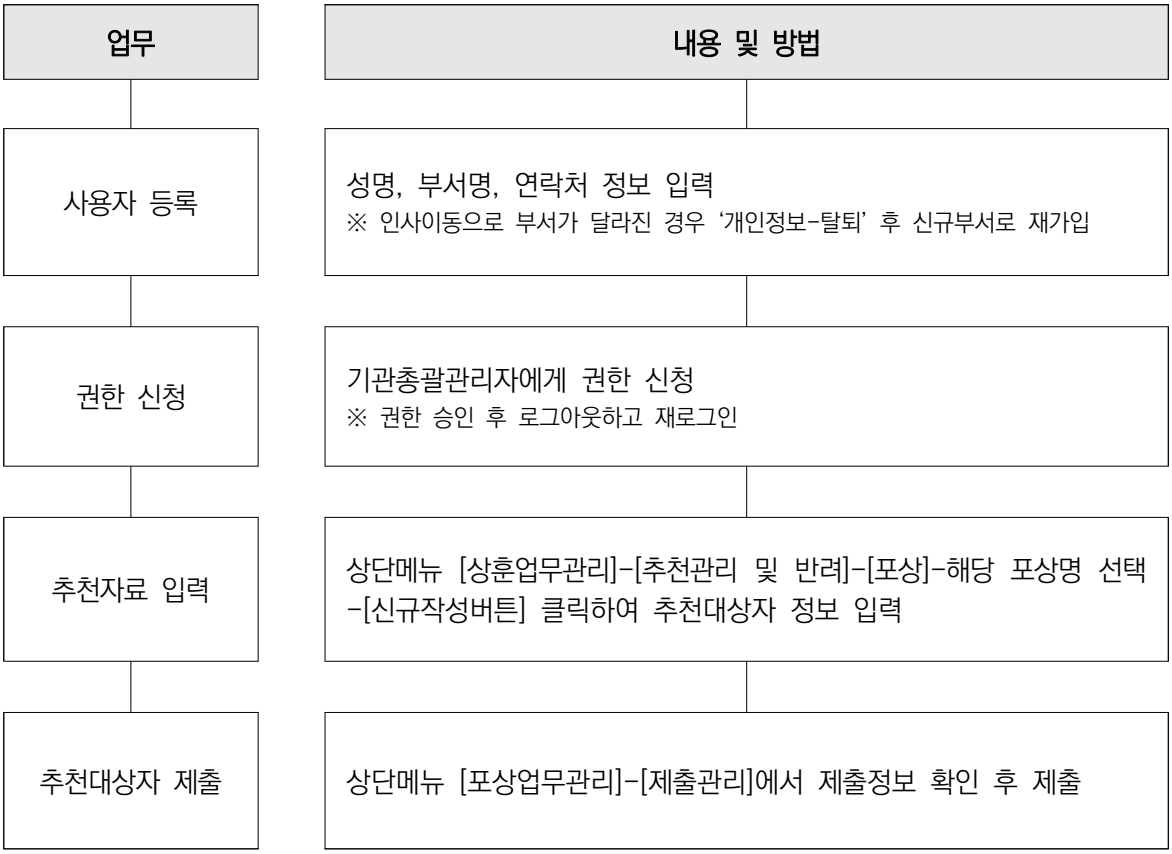
다. 퇴직교원 정부포상 : 매년 2월 말, 8월 말 실시

3. 포상·표창 대상자 추천 절차

가. 업무 내용 및 방법

구분	업무 내용 및 방법
공문 확인	추천 기준, 추천자 수, 추천 기한 등 확인
내부계획 수립	추천을 위한 추진일정 등 계획 수립 (교원인사자문위원회 회의, 추진일정 등)
교원인사자문위원회 개최(「교육공무원 인사관리규정」 제35조)	1. 회의 개최 사전 예고 2. 회의자료 작성 및 회의개최 내부결재 - 포상·표창 관련 공문내용 안내 - 교원명부 작성(교육경력, 서훈경력, 담당업무 등) 3. 인사자문위원회 개최 4. 회의록 작성
최종 추천대상자 선정	1. 추천대상자의 추천 제외조건 유무 확인 2. 위원장이 인사자문위원회 회의 결과 보고 3. 인사자문위원회 추천대상자 중 최종추천자 학교장 결정
공적조서 작성 및 제출 (상훈 시스템)	(포상)상훈업무관리 시스템에서 공적조서 작성 및 제출 (https : //www.sanghun.go.kr/nation/nationMain.do) (표창)공적조서 등 추천 관련 자료 작성
추천 관련 자료 교육청 제출(전자문서)	추천 관련 자료를 본인확인 후 전자문서로 교육청 제출
표창장 인수	1. 전수식에 참석하여 인수 2. 전수식에 불참하는 경우 학교에서 인수하여 교직원 앞에서 인수

나. 상훈 업무관리 시스템 사용 방법



4. 퇴직교원 정부포상

가. 대상

장기간 재직 중 직무를 성실히 수행하여 국가발전에 기여하고 공사 생활에 흠결없이 퇴직하는 교육공무원 및 사립학교 교원

나. 시기

1) 정년퇴직자 : 2월 말, 8월 말

2) 명예퇴직·의원면직·사망면직 등 기타퇴직자

- **2월 말 : 전년도 3월 ~ 전년도 8월 중 퇴직자**
- **8월 말 : 전년도 9월 ~ 당해년도 2월 중 퇴직자**

다. 추천기한

특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 퇴직한 날로부터 1년 이내에 추천하여야 함. 다만, 포상대상자의 귀책사유 없이 행정기관의 착오, 과실 등으로 추천기한이 경과한 자 등 추천권자가 특별한 사유를 인정하는 경우에는 예외로 추천할 수 있음 (이 경우 추천지연사유서 제출)

라. 훈격

구 분		기 준
근정훈장	청조(1등급)	대학총장 경력자 특별추천
	황조(2등급)	재직기간 40년 이상
	홍조(3등급)	재직기간 38년 이상 40년 미만
	녹조(4등급)	재직기간 36년 이상 38년 미만
	옥조(5등급)	재직기간 33년 이상 36년 미만
근정포장		재직기간 30년 이상 33년 미만
대통령 표창		재직기간 28년 이상 30년 미만
국무총리 표창		재직기간 25년 이상 28년 미만
교육부장관 표창		재직기간 15년 이상 25년 미만

마. 재직기간 산정방법

1) 공무원 경력 : 「국가공무원법」 제2조 및 「지방공무원법」 제2조의 규정에 따른 공무원으로 재직한 기간

2) 군인 또는 군무원으로 재직한 기간 및 병역 의무복무기간

3) 국공립학교 교원경력 : 「교육공무원법」 제2조의 규정에 의한 교육공무원으로 재직한 기간

- 유·초·중등 교원으로 근무한 경력은 자격을 갖춘 이후의 경력만 인정

4) 사립학교 교원경력 : 「사립학교법」 제54조에 따라 그 임용에 관한 사항이 관할청에 보고된 유·초·중등 교원 또는 「평생교육법」 제31조제3항에 따른 학력인정 평생교육시설의 교원으로 재직한 기간(교원으로 퇴직하는 경우에 한함)

5) 직위해제기간 : 직위해제 기간은 제외하되, 직위해제를 받은 공무원에 대하여 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결하거나 징계가 무효 또는 취소로 확정된 경우, 직위해제 처분의 사유가 된 형사사건이 무죄로 확정된 경우 등에 있어서는 직위해제 기간을 재직기간에 산입

6) 휴직기간 ※ 재직기간에 산입되는 기간은「공무원임용령」제31조제2항에 따름

- 공무상질병(부상)휴직, 병역휴직, 법률상 의무수행을 위한 휴직, 국제기구 등 고용휴직, 노조전임휴직 : 재직기간에 그대로 산입
- 국외유학휴직 : 휴직기간의 1/2, 최대 1년 산입
- 육아휴직 : 자녀 1명 당 1년 이내. 단, 둘째 이후는 휴직 전 기간 산입
- 기타 청원휴직(연수휴직, 가사휴직, 해외동반휴직) 등 : 재직기간 제외

7) 촉탁 및 일용, 잡급, 기한부, 무급조교, 시간강사 등 임시직 경력은 제외

- 유, 초, 중, 고 강사경력 불인정(대학의 유급조교·전임강사 경력은 인정)
- 기간제교원(임시교사)의 경력은 산입하되, 임용권이 학교장에게 위임되기 이전의 학교장 발령 경력은 제외

8) 다른 종류의 공무원(일반직 공무원, 경찰공무원 등) 경력 포함

▣ 유의 사항

- 여러 가지 경력이 있는 경우 각 경력을 합산하며, 12월은 1년으로, 30일은 1월로 각각 계산함. 최종 합산하여 일수가 15일 이상인 경우 1월로 계산함.

※ 예) 재직기간을 합산한 결과 32년 11월 15일이 될 경우 33년을 재직한 것으로 봄

- 재직기간은 연·월·일까지 계산하되, 력(曆)에 의한 방법에 의하여 계산함(민법 제160조)

· 기간을 주(週), 월(月) 또는 연(年)으로 정한 때에는 력(曆)에 의하여 계산함

· 주(週), 월(月) 또는 연(年)의 처음으로부터 기간을 기산(起算)하지 아니한 때에는 최후의 주(週), 월(月) 또는 연(年)에서 그 기산일(起算日)에 해당한 날의 전일(前日)로 기간이 만료함

· 월(月) 또는 연(年)으로 정한 경우에 최종의 월(月)에 해당일이 없는 때에는 그 월(月)의 말일(末日)로 기간이 만료함

- 기간계산에 있어 임용일은 산입하고 퇴직일은 제외함. 다만 군복무기간의 퇴직(전역)일 또는 근무기간이 정하여진 계약직공무원 등의 계약기간 만료일은 산입함

바. 추천제한

1) 감사조사 또는 수사 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자

2) 징계절차가 진행 중인자 또는 관계행정기관의 징계처분 요구 중인 자

3) 재직 중 징계 또는 불문경고(징계위원회 의결에 의한 불문경고에 한함) 처분을 받은 자

가) 다만, 주요비위나 사회적 지탄의 대상이 되는 행위가 아닌 잘못으로 견책 또는 불문경고를 받은 자 중 아래에 해당하는 자는 추천 가능

- 불문경고가 사면 또는 말소된 자
- 견책이 사면되었고, 당해 견책 처분이 적극적인 업무추진 과정에서 발생한 잘못으로 인한 것임이 인정되는 자(추천기관 공적심사위원회에서 당사자의 소명을 들은 후 징계 관련 기록 확인 등을 통해 이에 해당한다고 인정되는 경우에 한해 추천하여야 하며, 추천 시 '견책 처분자 퇴직포상 추천 사유서'를 제출하여야 함

※ 다만, 위에 해당하더라도 불문경고·견책을 합쳐 3회 이상의 처분을 받은 자는 추천 제외

▣ 주요비위(「공무원징계령 시행규칙」 제4조제2항(징계를 감경할 수 없는 경우))

① 「국가공무원법」 제78조의2제1항에 해당하는 비위
- 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산상 이익을 취득하거나 제공한 경우
- 다음에 해당하는 것을 횡령(橫領), 배임(背任), 절도, 사기 또는 유용(流用)한 경우
  · 「국가재정법」에 따른 예산 및 기금
  · 「지방재정법」에 따른 예산 및 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따른 기금
  · 「국고금 관리법」 제2조제1호에 따른 국고금
  · 「보조금 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 보조금
  · 「국유재산법」 제2조제1호에 따른 국유재산 및 「물품관리법」 제2조제1항에 따른 물품
  · 「공유재산 및 물품 관리법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 공유재산 및 물품
  · 그 밖에 위에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것

② 「국가공무원법」 제78조의2제1항에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위

③ 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

④ 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매

⑤ 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱

⑥「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응
⑦「공직자윤리법」 제8조의2제2항 또는 제22조에 따른 등록의무자에 대한 재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반
⑧「적극행정 운영규정」 제2조제2호에 따른 소극행정
⑨ 부작위 또는 직무태만(「적극행정 운영규정」 제2조제2호에 따른 소극행정은 제외)
⑩「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위
⑪ 성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우
⑫ 공무원 채용과 관련하여 청탁이나 강요 등 부당한 행위를 하거나 채용 업무와 관련하여 비위행위를 한 경우
⑬「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁
⑭「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행
⑮ 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위
⑯ 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위

4) 공무원 재직 중의 행위 또는 공무원 재직기간에 합산되는 경력기간 중의 행위로 인해 벌금 이상의 형사처벌을 받은 자(선고유예를 받은 경우 포함)

가) 주요비위(금품·향응 등 수수 및 제공, 공금 횡령·배임, 성폭력, 성매매, 음주운전, 재산 등록 거부 등 공직자윤리법 위반) 또는 사회적 지탄의 대상이 되는 행위(도박, 불륜, 사기, 강·절도, 상해 등)로 인해 형사 처벌을 받은 자는 형벌의 종류와 횟수에 관계없이 추천 제외

나) 주요비위나 사회적 지탄의 대상이 되는 행위가 아닌 잘못으로 형사처벌을 받은 자로 벌금형 이상의 형벌을 받은 경우 추천 제외

- 다만, 재직 중 1회에 한해 100만원 미만의 벌금을 받은 자 중 공적심사위원회 심사 결과 경미한 잘못으로 인해 벌금형을 받았고, 퇴직포상을 받을만한 특별한 공적이 있다고 인정되는 자는 추천 가능

5) 「상훈법」 제8조 및 「정부 표창 규정」 제19조 등에 따라 정부포상이 취소된 적이 있는 자

6) 추천일 당시 「국세기본법」, 「관세법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납 중인 자

- 추천일 당시 국·관·지방세 체납 여부 등을 행정정보공동이용시스템(www.share.go.kr) e하나로민원을 통해 추천기관이 직접 조회하여 확인
- 체납액이 있는 경우 정부포상 제외되므로 추천일 전까지 체납액을 완납하여야 함

7) 퇴직포상을 이미 받은 자로서 공무원으로 복직한 자

8) 「국가공무원법」 제2조제3항제1호 및 「지방공무원법」 제2조제3항제1호의 특수경력직공무원 중 선거에 의해 취임하는 공무원

9) 도박, 불륜, 사기, 강·절도, 상해 등 사회적 지탄을 받는 행위를 하거나, 정치적 활동 또는 부적절한 처신 등으로 사회적 논란을 야기하여 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 자

10) 부도덕한 행위 등으로 사회적 물의를 야기하거나, 언론보도 또는 소송·민원제기 등의 논란이 있어 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 자

11) 퇴직포상 훈격이 기 포상 훈격 이하인 경우 추천 불가
- 재직 중 정부포상을 받은 자는 퇴직 시 동일 종류의 동급 및 하위 등급의 훈·포장 및 국무총리 이상의 표창을 받을 수 없음

기포상 훈격	퇴직 시 예상훈격	추천가부	비 고
국민훈장모란장(2등급)	홍조근정훈장(3등급)	가능	국민/근정훈장 간 무관
옥조근정훈장(5등급)	홍조근정훈장(3등급)	가능	상위훈격 추천 가능
녹조근정훈장(4등급)	옥조근정훈장(5등급)	불가능	동종 하위훈격 추천 불가
대통령표창	대통령표창	불가능	동위훈격 추천 불가

제 2 절 징계

1. 관련 근거

가. 「국가공무원법」(법률 제20627호, 2024. 12. 31.)

나. 「교육공무원법」(법률 제20377호, 2024. 3. 19.)

다. 「공무원 징계령」(대통령령 제33962호, 2023. 12. 12.)

라. 「공무원 징계령 시행규칙」(총리령 제1998호, 2024. 12. 11.)

마. 「교육공무원 징계령」(대통령령 제33803호, 2023. 10. 10.)

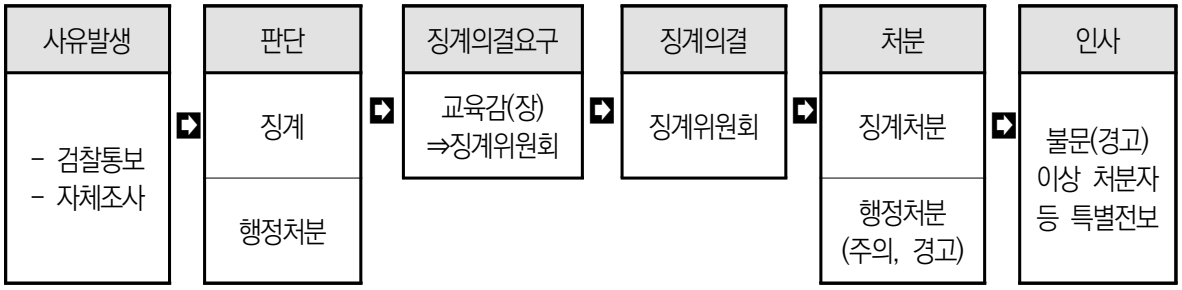
바. 「공무원 비위사건 처리규정」(대통령훈령 제441호, 2021. 12. 30.)

사. 「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」(교육부령 제331호, 2024. 6. 28.)

아. 「교육공무원징계등 기록말소제 시행지침」(문교부예규 제189호, 1987. 7. 1.)

자. 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처예규 제188호, 2024. 12. 20)

☞ 업무처리 절차



2. 징계 사유 (「국가공무원법」 제78조제1항)

가. 「국가공무원법」 및 동법에 따른 명령 위반

나. 직무상의 의무(타 법령에서 공무원의 신분으로 인하여 부과된 의무 포함) **위반, 직무 태만**

다. 직무 내외 불문 체면 또는 위신을 손상하는 행위

3. 징계 사유의 시효 (「국가공무원법」 제83조의2)

가. 징계 사유 발생일로부터 3년(금품 및 향응 수수, 공금횡령·유용의 경우 5년)을 경과하면 징계 의결 요구 불가

나. 「국가공무원법」 제83조의2제1항에도 불구하고 징계사유가 발생한 날부터 10년 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 징계의결 요구 가능 (「교육공무원법」 제52조)

- 연구부정행위(「학술진흥법」 제15조 1항) 및 국가연구개발사업 관련 부정행위 (「국가연구개발혁신법」 제31조 1항)

4. 일반징계위원회 (「교육공무원 징계령」 제4조)

가. 구성

설치기관	구 성	위원장	징계 심의 · 의결 대상
시교육청	위원장 1인 포함 위원 9인 이상 15인 이내	부교육감	• 공립 각급학교 교(원)장, 교(원)감 • 사립 유치원 원장, 원감 • 시교육청 관할 기관의 장학관(교육연구관), 장학사(교육연구사), 교사 • 공립고등학교 교사 • 공립 유치원 · 초등학교 · 중학교 교사의 중징계 • 사립 유치원 교사의 중징계
교육 지원청		교육지원국장	• 공립 유치원·초등학교·중학교 교사의 경징계 • 사립 유치원 교사의 경징계

나. 세부 구성

- 외부위원 50% 이상으로 구성(학교운영위원회 위원으로서 교원 위원이 아닌 자를 2명 이상 포함하되, 그중 1명 이상은 학부모위원일 것)
- 공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직했을 경우 퇴직일부터 3년 경과한 자
- 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6 초과 불가

다. 회의 개최

- 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 6명의 위원으로 구성 (이 경우 외부위원 4명 이상)
- 성폭력범죄와 성희롱은 피해자 동일 성별 위원이 위원장 제외 3분의 1 이상

라. 임기 : 3년(한 차례 연임 가능)

5. 징계의 절차(「교육공무원 징계령」 제6조~제18조, 「교육공무원법」 제51조)

비위 사실 적발	감사원, 검찰, 경찰, 자체 조사 등
⇩	
징계의결 요구	중징계, 경징계로 구분하여 1월 이내에 징계위원회에 의결 요구
⇩	
징계의결	관할징계위원회 (접수-징계위원회 개최 3일 전에 출석 통지-접수일로부터 60일 이내 의결)
⇩	* 성 관련 비위만을 징계 등 사유로 하는 경우에는 30일 이내 의결
징계처분	징계처분권자(의결서를 받은 날로부터 15일 이내) (징계처분사유설명서 및 징계의결서 사본 교부)
⇩	* 징계처분권자는 성폭력 범죄 및 성희롱 피해자에게 징계처분결과를 통보받을 수 있음을 안내해야 함
소청 및 행정소송	징계처분을 받은 날로부터 30일 이내 소청심사 청구, 소청결정을 받은 날로부터 90일 이내 행정소송 청구

6. 징계의결 요구(「교육공무원 징계령」 제6조, 「공무원 비위사건 처리규정」 제3조, 제4조)

가. 징계 등 사유를 통보받은 교육기관 등의 장은 타당한 이유가 없으면 1개월 이내에 관할 징계위원회에 징계 등 의결을 요구하거나 상급기관의 장에게 징계 등 의결의 요구를 신청해야 함

※ 징계절차를 진행하지 않기로 결정한 때에는 수사종료 통보 시 징계절차가 다시 진행될 것임(「국가공무법」 제83조의2제1항의 기간이 지났더라도 법 제83조의2 제2항에 따라 절차 진행 가능)을 징계 등 혐의자에게 문서(공무원 징계령 별지 제1호의4서식)로 통보함

나. 징계 등 의결 요구권자는 징계등 의결의 요구와 동시에 교육공무원 징계 의결 또는 징계부가금 부과 의결 요구(신청)서 사본을 징계 등 혐의자에게 송부해야 함. 다만, 징계 등 혐의자가 그 수령을 거부하는 경우에는 그렇지 않음

다. 징계 등 의결 요구권자는 징계 등 혐의자가 교육공무원 징계 의결 또는 징계부가금 부과 의결 요구(신청)서 사본의 수령을 거부하는 경우에는 관할 징계위원회에 그 사실을 증명하는 서류를 첨부해 문서로 통보해야 함

라. 수사기관이 통보한 공무원 범죄사건 처리기준(「공무원 비위사건 처리규정」 제4조)

- '혐의없음' 또는 '죄가안됨' 결정 : 내부종결 처리.
  다만, 「국가공무원법」상의 징계사유에 해당하는 경우에는 별표 1~별표 6 적용
- '공소권없음' 결정, '기소중지', '참고인중지' 결정 또는 '수사중지' 결정 : 비위의 정도 및 과실의 경중, 고의성 유무 등 사안에 따라 혐의사실이 인정되는 경우 별표 1~별표 6 적용
- '기소유예' 결정, '공소제기' 결정 및 그 밖의 결정 : 별표 1~별표 6 적용

◦ **구공판** : 검사가 피의자에 대하여 범죄의 객관적 혐의가 충분하고 소송 조건을 구비하였을 경우 공소를 제기하는 것으로 구속기소(구속구공판)와 불구속기소(불구속구공판)가 있음(구속된 경우 기소 전까지는 공가 처리함)
◦ **구약식** : 공판 절차를 거치지 아니하고 원칙적으로 서면 심리만으로 피고인에게 벌금 등을 과하는 간이 재판 절차를 말함
◦ **기소유예** : 피의사건에 대하여 소송 조건이 구비되고 범죄의 객관적 혐의가 충분한 경우에도 검사는 범인의 연령, 성행, 지능과 환경, 피해자에 대한 관계, 범행의 동기, 수단과 결과, 범행 후의 정황 등을 참작하여 공소를 제기하지 아니할 수 있으며, 이를 기소유예라고 함
◦ **공소권 없음** : 피의사건에 관하여 소송 조건이 결여된 경우를 말함

■ 공무원 비위사건 처리규정 제3조

[별표 1] 〈개정 2021. 12. 30.〉

공무원 비위사건 처리기준

비위의 정도 및 과실 여부 / 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실 의무 위반				
가. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 제2호에 해당하는 비위(자목에 따른 비위는 제외한다)	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징계 의결 요구
나. 직권남용으로 타인의 권리 침해	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
다. 부작위·직무태만(라목에 따른 소극행정은 제외한다) 또는 회계질서 문란	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
라. 소극행정	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
마. 직무 관련 주요 부패행위의 신고·고발 의무 불이행	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
바. 부정청탁에 따른 직무수행	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
사. 부정청탁	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
아. 성과상여금을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
자. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	별표 2와 같음			
차. 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
카. 성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
타. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
파. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징계 의결 요구
하. 기타	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경징계 의결 요구

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
2. 복종의 의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
나. 기타	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
3. 직장 이탈 금지 위반				
가. 집단행위를 위한 직장이탈	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
나. 무단결근	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
다. 기타	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
4. 친절·공정의 의무 위반	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
5. 비밀 엄수의 의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
나. 개인정보 부정이용 및 무단유출	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀침해 및 비밀유기 또는 무단방치	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
라. 개인정보 무단 조회·열람 및 관리소홀 등	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
6. 청렴의 의무 위반	별표 3과 같음			
7. 품위 유지의 의무 위반				
가. 성 관련 비위	별표 4와 같음			
나. 음주운전	별표 5와 같음			
다. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계·경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
라. 기타	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
8. 영리업무 및 겸직금지 의무 위반	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
9. 정치 운동의 금지 위반	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
10. 집단 행위의 금지 위반	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우

※ 비고

1. 제1호가목의 비위와 같은 호 자목의 비위가 경합하는 경우에는 제1호가목의 처리기준을 적용한다.
2. 제1호다목에서 "부작위"란 공무원이 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 아니하는 것을 말한다.
3. 제1호라목에서 "소극행정"이란 공무원의 부작위 또는 직무태만으로 국민의 권익침해 또는 국가 재정상의 손실이 발생하게 하는 업무행태를 말한다.
4. 제1호마목에서 "주요 부패행위"란 「국가공무원법」 제83조의2제1항에서 정한 징계 및 징계부가금 부과 사유의 시효가 5년인 비위를 말한다.
5. 제1호바목에서 "부정청탁에 따른 직무수행"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다.
6. 제1호사목에서 "부정청탁"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁을 말한다.
7. 제1호아목에서 "성과상여금"이란 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제10항에 따른 성과상여금을 말한다.
8. 제1호타목에서 "피해자 등"이란 성 관련 비위 피해자와 그 배우자, 직계친족, 형제자매 및 해당 피해 발생 사실을 신고한 사람을 말하고, "2차 피해"란 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호가목·나목에 따른 피해(피해자가 남성인 경우를 포함한다) 및 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」 제7조 각 호의 불이익 조치를 말하며, 2차 피해가 성 관련 비위에 해당하는 경우에는 제7호가목을 적용한다.
9. 제1호파목에서 "직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위"란 다음 각 목의 행위를 말한다.
   가. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하는 행위
   나. 다른 공무원으로부터 직무상 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 공무원이 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위
   다. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하는 행위
10. 제7호다목에서 "우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위"란 공무원이 자신의 우월적 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다음 각 목의 사람에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.
    가. 다른 공무원
    나. 공무원 자신이 소속된 기관, 그 기관의 소속 기관 및 산하기관(「공직자윤리법」 제3조의2제1항에 따른 공직유관단체와 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관을 말한다)의 직원
    다. 「공무원 행동강령」에 따른 직무관련자(직무관련자가 법인 또는 단체인 경우에는 소속 직원을 말한다)

7. 징계의결(교육공무원 징계령)

가. 징계위원회는 제10조 제3항에 따라 소속 직원으로 하여금 사실조사를 하게 하기 위해 필요하다고 인정할 때에는 징계등 혐의자에게 출석을 명할 수 있음

나. 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 미리 지정한 위원, 출석한 위원 중 최상위자, 먼저 임명받은 위원의 순서로 그 직무를 대행함

다. 징계위원회의 위원 중 징계 등 혐의자의 친족, 그 징계 등 사유와 관계가 있는 사람 등은 그 징계 등 사건의 심의·의결에 관여하지 못함. 징계 등 혐의자는 위원장 또는 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 타당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 밝히고 기피를 신청할 수 있음. 기피신청이 있을 때에는 징계위원회의 의결로 해당 위원장 또는 위원의 기피 여부를 결정해야 함. 이 경우 기피신청을 받은 사람은 그 의결에 참여하지 못함

라. 징계위원회는 징계 등 사건을 의결할 때에는 징계 등 혐의자의 혐의 당시 직급, 징계 등 요구의 내용, 비위행위가 공직 내외에 미치는 영향, 평소 행실, 공적(功績), 뉘우치는 정도, 그 밖의 사정을 고려해야 함

마. 징계위원회는 징계 등 의결을 했을 때에는 지체 없이 징계 또는 징계부가금 의결서의 정본을 첨부해 징계 등 의결 요구자에게 통보해야 함

바. 징계위원회 심의·의결의 공정성을 보장하기 위하여 징계위원회의 회의, 징계위원회의 회의에 참여할 위원 또는 참여한 위원의 명단, 징계위원회의 회의에서 위원이 발언한 내용이 적힌 문서(전자적으로 기록된 문서를 포함한다), 그 밖에 공개할 경우 징계위원회의 심의·의결의 공정성을 해칠 우려가 있다고 인정되는 사항은 공개하지 아니함

사. 징계위원회는 위원장을 포함한 위원 5명 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

아. 징계의 종류와 효력

종 류		기간	신 분	보 수
중징계	파면		• 공무원 관계로부터 배제 • 5년간 공무원 임용 결격사유	• 퇴직급여액의 1/2 지급 (5년 미만 근무자 3/4 지급) • 퇴직수당액의 1/2 지급
	해임		• 공무원 관계로부터 배제 • 3년간 공무원 임용 결격사유	• 퇴직급여 및 수당 전액 지급 • 단, 금품 및 향응수수, 공금횡령·유용 등의 경우 - 퇴직급여 및 수당 3/4 지급 (5년 미만 근무자 7/8 지급)
	강등	3월	• 1계급 강등+정직3월 - 처분기간(3월) 신분은 보유, 직무에 종사하지 못함 • 처분기간(3월)+18월 승진 못함 • 처분기간 경력평정에서 제외 • 징계기록말소 제한기간 9년	• 처분기간 중 보수의 전액 감 • 승급 제한 - 처분기간(3월)+18월 • 처분기간 동안 각종 수당 감
	정직	1~3개월	• 신분은 보유하나 직무에 종사 못함 • 정직처분기간+18월 승진 못함 • 처분기간 경력평정에서 제외 • 징계기록말소 제한기간 7년	• 처분기간 중 보수의 전액 감 • 승급 제한 (처분기간)+18월 • 처분기간 동안 각종 수당 감
경징계	감봉	1~3개월	• 12월+감봉처분기간 승진 못함 • 징계기록말소 제한기간 5년	• 12월+감봉처분기간 승급 제한 • 처분기간 중 보수의 1/3 감 • 처분기간 동안 각종 수당 감
	견책		• 6월 간 승진 못함 • 징계기록말소 제한기간 3년	• 6개월간 승급 제한

※ 승진제한기간 6개월 가산(교육공무원 임용령 제16조) : 4대 비위, 금전·물품·부동산·향응수수, 공금의 횡령·배임·절도·사기·유용, 소극행정, 음주운전(음주측정 거부 포함)

※ 지급 대상 기간 중 징계처분자는 정근수당 미지급

8. 교육공무원 징계양정 기준

징계위원회는 징계혐의자의 비위 유형, 비위 정도 및 과실의 경중과 평소 행실, 근무성적, 공적, 뉘우치는 정도 또는 그 밖의 정상 등을 참작하여 다음의 징계기준에 따라 징계를 의결하여야 한다.

가. 공무원 징계양정 등에 관한 규칙 [별표] 〈개정 2024. 6. 28.〉

징계기준(제2조제1항 관련)

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금횡령·유용, 업무상 배임	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
나. 직권남용으로 다른 사람의 권리 침해	파면	해임	강등-정직	감봉
다. 부작위 또는 직무태만, 소극행정 또는 회계질서 문란	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
라. 시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정 등 학교생활기록부와 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
마. 대학수학능력시험 또는 모의시험의 출제·검토 경력을 활용하여 사교육과 관련한 영리행위를 하거나 사교육과 관련한 영리행위를 한 사실을 숨기고 대학수학능력시험 또는 모의시험의 출제에 참여하는 등 대학수학능력시험 또는 모의시험과 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
바. 학생 선발 과정 및 그 결과를 왜곡하여 특정인의 합격 여부에 부당한 영향을 미치는 행위 등 「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교 및 같은 법 제29조에 따른 대학원, 「초·중등교육법」 제2조제3호에 따른 고등학교 및 이에 준하는 각종학교의 입학 또는 편입학과 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
사. 신규채용, 특별채용, 승진, 전직, 전보 등 인사와 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
아. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력을 고의적으로 은폐하거나 대응하지 아니한 경우	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
자. 연구부정행위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
차. 연구비의 부당 수령 및 부정 사용 등 연구비의 수령 및 사용과 관련한 비위	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
카. 소속 기관 내의 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성 관련 비위를 고의로 은폐하거나 대응하지 않은 경우	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
타. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나 또는 「지방공무원법」 제69조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
파. 부정청탁에 따른 직무수행	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
하. 부정청탁	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
거. 성과상여금을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
너. 초과근무수당 또는 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	비고 제5호의2에 따름			
더. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉
러. 그 밖의 성실의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
2. 복종의무 위반 가. 지시사항 불이행으로 업무 추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
나. 그 밖의 복종의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
3. 직장 이탈 금지 위반				
가. 집단 행위를 위한 직장 이탈	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
나. 무단결근	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
다. 그 밖의 직장 이탈 금지 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
4. 친절·공정의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
5. 비밀 엄수의무 위반	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
가. 비밀의 누설·유출	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
나. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단 방치	파면-해임	해임-강등	정직	감봉-견책
다. 개인정보 부정 이용 및 무단 유출	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
라. 개인정보의 무단 조회·열람 및 관리 소홀 등	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반				
6. 청렴의무 위반	비고 제6호에 따름			
7. 품위유지의무 위반				
가. 성희롱	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
나. 미성년자 또는 장애인에 대한 성희롱	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
다. 성매매	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
라. 미성년자 또는 장애인에 대한 성매매	파면	파면	파면-해임	해임
마. 성폭력	파면	파면	파면-해임	해임
바. 미성년자 또는 장애인에 대한 성폭력	파면	파면	파면	파면-해임
사. 공연음란 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
아. 미성년자 또는 장애인에 대한 공연음란 행위	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
자. 카메라 등을 이용한 불법촬영 또는 불법촬영물 유포	파면	파면-해임	해임-강등-정직	감봉
차. 통신매체를 이용한 음란행위	파면	파면-해임	해임-강등-정직	감봉
카. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성 관련 비위의 피해자에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
타. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성 관련 비위를 신고한 사람에게 피해(신고자 신상정보의 유출, 신고자에 대한 폭행·폭언, 그 밖에 신고자의 의사에 반하는 일체의 불리한 처우를 말한다)를 입힌 경우	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
파. 가목부터 카목까지에서 규정한 사항 외의 성 관련 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
하. 학생에 대한 신체적·정신적·정서적 폭력 행위	파면-해임	해임-강등	강등-정직	감봉-견책
거. 음주운전	비고 제7호에 따름			
너. 그 밖의 품위유지의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
8. 영리 업무 및 겸직 금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
9. 정치운동 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 집단 행위 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책

비고

1. 제1호다목에서 "부작위"란 교육공무원이 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 않는 것을 말한다.

1의2. 제1호마목에서 "대학수학능력시험"이란 「고등교육법」 제34조제3항 및 같은 법 시행령 제36조에 따른 대학수학능력시험을 말하며, "모의시험"이란 같은 법 제34조제8항에 따른 모의시험을 말한다.

2. 제1호자목에서 "연구부정행위"란 「학술진흥법」 제2조제5호에 따른 연구자에 해당하는 교육0공무원이 같은 법 제15조에 따른 연구부정행위를 저지른 경우를 말한다.

3. 제1호파목에서 "부정청탁에 따른 직무수행"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다.

4. 제1호하목에서 "부정청탁"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁을 말한다.

5. 제1호거목에서 "성과상여금"이란 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제10항에 따른 성과상여금을 말한다.

5의2. 비위행위가 초과근무수당 또는 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우에 해당하는 경우 그 징계기준은 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의2 또는 「지방공무원 징계규칙」 별표 1의2를 준용한다.

6. 비위행위가 청렴의무 위반에 해당하는 경우 그 징계기준은 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의3을 준용한다.

6의2. 제7호가목 및 나목에서 "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱을 말한다.

7. 비위행위가 음주운전에 해당하는 경우 그 징계기준은 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의5를 준용한다.

8. 제1호더목에서 "직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위"란 「공직자의 이해충돌 방지법」 제14조를 위반하는 행위를 말한다.

9. 제7호차목에서 "통신매체를 이용한 음란행위"란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.

나. 공무원 징계령 시행규칙 [별표 1의2] 〈신설 2020. 12. 31.〉

초과근무수당 및 여비 부당수령 징계기준(제2조제1항 관련)

비위의 유형	부당수령 금액	비위의 정도 및 과실 여부	
		비위의 정도가 약하고 과실인 경우	비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우
「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	100만원 미만	정직-견책	파면-정직
	100만원 이상	강등-감봉	파면-강등

비고

1. 부당수령 금액은 해당 비위로 취득한 총 금액을 말한다.
2. 비위의 정도 및 과실 여부는 해당 비위의 동기, 경위, 방법 및 행위 정도 등으로 판단한다.

다. 공무원 징계령 시행규칙 [별표 1의3] 〈개정 2020. 12. 31.〉

청렴의 의무 위반 징계기준(제2조제1항 관련)

비위의 유형 \ 금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
	수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	강등-감봉	해임-정직	파면-강등
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	해임-정직	파면-강등	파면-해임
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 한 경우	파면-강등	파면-해임	파면

※ 비고

1. "금품·향응 등 재산상 이익"이란 「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호에 따른 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 「공무원 징계령」 제17조의2제1항에서 정하는 재산상 이익(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다.
2. "직무관련자"와 "직무관련공무원"이란 「공무원 행동강령」 제2조제1호에 따른 직무관련자와 같은 조 제2호에 따른 직무관련공무원을 말한다.

라. 공무원 징계령 시행규칙 [별표 1의5] 〈개정 2024. 12. 21.〉

음주운전 징계기준(제2조제1항 관련)

음주운전 유형	처리기준
1. 최초 음주운전을 한 경우	
가. 자전거등 음주운전의 경우	감봉 - 견책
나. 자전거등 외 음주운전의 경우	
1) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우	정직 - 감봉
2) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우	강등 - 정직
3) 혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우	해임 - 정직
다. 음주측정 불응의 경우	해임 - 정직
2. 2회 음주운전을 한 경우	파면 - 강등
3. 3회 이상 음주운전을 한 경우	파면 - 해임
4. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우	강등 - 정직
5. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우	파면 - 강등
6. 음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	
가. 상해 또는 물적 피해의 경우	해임 - 정직
나. 사망사고의 경우	파면 - 해임
다. 사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	
1) 물적 피해 후 도주한 경우	해임 - 정직
2) 인적 피해 후 도주한 경우	파면 - 해임
7. 운전업무 관련 공무원이 음주운전으로 면허취소 처분을 받은 경우	파면 - 해임
8. 운전업무 관련 공무원이 음주운전으로 면허정지 처분을 받은 경우	해임 - 정직

※ 비고

1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
2. "자전거등"이란 「도로교통법」 제2조제21호의2에 따른 자전거등을 말한다.
3. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
4. "운전업무 관련 공무원"이란 운전직류 및 집배운영직류 공무원 등 운전을 주요 업무로 하는 공무원을 말한다.
5. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전(음주측정 불응의 경우를 포함한다)부터 산정한다.
6. 하나의 음주운전이 위 표 제1호부터 제8호까지의 음주운전 유형 중 두 개 이상의 유형에 해당하는 경우에는 각각의 처리기준 중 가장 무거운 처리기준을 적용한다.
7. 위 표에도 불구하고 자전거등 음주운전은 같은 표 제1호다목, 제2호부터 제5호까지(제2호 또는 제3호에 해당하는 경우로서 자전거등 외의 음주운전 이력이 있는 경우는 제외한다), 제6호가목 및 다목에 해당하는 경우에는 같은 표에 따른 처리기준보다 한 단계 낮은 징계로 의결할 수 있다.

마. 공무원 징계령 시행규칙 [별표 1의6] 〈개정 2021. 8. 27.〉

징계부가금 부과 기준(제2조제1항 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 / 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1.「국가공무원법」 제78조의2 제1항제1호의 행위	금품비위 금액등의 4 ~ 5배	금품비위 금액등의 3 ~ 4배	금품비위 금액등의 2 ~ 3배	금품비위 금액등의 1 ~ 2배
2.「국가공무원법」 제78조의2 제1항제2호의 행위	금품비위 금액등의 3 ~ 5배	금품비위 금액등의 2 ~ 3배	금품비위 금액등의 2배	금품비위 금액등의 1배

※ 비고

1. "금품비위금액등"이란 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이득(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다.
2. 징계부가금 배수는 정수(整數)를 기준으로 한다. 다만, 징계부가금 감면 의결의 경우에는 정수로 하지 아니할 수 있다.
3.「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호의 행위가 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조제2항을 위반한 경우로서 그 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우에는 금품비위금액등의 2배의 징계부가금을 부과한다.

9. 징계의 감경 (「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제4조)

가. 감경 대상

1) 훈·포장 및 국무총리 이상 표창 수상자. 다만, 교사는 중앙 행정기관의 장인 청장(차관급 상당 기관장 포함) 이상 또는 교육감 이상의 표창을 받은 공적이 있는 경우

2) 모범공무원규정에 의하여 모범공무원으로 선발된 공적이 있는 경우

3) 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 과실로 생긴 것으로 인정되거나, 감경제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 경우 정상 참작하여 가능

※ 감경 제외 대상 항목(「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」)

1. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나 또는 「지방공무원법」 제69조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위로 징계의 대상이 된 경우
2. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나 또는 「지방공무원법」 제69조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위
3. 시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위 사실 기재 또는 부당 정정(訂正) 등 학교생활기록부와 관련한 비위로 징계의 대상이 된 경우
4. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성(性) 관련 비위로 징계의 대상이 된 경우

4의2. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응

5. 학생에게 신체적·정신적·정서적 폭력 행위를 하여 징계의 대상이 된 경우
6. 신규채용, 특별채용, 전직(轉職), 승진, 전보(轉補) 등 인사와 관련된 비위
7. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력을 고의로 은폐하거나 대응하지 아니한 경우
8. 소속 기관 내의 제4호에 따른 성 관련 비위를 고의로 은폐하거나 대응하지 않아 징계의 대상이 된 경우

8의2. 제4호에 따른 성 관련 비위의 피해자에게 2차 피해(피해자 신상정보의 유출, 피해자 권리구제의 방해, 피해자에 대한 폭행·폭언, 그 밖에 피해자의 의사에 반하는 일체의 불리한 처우를 말한다. 이하 같다)를 입혀 징계의 대상이 된 경우

9. 「공직선거법」상 처벌 대상이 되는 행위로 징계의 대상이 된 경우
10. 「공직자윤리법」 제8조의2제1항 또는 제22조에 따른 등록의무자에 대한 재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반
11. 부작위 또는 직무태만(제12호에 따른 소극행정은 제외한다. 이하 같다)
12. 소극행정(「적극행정 운영규정」 제2조제2호 또는 「지방공무원 적극행정 운영규정」 제2조제3호에 따른 소극행정을 말한다. 이하 같다)
13. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁
14. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행
15. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위

나. 징계양정 감경 기준

파면→해임, 해임→강등, 강등→정직, 정직→감봉, 감봉→견책, 견책→불문(경고)

10. 교육공무원 징계 등에 따른 승진 · 승급제한 및 기록 말소

가. 말소 대상 기록

1) 징계 사항

- 교육공무원인사기록카드에 기재된 강등, 정직, 감봉, 견책
- 징계처분의 무효·취소로 확정된 파면, 해임

2) 직위해제 : 「국가공무원법」 제73조의3제1항 각 호에 의한 직위해제 처분

3) 불문(경고) : 징계위원회의 의결 결과에 따라 인사기록카드에 등재된 불문(경고)

나. 말소권자 : 인사기록카드 정본, 부본 등을 보관·유지하고 있는 임용권자 또는 임용제청권자

다. 말소 절차 : (말소사유 발생)징계 등 처분 기록 말소 계획(신청)서 작성→말소권자의 결재→처분 기록 말소→말소 사실 통보(말소 사유 발생일부터 14일 이내)→말소기록관리 대장 정리

라. 말소제한 기간

처분	징계				직위해제	불문경고
말소제한기간	강등	정직	감봉	견책	법 73조의 3	징계위원회 의결
	9년	7년	5년	3년	2년	1년

※ 위 기간중에 징계처분을 받은 자가 또 다른 징계를 받거나 직위해제 처분을 받은 자가 또 다른 직위해제 처분을 받은 경우에는 각 처분별로 기간을 합산함(징계는 징계별로, 직위해제는 직위해제별로 합산)

종류		기록말소 및 호봉 재획정	
		기간	관계법규
징계	강등	9년	· 공무원보수규정 제15조제2호 및 제3호 - 징계처분의 집행이 종료된 날로부터, 징계기록말소 기간이 경과한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 승급제한 기간만을 승급기간에 산입하여 재획정 - 강등 : 복직 후 9년 후에 18개월을 찾아 호봉에 반영 - 정직 : 복직 후 7년 후에 18개월 찾아 호봉에 반영 - 감봉 : 감봉기간 종료 후 5년 후에 12개월을 찾아 호봉에 반영 - 견책 : 3년 후에 6개월을 찾아 호봉에 반영 * 재심이나 소송에서 무효, 취소된 경우 인사기록카드 재작성. 단, 무효 또는 취소 확정된 징계처분 이전에 다른 징계나 직위해제 처분(비록 말소 표기된 것이라 할지라도)이 있는 경우에는 재작성 불가
	정직	7년	
	감봉	5년	
	견책	3년	
직위해제		2년	
불문경고		1년	

※ 징계위원회의 의결 결과에 따른 불문(경고)가 아니고 각 기관별로 운영 중인 행정처분(경고, 주의 등)은 인사기록카드의 등재사항이 아니므로 말소 대상이 아님

※ '불문경고'는 법률상의 징계처분은 아니나 위 처분을 받지 아니하였다면 차후 다른 징계처분이나 경고를 받게 될 경우 징계감경 사유로 사용될 수 있었던 표창공적의 사용 가능성을 소멸시키는 효과와, 1년 동안 인사기록카드에 등재됨으로써 그 동안 표창대상 심사에서 제외되는 등으로 사실상 징계에 준하는 불이익이 따르는 행정처분에 해당함

11. 직위해제 (「국가공무원법」 제73조의3)

가. 직위해제는 징벌적 제재인 징계와 그 성질을 달리하나 직위해제 처분을 받은 자는 직무에 종사하지 못할 뿐만 아니라 승급, 보수 등에 있어서 불이익한 처분을 받게 되므로 인사상 불이익한 처분에 해당함

나. 직위해제의 사유는 「국가공무원법」 제73조의3 제1항

1호. 삭제

2호. 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한자

3호. 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계의결이 요구 중인 자

4호. 형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외)

5호. 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 적격심사를 요구 받은 자

6호. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자

다. 직위해제 사유가 소멸되면 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 함

라. 임용권자는 제2호에 따라 직위해제된 자에게 3개월의 범위에서 대기를 명함. 또한 임용권자 또는 임용제청권자는 대기 명령을 받은 자에게 능력 회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 함

마. 제2호의 직위해제 사유와 제3호·제4호 또는 제6호의 직위해제 사유가 경합할 때에는 같은 항 제3호·제4호 또는 제6호의 직위해제 처분을 하여야 함

바. 직위해제란 직위를 계속 유지시킬 수 없는 사유가 있어 직위를 부여하지 아니하는 것으로서 징계와는 구분되는 성질의 처분이므로 직위해제 처분 후에 동일한 사유로 징계처분을 하였다고 하여 일사부재리의 원칙에 어긋나는 것은 아님

사. 징계의결 요구 사유로 직위해제된 경우 징계의결이 되거나 징계의결이 취소될 때 직위해제처분은 그 효력을 상실함

아. 직위해제 2호의 경우 봉급 80% 지급, 3호, 4호, 6호의 경우 봉급의 50% 지급(「공무원보수규정」 제29조). 단, 3개월이 지나도 직위를 부여받지 못한 경우 그 3개월이 지난 후의 기간 중에는 봉급의 30% 지급

12. 감사처분에 따른 인사상 불이익 처분 기준

가. 근거 : 「부산광역시교육청 교육공무원 감사처분에 따른 인사상 불이익 처분기준 및 운영지침」(2007. 11. 7.)

나. 근무성적 평정 반영

1) 대상 : 당해 연도에 '주의' 이상 행정처분 또는 징계처분을 받은 자

2) 반영 기준

처분 내용	평정 반영 기준	비고
징 계	근무성적 '우' 이하 평정	
불 문 경 고	근무성적 최상위 15% 이내 평정할 수 없음	
경 고	근무성적 최상위 5% 이내 평정할 수 없음	
주 의	2건의 경우 0.2점, 추가 1건당 0.1점씩 평정점수에서 감점	

다. 특별전보·전직 조치

1) 대상 : 당해 연도 다음의 어느 하나에 해당하는 자

가) 징계처분을 받은 교원(불문 경고 포함)
나) 「교육공무원법」 제10조의3제1항 각호의 사유와 관련하여 징계에 이르지 않는 주의 또는 경고 처분을 받은 교원
다) 당해 학교(기관 또는 부서)에서 재직하는 동안 3회 이상 징계에 이르지 않는 주의 또는 경고 처분을 받은 교원
라) 직위해제 후 복직된 자
마) 연간 3회 이상 경위서를 제출한 자
바) 잡부금 징수, 주벽, 운동부 관련 물의 야기자, 기타 품행 문란자

2) 반영 절차 : 인사위원회 심의를 거쳐 특별전보 실시

13. 교원소청심사위원회

(「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」)

가. 설치 및 대상 : 교육부에 설치하며 각급교원의 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대한 소청 심사

나. 청구기간 : 처분이 있은 것을 안 날로부터 30일 이내에 소청심사 청구

다. 소청심사 결정 : 소청심사청구를 접수한 날부터 60일 이내(불가피한 경우 30일 연장)

라. 소청 결정의 효력 : 처분권자를 기속

마. 소청결정에 대한 불복 : 결정서 접수 후 30일 이내에 행정소송 제기

바. 소청절차 : 소청심사 청구 → 피청구인의 답변서 제출 → 심사 기일 통지 → 소청심사위원회의 심사(당사자 출석하여 진술 기회 부여) → 결정서 작성 및 결정서 송부

14. 공무원의 경고·주의 등 처분 지침

(「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제12장)

가. 경고

- 징계책임을 물을 정도에 이르지 아니한 사항이나 비위의 정도가 주의보다 중하여 해당 공무원에게 과오를 반성하도록 경고할 필요가 있는 경우
- 시효의 완성으로 징계사유가 소멸되어 다른 조치가 곤란할 때
- 주의 처분을 받은 자가 1년 이내에 동일 사유 또는 다른 비위 사유로 다시 주의에 해당되는 비위를 저질렀을 경우 중 이에 대하여 엄중 경고할 필요가 있는 경우

나. 주의

- 비위의 정도가 경미하다고 판단되어 그 잘못을 반성하게 하고 앞으로는 그러한 행위를 다시 하지 않도록 해당 공무원을 지도할 필요가 있는 경우

다. 처분권자 : 소속 행정기관의 장

라. 처분방법 및 서식

- 경고·주의 처분 대상자에게 경고·주의장 교부
- 서식 예시

제 호

경 고 (주 의)장

소 속 :
직 급 :
성 명 :
위반 및 처분내용 :

20 년 월 일

○○학교장 (직인)

개인정보 보호 법규 위반 비위 징계 처리 지침

1. 목적

n번방, 송파 살인, 신당역 사건 등 최근 행정기관의 개인정보처리시스템에서 무단 열람·유출된 개인정보가 범죄에 악용되는 사고 발생을 계기로 개인정보 보호 법규 위반에 대한 징계 처리 지침을 마련, 공직사회의 경각심을 제고하고 책임성 강화에 기여하고자 함

2. 처리 방향

- 개인정보취급자(개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자)는 업무와 관련하여 개인정보 보호 법규의 위반행위를 발견하면 개인정보 보호책임자(개인정보처리자의 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지는 자) 또는 감사부서의 책임자에게 해당 사실을 보고해야 함
- 개인정보 보호책임자 또는 감사부서의 책임자는 개인정보 보호 법규의 위반행위에 대하여 해당 기관의 장에게 보고해야 함
- 기관의 장은 전항의 보고를 받거나 그 밖의 절차에 따라 개인정보 보호 법규 위반 비위행위를 알게 된 경우 조사 결과에 따라 신속히 징계의결을 요구함으로써 공직기강 확립
- 기관의 특성에 맞게 법령의 징계기준을 준수하는 범위 내에서 기관별 세부 처리기준 수립 권장

3. 비위 유형 및 유형별 사례

《개인정보 부정이용 및 무단유출》

① 개인정보 부정이용

- 개인정보를 수집 목적 외 이용
- 업무상 알게 된 개인정보를 사적 이용
- 업무상 알게 된 개인정보를 스토킹 등 사생활 침해, 범죄에 악용

<개인정보 부정이용 사례>

- 인사시스템상 개인정보를 취득하여 자신의 소송을 제기하는 데 사용
- 민원인의 주소를 무단 취득 후 민원인의 자택을 방문
- 교사가 부모의 거부에도 불구하고 학생의 사생활 침해가 우려되는 개인정보를 자신의 보고서에 기재
- 업무상 알게 된 상대방의 연락처를 통해 동의 없이 사적 목적으로 연락

② 개인정보 무단유출

- 업무 외 목적, 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 개인정보를 제3자에게 유출·누설·제공·공유·공개
- 영리 목적으로 개인정보를 제3자가 사용하도록 제공·공유
- 개인정보파일을 인터넷 홈페이지에 게시하여 개인정보 유출

<개인정보 무단유출 사례>

- 민원이 제기된 당사자에게 민원인의 개인정보를 누설
- 코로나 확진자의 개인정보(성명, 주소, 동선 등)를 지인에게 유출
- 인사 관련 개인정보를 해당 인사 업무와 무관한 타 직원에게 누설
- 업무상 알게 된 영장 발부 사실을 제3자에게 유출
- 선거 후보자에게 주민들의 성명, 연락처를 무단 제공
- 홈페이지에 개인정보가 포함된 파일을 게시하여 유출

《개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등》

③ 개인정보 무단조회·열람 등

- 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 개인정보를 열람·조회·수집·취득·저장
- 권한 없이 개인정보를 개인 소유 저장매체에 무단 수집·취득·저장
- 권한 없이 개인정보가 포함된 CCTV 화면 촬영

6장

호봉 및 승급

제1절 초임호봉 획정
제2절 호봉의 재획정
제3절 호봉의 정정
제4절 정기승급
제5절 교직수당 가산금

6장 호봉 및 승급

제 1 절 초임호봉 획정

1. 관련 법률

가. 「공무원보수규정」(대통령령 제35181호, 시행 2025.1.3.)

나. 「2025 공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처예규 제192호, 시행 2025.1.23)

다. 「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」(교육부 예규 제88호, 시행 2024.3.22)

2. 대상 및 시기

신규로 채용되는 교육공무원의 신규 채용일

3. 초임호봉 획정 절차

환산경력연수 + (학령-16) + 가산연수 + 기산호봉 = 호봉

경력 환산율표 적용	- 경력기간 합산신청서 배부(「2025 공무원보수 등의 업무지침」 제1장 별지 제1호 서식) - 경력의 증명 및 조회(경력인정 여부 결정) - 교육공무원 등의 경력환산율표 적용(영 별표22, 교육부 예규 별표1) - 교육부 예규 별표2에 따른 상향 인정대상 여부
⬇	
학령 및 경력연수 가감 산정	- 유치원·초·중등학교 교원 등 학령가감 산정(영 별표23)
⬇	
기산호봉 적용	- 유치원·초·중등학교 교원의 자격별 기산호봉(영 별표25)
⬇	
호봉경력 평가·심의	- 기관별 「호봉경력 평가 심의회」 개최 - 이교육부 예규 별표2에 따른 경력환산율 상향 인정 대상 여부 등 심의 후 경력인정 여부 결정 ※ 심의회 세부 구성·운영에 관한 사항은 「2025 공무원보수 등의 업무지침」을 따름
⬇	
초임호봉 획정	- 초임호봉표 적용, 잔여기간 계산(호봉 계산)

4. 경력환산율표 적용

가. 경력의 증명 및 전력조회

1) 경력의 증명

- 호봉획정권자는 신규채용자의 초임호봉획정 전에 『호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서』(「보수지침」 제1장 별지 제1호 서식)를 배부하여 호봉합산 대상경력이 있는 경우 신청할 수 있도록 안내함
  ※ 『호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서』는 호봉정정 등의 사유가 발생할 경우 증빙자료로 사용되므로 반드시 구비·보존하여야 함
- 경력의 증명은 인사발령을 위한 구비서류로 제출된 경력증명서에 의함
  ※ 외국경력의 증명은 발급권한이 있는 자가 발급한 경력증명서도 가능
- 호봉획정권자가 호봉획정 대상공무원의 개인별 인사기록을 보관하고 있는 경우에는 별도의 경력 증명 없이 이에 의할 수 있음
  ※「공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규정」 제4조 및 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제4조 참조
- 경력증명기관에서 경력을 증명할 수 있는 근거서류가 없는 경우 당사자와 경력증명기관은 최대한 상호 협조하여 재직사실과 재직기간을 입증할 수 있는 증빙자료를 수집하여 객관적으로 인정할 수 있다고 판단되면 경력 증명기관의 장은 증빙자료를 근거로 경력증명서를 발급할 수 있음

※ 증빙자료 : 임용장, 승급발령기록, 면직기록 등

※ 인우증명은 객관적 자료로 볼 수 없으나, 국민건강보험공단 자료, 금융기관 보수 입금내역, 세무서 근로소득납세증명 등은 객관적 증빙자료로 인정할 수 있음

2) 전력조회

- 공무원 경력 : 경력증명서의 내용이 불확실한 경우 등 필요한 경우에 한하여 실시함
- 군복무 경력 : 다음에 해당되는 경우에는 이를 해당 지방병무청 또는 각 군 본부 등에 전력 조회하여 승급제한기간 또는 군간부후보생(무관후보생) 기간을 확인하되, 경력합산신청서를 제출한 후 3월 이내에 완료함

- 복무기간이 불명확한 경우
- 복무기간이 현저하게 장기인 경우
- 전역근거가 불명확한 경우
- 부사관(본인의 지원에 의하지 아니하고 임용된 부사관 제외)·준사관·장교로서 군간부후보생(무관후보생) 기간이 부사관·준사관 또는 장교의 복무기간에 포함되어 있거나 기타 군간부후보생(무관후보생) 기간을 확인할 필요가 있는 경우
- 기타 병적사항이 불명확한 경우

- 유사경력 : 반드시 전력조회를 실시하여 경력을 확인해야 함
  ※ 유사경력(외국경력 포함)의 조회 확인은 임용일로부터 3월 이내에 완료함이 원칙
- 전력조회 대상기관 : 경력증명서(기타 증빙자료) 발급 기관
- 전력조회 시 확인사항 : 담당업무, 경력기간, 직위, 정규직원 여부, 주당 근무시간 등 경력 인정과 관련된 사항
  예) 공공법인 경력의 경우 : 법인의 설립근거, 담당업무(행정·경영·연구·기술분야), 정규직원 여부 및 주당 근무시간 등

3) 경력환산율표 적용에 대한 예외(영 제8조제4항)

- 퇴직한 공무원이 퇴직일로부터 30일 이내에 퇴직당시의 경력환산율표와 동일한 경력환산율표를 적용받는 공무원으로 임용된 경우,
- 퇴직당시 호봉산정의 기초가 된 경력과 환산율이 법령 개정 등으로 변경되어 임용시의 경력환산율표를 적용하는 것보다 유리한 경우에는 종전에 인정받았던 경력환산율표를 적용함

나. 경력기간의 계산

1) 인정대상 경력기간(환산율 적용전의 경력기간)의 계산

- 경력기간은 연·월·일까지 계산하되, 역(曆)에 의한 방법에 의하여 계산함

▣ 민법 제160조(역에 의한 계산)

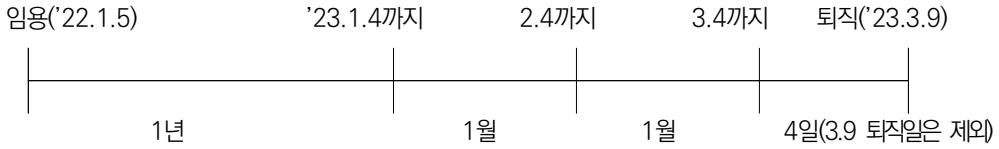
① 기간을 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다.

② 주, 월 또는 연의 처음으로부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 주, 월 또는 연에서 그 기산일에 해당한 날의 전일로 기간이 만료한다.

③ 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.

- 여러 가지 경력이 있는 경우에는 각 경력을 계급별로 구분한 후 경력 환산율별로 계산하여 각각 합산하며, 12월은 1년으로, 30일은 1월로 각각 계산함
- 기간계산에 있어 임용일은 산입하고 퇴직일은 제외하되, 군복무기간의 퇴직(전역)일 또는 근무기간이 정하여진 임기제공무원(기간제교사 포함) 등의 계약기간 만료일은 산입함
- 경력과 경력이 중복된 경우(영 제8조제2항)에는 그 중 유리한 경력 하나에 대하여만 계산함

[예시]



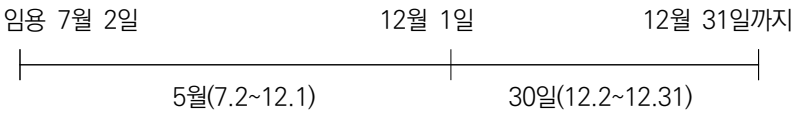
경력기간 : 1년 2월 4일

☞ '23. 2. 5일부터 '23. 3. 4일까지는 실제일수가 28일이나 월력에 의해서 1월로 계산함

※ 기산일의 전일에 해당하는 날로 만료되는 때는 1월로 계산하되(예 : 2.5~3.4), 기산일의 전일에 해당하는 일자가 없는 경우에는 그 달의 말일까지를 1월로 계산함

(예 : 1.31을 기산일로 하여 1개월은 2.30이어야 하나, 2월에는 28일까지 밖에 없으므로 1.31~2.28까지를 1월로 계산함)

[예시]



☞ 실제일수는 5월 30일이나 월력에 의하여 1월에 도달하지 못하였으므로, 30일 기준에서 1일을 뺀 5월29일로 계산하여야 함
따라서 7월 2일 임용된 자나 7월 3일 임용된 자 모두 경력기간은 5월29일임

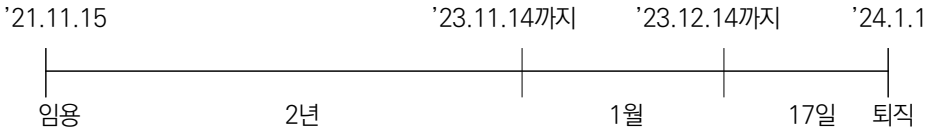
※ 기산일의 전일에 해당하는 날로 종료되지 않는 경우에는 기산일부터 순차적으로 실제일수를 계산함. 이 경우 실제일수가 30일이 될지라도 29일로 산정

2) 경력환산율을 적용한 경력기간 계산방법

- 환산율 적용후의 경력기간은 연·월·일 단위까지 산출함
- 환산율이 10할인 경우에는 인정대상 경력기간(경력의 가감사유가 있는 경우에는 가감후의 기간)을 그대로 적용함

- 환산율이 10할미만인 경우에는 연·월·일 단위로 각각 환산율을 적용하되, 소수점이하는 절사(공무원경력·유사경력 공통)함

[예시]

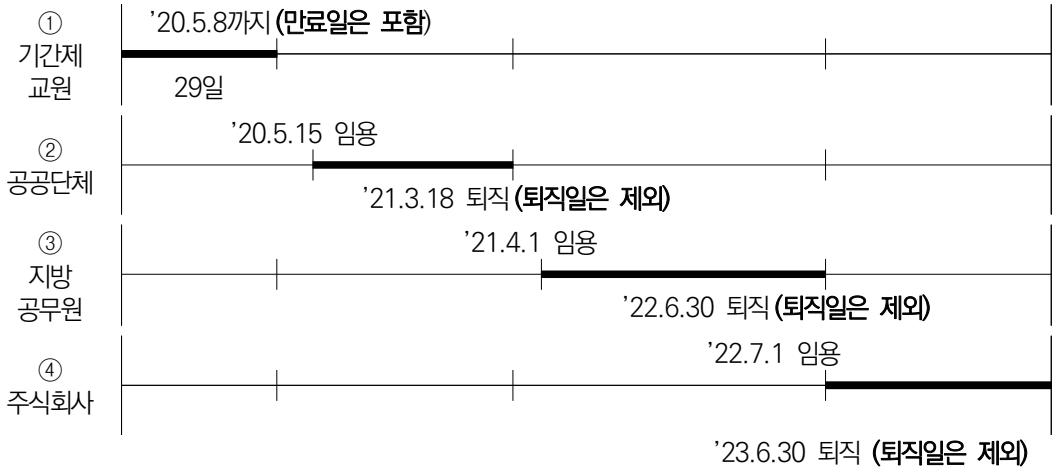


☞ 계산방법(경노무고용직 환산율 8할)
- 2년 × 0.8 = 1.6년 = 1년 7.2월 = 1년 7월 6일 (30일×0.2월)
- 1월 × 0.8 = 0.8월 = 24일 (30일×0.8월)
- 17일 × 0.8 = 13.6일

계 : 1년 7월 43.6일 = 1년 8월 13일(소수점 이하 절사)

3) 교육공무원 적용 예시

[예시] 임용('20.4.10)



☞ 기간계산 : 임용일은 산입하고 퇴직일은 제외하되, 군복무기간의 퇴직(전역)일 및 근무기간이 정해진 계약직 공무원(기간제 교사 포함) 등의 계약기간 만료일은 산입한다.

☞ 환산율 10할 : ①경력(29일) + ③경력(1년2월29일) = 1년2월58일
환산율 5할 : ②경력(10월3일) ⇒ 10월 3일 × 50% = 5월1일(소수점이하 절사)
환산율 4할 : ④경력(11월29일) = (11월 29일) × 40%
= (11월×40%) + (29일×40%) = 4.4월 + 11.6일
= 4월+0.4월+11.6일= 4월+12일(0.4월×30일)+11.6일
= 4월 23.6일 ⇒ 4월 23일(소수점이하 절사)

∴ 총합계 : 1년 11월82일 = 2년 1월 22일

※ 환산율 적용 후의 경력기간은 「12월은 1년으로, 30일은 1월」로 각각 계산

▣ 석사, 박사 학위취득 시 경력계산

○ 초·중·고등학교 및 대학졸업 학력은 '학령가감'을 통해 호봉에 반영
※ 영 [별표 23] 참고
☞ 이 예규 'Ⅲ-1', 'Ⅲ-2'에 따라, 법정 수학연한을 통산하는 방법에 따름

○ 석사, 박사학위 취득을 위해 대학원에 다닌 기간은 학령(학력)이 아닌, 경력으로 계산
※ 영 [별표 22] '3.유사경력-나. 연구경력-4)'
단, 학위취득 없이 수료만 한 경우에는 **학위취득 전까지 당해 경력 인정 불가**
☞ 경력기간 계산 시에는 학기단위 인정방법을 따름
(1학기 : 3.1.~8.31. / 2학기 : 9.1.~2.28(말일))

▣ 초임호봉 획정 시 임용 전 경력의 가감

○ A교사
① 2000.3.1 교원임용, ② 2002.1.1.~2002.12.31. **국내연수휴직,**
③ 2003.1.1. 복직, ④ 2004.8.31 면직⇒ 이후 재임용에 따른 초임호봉 획정 문제

○ B교사
① 2000.3.1 교원임용, ② 2002.1.1.~2002.12.31. **육아휴직,**
③ 2003.1.1. 복직, ④ 2004.8.31 면직⇒ 이후 재임용에 따른 초임호봉 획정 문제

☞ A교사 : 임용전 경력을 인정함에 있어 교원경력 중 국내연수휴직 기간을 제외
B교사 : 교육공무원법의 개정('00년)으로 육아휴직 기간 중 최초 1년 이내의 기간은 호봉승급기간에 산입 ⇒ 육아휴직기간 1년은 임용 전 경력기간에 포함
※ 초임호봉 획정 시 인정되는 임용 전 경력(영 [별표 22] 참조) 중에서 특별승급 또는 승급제한 등의 사유가 있는 때에는 이를 가감함

4) 시간제공무원 경력과 시간강사 경력 등의 환산

- 국가공무원법 제26조의 2에 따라 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 공무원(이하 '시간제공무원'이라 한다)의 경력기간 계산은 영 제8조 제2항 및 보수지침에 따름
- 유·초·중등 강사, 대학 시간강사 근무경력은 본교육부 예규의 [별표 1] "3. 가. 강사 등 경력"에 따라 환산함
- 통상적인 근무시간보다 짧게 근무한 교원경력 및 유사경력 기간은 영 [별표 22] 비고 제4호와 보수지침에 따라 환산함

5. 학령 및 경력연수 가감 산정

가. 개념

1) 학령 : 경력산정 대상자의 법정수학연한을 통산한 연수(年數)

※ 학력 : 학교를 다닌 경력으로 학력이 인정되지 않는 경력사항은 학령 가감의 대상이 되지 않음

2) 학령 가감 : 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등의 봉급표를 적용받는 공무원의 학령을 호봉에 가산하거나 감산하는 것

3) 가산연수 : 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등의 봉급표를 적용받는 공무원 중 수학연한 2년 이상인 사범계학교(대학에 설치하는 교육계학과 포함) 졸업자, 특수학교 교원자격을 보유하고 특수학교 및 일반학교 특수학급에서 교육을 담당하는 특수교사, 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제11조에 따라 설치·운영되는 특수교육지원센터에서 근무하는 교원의 경우에는 학령에 가산연수를 더함

나. 법정수학연한

1) 초등학교 : 6년(「초·중등교육법」 제39조)

2) 중 학 교 : 3년(「초·중등교육법」 제42조)

3) 고등학교 : 3년(「초·중등교육법」 제46조)

※ 고등학교 과정 중 전일제가 아닌 시간제 또는 통신제의 과정은 4년(방송통신 고등학교의 수업연한은 3년)으로 하고 있으나, 호봉획정시 인정하는 학령으로는 3년을 인정

4) 특수학교 : 동등정도의 교육과정(초·중·고)을 이수한 경우에는 해당학력의 법정수학연한을 적용함

5) 대학교 : 고등교육법 및 개별법령이 정하는 수학연한

학교별	법정수학연한	비 고
일반대학	4년~6년	의과대학, 한의과대학, 치과대학 및 수의과대학 : 6년
산업대학	제한없음	이 표 하단(*)에 따름
교육대학	4년	

학교별	법정수학연한	비 고
전문대학	2년~3년	간호과, 방사선과, 임상병리과, 물리치료과, 치기공과, 작업치료과, 치위생과, 어업과 및 기관과 : 3년
원격대학	2년~4년	전문학사학위과정 : 2년, 학사학위과정 : 4년 ※ 방송대학, 통신대학, 방송통신대학, 사이버대학을 포함
기술대학	2년	전문학사학위과정 : 2년, 학사학위과정 : 2년
기능대학	2년	직업훈련과정을 이수한 경우에는 인정하지 않음
외국대학	2년~6년	우리나라 학제를 기준으로 함 ※ 한국어로 번역된 학력증명서를 주재국 한국공관 또는 주한 해당국 공관의 공증을 받아 제출해야 함 우리나라와 아포스티유 협약체결국간의 확인서에 대해서는 이런 절차를 생략할 수 있음

※ 수학연한이 법정되어 있지 아니한 고등교육 수학연한은 학위의 종류에 따라 2년(전문학사) 또는 4년(학사) 인정

※ 복수의 동등학위를 취득하더라도 학령 계산은 1개의 학위에 대해서만 인정

※ 기타 중복되는 동등학위의 취득 기간은 경력기간(80%)으로 인정

다. 학령 계산 방법

구분	학령계산방법
독학사 취득으로 인한 학령 계산	- 독학사 취득을 위한 구체적인 수학연한이 존재하지 않고, 개인별 독학사 취득에 소요되는 기간이 상이하지만, 정규대학 졸업자와의 형평성 등을 고려하여 학위취득 시점(매년 2월 28일 기준)부터 역산하여 학령을 인정함 - 고졸 또는 이와 동등한 학력소지자가 독학사를 취득한 경우에는 학령을 4년으로 인정 - 전문대학 졸업 또는 이와 동등한 학력소지자(법정수학연한 2년을 인정받은 사람)가 독학사를 취득한 경우에는 학령 2년을 추가 인정 - 법정수학연한 4년을 인정받은 사람이 독학사를 취득한 경우에는 학령을 인정하지 않음
학점은행제 학위 취득으로 인한 학령 계산	- 학점은행제 학위 취득을 위한 구체적인 수학연한이 존재하지 않고, 개인별학위 취득에 소요되는 기간이 상이하지만, 정규대학 졸업자와 동등한 학력인정 또는 학위를 수여하는 제도임을 고려하여 해당학령을 인정 - 고졸 또는 이와 동등한 학력소지자가 학점은행제 학사학위를 취득한 경우에는 학령을 4년, 전문학사 학위를 취득한 경우에는 해당학위에 따라 2년 또는 3년으로 인정 - 전문대학 졸업 또는 이와 동등한 학력소지자(법정 수학연한 2년 또는 3년을 인정받은 사람)가 학점은행제 학사학위를 취득한 경우에는 법정 수학연한 4년의 범위 내에서 학령 1~2년을 추가 인정 - 법정 수학연한 4년을 인정받은 사람이 학점은행제 학위를 취득한 경우에는 학령을 인정하지 않음

구분	학령계산방법
공무원 재직 중의 대학 졸업	- 공무원 등으로 근무한 기간 중의 대학(통학이 가능한 거리 안에서의 야간대학은 제외) 졸업은 학력으로 인정하지 않음 - 공무원 재직 중 통학이 가능한 거리 안의 야간대학을 졸업한 경우에는 학력은 인정되나 학력과 경력(공무원 경력)이 중복되는 경우, 호봉에는 변동이 없으며, 야간 사범계학교(대학에 설치하는 교육계학과 포함) 졸업자에 대해 학령에 사범계 가산연수 산정기준에 따른 가산연수를 더함
편입으로 인한 학령 계산	- 전문대학을 졸업하고, 4년제 대학 3학년으로 편입하여 졸업한 경우 학령은 16으로 인정함
연수휴직 기간 중의 학위취득	- 연수휴직 기간은 승급기간에 산입되지 않으나, 이 기간 동안 상위 학위취득 등의 사유가 있을 때에는 복직 후 호봉을 재획정함

※ 학령 계산 시 주의사항 : 중퇴자(졸업하지 않은 사람)는 기간에 관계없이 졸업자로 볼 수 없으며, 따라서 학령에도 포함되지 않고 대학에서 연구에 종사한 경력으로도 인정할 수 없음

라. 가산연수

1) 사범계 가산연수 : 1년

- 수학연한 2년 이상인 사범계학교(대학에 설치하는 교육계학과 포함) 졸업자에 대해 학령에 가산연수 1년을 더함
  ※ 사범계 가산연수는 2개 이상의 사범계학교를 졸업했더라도 1회만 인정
  ※ 대학원 및 교육대학원 졸업자는 사범계 가산연수 인정대상에 포함되지 않음

2) 가산연수 인정 기준

교원자격증	적용법령	적용기준
중등학교 2급 정교사	「초·중등교육법」 별표2 교사자격기준	중등학교 2급 정교사 기준 제1호, 제4호 해당 교원
초등학교 2급 정교사		초등학교 2급 정교사 기준 제1호, 제2호, 제7호 해당 교원
특수학교 2급 정교사		특수학교 2급 정교사 기준 제1호 해당 교원
유치원 2급 정교사	「유아교육법」 별표2 교사자격기준	2급 정교사 기준 제1호 해당 교원

※ '사서교사 2급' 제4호 포함

- 산업대학 또는 전문대학에 설치된 교육계학과 졸업자, 사범계 부전공자와 복수전공자는 가산연수를 인정하지 않음
- 전문대학, 방송통신대학, 개방대학의 교육계학과(전문대학의 유아교육과, 방송통신대학의 유아교육과 등)는 사범계 학교로 보지 않음

3) 한국방송통신대학교 학과 중 '초등교육과' 졸업생 가산연수

- 방송대 초등교육과 학사과정(4년제 또는 5년제)을 졸업한 경우에는 4년제 대학졸업으로 인정하고 '89년 신입생까지는 사범계 가산연수를 인정
  * 1989. 12. 11. '초등교육과'에서 '교육과'로 명칭 변경 : 방통대 교육과 및 유아교육과는 교사양성의 목적으로 설립한 학과가 아니므로 '1990년 이후의 교육과(유아교육과 포함)' 신입생은 사범계 가산연수 인정 불가
- 단, 편입생의 경우에는 해당 교원자격증을 취득한 사람에 한하여, 1990년 ~1991년 편입생까지 가산연수 인정

4) 특수학교(학급) 가산연수

- 특수학교 교원자격증을 가지고 특수학교에 근무하는 교원, 일반학교의 특수학급을 담당하는 교원, 특수교육지원센터 근무하는 교원에 대하여 다음과 같이 가산연수를 인정함
  * 수학연한이 2년 이상인 사범계학교(대학에 설치된 교육계학과를 포함) 졸업자 : 2년 인정
  * 수학연한 1년 이상 2년 미만인 사범계로 인정된 교원양성기관 수료자 : 1년 인정
  * 비사범계 학교 졸업자 : 1년 인정
- 위 대상자가 일반학교 근무 또는 일반학급을 담당하는 경우에는 호봉을 재획정하여 특수학교(학급) 가산연수를 배제해야 함
- 특수학교 2급 정교사 자격증과 일반 1급 정교사 자격증을 소지한 교원이 일반학급을 담당하다가 특수학급을 담당하게 된 경우에는 특수학교 2급 정교사 자격증을 기준으로 호봉을 재획정함

5) 동등자격에 의한 인정 학력

- 「초·중등교육법 시행령」 제96조부터 제104조까지의 규정에 의한 동등자격, 「고등교육법 시행령」 제70조 및 제71조의 규정에 의한 동등자격, 「공무원보수규정」 별표23 비고 제5호의 구학력 대비표에 의한 동등자격을 적용함

○ 교육대학을 졸업하고 초등학교 정교사(1급) 자격증을 소지한 교원이 특수학교 2급 정교사 자격증을 취득하고 특수학급을 담당하는 경우 호봉획정 방법은?

☞ 특수학교 2급 정교사 자격을 취득하고 특수학급을 담당하는 경우에는 기산호봉을 8호봉으로, 교육대학을 졸업했으므로 가산연수는 2년을 적용하여 호봉을 획정함

6. 기산호봉

가. 기산호봉표(공무원보수규정 [별표25])

자격별	기산호봉	비고
정교사(1급)	9	교장·원장·교감·원감·교육장·장학관·교육연구관·장학사 및 교육연구사에 대하여는 정교사(1급)의 호봉을 적용한다.
정교사(2급)	8	
준교사	5	
전문상담교사(1급)	9	
전문상담교사(2급)	8	
사서교사(1급)	9	
사서교사(2급)	8	
실기교사	5	
보건교사(1급)	9	
보건교사(2급)	8	
영양교사(1급)	9	
영양교사(2급)	8	

나. 2개 이상의 교원자격증을 소지한 경우에는 특별한 사유가 없는 한 실제 채용된 과목의 소지자격증을 기준으로 기산호봉을 적용함

7. 호봉경력평가심의회

가. 공무원보수규정 제10조제1항에 따라 호봉획정 시행권자(호봉획정 권한을 위임받은 자 포함)는 [별표 22] 3. 유사경력에 대해 호봉을 획정하기 전에 「호봉경력 평가심의회」(이하 '심의회'라 한다)를 거쳐야 함

나. 구성

1) 심의회는 5인 이상으로 구성하되 매 심사 시마다 구성하거나 임기제로도 운영할 수 있음
2) 심의회 위원은 공정하고 객관적으로 심의할 수 있도록 직렬별 대표성을 가진 과장급 또는 담당급으로 위촉하여야 함
3) 심의회의 의장은 호봉업무담당관 또는 이에 준하는 자로 하고, 심의회에 간사 1인을 두되 호봉획정업무 담당자로 함

다. 기능

동일분야, 상당계급, 경력 환산율, 비정규직 경력인정에 관한 사항 등 호봉경력 인정에 필요한 제반 사항을 심의

라. 운영기준

1) 심의회는 출석의원 과반수 찬성으로 의결함

2) 심의회는 유사경력에 대한 호봉 획정시 마다 개최하여야 함

3) 다만, 명확한 사항 또는 환산율 상향조정 등 단순·경미한 사항에 대해서는 생략할 수 있음

제 2 절 호봉의 재획정

1. 관련 법률

가. 「공무원보수규정」(대통령령 제35181호, 시행 2025.1.3.) 제9조

나. 「2025 공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처예규 제192호, 시행 2025.1.23.)

2. 요건 및 시기, 절차 및 방법

구분	내용
요건	1) 초임호봉 획정 시 반영되지 않았던 경력을 입증할 수 있는 자료를 나중에 제출하는 경우 2) 자격 변동이 있는 경우 - 임용된 교과목의 상위 자격을 취득한 경우 * 자격이란, 1급 정교사, 2급 정교사, 1급 전문상담교사, 2급 전문상담교사, 1급 사서교사, 2급 사서교사, 실기교사, 1급 보건교사, 2급 보건교사, 1급 영양교사, 2급 영양교사를 말함 - 임용되지 않은 교과목의 상위자격을 취득한 경우는 호봉재획정 사유 아님 - 1급 정교사 자격을 소지한 교원이 2급 정교사 자격의 표시과목으로 근무하는 경우에도 호봉재획정 사유 아님 - 다만, 초등 1급 정교사 자격을 가지고 중등학교에서 2급 정교사 자격의 표시과목으로 근무하는 경우에는 호봉재획정 사유에 해당함 3) 학력 변동이 있는 경우 - 상위학교를 졸업한 경우를 말하며, 재직 중 통학이 가능한 거리 내의 야간대학을 졸업하거나 휴직을 하고 상위학교를 졸업한 경우 등을 포함함 * 학력과 경력이 중복되는 경우에는 유리한 경력 1개만 인정함
시기	○ 경력 합산을 신청한 날이 속하는 달의 다음달 1일 ○ 소급적용 불가
절차 및 방법	○ 해당 공무원이 제출한 경력합산신청에 의함 ○ 합산할 경력을 계급별로 구분하여(연구·지도직의 경우 시기별 구분 병행) → 호봉 재획정일 현재까지의 총 경력기간에 새로운 경력을 합산 → 초임호봉 획정의 방법에 의하여 재획정일 현재의 호봉과 다음 승급기간에 산입할 잔여기간을 산출 * 이 경우 경력환산율표의 적용, 경력의 증명 및 조회, 경력의 계급별·시기별 구분, 경력기간의 계산, 잔여기간계산 등은 “제1절 초임호봉획정”을 준용함

나. 승급제한기간을 승급기간에 산입하는 경우

구분	내용
요건	1)「공무원보수규정」 제14조제1항제2호의 규정에 의하여 승급제한을 받은 경우 - 징계처분의 집행이 종료된 날부터 징계말소기간(강등 9년, 정직 7년, 감봉 5년, 견책 3년)이 경과한 후 승급제한기간을 산입 - 징계처분기간은 승급기간에 산입하지 아니하며 징계처분에 따른 승급제한 기간 중 면직된 후 재임용된 경우 공무원으로 실제 승급제한을 받은 기간만 승급기간에 산입함 - 승급 산입기간 : 강등· 정직(18월), 감봉(12월), 견책(6월) * 단,「국가공무원법」 제78조2제1항 각호의 어느 하나의 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전(음주측정에 응하지 않은 경우를 포함), 성폭력, 성희롱 및 성매매로 인한 징계처분의 경우에는 각각 6개월 가산 2) 휴직, 강등(직무에 종사하지 못하는 3개월)· 정직 또는 직위해제 중인 경우
시기	○ 징계처분의 집행이 종료된 날부터 징계기록 말소기간이 경과한 날이 속하는 다음달 1일 ○ 휴직, 강등· 정직 또는 직위해제 중인 자는 복직일 * 재획정 사유가 아닌 육아휴직 후 복직 등의 경우는 복직 시 별도로 호봉 재획정을 하지 않음
절차 및 방법	○ 징계기록 말소에 따른 승급제한기간 산입 사례 ☞ 2011. 11. 1.자 : 22호봉(잔여 0월0일)로 정기승급 2012. 4. 10.자 : 징계(정직 3월) 처분 √ 2012. 4.10. : 징계(정직 3월) 처분 [22호봉(잔여 5월9일)] √ 2012. 7.10. : 징계 처분기간(3월) 만료 [22호봉(잔여 5월9일)] √ 2014. 1.10. : 승급제한기간(18월) 만료 [22호봉(잔여 5월9일)] √ 2014. 8. 1. : 정기승급 [23호봉(잔여 0월0일)] ※ 승급제한기간 만료 후 6월21일 경과. 잔여기간(5월9일)과 합산 √ 2015. 8. 1. : 정기승급 [24호봉(잔여 0월0일)] ⋮ √ 2018. 8. 1. : 정기승급 [27호봉(잔여 0월0일)] √ 2019. 7. 10. : 징계기록 말소(징계 처분기간 만료 후 7년 경과) √ 2019. 8. 1. : 호봉재획정(징계기록 말소일이 속하는 다음달 1일) [29호봉(잔여 6월0일)] ※ 재획정 전 호봉 28호봉(잔여 0월0일) + 승급제한기간(18월)

다. 해당 공무원에게 적용되는 호봉획정의 방법이 변경되는 경우

구분	내용
요건	○ 법령개정 및 전직 등으로 인하여 해당 공무원에게 적용되는 초임호봉표, 경력환산율표, 기산호봉표, 승진·전보시 호봉획정표 중 어느 하나 이상이 달리 적용되는 경우
시기	○ 개정된 법령의 적용일 또는 그에 대한 지침, 전직일 등 해당 공무원에 적용되는 호봉획정 방법이 변경된 날에 재획정함
절차 및 방법	○ 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 변경된 초임호봉 획정 방법에 의함 ○ 법령개정 사례 - 셋째 이후 자녀에 대한 육아휴직 기간은 전 기간을 산입 :「공무원보수규정」 제15조제6호 개정(2011.1.10.) - 교원자격증의 종류와 근무한 학교가 일치하지 않는 경력 상향(80%) 인정 :「공무원보수규정」 별표22 개정(2015.1.6.) - 대체역·산업기능요원 등으로 복무한 기간의 호봉 경력 인정 신설 :「공무원보수규정」 별표22 개정(2024.1.5.)(2024. 1. 12. 부터 시행-부칙 제1조)

제3절 호봉의 정정

1. 관련 법률

가. 「공무원보수규정」(대통령령 제35181호, 시행 2025.1.3.) 제18조

나. 「2025 공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처예규 제192호, 시행 2025.1.23.)

2. 대상 및 요건 : 호봉획정 또는 승급이 잘못된 공무원

3. 시기 : 호봉획정 또는 승급이 잘못된 것이 발견된 때

4. 절차 및 방법

가. 당해 공무원의 현재 호봉획정 또는 승급시행권자가 시행하되, 호봉정정의 사유 및 근거를 명확히 하여야 함

나. 당초의 잘못된 호봉발령일자로 소급하여 정정함
※ 호봉정정에 따른 급여정산도 호봉발령일자로 소급하여 정산함

다. 호봉정정 후 다음 승급기간에 산입하는 잔여기간을 계산함

라. 호봉정정의 사유 및 근거를 명확히 하여 호봉승급대장에 준하여 관리하여야 함

마. 호봉정정에 따른 보수는 보수지급일 현재의 소속기관에서 정산함
* 필요 시 종전의 호봉획정 및 승급시행권자에게 호봉정정을 위하여 필요한 사항을 확인할 수 있음

제 4 절 정기승급

1. 관련 법률

가. 「공무원보수규정」(대통령령 제35181호, 시행 2025.1.3.) 제13조, 제14조, 제15조

나. 「2025 공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처예규 제192호, 시행 2025.1.23.)

2. 대상 및 요건 : 재직 중인 교육공무원으로서 다음 요건을 충족해야 함

가. 정기승급일이 되어야 함

나. 정기승급일 현재 승급제한기간 중에 해당되지 아니하여야 함

다. 승급기간(승급에 필요한 기간)이 1년 이상이어야 함

3. 정기승급일 : 매월 1일

4. 승급의 제한

가. 승급이 제한되어 승급시킬 수 없는 기간

1) 징계처분기간·직위해제기간·휴직기간

구분	내용
질병휴직	○ 호봉승급기간에서 제외 ○ 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 승급제한 대상이 아니므로, 공무상 질병 또는 부상 휴직자는 재직자와 같이 정기 승급일에 승급
병역휴직	○ 호봉승급기간에 포함
행방불명	○ 호봉승급기간에서 제외
법정의무수행	○ 호봉승급기간에 포함
유학휴직	○ 호봉승급기간에 포함
고용휴직	○ 100% 산입(비상근인 경우 50% 산입)
국내연수휴직	○ 휴직기간 중 승급제한, 단, 이 기간 동안 상위자격 또는 학위취득 등의 사유가 있을 때에는 복직 후 호봉 재획정

구분	내용
육아휴직	○ 최초 1년의 범위 내에서 호봉승급기간에 포함. ○ 단, 셋째 자녀 이후는 휴직기간 전체를 호봉승급기간에 포함
가족돌봄휴직	○ 호봉승급기간에서 제외
해외동반휴직	○ 호봉승급기간에서 제외
노조전임휴직	○ 호봉승급기간에 포함
자율연수휴직	○ 호봉승급기간에서 제외

2) 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과할 때까지

- 강등·정직(18월), 감봉(12월), 견책(6월)

* 단, 「국가공무원법」 제78조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 소극행정, 음주운전(음주측정에 응하지 않은 경우를 포함한다), 성폭력, 성희롱 및 성매매로 인한 징계처분의 경우에는 각 처분별 승급제한기간에 6월을 가산

3) 법령의 규정에 의한 근무성적 평정점이 최하등급에 해당하는 자

- 최초 정기승급예정일로부터 6월이 경과할 때까지 승급할 수 없음

나. 징계에 의한 승급제한과 승급제한 기간의 산입

징계에 의한 승급제한기간	⇒	승급제한기간의 산입시기(재획정)	⇒	산입되는 기간
징계처분기간 +승급제한기간 ○ 강등·정직 : 징계처분기간 + 18월 ○ 감봉 : 징계처분기간 + 12월 ○ 견책 : 6월		징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간(징계기록말소기간)이 경과한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 호봉 재획정 ○ 강등 : 9년 ○ 정직 : 7년 ○ 감봉 : 5년 ○ 견책 : 3년		징계처분 기간을 제외한 승급제한기간 ○ 강등·정직 : 18월 ○ 감봉 : 12월 ○ 견책 : 6월

* 단, 「국가공무원법」 제78조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 소극행정, 음주운전(음주측정에 응하지 않은 경우를 포함한다), 성폭력, 성희롱 및 성매매로 인한 징계처분의 경우에는 각 처분별 승급제한기간에 6월을 가산

[예시]

1. 2017년 5월 7일 정직 1월 처분의 경우
 • 승급제한 기간은 정직 1월과 18월의 승급제한기간을 합하여 총 승급제한 기간은 19월이 됨
 • 정직처분이 종료된 2017년 6월 7일부터 기산하여 징계기록말소기간*인 7년이 경과한 날(2024년 6월 7일)이 속하는 달의 다음달 즉, 2024년 7월 1일에 정직처분으로 인한 승급제한 기간 18월을 합산하여 재획정함
 * 휴직 등 직무에 종사하지 않은 기간은 제외(공무상 질병 휴직 등 국가공무원 복무·징계 관련 예규에 따른 일부 휴직은 인정)

2. 영 제15조 제2호(징계기록말소기간)에 의한 기간이 경과하기 전에 다른 징계처분을 받은 경우 (2016.2.10 감봉 3월 처분을 받은 자가 2021.3.1 견책처분을 받은 경우)
 • 징계기록말소기간 : 감봉 3월의 징계처분이 종료된 날(2016.5.10)로부터 8년(감봉의 말소기간 5년 +견책의 말소기간 3년)
 • 호봉 재획정시기 : 2024.6.1(징계기록말소기간이 경과한 날(2024.5.10)의 다음달 1일)
 • 합산기간 : 승급제한기간 18월(감봉 : 12월 + 견책 : 6월)
 ※ 징계처분기간인 감봉 3월은 승급기간에 산입하지 않음

다. 승급제한이 중복되는 경우의 승급제한기간 계산

1) 승급이 제한되는 사람이 다시 징계처분이나 기타의 사유로 승급을 제한받게 되는 경우 먼저 시작하는 승급제한기간이 만료된 날로부터 다음의 승급제한이 시작되는 것으로 함

[예시]

○ 2017.3.1.자 견책을 받은 교원이 2017.5.1.자 휴직을 하였다가 2018.3.1.자 복직한 경우
☞ 2017.3.1.자 견책으로 인한 승급제한 기간은 6월이므로 위 교원이 정상적으로 근무하였다면 2017.9.1.자 승급제한기간이 완료되겠지만 2017.5.1.자 휴직을 하였으므로 견책으로 인한 승급제한기간은 2017.3.1. ~4.30.까지의 2개월과 복직 후 2018.3.1.~6.30.까지의 4개월이 됨

라. 승급제한기간의 단축

1) 징계처분을 받은 후, 해당 계급에서 훈장·포장·국무총리이상의 표창·모범공무원 포상 또는 제안의 채택으로 포상을 받은 경우 : 최근에 받은 가장 중한 징계처분에 한하여 승급제한기간의 1/2을 단축할 수 있음
 * “최근에 받은 가장 중한 징계처분”이라 함은 동 포상 등을 받기 전에 해당 계급의 근무기간 중 받은 가장 중한 징계처분을 말함

5. 승급기간의 계산

가. 승급기간의 계산 시점 : 승급일 현재

나. 호봉획정(초임호봉 획정·호봉재획정 등) 이후 최초 승급 시 승급기간의 계산

1) '호봉획정 시 산출한(다음 승급기간에 산입할 수 있는) 잔여기간'에 '호봉획정일로부터 다음 승급일 전일까지의 재직기간'을 합산한 기간

2) '재직기간'에는 승급이 제한된 기간은 포함하지 아니함

3) 다만, 승급이 제한된 기간 중에도 군 의무복무를 위하여 휴직한 기간 등 「공무원 보수규정」 제15조(승급기간의 특례)의 각1호에 해당하는 기간은 승급기간에 산입함

다. 호봉획정 후 두번째 이후의 승급 시 승급기간의 계산

1) '종전의 승급 시 남은 잔여기간'에 '종전 승급일로부터 다음 승급일 전일까지의 재직기간'을 합산한 기간

○ 교육공무원 호봉획정 시 경력기간 계산방법은 1996년까지는 문교예규(제187호)에 의거하여 15일 이상은 1월로 계산하였으나, 1997년부터는 동 예규가 폐지되고 새로운 방법인 연·월·일로 계산하는 것으로 변경되었음

☞ 연·월·일로 계산하는 새로운 방법은 신규 임용 및 호봉재획정 시 적용

☞ 기존에 잔여일이 15일 이상이어서 정기승급일이 새로운 방법 기준 승급일보다 1개월 빠른 경우가 있다면 기존의 승급일을 유지하고 호봉재획정 및 정정의 사유가 발생할 시 새로운 계산방법을 적용함

라. 시간선택제근무를 하는 공무원 등의 승급기간의 계산

1) 전일제공무원과 같이 1년 단위로 산입함

2) 다만, 영 개정 시('14.1.8.) 승급기간에 이미 반영된 근무기간은 승급기간 계산에서 제외함

6. 승급 절차 및 방법

가. 승급기간 1년에 대하여 1호봉씩 승급시키며, 잔여 승급기간은 다음 승급기간에 산입함

나. 다만, 승급제한기간이 만료된 날의 다음 날에(승급기간이 1년 이상이 되는 경우) 승급시키는 경우의 호봉은 당해 공무원이 승급제한 없이 정상적으로 승급한 경우의 호봉을 초과할 수 없음

제 5 절 교직수당 가산금

1. 관련 법률

가. 「공무원수당 등에 관한 규정」(대통령령 제35182호, 시행 2025.1.3.) 제14조, [별표11]

나. 「교원자격검정령」(대통령령 제34925호, 시행 2024.10.2.) 제8조

2. 지급대상

「초·중등교육법」 제19조의2 및 「장애인 등에 대한 특수교육법」제25조에 따라 교육행정기관에 근무하거나 고등학교 이하의 학교에서 근무하는 교원 중 매달 1일 현재를 기준으로 30년 이상의 교육경력이 있고 55세 이상인 교사 및 수석교사

3. 교육경력 인정 기준

가. 「유아교육법」 제20조제1항, 「초·중등교육법」 제19조제1항 및 제19조의2 제1항, 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제25조제1항에 규정된 교원으로서 전임으로 근무한 경력

1) 유치원·초등학교·중학교·고등학교·고등공민학교·고등기술학교 및 특수학교의 교(원)장, 교(원)감, 수석교사 및 교사

2) 각종학교에 1)에 준하여 둔 필요한 교원

나. 「고등교육법」 제14조제1항부터 제4항에 규정된 교원으로서 전임으로 근무한 경력

1) 대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송대학·통신대학·방송통신대학 및 사이버대학(이하 '원격대학'이라 한다), 기술대학의 총장 또는 학장

2) 1)에 의한 총장 및 학장 외의 교수·부교수·조교수 및 강사

다. 교육경력의 범위

1) 「유아교육법」 제22조제3항, 별표1 및 별표2, 「초·중등교육법」 제21조제3항, 별표1 및 별표2와 이 영 「교원자격검정령」에서 '교육경력'이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경력을 말함

- 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원과 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 어느 하나 또는 「고등교육법」 제2조 각 호의 어느 하나에 해당하는 학교에서 교원(「교육공무원법」 제22조의2에 따라 둘 이상의 인근 학교를 순회하면서 학생의 교육을 담당하는 교사를 포함한다)으로서 전임으로 근무한 경력. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 교원의 경력은 근무시간에 비례하여 산정한다.
  * 「공무원임용령」 제57조의3 또는 「교육공무원임용령」 제19조의5에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무한 교원
  * 「교육공무원임용령」 제13조제2항에 따라 1주당 6시간 이상 35시간 이하의 범위에서 시간제로 근무한 기간제교원
- 유치원 교원의 자격이 있는 자로서 「영유아보육법」에 의한 어린이집의 원장 또는 보육교사로서 전임으로 근무한 경력
- 유치원 교원 자격이 있는 사람이 「유아교육법 시행령」 제29조제1항제3호에 따라 유아교육을 실시하도록 지정받은 기관에서 기관의 장 또는 강사로서 전임으로 근무한 경력(해당 기관이 유아교육을 실시하는 기관으로 지정되기 전의 경력은 제외)
- 「장애아동 복지지원법 시행령」 제5조제1항에 따른 특수교사의 자격을 갖춘 사람이 그 자격을 취득한 이후에 「장애아동 복지지원법」 제32조제2항에 따라 지정된 장애영유아를 위한 어린이집의 특수교사로서 전임으로 근무한 경력(해당 어린이집이 장애영유아를 위한 어린이집으로 지정되기 전에 근무한 경력은 제외)
- 중등학교 교원의 자격이 있는 사람이 「평생교육법」 제31조제2항에 따라 고등학교 졸업 이하의 학력이 인정되는 평생교육과정의 교원으로서 학습자를 전임으로 교육한 경력
- 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 외국의 교육기관에서 근무한 경력(「유아교육법」 별표 1에 의한 원장 및 「초·중등교육법」 별표 1에 의한 교장의 자격인정의 경우에 한함)

2) 제1항의 경력이 학교의 졸업 또는 자격증의 취득을 조건으로 하는 경우에는 그 졸업 또는 자격증을 취득한 이후의 경력이어야 함

〈경력환산율표의 적용〉

교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규 [별표 1]

교육공무원 등의 경력환산율표 적용 기준

1. 교원경력(환산율 5~10할 이내)

경력구분	인정대상기관	인정대상경력
가. 국·공립학교 교원(기간제 교원 및 기간제 교사 포함) 근무 경력	○「교육공무원법」 제2조제3항제1호에 따른 교육기관 ※ 교원임용기간 중 교육행정기관, 교육연구연수기관에 발령·파견되어 근무한 경력을 포함한다.	○「유아교육법」 제22조, 「초·중등교육법」 제21조 및 「고등교육법」 제16조에 따른 자격을 갖추고, 교원(기간제교원 및 기간제교사 포함)으로 근무한 경력(10할 이내) ※ 단, 소지한 교원자격증의 종류와 근무한 학교가 일치하지 않는 기간제교원 (중등 교원자격증 → 초등학교 근무)의 경우에는 8할 이내로 인정한다
나. 사립학교 교원(기간제 교원 및 기간제 교사 포함) 근무 경력	○「교육공무원법」 제2조제3항제1호에 따른 교육기관	○「유아교육법」 제22조, 「초·중등교육법」 제21조 및 「고등교육법」 제16조에 따른 자격을 갖추고, - 「사립학교법」 제54조에 따라 관할청에 임면이 보고된 교원 (기간제교원 및 기간제교사 포함)으로 근무한 경력(10할 이내) - 관할청에 임면이 보고되지 않은 교원 (기간제교원 및 기간제교사 포함)으로 근무한 경력(5할 이내) ※ 단, 소지한 교원자격증의 종류와 근무한 학교가 일치하지 않는 기간제교원 (중등 교원자격증 → 초등학교 근무)의 경우에는 8할 이내로 인정한다.
다. 학교형태의 평생교육시설 교원 근무 경력(10할 이내)	○「평생교육법」 제31조제2항에 따라 학력이 인정되는 학교형태의 평생교육시설	○「초·중등교육법」 제21조에 따른 자격을 갖추고 교원으로 근무한 경력

경력구분	인정대상기관	인정대상경력
라. 한국학교 근무 경력(10할 이내)	○「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제5조에 따라 설립된 한국학교	○「초·중등교육법」 제21조에 따른 자격을 갖추고, 「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제21조에 따라 임면된 교원으로 근무한 경력
마. 어린이집 근무 경력(10할 이내)	○「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집	○「유아교육법」 제22조에 따른 자격 또는 「초·중등교육법」 제21조에 따른 특수학교 교원 자격(유치원 과정만 해당한다)을 갖추고 「영유아보육법」 제19조제2항에 따라 시장·군수·구청장에게 임면이 보고된 보육교직원으로 근무한 경력

2. 교원 외의 공무원 경력(환산율 8~10할)

경력구분	인정대상경력
가. 국가공무원 또는 지방공무원 경력(10할)	○「공무원보수규정」 [별표 22] 교육공무원 등의 경력환산율표 제2호 교원 외의 공무원 경력 가목에 규정된 경력
나. 고용직공무원(8할)	○「공무원보수규정」 [별표 22] 교육공무원 등의 경력환산율표 제2호 교원 외의 공무원 경력 나목에 규정된 경력

3. 유사경력(환산율 3~10할 이내)

가. 강사 등 경력

경력구분	인정대상기관	인정대상경력
1), 2) 유치원, 초·중등학교 강사 등 경력(3~10할)	○「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원	○「유아교육법」 제22조에 따른 자격을 갖추고 같은 법 제23조에 따른 강사 등(기간제 교사 제외)으로 근무한 경력
	○「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교	○「초·중등교육법」 제21조에 따른 자격을 갖추고, 같은 법 제22조에 따른 산학겸임교사 등으로 근무한 경력

<table>
<tr><th>경력구분</th><th>인정대상기관</th><th>인정대상경력</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>※ 강사 근무 경력에 대한 환산율은
- 전일제 또는 종일제(1일 8시간 이상) 강사로 근무한 경력은 10할을 인정하고,
- 시간제 강사로 근무한 경력은 다음의 계산방법에 따르되, 주당 실근무시간이 명확하지 않거나 12시간 이하인 경우에는 3할을 인정한다.
$\text{근무기간} \times \frac{\text{주당 실근무시간}^{*}}{\text{유치원 및 초·중등교원 평균 주당 근무시간}}$
<table><tr><th colspan="4">초·중등교원 평균 주당 근무시간</th></tr><tr><td>'05.2.28. 이전</td><td>'05. 3. 1. ~'06. 2. 28.</td><td>'06. 3. 1. ~'12. 2. 29.</td><td>'12. 3. 1. 이후</td></tr><tr><td>44시간</td><td>43시간</td><td>42시간</td><td>40시간</td></tr></table>* 주당 실근무시간은 계약으로 정한 주당 수업시간을 말하며, 계약으로 정해져 있지 않는 경우에는 평균으로 계산한다.
※「유아교육법」 제23조 및 「초·중등교육법」 제22조에 따른 강사의 종류는 유치원 방과후 과정 강사, 영어회화강사, 스포츠강사, 수준별 이동수업 강사, 특수교육지원센터 순회강사, 방과후학교 강사, 인턴교사 등이 있다.
※ 소지한 교원자격증의 종류와 근무한 학교가 일치하지 않는 경우(중등 교원자격증 → 초등학교 근무 등)에는 근무시간에 따라 계산된 환산율의 8할을 인정한다.</td></tr>
<tr><td>3) 대학 시간강사 경력(5~10할)</td><td>○「고등교육법」 제2조에 따른 학교</td><td>○「고등교육법」 제17조에 따른 시간강사로 근무한 경력으로 수업시수에 따라 다음과 같이 인정하되, 수업시수가 명확하지 않은 경우에는 5할을 인정한다.
<table><tr><th>주당 수업시수</th><th>환산율</th></tr><tr><td>5시간 이하</td><td>5할</td></tr><tr><td>6시간</td><td>6할</td></tr><tr><td>7시간</td><td>7할</td></tr><tr><td>8시간</td><td>8할</td></tr><tr><td>9시간</td><td>9할</td></tr><tr><td>10시간 이상</td><td>10할</td></tr></table></td></tr>
</table>

나. 연구경력

경력구분	인정대상기관	인정대상경력
1) 대학 및 대학원의 연구원 경력 (10할 이내)	○ 대학(전문대학 포함) 또는 대학원 ○ 대학(전문대학 포함) 또는 대학원의 부속시설	○ 임용권자의 임명을 받아 연구원으로 근무한 경력 ○ 대학의 부속시설규정 중 연구원 보직에 대한 근거규정이 있고, 그 규정에 따라 정원 내에서 유급으로 임용되어 근무한 경력 ※ 연구지원, 연구보조업무 및 외부용역의 연구프로젝트를 추진하는 기관에서 임시로 채용된 경력은 제외
2) 교육부장관이 인정하는 연구기관의 연구원 경력(10할 이내)	○ 교육부장관이 인정하는 연구기관 - 「정부출연 연구기관 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의해 설립된 연구기관 - 「과학기술분야 정부출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의해 설립된 연구기관 - 「특정연구기관육성법」 및 동 시행령에 따라 지정된 연구기관 - 기타 법률에 의해 주무관청의 설립허가를 받은 법인체로서의 연구기관	○ 교원 또는 연구원으로 근무한 경력
3) 대학(대학원)의 연구전담 조교 경력(10할 이내)	○ 대학(대학원)	○ 연구전담 조교로 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력
4) 대학원에서 학위취득 경력(10할)	○ 대학원(법령에 의해 석사 또는 박사학위를 수여할 수 있는 기관 포함)	○ 석사 또는 박사학위를 취득하는데 필요한 수업연한으로 실제 등록하여 수학한 연한 - (석사) 각 대학원에서 학칙으로 정한 최저 수업연한을 인정 - (박사) 3년의 범위에서 인정 ※ 경력기간은 학기단위로 계산함 (1학기 : 3.1. ~ 8.31. / 2학기 : 9.1. ~ 2.28) ※ 학기제를 달리하는 대학원 및 계절학기제 대학원의 석사학위는 2년의 범위에서 인정

다. 국가 또는 지방자치단체 등에서의 근무경력

경력구분	인정대상기관	인정대상경력
1-①) 「잡급직원규정」(대통령령 제7265호) 및 「지방잡급직원규정」(대통령령 제7976호)에 따른 잡급직원 근무 경력(8할 이내)	○ 국가 또는 지방자치단체의 기관	○ 「잡급직원규정」('75.1.1~'81.12.31)에 의한 잡급경력(예산과목상 상용잡급이라 하였음) ○ 「지방잡급직원규정」('76.1.1~'82.3.4)에 의한 잡급경력(예산과목상 상용잡급이라 하였음)
1-②) 「잡급직원규정」 및 「지방잡급직원규정」 시행일 전의 임시직, 촉탁, 잡급 등 근무 경력(8할 이내)	○ 국가 또는 지방자치단체의 기관	○ 「잡급직원규정」 및 「지방잡급직원규정」 시행일 전, 임시직, 촉탁, 잡급 등으로 2월 이상 근무하고 봉급이 인건비에서 지급된 경력
2) 국가 또는 지방자치단체 등의 기관에서 임시직, 촉탁, 잡급 등으로 근무한 경력 중 3. 다. 1) 외의 경력으로 교육부장관이 인사혁신처장과 협의하여 인정하는 경력(5할~8할 이내)	○ 국가 또는 지방자치단체 등의 기관	○ 「잡급직원규정」 및 「지방잡급직원규정」 시행일 전, 임시직, 촉탁, 잡급 등으로 3월 이상 근무하고 봉급이 인건비 이외의 예산에서 지급된 경력(5할 이내) ○ 「잡급직원규정」 및 「지방잡급직원규정」 시행일 후, 임시직, 촉탁, 잡급 등으로 3월 이상 근무한 경력(5할 이내) ○ 국공사립 유초중등학교 육성회 및 대학의 기성회 직원으로 3월 이상 근무한 경력(5할 이내) ○ 기타 국가 또는 지방자치단체 등의 기관에서 사실상 공무를 수행하고 3월 이상 근무한 경력(5할 이내) ○ 국·공·사립의 유·초·중등학교 및 대학·대학원에서 「학교회계직원 관리규칙」 등의 규정에 따라 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력(5할 이내). 다만, 방학 등으로 일을 하지 않고 보수를 지급받지 않은 기간은 제외 - 위의 경력 중 다음의 표와 같이 업무분야와 동일한 교원자격증 취득 후의 근무경력은 8할 이내를 인정

<table>
<tr><th>경력구분</th><th>인정대상기관</th><th>인정대상경력</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>직종</th><th>교원자격증(표시과목)</th></tr>
<tr><td>영양사</td><td>영양교사</td></tr>
<tr><td>전산보조</td><td>초·중등교사(전산)</td></tr>
<tr><td>과학실험보조</td><td>초·중등교사(과학과)</td></tr>
<tr><td>사서, 사서보조</td><td>사서교사</td></tr>
<tr><td>유치원교육보조</td><td>유치원교사</td></tr>
<tr><td>전임코치(체육)</td><td>초·중등교사(체육)</td></tr>
<tr><td>특수교육보조원</td><td>특수교사</td></tr>
<tr><td>상담사</td><td>전문상담교사</td></tr>
</table>
※ 단, 이 지침의 시행 전(2011.9. 이전), 개별 지침(IMF 실업구제책 등)에 의해 표시과목에 관계없이 교원자격증을 소지하고, 과학실험보조, 전산보조, 수업보조, 초등영어보조교사 등으로 근무한 경력을 8할로 인정받은 경우에는 당해 경력환산율(8할) 적용을 인정
</td></tr>
</table>

라. 그 밖의 경력

경력구분	인정대상기관	인정대상경력
1) 「병역법」에 따른 예술·체육요원, 산업기능요원, 전문연구요원, 승선근무예비역으로 복무한 경력(10할)	○ 「병역법」에 따른 복무기관	○ 「병역법」에 따른 예술·체육요원, 산업기능요원, 전문연구요원, 승선근무예비역으로 복무한 경력(단, 의무복무기간이 3년을 초과하는 경우에는 의무복무기간을 3년으로 산정)
2) 변호사 또는 법무사 근무 경력 (7할 이내)	○ 국가, 지방자치단체, 공공기관 및 그 밖의 법인 또는 개인사무소	○ 변호사 또는 법무사 자격을 갖추고 법률에 관한 사무에 근무한 경력
3) 교원 노동조합 근무 경력(7할 이내)	○ 「교육기본법」 제15조제1항에 따른 교원단체 ○ 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제4조에 따라 설립된 노동조합	○ 교원단체에서 근무한 경력 ○ 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(1999.1.29. 공포, 1999.7.1. 시행) 제정 이후 노동조합에서 근무한 경력

<table>
<tr><th>경력구분</th><th>인정대상기관</th><th>인정대상경력</th></tr>
<tr><td>4) 대안교육 위탁교육기관 근무 경력(7할 이내)</td><td>○ 「초·중등 교육법 시행령」 제54조제2항에 따라 교육감이 지정한 대안교육 위탁교육기관</td><td>○ 「초·중등교육법」 제21조에 따른 자격을 갖추고 소지한 자격과 동일한 분야의 학생교육을 전담하면서 근무한 경력</td></tr>
<tr><td>5) 종교법인에서 교육활동 관련 직무에 종사한 경력(6할 이내)</td><td>○ 기독교
○ 천주교
○ 불교
○ 원불교</td><td>○ 교회의 목사, 부목사, 강도사, 전도사, 전임전도사, 선교사로 근무한 경력
○ 성당의 신부, 수녀, 수사로 근무한 경력
○ 불교의 승려, 총무원임명 주지로 근무한 경력
○ 원불교의 교역자(교무, 도무, 덕무)로 근무한 경력
※ 주일학교 등에서 학생부 선생님으로 활동한 것은 제외</td></tr>
<tr><td>6) 공공기관 등 근무 경력(5할 이내)</td><td>○ 인사혁신처장이 인정하는 기관
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공기업 및 준정부기관
- 「지방공기업법」에 의해 설립된 공사 및 공단
- 개별법에 근거한 공공법인으로서 인사혁신처장이 인정하는 법인
○ 기타 교육부장관이 인정하는 기관
- 「사립학교법」 제2조제1호 및 제2호에 규정된 사립학교 또는 학교법인
- 학교법인, 의료법인 등 법인체 병원
- 기타 교육부 산하(유관)단체 및 공공기관으로 오른쪽 표 참조</td><td>○ 행정·경영·연구·기술분야에서 근무한 경력
※ 교육부 관련 공공기관 및 산하(유관) 단체
<table><tr><td>공공기관 (준정부기관)</td><td>사립학교교직원연금공단, 한국교육학술정보원, 한국과학창의재단, 한국연구재단, 한국원자력안전기술원, 한국장학재단</td></tr><tr><td>기타 공공기관</td><td>(과기원)고등과학원, 광주과학기술원, 국립대병원, 동북아역사재단, 대구경북과학기술원, 평생교육진흥원, 한국고전번역원, 한국과학기술원, 한국사학진흥재단, 한국원자력통신기술원, 한국학중앙연구원,</td></tr><tr><td>산하 (유관) 단체</td><td>과학기술연합대학원대학교, 과학기술인공제회, 과학기술인총연합회, 과학기술한림원, 대학교육협의회, 연구개발인력교육원, 유네스코한국위원회, 전문대학교육협의회, 한국교육개발원, 한국교육방송공사, 한국교육과정평가원, 한국교직원공제회, 한국직업능력개발원</td></tr></table></td></tr>
</table>

경력구분	인정대상기관	인정대상경력
7) 재외교육기관 및 재외교육단체 근무 경력(5할 이내)	○「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제30조에 따라 등록된 재외교육기관 및 재외교육단체 ※ 한국학교 또는 교육원은 제외	○ 근무한 경력
8) 학원 강사 근무 경력(5할 이내)	○ 교육감에게 등록된 학원 또는 교육감에게 신고한 교습소	○「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 등록된 학원의 강사 또는 신고된 교습소의 교습자로 근무한 경력 ※ 교습자 근무 경력은 관할 세무서에 사업자 등록, 소득세 및 부가세 신고 내역을 확인 ※ 교육감에게 등록 또는 신고하지 않은 학원/교습소의 강사/교습자 경력은, 근로소득세 납입증명서 등 객관적 증명자료를 제출한 경우에 한하여 3할 이내로 인정
9) 회사 근무 경력(4할 이내)	○「상법」 제169조에 따라 상행위나 그 밖의 영리를 목적으로 하여 설립한 같은 법 제170조에 규정된 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사 (외국회사 또는 외국 사설연구소 포함)	○ 점원, 외교인(보험판매원, 외판원 등)이 아닌 직원으로 근무한 경력 ○ 선박에서 근무한 경력
10) 그 밖의 직업에 종사한 경력으로 교육부장관이 인사혁신처장과 협의하여 정하는 경력(3할 이내)	○ 민법에 따라 설립된 재단법인 및 사단법인 ○ 개별법에 의한 연구기관 등 법인체 ○ 법인격이 없는 개인회사 ○ 개인병원 또는 의료법인이 아닌 종합병원 ○「정당법」에 의해 설립된 정당의 사무처 ○ 학생을 직접 방문·지도를 목적으로 설립된「상법」 제170조에 규정된 회사 ○ 기타	○ 근로계약을 체결하고, 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력 ○ 근로계약을 체결하고, 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력 ○ 근로계약을 체결하고, 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력 ○ 간호사 자격(면허)증을 가지고 간호사로 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력 ○「정당법」 제30조에 규정된 유급사무직원 으로 근무한 경력 ○ 정기적인 보수를 지급받으며 학생을 직접 방문하여 학습지 지도교사로 근무한 경력

경력구분	인정대상기관	인정대상경력
		○ 2011년 12월 31일 이전 신규 임용된 교육공무원 중, 농업에 종사한 사람으로 다음에 해당하는 경우에만 인정 - 「농지법」 제49조에 의한 농지원부에 명의 등록된 사람 - 「농업협동조합법」 제19조에 의한 조합원 자격을 가진 사람 - 농업인 건강보험료 지원대상자 ※ 본인 명의의 농지세 납입증명서 및 영수증, 농지등기부등본, 당시 현지에 거주했던 주민등록등본 등을 검토하여 농업에 종사한 사실이 확인되는 경우에 한해 인정하며, 농지원부 명의 등록자와 부부관계이며 농지원부에 세대원으로 등록된 여성 농업인은 면장이 발급한 경작사실 확인서를 통해서도 인정 가능 (인우증명, 사실증명 등은 제외)

※ 비고 : 위 표 제1호 및 제3호의 경력(제1호에 따른 경력 중 공무원으로 근무한 경력 및 제3호가목의 경력은 제외한다) 중 통상적인 근무시간보다 짧게 근무한 경력(1주 동안 15시간 미만 근로한 경력은 제외한다)에 대해서는 통상적인 근무시간에 비례하여 환산함. 이 경우 통상적인 근무시간 및 환산 방법 등에 관한 구체적인 사항은 인사혁신처장이 정하는 바(공무원보수 등의 업무지침)에 따름

[별표 2]

교육공무원 등의 경력환산율표 비고 1에 따른 경력환산율 상향 인정 기준

1. 실업(전문)계 교원의 임용 전 산업체 등 근무 경력(환산율 7~10할 이내) (구 「산업체 등 근무경력 교사의 임용전 경력환산율 상향 인정 기준」)

1) 상향 인정 원칙

가. 이 항목에 따라 산업체 근무경력을 인정하여 호봉을 상향 인정(재획정)하는 경우에는 그 상통여부(동일분야) 및 인정비율을 엄격하게 적용하되, 상통여부 판단은 「공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처 예규 제132호, '22.1.18.)에서 정한 기준을 준용하여 기관별 「호봉경력 평가 심의회」를 거쳐 결정한다.

나. 이 항목에 따른 산업체 근무경력의 상향 인정은 근무경력과 동일한 분야 담당과목 교사로 임용되는 경우에 한하여 인정하며, 이 항목에서 명시한 대상경력 외의 산업체 근무경력은 경력 상향인정 대상에서 제외한다.

다. 과목 변경, 전직, 전과, 승진 등으로 해당 과목을 담당하지 않는 경우에는 원래의 경력환산율표(영 별표 22)를 적용하여 호봉을 재획정 하여야 한다.

※ 다만, 산업체 근무경력을 상향 인정받던 교원이 승진하여 특성화고, 마이스터고에 근무하는 경우에 한하여 상향된 경력을 인정한다(중학교, 일반고 등으로 발령받는 경우에는 상향된 경력을 인정할 수 없음)

라. 비정규직 경력에 대한 환산율은 해당 경력별로 정해진 환산율에서 2할을 감하여 적용한다.

2) 세부 적용 기준

합산대상교원	인정대상기관 (환산율)	인정대상경력
가. 중등학교 및 특수학교에서 실업(전문)계 교과 및 기술·가정, 기술, 가정을 담당 하는 정교사, 준교사, 실기교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할 이내) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할 이내) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할 이내)	○ 고등교육과정 이수에 상응하는 국가기술자격증 취득 후 또는 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 근무한 경력 ※ 이 항목에 따라 산업체 근무경력을 상향 인정받던 교원이 진로진학상담교사로 발령받은 경우에는 특성화고, 마이스터고에 근무하는 경우에 한하여 상향된 경력을 인정한다. (중학교, 일반고 등으로 발령받는 경우에는 상향된 경력을 인정할 수 없음

합산대상교원	인정대상기관 (환산율)	인정대상경력
나. 특수학교에서 이료·치료교육을 담당하는 정교사, 준교사, 실기교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할 이내) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사 (10할 이내) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할 이내)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 근무한 경력
다. 사서교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할 이내) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할 이내) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할 이내)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 사서자격증 소지 후 경력 또는 이에 상응하는 경력으로서 동일한 분야의 업무에 근무한 경력
라. 보건교사	○ 학교법인, 의료법인 등 법인체 소속 종합병원(10할 이내) ○ 「지방공기업법」에 의해 지방공사로 설립된 병원 (10할 이내) ○ 「지역보건법」 제10조 및 제13조에 따른 보건(지)소, 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」 제15조에 따른 보건진료소(10할 이내) ○ 법령에 의해 설립된 법인 (10할 이내) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할 이내) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할 이내)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에(간호사, 물리치료사 또는 작업치료사 등) 근무한 경력

합산대상교원	인정대상기관 (환산율)	인정대상경력
마. 영양교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할 이내) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할 이내) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할 이내)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 영양사로 근무한 경력
바. 전문상담교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할 이내) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할 이내) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할 이내)	○ 고등교육과정 이수에 상응하는 상담관련 국가기술자격증* 취득 후 또는 대학(전문대학)졸업 후의 경력으로 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 상담사로 근무한 경력 * 고등교육과정 이수에 상응하는 상담관련 국가자격증(전문상담교사, 청소년상담사, 임상심리사, 정신보건 임상심리사)

2. 기타 경력환산율 상향 인정 기준(환산율 7~10할 이내)

1) 유·초·중등 각급학교에서 교원 업무를 수행한 것으로 볼 수 있는 경력

합산대상교원	인정대상기관	인정대상경력
가. 사립학교 교원	○ 「초·중등교육법」 제3조에 규정된 사립학교(10할 이내)	○ 「사립학교법」 제54조에 따라 교원의 임면을 승인 또는 보고하기 위해 일시적으로 소요된 기간으로, 정규교원의 업무를 수행했다고 입증되는 경력
나. 초등 보수 교육과정 대상자로 모집된 중등교원	○ 「초·중등교육법」 제2조에 규정된 초등학교(10할 이내)	○ 초등 보수교육과정 수료 전, 초등학교 교원자격증 없이 초등학교에서 근무한 경력
다. 공립학교 교원	○ 「초·중등교육법」 제3조에 규정된 공립학교(10할 이내)	○ 교육대학 부설 교원양성소를 수료하고, 교원자격증 미발급 상태에서 강사로 근무하다가 자격증 발급 후에 정식으로 임용된 교원으로, 교원자격증 미발급 상태에서 강사로 근무한 경력

2) 대학교원의 상통직 경력(환산율 7~10할 이내)

가. 상통여부(동일분야)에 대한 판단은 엄격히 하되, 「보수지침」에서 정한 기준을 준용하여 기관별 「호봉경력평가 심의회」를 거쳐 결정한다.

나. 비정규직 경력에 대한 환산율은 해당 경력별로 정해진 환산율에서 2할을 감하여 적용한다.

합산대상교원	인정대상기관	인정대상경력
가. 해양·수산계대학 기관과 담당교원	○ 법인체 회사(10할 이내)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 「선박직원법」 제4조에 따른 1급 이상의 해기사 면허 소지 후 경력 또는 이에 상응하는 경력으로서 국제항해에 승선하여 근무한 경력
나. 해양·수산계대학 통신과 담당교원	○ 법인체 회사(10할 이내)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 「선박직원법」 제4조에 따른 1급 이상의 해기사 면허 소지 후 경력 또는 이에 상응하는 경력으로서 통신장으로 승선하여 근무한 경력
다. 항공학과 담당교원	○ 법인체 회사(10할 이내)	◦ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 「항공법」 제29조의3에 따라 지정받은 항공종사자 전문교육기관에서 담당과목과 동일한 비행교육 업무에 근무한 경력
라. 농공학과 교원	○ 농촌진흥공사(10할 이내)	○ 농공학과 졸업 후의 경력으로, 농무직으로 근무한 경력
마. 의과대학 및 의학전문대학원 교원 (치과, 한의과, 수의과, 간호과 대학 및 전문대학원의 교원을 포함한다.)	○ 의료법에 따른 의료기관 (10할 이내) ○ 의료법에 따른 의료기관 중 개인병원 외 기관(10할 이내) ○ 의료법에 따른 의료기관 중 사업자등록이 된 개인병원 (9할 이내)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 전문의(전문간호사) 자격 취득 후 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력 ○ 「의료법」에 따른 전문의 자격 취득전 의사로 근무한 경력 ○ 「의료법」에 따른 전문의 자격 취득전 의사로 근무한 경력

합산대상교원	인정대상기관	인정대상경력
바. 대학 및 전문대학 교원	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할 이내) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할 이내) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할 이내)	○ 대학(전문대학) 졸업후의 경력으로, 임용후 담당할 전공분야와 관련된 자격증, 면허증 또는 석, 박사 학위 취득후 경력 또는 이에 상응하는 경력으로서 동일한 전문분야에서 정기적인 보수를 지급받으면서 근무한 경력

※ 비고 : 위 표 중 통상적인 근무시간보다 짧게 근무한 경력(1주 동안 15시간 미만 근로한 경력은 제외한다)에 대해서는 통상적인 근무시간에 비례하여 환산한다. 이 경우 통상적인 근무시간 및 환산 방법 등에 관한 구체적인 사항은 인사혁신처장이 정하는 바(공무원보수 등의 업무지침)에 따른다.

[별표 3]

교육공무원 등의 경력환산율표 비고 2 및 비고 3 관련 해설

1. [비고 2] 동등정도의 학교 졸업

(비고 2) 같은 수준의 2개 이상의 학교를 졸업한 경우에는 1개 학교 외의 수학연수는 80퍼센트의 비율을 적용한다.

※ 수학연수는 학위를 취득하는데 필요한 법정최저연수로, 「고등교육법」 제31조 및 제48조의 수업연한 내에서의 실제로 수학한 연수를 뜻한다.

(예시) 편입생은 편입학년에서 학위 취득까지의 법정최저연수, 조기졸업생은 실제 수학연수(학기단위 계산), 추가학기 이수자는 법정 수업연한을 기준으로 계산

○ 영 별표 22 비고 2에 해당하는 같은 수준의 학교란, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에서 규정하고 있는 학교 중 수업연한, 교육과정, 학력인정 등을 종합적으로 고려하여 동등하다고 인정되는 학교를 의미한다.

취득한 학위		환산율
종류별	개수	
「고등교육법」 제35조제1항에 따른 학사학위 또는 관련 법률에 따라 이와 같은 수준의 학력을 인정하는 학사학위	2개 이상	1개 학교 외의 수학연수의 80퍼센트
「고등교육법」 제50조제1항에 따른 전문학사학위 또는 관련 법률에 따라 이와 같은 수준의 학력을 인정하는 전문학사학위	2개 이상	1개 학교 외의 수학연수의 80퍼센트

※ 전문학사학위를 취득하고, 4년제 대학에 편입하여 학사학위를 취득한 경우(전문학사학위 1개, 학사학위 1개)에는 동등 정도의 학교 졸업으로 볼 수 없다. (학점은행제를 통해 전문학사학위를 취득하고, 4년제 대학에 편입학하여 학사학위를 취득한 경우도 동일)

○ 동등정도의 학교 졸업 인정은 교원자격 취득을 위한 학력 외 사범계학교(대학에 설치하는 교육계 학과 포함) 졸업자 또는 임용된 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 학위를 취득한 자에 한하여 인정

2. [비고 3] 학력과 경력의 중복

(비고 3) 학력과 경력이 중복되는 경우에는 그 중 하나만 산입한다.

○ 학력 : 법정수학연한과 관계없이 해당 교원이 실제 학교를 다닌 기간(입학일~졸업일, 휴학기간 제외)을 의미한다.

○ 학력과 경력의 중복을 판단함에 있어 기간의 계산은 학기단위로 한다.

※ 1학기 : 3월 1일 ~ 8월 31일, 2학기 : 9월 1일 ~ 2월 28일(말일)

※ 입학일(예시 : 3월 4일)과 졸업일(예시 : 2월 14일)이 있을지라도 **3월 1일과 2월 말일을 기준으로 학령기간(학력기간)을 계산**하며, 경력과 중복여부 판단 시에도 동일하게 계산한다.

- 학기별로 계산할 때에는 휴학, 유급 등을 제외하고 실제로 수학한 기간만으로 계산한다.

※ 실제 수학기간이 법정 수학연한을 초과할 경우에는 최초 입학일을 기준으로 휴학 등을 제외한 법정 수학연한을 학령기간(수학기간)으로 본다.

1. 독학사, 학점은행제는 취득에 소요되는 기간을 산정하기 곤란하나, 영 별표 23 비고에 따라 인정되는 학령만큼 학력으로 인정한다.
2. 독학사, 학점은행제의 학력과 경력 중복 기간 계산방법

: 학위취득 시점부터 역산하여 인정되는 학령 기간만큼 학력으로 인정하여, 해당 학령 기간 내 중복되는 경력이 있는 경우 그 중 1개만 산입한다.

※ 학위취득 시점 : 독학사 학위(2.28. 기준), 학점은행제 학위(2.28. 또는 8.31.기준)

【서식 1】 호봉 획정표

호 봉 획 정 표

소 속			제청(내신)직명		현 직 위(급)	
성 명						
학 력	사범계	○○대학교 사범대학 ○○과	현 호 봉		( )호봉	
	일반계					

경력기간		경 력 내 용	경력연수	환산율	환 산 연 수	비 고
부터	까지					
계						

자격별	1) 환산총경력	가감연수		2) 사정경력	3) 사정 호봉	4) 사정호봉에 요하는 경력연수	5) 잔여월수
		가산연수					
		감산연수			차기승급예정일	년 월 일	
작성자	직급 : 성명 : (인)				확인자	직급 : 성명 : (인)	

1) 환산총경력 : 환산연수의 총계를 기재
2) 사정경력 : 환산총경력 + 가감연수
3) 사정호봉 : 사정경력의 경력연수 + 자격별 기산호봉
4) 사정호봉에 요하는 경력연수 : 사정경력의 연수를 기재
5) 잔여월수 : 사정경력의 월 일을 기재

【서식 2】 호봉재획정 신청 공문

○○중(고등)학교

수신자 부산광역시교육감(○○교육지원청교육장)(중등교육지원과장)
(경유)
제 목 **교육공무원(중등학교 교사) 호봉재획정 신청**

공무원보수규정 제9조 제1항 제○호에 의거 다음 교원에 대하여 붙임의 증빙서류를 첨부하여 호봉재획정을 신청합니다.

연번	소속	직위	성명	현호봉	재 획 정 신청호봉	재획정 사유	비고

붙임 1. 호봉재획정원(본인 작성) 사본 1부.
2. 호봉 획정표 1부.
3. 경력합산신청서(본인 작성, 경력(대학원 경력 등)을 합산 신청할 경우) 1부.
4. 관련 증빙서류 1부. 끝.

○○학교장 [관인]

협조자
시행 ○○- (. .) 접수 ( )
우편번호 부산광역시 ○○로 ○○번길 ○ / http//
전화 전송 / / 공개

【서식 3】 호봉 재획정원

호봉재획정원

다음과 같은 사유로 호봉재획정을 신청합니다.

1. 재획정 사유 : (예 : 자격 변동)
2. 재획정 신청 호봉

현 호 봉	재획정 신청 호봉	비 고
		현호봉 승급일 :

. . .

직위 성명 (인)

○○중(고등)학교장 귀하

【서식 4】 경력합산 신청서

호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서

[ ]공무원경력, [ ]군복무경력, [ ]유사경력

소속		직명		성명	

업체명	직종 및 직급	경 력 기 간 (연·월·일)			1주간 근무시간	면직일	승급제한사유 및 승급제한기간 (연·월·일)	특별승급사유 및 특별승급 (○급○호→○호)
		부터	까지	기간				

「공무원보수규정」 제8조 및 제9조제2항의 규정에 의하여 초임호봉의 획정과 새로운 경력을 합산하고자 경력증명서를 첨부하여 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

부산광역시교육감(○○교육지원청교육장) 귀하

첨부서류	경력증명서 (병적증명서)

【서식 5】 전력조회 요청서

호봉획정을 위한 전력조회 요청서

(행정기관명)

수신자
(경유)
제 목 공무원 전력조회

「공무원보수규정」 제8조 및 제9조제2항에 의하여 아래 공무원에 대한 전력을 조회하니 협조하여 주시기 바랍니다.

소속	성명 (직급)	경 력 내 용					
		근무처	직급	경력기간 (년·월·일)	채용형태 (정규직여부)	근무시간 (주당 근무 시간 / 주당 통상 근무시간)	담당직무

※ 위의 전력조회결과는 공무원 보수책정의 근거자료가 되오니 사실관계를 정확히 기재하여 주시기 바랍니다. 끝.

발 신 명 의 직인

기안자(직위/직급) 서명 검토자(직위/직급) 서명 결재권자(직위/직급) 서명
협조자(직위/직급) 서명
시행 처리과명-일련번호(시행일자) 접수 처리과명-일련번호(접수일자)
우 주소 / 홈페이지 주소
전화 ( ) 전송 ( ) / 공무원의 공식 전자우편주소/공개구분

이런 경우는 어떻게 할까요?

1 사립학교 근무경력

【질의】 「사립학교법」 제53조의2 규정에 의한 교원임용 시 교원의 호봉산정 기준일을 학교법인 또는 사립학교 경영자가 임명한 날을 기준으로 하는지, 관할청의 승인 또는 보고된 날을 기준으로 하는지?

【답변】 현행 「사립학교법」 제53조의2 규정에 의하여 임용되는 교원의 호봉산정 기준일은 학교법인 또는 사립학교 경영자가 「사립학교법」 제54조의 규정에 의거 관할청에 임용 보고 시 임용보고서에 나타난 임용권자의 임용일을 기준으로 하고 있음. 다만, 종전 「사립학교법」상 학교법인 또는 사립학교 경영자가 교원임용 시 감독청의 승인을 받도록 규정되어 있었을 때(1973.3.10.~1981.2.27.)에는 감독청의 승인(사전승인)을 받은 후 임용권자의 임용일을 기준으로 하여야 할 것임

1 학력인정 평생교육시설 근무경력

【질의】 학력인정 평생교육시설로 지정 받기 전에 동 시설에서 교원자격증을 가지고 학생을 지도한 경력의 호봉획정 시 환산율은?

【답변】 1989.2.28.이후 「평생교육법」 제31조제2항에 의하여 교육감이 지정한 학력인정사회교육시설에서 「초·중등교육법」 제21조에 의한 교원자격증을 소지하고, 학생을 지도한 자가 교육공무원으로 임용될 경우, 동 시설 근무경력에 대하여 「공무원보수규정」 제8조에 의한 초임호봉 획정 시 동 규정 [별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표 '제1호 다'를 적용할 수 있으나, 교육감이 학력인정평생교육시설로 지정하기 전인 1989.2.28까지 평생교육시설에서 근무한 경력은 「공무원보수규정」 [별표22] 환산율표 '제3호 라'에 의거 3할을 적용함이 타당하다고 봄

(비교) 서울시교육청 인사실무매뉴얼(2015)에는 교육법에 따른 교육회 이외의 학교문화단체에서 근무한 경력은 5할 인정이 타당하다고 봄

3 임명보고 및 임명승인 날의 차이로 발생된 누락경력 인정

【질의】 사립학교 교원 임용권자의 임명일과 관할청의 보고 및 임명 승인된 날의 차이로 발생한 누락경력은 몇 할 인정함이 타당한지?

【답변】 「사립학교법」 제54조에 의거 사립학교 교원의 임용에 있어서 1973.3.10.부터 1981.2.27.까지는 관할청의 승인을 받아 임명하도록 되어 있고 그 외의 기간 중에는 사립학교 교원의 임용보고를 감독청에 하도록 되어있는 바, 교원임용승인(보고)을 위하여 일시적으로 소요된 기간 중에 정규교원의 업무를 수행하였다고 입증되는 경력에 대하여는 「공무원보수규정」 [별표22] 비고1의 규정을 적용하여 10할의 환산율을 적용함

4 사무착오로 인한 미보고

【질의】 사립학교에 근무했다는 신청인의 주장이 옳다는 것이 입증되고 단지 임용권자의 사무착오로 인하여 관할청에 보고되지 않았을 경우 동 경력 인정의 가능성 여부?

【답변】 사립학교에서 근무한 경력 중 「공무원보수규정」 [별표 22] 교육공무원 등의 경력환산율표 제1호 '나'에 해당하는 경력은 「사립학교법」 제53조의2에 의거 임용절차상 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐야 하고, 동법 제54조에 의거 관할청에 임용보고(승인)된 경력에 한하며, 만일 임용권자의 사무착오로 인하여 관할청에 보고되지 않았을 경우 그에 따른 증빙서류가 충분할 때 이를 근거로 하여 관할청의 사립학교교원임용대장에 추가로 등재된 경우에는 10할 인정이 가능하다고 사료됨

5 학교장 발령 전임강사 경력 환산

【질의】 중등학교 2급정교사 자격을 소지하고, 1975년 1월 중등학교 교사채용 순위고사에 합격하여 1975년 3월 학교장 발령 고등학교 전임강사로 임용(도비 전임강사)되어 근무한 경력에 대해 호봉획정 시의 환산율 적용은?

【답변】 중등학교 교사자격증을 소지하고 교육감 발령 전임강사 경력은 호봉획정 시 10할의 환산율을 적용하고(임시교사·전임강사의 임용권을 학교장에게 위임한 후에는 학교장 임용 전임강사 포함), 전임강사 임용권이 학교장에게 위임되기 전 학교장이 임용한 전임강사 경력은 당시 상황을 고려하여 호봉획정권자가 판단하여 5할~8할의 경력을 적용할 수 있을 것임 (국·공립학교장 발령 체육코치의 경우 8할을 인정하고 있음)

※ 임용권 : 1973.3.15.이전(교육감), 1973.3.16.~1989.1.8.(교육장), 1989.1.9.이후(학교장)

6 교습소 운영자 경력

【질의】 임용 전 교습소 운영 경력에 대하여 교육공무원 호봉획정 시 경력환산율은?

【답변】 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 의거 교습소 설립·운영자의 경우 별도의 강사를 둘 수 없고 신고자 본인이 직접 교습하여야 하므로 교습소 설립 운영자의 경우 교육청에 등록된 경력에 한하여 세무서의 사업자 등록 및 소득세납입증명을 확인하여 소득이 확인된 경우 5할의 경력을 인정할 수 있을 것으로 사료됨

7 임용 전 대학 조교 경력

【질의】 임용 전 대학 조교로 근무한 경력 환산율은?

【답변】 연구조교로 근무했을 경우 대학원에서 연구에 종사한 경력으로 보아 10할을 인정할 수 있지만 행정 조교로 근무한 경력은 연구에 종사한 경력으로 인정할 수 없음. 다만, 국립대 정원 내 행정조교 10할, 국립대 정원 외 행정조교 5할, 사립대 행정조교로 근무한 경우는 법인에서 근무한 경력으로 보아 5할을 적용함이 타당함

※ 조교 근무 경력을 적용할 때는 학·경력의 중복 여부를 면밀히 따져야 할 것임

8 사설학원 강사 경력

【질의】 교육공무원 호봉획정 시 임용 전 사설학원 강사경력 환산율은?

【답변】 강사로 근무한 경력이 관인 사설학원 및 사설강습소에서 관할청에 채용 보고되어 관할 교육청으로부터 경력증명서를 발급 받았을 경우 「공무원보수규정」 [별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표 제3호(유사경력) 중 '라. 그 밖의 경력 6)'에 해당되어 5할의 율을 인정받을 수 있으나, 교육감에게 등록 또는 신고 되지 않은 경우에는 증빙서류를 갖춘 경우 3할의 율을 인정받을 수 있음

9 대학 시간강사 경력

【질의】 대학교에서 시간강사로 위촉한 기간이 경력증명서에는 3.2.~8.31.인 경우 경력 인정 기간은?

【답변】 호봉획정을 위한 경력기간은 년. 월. 일까지 계산하되 역에 의한 방법(「민법」 제160조 참조)으로 계산함. 시간강사로 임용된 기간 동안에는 임용된 대학의 시간강사 신분을 유지하고 있으므로 임용권자가 위촉한 전 기간을 경력으로 인정받을 수 있음.(복지81800-86,

2002.2.23.) 전문대학 또는 대학에서의 시간강사 경력의 환산율은 주당 5시간 이하일 경우에 5할, 주당 6시간일 경우에는 6할 등 매 1시간 추가시마다 1할씩 추가되어 최대 10할까지 인정하며, 2개 학교 이상에서 시간강사를 하는 경우 이는 경력의 중복이라 할 수 없으며 각 학교에서의 수업 시수를 합하여 환산율을 적용함

10 대학원 경력

【질의】 ① 대학원 학위과정을 이수하였으나 학위를 취득하지 못하고 교육공무원으로 임용된 자가 재직 중 학위를 취득하였을 경우 「공무원보수규정」 제9조에 따라 호봉재획정이 가능한지? ② 가능하다면 재획정시기와 경력인정기간 및 경력환산율은?

【답변】 ① 대학원을 수료하고 학위를 취득한 경우의 연구경력 인정기간은 「공무원보수규정」 [별표22] 에 의거 석사 학위취득자는 각 대학원에서 학칙으로 정한 최저 수업연한, 박사 학위취득자는 3년의 범위에서 인정할 수 있음 ② 임용 전 대학원 학위과정을 이수하였으나 학위를 미취득한 자가 재직 중 학위를 취득하였다면 호봉재획정 사유가 발생한 것으로 판단되며, 호봉 재획정 시기는 「공무원보수규정」 제9조에 의거 경력합산을 신청한 날이 속하는 달의 다음달 1일이 됨. 대학원 학위과정 이수기간은 휴학 등을 제외한 실제수학기간만을 인정하며, 대학원경력과 타 경력이 중복될 경우에는 그중 본인에게 유리한 1개의 경력만을 인정함

【참고】 석박사 학위취득 시 경력인정 시 학위는 담당과목과 동일계열일 필요는 없음

11 대학 부속시설의 연구원 경력

【질의】 대학 부속시설의 연구원 경력이 「공무원보수규정」 [별표22] 제3호(유사경력) '나. 연구경력 1)' '대학(전문대학을 포함) 또는 대학원에서 임용권자의 임명을 받아 연구원으로 상근한 경력'에 해당하는지 여부?

【답변】 대학의 부속시설규정 중 연구원 보직에 대한 근거규정이 있고 그 규정에 따라 정원 내에서 유급·상근으로 임용되어 근무한 경력의 경우 '대학(전문대학을 포함) 또는 대학원에서 임용권자의 임명을 받아 연구원으로 상근한 경력'으로 보아 10할의 율을 적용할 수 있으나, 단지 외부용역의 연구프로젝트를 추진하는 기관에 임시로 임용되어 연구에 종사한 경력에 대하여는 적용할 수 없음(연복 81807-132,1996.3.15.)

12 휴직기간 중 대학원 경력

【질의1】 「공무원보수규정」 [별표 22] 제3호(유사경력) '나. 연구경력 4)' 와 관련하여 「교육공무원법」 제44조제1항제7호에 의거 출산·육아로 인한 휴직기간에 석·박사학위를 취득할 경우, 그 취득기간을 호봉획정의 경력으로 인정할 수 있는지 여부?

【답 변】 「교육공무원법」 제44조제1항제7호에 의거 육아휴직 중 자비로 대학원에 출석하여 석·박사학위를 취득하였을 경우 휴직사유에는 부합되지 않으나 휴직명분을 유지하면서 학위취득을 한 점은 평소 직무 중에 취득한 학위(야간과정에 한함)를 인정하고 있는 사례로 미루어, 학위취득기간이 다른 경력과 중복되지 않는 한 「공무원보수규정」 [별표 22] 제3호(유사경력) '나. 연구경력 4)'로 보아 호봉승급을 위한 경력으로 인정할 수 있음

【질의2】 석사학위를 취득하기 위하여 대학원에 적을 둔 전체기간 3년 6월 중 휴학기간 6월을 제외한 나머지 기간 3년을 연구경력으로 볼 수 있는지 여부?

【답 변】 대학원에 적을 둔 전체기간 3년 6월 중 휴학기간 6월을 제외한 나머지 기간 3년에 대해서는 대학원 학칙에서 정한 최저수업연한 또는 실제 수학기간만을 인정하며(학기단위 - 3.1.~8.31, 9.1.~2.28. - 로 인정), 잔여기간은 연구경력으로 인정할 수 없음. 다만 잔여기간 중에 직장을 다녔다면 직장경력으로 인정받을 수 있음

13 군복무 경력

【질의1】 사병으로 복무하다가 장교로 임관된 후 전역한 자의 병적증명서에 장교임관을 위한 훈련기간이 명시되어 있지 않은 경우 사병 입대일에서 전역일까지 전 기간을 실역복무기간으로 인정할 수 있는지?

【답 변】 병적조회 결과 사병입대일에서 장교로 임관된 후 전역일까지가 실역복무기간으로 되어 있고 장교임관을 위한 교육기간이 기재되지 않았다면 사병입대일에서 장교임관 후 전역일까지의 전 기간을 실역 복무기간으로 인정할 수 있음 (교직 250-33, 1980.1.25.)

【질의2】 교사로 재직 중 군복무를 위해 휴직하였다가 군대 제대 후 복직한 경우 군복무(1년)경력이 교직수당가산금 지급을 위한 경력에 인정되는지?

【답 변】 「공무원수당 등에 관한 규정」 [별표11] 제2호 '다 1)'의 교직수당가산금 지급 조건 중에는 「교육경력이 30년」이라는 규정이 있는 바, 여기에서의 교육경력에는 재직 중 병역휴직기간이 포함됨

14 재직 중 군복무 경력

【질의】 교원이 재직 중 군입대 휴직하여 산업기능요원으로 근무한 경우, 이를 군경력으로 100퍼센트 인정할 수 있는지?

【답변】 교원으로 재직 중 군입대 휴직을 하여 산업기능요원으로 근무한기간은 휴직업무처리 요령에 의거, 휴직기간을 모두 인정함. 교원 임용 전 산업기능요원 복무경력은 유사경력으로 인정할 수 있음(「공무원 보수규정」 개정(2024.1.5.))

15 특례보충역 복무경력 등 경력 환산

【질의】 특례보충역 복무경력을 호봉획정 시 합산할 수 있는지?

【답변】 「공무원보수규정」 제8조 [별표 22] 교육공무원 등의 경력환산율표 3. 유사경력 라. 그밖의 경력에 의하면 「병역법」에 따른 예술체육요원, 산업기능요원, 전문연구요원, 승선근무예비역으로 복무한 경력은 10할을 인정한다.(「공무원 보수규정」 개정(2024.1.5.))

16 사립학교 행정실 근무 경력

【질의】 재단이사장 발령으로 사립중학교 행정실에 근무한 경력은 「공무원보수규정」 [별표22] 몇 호를 적용하여야 하는지?

【답변】 사립학교에서 교원이 아닌 일반행정을 담당하는 직원으로 근무한 경력은 「공무원 보수규정」 [별표22] 제3호(유사경력) '라'에 따라 법인에서 상근으로 근무한 경력으로 보아 5할의 환산율이 적용됨

17 직업훈련원 교사 경력

【질의】 한독부산직업훈련원 교사로 근무한 경력에 대하여 교육공무원 호봉획정 시 경력 환산율은?

【답변】 한독부산직업훈련원은 한국산업인력관리공단의 산하기관이고 한국산업인력관리공단은 특정의 공공목적을 달성하기 위하여 법령에 의하여 설립되었고, 그 임원을 국가 또는 지방자치단체가 임명하며, 기타 자산운영 등에 대하여 국가 또는 지방자치단체의 지도·감독을 받는 단체이므로 「공무원보수규정」 [별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표 제3호(유사경력) '라'에 따라 공공법인에서 상근으로 근무한 경력으로 보아 5할의 율을 적용함. 단, 재단법인으로 설립된 직업훈련원의 경우 그 밖의 직업에 종사한 경력으로 보아 30퍼센트의 비율을 적용함

18 개인회사 근무 경력

【질의】 개인회사에서 근무한 경력이 있는데 교육공무원 호봉획정 시 개인회사 근무경력의 인정여부와 호봉 재획정 시기는?

【답변】 법인자격이 없는 개인 기업에 근무한 경력은 「공무원보수규정」 [별표22] 제3호 (유사경력) '라 10) 그 밖의 직업에 종사한 경력'에 해당되며, 경력증명서 등을 구비하여 직업으로서의 요건을 갖춘 경우에만 경력으로 인정하게 됨. 또한 호봉재획정은 「공무원보수규정」 제9조제1항의 조건에 해당될 때 호봉 획정 신청을 한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 이루어짐

19 기타 직업

【질의】 서울시내 사설학원의 강사로 근무한 경력(20여년 전 근무로 납세를 증명할 수 없는 경우)을 기타 직업에 종사한 경력으로 인정할 수 있는지 여부?

【답변】 관인 사설학원에서 관할청에 채용보고 되지 않은 학원의 강사 경력은 근로소득세 납입증명서 등 객관적인 증명자료를 제출한 경우에 한하여 3할을 인정함

20 학·경력 중복

【질의1】 재직 중 교육대학과정 교원교육원을 수료하고(2년) 2년제 교육대학 2학년으로 편입하여 1년 후 교육대학을 졸업할 경우(재직 중 수학연한이 실 3년) 중복된 학·경력을 3년으로 볼 것인지의 여부?

【답 변】 이 경우는 학·경력 중복을 2년으로 보아야 함. 교육대학과정 교원교육원을 수료하고 교육대학에 편·입학하여 졸업한 자는 교육대학 편입한 후의 수학기간에 관계없이 교육대학까지의 법정수학연한인 14년과 사범학교 또는 고등학교까지의 법정수학연한인 12년과의 차이인 2년만을 학·경력 중복으로 보고 경력에서 2년을 감하여야 할 것임. 교육대학과정 교원교육원만을 수료한 경우에도 「공무원보수규정」 [별표 23] 구 학력대비표의 규정에 의하여 전문대학 졸업과 동등자격으로 인정되므로 이 경우에도 교원교육원 수학 연한과 관계없이 초급대학까지의 법정 수학연한인 14년과 사범학교 또는 고등학교까지의 법정수학연한인 12년과의 차이인 2년만을 학·경력 중복으로 보고 경력에서 2년을 감하여야 할 것임 (관리 150-16, 1976.1.20.)

【질의2】 「공무원보수규정」 [별표22] 비고3의 적용 시 대학졸업 1년 2개월 전에 공무원에서 사직한 경우에도 학·경력 중복문제가 발생하는지? 대학재학과 중복되는 군복무기간도 학·경력 중복으로 보아야 하는지?

【답 변】 「공무원보수규정」 [별표22] 비고3의 적용은 학력과 경력이 중복된 경우 그 중 1개만을 적용하게 되고 학·경력 중복은 실제 중복된 기간만을 의미함. 학·경력 중복기간을 공제하는 경우 대학재학과 중복되는 군복무기간에 대하여는 학력과 군복무경력의 중복이므로 학력이 인정되는 한 군복무경력은 인정할 수 없으며, 이 경우 학력은 학기단위로 계산함이 타당함

【질의3】 △△대학교 대학원에서 박사 학위취득을 위하여 5년 동안 조교근무를 병행하면서 대학원을 다녔다면 동기간에 대하여 연구경력 3년만을 인정하고 잔여기간 2년에 대하여는 호봉획정 시 반영하지 않는 것이 타당한지?

【답 변】 「공무원보수규정」 제8조제2항의 '경력과 경력이 중복되는 경우에는 그 중 유리한 경력 하나에 대하여만 획정한다'함은 중복경력 중 유리한 경력 하나를 택일토록 하는 것인바, 5년 동안의 박사학위 과정 중 3년에 대하여 연구에 종사한 경력으로 인정받았다면 경력인정기간 3년에 대하여는 중복경력 규정에 해당되므로, 3년을 제외한 나머지 기간 동안 다른 경력이 있을 경우 그 기간에 따른 경력에 대하여는 동 규정 [별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표에 의거 적정한 환산율 적용이 가능함. 대학조교에 대한 경력인정은 연구전담 조교로 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경우에 한하여 동 규정 [별표22] 제3호(유사경력) '나(연구경력 3)'에 의거 10할의 율을 적용할 수 있음

【질의4】 전문대학 전자계산과를 졸업하고 방송통신대 법학과를 졸업(5년 수료)하였는데 방송통신대 재학 시 회사에 근무한 경력이 있음. 방송통신대의 학력기간과 회사근무경력이 중복되는데 이런 경우 호봉획정 방법은 무엇인지?

【답 변】 회사 재직 중 방송통신대를 졸업한 경우 학·경력 중복은 방송통신대 법정수학연한을 산정하여 처리함이 타당하다고 보임. 즉, 전문대학을 졸업하고 1995년 1월 1일 회사에 입사하고 동년 3월 1일부터 방송통신대에 입학하여 1999년 2월 졸업하였다면 학·경력 중복기간은 1995년 3월~1997년 2월말까지라고 할 수 있음. 1997년 3월 1일 이후의 회사경력은 학력과 중복으로 간주하지 아니함이 타당하다고 사료됨

【질의5】 1998.3.20.~2002.3.2.까지 「공무원보수규정」 [별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표에 의하여 5할을 인정받는 기관에 근무하면서 1998.9.1.~2002.2.28. 까지 대학원을 졸업(1999.9.1.~2000.2.28.까지 휴학)하였을 경우 호봉획정 방법은?

【답 변】 교육공무원 호봉획정 시 「공무원보수규정」 [별표22]에 의거 대학원 수학기간에 대한 경력인정은 대학원에서 학위를 취득(학사증명, 학기등록, 학점이수 점수 등을 확인)함에 필요한 법정 최저 수업연한만 인정할 수 있으므로 대학원 수학기간인 1998.9.1.~2002.2.28. 중 휴학기간을 제외하고 실제 수학기간은 연구경력연수로 인정할 수 있으며, 이 경우 「공무원보수규정」 제8조의 규정에 의하여 본인에게 유리한 경력 1개만 인정할 수 있음. 기타 기간(대학원등록 이전기간, 휴학기간 또는 실제 수학기간이 경과한 이후의 대학원 수학기간)은 「공무원보수규정」 [별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표에 의하여 해당경력을 인정할 수 있음

21 대학편입시의 학·경력 중복기간 인정

【질의】 2년제 교육대학을 졸업한 초등학교 교사가 통학 가능한 야간대학 2학년에 편입하여 졸업한 후 중등학교 교사로 임용되었을 경우 호봉획정 시 학·경력 중복기간을 3년으로 볼 것인지 여부?(1992.5.7.)

【답변】 2년제 교육대학을 졸업한 후 초등학교 교사로 재직 중 통학 가능한 야간대학 2학년에 편입학 후 졸업, 중등학교 교사로 임용된 경우, 호봉획정 시 학·경력 중복기간은 편입학 후의 수학연한과 관계없이 대학 졸업까지의 법정수학연한인 16년과 2년제 교육대학 졸업까지의 법정수학연한인 14년과의 차이인 2년으로 보아야 함. 위 경우와 관련 학·경력 중복기간을 3년으로 보고 호봉을 획정하였다면 「공무원보수규정」 제18조에 의거 호봉을 정정할 수 있음

22 기산호봉 인정 방법

【질의】 중등학교에 근무하는 실기교사로 교육대학원을 수료하고 일반사회 정교사(2급)의 자격을 취득한 경우, 교육청의 교원수급 사정상 일반사회 과목으로 전직 임용하지 않은 상태에서 교원복지를 고려하여 정교사(2급)로 호봉 재획정이 가능한지?

【답변】 교육공무원의 호봉재획정은 「공무원보수규정」 제9조의 사유에 해당될 때 하게 되며 중등학교 교원의 경우 자격변동이라 함은 임용된 교과목의 상위자격을 취득한 경우를 말하므로 임용되지 아니한 교과목의 자격을 취득한 때는 호봉재획정 사유가 되지 않음
(복지12507-79, 1994.3.11.)

23 자격변동이 생긴 경우

【질의】 중등학교 1급 정교사의 자격을 소지하고 중등학교에 근무 중인 교사가 과원 또는 본인희망 등의 사유로 당초 담당과목은 강의하지 않고 다른 표시과목의 2급 정교사의 자격에 맞는 과목을 강의하게 된 경우 호봉재획정 여부?

【답변】 중등학교 1급 자격 소지자가 다른 표시과목의 2급 정교사로 근무명령 발령되었다 할지라도 1급 정교사 자격증을 계속 소지하고 있을 경우에는 호봉 재획정 사유로 볼 수 없으므로 종전의 호봉을 적용하여야 할 것으로 판단됨. 다만, 초등 1정 및 중등 2정 자격증을 가지고 초등학교에서 근무하다가 중등학교로 옮겨 근무하는 경우에는 중등 2정을 기준으로 호봉을 획정함이 타당할 것임

24 승급일 확대 실시

【질의】 공무원의 정기승급일이 월 1회로 확대 실시되었음. 잔여월·일수를 계산하는 과정에서 과거 15일 이상이면 1월로 계산했던 기간을 다시 새로운 방법인 월·일단위로 계산해야 하는지?

【답변】 교육공무원 호봉획정 시 경력기간계산 방법은 1996년까지는 문교예규 제187호에 의거하여 15일 이상은 1월로 계산하였으나 1997년부터는 동 예규가 폐지되고 새로운 방법인 연·월·일로 계산하는 것으로 변경되었음. 이와 관련하여 연·월·일로 계산하는 새로운 방법은 신규임용 및 호봉 재획정 시 적용하도록 하고 있음. 위 사안의 경우는 호봉 재획정 사유가 아니므로 문교예규 제187호에 의거 과거 15일 이상을 1월로 계산한 기간에 대해서는 그대로 인정함이 타당하다고 사료됨. 단 호봉 재획정 사유가 생겨 호봉을 재획정할 경우에는 연·월·일로 계산하여야 하므로, 경력기간이 달라질 수 있음.

25 산학협력단 연구원 경력 인정

【질의】 교육공무원 초임호봉 획정 시 ○○대학교 산학협력단에서 산학협력단장의 임명을 받아 연구원으로 상근한 경력 인정 여부?

【답변】 ○○대학교 산학협력단에서 연구원으로 상근한 경력의 경우 ‘「교육공무원 호봉획정 시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」 [별표 2] 2. 기타경력환산율 상향인정기준, 2) 대학교원의 상통직 경력, 바. 대학 및 전문대학 교원’의 ‘대학 졸업 후의 경력으로 임용 후 담당할 전공분야와 동일한 전문분야에서 정기적인 보수를 지급받으면서 근무한 경력’에 해당하므로, 산학협력단에서 상근한 경력이 채용예정인 분야와 상통(동일)분야로 인정되는 경우

해당 경력 중 8할에서 10할 까지 교육공무원 경력으로 인정될 수 있음. 다만, 상통여부(동일분야)에 대한 판단을 엄격히 하되, 「공무원보수 등의 업무지침」에서 정한 기준을 준용하여 기관(대학)별 「호봉경력평가심의회」를 거쳐 결정하도록 하고 있으니, 참고하여 주시기 바람

26 휴직 기간 경력인정

【질의】 교육공무원 초임호봉 획정 시 육아휴직 경력기간 인정범위 및 연수휴직 기간 중 대학원 졸업 시 석·박사 호봉 인정 여부?

【답변】 교육공무원 육아휴직 시 재직기간 산입과 관련하여, 「공무원 보수 등의 업무지침(인사혁신처 예규 제185호(2024.8.26.))」에 따르면 복직일에 휴직기간을 승급(재직)기간으로 산입하며 최초 1년 이내에 한한다고 규정하고 있으므로, 육아휴직 2개월을 사용한 이후 다시 2년 이후 육아휴직을 사용한 경우, 최초 2개월, 이후 육아휴직 기간은 10개월까지 인정하는 것이 바람직함. 자세한 사항은 「공무원보수 등의 업무지침(인사혁신처 예규 제185호(2024.8.26.)」을 참고하여 주시기 바람. 연수휴직의 경우 「공무원 보수 등의 업무지침(인사 혁신처 예규 제185호(2024.8.26.)」에 따라 승급기간에 산입하지 아니 하나, 대학원 에서 학위를 취득한 경력의 경우 「교육공무원 호봉획정 시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」 [별표 1] '3. 유사경력 - 나. 연구경력 - 4)대학원에서 학위 취득경력'에 해당하므로 경력기간으로 인정됨. 이 경우 학위를 취득하는데 필요한 수업연한으로 실제 등록하여 수학한 연한을 인정하되, 석사의 경우 각 대학원에서 학칙으로 정한 최저수업연한, 박사의 경우 3년의 범위 내에서 인정하고 있으니, 자세한 사항은 「교육공무원 호봉획정 시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」를 참고하여 주시기 바람

27 휴직 기간 경력인정

【질의】 연수휴직 기간은 학위를 취득하지 못하면 경력(호봉)을 인정 못 받을 것이나, 교사가 해당 기간의 겸직 허가를 받지 않은 대학강사 경력증명서를 제출한다면, 겸직 허가를 받지 않은 경력이므로 해당 경력은 무효로 경력(호봉) 인정이 안되는지, 아니면 겸직허가를 받지 않고 대학강사 활동을 한 것은 복무위반으로 징계처분의 대상일 뿐, 호봉 획정을 위한 경력은 경력증명서에 따라 책정이 되는 것이므로 경력(호봉)을 인정해야 하는 것인지?

【답변】 공무원 보수규정 부칙(2013.1.9. 대통령령 제24299호) 제3조(승급기간에서 제외되는 휴직기간에 관한 적용례)에 따르면 "공무원보수규정 제15조 각 호의 부분단서의 개정규정은 국가공무원법 제71조에 따라 휴직 중인 공무원으로서 이 영 시행 후 휴직의 목적 달성에

현저히 위배되는 행위를 한 공무원에 대해서도 적용한다"는 규정에 의해 연수휴직 중 대학강의 경력은 인정되기 어려울 것으로 사료됨

28 기간제교원의 1급 정교사자격증 취득 시 호봉 승급

【질의】 기간제교원이 1급 정교사자격증을 취득할 경우 정교사와 동일하게 호봉 승급을 받을 수 있는지?

【답변】 기간제교원의 보수는 「기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규」에 따라 제3조 (고정급 지급의 변경사유) 기간제교원이 「유아교육법」 제22조제2항, 같은법 별표 2, 「초·중등 교육법」 제21조제2항, 같은법 별표2의 정교사(1급)의 자격취득에 따른 자격 변동이 있는 경우에는 새로운 경력의 합산을 신청한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 합산하여 재산정한 봉급을 고정급으로 지급하도록 되어 있음

29 기간제교원 임용시 근무경력 인정 여부

【질의】 보육교사 2급 자격증을 가지고 어린이집에서 1년 근무한 경력이 중등학교에서 기간제 교사로 근무할 시 몇 % 인정이 되는지?

【답변】 「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표에 적용 등에 관한 예규」 [별표1]. 1. 교육경력의 마. 어린이집 근무경력으로 유아교육법 제22조에 따른 자격을 갖추고 영유아보육법 제19조 제2항에 따라 시장 군수 군청장에게 임면보고된 보육교직원으로 근무한 경력은 10할을 인정하고 있으나 질의자가 소지하고 있는 보육교사 2급 자격증은 유아교육법 제22조에 따른 자격이 아니므로 10할을 인정할 수 없음. 다만, 동 예규[별표1]. 3. 유사경력 라. 10) 그 밖의 직업에 종사한 경력으로 민법에 따라 설립된 재단법인 사단법인에서 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력일 경우 3할이 인정됨

30 초등 기초학력 협력강사로 근무경력

【질의】 초등학교 기초학력 협력강사로 근무할 경우 추후 중등임용 되었을 때 경력으로 인정받을 수 있는지?

【답변】 「공무원보수규정」 [별표22] 및 「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」에 따라, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 동법 제21조에 따른 자격을 갖추고, 동법 제22조에 따른 산학겸임교사 등으로 근무한 경력을 인정함. 또한 시간제 강사로

근무한 경력은 초·중등교원 평균 주당 근무시간 40시간('12.3.1. 이후)을 기준으로 주당 실근무시간에 비례하여 산정하며, 주당 실근무시간이 명확하지 않거나 12시간 이하인 경우에는 3할을 인정하고 있음, 보다 구체적인 경력환산율에 관한 사항은 「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」 [별표1]의 3호가목 1),2)를 참고하시기 바람.
(2023 교육부 민원 질의회신 사례집)

7장

계약제교원

제1절 기간제교사

제2절 시간강사

(정규교원 대체 기간제 교사를 채용할 수 없을 경우)

7장 계약제교원

제 1 절 기간제교사

1. 근거

가. 「교육공무원법」(법률 제20377호, 2024.3.19.)

나. 「교육공무원 임용령」(대통령령 제34930호, 2024.10.8.)

다. 「국가공무원법」(법률 제20627호, 2024.12.13.)

라. 「국가공무원복무규정」(대통령령 제34660호, 2024.7.2.)

2. 종류 및 신분

가. 전일제 기간제교사 : 교원의 휴직, 파견, 미배치 등 사유로 1개월 이상 결원 보충하여야 할 때 교원자격증 소지자 중 한시적으로 채용하는 자(이전의 '기간제교사'와 동일)

나. 시간제 기간제교사 : 교원 정원 외로 다양한 교육과정의 개설·운영을 위하여 학교예산 범위 내(모든 인건비를 학교 예산에서 지급)에서 학교운영위원회의 심의를 거쳐 교원자격증 소지자 중 1개월 이상 시간제 근무(격일, 반일, 시간제)로 활용되는 자(「교육공무원임용령」 제13조제2항 및 제3항), 유치원 방과후 과정 운영을 담당할 교사(「유아교육법시행령」 제23조제3항 및 「교육공무원법」 제32조제1항제5호)

※ **보수** : 모든 인건비를 학교 예산에서 지급. 공무원보수규정 제8조의 규정에 의하여 산정된 호봉액을 고정급으로 지급하되, 당해 기간제교사가 정상 근무 시 지급받을 봉급 월액을 기준으로 근무 시간에 비례하여 지급. 1주당 근무 시간을 6시간 이상 35시간 이하의 범위에서 시간제로 근무하게 하며 담당 수업시수 및 업무, 보수 수준 등을 정하여 계약을 통하여 임용함

[예시]

① 수업만 하는 경우 : 수업시수만 근무시간으로 인정

② 수업과 업무를 담당하는 경우 : 수업시수 + 업무시간(1~2시간 이내) 인정 가능

다. 신분

1) 정규교원으로 임용됨에 있어 어떠한 우선권도 인정되지 아니함
2) 「교육공무원법」의 신분보장 등 관련 규정의 적용을 제외함
3) 기간제교사에게 신분증을 교부할 수 있으나 반드시 기간제교사임과 임용기간을 명시하여야 하고, 임용기간 만료 시 회수함
4) 기간제교사는 무기계약근로자로 전환되지 아니함

라. 경력 : 기간제교사 경력은 호봉승급 경력 및 교육경력으로 산입함

3. 임용

가. 요건 : 「교육공무원법」 제32조제1항에 해당되는 경우

※ 정규교원이 1월 이상 직무에 종사할 수 없어 대체자의 보충이 불가피한 경우

나. 임용권자 : 학교장

다. 임용연령 : 만 62세 미만, 교육공무원의 정년과 동일

※ 2025학년도 한시적으로 교원 수급 상황 등을 고려하여 1차 공고에 지원자가 없을 경우, 2차 공고부터 만 65세 미만도 채용 가능

라. 자격 : 해당 교과 교원자격증 소지자에 한함

1) 학교급에 맞는 교원자격증 소지자를 기간제교원으로 채용함이 원칙
2) 초등 교과전담교사의 경우 1차 공고에는 채용 대상이 초등 교원자격증 소지자만 가능하나, 기간제교원 수급이 곤란하여 교육과정 운영에 차질이 예상될 경우는 2025학년도에 한하여 한시적으로 2차 공고부터 채용 대상에 중등 교원자격증 소지자도 포함 가능(단, 경합 시 초등 교원자격증 소지자 우선 채용)
3) 중등의 경우 결원교사의 자격표시과목 또는 결원과목과 동일과목 자격 소지자의 임용을 원칙으로 하되, 학교교육과정 편성·운영과 임용에 상당한 어려움이 있을 때는 관련 교과목 협의회 또는 학교운영위원회의 심의를 거쳐 탄력적으로 임용할 수 있음

4) 명예퇴직 직후 6개월 미만인 자는 채용을 가급적 제한하며, 상기 기준에도 불구하고 원거리 지역, 소수과목 등 채용공고(반드시 1회 이상)에도 지원자가 없는 불가피한 경우 관할 교육청과 협의 후 채용〔교육부 교원정책과-7964(2014.12.31.)〕

마. 임용 기간

1) 1년의 범위 안에서 기간을 정하여 임용하되, 계약을 연장하는 경우 1년 단위로 임용(총 4년까지 임용 가능, 「교육공무원임용령」 제13조제3항
   - 동일학교에서 4년을 근무한 기간제교사는 반드시 퇴직처리 해야 함(4대보험 상실 신고, 퇴직금 지급)

2) 4년의 임용기간을 마친 경우 신규채용절차를 거쳐 동일한 학교에서 「교육공무원법」 제32조제1항에서 정하고 있는 임용 사유에 따라 기간제교사로 다시 임용할 수 있음. 이 경우 해당 교원의 임용기간은 다시 시작하는 것으로 봄

법제처 법령해석 11-0796 : 기간제교사의 임용 관련
(「교육공무원임용령」 제13조제3항 및 「사립학교법」 제54조의4 제3항 등)

3) 정규 교원의 결원 기간을 계약기간으로 하며, **계약기간 중 방학을 제외하는 분리계약 금지**
   ※ 단, 학기말 결원 발생 등의 경우 계약기간을 탄력적으로 조정할 수 있음

[“학기말 탄력적 운영” 관련]

- 퇴직 예정인 정규교원이 학기말(2월, 8월)에 병가, 연가를 신청할 경우
  - 학교 교육과정 운영에 지장이 없는 범위 내에서 계약기간 조정 가능
  - 병가·연가의 종료일이 단절 없이 퇴직일로 연속되고, 퇴직에 따른 후임 교원 미배치가 확실한 경우에 한하여 필요 시 결원 기간제교원을 미리 채용 가능
    (병가·연가+결원기간=일괄계약)

[시 · 도교육청 기간제교원 업무담당자 회의 결과 합의사항(2019.11.26.)]

- 정규교원의 조기 복직으로 인한 고용불안을 해소하기 위해 ‘학기 단위 휴직 적극 권장’
- 정규교원의 휴직에 따른 기간제교원의 임용도 학기단위로 임용 권장

바. 임용 방법

1) 채용 공고

- 6개월 이상 임용하는 경우 공개전형에 의함
  (공고 시, 시교육청[교육지원청]홈페이지 『소식·채용/채용·시험정보/학교인력채용』 게시판 활용)
  ※ (유·초등) 임용후보자 명부에 등재된 자를 우선 임용(단, 임용후보자 명부 등재자를 기간제교사로 임용 시 채용 공고 및 심사 생략 가능)

2) 인력풀 활용

가) 계약기간이 6개월 이상인 경우

※ 3배수 이상 선정 후 수업실연, 면접심사를 거쳐 채용(공개채용으로 인정함, 공고 생략 가능)
※ 인력풀 가용 인원이 3배수가 되지 않는 경우는 1~2배수 선정 가능
※ 수업실연, 면접심사 등의 절차를 생략할 수 없음
※ 결격사유조회, 범죄경력조회, 공무원채용신체검사서 및 전임교 기간제교사 근무활동평가서 조회 등을 생략할 수 없음

나) 계약기간이 6개월 미만인 경우

※ 1배수 이상 선정 후 최소한의 임용 절차(채용공고, 수업실연, 면접심사 생략 가능)를 거쳐 채용(공개채용으로 인정하지 않음)
※ 채용공고, 수업실연, 면접심사 등의 절차를 생략할 수 있음
※ 결격사유조회, 범죄경력조회, 공무원채용신체검사서 및 전임교 기간제교사 근무활동평가서 조회 등을 생략할 수 없음

3) 최소한의 임용 절차(채용공고, 수업실연, 면접심사 생략 가능)를 통한 계약

가) 단기간(6개월 미만) 임용

나) 동일한 결원교사의 동일한 사유로 결원기간 연장 시 기존 채용되어 있던 기간제교사가 임용 연장(연장계약)을 희망하고 공개전형으로 채용된 경우

4) 임용 시 유의사항

가) 수업시수가 적은 교사(수석교사 등)의 결원 발생 시에는 수업시수 외 별도의 업무를 부여하는 등 전일제 근무 운영 방안을 마련함으로써 효율적인 기간제교사 채용이 되도록 함

나) 학교에서 정규직 교사에게 담임업무를 우선 배정하고, 기간제교사에게 불가피하게 담임업무를 배정(가급적 고3 담임은 배제)하는 경우 업무 숙련도와 교육과정 운영의 연속성 등을 고려하여 담임업무 희망자에게 배정[교육부 교원정책과-1069(2016.2.17.)]

다) 업무분장 시 보직교사 배치는 학교의 인력 여건 등에 따라 탄력적으로 운영할 수 있으나, 정규교원에 비해 불합리한 업무를 분담하지 않도록 함

라) 경력자의 경우 반드시 전임지에 기간제교사 근무활동평가서를 요청하여 복무, 교과지도 전문성, 학생지도 능력, 4대 비위 관련 물의 등에 대해 확인하고, 건강보험 자격득실 확인서(정부24에서 무료발급)를 활용하여 경력증명서와 일치 여부를 확인(누락 경력이 없도록 전체경력 확인)

마) 계약제교원인력풀 등록자를 채용한 경우, 나이스 → 인력풀 채용관리에서 “채용” 처리, 계약 만료 시에는 채용 여부가 “미채용”으로 변경되었는지 반드시 확인

바) (중등)상치교과 임용 불가 : 담당(임용)과목과 교원자격증 표시과목 일치 여부를 확인하여 상치교사가 발생하지 않도록 함

사) 병가, 휴직 등 정규교원의 복귀일이 가변적일 경우 임용기간에 단서 조항을 추가하여 임용 기간의 단축 또는 연장이 가능하도록 함

아) 임용 요건이 동일함에도 불구하고 기간제교사의 호봉승급을 목적으로 임용기간을 1년 미만으로 분할하여 동일인을 재임용하여서는 아니됨

자) 채용계약서 작성 시, 기간제교사의 채용 계약은 채용계약서에 의하되 임용기관의 장이 필요하다고 인정할 때에는 내용을 추가 또는 변경할 수 있음

차) 기간제교사 채용 면접시 부적절한 질문 금지(임신 여부 또는 육아 휴직 계획 등 차별적 내용을 포함하지 않도록 유의)

5) 우대 및 권장 사항

가) 장애인 기간제교사 의무 채용

- 학교장은 ‘1개월 동안의 소정근로시간이 60시간 이상’인 기간제교사 채용 시 ‘장애인 상시 근로자 의무고용률’을 달성할 수 있도록 노력해야 함

※ 장애인이란 「장애인복지법 시행령」 제2조 또는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제14조 제3항에 따른 장애 및 상이등급기준에 해당하는 사람

나) 국가유공자 등 채용 우대

- 근거 : 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 (대통령령 제28566호, 2018.1.1.)
- 채용 시험 공고문에 취업 지원 대상자 우대 사항 기재 및 채용 시험 시 만점의 5~10% 가점 부여[법 제31조(채용 시험의 가점 등) 제1항에 따라 가점 비율 구분]
- 보훈(지)청에서 발급하는 취업 지원 대상자 증명서에 의한 가점 대상 및 비율 확인
- 취업(퇴직)한 경우에는 10일 이내에 관할 보훈(지)청에 취업(퇴직)자 통보서 제출

6) 임용의 제한

가) 「교육공무원법」 제10조의 3(채용의 제한), 제10조의 4(결격사유) 해당자

나) 4대 비위(금품수수 행위, 시험문제 유출 및 성적조작 등 학생성적 관련 비위 행위, 학생에 대한 신체적 폭력 행위, 성관련 비위)로 계약 해지된 자

다) 「아동복지법」 제29조의 3(취업 제한), 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조(취업제한 등)에 해당하는 자

라) 「공직자의 이해충돌 방지법」 제11조(가족 채용 제한)에 해당하는 공직자의 가족

※ 참고 : 시교육청 감사관-6835(2022.10.7.)

마) '채용 비리'와 관련하여 계약이 해지된 경우

※ 기간제교사 채용비리로 적발된 학교나 학교법인은 교육청 정기 감사의 중점 감사 대상으로 지정 관리 예정

※ 비위 연루 등으로 인해 계약해지 된 기간제교사는 인력풀에서 즉시 삭제 처리

▣ 1월 이상의 결원보충 기간제교사 임용 사유

1. 교원이 휴직하게 되어 후임자 보충이 불가피한 경우
2. 교원이 파견·연수·정직·직위해제 등으로 후임자의 보충이 불가피한 경우

「교육공무원임용령」 제13조

1. 교원이 파견·연수·강등·정직·직위해제·휴가로 인하여 1개월 이상 직무에 종사할 수 없어 후임자의 보충이 불가피한 경우
2. 교원이 퇴직하여 신규채용하여야 할 사유가 발생하였음에도 교원임용 후보자명부에 임용 대상자가 없어 신규채용을 할 수 없을 경우
3. 파면·해임 또는 면직처분을 받은 교원이 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제9조의 규정에 의하여 교원소청심사위원회에 소청심사를 청구하여 후임자의 보충 발령을 하지 못하게 된 경우

3. 특정교과의 한시적 담당 기간제 임용(해당학교는 채용관련부서에서 별도 안내)
   - 정원 외로 특정교과를 한시적으로 담당하게 되는 경우
   ※ 정원 외 기간제교원의 경우 교육청의 승인된 인원의 범위 내에서만 운영함
   ※ 목적사업비로 교부되는 수준별교육과정 운영 지원 등 사업예산에서 지원되는 강사는 해당되지 않음
4. 교육공무원이었던 자의 지식이나 경험을 활용할 필요가 있는 경우(「교육공무원법」 제32조 제1항 제4호)
   - 퇴직 당시 국·공립학교(유치원)의 교(원)장, 교(원)감, 교원, 교육전문직원(장학관, 장학사, 교육연구관, 교육연구사)에 있었던 자
   ※ 정원 외 기간제교원의 경우 교육청의 승인된 인원의 범위 내에서만 운영함
5. 유치원 방과후 과정을 담당하도록 할 필요가 있는 경우
6. 기간제교원은 「교육공무원법」 제32조 제1항 제4호에 따라 교육공무원이었던 사람의 지식이나 경험을 활용할 필요가 있는 경우를 제외하고는 책임이 무거운 감독 업무의 직위에 임용될 수 없음

▣ 교육공무원임용령 제13조 제3항(기간제교원의 임용)

교육공무원법 제32조제1항에 따라 임용되는 기간제교원의 임용기간은 1년 이내로 하며, 필요한 경우 3년의 범위에서 연장할 수 있다.

▣ 채용절차의 공정화에 관한 법률

제7조(전자우편 등을 통한 채용서류의 접수) ① 구인자는 구직자의 채용서류를 사업장 또는 구인자로부터 위탁받아 채용업무에 종사하는 자의 홈페이지 또는 전자우편으로 받도록 노력하여야 한다.
② 구인자는 채용서류를 전자우편 등으로 받은 경우에는 지체 없이 구직자에게 접수된 사실을 제1항에 따른 홈페이지 게시, 휴대전화에 의한 문자전송, 전자우편, 팩스, 전화 등으로 알려야 한다.

제11조(채용서류의 반환 등) ① 구인자는 구직자의 채용 여부가 확정된 이후 구직자(확정된 채용대상자는 제외한다)가 채용서류의 반환을 청구하는 경우에는 본인임을 확인한 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 반환하여야 한다. 다만, 제7조제1항에 따라 홈페이지 또는 전자우편으로 제출된 경우나 구직자가 구인자의 요구 없이 자발적으로 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.
② 제1항에 따른 구직자의 채용서류 반환 청구는 서면 또는 전자적 방법 등 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 하여야 한다.
③ 구인자는 제1항에 따른 구직자의 반환 청구에 대비하여 대통령령으로 정하는 기간 동안 채용서류를 보관하여야 한다. 다만, 천재지변이나 그 밖에 구인자에게 책임 없는 사유로 채용서류가 멸실된 경우 구인자는 제1항에 따른 채용서류의 반환 의무를 이행한 것으로 본다.

④ 구인자는 대통령령으로 정한 반환의 청구기간이 지난 경우 및 채용서류를 반환하지 아니한 경우에는 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 한다.
⑤ 제1항에 따른 채용서류의 반환에 소요되는 비용은 원칙적으로 구인자가 부담한다. 다만, 구인자는 대통령령으로 정하는 범위에서 채용서류의 반환에 소요되는 비용을 구직자에게 부담하게 할 수 있다.
⑥ 구인자는 제1항부터 제5항까지의 규정을 채용 여부가 확정되기 전까지 구직자에게 알려야 한다.

사. 채용 절차

1) 채용계획 수립(내부결재)

가) 적정 전형일, 결격사유조회, 범죄경력조회, 전임교 근무활동평가서 요청 기간 등 전체 일정 고려

나) 채용방법, 채용기간, 채용일정, 선발기준 등 필요사항을 구체적으로 제시

[채용 계획(안)(예시)]

○○학교 기간제교사 채용 계획(안)

Ⅰ. 근거 : 「교육공무원법」 제32조제1항
Ⅱ. 채용 개요 및 응모자격
  1. 채용인원 및 채용교과
  2. 응모자격
Ⅲ. 제출 서류
Ⅳ. 근무 조건
Ⅴ. 추진 방침
Ⅵ. 세부 추진 계획
  1. 채용방식(공고 또는 인력풀 활용)
  2. 전형일정
  3. 전형개요(심사기준 및 방법, 선발배수 및 합격자 결정, 최종 합격의 취소)
Ⅶ. 심사 위원(1차, 2차 심사위원)
붙임 기간제교사 채용 공고/ 응시원서/ 자기소개서/응시자 접수부/ 서류전형 평가표/ 수업실연 평가표/ 면접 평가표/ 지원자별 집계표/ 과목별 집계표/ 채용 심사위원 서약서/ 면접 평가 문항/ 기간제교사 채용 합격 포기원/ 채용서류 반환 청구서 등

2) 공고 및 접수

가) 채용 공고 시, 시교육청(교육지원청)홈페이지 '소식·채용/채용·시험정보/학교인력채용' 게시판 활용

- 공고일, 공휴일 제외 3일 이상 권장(학교홈페이지 채용 공고 금지)

나) [채용 공고] 1차 공고에서 복수의 지원자가 없어, 2차 공고에도 채용인원의 1배수만 접수된 경우 추가 공고 없이 선발 가능

다) [계약제교원인력풀] 3배수를 선정하여 심사 및 채용할 경우 채용공고 생략 가능 (단, 인력풀에 등재된 가용 인원이 3배수가 되지 않을 경우 1~2배수 선정 가능)

라) 계약기간이 6개월 미만인 경우 채용공고 생략 가능

3) 1차 서류심사 및 1차 합격 통보

가) 기간제교사 채용 계획(심사항목, 배점, 심사방법 등)에 따른 1차 서류 심사 실시

나) 1차 합격 통보

4) 2차 수업실연 및 면접심사

가) 기간제교사 채용 계획(심사항목, 배점, 심사방법 등)에 따른 2차 수업실연 및 면접심사 실시

나) 계약기간이 6개월 미만인 경우 수업실연 및 면접심사 생략 가능

5) 최종 합격자 결정 및 발표

가) 1차 서류심사 및 2차 수업실연, 면접심사 결과에 따른 순위 결정

나) 결정된 순위별 명단을 학교장에게 추천

다) 학교장 결재 후 채용 예정자에게 합격 통지

※ 합격 통지 시 사전 안내(필수)

- 채용 공고문의 「응모 제한에 해당하는 자」는 합격이 취소될 수 있음.
(응모 제한에 해당하는 자 : 결격사유, 범죄경력, 4대비위 및 성관련 비위 계약해지자 등)

6) 계약 및 임용

가) 결격사유조회, 범죄경력조회, 전임교 기간제교사 근무활동평가서, 건강보험자격득실확인서 조회

※ 경력자의 경우 『건강보험자격득실확인서』 전체자료 제출 받아 경력 누락 여부 확인

※ 계약서 작성 전에 각종 조회를 통한 계약해지 사유(허위경력 기재 등) 확인 필요

나) 계약 : 기간, 보수, 복무, 휴가, 계약 해지 조건 등을 명시한 계약서 작성
(계약서에 명시되지 않은 사항은 국가공무원 복무규정 등 준용)

다) 당사자와 직접 계약, 계약서 양자 보관(중요사항 반드시 고지)

7) 임용 결과 보고

- 계약 후 7일 이내 임용개시일 전에 임용결과 보고
(※ 사립 : 임용한 날부터 7일 이내에 관할청에 보고 「사립학교법 제54조」)

8) 근무활동평가

가) 임용권자는 기간제교사의 근무활동을 평가하여 관리하며, 타학교에서 기간제교사 임용 관련하여 요청이 있을 경우 기간제교사 근무활동평가서를 제공하여야 함.

나) 비위사실 등 근무부적격 사항의 기재·조회·보고 의무화, 학교장은 기간제교사가 4대 비위 관련 물의 등 부적격 사항이 있을 경우 교육청(유·초·중학교는 교육지원청)에 공문 보고 후, 근무활동평가에 객관적 사실에 근거하여 해당 내용을 반드시 기재, 향후 채용학교와 정보 공유(온정주의 등을 배제한 공정한 평가 요망)

다) 평가주체 : 해당교 교원 4인 이상으로 구성하여 평가하되, 확인자는 교장으로 함 (평가 결과 비공개).

라) 평가대상 : 계약기간 상관없이 해당학교에 근무한 모든 기간제교사, 중도 계약해지 기간제교사 포함

마) 평가내용 : 기간제교사 임용기간 동안의 근무상황, 수업실적, 학생생활지도 등을 종합적으로 평가

바) 평가방법 : 계약체결 시 근무활동평가 동의서를 받고, 계약기간을 고려하여 가급적 6월 또는 12월 전까지 실시(다만, 단기간 계약자는 계약종료일 10일 전까지 실시)

사) 근무활동평가서 활용 : 채용과정에서 직전 근무지에 요청

아. 채용 구비서류

1) 응시자 : 기초심사자료(응시원서, 자기소개서)외 서류 요구 금지

2) 채용예정자(최종합격자)

구분	기간제교사	임용기관(학교)
구비서류	·병적증명서 또는 주민등록표 초본 ·최종학력증명서, 경력증명서 ·(경력자)건강보험 자격득실 확인서 ·공무원 채용신체검사서(1년 이내) ·자격증사본 또는 자격인정조서 ·호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서 ·사진(필요 시) ·개인정보활용(평가)에 대한 동의서 각1부 ·행정정보 공동이용 사전동의서 ·성범죄경력 및 아동학대관련 범죄 전력 조회 동의서 ·가족채용 제한여부 확인서(※ 사립학교 미해당) ·잠복결핵검진 검사확인서 ·마약류 중독 여부 확인을 위한 검사결과통보서 (1년 이내) ·(해당자) 장애인학대관련범죄등 경력 조회 동의서	·호봉획정표 ·결격사유 및 범죄경력 조회 결과서 ·성범죄 경력 및 아동학대 관련 범죄 조회 결과서 ·장애인학대관련범죄등 경력조회 결과서 (특수교육기관 [특수학교, 특수학급], 특수교육지원센터 근무예정자) ·채용계약서

3) 서류 징구

가) 지원 시 서류제출은 최소화하고 최종 임용예정자에게 나머지 관련 서류(동의서 등)를 제출토록 함

나) 경력자 : 전임지에 공문으로 요청함(전임교는 사본을 보관, 원본 송부), 건강보험 자격득실 확인서 (정부24에서 무료발급) ← 전체경력 확인

다) 동일학교에서 단절 없이 재계약할 때에는 기 제출된 서류를 가능한 범위에서 계속 활용 가능

라) 공무원채용신체검사서의 유효기간은 1년, 퇴직 후 6개월 이내에 다시 계약제 교원으로 임용되는 경우에는 면제 가능(「교육공무원임용령」 제13조 4항)

마) 임용 대기자 : 교육감 확인서(임용대기자 확인서 등)로 대체함

바) 「공직자의 이해충돌 방지법」 제11조 : 가족 채용 제한 여부 확인서 제출 (시교육청 감사관-6835, 2022.10.7.) (※ 사립학교 미해당)

사) 공개채용 시 서류 접수는 방문접수, 우편접수, 온라인접수 등 다양한 접수 방법을 권장함

- 특별한 사유가 없는 한 구직자의 방문만으로 원서접수를 하는 것을 지양하고, 우편·전자우편·팩스 등 다양한 방법으로 원서접수 하되 가급적 전자우편을 통한 원서접수를 우선할 것
  (채용절차의 공정화에 관한 법률 제7조 제1항 관련)
- 전자우편 등을 통해 원서접수 시 접수된 사실을 지체 없이 구직자에게 홈페이지·휴대전화 문자·전자우편·팩스·전화 등을 통해 알려야 함(「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제7조 제2항 관련)

아) 채용서류의 반환

- 「채용절차의 공정화에 관한 법률 시행규칙」 [고용노동부령 제119호]
  ※ 제3조(채용서류의 반환청구 방법) 구직자는 법 제11조제2항에 따라 채용서류의 반환을 청구하는 경우 별지 제3호 서식의 채용서류 반환청구서를 홈페이지, 전자우편 또는 팩스 등으로 구인자에게 제출하여야 한다.
- 채용서류의 반환 청구기간
  「채용절차의 공정화에 관한 법률 시행령」 제4조(채용서의 반환 청구기간)에 의거 구직자의 채용여부가 확정된 날 이후 14일부터 180일까지의 기간의 범위에서 구인자가 정한 기간
- 파일형태의 서류인 경우 최종 채용대상자 확정 후 구인자가 정한 기한 내 서류 파일 삭제
- 채용서류 반환 청구서 : 관련 공문 서식 참고
  ※ 과태료 부과 : 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제11조 제6항을 위반하여 구직자에 대한 고지의무를 이행하지 아니한 자
  ※ 청구기간 내 채용서류 반환 청구가 없을 시 관련 규정에 따라 폐기[참고 : 개인정보보호법, 공공기록물법, 부산광역시교육청 기록관 운영 규정, 교육(행정)기관 및 학교 공통업무 보존기간 준칙]

4) 결격사유 및 범죄경력 조회

가) 결격사유 조회

- 조사 대상 : 유·초·중·고·특수학교에 근무 중인 자 또는 근무예정자
- 조회 방법 : 행정정보공동이용시스템 활용 등(성년후견 등기부존재 확인 포함)
  ※ 마약류 중독 여부는 의료기관의 「검사결과통보서」 또는 「의사진단서」로 확인

나) 청소년 관련 교육기관 등에 취업하는 자의 성범죄사실 조회
- 조사 대상 : 유·초·중·고·특수학교에 근무 중인 자 또는 근무예정자
- 근거 : 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조, 동법 시행령 제25조

다) 아동관련 교육기관 등에 취업하는 자의 아동학대 관련 범죄 전력 조회
- 조사대상 : 유·초·중·고·특수학교에 근무 중인 자 또는 근무예정자
- 근거 : 아동복지법 제29조의 3(아동관련기관의 취업제한 등 범죄 전력 조회 절차)

▣ 아동학대관련범죄전력자 취업제한제도의 소급 적용 여부 안내

개정 아동복지법(법률 제12361호)의 아동학대관련범죄자 취업제한제도는 법 시행일 인 2014.9.29자로 신설된 제도로 아동학대관련범죄 확정일자가 2014.9.29.이후 인 자에게 적용되며, 소급 적용되지 않음[교육부 학생복지정책과-3436(2015.5.26.)]

라) 장애인학대관련범죄 등의 경력 조회
- 조사대상 : 특수교육기관(특수학교, 특수학급) 및 특수교육지원센터에 근무 중인 자 또는 근무예정자
- 근거 : 장애인복지법 제59조의 3(장애인관련기관에의 취업제한 등)

※ 채용 관련 결격사유 및 범죄경력 조회는 채용기간에 관계없이 실시

4. 인사 및 근무

가. 인사 관리

1) 근무는 기본적으로 정규교원과 동일하며, '기간제교사' 호칭 사용은 삼가며, 구체적인 복무 사항은 「국가공무원 복무규정」을 참고하여 임용 시 계약사항으로 정함

2) 임용권자는 정기적인 연수(교육청 주관 자격·직무연수, 자체연수, 동료장학, 자기장학) 등으로 기간제교사의 자질 함양을 위해 노력해야 함

3) 인사기록에 관한 사항은 「교육공무원인사기록 및 인사사무처리규칙」에 의거 NEIS 등록 및 관리하여야 함

4) 경력증명서 발급을 위한 인사발령대장 비치(영구보존)

5) 4대 비위 등 관련 계약 해지 기간제교사의 경우, 계약 해지 즉시 관할 교육청에 공문으로 보고하며, 계약 해지 사유가 기재된 근무활동평가서를 작성·보관하여야 함

6) 기간제교사의 임용·연장, 임용·계약사항 정정 시에는 임용 7일 이내에 자료집계 시스템을 이용하여 보고함

※ 사립학교는 공문으로 별도 보고

나. 근무 관리

1) 근무시간 : 정규교원과 동일한 근무시간을 적용함

2) 초과 근무 : 정규교원과 동일하게 초과 근무를 명할 수 있음

3) 당직 근무 및 비상근무를 명할 수 있음

4) 출장 : 학생지도 및 학교 교육관련 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우 출장을 명할 수 있음

5) 겸임 및 순회 근무

가) 학교장이 임명하는 기간제교사는 단기간 동안 학교 단위로 임용되므로 겸임(순회)근무는 원칙적으로 불가함

나) 다만, 수업시간 수가 적은 기간제교사, 기존의 순회교사를 일시 대체하는 기간제교사의 경우 겸임(순회) 근무가 가능함

다. 근무활동평가

1) 기간제교사 근무활동 평가 및 관리

- 임용권자(학교장 등)는 기간제교사의 근무활동을 평가하여 관리하며, 타학교에서 기간제교사 임용 관련하여 요청이 있을 경우 기간제교사 근무활동 평가서를 제공하여야 함

2) 비위사실 등 근무부적격 사항의 기재·조회·보고 의무화

- 임용권자(학교장 등)는 기간제교사가 4대 비위 관련 물의 등 부적격 사항이 있을 경우 교육청(유·초·중학교는 교육지원청)에 공문 보고 후, 근무활동평가에 객관적 사실에 근거하여 해당 내용을 반드시 기재, 향후 채용학교와 정보 공유(온정주의 등을 배제한 공정한 평가 요망)

3) 평가주체 : 해당학교(기관) 교원 4인 이상으로 구성하여 평가하되, 확인자는 교장(기관장)으로 함(평가 결과는 비공개 처리)

4) 평가대상 : 해당학교에 근무한 모든 기간제교사(중도 계약해지 기간제교사 포함)

5) 평가내용 : 교직자로서의 품성, 교과연구, 학습지도, 생활지도 및 인성교육, 행정사무업무, 복무태도 등을 종합적으로 평가

6) 평가방법 : 계약체결 시 근무활동평가 동의서를 받고, 계약기간을 고려하여 가급적 6월 또는 12월전까지 실시(단, 단기간 계약자는 계약 종료일 10일전까지 실시)

7) 근무활동평가서 활용

가) 기간제교사 채용 과정(계약 전)에서 이전 근무학교(기관)에 근무활동평가서를 요청

나) 4대 비위 관련 물의 등 부적격 사항이 근무활동평가서에 기재된 경우, 채용심사에서 선순위자일지라도 계약하지 않을 수 있음

라. 연수

1) 학생 교육을 담당하기 위하여 임용된 자이므로 계약기간 중 교육에 지장이 없는 범위 안에서 연수는 권장하나, 외부의 장기간 연수는 특별한 경우만 제한적으로 허용함

2) 2정(급) 교사(교과, 비교과) 자격 취득 후 교사로 근무한 실 교육 경력이 3년 이상인 자는 정규교원 1정(급) 자격연수 운영 규모에 준하여 1정(급) 자격연수 대상자로 선정될 수 있음

3) 직무연수 이수 의무화

가) 교육역량 제고를 위한 기간제교사 직무연수 이수

계약기간	연수시간
6개월 미만	15시간 권장
6개월 이상 1년 미만	15시간 이상 의무 이수
1년	30시간 이상 의무 이수

나) 6개월 이상 담임교사를 맡는 기간제교사는 담임역량강화를 위한 직무연수 이수(학기당 1회, 각 15시간)

다) 기간제교사 근무활동평가서에 연수실적을 명시함

5. 복무 관리

가. 복무

1) 휴가 관리

가) 기간제교사의 휴가는 계약서에 따르되, 계약서에 명시되지 않은 사항은 「국가공무원복무규정」 및 「교원휴가에 관한 예규」 등 관련 규정을 준용함

나) 연가, 공가, 병가(일반, 공무상) 및 특별휴가는 유급으로 인정함

2) 연가

가) 계약기간을 고려하여 연가 일수를 산정하며, 상세 사항은 계약내용으로 정함

나) 연가 사용은 수업 및 교육활동을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 수업일을 제외하여 실시

다) 연가 일수 계산

(1) 계약기간 별 연가 일수

- 연가일수는 동일학교에서 단절기간 없이 계속 근무 시에 계약기간을 누가 적용함(타학교 경력 불인정)

계약 기간	연가 일수
1개월 이상 1년 미만	1~11일(1개월당 연가 1일 부여)
1년 이상 3년 미만	15일
3년 이상 4년 이하	16일

※ 참고 : 『국가공무원 복무규정』 개정사항 안내, (교원인사과-12359, 2024.7.2.)

※ 동일교에서 4년 근무(계약) 종료 후, 신규 채용된 기간제교사는 신규 1년차 연가일수 적용함[계약 기간은 동일 학교에서 기간의 단절 없이 계약한 기간으로 산정함]

(2) 연가 계산

- 연가일수는 전체 계약기간을 기준으로 총 연가일수를 적용
(연도가 바뀌어도 계약기간을 분할하여 적용하지 않음)

(1년 이상~4년 이하) 연가 = 계약기간별 연가일수×계약개월 수/12

※ 계약개월 수는 사실상 근무에 종사한 기간(병가, 병휴직 제외)의 개월 수로 환산하되, 15일 이상은 1개월로 계산하고 15일 미만은 미산입함

▣ 계약기간 별 연가 계산

계약기간		연가 (일, 시간)		비고
연	월	계산	부여	
1년 미만	1	1일		
	2	2일		
	3	3일		
	4	4일		
	5	5일		
	6	6일		
	7	7일		
	8	8일		
	9	9일		
	10	10일		
	11	11일		
1년 이상 ~ 3년 미만	1	1.25	1일 2시간	0.25→2시간 0.5→4시간 0.75→6시간
	2	2.5	2일 4시간	
	3	3.75	3일 6시간	
	4	5	5일	
	5	6.25	6일 2시간	
	6	7.5	7일 4시간	
	7	8.75	8일 6시간	
	8	10	10일	
	9	11.25	11일 2시간	
	10	12.5	12일 4시간	
	11	13.75	13일 6시간	
	12	15	15일	
3년 이상 ~ 4년 이하	1	1.333333	1일 4시간	0.25→2시간 0.5→4시간 0.75→6시간 소수점 이하 근사값 올림
	2	2.666667	2일 6시간	
	3	4	4일	
	4	5.333333	5일 4시간	
	5	6.666667	6일 6시간	
	6	8	8일	
	7	9.333333	9일 4시간	
	8	10.66667	10일 6시간	
	9	12	12일	
	10	13.33333	13일 4시간	
	11	14.66667	14일 6시간	
	12	16	16일	

라) 연가 환수 : 계약기간 종료 전 계약 해지(포기)시 사실상 직무에 종사하지 않은 기간이 발생한 경우에는 연가일수를 재산정하며, 기 사용한 연가가 재산정한 연가일수를 초과한 경우, 초과 일수만큼 결근 처리 및 급여에서 환수함

마) 시간제 기간제교사의 연가 계산 : 계약기간을 기준으로, 전일제 기간제교사의 근무시간에 비례하여 계약시간 단위로 실시

바) 방학이 없는 교육(행정)기관에 근무하는 기간제교사

(1) 미사용 연가에 대하여 연가보상비 지급이 가능함

※ 연가보상비 지급시기인 12월에 지급하고 지급 후 계약기간 내에 연가를 사용한 경우 정산하여 반환함

(2) 순회기간제교사 : 학습휴가 연 5일의 범위에서 계약기간에 비례하여 부여 가능

3) 병가

가) 일반병가 : 정규교원의 병가 운용 규정을 준용하며, 계약기간 중 업무수행이 곤란한 정도의 질환이 있을 경우 사전에 임용권자가 판단하여 허용하되 계약기간 1개월당 5일씩(기준 : 1년 60일) 산정(계약사항에 명시)

최대 병가 일수 = 일반병가 60일 × 계약 월 / 12

(1) 연속 7일 이상 및 연간 누계 6일을 초과하는 병가의 경우 진단서를 제출해야 하며, 미제출시 연가 처리

(2) 부여된 병가를 전부 사용한 후에도 교육과정의 정상적인 운영이 불가능한 정도의 치료기간을 요하는 경우 계약해지 후 새로운 기간제교사 임용 가능

(3) 계약 월 : 계약 기간을 월로 환산하여 계산하되 15일 이상을 한 달로 계산하고 15일 미만은 산입하지 아니함(※계약기간 변경시 변경된 계약기간을 적용)

나) 공무상병가

(1) 임용권자는 근로복지공단의 승인사항에 따라 공무상 질병 여부를 확정하고, 연 180일 범위 유급으로 허가할 수 있음(단, 계약기간 내 허용)

(2) 공무상병가 확정시 대체 기간제교사 임용 가능

4) 특별휴가

가) 「국가공무원복무규정」 제20조 제1항(경조사휴가), 제2항(출산휴가), 제3항(여성보건휴가), 제4항(모성보호시간), 제5항(육아시간), 제9항(재해구호휴가), 제10항(유산·사산휴가), 제12항(난임치료시술휴가), 제14항(가족돌봄휴가), 제16항(임신검진휴가)은 정규 교원과 동일하게 부여 가능

나) 출산휴가, 유산·사산휴가

- 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조 및 「근로기준법」 제74조에 의해 출산전후휴가 급여를 받은 경우 최초 60일(다태아 75일)만 유급이며, 이후 30일(다태아 45일) 급여는 본인이 고용노동부에 지급 신청 필요

다) 가족돌봄휴가

(1) 계약기간에 비례하여 산정(연간 최대 10일 범위)

(2) 가족돌봄휴가의 가족 대상 : 직계가족

[자녀, 배우자, 부모(배우자의 부모), 조부모, 손자녀]

(3) 유급 휴가 : 자녀 돌봄 시 연간 [자녀수 + 1]일 부여 가능

※ 장애인 자녀가 있거나, 한부모 가정은 1일 추가 부여 가능

(4) 무급휴가 : 자녀 외 가족(성년인 자녀, 손자녀 포함)이거나, 유급 가족돌봄 휴가 소진 후 자녀 돌봄 필요시

(5) 유급휴가는 시간 단위, 무급 휴가는 일 단위로 분할 사용 가능

라) 교육활동 침해 피해 기간제교사의 회복 지원 특별휴가

- 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조를 준용하여 교육활동 침해 피해 기간제교사에 대해 5일 이내의 특별휴가 부여 가능

5) 육아휴직

가) 법적근거 : 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 (이하 '남녀고용평등법') 제19조

나) 사유 : 임신 중인 여성 기간제교사가 모성을 보호하거나, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 기간제교사가 그 자녀의 양육을 위해 필요한 경우

※ 만 8세인 초등학교 3학년 또는 만 9세인 초등학교 2학년 모두 가능

다) 육아휴직 자녀 범위 : 친생자 또는 입양한 자녀 포함

- 재혼한 경우 친부모가 이미 육아휴직을 사용하였더라도 육아휴직 가능한 동일 자녀에 대해 별도로 1년의 육아휴직 허용 가능

나. 기타 사항

1) 영리업무 및 겸직허가

가) 「국가공무원법」 제63조, 「국가공무원복무규정」 제25조에 따라 계약기간 동안 학교교육 활동에 전념할 수 있도록 정규교원과 동일하게 적용함

나) 방과후 학원 강사 또는 과외활동 금지 : 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제3조(교원의 과외교습 제한), 「초·중등교육법」 제2조(학교의 종류)에 따라 설립된 학교에 소속된 교원은 과외교습 금지됨. 기간제교사는 계약기간 동안 정규교원에 준하는 복무와 의무를 지니므로 학원 강사 및 과외교습이 금지

2) 정치활동 금지 : 「국가공무원법」 제65조, 「국가공무원복무규정」 제27조에 따라 정당, 기타 정치단체의 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없음

3) 교육활동 보호

가) 교권의 존중과 신분보장 「교육공무원법」 제43조제1항, 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조 준용

나) 교권보호위원회 및 교원치유지원 센터를 통한 기간제교사의 교육활동 침해 행위, 교육활동 중 사고로 인한 보호 등 사건처리 시 지원 가능

다) 교육활동 침해 피해 기간제교사에게 특별휴가 5일 이내 부여 가능, 학교장의 승인으로 6일 이내 공무상 병가 사용 가능

4) 기간제교사의 방학 중 해외여행

가) 방학 중 해외 친지방문이나 여행목적으로 국외여행을 할 경우에는 학교장은 연가 일수 안에서 허가 가능

나) 방학 중 국외자율연수를 위한 공무외 국외여행은 학교장의 사전 승인을 득한 후 실시 가능(교육공무원법 제41조 연수 활용)

▣ 수업일 중 연가 승인 사유

(제1호) 본인 및 배우자 직계존속의 생일
(제2호) 배우자, 본인 및 배우자 직계존속의 기일
(제3호) 배우자, 본인 및 배우자 직계존비속 또는 형제·자매의 질병, 부상 등으로 일시적인 간호 또는 위로가 필요하다고 인정되는 경우
(제4호) 병가를 모두 사용한 후에도 직무를 수행할 수 없거나 계속 요양을 할 필요가 있는 경우

(제5호) 한국방송통신대학교 출석 수업 및 일반대학원 시험에 참석하는 경우
(제6호) 본인 및 배우자 부모의 형제·자매 장례식
(제7호) 본인 및 배우자 형제·자매의 배우자 장례식
(제8호) 본인 자녀의 입영일
(제9호) 기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우

〈사실상 직무에 종사하지 않은 기간이 발생할 경우의 연가 산정 예시〉

$$\text{재 산정 연가} = \frac{\text{계약기간별 연가일수 (1년 계약 시 : 15일)}}{} \times \frac{\text{5개월(해당 계약기간 중 사실상 직무에 종사한 기간)}^{1)}}{\text{12(개월)}} = \frac{\text{6.25일}}{\text{(6일2시간)}}$$

※ 해당 계약기간 중 사실상 직무에 종사한 기간(개월)[1] : 사실상 직무에 종사한 기간을 개월로 환산하여 계산하되 15일 이상을 한 달로 계산하고 15일 미만은 산입하지 아니함

〈유치원 방과후과정 담당 시간제 기간제교사 연가 산정 예시〉

$$\text{계약기간별 연가일수} \times \frac{\text{시간제근무 기간제교사의 주당 근무시간}}{\text{40시간}} \times \text{8시간} \times \frac{\text{실 근무기간(월)}}{\text{12월}}$$

❍ 과거 ①A유치원에서 4년 근무한 경력이 있고, 현재 ②B유치원에서 6년(최초 신규 및 연장계약 4년 이후 다시 신규 및 연장계약)동안 단절 없이 근무하고 있는 유치원 시간제근무 기간제교사(일 4시간 근무)가 2025.3.1. 6개월 연장계약을 하였으나 개인사정으로 인해 5개월 3일만 근무(근무 중 병가 1월 사용)하고 중도 퇴직한 경우 연가는?

- 과거 ①A유치원에서 4년 근무한 경력과 ②B유치원에서 최초 신규 및 연장 계약하여 근무한 경력 4년은 연가일수 산정시 반영하지 않으며, ②B유치원 두번째 신규 계약 및 연장 계약하여 근무한 경력에 6개월 연장계약 기간이 아닌 실 근무기간 4개월 3일을 합산하여 연가일수를 산정하므로 계약기간(2년 4월)에 따른 연가일수는 15일임
- 15일 × 20시간 ÷ 40시간 × 8시간 × 4 ÷ 12 = 20시간
  ⇒ 따라서 유치원 시간제 근무 기간제교사의 연가는 20시간임

〈기간제교사 가족돌봄휴가 일수(시간) 계산 예시〉

예1) 3개월 계약한 기간제교사의 유급 자녀돌봄휴가 시간 (자녀가 1명인 경우, 2일 기준)
⇒ (3개월/12개월) × 16시간 = 4시간
예2) 6개월 계약한 기간제교사의 무급 자녀돌봄휴가 일수 (자녀가 2명인 경우, 유급 3일, 무급 7일 기준)
⇒ (6개월/12개월) × 7일 = 3일

▣ 가족돌봄휴가 승인 시 관련 증빙 자료

○ 유급 가족돌봄휴가 승인 시 관련 증빙서류

- 어린이집등의 휴업·휴원·휴교 또는 온라인수업을 증빙할 수 있는 서류, 학부모 알림장, 가정통신문 등
- 병원 진료 여부를 입증할 수 있는 진단서, 확인서, 소견서, 진료확인서, 진료비세부내역서, 진료비 계산서·영수증, 처방전, 약국영수증 등(예방접종증명서, 영유아건강검진 결과통보서 포함)
- 유급 가족돌봄휴가 부여 또는 가산의 대상임을 입증할 수 있는 가족관계증명서, 장애인등록증 등

○ 무급 가족돌봄휴가 승인 시 가족관계를 입증할 수 있는 가족관계증명서 등을 확인

- 단, 학교장은 유급 가족돌봄휴가 승인 관련 증빙서류에 준하는 증빙서류의 제출을 요구할 수 있음

▣ 학교장이 공무상 질병·부상여부를 판단하여 공무상 병가를 허가할 수 있는 경우

○「공무원연금법」을 적용받지 않는 교원(기간제 교원 등)의 경우

○ 6일 이내의 단순안정만을 요하는 경미한 질병·부상의 경우

▣ 근로자가 재혼하여 자녀를 양육하게 된 경우 육아휴직 사용 가능 여부

(동일한 자녀에 대하여 친모가 1년의 육아휴직을 기사용)

○ 친모는 비록 육아휴직을 사용하였지만, 재혼한 근로자는 아직 육아휴직을 사용한 적이 없으므로, 동일한 자녀에 대하여 다른 근로자가 육아휴직을 사용하였다는 이유로 육아휴직을 사용 못하게 하는 것은 타당하지 않음

○ 따라서 재혼한 근로자는 별도로 1년의 육아휴직을 사용할 수 있고,「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」제19조에 따른 육아휴직을 사용한 것이므로 동 기간에 대하여 육아휴직 급여도 수급 가능 (모성보호와 일·가정 양립지원 업무편람('21.1)

6. 보수 및 퇴직금

가. 보수

1) 「공무원보수규정」 제8조의 규정에 의하여 산정된 호봉액을 고정급으로 지급하되 계약기간 중 호봉 재획정을 하지 아니함(단, 계약 기간 연장(재계약) 시 호봉 재획정 가능)

2) 퇴직한 교원을 기간제교사로 임용할 경우 연금수급자(퇴직연금 일시금 수령자, 연금수급자, 명예퇴직교원)는 14호봉을 초과하지 못함
(연금수급자 : 공무원연금, 군인연금, 사학연금)
※ 해당 연금공단의 연금 수급내역 확인 후 제한 적용

3) 고정급 지급의 변경사유 「기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규」 제3조 일부 개정
가) 기간제교원이 「유아교육법」 제22조제2항, 같은 법 [별표 2], 「초·중등교육법」 제21조제2항, 같은 법 [별표 2]의 정교사(1급)등의 자격취득에 따른 자격변동이 있는 경우에는 새로운 경력의 합산을 신청한 날이 속하는 다음 달 1일에 합산하여 재산정한 봉급을 고정급으로 지급하며, 이에 따른 경력합산 신청서는 「기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규」 [별지 제1호서식]에 따름
나) 자격변동에 따른 호봉(1호봉)만을 재산정하여 봉급으로 지급하며, 잔여 개월수를 합산하여 호봉 재획정은 불가

4) 호봉획정 시 반드시 경력기간 합산신청서를 본인에게 작성하도록 하여 경력이 누락되는 일이 없도록 할 것

5) 시간제 기간제교사
가) 교원 정원 외로 다양한 교육과정의 개설·운영을 위하여 채용(1주당 근무 시간을 6시간 이상 35시간 이하의 범위에서 시간제로 근무하게 하며 담당교과 수업시수 및 업무, 예산, 보수, 근무조건 등을 종합적으로 고려, 계약을 통하여 임용), 학교예산 범위 내에서 인건비를 지급. 공무원보수규정 제8조의 규정에 의하여 산정된 호봉액을 고정급으로 지급하되, 당해 기간제교사가 정상 근무 시 지급 받을 봉급 월액을 기준으로 근무 시간에 비례하여 지급.
※ 사립학교 시간제 기간제교사 임용 시 담당 부서와 사전 협의

[예시]
- ○ 수업만 하는 경우 : 수업시수만 근무시간으로 인정
- ○ 수업과 업무를 담당하는 경우 : 수업시수 + 업무시간(1~2시간 이내) 인정 가능

6) 다음 사항 외에는 예산의 범위 안에서 「공무원 보수 등의 업무지침」 제7장 공무원수당 등의 업무처리기준에 따라 수당을 지급함

가) 정근수당 및 정근수당가산금, 정근수당추가가산금은 초임호봉 산정 시 계산된 경력환산율(경력과 동일 「공무원 보수 규정」 별표 22)에 근거하여 근무연수를 산정하며, 계약기간동안 고정된 근무연수로 지급함

[예시]
* 1월 : 전년도 7.1.~12.31. 기간중 1개월 이상 봉급 지급자
* 7월 : 1.1.~6.30. 기간중 1개월 이상 봉급 지급자
* 〈지급액 기준〉
「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조, 정근수당액×(실제근무한 기간/ 6개월)
※ 실제 근무한 기간을 계산할 때 15일 이상은 1개월로 계산

- 14호봉으로 고정된 호봉을 받는 기간제교사의 정근수당은 14호봉 기준에 준하여 산출함
- 14호봉으로 고정된 호봉을 받는 기간제교사의 근무년수는 5년으로 산정하고, 이에 따라 정근수당 및 정근수당가산금 산출함
- 정근수당 지급 대상 기간은 부산광역시교육청 관내 기관(학교, 유치원 포함)에서 근무한 기간으로 산정함
※ 계약기간 중 각종 수당 지급을 위한 근무년수 변경 불가

[예시] 1~2월 A학교 근무, 3~6월 B학교 근무하고 현재 B학교에서 7.1자로 재직 중이라면 B학교에서 A학교 근무기간까지 지급 대상기간으로 산정하여 지급함, 중간에 경력이 단절된 기간이 있다면 그 단절된 기간만 제외하고 지급함

나) 성과상여금과 관련한 사항은 기간제교사 성과상여금 지급 지침에 의함
(※ 모든 기간제교사에게 성과상여금 지급을 위한 평가를 하여야 함)

나. 퇴직금

1) 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 계속 근로기간*이 1년 이상인 경우 지급

* 계속 근로기간은 동일학교(기관)에 근무했던 3년 이내 모든 기간을 합산(근무 기간이 단절된 경우 그 단절된 기간을 제외하고, 임용 계약된 전체 기간을 합산한 기간으로 하되, 임금 청구 시효인 최근 3년 이내 기간만 산정)한 기간을 말함

2) 1년간 임용이 예정되는 기간제교사의 임용 시 1일이 부족하여 퇴직금을 지급하지 못하는 사례가 발생하지 아니하도록 함

3) A학교에서 퇴직한 후 임용기간의 단절 없이 B학교에 임용되었다 하더라도 퇴직금은 동일학교에서 계속하여 근무한 기간에 따라 산정하므로 각각의 학교에 근무한 계속 근로 연수에 따라 퇴직 당시의 평균임금을 기준으로 각각의 학교별로 산정하여 지급함

4) 퇴직금 산정 방법

퇴직금 = 평균임금 30일분 × 계속근로년수

5) 퇴직금 중간정산 및 지급

가) 「근로자퇴직급여보장법」 시행령 제3조에 정한 사유(무주택자 주택구입, 장기요양 등)에 한해서만 퇴직금 중간정산 가능

나) 세외적립자(퇴직일시금) IRP 지급 규정 준수

- 근로자 명의의 IRP계좌로 퇴직급여 지급
- 예외 : 만55세 이후 퇴직, 퇴직급여액이 300만원 이하, 근로자 사망, 타법령에 의해 공제할 경우 등
- 세외적립자(퇴직일시금) IRP 지급 관련 상담·문의 : 고용노동부 ☎1350

6) 맞춤형복지 : '기간제교사 맞춤형복지제도 운영 지침'에 따름

7) 고용보험, 국민연금, 의료보험, 산재보험 등 : 관계 법령 규정에 따름
(기간제교사는 공무원연금법 적용대상에서 제외됨)

▣ 퇴직금 산정방법

퇴직금 = 평균임금 30일분 × 계속근로년수
= 1일 평균임금 × 30일분 × (○년 + 1년 미만 기간의 일수 / 365)

평균임금 30일분

= (사유가 발생한 날 이전 3개월간의 임금 총액 / 사유가 발생한 날 이전 3개월간의 총일수) × 30일

사유가 발생한 날 이전 3개월간의 임금 총액

= 사유가 발생한 날 이전 3개월간의 월정임금총액 +
(사유가 발생한 날 이전 1년간의 비월정임금 총액 × 3개월 / 12개월)

구분	월정임금	비월정임금
호봉제	본봉, 정근수당가산금, 정근수당추가가산금, 교직수당, 교직수당가산금, 담임수당, 교원연구비, 학생지도비, 시간외근무수당(정액분), 시간외근무수당(초과분), 정액급식비, 교통보조비	정근수당 명절휴가비 성과상여금

※ 가족수당, 자녀학비보조수당, 맞춤형복지비 제외

▣ **임금 총액** : 임용권자가 학교장이므로 당해 학교 내에서 발생한 임금만 산정

- 지급대상자 관리 : 학교별로 채용한 기간제교원에 대한 근로기간 누적 관리
- 퇴직금 적립방법 : 매 회계연도 별 계상하여 세외보관
- 퇴직금 청구 소멸시효 : 당사자가 3년 내 미 청구 시 권리소멸

▣ 기간제교원 채용계약시 호봉 관련 민원이 발생하지 않도록 유의

- ○ 호봉 획정 시, 관련 예규에 근거해 호봉을 획정했다는 내용을 충분히 안내하고 호봉획정표에 해당 기간제교원의 서명을 반드시 받아 자체 보관
- ○ 채용 된 기간제교원의 호봉획정표 복사본을 본인에게 반드시 전달

▣ 공무원보수규정 별표 11 : 비고 일부개정 시행('22.1.4.)

유치원·초등학교·중학교·고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 하고, 「공무원연금법」, 「사립학교교직원 연금법」 또는 「군인연금법」을 적용받는 사람이 기간제교원으로 채용되는 경우의 봉급은 연금 또는 명예퇴직수당을 지급받은 사실 등을 고려하여 교육부장관이 정하는 금액으로 한다. 다만, 「교육공무원임용령」 제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 기간제 교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.

▣ 기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규 일부 개정 → 시행('22.1~)

제3조(고정급 지급의 변경사유) 기간제교원이 「유아교육법」 제22조제2항, 같은 법 별표2, 「초·중등교육법」 제21조제2항, 같은 법 별표2의 정교사(1급) 등의 자격취득에 따른 자격변동이 있는 경우에는 새로운 경력의 합산을 신청한 날이 속하는 다음 달 1일에 합산하여 재산정한 봉급을 고정급으로 지급한다.

제4조(봉급의 제한) 기간제교원의 봉급은 「공무원보수규정」[별표11]의 14호봉을 넘지못한다.

[공무원보수규정] 별표 11 : 비고
1. 10년 이상 근무하고 퇴직하여 「공무원연금법」, 「사립학교교직원연금법」 및 「군인 연금법」에 따라 퇴직연금일시금을 지급받거나, 연금수급이 가능한 개시 연령에 도달하여 퇴직연금을 지급받게 되었을 때
2. 「국가공무원법」 제74조의2, 「지방공무원법」 제66조의2, 「사립학교법」 제60조의3에 따른 명예퇴직을 하였을 때
3. 「국가공무원법」 제74조, 「지방공무원법」 제66조, 「교육공무원법」 제47조에 따른 정년으로 퇴직하였을 때

제5조(서식) 제3조에 따른 경력 합산신청서는 별지 제1호 서식에 따른다. [붙임18]

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 공포한 날로부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 예규는 「공무원보수규정」 부칙(대통령령 제30347호, 2020. 1. 7.) 제2조에 따라 2020년 1월 1일 이후 지급하는 봉급부터 적용한다.

제3조(고정급 지급의 변경사유 적용례) 이 예규 제3조의 규정에도 불구하고 정교사(1급) 자격을 취득하였으나 2020년 1월 1일부터 2020년 1월 31일까지 새로운 경력의 합산을 신청하지 못한 사람이 이 예규 시행 후 1년 이내 별지 제1호의 서식을 작성하여 제출한 경우에는 2020년 1월 31일에 자격취득에 따른 새로운 경력의 합산을 신청한 것으로 간주한다.

▣ 기간제교원 나이스 인사기록 입력 철저

○ 호봉, 근무년수, 가족사항, 임용전 경력 등 나이스 인사기록에 정보 누락으로 당사자에게 불이익이 발생하지 않도록 유의

○ 근무년수 미입력으로 정근수당 산정 시 경력을 반영하지 않고 지급하는 사례가 발생하지 않도록 유의

○ 14호봉 제한자의 경우 14호봉 기준으로 산출된 근무년수로 입력하지 않아 정근수당을 잘못 지급하는 사례가 발생하지 않도록 유의

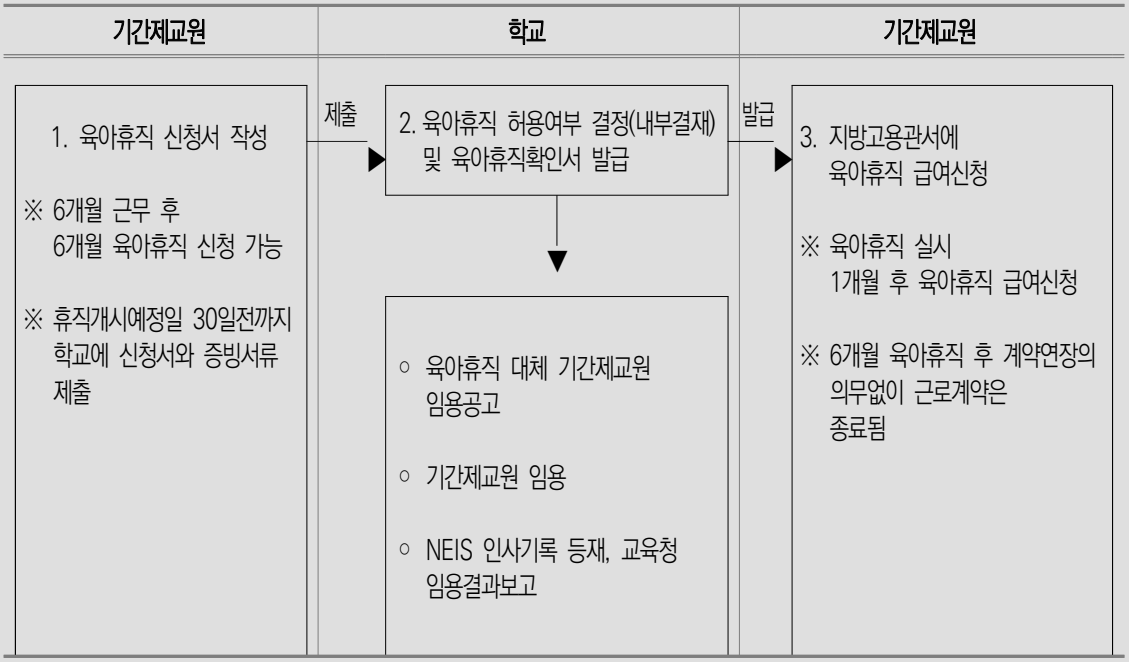
▣ 기간제교사 성과상여금

○ 근무기간과 성과상여금 지급 시점이 일치하지 않는 문제점이 있으므로
(예 : 2019년 3월 ~ 2020년 2월 근로에 대한 퇴직금 산정은 2020년 2월말에 이루어지나, 해당기간에 대한 성과상여금은 2020년 3월 지급 예정)

- 퇴직금 계산시(2020년 2월) 미지급된 해당기간(2019학년도) 성과상여금은 제외한 후 산정하고, 성과상여금 지급 시점(2020년 3월)에 확정된 성과상여금을 반영하여 추가 정산하도록 안내

▣ 육아휴직 매뉴얼

❖ 육아휴직 절차



❖ 육아휴직 사용

○ 휴직기간 : 자녀 1명에 대해 부모가 각각 최대 1년 신청가능

○ 휴직요건 : 6개월 이상 근무* 시 육아휴직 신청이 가능하며, 분할사용**할 경우 학생의 학습권 보호 등을 위해 학기단위 휴직 권장(정규교원에 준하여 6개월 단위 사용 권장)

○ 계약기간과 관계

- 육아휴직 기간이 남아있다고 하더라도 계약기간이 종료되면 계약연장의 의무 없이 계약은 종료***됨
- 1년 계약의 경우 6개월 근무 후 6개월 육아휴직 신청 가능

☞ 육아휴직을 사용하더라도 계약기간이 연장되는 것은 아님

○ 근로계약은 근로자와 사업주간의 의사 합치에 의해서 이루어지므로 육아휴직을 사유로 계약기간이 자동 연장되는 것은 아닙니다. (모성보호와 일·가정 양립 지원 업무편람('19.10))

* 「남녀고용평등법 시행령」 제10조(육아휴직의 적용 제외)에 따라 6개월 미만 근무 시 육아휴직 불허 가능

** 「남녀고용평등법」 제19조의4(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태) 제1항에 따라 2회에 한정하여 나누어 사용가능. 이 경우 임신 중인 여성 기간제교원이 모성보호를 위하여 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직을 나누어 사용한 횟수에 포함하지 아니함

*** 기간제 근로자의 육아휴직 기간은 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」상 사용(계약) 기간에 미산입되고, 무기계약근로자 전환대상에서 제외

○ 종료예정일 변경

- 명백한 육아휴직 종료 사유*가 없으면 조기복직 신청 시 거부 가능 (모성보호와 일·가정 양립 지원 업무편람('19.10))

*「남녀고용평등법 시행령」 제14조(육아휴직의 종료)에 따라 영유아 사망, 영유아와 동거하지 아니하게 된 경우

○ 육아휴직 종료

- 영유아 사망, 영유아와 동거하지 아니하게 된 경우(영유아의 양육에 기여하지 않는 경우로 한정)에 그 사유가 발생한 날로부터 7일 이내 신고*하여야 함

○ 복직 : 임용권자(학교장)는 사실을 통지받은 날로부터 30일 이내로 근무개시일을 지정하여 육아휴직 종료예정 기간제교사에게 통지

○ 해고 예고 : 육아휴직으로 대체되어 근무 중인 기간제교사에게는 30일 이전에 해당 해고 사유와 해고 시기를 서면으로 통지

※「근로기준법」 제26조(해고의 예고)에 의해 계속 근로 기간이 3개월 미만 시에는 해고 예고에 미해당

○ 복직결과 보고

- 학교는 복직사유 및 증빙서 등이 첨부된 복직원[붙임 26]을 접수·검토하여 내부결재→ NEIS 인사기록 등재 → 교육청으로 복직결과 보고

❖ 육아휴직 신청 및 확인서 발급

○ 휴직신청 : 휴직개시예정일 30일전까지 소속, 영유아의 성명 및 생년월일, 휴직개시예정일 및 종료예정일, 육아휴직 신청일, 신청인 등을 명시한 신청서[붙임 25]와 휴직 사유 입증서류를 학교에 제출

☞ [다음의 경우 휴직개시예정일의 7일전까지 신청 가능]

- ○ 임신 중인 여성 근로자에게 유산 또는 사산의 위험이 있는 경우
- ○ 출산 예정일 이전에 자녀를 출산한 경우
- ○ 배우자의 사망, 부상, 질병 또는 신체적·정신적 장애나 배우자와의 이혼 등으로 해당 영유아를 양육하기 곤란한 경우

※「남녀고용평등법 시행령」 제11조(육아휴직의 신청 등) 제1항 및 제2항

○ 휴직사유 입증 서류 : 자녀의 출생 등을 증명할 수 있는 서류

- 가족관계기록사항 증명서 또는 주민등록등본
- 이혼자의 경우에는 양육권을 입증할 수 있는 서류
- 출산의 경우에는 출생증명서 등 그 사실을 입증할 수 있는 서류

○ 확인서 발급 : 「남녀고용평등법」에 따른 육아휴직 허용 시 내부결재 후 임용권자는 고용보험 제출용 육아휴직 확인서 발급(※ 관련 공문[서식] 참조)

❖ 출산휴가와 연계

○「계약제교원 운영지침」에 따른 계약으로 출산휴가를 부여받은 경우 출산휴가 후 육아휴직은 가능하나,

- 「고용보험법」에 따른 육아휴직 급여의 신청·수령여부는 계약 및 피보험 단위기간*에 따라 다르므로 신청자가 고용노동관서에 확인

※「남녀고용평등법」 제18조(출산전후휴가 등에 대한 지원) 및 「근로기준법」 제74조(임산부의 보호)에 의해 출산전후휴가급여를 받은 경우 최초 60일만 유급**으로 인정되므로 피보험 단위기간 180일 산정에 유의

* 「고용보험법」 제70조(육아휴직 급여) 제1항에 따라 육아휴직을 시작한 날 이전에 동법 제41조에 따른 피보험 단위기간을 통산하여 180일 이상인 경우 육아휴직 급여 신청가능

** 「근로기준법」 제74조(임산부의 보호) 제4항에 따라 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급으로 함

❖ 기타 사항

○ 경력 : 육아휴직 기간을 경력에 포함하여 인정

※「남녀고용평등법」 제19조 제4항에 따라 육아휴직 기간은 근속기간에 포함

○ 보수 : 육아휴직급여는 고용보험법에 따라 고용노동부가 피보험자에게 지급하므로, 고용보험에 따른 육아휴직급여 제도를 안내

- 육아휴직 기간 중 보수는 지급할 의무가 없으나, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할 계산하여 지급
- 육아휴직을 30일 이상 부여받을 시 육아휴직급여 제도 활용 가능

○ 육아휴직 급여 신청 : 육아휴직 개시일 이전 고용보험에 따른 피보험 단위기간이 통산하여 180일 이상일 때 고용노동관서에 해당 기간제교사가 육아휴직 급여 신청

○ 인사기록 : 육아휴직 기간은 NEIS 인사기록에 철저히 등록 및 관리를 하여 보수 산정 등을 위한 경력사항 관리에 유의

- NEIS 계약직 인사기록에서 계약제교원의 전 근무지 및 타시도 근무자의 자료전송 기능을 적극 활용

7. 임용 계약기간 중 해임

가. 계약 해지 사유 ※ 11)~13)호의 경우 즉시 계약해지

1) 정규교사 충원, 폐교, 학급감축으로 인한 과원 조정으로 결원 사유소멸

2) 휴직, 파견, 휴가 등의 사유의 소멸로 해당 교사의 조기 복직·복귀

3) 업무 태만 또는 업무 수행 능력 부족

4) 특별한 이유 없이 1주일 이상 연속하여 근무하지 않는 경우

5) 신체·정신상의 이상 또는 개인사정으로 계약 내용을 수행하기 곤란한 경우

6) 복무상 의무를 위반한 경우

7) 직무의 내외를 불문하고 사회적으로 물의를 일으킨 경우

8) 채용 결격 사유에 해당되거나 성범죄, 아동학대 이외의 형사 사건으로 기소된 경우(다만, 약식 명령이 청구된 경우는 제외)
- 단, 혈중알콜농도 0.03%이상으로 음주운전 적발된 경우 계약 해지 가능

9) 부정청탁, 금품제공 등 채용 비리가 적발되었거나, 부당한 방법으로 채용된 경우

10) 특정 단체 또는 정당을 지지·선동하는 등 비교육적 활동을 할 경우

11) 성범죄로 기소, 약식명령, 기소유예를 받은 경우

12) 아동학대 범죄로 기소(아동보호사건으로 가정법원 송치 포함), 약식명령, 기소유예를 받은 경우

13) '금품·향응 수수 행위', '시험문제 유출 및 성적조작 등 학생성적 관련 비위 행위'를 저지른 경우

14) 채용과정에서 불리함을 피하기 위하여 물의를 일으킨 특정학교 근무사실을 경력에서 제외하는 등 경력을 허위 기재 및 누락할 경우

15) 성고충심의위원회 심의 결과 성희롱 또는 성폭력으로 인정된 경우
※「학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 대응 매뉴얼」 및 「아동학대·가정폭력 예방 추진 계획」에 따른 사안 발생으로 해당 기간제교사를 분리조치 시 별도의 시간강사 채용가능하며, 성고충심의위원회 심의결과 성희롱 또는 성폭력으로 인정된 경우 계약해지 가능함

16) 기타 계약서에 의한 임무를 성실하게 수행하지 아니한 경우

나. 기타 사항

1) 계약서에 계약 기간 중 계약 해지 사유를 명시
   가) 계약제교원 지침의 임용 기간 중 계약 해지 사유를 계약서에 명시
   나) 계약 과정에서 임용 기간 중 계약 해지 사유에 대해서 안내

2) 계약 기간 중도에 계약 해지 사유가 발생한 경우
   가) 계속 근로기간이 3개월 이상인 경우 반드시 30일 이전에 계약 해지 사유와 시기를 서면으로 통지하여야 함
   나) 30일 이전에 서면으로 계약 해지 통지를 하지 않았을 경우, 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 함
   다) 계약 기간 중 계약 해지 사유로 인하여 계약 해지되는 경우 보수를 일할 계산하여 지급

▣ 「근로기준법」 제26조(해고의 예고)

사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
〈개정 2010. 6. 4., 2019. 1. 15.〉

1. 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

▣ [근로기준법 제27조(해고사유 등의 서면통지)]

① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.
② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.
③ 사용자가 제26조에 따른 해고의 예고를 해고사유와 해고시기를 명시하여 서면으로 한 경우에는 제1항에 따른 통지를 한 것으로 본다.〈신설 2014. 3. 24.〉

다. 휴직교원이 조기복직을 청원하는 경우

1) 특별한 사유가 없는 한 기간제교사의 해고 예고 기간을 확보할 수 있도록 최소 30일 이전에 복직 신청을 하도록 함
2) 조기복직으로 인해 계약기간 중도에 해지된 기간제교원의 구제

가) 동일교 및 관내의 타 학교에 채용공고 없이 우선 채용 가능(단, 계약 잔여기간 이내의 범위)
- 면접, 수업실연 등 이후 절차는 학교 자체 판단(생략 가능)
- 인력풀을 통해서 채용 가능(계약해지 사유, 잔여계약기간 확인)
- 인력풀에 등재되어 있지 않은 기간제교원은 관할 교육청(교육지원청)에 명단 확인 후 채용 가능

나) 잔여 계약기간에 대한 근무기간이 종료된 후 재계약할 경우 채용절차 등 생략 불가

다) 조기복직으로 인한 중도 해지된 기간제교사 현황 관리
- 인력풀에 등재되어 있는 기간제교사인 경우 : 해당 교육청(교육지원청) 담당자가 인력풀 “참고사항”, “잔여계약기간” 란에 중도 계약해지 사유 및 잔여 계약기간 명시
- 인력풀에 등재되어 있지 않은 기간제교사인 경우 : 해당 교육청(교육지원청) 담당자가 별도 관리

3) 조기복직으로 인한 채용 계약기간 중 계약 해지 보고

가) 계약 해지일로부터 5일 이내 전자문서로 제출

나) 제출처
- 유·초·중학교 : 교육지원청 해당과
- 고등학교, 특수학교 : 시교육청 교원인사과
- 교육지원청, 직속기관 : 시교육청 교원인사과

다) 제출서식(예시)

설립	소속	성명	인력풀 등재여부 (O/X)	채용 과목	계약해지 일자	계약기간		주소	연락처	비고
						당초 기간	잔여 기간			

제 2절 시간강사

(정규교원 대체 기간제교사를 채용할 수 없을 경우)

1. 계약

가. 요건 : 1월 미만의 정규교원 결원 발생으로 일시적으로 채용하는 경우
(단, 희소과목 교과에 기간제교사 채용이 어려울 경우 1월 이상 시간 강사 채용 가능)

※ 교육과정 운영 상 필요 시 채용하는 강사는 해당 사업부서의 강사 채용 업무 지침에 따름(사업주관 부서에 문의)

예) 교과교실제강사, 영어회화전문강사, 스포츠클럽강사, 수준별수업강사, 방과후학교강사, 보건지원강사, 학교폭력책임교사지원강사 등

나. 신분 : 교육공무원 신분이 아니며, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 적용

다. 계약자 : 학교장

라. 연령 : 기간제교원 임용 연령과 동일

마. 자격 : 교원자격증 소지자. 다만, 교원 양성자원이 없어 정규교원으로 충원할 수 없는 특수한 교과목의 경우 「초·중등교육법 시행령」 제42조제1항 별표2의 자격 기준을 갖춘 자

바. 계약 기간 : 방학 기간을 제외하여 학기 내에서 시간 단위로 계약하고, 필요한 경우 계속하여 계약할 수 있음

사. 채용 방법 : 기간제교사 채용 방법과 동일

아. 계약 시 유의사항

1) 휴직, 파견 등의 결원이 발생하여 당해 교원이 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우는 무기계약 근로자로 전환되지 아니함

2) 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제2조제1호의 고령자(55세 이상)와 근로계약을 체결하는 경우는 무기계약 근로자로 전환되지 아니함

자. 임용 시 구비 서류

1) 구비 서류

구분	시간강사	임용기관(학교)
구비 서류	· 병적증명서 또는 주민등록표 초본 · 최종학력증명서, 경력증명서 · 공무원 채용신체검사서(1년이내) · 자격증사본 또는 자격인정조서 · 사진(필요 시) · 행정정보 공동이용 동의서 · 성범죄 경력 및 아동학대 관련 범죄 조회 결과서 · 가족 채용 제한 여부 확인서(※ 사립학교 미해당) · 잠복결핵검진 검사확인서 · 마약류 중독 여부 확인을 위한 검사결과통보서(1년 이내) · 장애인학대관련범죄등 경력 조회 동의서(해당자)	· 시간강사 월급여표 또는 시간급표 · 결격사유 및 범죄경력 조회 결과서 · 성범죄 경력 및 아동학대 관련 범죄 조회 결과서 · 채용계약서 · 장애인학대관련범죄등 경력 조회 결과서(특수교육기관[특수학교, 특수학급], 특수교육지원센터 근무예정자)

2) 서류 징구 : 기간제교사 서류 징구 방법과 동일

차. 경력 : 강사 경력은 교육경력에 산입하지 아니하되, 추후 정규교원 또는 기간제 교사 임용 시 호봉 승급 관련하여 「교육공무원 호봉획정 시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」에 따른 기준을 적용함

2. 임무 및 복무

가. 정규교원의 직무를 보조하거나, 특수한 교과목을 일시적으로 담당함

나. 계약에 따라 복무함

다. 보수

1) 수업 및 교과목 운영과 관련된 실제 근무 시간에 해당하는 강사료를 지급하거나, 월정액 또는 시간급으로 계약내용에 따라 지급함(목적사업비로 지원되는 강사 외의 강사는 학교예산으로 강사료 지급)

2) 교육청은 연가, 병가, 특별휴가, 출장(교육청 및 사업소 공문에 의한 업무 지원 등으로 지명된 교사에 한함) 등으로 인해 단절 없이 4일 이상 채용하는 수업대체 강사의 시간당 강사료 25,000원을 지원함

가) 교원이 자가 격리 등으로 ①재택근무를 통해 원격 수업을 하고 ②학생들은 등교하는 경우, 원활한 교육과정 운영을 위해 필요하다고 인정되는 경우 원격 수업 관리를 위한 강사 채용 가능

나) 기간제교사의 휴가, 자격연수, 성범죄, 아동학대범죄 등 사안 발생 시

다) 1~3일 : 학교 자체 예산에 편성

라) 4일 이상 : 교육청에 청구(정규교원의 결원일수가 아닌 시간강사 채용일수로 함)

[예시] 정규교사 대체 시간강사 채용 시 : 단절 없이 연속 4일 이상이어야 함

1. A교사(국어) 병가사용 : 2025. 4. 11. ~ 4. 12., 2일
2. B교사(국어) 병가사용 : 2025. 4. 13. ~ 4. 14., 2일

⇒ A교사 대체(2일) + B교사 대체(2일) = 4일(교육청 청구가능)

- 「근로기준법」 제17조 제1항 제3호 및 제18조에 따라 요건 충족 시 주휴수당 지급

※ 주휴수당 지급 관련 상담·문의 : 고용노동부 ☎1350

▣ 노무관리매뉴얼 참고

〈 주휴 발생 요건 (①+②+③ 전체 충족 시 지급) 〉

① 1주(7일)간 근로계약 관계의 존속

※ 1주 : 휴일을 포함한 7일 (1주의 기산점은 최초 근로계약일)

② 소정 근로시간이 1주 15시간 이상일 것

※ 근로시간 : 근로계약서 상 명시된 근로시간

③ 개근할 것

※ 개근이란 근로 제공의무가 있는 소정근로일에 결근을 하지 않는 것을 의미하며 지각 및 조퇴(시간 단위 결근 포함)는 '출근' 한 것에 해당하므로, 결근으로 처리할 수 없음

【유급주휴일 예시】 소정근로일이 월~금까지이며, 개근, 주휴일을 일요일로 부여하고 있는 경우

근무 상황	주휴일	사유
월~금요일까지 근로계약 관계 체결 유지 (토요일에 퇴직)	미발생	근로계약 관계 존속 5일로 기간 미 충족
월~일요일까지 근로계약 관계 체결 유지 (다음주 월요일에 퇴직)	발생-유급	근로계약 관계 존속 7일로 유급
월~다음주 월요일까지 근로계약 관계 체결 유지 (다음주 화요일에 퇴직)	발생-유급	근로계약 관계 존속 7일 이상으로 유급

※ 5일만 근로 필요시 월~금 계약, 5일 이상 근로 필요시 필요 기간만큼 계약

▣ 노무관리매뉴얼 참고

Q. 근로계약 관계 존속 7일 이상이면서, 초단시간 근로가 불규칙적인 경우, 주휴시간은?

일	월	화	수	목	금	토
		1시간	6시간	현충일	6시간	
×			6시간	6시간	2시간	
×		7시간	7시간	5시간	퇴직	
3.8시간						

→ 근로시간 15시간 미만과 이상이 혼재된 경우 : 1주 근로시간을 매주 산정

→ 19시간/40시간*8시간=3.8시간

근로주차	계산식(근로시간/주)	주 평균 소정근로시간	발생여부
첫 번째 주	13시간/1주	13시간	15시간 미만 주휴수당 미발생
두 번째 주	(13시간+14시간)/2주	13.5시간	15시간 미만 주휴수당 미발생
세 번째 주	(13시간+14시간+19시간)/3주	15.33시간	15시간 이상 주휴수당 발생

3) 초등의 경우 학급담임을 겸하는 시간강사는 급식지도가 필요한 시간에 대하여 수업시간으로 인정할 수 있음

- 계약서에 명기, 1일 1시간 이내 인정

4) 강사수당 기준

가) 교사의 특별휴가, 병가, 연가 등으로 인한 수업 대체 강사수당

- 단위학교에서는 강사경력, 학교여건 및 학교예산 등을 고려하여 학교운영위원회 심의를 거쳐 최저 25,000원 이상 자율적으로 강사료를 책정하되 초과액은 학교예산으로 지급함

나) 보결담당 시간강사의 임용이 불가능하여 당해학교 교원이 보결 수업 배당 규정에 의거 보결수업을 할 경우 시간당 18,000원의 보결 수업비를 지급할 수 있음
※ 유치원은 차시 기준을 30분 단위로 적용

다) 비교과 교사(보건, 사서, 영양, 전문상담) 대체 시간강사는 학교의 교과 평균 수업시수를 고려하여 1일 근무시간을 계약사항으로 정하되, 일정액으로 책정하여 운영

- 4시간 이하 시간당 25,000원, 4시간 초과 시간당 10,000원

구 분	수업시수 (시간)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
강사수당 (원)	25,000	50,000	75,000	100,000	110,000	120,000	130,000	140,000

- 시간당 단가 및 근무시간은 학교운영위원회 심의를 거쳐 단위학교에서 자율적으로 책정하여 운영할 수 있으나, 초과액은 학교예산으로 지급함

이런 경우는 어떻게 할까요?

1 임용

【질의1】 간호사 면허 소지자를 기간제 보건교사로 채용하는 것이 가능한지?

【답 변】 「교육공무원법」 제32조, 「사립학교법」 제54조의4에 따라 정규교원의 휴직 등 사유로 후임자의 보충이 불가피한 경우 임용권자가 교원자격증을 가진 사람을 임용하도록 되어 있습니다.

- 따라서, 「초·중등교육법」 제21조(교원의 자격) 제2항 [별표2]의 교사 자격 기준에 부합하는 사람만 기간제 보건교사로 임용할 수 있으므로, 간호사 면허만을 가진 경우에는 기간제 보건교사로 임용할 수 없습니다.

【질의2】 정규교원 결원 발생 시 계약제교원 채용 공고를 수차례 올렸으나 채용이 안 될 경우의 대처 방법은?

【답 변】 1차, 2차까지 모집하여도 지원자가 없을 경우 관련 교과목 협의회 또는 학교운영위원회의 심의를 거쳐 탄력적으로 임용할 수 있습니다.

【질의3】 기간제교원 채용은 반드시 결원교사의 자격표시과목으로 해야 하나요?

【답 변】 「교육공무원법」 제32조, 「사립학교법」 제54조의4에 따라 교원자격증을 가진 사람을 기간제교원으로 임용할 수 있다고 되어 있는 바,

- 원칙적으로 휴직 등 사유로 결원 정규교사의 대체로 임용되는 기간제교원은 단위학교 교육과정 운영, 학생의 학습권 보호를 위해 결원 정규교사의 표시과목과 동일한 자격증 소지자이어야 합니다.
- (중등)상치교과 임용 불가 : 담당(임용)과목과 교원자격증 표시과목 일치 여부를 확인하여 상치교사가 발생하지 않도록 하여야 합니다.
- 학교교육과정 편성·운영과 임용에 상당한 어려움이 있을 때는 관련 교과목 협의회 또는 학교운영위원회의 심의를 거쳐 탄력적으로 임용할 수 있습니다.

【질의4】 특수학교와 특수학급의 특수교과를 담당하는 기간제교원 임용 시 특수교사 자격 기준은?

【답 변】「교육공무원법」 제32조,「사립학교법」 제54조의4에 따라 특수학교 등에 채용하고자 하는 (특수교과)의 기간제교원은 특수교사의 소지자격이 해당 학교(급)에 맞는 자격 소지자로 임용이 가능합니다.(다만, 여러 차례 공고에도 해당 학교(급)에 맞는 특수교사 자격 소지자의 임용이 어려울 경우, 관련 교과목 협의회 또는 학교운영위원회의 심의를 거쳐 탄력적으로 임용할 수 있음)

【질의5】 기간제교원이 학급담당교원(담임)으로 배치되거나 보직교사로 배치될 수 있는지?

【답 변】「초·중등교육법」 제20조(교직원의 임무) 제1항에 따라 학교장은 교무를 총괄하고 소속 교직원을 지도·감독함에 따라, 학교장은 각 학교의 실정에 맞게 학급에 담임교사를 배치·운영하여야 합니다.

- 정규교사에게 담임업무를 배정하고, 학기 중 담임이 공석이 되는 경우 정규교사인 부담임이나 복수담임교사가 담임업무를 승계하는 것을 원칙으로 하되,
- 학교의 교육과정 운영 및 업무분장 등 부득이한 여건이 있는 경우에만 기간제교원의 동의하에 담임업무를 배정할 수 있습니다.
  기간제교원은「교육공무원법」 제32조 제2항에 따라 '교육공무원이었던 사람의 지식이나 경험을 활용할 필요가 있는 경우'를 제외하고는 책임이 무거운 감독 업무의 직위*에 임용될 수 없으나,
- 「초·중등교육법」 제19조(교직원의 구분) 제2항에 따르면 학교에는 원활한 학교 운영을 위하여 교사 중에서 교무(校務)를 분담하는 보직교사를 둘 수 있으므로,
- 기간제교원은 원활한 학교 운영을 위하여 기간제교원의 동의하에 보직교사로도 배치할 수 있습니다.

【질의6】 대학원 휴학 중에 있는 자를 기간제교원으로 임용하는 것이 가능 한지?

【답 변】 대학원 휴학 중에 있는 자의 기간제교원 임용은 가능합니다.

- 다만, 대학원 휴학 중에 있던 자가 기간제교원 재직 중에 복학을 하고자 할 경우에는 기간제교원도 국가공무원 복무규정을 준용해야 하므로, 교육활동에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 법령이 정하는 바에 따라 외출, 조퇴, 연가 등의 활용 범위 내에서 소속기관장의 허가를 받아 대학원에 출석해야 할 것입니다.

【질의7】 외국 국적자를 기간제교원으로 임용하는 것이 가능한지?

【답 변】 외국인 교원의 임용에 관한 사항은 「교육공무원법」 제10조의2(외국인 교원)에 '대학은 교육이나 연구를 위하여 외국인을 교원으로 임용할 수 있다'는 규정만 존재하며, 고등학교 이하 각급학교에 대해서는 규정하고 있지 않습니다.

기간제교원은 정규교원 결원대체의 사유로 임용되는바 학교 교육과정 운영을 위해 단독 수업 및 평가, 기록에 관한 권한이 부여되며 그에 따르는 책임이 주어지고, 교육공무원에 준하는 처우도 받고 있습니다.

- 이를 위해, 「교육공무원법」 제10조의3(채용의 제한), 제10조의4(결격사유)에 근거한 채용 제한, 결격사유 및 「초·중등교육법」 제21조(교원의 자격)에 따른 엄격한 자격 기준을 마련하여 운영하고 있어,
- 현행 규정상 법령이나 지침 등에 예외적으로 임용할 수 있는 규정이 없으므로 외국인의 기간제교원 임용은 어렵다고 판단됩니다.

※ 현재 '원어민 영어보조교사'와 같이 시도별 운영계획을 바탕으로 엄격한 자격 기준의 관리를 통해 「초·중등교육법」 제22조(산학겸임교사 등)의 규정에 준하여 강사의 신분으로 초·중등학교에서 외국인을 임용하는 경우가 있음

【질의8】 진로진학상담교사의 휴직 등으로 인한 결원 보충 방안은?

【답 변】 진로진학상담교사의 휴직 등으로 한시적 결원이 발생할 경우, 초·중등교육법 제21조 제2항에 따라 진로진학상담교사 자격증 소지자를 임용하여야 하나, 현재 부전공 연수를 받은 자 외에는 해당자격증 소지자가 없는 등 인력풀이 매우 협소한 상황입니다.

따라서, 1,2차 공개채용 모집에도 불구하고 지원자가 없을 경우, 예외적으로 아래 자격증 소지가 중에서 공개채용 절차를 거쳐 기간제교사를 임용하되, 정교사 채용 시까지 한정적으로 허용합니다.

- 중등교사 자격증 소지자 중 진학지도 경력이 있는 자(진로진학업무담당, 중3담임, 고3 담임 등 진학지도 경력 증명 확인 필수)
- 전문상담교사(초등, 중등, 특수) 자격증 소지자
- 중등학교 정교사(1급, 2급)로서 표시과목이 "상담"인 자
- 위 자격증 외 교원자격증 소지자 중에서 직업상담사 자격증 소지자

【질의9】 기간제교사의 계약기간은?

【답 변】 정규 교원의 결원 기간을 계약 기간으로 하며, 계약기간 중 방학을 제외하는 분리계약은 금지합니다.

다만, 학기말(7월~8월, 12월~2월) 등 정규교원의 결원이 발생할 경우 임용권자는 학교 교육과정 운영에 지장이 없는 범위 내에서 계약기간을 탄력적으로 조정할 수 있습니다.

【질의10】 휴직중인 결원교사의 휴직연장(연장포함 총 기간이 6개월 이상)시 기존 채용된 기간제교사가 있음에도 또다시 공개전형을 실시하여야 하는지요?
【답 변】 원칙적으로 6개월 이상 임용하는 경우 공개전형을 실시하여야 하나, 1) 동일한 결원교사가 2) 단하루의 공백기간도 없이 6개월 이상 휴직을 연장하여 기간제교원을 임용할 사유가 발생한 때에는 기존 채용된 기간제교원이 3) 임용 연장(재계약)을 희망하고, 임용 당시 4) 공개전형(또는 인력풀)으로 채용된 경우라면 공개전형 재실시 없이도 1년 단위로 임용 연장(재계약)이 가능합니다.

【질의11】 공휴일인 '3월 1일(9월 1일)'의 계약 기간 포함 여부는?
【답 변】 사실상 1년 간 근무하고도 퇴직금을 받지 못하는 불이익이 발생하지 아니하도록 하기 위하여 정규교원의 결원 기간이 1년인 경우에는 임용기간의 최초일과 최종일이 공휴일 또는 방학기간이라도 가급적 이를 계약 기간에 포함하여 임용합니다.

신학년(기) 시작일로부터 1월 이상을 임용할 경우 3월 1일(9월 1일)을 포함하여 계약해야 합니다.

※ 대법원 판례(대법원 2014.12.24., 2014다221074판결)에 따라 1년간 근무하고도 퇴직금을 받지 못하는 불이익이 발생하지 않도록 하기 위해, 기간제교원의 계약기간이 1년인 경우에는 임용기간의 시작일이 공휴일이라도 가급적 이를 포함하여 임용합니다.

※ 계약기간 : 2011.3.2. ~ 2012.2.29.로 기재된 경우이더라도 퇴직금 지급 의무 존재

【질의12】 기간제교사가 한 학교에서 4년을 연속하여 근무한 뒤 이전과 동일한 사유로 동일학교에서 다시 근무할 수 있는지요?
【답 변】「교육공무원 임용령」 제13조 제3항 또는「사립학교법」 제54조의 4 제3항에 따라 고등학교 이하 각급 학교의 기간제 교원으로서 4년의 임용기간을 마친 사람이라도 신규 채용절차를 거칠 경우 이전 4년간의 임용사유와 동일한 사유로도 기간제교원으로 다시 임용할 수 있으며, 이 때 임용된 기간제교사는 신규 채용 절차를 거쳤으므로 종전의 기간제 교원의 지위를 그대로 유지하는 것이 아니라, 임용 기간을 다시 시작하는 것으로 보아야 합니다.〔법제처 법령해석 11-0796〕

※「교육공무원임용령」 제13조 제3항 : 법 제32조 제1항에 따라 임용되는 기간제교원의 임용기간은 1년 이내로 하며, 필요한 경우 3년의 범위에서 연장할 수 있다.
「사립학교법」제54조의 4 ③기간제교원의 임용기간은 1년 이하로 하되, 필요한 경우 3년의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

【질의13】 병가·연가를 연속하여 사용 중인 교사가 연이어 질병휴직을 하려는데 연가 마지막 날이 금요일인지라 질병휴직은 2일 후인 월요일부터 실시하려 합니다. 기간제교사의 임용 기간은?

【답 변】 병가·연가를 연속적으로 실시 중인 교사 대체로 기간제교사가 채용 중에 있으며, 기간제교사의 채용 기간 중 결원교사의 질병휴직(6개월 미만)을 승낙하였다면 이는 기간제교사의 연장 사유에 해당한다고 볼 수 있습니다.

또한 연장계약을 함에 있어 공휴일의 공백이 있다하더라도 병가·연가 사용부터 질병휴직 기간까지 연이은 학교의 공백이 충분히 예상되는 경우이므로 공휴일을 포함하여 연장계약을 하셔도 무방하다 할 것입니다.(단, 기간제교사의 계약 기간은 1년을 넘지 못함)

【질의14】「교육공무원임용령」 제13조(기간제교원의 임용) 제1항 제1호에 따르면 교원이 파견·연수·강등·정직·직위해제·휴가로 인하여 1개월 이상 직무에 종사할 수 없어 후임자의 보충이 불가피한 경우 기간제교원을 임용할 수 있는데, 여기서 '1개월'이란?

【답 변】「민법」 제160조(역에 의한 계산)에 따라 역(曆)에 따른 방식으로 최후의 월에서 그 기산일에 해당한 날의 전일이 기간 만료일이며, 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료합니다.

예시) 임용기간 : 2024. 3. 19. ~ 2024. 4. 18. / 2024. 10. 31. ~ 2024. 11. 30.

※ 민법
제160조(역에 의한 계산) ①기간을 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다. ②주, 월 또는 연의 처음으로부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 주, 월 또는 연에서 그 기산일에 해당한 날의 전일로 기간이 만료한다. ③월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.

【질의15】 정규교원의 병가 1개월의 종료일이 공휴일인 경우 공휴일을 포함하여 기간제교원을 임용해야 하는지?

【답 변】 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따르면, 공휴일과 토요일은 휴가 일수에서 제외함이 원칙이나, 연가를 제외한 휴가기간이 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입하도록 되어 있습니다.

따라서, 병가 1개월의 경우 종료일이 공휴일인 경우 공휴일을 포함하여 기간제교원을 임용 계약할 수 있습니다.

【질의16】 병역휴직으로 인한 기간제교원의 계약기간은?

【답 변】 「교육공무원법」 제44조(휴직) 제1항 제2호에 따라 교육공무원이 병역법에 따른 병역 복무를 위하여 징집되거나 소집된 경우 임용권자는 병역휴직을 명하여야 하고, 「교육공무원법」 제45조(휴직기간 등) 제1항 2호에 따라 군입대를 위하여 휴직원을 제출한 공무원에 대하여는 입영일자로 휴직발령을 하고, 법정휴직기간은 그 복무기간이 끝나는 날까지이므로 기간제교원의 계약기간도 복무기간까지입니다.

다만, 「교육공무원법」 제32조 및 「교육공무원임용령」 제13조에 따른 휴직 등의 사유로 후임자를 보충하는 경우 정규교원의 결원기간이 정해져 있더라도, 기간제교원의 임용 기간은 1년 이내로 하고 나머지 기간은 추가로 계약을 해야 합니다. 필요시 3년의 범위에서 연장 계약할 수 있습니다.

【질의17】 ○○기간제교원이 A학교에 2020.03.01.~2024.02.29. 임용된 이후 다시 A학교에 신규채용 절차를 거쳐 2024.03.01.~2025.02.28. 기간으로 재임용 되었다. ○○기간제교원이 현재 계약된 A학교와 계약기간 연장을 위한 최초 임용 시점은 기간제교원 처음 임용 시점인 2020년인지? 신규채용된 임용시점인 2024년인지?

【답 변】 기간제교원은 「교육공무원법」 제32조제1항 및 「사립학교법」 제54조의4제1항에 따라 기간을 정하여 교원자격증을 가진 사람을 교원으로 임용할 수 있으며, 「교육공무원법」 제32조 제3항 및 「사립학교법」 제54조의4 제2항에 따라 기간제교원은 임용기간이 끝나면 당연히 퇴직 하며,

- 「교육공무원임용령」 제13조 제3항에 따라 기간제교원의 임용기간은 1년 이내로 하고, 필요한 경우 3년의 범위에서 연장이 가능합니다.

  법제처 법령해석 11-0796(2012. 2. 3.)에 따르면 임용 기간이 4년을 넘어 임용 기간이 만료된 경우 다시 다른 기간제교원 지원자들과 동등한 조건에서 해당 학교의 인사규정에

따라 신규채용절차를 거쳐 임용할 수 있고, 이 경우 종전의 기간제교원의 지위를 그대로 유지하는 것이라고는 할 수 없다고 법령 해석한 바,

- 해당 기간제교원이 A학교와 계약기간 연장을 위한 최초 임용 시점은 퇴직 후 다시 신규채용 절차를 거쳐 A학교와 계약한 계약기간의 시작일로 보아야 할 것입니다.
- 따라서, 최초 임용시점은 현 학교와의 계약시점인 2024년으로 보아야 할 것입니다.

【질의18】 6개월 미만(채용 시 미공고) 계약기간으로 채용된 기간제교사가 정규교원의 연이은 결원사유 발생 시 연장계약이 가능한지?

【답 변】 계약(연장포함)기간이 6개월 미만일 경우는 공고, 서류심사, 수업(면접)실연을 생략하고 연장계약이 가능하나, 6개월 이상 시에는 채용 공고 및 서류심사, 수업(면접)실연을 실시해야 합니다.

(단, 최초 채용 시, 공개채용을 한 경우는 연장계약 가능)

【질의19】 최초 계약 시 요건에 부합하지 않아(역산 1개월 미만) 강사로 임용했던 계약제교원을 추후 연이어 발생한 다른 사유로 인해 계속 임용할 경우, 그 합산 기간이 1월을 넘는다면 이전의 강사 임용 기간을 소급하여 기간제교원 임용 계약이 가능한가?

【답 변】 「교육공무원 임용령」 제5조에 따르면 교육공무원은 임용장이나 임용통지서에 적힌 일자에 임용된 것으로 보며, 임용일자를 소급해서는 안된다고 되어 있으므로 별도의 사안으로 계약하여야 합니다.

【질의20】 퇴직예정 정규교원이 2월 및 8월에 병가 또는 연가를 사용하고 바로 퇴직할 경우, 병가 또는 연가 사용기간을 포함하여 결원 기간제교원으로 채용할 수 있는지?

【답 변】 채용 가능함. 기간제교원 계약 시점을 기준으로 아래 조건이 만족될 경우, 학교업무를 고려한 학교장 판단에 따라 병가 또는 연가 사용기간부터 결원 기간제교원을 채용할 수 있습니다.

- 퇴직예정 교원의 후임 교원 미배치가 확실한 경우
- 병가 또는 연가의 종료일이 단절없이 퇴직일로 연속되는 경우

【질의21】 사립학교에서 기간제교원에 대한 임용을 보고 하지 않은 경우 과태료 부과 대상인지?

【답 변】「사립학교법」 제54조의4 제2항에 따라 기간제교원에 대해서도 제54조(임용에 관한 보고 및 해임 등의 요구)와 제74조(과태료)를 적용하므로 사립학교 교원의 임용권자(학교법인 또는 위임받은 학교장)는 교원을 임용한 날부터 7일 이내에 관할청에 보고를 하여야 하며, 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 때에는 500만원 이하의 과태료가 부과됩니다.

- 과태료 금액은 「사립학교법 시행령」 일부개정(시행 2020.3.10.) 제29조(과태료의 부과기준) [별표 2]에 따라 1년간 1회 위반 시 150만원, 2회 위반 시 300만원, 3회 이상 위반 시 500만원입니다.

【질의22】 휴직 중인 정규교원이 휴직사유가 소멸되어 조기 복직을 하게 될 경우, 기간제교원의 계약해지가 가능한지?

【답 변】 기간제교원 임용계약 시 임용 중 계약해지 조항에 “휴직중인 교원이 휴직사유가 소멸되어 조기 복직하게 될 경우”를 포함할 수 있으며,

- 이에 대해 채용공고 및 계약 전에 반드시 고지하여 당사자가 충분히 이해하고 계약을 할 수 있도록 해야 합니다.
- 또한 실제 계약해지의 사유가 발생한 경우,「근로기준법」 제26조(해고의 예고) 및 제27조(해고사유 등의 서면통지)에 따라 계약해지 30일 이전에 계약해지의 사유와 시기를 명시하여 서면으로 반드시 통지하여야 할 것입니다.

【질의23】 범죄경력이 있는 기간제교원의 경우, 「교육공무원법」 부칙 제11213호(2012. 1. 26.) 시행 이전의 범죄경력도 포함되는지 여부?

【답 변】 기간제교원은 「교육공무원법」 제32조제3항에 따라 임용기간이 끝나면 당연히 퇴직하며 기간제교원의 임용에 있어서는 「같은 법」 제10조의3 제1항 및 제10조의4를 적용하도록 되어 있습니다.

지원한 학교와 새로 계약하기 위해서는 신규채용절차를 거쳐야 하고 「교육공무원법」 부칙 제11213호(2012. 1. 26.)에 의해 최초 임용되는 교원부터 적용하므로 부칙 시행 이전의 해당 범죄경력도 포함됩니다.

【질의24】 단기간(1일 강사, 1주일 강사) 강사도 ‘성범죄 경력 조회’ 등을 실시해야 하나요?

【답 변】 실시해야 함. 단기간 강사의 경우에도 ‘성범죄 경력(아동학대 관련 범죄 전력 포함) 조회’를 반드시 실시해야 합니다.

【질의25】 기간제교사도 신원조사 대상인지?
【답 변】「교육부 보안업무규정 시행세칙」 제7조(신원조사의 대상) 개정('19.9.3.)으로 기간제교원은 신원조사 대상에서 제외되었습니다.

【질의26】 단기간의 기간제교사 또는 시간강사 채용 시 공무원채용신체검사서를 꼭 받아야 하나요?
【답 변】 기간제교사 또는 시간강사 등을 채용할 때 정상적인 학생교육활동에 지장이 없는지 여부를 우선 고려해야 하므로 공무원채용신체검사서는 반드시 구비해야 합니다.
특히 유·초·중등학교에서 학생을 교육하는 자는 학생과의 대면 등을 고려하여 전염병 등 각종 질병 유무를 확인해야 할 필요성이 있습니다.
공무원채용신체검사서의 유효기간은 1년입니다.

【질의27】 보건의료원·보건소·보건지소에서 발행한 공무원 채용신체검사서도 유효한가요?
【답 변】「지역보건법」 제31조(「의료법」에 대한 특례)에 의하면 제12조에 따른 보건의료원은 「의료법」 제3조제2항제3호가목에 따른 병원 또는 같은 항 제1호나목·다목에 따른 치과의원 또는 한의원으로 보고, 보건소·보건지소 및 건강생활지원센터는 의료법상 의원과 동일하게 규정하고 있으므로,
- 보건의료원, 치과의원, 보건소, 보건지소 및 건강생활지원센터에서도 공무원 채용신체검사가 가능합니다.

※ 공무원 채용신체검사 규정 제3조에 따른 신체검사 실시 의료기관
1.「의료법」 제3조제2항제1호가목에 따른 의원
2.「의료법」 제3조제2항제3호가목에 따른 병원
3.「의료법」 제3조제2항제3호마목에 따른 종합병원

2 복무

【질의1】 기간제교원 육아시간 사용 가능 여부?
【답 변】 기간제교원의 특별휴가(육아시간) 사용은 「국가공무원 복무규정」 및 「교원휴가에 관한 예규」를 적용하여 각 시도교육청의 「계약제교원운영지침」에 따라 운영하고 있습니다.
「국가공무원 복무규정」 제20조(특별휴가) 제5항에 따라 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 교원은 36개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 사용할 수 있습니다.

- 다만, 「교원휴가에 관한 예규」 제8조(특별휴가) 제2항에 따라 교육감은 교육활동 및 인력운영상황 등에 대한 고려와 소속 교원의 의견 수렴을 통해 육아시간 활용에 대한 자체 기준을 만들어 적용할 수 있습니다.
- 따라서, 육아시간은 우리교육청 「계약제교원 운영 지침」에 따라 허가권자(학교장)의 승인을 받아 교육과정 운영 등 학교 여건 및 인력운영 상황 등을 고려하여 공무수행에 지장이 없는 범위에서 사용할 수 있습니다.

【질의2】 기간제교원이 주 52시간 근무 해당 여부?

【답 변】 「근로기준법」상 근로조건에 대하여 다른 법령에 별도로 규정되어 있으면 해당 법령이 우선 적용됩니다.

- 기간제교원은 「국가공무원법」, 「공무원보수규정」 등 관계 법령으로 복무, 봉급, 근로시간 등을 정하고 있으므로 「근로기준법」상 근로 시간이 적용되지 않습니다.
  기간제교원은 「교육공무원법」 제32조와 「사립학교법」 제54조의4에 따라 정규교원의 결원을 대체하여 한시적으로 임용되는 교원에 해당됩니다. 교원의 근무시간은 「국가공무원 복무규정」 제9조에 따라 1주간의 근무시간을 40시간으로 하고 있으며, 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조(시간외근무수당)에는 시간외근무를 1일 4시간, 1개월에 57시간을 초과할 수 없도록 하고 있습니다.

【질의3】 1일 3시간, 1주당 15시간 시간제근무 기간제교원이 주 25시간 이내에서 초과근무가 가능하고 이에 따른 수당을 지급할 수 있는지?

【답 변】 기간제교원의 보수는 「교육공무원법」 제35조(보수에 관한 규정)에 따라 「공무원보수규정」에 따르며, 같은 영 제31조에서 수당의 지급에 관해서는 「공무원수당 등에 관한 규정」을 따르도록 규정하고 있습니다.

「공무원수당 등에 관한 규정」 제 15조(시간외근무수당)와 「공무원보수 등의 업무지침」에 의하면, 시간외근무수당 지급 대상은 근무명령에 따라 규정된 근무시간 외에 근무한 공무원이며, 근무시간 외의 근무는 「국가공무원 복무규정」 제9조 및 제10조에서 정한 공무원의 근무시간 외의 시간에 근무한 경우를 말합니다.

일반적인 시간제 기간제교원은 시간외근무수당의 지급대상에 해당되지 않으며, 시간제 기간제교원은 시간선택제공무원과 근무형태가 유사하므로 지정시간을 초과하여 근무하지 아니하도록 하되, 출장 등 부득이한 사유로 학교장의 승인을 거친 경우에는 초과하여 근무할 수 있습니다.

3 보수

【질의1】 교원으로 10년 미만 근무하고 퇴직하면서 퇴직일시금을 지급받은 경우 14호봉 제한 대상인지?

【답 변】 「기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규」 제4조(봉급의 제한)는 연금수령과 동시에 경력 인정으로 보수가 높아지는 점, 퇴직연금일시금 등 연금을 지급받은 금전적 이중 혜택의 제한을 고려한 것입니다.

따라서, 10년 미만으로 근무하여 퇴직일시금을 받은 사람이 기간제교원으로 임용될 경우에는 14호봉 제한 대상에 해당되지 않습니다.

【질의2】 퇴직자 중 연금수급 미 도래자의 경우 14호봉 제한 대상인지?

【답 변】 「기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규」 제4조(봉급의 제한)에서 연금수급이 가능한 개시 연령에 도달하여 퇴직연금을 지급받게 되었을 경우 14호봉으로 봉급을 제한하고 있습니다.

- 따라서, 연금수급 미도래자는 14호봉 제한 대상이 아닙니다.

【질의3】 기간제교사도 임용기간 중 정기승급(호봉 재획정)이 가능한지?

【답 변】 「공무원보수규정」[별표11] 비고란에 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 한다고 되어 있어, 기간제교원에 대해서는 계약기간 중 정기승급을 할 수 없습니다.

【질의4】 기간제교원이 계약기간을 연장할 경우 호봉 재획정을 할 수 있나요?

【답 변】 「공무원보수규정」 제5조 [별표 11] “비고”에 따르면 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 한다고 되어 있고,

- 「교육공무원법」 제32조에 근거하여 정규교원 휴직 등 사유로 후임자를 기간제교원으로 보충하는 경우 「교육공무원임용령」 제13조에 따라서 임용기간은 1년 이내로 하며, 필요한 경우 3년의 범위에서 연장할 수 있다고 되어 있는 바,
- 계약 당시 획정된 호봉에 의한 고정급으로 봉급을 지급하되, 1년의 계약 기간 만료 후 계약 기간을 연장할 경우에는 새로운 계약에 해당하므로 호봉 재획정이 가능합니다.

【질의5】 담당자 착오로 기간제교원의 호봉획정이 잘못되었다는 것을 뒤 늦게 발견했을 때 호봉 정정이 가능한지?

【답 변】 호봉 획정권자의 착오로 호봉획정이 잘못된 것을 알게 되었을 때 즉시 호봉을 정정하여야 합니다.

- 단, 호봉획정 당시 기간제교원 본인의 경력 신청 누락으로 인한 호봉 정정은 불가합니다.

  「공무원보수규정」 제18조(호봉의 정정)에 따르면 호봉의 획정이 잘못된 경우에는 그 잘못된 호봉발령일로 소급하여 호봉을 정정하되, 호봉의 정정은 해당 공무원의 현재의 호봉 획정 시행권자가 하며, 필요하면 종전의 호봉 획정 시행권자에게 호봉 정정을 위하여 필요한 사항을 확인할 수 있다고 되어 있습니다.
- 또한, 호봉정정에 따른 급여 정산은 「공무원보수 등 업무지침」(인사혁신처 예규)에 따라 호봉발령일자로 소급하여 정산하여야 하므로, 기간제교원 임용 시 학위증명서 등 증빙서류를 임의로 거부하여 민원이 발생하지 않도록 유의하여야 합니다.

  호봉을 정정할 경우, 급여 소급분은 임금채권 소멸시효에 따라 호봉 정정일 기준으로 3년을 소급지급하고, 환수분은 5년 동안 환수처리가 가능합니다.

【질의6】 기간제교원이 정교사(1급) 등 상위자격 취득 시 봉급 재산정은 어떻게 해야 하는지?

【답 변】 「공무원보수규정」[별표11]이 2020.1.7.에 개정됨에 따라 「기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규」를 시행하여 기간제교원의 자격변동 시 계약기간 내 봉급 재산정을 할 수 있도록 하고 있습니다.

- 또한, 「기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규」 제3조(고정급 지급의 변경사유)를 개정하여 정교사(1급) 자격취득 외에도 「초·중등교육법」상 상위자격 취득으로 인한 자격변동 시 계약기간 내 봉급 재산정을 할 수 있도록 할 예정('22. 1.)입니다.
- 따라서, 상위자격 취득에 따른 자격변동이 있는 경우에는 새로운 경력의 합산*을 신청한 날이 속하는 달의 다음 달 1일에 합산하여 재산정한 봉급을 고정급으로 지급하며, 계약 시 잔여 경력과 그 이후 근무경력을 합산하여 호봉을 재획정하는 것은 불가합니다.

  * 기간제교원이 계약기간 중

  (예시1) 2급 정교사(8호봉) 자격에서 1급 정교사(9호봉) 자격 취득 시에는 경력 합산 신청에 따른 '1호봉에 대한 경력'을 추가로 봉급 재산정

  (예시2) 준교사(5호봉) 자격에서 2급 정교사(8호봉) 자격 취득 시에는 경력 합산 신청에 따른 '3호봉에 대한 경력'을 추가로 봉급 재산정

【질의7】 기간제교원의 계약기간 중에 발생한 근무연수 착오기재로 인하여 해당 급여일에 지급받지 못한 정근수당을 소급하여 지급하는 것이 가능한 것인지요?
【답 변】「근로기준법」 제49조 및 「민법」 제163조에 따르면 임금채권은 3년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다고 되어 있습니다.
- 따라서 3년의 소멸시효 범위 안에서 소급 지급이 가능합니다.

【질의8】 기간제교원 퇴직 후 미지급 가족수당 소급?
【답 변】「근로기준법」 제49조(임금의 시효) 및 「민법」 제163조(3년의 단기소멸시효)에 따르면 임금채권은 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다고 되어 있습니다.
- 따라서, 퇴직 이후라도 3년의 소멸시효 범위 안에 있다면 소급 지급이 가능합니다.

【질의9】 기간제교원을 담임으로 배정하면 담임수당을 지급할 수 있나요?
【답 변】「공무원수당 등에 관한 규정」 제14조 관련 [별표 11] "특수업무수당 급 구분표"에 따르면 2. 교육 및 연구분야(구분)/다. 교직 수당(수당명)/4) 고등학교 이하의 각급 학교에서 근무하는 교원 중 학급담당교원(지급대상)에게 교직수당(담임수당)을 지급한다고 되어 있는 바,
- 기간제교원이 정규교원 휴직 등 사유로 후임자의 보충이 불가피하여 임용되어 학교장에 의거 담임업무를 배정받은 경우 교직수당(담임수당)을 지급할 수 있습니다.

【질의10】 기간제교원이 2019. 3. 1.부터 2020. 2. 28.까지 근무하였는데 퇴 직금 청구를 하지 않아 지급하지 않았는데. 2023. 6. 3.자로 퇴직 금을 청구한 경우 지급 가능한가요?
【답 변】 퇴직금은 임금채권으로 「근로기준법」 제49조 및 「민법」 제163조에 따라 단기소멸시효 대상으로 3년의 소멸시효 범위 안에서 소급 지급이 가능하므로, 해당 청구건은 소멸시효가 경과하였으므로 퇴직금 지급 의무가 없습니다.

【질의11】 1년 미만 근무한 경우 퇴직금 지급이 가능한지?
【답 변】「근로자퇴직급여 보장법」 제4조에 따르면 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 합니다.
- 다만, 계속근로기간이 1년 미만인 근로자, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니한다고 되어 있으므로 1년 미만 퇴직자에게는 퇴직금 지급 의무가 없습니다.

4 육아휴직

【질의1】 타 학교에서 1년의 육아휴직을 사용한 후, 새로운 학교에서 동일한 자녀의 양육을 사유로 신청할 경우 허용해야 하는지?

【답 변】 동일한 자녀에 대하여 1년의 육아휴직을 이미 사용하였다면, 새로운 학교에서 신청한 육아휴직에 대해 허용할 의무는 없음

※ 이전 학교에서 기간제교원으로 6개월 근무 후 6개월 육아휴직을 한 경우, 현재 학교에서 6개월 이상 근무 시 6개월 육아휴직 신청 가능

※ 1년 근무 후 동일학교에서 1년 재계약 시에는 3.1.부터 육아휴직 가능

※ 이미 사용한 육아휴직의 조회가 필요한 경우

❶"현 근무지"에서 사용한 육아휴직 조회의 경우 : 고용보험(http : //www.ei.go.kr)을 통해 기업회원 로그인 후 지원금 지급내역 조회 - 모성보호 메뉴로 확인 가능

❷"전 근무지"에서 사용한 육아휴직 조회의 경우 : 고용보험(http : //www.ei.go.kr)을 통해 기간제교원 본인 동의 후 육아휴직 사용 혹은 급여내역으로 확인 가능

「모성보호와 일·기정 양립 지원 업무편람('19.10)」 사례에 따르면 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제19조는 사업주에게 근로자가 육아휴직을 신청하는 경우 이를 허용하도록 하면서, "육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다"고 규정하고 있는 바,

- 동 규정은 근로자가 여러 회사를 다니면서 동일 자녀에 대하여 육아휴직을 여러 해 사용하는 것을 보장하는 것보다는, 근로자에게 한 자녀에 대하여 1년의 육아휴직을 사용할 권리를 부여한 것으로 해석하는 것이 타당하므로, 근로자가 동일한 자녀에 대하여 1년의 육아휴직을 이미 사용 하였다면, 새로운 회사에서 신청한 육아휴직에 대하여 사업주가 허용할 의무는 없음이라고 되어 있습니다.
- 따라서, 새로운 학교에서 동일한 자녀의 양육을 위해 육아휴직을 신청할 경우 학교장이 반드시 허용할 의무는 없습니다.
  동일한 학교에서 기간제교원으로 6개월 이상 근무한 경우 나머지 기간에 대해 육아휴직 신청은 가능하나,
- 이 경우 육아휴직 지원금(고용보험 가입기간 180일 이상의 경우 지원)지급 가능(대상자) 여부를 사전에 고용보험 홈페이지에서 확인하는 것을 권장합니다.

【질의2】 육아휴직을 허용하지 않을 수 있는 경우는?

【답 변】 육아휴직 개시예정일의 전날까지 동일교에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우 불허 가능

※「남녀고용평등법 시행령」 제10조(개정 '19.12.24., 시행 '20.2.28.)에 의한 육아휴직의 적용 제외 사유에 해당

【질의3】 기간제교원으로 3개월 근무 후 출산전후휴가와 연계하여 육아휴직을 신청할 경우 허용해야 하는지?

【답 변】 「'21 모성보호와 일·가정 양립 지원 업무편람」에 따르면 3개월을 근무하고 출산전후휴가 90일(3개월) 후 육아휴직이 가능하며, 출산전후

휴가의 경우에도 소속 근로자의 신분을 유지하는 것이므로 근로자가 실제 근로 제공을 하지 아니하였다 하더라도 출산전후 휴가 기간은 계속 근로한 기간에 포함됩니다.

- 따라서, 동일한 학교에서 기간제교원으로 6개월 이상 근무한 경우 나머지 기간에 대해 육아휴직 신청은 가능합니다.

※ 육아휴직 개시예정일 전날까지 해당 학교에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만이면 육아휴직 적용 제외 대상

【질의4】 육아휴직 기간을 퇴직금 산정 시 근속기간에 포함하여야 하는지?

【답 변】 육아휴직 기간은 퇴직금 산정의 기초가 되는 근속기간에 포함*해야 하며, 퇴직금 산정 시 평균임금의 산정기준이 되는 기간과 임금의 총액에서는 제외**

*「남녀고용평등법」 제19조(육아휴직) 제4항에 따라 육아휴직 기간은 근속기간에 포함

**「근로기준법 시행령」 제2조(평균임금의 계산에서 제외되는 기간과 임금) 제1항 제5호에 따라 「남녀고용평등법」 제19조에 따른 육아휴직의 기간과 그 기간 중에 지급된 임금은 평균임금의 기준이 되는 기간과 임금의 총액에서 각각 빼고 산정

【질의5】 정규교원의 결원으로 대체된 기간제교원이 육아휴직 중 해당 정규교원의 휴직 사유가 소멸하여 조기 복직했을 경우, 육아휴직 중인 기간제교원에 대해 계약을 해지해야 하는지?

【답 변】 육아휴직 기간에는 해고할 수 없으며, 육아휴직 중 실직의 위험에서 벗어나 안정적으로 영아의 보육에 전념할 수 있도록 「남녀고용 평등법」 제19조(육아휴직) 제3항에 따라 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 됨

※ 육아휴직 기간에 해고가 발생한 경우 반드시 고용노동청 근로개선지도과로 통보하여 법 위반 사실을 조사(감사원 지적사항)할 수 있도록 함(모성보호와 일·가정 양립 지원 업무편람('19.10))

【질의6】 동일학교에서 근무했던 전(全)기간을 합산하여 6개월 이상 근무한 경우 육아휴직을 허용해야 하는지?

【답 변】 전적으로 인하여 종전 학교와 근로관계를 단절하고 새로운 학교와 근로계약을 체결하여 근로한 경우는 당해 사업에 계속 근로한 것으로 볼 수 없으며 근로관계가 단절된 것으로, 전(全)기간 합산이 아닌 새롭게 6개월의 근무 후 육아휴직 허용 가능 (모성보호와 일·가정 양립 지원 업무편람('19.10), 여성고용과-210, '08.05.09.)

【질의7】 기간제교원이 A학교에서 3개월간('23.3.1.~'23.5.30.) 근무하였고, 이후 B학교에서 6개월간('23.9.1.~'24.2.29.) 근무하다 다시 A학교에서 근무 중('24.3.1.~)인 경우, 언제부터 육아휴직이 가능한지?

【답 변】 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 기간제교원은 동일한 학교에서 기간제교원으로 6개월 이상 근무한 경우 나머지 기간에 대해 육아휴직을 신청할 수 있습니다.

「'21 모성보호와 일·가정 양립 지원 업무편람」에 따르면 종전 학교와 근로계약을 단절하고 새로운 학교와 근로계약을 체결하여 근로한 경우는 당해 학교에 계속 근로한 것으로 볼 수 없습니다.

- 따라서, A학교에서 근무한 전(全)기간을 합산하는 것이 아니라 A학교에서의 새로운 계약 이후 6개월 이상 근무한 시점인 2024.9.1.부터 육아휴직이 가능할 것입니다.
  ※ 이전 학교에서 기간제교원으로 6개월 근무 후 6개월 육아휴직을 한 경우, 현재 학교에서 6개월 이상 근무 시 나머지 6개월 육아휴직 신청 가능

5 기타

【질의1】 명예퇴직 교원이 기간제교원 임용 시 고용보험 적용 제외되는지?

【답 변】 「고용보험법」 제8조(적용 범위)에 따르면 「고용보험법」은 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용합니다.

- 예외적으로 「고용보험법」 제10조(적용제외)에 따라 1개월간 소정근로시간이 60시간 미만인 사람(1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 사람을 포함), 「국가공무원법」과 「지방공무원법」에 따른 공무원, 「사립학교교직원 연금법」의 적용을 받는 사람, 65세 이후에 고용된 사람은 고용보험 가입대상에서 제외하도록 규정하고 있습니다.
- 따라서, 「교육공무원법」 제32조와 「사립학교법」 제54조의4에 따라 1개월 이상 한시적으로 임용된 기간제교원의 경우 65세 이상 등 적용 제외자에 해당하지 않는다면 고용보험의 가입대상에 해당됩니다.

【질의2】 기간제교원의 비위행위가 징계 대상인지?

【답 변】「교육공무원법」 제32조3항에 따르면 기간제교원은 교육공무원 징계 관련 규정을 적용하지 않는다고 되어 있는 바,

- 비위 기간제교원에 대해서는 임용권자가 계약을 해지(면직)하거나 「계약제교원 운영지침」에 별도로 정한 바에 따라 처리하시기 바랍니다.

【질의3】 기간제교사의 비위 연루 등 관련으로 정상적인 근무를 할 수 없는 경우 학교의 대처 방법은?

【답 변】 기간제교사의 비위를 인지하는 즉시 관할 수사기관 신고 및 교육청에 공문으로 보고 후, 직무배제 등을 통해 2차 피해를 방지해야 합니다.

(비위 연루 등으로 인해 계약해지 된 기간제교사는 인력풀에서 즉시 삭제 처리)

【질의4】 기간제교원이 유공 교원 포상 추천대상이 되는지?

【답 변】 유공 교원 포상은 각급 학교에 재직 중인 현직 교원을 대상으로 하며, 「교육공무원법」상 교원인 기간제교원 또한 포상 추천 대상에 포함됩니다.

- 「정부포상 업무지침」에 따라 훈장은 15년 이상, 포장은 10년 이상, 표창은 5년 이상 해당분야에서 공적을 쌓은 자에게 수여함을 원칙으로 하고, 「교육부 장관표창 업무지침」에 근거하여 교육부장관 표창은 재직기간(실근무기간)이 3년 이상이면서, 당해 직무를 6개월 이상 직접 담당한 자로 명시되어 있습니다.
- 따라서, 기간제교원이 전임으로서 근무한 합산 교육경력이 포상의 수공기간을 충족한다면 훈격에 따라 포상 추천대상에서 제외할 근거는 없을 것입니다.

❍ 다만, 포상은 임용권자의 재량행위로서 포상에 대한 일정한 자격요건에 해당한다는 이유로 포상을 요구할 수 있는 권리로 볼 수는 없습니다.

[서울고법 2005. 4. 27., 선고, 2004누8790, 판결]

만든 사람들

기 획

부산광역시교육청	교육국장	이상율
	교원인사과장	송영철
	초등인사담당장학관	박경미
	장학사	손기혁

집필 및 검토

명 문 초 등 학 교	교장	정 석
성 남 초 등 학 교	교장	변상돈
신 명 초 등 학 교	교장	손임덕
부산광역시교육청	사무관	오윤경
동 주 초 등 학 교	교감	차동현
구 서 초 등 학 교	교감	이유진
금 곡 초 등 학 교	교감	이대엽
부산동여자고등학교	주무관	백지윤
부산광역시교육청	장학사	김영아
부산광역시교육청	장학사	송지영
부산광역시교육청	장학사	양윤경
부산광역시교육청	주무관	전미순

2025 교육공무원 인사실무매뉴얼

발행일 : 2025년 2월

발행처 : 부산광역시교육청 교원인사과